تسهیل الوقایہ

پشتو شرح

شرح الوقایہ

جلد اول

مؤلف

شیخ القرآن والحدیث حضرت

مولانا عبدالرشید صافی عفی عنه

حالاً مدرس فیض القرآن پغمان کابل

بسم اللہ الرحمن الرحیم

کفایت دینی کتب خانہ

حنفی شافعی مالکی حنبلی

کفایت اللہ ابن صدیق

واٹس ایپ گروپ ٹیلی گرام چینل

اس گروپ میں کتابیں اہل السنۃ والجماعت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، دیوبند، علماء حق کے عقائد کے مطابق ہوں گی مختلف زبانوں میں اسلامی کتابیں پشتو عربی اردو فارسی جیسے تفسیریں، فتاوی درسی کتب خارجی کتب وغیرہ۔

کفایت اللہ ابن صدیق

easypaisa

+923052488551

+923247442395

کفایت اللہ کابل

https://t.me/kafayat2395

جدید مکتبہ رشیدیہ

جادہ پیوندسرچوک کابل 0782690850

محلہ جنگی قصہ خوانی پشاور 091-2580074

ماشاء اللہ لاحول ولا قوۃ الا باللہ

تسہیل الوقایہ

پښتو شرح د

شرح الوقایۃ

۱

تالیف

مولانا عبدالرشید صافی عفی عنہ

مدرس دارالعلوم شمس الاسلام سراچہ نغلو جلال آباد

جدید مکتبہ رشیدیہ

جادہ میوند سرچوک کابل | محلہ جنگی قصہ خوانی پشاور

0782690850 | 091-2580074

https://t.me/kitaabkhaana

ټول حقوق محفوظ دي

دکتاب نوم: تسهیل الوقایه پښتو شرح د شرح الوقایه اول جلد

تالیف: مولانا عبدالرشید صافی عفی عنه

دچاپ زیار: مولوی سید محمد پرواني

صفحات: ۵۰۴

دچاپ کال: مئی ۲۰۲۱ء مطابق رمضان ۱۳۹۹

ناشر

جدید مکتبه رشیدیه

جاده میوندسر چوک مارکیت مرحوم حاجي حسین گل کابل

0782690850 / 0775681606

دکتاب ترلاسه کولو ځایونه

۱، پشاور	۷، غزنی	۹، لوګر
۲، اکوړه خټک	۸، مزارشریف	۱۰، خوست
۳، کویټه	۹، جلال آباد	۱۱، کابل
۴، فاریاب	۱۰، قندهار	۱۲، جاده سرچوک
۵، پروان	۱۱، بغلان	۱۳، ګردیز پکتیا
۶، کندوز	۱۲، لشکرګاه	۱۴، هرات

۱۵، تخار ۱۶، پکتیکا

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دمضامینو فهرست

مضمون	صفحه
کتاب الطهارة	۱۵
باب التیمم	۱۱۰
باب المسح علی الخفین	۱۳۲
(باب الحیض)	۱۵۲
باب الانجاس	۱۸۵
کتاب الصلوة	۱۹۹
باب الاذان	۲۱۲
باب شروط الصلوة	۲۲۰
بیان شروط الصلوة	۲۲۱
باب صفة الصلوة	۲۲۷
باب الحدث فی الصلوة	۲۲۲
باب مایفسد الصلوة ومایکرہ فیہا	۲۷۰
باب الوتر والنوافل	۲۸۱
باب ادراک الفریضة	۲۹۱
باب قضاء الفوائت	۲۹۹
باب السجود السهو	۳۰۴
باب صلوة المریض	۳۱۰
باب سجود التلاوة	۳۱۲
باب صلوة المسافر	۳۱۹
بَابُ الْجُمُعَةِ	۳۲۲

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب العیدین	۳۳۲
باب صلوة الخوف	۳۳۶
باب الجنائز	۳۳۸
باب الشهید	۳۴۸
باب الصلوة فی الکعبة	۳۵۲
کتاب الزکاة	۳۵۸
باب زکاة الاموال	۳۶۷
باب العاشر	۳۸۲
باب الرکاز	۳۹۱
باب زکاة الخارج	۳۹۳
باب المصارف	۳۹۸
باب صدقة الفطر	۴۰۵
کتاب الصوم	۴۱۱
باب موجب الافساد	۴۱۹
باب الاعتکاف	۴۳۵
کتاب الحج	۴۳۷
باب القران والتمتع	۴۶۳
باب الجنایات	۴۷۰
باب الاحصار	۴۹۴
باب الهدی	۴۹۸

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحمد للّٰه رب العلمين والصلوة والسلام علىٰ رسوله الكريم وعلىٰ اٰله واصحابه اجمعين وبعد:

چونکه ما ډير شراح وليدل چې دهغوی دشرحو په اول کې ډير زيات طوالت وي نو طالب العلمانو دهغو څخه سخت اجتناب کاوه نو په دي خاطر زه د طوالت څخه ځان ساتم او په مختصر ډول اول د مصنف حالات بيانوم او بيا به په خپل مقصود شروع کوم الله ﷻ دي د پوره کولو توفيق راکړي و هو المستعان.

۱۔ د مصنف حالات: د شرح الوقائي د مصنف نوم عبيد الله لقب يې صدر الشريعة الاصغر د پلار نوم يې مسعود د نيکه نوم يې محمود لقب يې تاج الشريعة الاکبر، شجره د نسب يې حضرت عبادة بن الصامت رضي الله عنه ته رسيږي علمي زده کړه يې له خپل نيکه کړې ده. د وفات نيټه يې ۷۴۷ هجري ده، ۱۔ بنا بر قول صحيح: نوموړي د فقه مشهور کتاب وقايه چې د ده د نيکه تاج الشريعة الاکبر تصنيف دی ډيره اعلی شرحه وليکله،

۲۔ د مصنف فيه حالات يعني د فقه د فقهی، لغوي معنی، **الفقه حقيقةً الشق و الفتح، و الفقيه العالم الذي يشق الاحكام و يتفتش عن حقائقها و يفتتح ما استغلق منها، الفقه لغة العلم بالشئ ثم خص بعلم الشريعة**، فقه په کسری د فاء سره پوهي ته وايي **فِقْهاً الشئ او الكلام الى فهمه**. يعني په معنی مصدري سره او **فَقِهَ يَفْقَهُ فقهاً** د باب سمع يسمع نه په معنی د يو شي معلومول او په هغه پوهيدل او **فَقُهَ يَفْقُهُ فَقْهًا و فقاهة** د باب د کرم نه په معنی د فقيه کې دل په علم کې غالب کيدل او که د باب تفعيل نه شي يعني **فَقَّهَ** او يا د باب افعال نه شي يعني **اَفْقَهَ** فلانًا نو په دواړو صورتو کې په معنی د علّمه او افهمه سره راځي يعني بل پوه کول او که د باب تفعل نه شي. لکه **تَفَقَّهَ الرجل** نو بيا په معنی د **تَعلّم الفقه** يعني فقه يادولو په معنی سره راځي.

اصطلاحي معنی د فقه: هو العلم بالاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية دغه مذکوره اصطلاحي تعريف په دوه جزئونو مشتمل دی. ۱۔ **العلم بالاحكام الشرعية الفرعية:** د دغه جزء په نظر کې نيولو سره د احکامو علم لکه د الله ﷻ وحدانيت د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رسولانو رسالت د اخرت د ورځې علم داخليږي او نوره فقه له اصطلاحي مضمون څخه خارجيږي ۲- **العلم بالادلة التفصيلية** د دي مطلب دا دی چې له فرعيه او عمليه ؤ قضاياؤ څخه د هري قضيې د تفصيلي ادلؤو علم لري. او د امام ابوحنيفه ﷺ په نزد د فقه تعريف داسې دی **معرفة النفس مالها و عليها** يعني پيژندل د نفس هغه کارونه د کومو چې ده لره ګټه وي او د کومو چې ده ته ضرر او تاوان وي لکه حرام او حلال مثلاً.

او د صوفيانو په نزد فقه د علم او عمل د جامعيت نوم دی

موضوع د علم فقهي: د مکلف سړي فعل او عمل دی چې دهغه د احوالو نه په دي علم کې بحث کيږي مثلاً فرض کيدل او نه فرض کيدل حلال يا حرام

غرض د علم فقهي: د دواړو جهانو کاميابي او نيک بختي, ترلاسه کول

د فقه شرافت: د نبي کريم صلى الله عليه و سلم فرمايې چې **من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين** ترجمه: چې الله پاک چا لره د خير اراده وکړي نو په دين کې پوهه ورکوي. بل حديث مبارک کې نبي کريم صلى الله عليه و سلم فرمايي **فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد** ترجمه: يو عالم دين سخت دی په شيطان باندې د زرو عابدانو بې علمو څخه. نو د دي حديثونو څخه د فقهي عظمت او شرافت معلوميږي.

مدون دفقهي: امام ابوحنيفه ﷺ د فقهي مدون دی د ده نه مخکې دي فقهي مسائلو ته هيڅا په داسې طريقه نظر نه دی کړی چې د قرآن او حدیث و څخه يې راويستل او بيا يې راجمعه کړي هغه شخص صرف امامنا الاعظم امام ابوحنيفة ﷺ دی چې دا خدمت يې وکړو.

د امام اعظم تصنيفات: د عباسي دور يعني په دويمه هجري پيړۍ کې له نولونه وړاندې امام ابوحنيفة ﷺ د فقه علم تدوين کړ که څه هم دهغه د تصنيفاتو مجموعه په دي وخت کې موجوده نه ده ليکن د متقدمينو په مؤلفاتوکې د امام صاحب، د ډيرو تصنيفاتو يادونه ترلاسه کيږي علامه کوثري د بلوغ الاماني په حاشيه کې د يوولسو (۱۱) تصنيفاتو تشريح کړي ده.

(۱) **کتاب الرأی**. (۲) **کتاب اختلاف الصحابة**. (۳) **کتاب الجامع**

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

(۴)كتاب السير. (۵)كتاب الاوسط. (۶)الفقه الاكبر.

(۷)الفقه الاوسط. (۸)كتاب العالم و المتعلم. (۹)كتاب الرد على القدرية.

(۱۰) رسالة الامام الى عثمان البستى فى الارجاء. (۱۱)مكاتيب وصايا.

له دي وروسته نورو ائمؤو هم په خپلو اصولو او نظرياتو باندي د فقه د علم تدوين وكړ او له دويمي پيړۍ نه تر اوومي پيړۍ پوري د فقه په علم كې د تصنيفاتو سلسله جاري وه (ظفر المحصلين مع الزيادة)

كفايت كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العٰلمين و الصلوٰة على رسوله محمد و اٰله اجمعين الطيبين الطاهرين.

ترجمه ټول ثنا او صفت خاص الله لره دي چې رب او پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی او افاضه د خير دي وي په رسول د ده چې محمد صلی الله علیه و سلم دی او په اولا ده د ده په ټولو باندي چې باطني او ظاهري پاک دی

تشريح: مصنف رحمه الله د خپل کتاب شروع په بسم الله الرحمن الرحيم سره وکړه د دري وجوهاتو ځخه. ۱-د وجي د اتباع د قرآن کريم نه ځکه د قرآن کريم شروع هم په بسم الله سره شوې. ۲-د وجي د عمل کولو نه په حديث مبارک باندي **لقوله عليه السلام كل امر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو اقطع** (الحديث)

د ابوهريرة ﷺ ځخه روايت دی چې نبي کريم صلی الله علیه و سلم فرمايي چې هر يو کار چې د يوي مرتبي والا وي او دهغه شروع په بسم الله سره ونه شي نو هغه کار بې برکته وي. ۳د وجي د تابعداري او د موافقت د سلفو صالحينو سره ځکه چې هغوی به کله يو تصنيف کاوه د کتاب په سر کې به يې بسم الله راوړه نو مصنف هم د هغوی په نقش قدم لاړو همدارنګه مصنف رحمه الله د کتاب شروع په الحمد الله سره وکړه د همدي دري وجهو نه.

۱- د وجي د ابتاع د کلام الله. ۲-د وجي عمل کولو نه په حديث مبارک باندي. حديث کې راځي **كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو اقطع، اخرجه ابوداؤد.**

۳- د وجي د موافقت د سلفو صالحينو سره او په بسم الله کې دا باء د استعانت او تبرک لپاره ده يعني په امداد د نوم د الله ﷻ يا په برکت د نوم د الله ﷻ شروع کوم.

و الصلوٰة الخ: په دي کې هم اشاره ده عمل کولو ته په حديث باندي چې **كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله و الصلوة على رسوله فهو، الحديث.**

او صلوة په لغت کې په ځلورو معنو راځي. ۱-په معنی د دعاء سره چې کله يې نسبت بنده ته وشي ۲-په معنی د رحمت سره چې کله يې نسبت الله ته وشي. ۳- او په معنی د استغفار سره چې کله يې نسبت ملائکو ته وشي. ۴- په معنی د تسبيح او تهليل سره چې کله يې نسبت وحوشو او طيورو ته وشي. او په اصطلاح کې ارکان مخصوصه په اوقات مخصوصه کې.

سوال: چې کله د صلوة نسبت الله ﷻ ته وشي نو مراد تري رحمت دی او رحمت ويل کيږي

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رقة القلب یعنی د زړه نرمي ته او دا معنی د الله ﷻ په شان کې مناسبه نه ده ځکه الله ﷻ د جوارحو ځخه پاک دی.

جواب: مراد د صلوة نه معنی لازمي ده چې هغه افاضه د خیر ده.

سوال: د صلوة نسبت چې کله بنده ته وشي نو مراد تري دعاء وي او د دعا په صله کې چې علی راشي نو په معنی د ښیرو سره راځي.

جواب: دا هلته په معنی د ښیرو سره راځي چې د لفظ د دعاء په صله کې علی راشي نه داسي چې صلوة متضمن شي دعاء سره، ځکه په قرآن کې د صلوة په صله کې علی راغلي **یاایها الذین امنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما**.

علی رسوله: مصنف رحمه الله لفظ د رسول وویل او نبي یې ونه ویل د دي وجې نه چې رسول خاص دی او نبي عام دی ځکه په رسول کې دا شرط دی چې د ده سره به نوی کتاب او نوی شریعت وي او نبي سره نه وي نو د رسول الله په لفظ کې چې څومره عظمت دی هغه اندازه په لفظ نبي کې نشته او بعضي علماء وایي چې رسول او نبي الفاظ متساویه دي او بعضي وایي چې دا الفاظ متباین دي.

و اٰله: دلته یې کلمه د علی رانه وړه د دي وجې نه چې د نبي کریم صلی الله علیه و سلم او د ده د ال ترمینځ سخت زیات تعلق او امتزاج دی.

قوله اجمعین: دا تاکید دی د ما قبل لپاره او رد دی په بعض فرق ضالو و باندي چې هغوی په بعض صحابو و باندي بد وایي او دهغوی په شان کې ګستاخي او بې ادبه الفاظ استعمالوي.

الطیبین الطاهرین: دا دواړه الفاظ صفت واقع شوي د ال لپاره یا دا دواړه الفاظ په یوه معنی دي نو بیا دا تکرار د تاکید لپاره شو او یا تأسیس مراد دی هغه داسي چې د هریو معنی جدا شي چې د طیبین نه مراد پاکوالی د امراض باطنه ؤ نه شي او د طاهر نه مراد پاکوالی دهغه علل او امراض ظاهرؤ نه شي یعني چې دا صحابه د امراض باطنو او امراض ظاهرو ځخه پاک دي. ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه.

و بعد فیقول العبد المتوسل الی الله تعالی باقوی الذریعة: ترجمه: او پس له حمد او صلوة نه وایي هغه بنده چې وسیله نیونکی دی الله جل جلاله ته په هغه قوي وسیلي سره.

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تشريح: غرض د شارح د عبارت نه اظهار د عاجزي کوي الله ﷻ ته ځکه د عبد په لفظ کې خپل ځان الله ﷻ ته تسليمول او د الله ﷻ معبوديت منل داخل دي همدا وجه ده چې الله ﷻ په قرآن کې خپل محبوب پيغمبر د عبد په لفظ سره ځو ځايو کې ياد کړی دی، او بيا يې د خپل دعاء او د تصنيف د قبلولو په خاطر الله ﷻ ته وسيله ونيوله نو په دې کې هم اظهار د عاجزي دی چې يا الله ﷻ چې زه خو عاجز بنده يم ته زما دعاء په دې قوي ذريعې سره قبوله کړې **المتوسل الخ** توسل نزديکت ته وايي او په دې کې اشاره شوه قبولو د دې امر د الله ﷻ ته چې **يا ايها الذين امنوا اتقوا الله و ابتغوا اليه الوسيلة.** ترجمه: ای د ايمان خاوندانو د الله نه ووېريږئ او الله ﷻ ته وسيله ولټوی، بل په دې کې رد شو په منکرينو د وسيله باندې ځکه د ډيرو احاديثو ځخه جواز د توسل په اعمال صالحو او ذوات فاضلو سره معلوميږي.

باقوى الذريعة الخ د ذريعې نه مراد دلته وسيله ده صرف د قافيې لپاره يې ذريعه لفظ راوړه چې د شريعة د لفظ سره يې قافيه برابره شي.

د اقوى الذريعې نه مراد څه دی؟ د اقوي الذريعې نه دلته يا پيغمبر عليه السلام مراد دی يا تري قرآن مراد دی يا تري درود په نبي کريم ﷺ مراد دی او يا تري علم الشريعت مراد دی چې هغه شامل دی علم کلام او فقه او احکامو ته او يا تري صرف علم فقه مراد ده خو ليکن همدا غوره معلوميږي ځکه مصنف د همدې په تاليف کې لګيا دي او يا تري ذات او صفات د الله ﷻ مراد دی چې يا الله تعالى ستا د ذات او د صفاتو کنه او حقيقت ځخه زه عاجز يم. ستا د ذات او صفاتو په برکت سره ته راضي شي او يا تري مراد دين اسلام دی يا تري مراد د ده خپل استاذ دی او يا تري مراد خپل مذهب حنفي دی او يا تري مراد ائمه مجتهدين دی خاص طور امام ابوحنيفه مراد دی. ۱۲ عبد الرشيد صافي.

عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة الخ دا عطف بيان دی د عبد لپاره او يا دا خبر دی د مبتدأ محذوفې لپاره چې هو دی، عبيد الله د شارح رحمه الله نوم دی او لقب د ده صدر الشريعة الاصغر دی او د ده د نيکه د پلار لقب صدر الشريعة الاکبر دی او د عبيد الله د پلار نوم مسعود دی او د مسعود د پلار لقب تاج الشريعة دی او تاج الشريعة د هدايې شارح هم دی خو د تاج الشريعة په نوم کې اختلاف دی بعض علماء وايي چې د ده نوم عمر دی او بعضي وايي چې محمود دی سره د دې نه چې په دې د ټولو اتفاق دی چې د وقايه

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د مصنف نوم محمود دی. خو د دغه مخکني اختلاف نه یو بل اختلاف هم راپورته کیږي هغه داسي چې آیا مصنف د وقایې چې هغه تاج الشریعت دی جد صحیح دی د شارح لپاره او که جد فاسد دی د شارح لپاره، نو چې چا دا ګمان کړی چې محمود عَلَم دی د تاج الشریعة لپاره نو هغه فیصله په دې کړي چې دا جد صحیح دی د شارح لپاره او چې چا دا فیصله کړي چې د تاج الشریعة نو م عمر دی نو هغه بیا دا ګمان کړی چې محمود جد فاسد دی د شارح لپاره او ملقب دی په برهان الشریعة سره او دغه برهان الشریعة او تاج الشریعة بیا دواړه زامن د صدر الشریعة الاکبر دی نو د شارح سلسله د نسب داسي شوه چې عبید الله بن مسعود بن تاج الشریعة بن صدر الشریعة الاکبر بن عبید الله چې اخري سلسله حضرت عبادة بن صامت رضی الله عنه ته رسیږي همدا وجه ده چې ده ته عبادي ویل کیږي. ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه.

سعد جدّه و انجح جدّه:

توضیح: سعد د باب د فتح یفتح څخه دی مصدر یې سَعْدًا او سَعَدًا او سعودًا هم راځي په معنی د برکت او نیکبختی. سره او سَعِد یَسْعَد ماضي مکسور العین او مضارع مفتوح العین د باب علم یعلم نه هم راځي.

قوله جدّه الخ دا ایا په فتح د جیم سره دی په معنی د نیکه سره او په معنی د عظمت او بخت سره هم راځي لکه مونږ چې په لمونځ کې وایو **و تعالی جدُّک** یعني لوی دی شان ستا نو دلته یعني په لمونځ کې چې کوم ویلی شي په معني شان او عظمت سره دی، او دا په کسری د جیم سره دی نو بیا جِد په معنی د اجتهاد سره راځي یعني الله ﷻ دی د ده کوښښ او سعي چې په تالیف د دې شرح کې کوي د سعادت او نیک بختی. سره یو ځای کړي.

و انجح جده: نو انجح یا په فتحي د همزي سره دی یعني صَار ذ انجاح ای ظفر یعني خاوند د کامیابی. وګرځیده او یا په ضمي د همزي سره دی چې مأخوذ دی د نجحت حاجته نه ای قضیته، یعني د ده حاجت پوره شوه.

جدّه: په دې کې هم هغه مخکني دوه احتمالات دي فتحه د جیم او کسره د جیم په فتحي سره په معني د نیکه سره یا په معنی د عظمت او شان سره او په کسري د جیم سره په معني د اجتهاد او کوښښ سره او دا جمله د ما قبل په شان هم دعائیه ده یعني الله ﷻ دې د ده کوښښ کامیابه کړي، عبد الرشید صافي عفی عنه.

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هذا حل المواضع المغلقة من وقاية الرواية فی مسائل الهداية التی ألفها جدی و استاذی مولانا الاعظم استاذ علماء العالم برهان الشريعة و الحق و الدين محمود بن صدر الشريعة جزاه الله عنی و عن جميع المسلمين خير الجزاء لاجل حفظی:

ترجمه: دا ما حضر فی الذهن خلاصول دهغه خايونو دي چې سخت دی د وقايې نه چې رانقل شوی په مسائلو د هدايه کې هغه هدايه چې تصنيف کړی زما نيکه او استاذ زما زمونږ لوی مشر استاذ د علماؤ د عالم حجت د شريعت او د حق او د دين دی چې هغه محمود ځوی د صدر الشريعة دی الله ﷻ دي ده لره بدله ورکړي زما له طرفه او د ټولو مسلمانانو له طرفه بهترينه بدله د دي تاليف د وجې دا يادولو زما دي کتاب لره.

حل اللغات: حل يحل د باب د قتل نه په معنی د خلاصولو او ښکاره کولو سره.

المغلقة: هغه خايونو او مباحث چې مشکل وي يعنې په آسانه سره د دي څخه معنی نه معلوميږي.

وقاية: مصدر دی وقی يقی وقاية نه په معنی د حفاظت سره. **الرواية**: په کسری د راء سره نقل ته وايې.

قوله مولانا الخ. د مولی اطلاق په معتِق په کسری د تاء سره او په معتَق په فتحې د تاء سره دواړو باندي کيږي او کله په سيد او محب باندي هم د مولی اطلاق کيږي همدا وجه ده مونږ خپلو علماؤ ته مولانا او مولوي وايو

برهان: حجت ته وايې **شريعت**: په اصل کې ځای د اوبو څښلو ته وايې. **و فی الاصل مورد الشاربة، و قيل فعيلة من شرعت هذا الامر ای دخلت**. او بعضي وايې چې دا فعيل وزن دی او مأخوذ دی د شرعت هذا الامر نه په معنی د شروع کولو د يو کار او يا د شرع المنزل نه ده **اذا كان على طريق نافذ** کله چې په يوه لويه لاره وي بيا شريعت نقل شو هغه طريقي ته چې ثابته وی د نبي ﷺ نه او شريعت باندي اطلاق د دين هم کيږي دين په معنې د طاعت سره او په معنی د جزاء سره راځي او حق مصدر دی د حق يحق حقًا نه په معنی د ثبوت سره حق د الله ﷻ په اسماؤ کې هم راځي او په دين باندي بې هم اطلاق کيږي.

لاجل حفظی الخ د اجار مجرور متعلق دی تر الفها پورې يعنې تاليف د دي وقايې وکړو په دي خاطر چې زه دا ياده کړم. ۱۲ صافي

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و المولى المؤلف لما الفها سبقًا سبقًا و كنتُ اجرى فى ميدان حفظه طلقًا طلقًا حقق اتفق اتمام تأليفه مع اتمام حفظى التشر بعضُ النُسخ فى الاطراف ثم بعد ذلك وقع فيها شئ من التغيرات و نبذ من المحو و الاثبات.

ترجمه: او استاذ مؤلف چې کله دا وقايه تاليف کړه درسًا درسًا او زه گرځيدم په ميدان د يادولو د دي کتاب کې گردش گردش او چکر چکر تردي پوري چې متفق شو پوره کول د تاليف د وقايې د پوره کولو د حفظ او يادولو زما سره نو خوري شوي بعضي نسخي په اطرافو کې بيا پس له دي نه واقع شو په دي وقايه کې څه شئ د تغير نه د مصنف له خوا نه او څه حصه د محو او اثبات نه.

تشريح: د مولى بيان مخکې تير شو. **سبقًا سبقًا**: د اس مندې او مسابقي ته ويلى شي خو دلته تري مراد هغه درس دى چې شاگرد يې روزانه وايي يعني زما استاذ د دي تأليف په تدريجي ډول سره روزانه په اندازه د سبق وکړو. **اجرى فى ميدان حفظه طلقًا طلقًا الخ**: اجرى د جَرٰى يجرى څخه دى په معنى د تگ کولو سره. **طلق** يو چکر ته وايي يعني ما به دا وقايه يادوله څومره به چې مصنف رحمه الله تاليف کوله تردي پوري چې هغه د دي کتاب تاليف خلاصوو نو ما هم د دي کتاب حفظ خلاص کړ، **التشر** دا جواب دى د لما الف لپاره يعني مصنف رحمه الله چې هر کله د دي وقايې تصنيف وکړو نو بعضي نسخي د دي مسودي څخه په اطرافو کې خوري شوي بيا د دي انتشار څخه وروسته مصنف رحمه الله څه تغيرات لفظي او معنوي په دي مسوده کې راوستل. **و نبذ من المحو و الاثبات**: نبذ حصه ته وايي **محو**: ليري کولو ته وايي او اثبات پريښودلو ته وايي يعني کوم الفاظ چې مناسب نه وو هغه يې ليري کړ او کوم چې مناسب وو هغه يې پريښود ۱۲ عبد الرشيد صافي.

فكتبتُ فى هذا الشرح العبارة التى تقرر عليها المتن لتغير النُسخ المكتوبة الى هذا النمط و العبد الضعيف لما شاهد فى اكثر الناس كسلا عن حفظ الوقاية اتخذتُ عنها مختصرًا مشتمل على مالا بد لطالب العلم منه فأفتتح فى هذا الشرح مغلقاته ايضًا ان شاء الله تعالى.

ترجمه: نو ما وليكله په دې شرح کښ هغه عبارت چې ثابت دى په هغې باندې متن يعني

کفایت کتاب گھر کی پیشکش
https://t.me/kafayat2395

بعض نسخ خو د تغير نه مخکې خوري شوي وي خو ما دهغه عبارت شرح وکړه چې د تغير نه بعد کوم متن اوس پاتې دی ځکه هغه مخکنې نسخې چې کومې د تغير نه مخکې ليکل شوي وي، هغې کې تغير راغی دغه طرز او طريق ته،نمط طرز او طريق وايي، **و العبد الضعيف** غرض د شارح د دې نه خپل ځان دی اظهار د عاجزي کوي يعنې هر کله چې ما وليده په اکثر خلکو کې يعني طالبانو کې سست والی د يادولو د وقايې نه نو ما د دې وقايې نه يو مختصر کتاب تصنيف کړ چې نن هغه مشهوره په مختصر الوقايې سره دی او داسې مختصر هم نه دی چې مقصود کې خلل واچوي بلکه مشتمل دی په هغه مسايلو باندې چې کوم طالب العلم ته دهغې نه خلاصی نه وي او زه به حل کوم او خلاصوم په دې شرح الوقايه کې هغه مشکل ځايونه د مختصر الوقايې هم انشاء الله تعالی ۱۲ صافي عفی عنه.

و قد كان الولد الاعز محمود برّد الله مضجعه بعد حفظ المختصر مبالغًا فی تاليف شرح الوقاية بحيث تنحل منه مغلقات المختصر فشرعتُ فی اسعاف مرامه فتوفاه الله تعالٰی قبل اتمامه فالمأمول من المستفيدين من هذا الكتاب ان لا ينسوه فی دعائهم المستجاب انه الميسر للصعاب و الفتاح لمغلقات الابواب.

ترجمه: او په تحقيق سره زما هغه محبوب او عزتمند ځوی محمود برد الله مضجعه الله جل جلاله دی د ده ارخ يخ کړی يعني الله دې د ده قبر ښايسته کړې د مضجع نه مراد قبر دی. پس له يادولو د مختصر الوقايې نه، زياته مطالبه يې کوله په تصنيف د شرح الوقايې کې يعني هر وخت به ماته دې خپل ځوی ويل چې ته د شرح الوقايې تصنيف وکړه. **بحيث تنحل الخ**. په داسې شان چې خلاص او ښکاره شي په دې شرح سره هغه مشکل ځايونه د مختصر الوقايې نو ما هم شروع وکړه. **فی اسعاف مرامه** په پوره کولو د حاجت دده نه ځوی کې نو الله پاک زما دغه ځوی وفات کړ مخکې د پوره کيدو د مقصد او حاجت د خپل. **فالمأمول الخ**. د امل نه دی په معنی د اميد سره يعني زه اميد لرم دهغو کسانو څخه چې استفاده کوي د دې کتاب څخه طالبان دي او که علماء دي چې زما دغه ځوی په دعاء خپله کې چې الله ته مقبوله ده هير نه کړي **انه الميسر الخ** همدا الله جل جلاله اسانه کوونکی دی د سختيو لپاره او خلاصونکی دی د بند دروازو لپاره، ۱۲ صافي

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

كتاب الطهارة

دا كتاب دي په بيان د پاكوالي كې

مصنف رحمه الله چې هر كله د خطبې څخه فارغ شو نو شروع يې وكړه په مقصود اصلي خپل باندې چې مسائل دي كتاب په لغت كې دا مصدر دی په معنا د جمع كولو كې لكه ويلی شي **كتبت الخيل ای جمعتها** يعني اسونه مې راجمع كړه او كتاب ته هم كتاب ځكه وايې چې په هغه كې حروف راجمع كيږي بيا د دي اطلاق په مكتوب باندې وشو لكه الله پاک فرمايې چې **ذلک الكتاب لا ريب فيه. آية ۲ سورة بقرة.** او كله كله په يو عرف خاص كې د بعض مكتوباتو پوري كتاب خاص شي لكه د نحاتو په عرف كې د كتاب اطلاق د سيبويه په كتاب باندې كيږي او د اصوليانو په عرف كې د كتاب اطلاق په قرآن كريم كيږي او اكثره مصنفين بيا خپل مقاصد د كتاب په عنوان سره ذكر كوي نو د دوی په نزد كتاب عبارت ده د طائفة من المسائل څخه. **الطهارة:** په فتح د طاء سره مصدر دی، په معنې د نظافت او پاكوالي سره او طهارت په كسری د طاء سره په معنی د الی د نظافت سره راځي او په ضمې د طاء سره هغه اوبو ته ويل چې كومو سره پاكوالی راځي او په اصطلاح كې طهارت عبارت دی دهغه نظافت نه چې د حدث او پليتی څخه وي. هر كله چې دا كتاب په علم فقه كې دی او علم فقه د افعالو د عبادو څخه بحث كوي او احوال د عبادو په دوه قسمه دي. ۱- عبادات. ۲- معاملات او عبادات. اولی دی په تقديم سره د معاملاتو څخه او په عباداتو كې بيا افضل او غوره لمونځ دی. ځكه لمونځ يو عمده ركن د اسلام دی نو مصنف د لمونځ مسائل مقدم كړه په نورو باندې خو بيا لمونځ مشروط دی او اودس ورته شرط دی او وجود د مشروط موقوف وی تر وجود د شرط پوره او ا هم چې د شرائطو د لمونځ نه مراد هغه طهارة دی چې شامل دی اودس او غسل او تيمم وغيرها لره نو مقدم كول د طهارت اولی دی نو ځكه مصنف وويل چې كتاب الطهارة

اكتفى بلفظ الواحد مع كثرة الطهارات لان الاصل أنّ المصدر لا يثنى و لا يجمع لكونها اسم جنس يشمل جميع انواعها و افرادها فلا حاجة الى لفظ الجمع.

ترجمه: اكتفى وكړه مصنف په لفظ د مفرد سره، سره د زيات والي د اقسام د طهارات نه ځكه اصل دا دی چې مصدر نه تثنيه كيږي او نه جمع كيږي ځكه دا اسم جنس دی، شاملږي

كفايت كتب خانه تبليغ گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

ټولو اقسامو خپلو ته او افرادو خپلو ته نو حاجت لفظ د جمعي ته نشته.

توضیح: غرض د مصنف رحمه الله د دي عبارت څخه دفع د یو اعتراض ده هغه داسي چې وقایه خو مأخوذ ده د هدایې څخه او په هدایه کې **طهارات په لفظ د جمع سره راغلي نو څه** وجه ده چې مصنف د هدایې د طریقي څخه عدول وکړو، بل دا چې انواع د طهارت زیات دي طهارت د بدن د جامو د خان وغیره نو مناسب ؤ چې په لفظ د جمعي سره یې راوړی وی، نو مصنف د دي جواب وکړو چې ما د دي وجي نه اکتفی په لفظ د مفرد سره وکړه سره د دي نه چې د طهارت اقسام ډیر دي چې **طهارت** مصدر دی او اصل په مصدر کې دا دی چې نه تثنیه کیږي او نه جمع کیږي ځکه چې مصدر اسم جنس دی او د اسم جنس اطلاق په قلیل او کثیر باندي کیږي نو ټولو انواعو او افرادو د طهارت ته شاملیږي ځکه د کتاب لاندي دوه شیان دي. ۱-باب چې مشتمل دی په انواعو باندي ۲-فصل چې مشتمل دی په افرادو باندي نو حاجت د طهارت جمع کولو ته رانغی. ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه.

قال الله تعالی یا ایها الذین امنوا اذا قمتم الی الصلوة فاغسلو وجوهکم الایة. افتتح الکتاب بهذه الایة تیمناً و لان الدلیل اصل و الحکم فرعه و الاصل مقدم علی الفرع بالرتبة.

ترجمه: الله تعالی فرمایي ای مومنانو کله چې تاسي اراده د پاسیدو وکړی لمانځه ته نو مخونه ووینځئ، الی اخر الایة مصنف رحمه الله شروع د کتاب په دي آیت سره وکړه، د وجي د برکت حاصلولو څخه او بل د دي وجي چې دلیل اصل وي او حکم فرع د دي وي او اصل مقدم دی په فرع باندي طبعًا او رتبةً.

تفسیر: دا آیت کریمه په سنه ۴ یا ۵ هجري قمري کې په غزوه بنی المصطلق کې نازل شوی په دي آیت کریمه سره الله پاک د دي امت لپاره د اوبو د نشتوالي په وخت یا د عدم قدرت په وخت کې تیمم روا کړی اما غسل او اودس د دي نه مخکې هم فرض وو، د کوم وخت نه چې لمونځ فرض شوی وو، لیکن د اودس فرض کیدل او د غسل فرض کیدل په صریحي طریقي سره په قرآن کې ذکر نه وو او بل دا خطاب نارینه او زنانه ؤ ټولو ته شامل شو نو ترجمه د آیات کریمه دا شوه چې ای مومنانو کله چې تاسو اراده د اودریدلو وکړی لمانځه ته او تاسو بې اودسه وی **فاغسلو وجوهکم** نو هر یو دي له تاسو څخه خپل مخ ومینځي **و ایدیکم** دا

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عطف دی په وجوهکم باندي يعني تاسو لاسونه ومينځئ الی المرافق تر څنګلو پوري په دي کې غايه په مغيا کې داخله ده په نزد د جمهورو و امسحوا برؤسکم الخ دا عطف د جملي دی په جمله باندي يعني خپله سرونه مسح کړئ په خپلو لاسو سره و ارجلکم الی الکعبين ، په دي کې دوه قرأته دي اول د نافع او ابن عامر او کسائي او يعقوب او حفص د دوی په قرأت کې په نصب د لام سره يعني ارجلکم کې لام به منصوب وي دويم قرأت د نورو قراء دي چې هغوی يې په جر د لام سره وايي اما د نصب په قرأت سره په ظاهر کې دا معلوميږي چې د پښو وينځل فرض دي ځکه ارجلکم عطف دی په وجوهکم باندي خو احتمال د مسح هم لري چې ارجلکم عطف شي په محل د رؤسکم او د دويم قرأة نه ظاهراً دا معلوميږي چې مسح د رجلينو فرض ده ځکه په دي صورت کې عطف دی په رؤسکم باندي خو احتمال د افادي د غسل هم لري هغه داسي چې دا عطف شي وجوهکم باندي او دا جر دی د وجي د جوار نه وي همدا وجه ده چې په دي کې اختلاف دی جمهور علماء په فرضيت د غسل د رجلينو قائل دي چې قرأت د نصب به حمل وي په فرضيت د غسل باندي او قرأت د جر به حمل وي په مسح علی الخفين باندي که څوک دا ووايي چې تاسو وايی ارجلکم عطف دی په وجوهکم باندي نو په کار خو بيا دا ده چې ارجلکم د وامسحو نه مخکي ذکر شوی وی نو د دي جواب دا دی چې ارجلکم د دي لپاره وروسته ذکر شو چې د اوداسه ترتيب تري معلوم شي که ارجلکم مخکې ذکر شوی وی نو بيا ترتيب د اودس تري نه معلوميده. او شيعه فرقه عمل په قرأت د جر باندي کوي هغوی په پښو باندي مسح کوي خو دهغوی عمل د فعل د رسول الله ﷺ نه او د فعل د صحابوو څخه مخالف دی لکه ملا جيون په خپل تفسير احمدي کې ورته اشاره کړي و قوله تعالی و ارجلکم الی الکعبين اختلفو فی اعراب ارجلکم فالاصح الحق الحقيق هو النصب بانه عطف علی وجوهکم و ايديکم فيکون داخلا تحت الغسل لا کما زعمت الروافض معاذ الله من ذلک لانه خلاف فعل الرسول و الصحابة و قد صح انه عليه السلام رأی قوماً يمسحون علی ارجلهم فقال ويل للاعقاب من النار و عن عمر انه رأی رجلا يتوضاء فترک باطن قدميه فامره ان يعيد الوضوء و عن عطاء و الله ما علمت احداً من اصحاب النبی ﷺ مسح علی القدمين و قيل

https://t.me/kafayat2395

انما عطف على الممسوحات لان الارجل من بين الثلاثة يغسل بصب الماء عليها و كانت منطنه للاسراف المنهى عنه فعطف عليها للتنبيه على انه ينبغى ان يقصد فى صب الماء, يغسل غسلاً يقرب من المسح و قيل الى الكعبين ازالة الظن من يحسبها ممسوحة لان المسح لم يضرب له غاية فى الشريعة.

و عن الحسن انه جمع بين الامرين على ما فى الكشاف و قيل ان قرأة النصب يدل على الغسل و قراة الجر يدل على المسح فجمع بينهما فيحمل الاولى على بادى الرجل و الثانية على لابس الخف على ما اورده الامام الزاهد و بهذا يظهر ان الجر ان كان لغير الجوار فههنا تقدير اى امسحوا بأرجلكم اذا لبستم الخفين (تفسير احمد ۳۲۶-۳۲۷)

ترجمه: دا قول د الله تعالى و ارجلكم الى الكعبين: اختلاف کړی علماؤ په اعراب د ارجلكم کې نو صحيح او حق او ثابته خبره نصب ده چې دا عطف شي په وجوهكم او ايديكم باندې نو دا به داخل شي د غسل لاندې نه داسې لكه څرنګه چې يې روافض يعني شيعه فرقه ګمان کوي د الله په نامه سره د دې نه پناه غواړو ځكه دا خبره د دوى د پيغمبر ﷺ د فعل او د صحابوو د فعل څخه مخالفه ده او په تحقيق سره صحيح ثابته ده چې نبي عليه السلام يو قوم وليده چې هغوى په خپلو پښو باندې مسح كوله نو نبي عليه السلام ورته وفرمايل چې هلاكت دي وي پوندو ته د اور د جهنم نه او د حضرت عمر ﷺ په باره کې روايت دى چې ده يو سړى وليده چې اودس يې كاوه او د پښو لاندې حصه يې پريښوده نو حضرت عمر ﷺ ورته امر وكړ چې اودس بيا دوباره وكړه. او د عطاء ﷺ نه روايت دى چې وايې چې قسم په الله ﷻ چې ماته يو صحابي هم د اصحابو د نبي ﷺ نه معلوم نه دي چې هغوى په پښو باندې مسح كړې وي او بعض علماء وايې چې د ارجل عطف يې په ممسوحاتو څخه وكړ چې ارجل د دري واړو اندامونو په مينځ کې په داسې طريقې وينځلى شي چې اوبه پرې واړولى شي نو په دې کې ګمان او احتمال دهغه اسراف وُ چې دهغې نه منع شوي نو عطف د ارجل يې په رؤسكم باندې د دې په خاطر وكړ چې تنبيه په دې خبره شي چې د پښو په وينځلو کې دا مناسب ده چې درميانه والى وشي او په داسې اندازه ومينځلى شي چې مسح ته نزدې وي او بعض علماء وايې چې قيد دالى الكعبين د اګمان ختموي چې څوک وايې چې پښې به

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مسحه کولی شي خکه د مسح لپاره په شريعة مطهره کې څه غاية نشته او حسن دا وايې چې دلته جمع بين الامرين راغله چې هغه غسل او مسح دی لکه څرنګه چې په تفسير کشاف کې دي او دا ويل شوي چې قرأة د نصب دلالت په وينځلو کوي او قرأة د جر دلالت په مسح کوي نو د دواړو ترمنځ جمع والی راوستلی شو نو اول قرأة به حمل کولی شي په لوڅو پښو باندې او دويم به حمل کولی شي په موزو اغوستونکي باندې يعني که موزي نه وي نو پښې به ومينځي او که موزي پې اغوستي وي نو مسح به پرې وکړي لکه څرنګه چې امام زاهد دا خبره کړې او په دې خبره سره دا هم ښکاره شو چې جر که د غير جوار د وجې څخه ؤ نو په دې کې به بيا تقدير وي **ای امسحو ارجلکم اذا لبستم الخفين** يعني تاسو مسح په پښو وکړی کله مو چې موزي واغوستلي. تفسير احمد صفحه ۳۴۶- ۳۴۷ . او په فقه حنفي کې هم دي ته ورته مسئله ده چې عبارت يې دا ده **فالسنة الغسل لا المسح و هو قول الجمهور و لم يثبت عند احد من الصحابة المسح الا عند علیؓ و ابن عباس و انس و قد ثبت عنهم الرجوع عن ذلک.** (فقه حنفی ج ۱ صفحه ۳۶) ترجمه: نو سنت وينځل دي نه مسح او دا د جمهورو قول دی او يو صحابي نه هم مسح د پښو ثابته نه ده مګر صرف د حضرت علي رضی الله عنه او عبد الله بن عباس او حضرت انس ﷺ څخه خو د دوی رجوع د پښو د مسح څخه هم ثابته ده (فقه حنفي ج ۱ صفحه ۳۶)

او قاضي صاحب ثناء الله په خپل تفسير کې هم په دي کې اوږد بحث کړی خو زه دهغه د عبارت د نقلولو څخه معذرت غواړم ځکه عبارت يې ډير اوږد دی او صرف دهغه ترجمه رانقلوم **والله المستعان و منه التوفيق و اليه المصير.** و ارجلکم قرأة د دي نافع او ابن عامر او کسائي او يعقوب او حفص په نصب سره کړی دی او معطوف دی په ايديکم باندې د وجې دقريني چې هغه غايه مقرريدل دي چې دا قول د الله تعالی دی چې الی الکعبين ځکه غايه په ممسوح کې نه شي مقرريدلی لکه سر او اعضاء د تيمم بلکه د مغسولاتو لپاره مقرريدل شي او امامیه فرقه وايي چې ارجلکم عطف دی په رؤسکم باندې او حق د دي جر دی او د نصب لپاره يې ډير کمزوری توجيهات ذکر کړي دي، او زمونږ لپاره دليل د روايت د ابن خزيمه وغيره ده، د حديث عمرو بن عنبسة د نبي کريم صلی الله عليه و سلم څخه چې اوږد حديث دی په فضيلت د اوداسه کې او په هغه کې دا ذکر دی چې بيا به پښې ومينځي لکه څرنګه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

چې الله ﷻ ورته امر کړی دی نو دا حدیث دلالت په دې کوي چې الله تعالی امر او حکم په وینځلو د پښو کړی نه په مسح د پښو او په تواتر سره د نبي علیه السلام څخه نقل دي او روایت د حدیث د غسل د رجلینو دومره سړو کړی چې دهغو شمار ممکن نه دی او نه احتمال شته ده، چې دوی په دروغو سره موافقت وکړي او د پیغمبر علیه السلام نه د مسح بالکل روایت نشته د ټولو صحابه وو په دې اجماع ده او یو کس هم د دې څخه مخالف نه دی مګر صرف کوم روایت چې د حضرت علي ﷺ څخه او د عبد الله بن عباس ﷺ او د انس ﷺ څخه راغلی خو دهغوی رجوع د مسح نه غسل د رجلینو ته هم ثابته ده همد غسي حافظ ابن حجر د حضرت علي ﷺ نه روایت کړی چې حضرت علي ﷺ به ارجلکم په نصب سره لوستلو او حافظ ابن حجر وایي چې حضرت علي ﷺ غسل ته رجوع وکړه دا روایت سعید بن منصور او ابن المنذر او ابن ابی حاتم کړی دی، او د ابو عبدالرحمن السلمي څخه دا روایت دی چې قرأت وکړ حسن ﷺ او حسین ﷺ د ارجلکم الی الکعبین نو حضرت علي ﷺ دا واوریدو په داسي حال چې د خلکو منځ کې یې فیصله کوله او ویې ویل چې د ارجلکم چې دا کلام کې تقدیم او تأخیر دی یعني ارجلکم اګر چې لفظًا مؤخر دی خو رتبةً مقدم دی د دې حدیث اخراج ابن جریر کړی دی له ابی عبد الرحمن نه دی او ایې چې عبدالرحمن بن ابی لیلی وایي چې اصحابو د نبي ﷺ اجماع کړې په وینځلو د پښو باندې دا حدیث سعید بن منصور روایت کړی دی او اخراج کړی ابن ابي شیبة د حکم نه چې جاري ده سنت د نبي علیه السلام نه او د مسلمانانو په وینځلو د پښو باندې او اخراج کړی ابن جریر د عطاء نه دی وایي چې هیڅا جواز ندی ورکړی مسح ته په قدمینو ا و طحاوي او ابن حزم دا دعوه کړي چې مسح منسوخ ده او روایت کړی ابن جریر د انس ﷺ نه چې قرآن نازل شوی په مسح باندې او حدیث په غسل باندې او دا قول دلالت په دې کوي چې ظاهر د قرآن دلالت په مسح کوي لکن عمل د رسول الله ﷺ غسل وُ خو دا له سره ممکن نه ده مګر هلته چې مراد په قرآن سره همدا غسل شي او یا حکم د قرآن منسوخ شي.

او زمونږ لپاره همدارنګه حدیث د عبدالله بن عمر ﷺ دی فرمایي چې پیغمبر علیه السلام زمونږ نه په یو سفر کې وروسته پاتې شو په داسي وخت کې چې مونږ رالاندې کړو چې مونږ باندې د لمونځ وخت راغلی وو او مونږه اودس کاوه او شروع شو چې په پښو باندې مو مسح کوله نو نبی علیه السلام په اوچت اواز سره وویل چې هلاکت دی پوندو لره د اور د جهنم نه دا حدیث بخاري او مسلم روایت کړی او روایت دی د ابوهریرة نه چې

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ابوهريرة په يو قوم تيريدو هغوی اودسونه کول نو ابوهريرة ﷺ ورته وويل چې اودسونه پوره کړی. بيشکه ما د نبي کريم صلی الله عليه و سلم څخه اوريدلي دي چې فرمايل به يې چې هلاکت دې پوندو لره د جهنم نه (متفق عليه) او روايت د ويل للاعقاب من النار کړی. حضرت جابر ﷺ، بي بي عائشې ﷺ او دوی دليل نيولي په هغه روايت باندي چې اويس بن ابي اويس کړی فرمايي چې ما وليده نبي عليه السلام چې اودس يې وکړو او مسح يې وکړه په پښو باندي (يعني موزو باندي چې لاندي طرف يې نعل وي) بيا اودريدو لمونځ ته او روايت کړی ابوداؤد او وېې فرمايل چې په قدمونو باندي مسح وکړه مونږ وايو چې د دي مطلب دا دی چې مسح يې وکړه په هغو دوه نعلينو باندي چې په قدمينو باندي يې احاطه کړي وه نو په دي نعلينو يې مسح وکړه لکه څرنګه چې په موزو باندي مسح کولی شي که څوک ووايي چې روايت کړی هيثم د يعلیٰ نه او په دي کې يې ويلي چې اودس يې وکړو او مسح يې وکړه په پښو باندي نو مونږ جواب کوو چې احمد ويلي چې هيثم له يعلی نه له سره سمع نه ده کړي او هغه به تدليس کاوه نو کيداشی چې د بعض کم عقلو څخه يې اوريدلي وي او بيا له منځ نه ساقط شوي وي او يا د دي معنی دا ده چې مسح يې وکړه پښو باندي او دا پښې په موزو کې وي (مظهري صفحه ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ج ۳ سورة مائدة).

قوله افتتح الخ. شارح رحمه الله لفظ د افتتح وويل او ابتدأ يې ونه ويل لپاره د تفاؤل او د بشارت طالب العلم لره په فتح او کاميابي سره او غرض د شارح ﷺ په دي عبارت سره دفع د يو اعتراض ده چې په مصنف واردېږي هغه داسي چې د عنوان د کتاب الطهارت نه دا معلوميږي چې د طهارت متعلق به مسائل بيانيږي نو د آيات راوړلو ته څه ضرورت وو او بل دا چې د الکتاب لفظ وضع شوی لپاره د ذکر د مسائل فقهي، نه لپاره د ذکر د دلايلو نو څه وجه ده په راوړلو د آيت کې چې هغه د دلايلو څخه دی. نو د دي اعتراض څلور جوابه دي چې دوه شارح ذکر کړي او دوه نور به زه د محشي د قول څخه ذکر کړم ۱- جواب: **افتتح الکتاب بهذه الاية تيمنًا:** چې مصنف رحمه الله د دي کتاب شروع په آيت سره، لپاره د برکت حاصلولو وکړه. ۲- جواب: **و لان الدليل الخ** يعني دا آيت دليل دی د راتلونکو احکامو لپاره او دليل اصل وي او حکم ورته فرعه وي او اصل مقدم دی په فرعه باندي رتبةً او طبعًا نو مونږ آيت هم مقدم کړ په احکامو چې وضع مطابق شي د طبع سره، دا د شارح دلائل وو. ۳- جواب: د دي آيت په راوړلو کې اشاره ده دې خبرې ته چې فقيه ته مناسب دي چې د ده خبره په

کفایت کتب خانه لپاره گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دليل بنا وي ځکه کوم کس چې ملکه د استنباط د دليل څخه نه لري نو هغه ته فقيه نه ښ
ويلی ۴- جواب: چې حکم هلته مقبول وي چې کله ثابت وي د دليل شرعي نه ځکه د رأي لپاره
په حکم کې څه مدخل نه وي نو مصنف شروع په آيت وکړه د دي لپاره چې دا وروستني
مسائل د اول حالت نه د طالب العلم په ذهن کې مقبول شي ۱۲ صافی عفی عنه.

ثم لما كانت الاية دالةً على فرائض الوضوء ادخل فاء التعقيب في قوله ففرض الوضوء غسل الوجه من الشعر اى قصاص شعر الرأس و هو منتهى منبت شعر الرأس الى الاذن فيكون ما بين العذار و الاذن داخلاً في الوجه كما هو مذهب ابي حنيفة و محمد فيفرض غسله و عليه اكثر مشائيخنا.

ترجمه: بيا چې هر کله ايات دلالت کوونکی وو په فرايضو د اوداسه باندي نو داخله يې کړه فاء د تعقيب په دي قول کې چې ففرض الوضوء يعني فرض د اوداسه چې دي نو وينځل د مخ دي دهغه ځای د شنه کيدو د وينښتانو د سر نه چې هغه آخری ځای د شنه کيدو د وينښتانو د سر دي تر غوږونو پورې نو هغه ځای چې د انتګي يعني غومبورو او د غوږونو ترمينځ دی هغه داخل دی په مخ کې لکه څرنګه چې دا مذهب د امام ابوحنيفة او د امام محمد رحمهما الله دی نو فرض دي وينځل د دغه ځای او په همدي باندي دي اکثره علماء حنفي زمونږه.

تفصيل: غرض د شارح رحمه الله د دي عبارت څخه بيان د وجهي د داخلولو د مصنف دی فاء لره يعني چې مصنف دا فاء په دي قول کې چې ففرض الوضوء د څه وجې څخه داخله کړه نو شارح وويل چې هر کله دي آيات دلالت کولو په فرائضو د اوداسه باندي نو فاء د تعقيب يې داخله کړه په دي قول چې ففرض الوضوء د دي لپاره چې دا فاء دلالت وکړي په دي خبره چې ما بعد د فاء څخه مرتب دی په ما قبل باندي. **قوله على فرائض الخ** غرض د شارح د دي قول نه دا دی چې په دي کې اشاره ده دي قول د مصنف ته په راروان عبارت کې و سنته و مستحبه چې دا عطف نه دی په دي باندي چې فرض الوضوء ځکه دا آيات دلالت نه کوي په سنتو او مستحبو د اوداسه باندي تردي چې فاء د تعقيب پرې داخله شي. بل دا يادوه سرنوټ جملي دي او يا عطف دی په دي قول باندي چې ففرض الوضوء قوله ففرض الوضوء الخ نو فرض د اوداسه وينځل د مخ دي د خاص د شنه کيدو د وينښتانو د سر نه. **و هو منتهى الخ** دا تفسير د قصاص دی يعني قصاص وايي هغه آخری ځای د شنه کيدو د وينښتانو ته تر غوږو

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پوري. العذار انتگي يا غومبوري ته وايي نو د غوږ او انتگي ترمنځ ځای په مخ وينځلو کې داخل دي لکه دا د امام ابوحنيفة رحمه الله او امام محمد رحمه الله مذهب دی نو وينځل د دغه ځای فرض دي او دا د اکثره علماؤ رايه ده ۱۲ عبد الرشيد صافي عفی عنه

و ذكر شمس الائمة الحلوانيّ يكفيه ان يَبُلَّ ما بين العذار و الأُذُن و لا يجب اسالة الماء عليه بناءً على ما رُوِيَ عن ابي يوسف ان المصلي اذا بَلَّ وجهه و اعضاء وضوئه بالماء و لم يسل الماءُ عن العضو جاز لكن قيل تأويله انه سال من العضو قطرةٌ او قطرتان و لم يتدارك و اسفل الذقن فتم حدود الوجه من الاطراف الاربعة.

ترجمه: او ذکر کړی شمس الائمة الحلواني چې کافي ده چې لوند کړي هغه ځای چې د انتگو او د غوږ ترمينځ دی او واجبه نه دی بيول د اوبو په هغه باندې د وجې د بناء نه په هغه روايت باندې چې د امام ابو يوسف رحمه الله څخه راغلی چې لمونځ کوونکی کله چې خپل مخ لوند کړي او د اوداسه اندامونه په اوبو باندې او اوبه د اندام نه و نه بهيږي نو دا جائز ده لکن بعض علماء وايي چې د امام ابو يوسف د خبرې تاويل دا دی چې د اندام نه يو څاڅکی يا دوه څاڅکي وبهيږي خو پرلپسې ونه بهيږي. او تر لاندې د ذني پورې نو حدود د مخ پوره شول د څلورو طرفونو نه.

تشريح: په **تسيل الماء من الاعضاء** يعني د اندام د وينځلو په وخت کې د اندامونه اوبه بهيدلو کې دري مذهبه دي ۱-مذهب د امام ابوحنيفه رحمه الله او امام محمد رحمه الله دی دوی وايي چې معتبر په غسل کې بهيول او څڅيدل د اوبو دي په تولو هغو اندامونو کې چې وينځلی شي او د دي په اجزاؤ کې او مابين العذار و الاذن داخل دی په مخ کې نو د دي وينځل هم داسي فرض دي لکه د نورو اندامونو وينځل چې فرض دي. ۲-قول د امام ابي يوسف رحمه الله دی دا وايي چې په غسل کې صرف لوندوالی کافي دی او بيول د اوبو ته ضرورت نشته. او مابين العذار والاذن داخل نه دي په مخ کې نو د دي لوندوالی هم فرض نه دی. ۳-قول د **شمس الائمة الحلواني** دی دا وايي چې معتبر په وينځلو د مخ کې او وغيره کې بيول د اوبو دي مګر مابين العذار و الاذن سره د دي نه چې دا په مخ کې داخل ده خو بيا هم د دي لپاره صرف لوندوالی کافي دی خو مغتی به په دي کې اولني قول دی ځکه اهل لغت تول په دي

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

متفق دي چې غسل کې امرار او اسالت د اولو معتبر دی او صرف لوندوالي ته غسل نه شي ویلی همدارنګه اهل اللغة تفسیر د وَجَهَ کړی په **بما تقع به المواجهة** یعنې په کوم اندام سره چې ته بل ته مخ کوي او مابین العذار و الاذن کې هم همدا معنی موجوده ده نو دا هم په وجه کې داخل شو **بناءً علی ما روی عن ابی یوسف الخ** د حلوانې صاحب خبره مبنې ده په قول د امام ابویوسف باندې هغه داسې چې کله لمونځ کوونکی خپل مخ او نور اندامونه د اوداسه په اوبو سره لوند کړي او اوبه د اندام څخه ونه بهیږي نو دا هم جائز ده لکه بعض د امام ابو یوسف په قول کې تأویل کوي چې د ده د خبرې مطلب دا دی چې د اندام نه یو څاڅکی یا دوه څاڅکي اوبه وځځیږي خو پرلپسې ونه بهیږي نو که دا تاویل مراد شي نو بیا د حلوانې صاحب خبره صحیح نه ده چې دی خپل قول او مذهب د امام ابو یوسف په قول باندې بناء کوي بلکه د امام ابویوسف قول د امام ابوحنیفة د قول او مذهب مطابق دی. **و اسفل الذقن الخ** او تر لاندې حصې د زنې پورې نو حدود د مخ د څلور اطرافو نه مکمل شول چې د قصاص الشعر نه تر اسفل الذقن پورې او د یو غوږ نه تر بل غور پورې ټول مخ وینځل فرض شول ۱۲ عبدالرشید صافي عفی عنه.

ثم عطف علی الوجه قوله و الیدین و الرجلین مع المرفقین و الکعبین خلافاً لزفر رحمه الله فان عنده لا یدخل المرفقان و الکعبان فی الغَسل لان الغایة لا تدخل تحت المغیا و نحن نقول ان کانت الغایة بحیث لو لم تدخل فیها کلمة الی لم یتناولها صدر الکلام لم تدخل تحت المغیا کاللیل فی الصوم و ان کانت بحیث یتناولها صدر الکلام کالمتنازع فیه تدخل تحت المغیا.

ترجمه: بیا عطف کړی مصنف رحمه الله په وجه باندې دا قول خپل چې وینځل د لاسونو او د پښو سره د څنګلو او د ښنګرو خلاف ثابت دی امام زفر لره ځکه د امام زفر رحمه الله په نزد نه داخلیږي څنګلي او ښنګري په وینځلو کې ځکه غایه نه داخلیږي لاندې د مغیا نه او مونږ وایو چې که غایه په داسې شان وه چې که چیرې په دې غایه باندې کلمه دالي داخله نه شي نو نه شاملیږي دي غایې ته صدر د کلام چې مغیا ده نو داخله به نه شي لاندې د مغیا نه لکه شپه په روژه کې او که غایه په داسې شان وه چې شاملیده دي غایې ته صدر د کلام لکه په دغه متنازع فیه مسئله کې چې الی المرافق دی نو داخله به شي لاندې د مغیا نه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تشریح: دویم د فرائضو د اوداسه نه د لاسونو وینځل دي تر څنګلو پورې او ۳- دریم فرض د اوداسه د پښو وینځل دي تر ښنګرو پورې نو څنګلي او ښنګري په فرضیت کې داخل دي ځکه غایه په مغیا کې داخله ده لکه په روایت د حضرت جابر رضی الله عنه کې چې نبي کریم صلی الله علیه و سلم به چې کله اودس کولو نو اوبه به یې په څنګلو اچولې (اخرجه الدارقطني و البیهقي) لکن امام زفر رحمه الله وائي چې مرفقان او کعبان په غسل کې داخلي نه دي ځکه مرفقان او کعبان غایه د غسل ده او غایه په مغیا داخله نه وي. **و نحن نقول** غرض د شارح د دي عبارت نه اثبات د مذهب مختار دی او رد دی په امام زفر رحمه الله باندې هغه داسې چې د مطلق غایې دخول هم ممنوع دی او د مطلق غایې عدم دخول هم ممتنع دی بلکه دي کې تفصیل دی که غایه د جنس د ما قبل نه وه لکه مرافق چې د جنس د اید څخه دی نو غایه به په مغیا کې داخله وي او که غایه د جنس د ماقبل څخه نه وه لکه لیل چې د جنس د صوم څخه نه دی نو بیا به غایه داخله نه وي.

بناءً عن ان للنحویین فی الی اربعة مذاهب الاول دخول ما بعدها فیما قبلها الا مجازًا و الثانی عدم الدخول الا مجازًا و الثالث الاشتراک و الرابع الدخول ان کان ما بعدها من جنس ما قبلها و عدمه ان لم یکن فهذا المذهب الرابع یوافق ما ذکرنا فی اللیل و المرافق و اما الثلاثة الاول فالاول یعارضه الثانی فتساویا و الثالث اوجب التساوی ایضًا فوقع الشک فی مواقع استعمال کلمة الی ففی مثل صورة اللیل فی الصوم انما وقع الشک فی التناول و الدخول فلا یثبت التناول بالشک و فی مثل صورة النزاع انما وقع الشک فی الخروج بعد ما ثبت تناول صدر الکلام و الدخول فیه فلا یخرج بالشک و ما ذکروا انها غایة الاسقاط فمشهور فی الکتب فلا تذکره.

تشریح: دا تفصیل بنا دی په دي باندې چې نحویانو لپاره په الی کې څلور مذاهبه دي ۱- داخلیدل د ما بعد دالی په ما قبل کې مګر مجازًا نه داخلیږي ۲- دویم عدم دخول د مابعد دي په ماقبل کې مګر مجازًا به داخلیږي. ۳- دریم اشتراک دی په مابین د دخول او عدم دخول کې ۴- څلورم دخول د مابعد په ماقبل کې که ما بعد د جنس د ماقبل څخه وُ او عدم دخول د ما بعد په ماقبل کې که ما بعد د جنس ماقبل څخه نه وو نو دا څلورم مذهب موافق

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دی دهغې خبرې چې مونږ ذکر کړه په لیل او مرافق کې اما دري اولنې چې دي نو په هغو کې اول معارض دی د دویم سره نو دواړه یو برابر شول او دریم مذهب هم مساوات راوسته نو شک راغی په مواقعو د استعمال د کلمې دالې کې نو په مثل د صورة د لیل په صوم کې شک راغی په شمول او دخول د مابعد په ما قبل کې او په شک سره نه داخلیږي او په نزاعي صورت کې چې هغه دخول د مرافق دی په ایدي کې نو شک راغی په خروج کې وروسته دهغه نه چې ثابت دي شمول د صدر د کلام او د دخول په دي کې نو په شک سره نه وځي او کـه خبـره چـې علمـاء ذکـر کـوي چـې دا غایـة الاسـقاط ده نـو هغـه مشـهور ده پـه کتـابو کې مونږ یې نه ذکر کوو.

التفصیل: غرض د شارح رحمه الله د دي عبارت نه وضاحت د ماقبل دی چې مخکې اختلاف مبني دی په دي چې په الی کې څلور مذهبه دي ۱- چې ما بعد د الی نه داخل وي په ما قبل د الی کې چې مغیا دی مگر مجازاً داخل نه وي هغه داسې چې کله یوه داسې قرینه موجوده شي چې د دخول نه یې منع کوي نو په دي صورت کې به بیا داخل نه وي دا مذهب د بعضو نحاتو دی. ۲- دویم مذهب د اکثر نحاتو دی چې ما بعد د الی به داخل نه وي په ما قبل کې خو مجازاً به داخل وي هغه داسې چې داسې یوه قرینه موجوده شي چې تقاضا د دخول کوي نو بیا به داخل وي ۳- دریم مذهب د اشتراک دی چې ما بعد دالی به په دخول او عدم کې مشترک وي، ۴- مذهب دا دی چې ما بعد د الی نه به داخل وي په ما قبل د الی کې که چیرته ما بعد ددی د جنس د ماقبل څخه وو، او که چیرته ما بعد د الی د جنس د ماقبل د الی څخه نه وو، نو بیا به ما بعد د الی په ماقبل د الی کې داخل نه وي نو دا څلورم مذهب زمونږ د خبرې سره موافق دی په لیل او مرافق دواړو کې ځکه چې هر کله لیل د جنس د ماقبل څخه چې صوم دی نه دی نو لیل په صوم کې هم داخل نه شو او هر کله چې مرافق د جنس د ماقبل څخه چې ایدي دی دی نو مرافق په ایدي کې هم داخل شو، **و اما الثلاثة الاول الخ** غرض د شارح د دي عبارت څخه دفع دیو اعتراض ده چې په دي نورو دریو باقیو مذاهبو باندې ولې عمل ونه شو نو شارح جواب وکړو چې په دري اولنیو کې اول د دویم سره معارض دی هغه داسې چې یو کې دخول دی مگر مجازاً دخول نه او په بل کې عدم دخول دی خو مجازاً نه نو دواړه په دخول او عدم دخول کې سره مساوي شول او په دریم کې هم مساوات دی ځکه په دي کې هم دخول او عدم دخول یو برابر دی نو دلته اوس شک راغی په مواقعو د استعمال د کلمې د الی کې نو په صورة دات لیل فی الصوم کې شک راغی چې آیا

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ما بعد د الی نه چې لیل دی دا به داخل وي په ما قبل کې چې صوم دی او په شک سره دخول او شمول نه راځي او په دې نزاعي صورة کې چې ایدیکم الی المرافق دی دلته دخول او شمول ثابت دی. ځکه چې مرافق د جنس د اید څخه دی خو شک په خروج کې دی چې آیا ما بعد د الی چې مرافق دی دا به خارج وي د ما قبل د الی نه چې ایدیکم دی او په شک سره غایه د مغیا څخه نه خارجیږي. **و ما ذکروا انها غایة الخ** شارح رحمه الله فرمایي چې هغه دلیل چې کوم اصولیان ذکر کوي لپاره د رد په امام زفر رحمه الله باندې چې هغه داسې که ما بعد د الی داخل وو په ما قبل د الی کې نو بیا دا غایه د اسقاط د ماوراء لپاره راځي لکه مرافق چې داخل دی په اید کې نو د مرافقو نه اخوا اندام د غسل څخه ساقط دي او که ما بعد د الی په ما قبل کې داخل نه وو نو بیا به غایه د مد د حکم لپاره وي یعني د صوم حکم به تر لیل پورې وي او لیل به په کې داخل نه وي نو شارح وایي چې دا خبره د اصولو په کتابونو کې مشهوره ده نو د دې وجې ما ذکرنه کړه او اکتفاء می صرف په مخکې د لیل وکړه ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه.

ثم الکعب فی روایة هشام عن محمد هو المفصل الذی فی وسط القدم عند معقد الشراک لکن الاصح انها العظم الناتی الذی ینتهی الیه عظم الساق و ذلک لانه تعالی اختار لفظ الجمع فی اعضاء الوضوء فاريد بمقابلة الجمع بالجمع انقسام الاحاد علی الاحاد و اختار فی الکعب لفظ المثنی فلم یمکن ان یراد به انقسام الاحاد علی الاحاد فتعین ان المثنی مقابل لکل واحد من افراد الجمع فیکون فی کل رجل کعبان و هما العظمان الناتیان لا معقد الشراک فانه واحد فی کل رجل.

ترجمه: بیا ښنګري په روایت د هشام کې د امام محمد رحمه الله نه هغه بند دی چې په مینځ د قدم کې دی د ځای د تړلو د تسمې د ځپلی. سره لیکن صحیح خبره دا ده چې دا هغه اوچت هډوکی دی چې د پنډی هډوکی ورته رارسیږي دا ځکه چې الله تعالي غوره کړی لفظ د جمع په اندامونو د اوداسه کې نو مراد په مقابلې د جمع کې د جمع سره تقسیم د احاد دی په احاد باندې او په کعب کې الله تعالی غوره کړی لفظ د تثنیې نو ممکنه نه ده چې مراد په دې سره تقسیم د احاد په احاد راشي نو معلومه شوه چې مثني مقابل ده د هر واحد د افرادو د جمع سره نو په هر پښه کې دوه ښنګري راغلل او دا دوه ښنګري هغه اوچت هډوکي دي نو هغه ځای د تړلو د تسمې د ځپلی. ځکه دا بند په هر پښه کې یو یو دی.

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

التوشيح غرض د شارح رحمه الله په دي عبارت سره شروع ده په تفسير د ارجلكم الى الكعبين كې چې پښې ومينځې تر ښنګرو پورې نو د كعب څخه څه شئ مراد دی په روايت د هشام كې د امام محمد څخه راغلي چې د كعب نه مراد هغه ښند دی چې د پښې په ظاهر كې په مينځ د قدم كې دی په كوم ځای كې چې د څپلۍ تسمه هلته تړلی شي يعني د ښنګري نه د ګوتو خواته د ښنګري او وړې ګوتې ترمينځ اوچت ځای ته، د هشام په روايت كې كعب وايي، ليكن صحيح خبره دا ده چې د كعب نه مراد هغه اوچت هډوكی دی چې هغه ته د پنډۍ هډوكی رسيږي او كعب اوچت ځای ته وايي لكه وايي كعبة الجارية ای نهدثديها يعني سينې د وينزی يا جلكی راپورته شوی لكه قرآن كې الله تعالى فرمايي **و كواعب اترابا** يعني اوچتو تيونو والا جينكی او همزولي به وي كعب د هډوكي هر ښند ته هم وايي او هغه اوچت ځای چې د قدم په شا وي هغو ته هم كعب وايي او هغه دوه اوچت ځايونه چې د قدم دواړه طرفو ته وي هغو ته هم كعب وايي. خو دلته تري مراد دغه دريمه معنی ده ځكه الله تعالي په خپل كتاب كې لفظ د جمع راوړی په اندامونو د اوداسه كې لكه وجوهكم ايديكم الى المرافق رؤسكم و ارجلكم نو ايدي جمع د مقابله كې مرافق هم جمع د او جمع په مقابله د جمع كې تقسيم د احاد په احاد قبلوي لكه دا قول د عربو ركبوا دوابهم **مثلاً** طالبان سواره شول په خپلو بايسكلونو باندي يعنی هر يو كس په خپل خپل بايسكل باندي سور شو او مقابله د جمع چې د تثنيې سره راشي نو بيا تقسيم د احاد په احاد نه قبلوي لكه دا قول د عربو **لبسو ثوبين** نو د دي معنی دا ده چې هر يو كس دوه دوه جامي واغوستي نو په اندامونو د اوداسه كې هم الله تعالى وجوه رؤس ايدي او مرافق جمع راوړي نو د مخكني قاعدي مطابق د دي معنی دا شوه چې ووينځی هر يو كس له تاسو نه مخ خپل او لاس خپل تر څنګلو پورې او مسح دي وكړي په خپل سر باندي او په هر لاس كې يوه څنګله ده ځكه مرافق په مقابله د ايدي كې راغلی او په كعب كې الله پاک لفظ د تثنې غوره كړو نو دغه معنی چې تقسيم د احادو په احادو دی نه قبلوي نو تثنيه دلالت په دې كوي چې په هر پښه كې دوه كعبه دي او د هشام په روايت سره په پښه كې يو كعب دی نو معلومه شوه چې د هشام روايت صحيح نه دی او صحيح روايت هغه دی چې د كعب نه هغه دوه اوچت ځايونه مراد شي چې د قدم دواړه طرفو ته وي، والله الموافق السداد و هو المستعان على ماتصفون ۱۲ عبد الرشيد صافي عفى عنه ۱۹ - ۱۱ - ۱۴۳۲ ق.

كفايت كتب خانه ټيلی ګرام چينل
https://t.me/kafayat2395

و مسح ربع الرأس و اللحية المسح اصابة اليد المبتلّة العضو اما بللًا يأخذه من الاناء او بللا باقياً في اليد بعد غسل عضو من المغسولات و لا يكفي البلل الباقي في يده بعد مسح عضو من الممسوحات و لا بلل يأخذه من بعض اعضائه سواء كان ذلك العضو مغسولات او ممسوحات و كذا في مسح الخف.

ترجمه: او فرض ده مسح د څلورمي حصي د سر او د ږيري، مسح دي ته وايي چې رسول د لامده لاس دي په اندام باندي يا هغه لوندوالی چې د لوښي څخه يې راواخلي او يا هغه لوندوالی چې باقي پاتې وي په لاس کې پس له وينځلو د يو اندام نه چې وينځلی شي او نه کافي کيږي هغه لوندوالی چې پاتې وي په لاس د ده کې پس له مسح کولو د يو اندام نه چې مسح کول شي او نه هغه لوندوالی کافي کيږي چې راواخلي د بعض اندامونو څخه برابره خبره ده چې دغه اندام وينځلی شي او که مسح کولی شي او همدا تفصيل په مسح د موزو کې هم ده.

تنقيح المسئلة في مسح الرأس واللحية:

غرض د شارح رحمه الله د دي عبارت څخه شروع ده په بيان د **و امسحو برؤسكم** کې چې د سر څلورمه حصه فرض ده همدارنګه د ږيري مسح هم فرض ده. **قوله المسح الخ** غرض د شارح د دي نه بيان د مطلق مسح دی برابره خبره ده چې که هغه د سر مسح وي او که د ږيري او که د موزو او که د جبيري مسح وي چې مسح په لغت کې رسول د لاندې لاس دی اندام ته خو په دي عبارت باندي يو اعتراض واردږي هغه داسي چې په مسح کې يواځي لاس رسيدل نه کافي کيږي بلکه لاس تيريدل په ممسوح باندي ضروري دي او تا وويل چې **اصابة اليد الخ** نو د دي جواب دا دی چې الاصابة کې الف د لام عهدي دی د دي نه مراد اصابت مع الامرار دی يعني لاس ورسيدل سره د لاس تيريدلو نه په ممسوح باندي، **اما بللًا الخ** د دغه لاس لوندوالی يا هغه لوندوالی دی چې د لوښي نه تازه اوبه راواخلي او يا هغه لوندوالی چې د ده په لاس پاتې وي وروسته د وينځلو د يو اندام نه لکه مخ يا لاس نو په دي لوندوالي هم مسح جائز ده ځکه دا مستعمل نه دي او په حديث مبارک کې راځي چې رسول الله صلى الله عليه و سلم د سر مسح په هغو زياتو اوبو وکړه چې د ده مبارک په لاس کې وي ليکن که يو اندام يې مسح کړ

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لکه سر وغيره او د دي مسح نه وروسته کوم لوند والی چې د ده په لاس باقي وو په هغه باندې مسح کول جايز نه دي او نه هغه لوند والی کافي کيږي چې د بل يو اندام څخه يې راواخلي برابره خبره ده چې هغه اندام وينځل شوی وي او که مسح شوی وي، وکذا فی مسح الخف. همدا مخکنی تفصيل په مسح د موزو کې هم دی يعني په تازه اوبو سره جائز ده او په هغه اوبو سره چې د بل اندام وينځل شوي څخه يې راواخلي مسح پرې جائز نه ده. اما د پيرې د مسح مسئله وروسته تفصيلي را روانه ده ۱۲ عبد الرشيد صافي عفی عنه.

و اعلم ان المفروض فی مسح الرأس ادنی ما يطلق عليه اسم المسح و هو شعرة او ثلث شعرات عند الشافعي عملًا باطلاق النص و عند مالک الاستيعاب فرضٌ کما فی قوله تعالی فامسحوا بوجوهکم و عندنا ربع الرأس و قد ذکروا انه اذا قيل مسحتُ الحائط بيدي يراد به کله و اذا قيل مسحتُ بالحائط يراد به بعضه لان الاصل فی الباء ان تدخل فی الوسائل و هی غير مقصودة فلا يثبت استيعابُها بل يکفی منها ما يتوسل به الی المقصود فاذا دخل الباء فی المحل شبّه المحل بالوسائل فلا يثبت استيعاب المحل.

ترجمه: پوه شه چې فرض کړی شوي په مسح د سر کې کمتر هغه چې په هغه اطلاق د نوم د مسح کيږي چې هغه يو ويښته او يا دري ويښتان دي په نزد د امام شافعي رحمه الله د وجي د عمل نه په مطلق والي د نص باندي او په نزد د امام مالک رحمه الله د ټول سر مسح کول فرض دي لکه په دي قول د الله تعالی کې دي چې تاسي مسح وکړئ په خپلو مخونو باندي او زمونږ په نزد څلورمه حصه د سر مسح فرض ده او علماء ذکر کوي چې کله داسي وويل شي ما ديوال مسح کړ په لاس باندي نو هلته ټول ممسوح «ديوال» مراد وي او که داسي وويلی شي چې ماه مسح وکړه په ديوال باندي نو دلته بيا بعض ديوال مراد وي ځکه اصل په باء کې دا ده چې په وسائلو داخليږي او دا وسائل غير مقصود وي نو استيعاب د وسائلو نه ثابتيږي بلکه د وسيلي دومره اندازه کافي ده چې په هغې سره مقصود حاصل شي کله چې باء په محل داخله شي نو محل د وسيلي سره مشابه شي نو استيعاب د محل هم ثابت نه شو.

(ترجيح مذهب الاساس فی مقدار مسح الرأس) په اوداسه کې د سر مسح څومره اندازه فرض ده په دي کې دري مذاهبه دي ۱- د امام شافعي رحمه الله مذهب دی د ده په نزد فرض په مسح د سر کې ادني هغه مقدار دی چې په هغه د مسح اطلاق کيږي ځکه قرآن کې الله جل

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

جلاله مطلق فرمايي چې تاسي مسح په سرونو خپلو وکړئ نه قيد د کل ورسره ده او نه د بعض او مطلق به حمل کولی شي په ادنی باندي ځکه ادني متيقن وي او هغه ادني مقدار يا يو ويښته دی په يو قول کې او يا دري ويښتان دي په بل قول کې. ۲-دويم مذهب د امام مالک دی امام مالک وايي چې د ټول سر مسح کول فرض دي کوم نص چې په مسح د سر کې راغلي هغه قياس کوي په هغه نص باندي چې کوم په مسح د مخ کې په باب د تيمم کې راغلي يعني د تيمم باره کې الله جل جلاله فرمايي چې تاسي مسح وکړئ په مخونو خپلو باندي او ظاهره خبره ده چې په تيمم کې د ټول مخ مسح کول فرض دي نو په تيمم کې چې د ټول مخ مسح کول فرض شول نو په اوداسه کې به هم د ټول سر مسح کول فرض وي ځکه په دواړو صورتونو کې باء په ممسوح داخله شوي په امام مالک رحمه الله اعتراض راځي چې تيمم فرع دی او اودس اصل دی او د اصل قياس کول په فرع باندي غير مناسب دی نو امام مالک جواب کوي چې په آيات د اوداسه کې هر کله خفاء موجوده وه نو مونږ آيات د اودس حمل کړ په آيات د تيمم باندي د دي لپاره چې حد د مسح معلوم شي. او وجه د اشتراک د مقيس او مقيس عليه ترمينځ دا ده چې دواړه طهارت دي. **و مثل هذا لا يسمى قياساً بل بياناً و تفصيلاً** ۱۲. ۳-دريم مذهب چې هغه مذهب مختار دی هغه زمونږ د احنافو دی چې ټولرمه حصه د سر فرض ده ځکه چې آيات د مسح د سر په حق د مقدار د مسح کې مجمل دي الله پاک فرمايي چې تاسو مسح وکړئ په خپلو سرونو. نو سوال پيدا شو چې يا الله جل جلاله څومره مسح وکړو په ټول سر باندي لکه امام مالک يې چې وايي او که په يو ويښته باندي لکه امام شافعي رحمه الله چې وايي نو الله ﷻ فرمايي چې د خپل پيغمبر قول او فعل ته وګوری ، نو د پيغمبر عليه السلام په فعل کې داسي دي چې د سر په ناصيه باندي يې مسح وکړه او ناصيه د سر څلورمي مخکنی برخي ته ويل کيږي باقي تفصيل وروسته راروان دی. **و قد ذكروا انه الخ** غرض د شارح د دي ځای نه دليل دی په عدم اشتراط د استيعاب باندي او رد دی په مذهب د امام مالک رحمه الله باندي خو د دي نه مخکې څلور مقدمات ذکر کول ضروري دي:

۱-مقدمه چې غرض په فعل متعدی کې لکه مسح او داسي نور هغه رسول د فعل دي د فاعل نه مفعول ته او واقع کول د فعل دي په فاعل باندي نو مقصود په کې هغه شی دی چې فعل په هغه واقع کيږي چې هغه مفعول به ده لکه ته ولیې مثلاً اکرمتُ زيداً نو دلته صرف

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

صدور د اکرام نه دی مراد ولي بیا ذکر د مفعول لغوه ګرځي او فعل په منزله د لازمي ګرځي بلکه مقصود په کې ایقاع د فعل ده په مفعول باندې چې هغه اکرام د زید دی.

۲-مقدمه دا ده چې وسائل غیر مقصود وي ځکه مقصود په فعل متعدي کې ایقاع د فعل ده په مفعول باندې او فعل لازمي کې مقصود صرف صدور د فعل وي د فاعل نه لکه ته ووایې ضربت زیداً بالعصا نو دلته مقصود په کې اخبار د ایقاع د ضرب دی په زید باندې او وسیله چې عصا ده هغه مقصود نه ده.

۳-مقدمه دا ده چې کله باء د استعانت او د الصاق لپاره وي نو په دي صورت کې باء په وسائلو داخلیږي نو د استعانت په صورت کې خو باء ځکه په وسائلو داخلیږي چې استعانت راځي په وسائلو سره او په صورت کې د الصاق کې ځکه باء په وسائلو داخلیږي چې مقصود په کې ملصق وي او ملصق به خوالة ده په تحصیل د الصاق کې.

۴-مقدمه دا ده چې کله وسائل په خپله غیر مقصودي شول نو کل وسیله به مراد نه وي بلکه هغه اندازه به مراد وي چې په هغه سره اصل مقصود حاصلیږي ځکه د تولي وسیلې راګیرولو ته ضرورت نشته مثلاً ته ووایې ضربت زیداً بالعصا نو دلته د عصا نه تولې عصا مراد نه ده بلکه هغه اندازه چې ضرب پرې حاصلیږي نو کله چې تا دا ځلور مقدمات وپیژندل نو اوس اصل مقصود ته راځو نو مونږ وایو چې کله وویل شي چې **مسحت الحائط بأ الید** په دي صورت کې باء داخله شوه په وسیله باندې او کله چې باء په وسیله داخله شي نو هلته بعض اله مراد وي نو دلته به هم د ید نه بعض مراد وي او د ممسوح نه چې حائط دی کل مراد وي او که داسي وویلی شي چې مسحت الید بالحائط نو د حائط ځخه به هم کل حائط مراد نه وي ځکه چې هر کله باء په حائط باندې، داخله شوه نو دا مشابه شو د وسیلې سره نو لکه څرنګه چې په وسیلې کې اکتفاء په قدر د حاجت باندې کولی شي نو همدارنګې به هم اکتفاء په محل کې په قدر د حاجت کولی شي ځکه محل مشابه دی د وسیلي سره نو په و امسحوا برؤسکم هم باء داخله ده په ممسوح باندې ګویا داسي وویل چې و امسحوا الایدی برؤسکم نو رأس مشابه شو د الی سره نو څرنګه چې په اله کې استیعاب شرط نه وو بلکې بعض مراد وه نو همدارنګه به په مسح کې هم بعض سر مراد وي نه کل نو چې کل مراد نه شو نو د امام مالک مذهب هم باطل شو او مذهب الاساس چې مذهب د امام ابوحنیفه دی هغه ثابت شو، و الله الموفق السداد و علیه التکلان ۱۲ عبد الرشید.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لكن يشكل هذا بقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم و يمكن ان يجاب عنه بأن الاستيعاب فى التيمم لم يثبت بالنص بل بالاحاديث المشهورة و بأن مسح الوجه فى التيمم قائم مقام غسله فحكم الخلف فى المقدار حكم الاصل كما فى مسح اليدين فلو كان النص دالًا على الاستيعاب للزم مسح اليدين الى الابطين فى التيمم لان الغاية لم تذكر فى التيمم و ايضًا الحديث المشهور و هو حديث المسح على الناصية دل على ان الاستيعاب غير مراد فانتفى قول مالك.

ترجمه: لكن اشكال وارديږي په دي مخكې تقرير باندې په دې قول د الله تعالى سره چې تاسو مسح وكړئ په خپلو مخونو باندې او ممكنه ده چې د دې څخه جواب وشي هغه داسې چې استيعاب په تيمم كې په نَصْ سره ثابت نه دى بلكې حديث مشهورو سره ثابت دى او بل دا چې مسح د مخ په تيمم كې قايمه ده په مقام د غسل باندې نو حكم د خلف په مقدار كې حكم د اصل دى لكه په مسح د لاسونو كې نو كه نص دلالت په استيعاب كولى نو بيا به لازم وو مسح د لاسونو تر تخرګو پورې په تيمم كې څكه غايه په تيمم كې ذكر شوې نه ده او همدارنګه حديث مشهور چې هغه حديث د مسح على الناصيه دى د لالت په دې كوي چې استيعاب مراد نه دى نو د امام مالك قول منتفى شو.

توضيح: غرض د شارح رحمه الله د دې عبارت څخه استدراک د ما قبل دى چې دا مخكنى تقرير صحيح دى خو په دې تقرير باندې يو اشكال په طريقه د نقض سره وارد دې هغه داسې چې ستاسې دغه دليل په آيات د تيمم كې هم جاري كيږي سره د دې نه چې مدعى مخالفه د دليل ده هغه داسې چې تاسو وويل چې كله باء په محل داخله شي نو مراد د دې نه بعض محل وي څكه د وسائلو سره مشابه شو نو دا ليل ستاسې منقوض شو په آيات د تيمم باندې چې دا قول د الله تعالى دى **فتيمموا طيبًا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه** څكه دغه دليل په دې آيات كې هم جاري كيږي څكه چې باء پديكى په ممسوح باندې داخله ده او سره د دې نه دلته استيعاب شرط دى او بعضيه مراد نه دى، شارح رحمه الله د دې څخه دوه جوابه وكړ اول جواب په يمكن لفظ سره دى خلاصه د دې جواب دا ده چې مخكنى قاعده اوس هم دا تقاضا كوي چې په تيمم كې د تول مخ او لاسونو مسح نه شي خو دا مخالفت چې د قاعدې مذكورې نه راغى دا د يو مانع د وجي نه چې هغه مانع حديث مشهور دى چې هغه تقاضا د دې كوي چې تول مخ او لاسونه دې مسح شي چې هغه حديث داسې دى چې التيمم ضربتان ضربة

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

للوجه و ضربة للیدین الی المرفقین. اخرجه الحاکم و ابن عدی و الدار قطني، چې تیمم دوه ضربي دي یوه ضربه د مخ لپاره او بله ضربه د لاسونو لپاره تر څنګلو پوري، نو دا حدیث په ظاهره په استیعاب دلالت کوي نو زمونږ مدعی موافق د دلیل سره شوه شارح رحمه الله د دي دویم جواب په لفظ د بیان مسح الوجه سره کوي حاصل د جواب دا دی چې دا تخلف چې راغلی دا د یو مانع د وجې څخه دی هغه مانع دا دی چې مسح د مخ په تیمم کې قائم مقام د غسل د مخ ده نو دا مسح خلف و ګرځیده د غسل لپاره او حکم د خلف په مقدار کې حکم د اصل لري نو حکم د مخ به په مقدار د مسح کې حکم د غسل لري کوم ځای پوري چې مخ وینځلی شي نو هغه مقدار به مسح کولی شي همدارنګه حکم د لاس هم دی کوم ځای پوري چې وینځلی شو نو هم هغه ځای پوري به مسح کولی شي. **کما فی مسح الیدین الخ** غرض د شارح د دي نه یو نظیر پیش کول دي د غسل د وجه لپاره حاصل د دي نظیر دا دی چې شرط د استیعاب په مسح د مخ کې په قرآن سره ثابت نه دی بلکه په احادیثو او قیاس سره ثابت دی لکه په مسح د لاسونو کې څکه شرط د استیعاب په مسح د لاسونو کې او بیا تر څنګلو پوري دا په نص سره ثابت نه ده بلکې په قیاس او حدیث سره ثابت ده څکه چې کوم نص چې په مسح د لاسونو کې راغلی چې هغه و ایدیکم دی او عطف دی په وجوهکم باندي نو که دا نص چیرته دلالت په استیعاب وکړي نو بیا خو د دي نه دا لازمیږي چې مسح د لاسونو تر تخرګونو پوري فرض ده او مسح د لاسونو د تخرګونو پوري د ټولو علماؤ په نزد باطله ده نو معلومه شوه چې استیعاب په مسح د لاسونو کې او تر څنګلو پوري مسح کول په نص سره ثابت نه دي څکه په تیمم کې غایه د مسح د لاسو نو لپاره ذکر نه ده چې هغه الی المرافق ده.

و ایضًا الحدیث المشهور الخ. غرض د شارح د دي عبارت نه دویم دلیل دی لپاره د نفي د مذهب د امام مالک رحمه الله او د اثبات د مذهب مختار هغه داسي چې په حدیث د مغیره بن شعبة وغیره کې راغلي چې نبي علیه السلام مسح وکړه په ناصیه باندي نو دا حدیث دلالت په دي کوي چې په آیات د اوداسه کې د ټول سر مسح کول مراد نه دی ولي که ټول سر مسح کول مراد وای نو بیا به استیعاب فرض وو او نبي علیه السلام به په ناصیه باندي اکتفاء نوه کړي بلکې ټول سر مبارک به یې مسح کړی وو او د ټول سر د مسح کولو فرضیت ثابت نه دی خو یو خو اعتراضه په دې حدیث مبارک وارد دی ۱- چې حدیث د مسح په ناصیه باندي د قبیلي د افعالو نه دی او لفظ د حدیث خاص دی تر قوله پوري نو اطلاق د حدیث په

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دې ځای کې مناسب نه وو نو د دې یو جواب دا دی چې مراد د حدیث نه سنت دی او سنت عام دی قول او فعل د نبي علیه السلام ته دویم جواب دا دی چې مراد په حدیث سره دلته فعل د نبي علیه السلام نه دی بلکې خبر ورکول د مغیره بن شعبه او د نورو صحابه کرامو دی چې نبي علیه السلام په ناصیه باندې مسح وکړه او اطلاق د حدیث په اخبار د صحابې باندې چې نبي علیه السلام داسې وکړه غیر مستنکر دی.

۲- دویم اعتراض دا دی چې حدیث د مغیره بن شعبة خبر واحد دی نو خبر مشهور نه شو نو جواب دا دی چې مراد په مشهور سره معنی لغوي او عرفي ده نه اصطلاحي بیا په دې اعتراض راځي چې کله دا مشهور اصطلاحي نه شو نو بیا دا حدیث ناسخ د کتاب الله لپاره ځنګه شو نو جواب دا دی چې دلته نه نسخ شته او نه ابطال دهغه څه چې کتاب الله په هغی دلالت کوي بلکې دا حدیث راغلی لپاره د بیان د دې خبري چې استیعاب مراد نه دی په کتاب الله کې بلکه تبعیض مراد دی.

۳- دریم اعتراض داسې دی چې حدیث د مغیره لکه څرنګه چې صحیح مسلم کې راغلي په لفظ د مسح بناصیته سره راغلی نو بیا خو لکه څرنګه چې آیات کې اختلاف دی په حدیث کې هم راځي نو جواب دا دی چې دا حدیث په روایت د طبراني او ابوداؤد کې په لفظ د مسح علی ناصیته سره راغلی نو کوم اختلاف چې آیات کې دی هغه اوس په حدیث کې نه راځي، و الله المستعان علی ما تصفون ۱۲ عبدالرشید صافي عفی عنه. ۲۰ - ۱۱ - ۱۴۳۲.

و اما نفی مذهب الشافعي فمبنی علی ان الاية مجملة فی حق المقدار لا مطلقة كما زعم لان المسح فی اللغة امرار اليد المبتلة و لا شک ان مماسة الا نملة شعرة او ثلثا لا تسمّٰی مسح الرأس و امرار اليد يكون له حد و هو غير معلوم فيكون مجملا و لانه اذا قيل مسحت بأ الحائط يراد به البعض و فی قوله تعالٰی فامسحوا بوجوهكم الكل فيكون الاية فی المقدار مجملة ففعله عليه السلام انه مسح علی ناصيته يكون بيانًا له.

ترجمه: هر چې نفي د مذهب د امام شافعي رحمه الله دی نو هغه مبني ده په دې چې دا آیات مجمل دي په حق د مقدار کې او مطلق نه دي لکه څرنګه چې امام شافعي رحمه الله ګمان کوي ځکه مسح په لغت کې تیرول د لامده لاس دي په ممسوح باندې او شک نشته چې د ګوتو د سر لګیدل د یو ویښته یا د دري ویښتانو سره لګیدو ته مسح نه شي ویلی او تیریدل د لاس

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لره حد وي او دغه حد معلوم نه دی نو دا مجمل شو او بل دا چې کله وويلی شي چې ما مسح وکړه په ديوال باندې نو د دې نه بعض ديوال مراد وي او په دې قول د الله تعالی کې چې فامسحوا بوجوهکم دی ټول مراد دی نو دا آيات په مقدار کې مجمل شول نو فعل د نبي عليه السلام چې نبي ﷺ مسح وکړه په ناصيه باندې دا به بيان شي د دې مجمل لپاره.

تشريح: غرض د شارح رحمه الله د دې عبارت څخه نفي د مذهب د امام شافعي او اثبات د مذهب مختار دی امام شافعي رحمه الله وايي چې آيت د مسح مطلق دی او امام ابوحنيفة رحمه الله وايي چې آيت د مسح مجمل دی نو اول د مجمل او مطلق تعريف کول ضروري دي او بيا د دواړو ترمينځ فرق کول ضروري دي.

۱- **مطلق: ما يكون متعرضًا للذات دون الصفات**. مطلق هغه وي چې په هغه کې د ذات بيان شوی وي او د صفاتو نه وي شوی. ۲- **مجمل ما خفي المراد منه خفاء لا يدرك الا ببيان المجمل**. مجمل هغه دی چې دهغه مراد پټ وي په داسې پټ والي سره چې دهغه ادراک او معلومول نه کيږي مګر په بيان د متکلم سره، فرق په مابين د مطلق او مجمل کې دا دی چې مجمل مجهول المراد دی تردي پوري چې د متکلم له طرفه بيان راشي موصولاً وي او که مفصولاً وي کله چې بيان راشي نو د خپل اصل پوري به پيوسته کيږي او مجمَل به په دغه وخت کې مفيد د مراد او مقصود وي.

او مطلق معلوم المراد دی مجهول الکيفية وي او بيان ته ضرورت نه لري حکم د مطلق دا دی چې دا به په اقل باندې حمل کولی شي مګر که د دې په خلاف دليل راشي نو بيا به په همغی حمل وي اوس راځو خپل مقصد ته نو امام شافعي وايي چې دا قول د الله تعالی و **امسحوا برؤسكم** مطلق دی ځکه معنی د مسح او اله د مسح او محل د مسح هر چا ته معلوم دي دي ته ضرورت نشته چې شارع د دې مراد معلوم کړي نو دا به حمل کولی شي په هغه اقل يقيني باندې چې هغه ته په عرف کې مسح ويلی شي اګر چې د يو ويښته په اندازه وي نو دغه اندازه به په دي نص سره فرض وي او زياتی مقدار چې کوم په احاديثو سره ثابت دی چې مسح د ناصيه ده يا استيعاب دی هغه به سنة وي،

او احناف وايي چې دا آيات مجمل دي په حق د مقدار د مسح کې نو د دې مقدار به نه معلوميږي مګر په بيان د شارع سره او د شارع بيان په فعل د نبي عليه السلام سره راغلی

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

چې نبي عليه السلام په ناصيه باندې مسح وکړه لان المسح الخ غرض د شارح د دې عبارت نه بيان د دليل د اجمال د آيات کوي خلاصله د دې دا ده چې مسح په لغت کې تيريدل د لامده لاس دي په يو شي باندې او معلومه خبره ده چې د ګوتو لګول د يو وينښته سره يا دري وينښتانو سره لګولو ته مسح نه وايي نو د دې آيت نه دغه مقدار نه معلوميږي بلکې يو زيات مقدار تري معلوميږي خو دهغه زيات مقدار لپاره څه معلوم حد نشته نو چې معلوم حد نشته نو دا آيت په حق د مقدار کې مجمل شو ځکه دا معلومه نه ده چې کوم مقدار مراد دی او دغه مقدار به په بيان د شارع سره معلوميږي ځکه عقل لره په تعين د حد کې څه مداخله نشته، و لانه اذا قيل مسحت بالحايط الخ. غرض د شارح رحمه الله د دې عبارت نه دويم دليل دی اُپاره د نفي د مذهب د امام شافعي او د اثبات د مذهب مختار خلاصه د دې دا ده چې باء کله په محل داخله شي نو کله کله تري بعضيت مراديږي لکه ته ووايي چې مسحت با الحائط دلته بعض حائط مراد دی او کله کله تري کل ممسوح مراديږي لکه په دې آيات کې چې فامسحوا بوجوهکم دلته باء په محل داخله شوې او کل محل تري مراد دی نو اختلاف راغلی په مواضعو د دې کې او د دې اختلاف د وجې نه په وامسحوا برؤسکم کې اشکال او خفاء راغله چې سر نه دلته کل سر مراد دی او که بعض نو دا آيت مجمل شو په حق د مقدار کې نو فعل د نبي عليه السلام چې نبي عليه السلام مسح وکړه په ناصيه باندې بيان شو د دې آيت لپاره نو د آيت نه څلورمه حصه د سر مسح فرض شوه. په دې مقام کې څه اعتراضات وو خو د بحث د اوږدېدلو د وجې نه ما احتراز تري وکړو. و هو حسبي و نعم الوکيل ۱۲ عبدالرشيد صافی عفی عنه.

و اما اللحية فعند ابي حنيفة مسح ربعها فرض لانه لما سقط غَسْل ما تحتها من البشرة صار کالرأس و عند ابي يوسف مسح کلها فرض لانه لما سقط غسل ما تحتها من البشرة اقيم مسحها مقام غسل ما تحتها فيفرض مسح الکل بخلاف الرأس فانه اذا کان عاريًا عن الشعر لا يجب غسل کله و لا مسح کله و قد ذکر ان المراد بالربع ربع ما يلاقي بشرة الوجه منها اذ لا يجب ايصال الماء الى ما استرسل من الذقن خلافًا للشافعي رحمه الله کذا في الايضاح و في اشهر الروايتين عن ابي حنيفة مسح ما يستر البشرة فرض و هو الاصح

کفایت کتب خانه تبلیغی گروپ چینل
https://t.me/kafayat2395

المختار كذا في شرح الجامع الصغير لقاضي خان و اذا مسح الرأس ثم حلق الشعر لا يجب الاعادة و كذا اذا توضأ ثم قص الاظفار.

ترجمه هر چه ږيره ده نو په نزد د امام ابوحنيفة رحمه الله مسح د څلورمي حصي د دي فرض ده ځکه کله چې ساقط شو وينځل دهغه پوسنکي چې ږيري نه لاندي ده نو دا ږيره په شان د سر وګرځيده او په نزد د اما ، ابويوسف د ټول سر مسح فرض ده ځکه کله چې د لاندي پوستکي وينځل ساقط شول نو مسح د دي قائمقام د غسل وګرځيده نو د ټولي ږيري مسح کول فرض دي په خلاف د سر سره ځکه چې سر کله د وينښتانو څخه خالي وي نو بيا نه د ټول سر وينځل فرض دي او نه د ټول سر مسح کول فرض دي او ذکر شوی چې مراد په ربع سره ربع دهغه چې د مخ د پوستکي سره لږيري ځکه واجب نه ده رسول د اوبو هغه وينښتانو ته چې د زنې څخه زوړند وي خلاف دی امام شافعي رحمه الله لره لکه په ايضاح کتاب کې چې راغلي او په هغه مشهور د دوه روايتونو کې د امام ابوحنيفة نه راغلی چې مسح د هغه ځای فرض ده چې پوسنکی يې پټ کړي او دا صحيح او غوره خبره ده لکه په شرح د جامع الصغير کې د قاضي خان نه چې راغلي او کله چې په سر مسح وکړي بيا وينښتان ګل کړي نو بيا دوباره مسح ورباندي واجب نه ده همدارنګه که اودس وکړي او بيا نوکان غوڅ کړي نو دوباره اودس ورباندي نشته.

(تلألؤالحلية فی بيان اللحية)

لحية په کسری د لام سره جمع د دي لُحًى او لِحًى په ضمي او فتحي د لام سره راځي هغه وينښتانه ته وبلی شي چې په ژامو شنه شوي وي او لِحی په فتحي د لام سره هغه هډوکي ته ويلی شي چې په هغه باندي غاښونه دي او د لُحًى اطلاق په زنه باندي هم کيږي د ږيري د مسح په باره کې د امام ابوحنيفة رحمه الله څخه پنځه اقوال نقل دي ۱-قول چې حسن رحمه الله د امام صاحب څخه روايت کړی چې مسح د څلورمي حصي د ږيري فرض ده ځکه د ږيري د شنه کيدو څخه مخکې د ټول مخ وينځل فرض وو او کله چې ږيره راشنه شوه نو د ږيري نه لاندي پوستکی وينځل ساقط شو لکه د سر چې اصل کې په باب د تطهير کې غسل دی خو د غسل نه چې د سر مسح ته عدول وشو د دي لپاره چې دفع د حرج راشي دا داسي شو لکه چې اول د سر د وينځلو حکم وشو بيا غسل ساقط شو او د مسح حکم وشو چې په څلورمه حصه د سر

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه مسح کولی شي نو همدا لنګه نه د ډيري هم خلورمه حصه مسح فرض وی ۲-دويم روايت بشر د امام صاحب څخه کړی دی چې د ټولې ډيري مسح فرض ده يعني هغه مقدار ډيره چې د پوستکي سره لګيږي.

۳-روايت شجاع د امام صاحب څخه ذکر دی چې که مسح د دريمه حصه يې د ږيرې وکړه يا څلورمه حصه وکړه نو دا هم جائز ده.

۴-روايت د امام ابوحنيفه څخه او د امام ابويوسف داسي راغلې چې نه وينځل د يو شي فرض دي او نه مسح د يو ځای بلکې د ډيرې ځای ساقط دی.

۵-روايت چې صحيح او مفتي به دی چې وينځل د پول هغه ځای فرض دي چې ډيره پرې راشنه شوي ده او د مخ څرمنې يې پټه کړې څکه ډيره هم د مخ په حد کې داخله ده او حدود د مخ ټول وينځل فرض دي نو لهذا د ږيرې وينځل فرض ده. خو علامه تقی عثمان په درس ترمذي کې داسي ليکلي چې البته د ګڼې ډيرې چې اوږده نه وي په ده باره کې د اضافه شسته قول نه دی چې علامه ابن نجيم په بحر الرائق کې ليکلې دي. ۱-غسل الکل. ۲-مسح الکل. ۳-مسح الثلث. ۴-مسح الربع. ۵-مسح ما يلاقی البشرة. ۶-ترک الکل د کنز او وقايه ملاصاحب مسح الربع اختيار کړي وه خو نورو فقهاؤ تردید کړی دی د اضافو په نزد مفتي به قول اول قول دی يعني غسل الکل چې د در مختار ملا صاحب هم دي ته ترجيح ورکړي ده ۱۲ درس ترمذي ج ۱ ص ۲۳۲.

نو د امام صاحب څخه په دې ټولو روايتو کې مشهور روايت دا دی چې د ږيرې څلورمه حصه مسح کول فرض دي خو امام صاحب د دي روايت نه رجوع کړي لکه بدائع او فتح القدير ذکر کړي او پنځم روايت ته يې رجوع کړي چې د ټولې ډيرې وينځل فرض دی.

او امام ابويوسف رحمه الله چې مسح د ټولې ډيرې فرض ده څکه قياس تقاضا د دي کوی چې د ږيرې نه لاندې ټول پوستکی دي ووينځلی شي څکه د مخ په حدود کې داخل دي خو هر کله چې د اوبو په رسولو کې دغه ځای ته ډير زيات حرج او تکليف وو نو د دي غسل ساقط شو او عدول وشو مسح ته نو د ټول سر مسح فرض ده څکه مسح خلف ده د غسل نه او حکم د خلف په مقدار کې حکم د اصل وي.

بخلاف الرأس الخ دا جواب د امام ابويوسف دی د قياس د امام ابوحنيفة څخه چې امام صاحب ويلې وو چې کا الرأس نو امام ابويوسف وايې چې قياس د ږيرې په سر باندې دا قياس فاسد دی څکه سر چې کله د ويښتانو څخه خالي وي نو بيا نه د ټول سر مسح کول

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فرض دي او نه د ټول سر وينځل فرض دي اما مخ چې کله د ږيري نه خالي وي نو بيا خو د ټول مخ وينځل فرض دي و قد ذکر الخ په دي سره شارح وضاحت د ما قبل کوي چې امام ابو حنيفه وايي چې د ږيري څلورمه حصه مسح فرض ده د دي نه د ږيري ټول وينښتان مراد دي او که نه هغه چې مخ سره لګيږي نو شارح وويل چې د ربع نه مراد ربع دهغو وينښتانو مراد ده چې د مخ پوستکي سره لګيږي ځکه کوم وينښتان چې د زني ځخه بښکته زوږند دي هغو ته اوبه رسول واجب نه دي لکن امام شافعي رحمه الله وايي چې ظاهر د ږيري چې کوم وينښتان زوږند دي دهغو وينځل هم فرض دي او که ږيره ننګړي وه نو بيا د دي د باطن وينځل هم فرض او که ګڼه وه نو بيا د دي صرف ظاهر وينځل کافي دي لکه په ايضاح کتاب کې چې شرحه د تجريد ده راغلي دی او په يو مشهور روايت کې د امام صاحب نه دا هم راغلي چې مسح د تولی هغه ږيري فرض ده چې پوستکی ئې پټ کړي دا هغه خبره ده چې شارح رحمه الله په مختصر الوقائي کې غوره کړي ده لکه په شرح د جامع صغير د قاضي خان کې چې راغلي و اذا امسح الرأس الخ شارح يوه بله مسئله وراندي کوی که يو سړی په سر مسح وکړه او بيا يې وينښتان کَل کړه نو اعاده د مسح يعني دوباره وربانديمسح نشته همدارنګه که يو سړي اودس وکړو او بيا يې نوکان غوڅ کړل نو دوباره اودس وربانديې نشته هو که يو ځای وينې شو نو بيا وربانديې اودس کول دوباره په کار دي. و الله الموافق للسداد، عبدالرشيد صافی عفی عنه.

و سنة للمستيقظ غسل يديه الى رسغيه ثلثاً قبل ادخالهما الاناء هذا الغسل عند بعض المشايخ سنة قبل الاستنجاء و عند البعض بعده و عند البعض قبله و بعده جميعاً و كيفية الغسل انه اذا كان الاناء صغيرًا بحيث يمكن رفعه يرفعه بشماله و يصبه على كفه اليمنى و يغسلهما ثلثاً ثم يصب بيمينه على كفه اليسرى كما ذكرنا و ان كان كبيرًا بحيث لا يمكن رفعه فان كان معه إناء صغير يرفع الماء به و يغسلهما كما ذكرنا و ان لم يكن يدخل اصابع يده اليسرى مضمومة فى الاناء و لا يدخل الكف و يصب الماء على يمينه و يدلك الاصابع بعضها ببعض يفعل هكذا ثلثاً ثم يدخل يمناه فى الاناء بالغرفا بلغ و النهى فى قوله عليه السلام فلا يغمسن يده فى الاناء محمول على ما اذا كان الاناء صغيرًا او كبيرًا و معه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اناء صغير اما اذا كان الاناء كبيرًا و ليس معه اناء صغير يحمل على الادخال بطريق المبالغة كل ذلك اذا لم يعلم على يده نجاسةٌ اما اذا علم فازالة النجاسة على وجه لا يفضي الى تنجيس الاناء او غيره فرض.

ترجمه: او سنت د اوداسه د خوب نه راويښيدونكي لپاره وينځل د لاسونو دي تر مړوندو پوري دري ځلي مخكې له داخلولو د دواړو لاسونو لوبني ته دا وينځل په نزد د بعض علماؤ سنت دي مخكې له استنجاء نه او په نزد د بعضو وروسته د استنجاء نه او په نزد د بعض علماؤ مخكې د استنجاء نه او وروسته د استنجاء نه په دواړو حالتو كې سنت دي او طريقه د وينځلو دا ده چې كه چيرته لوښی وركوتی. وو په داسي شان چې ممكن وو اوچتيدل دهغه نو اوچت به يې كړي په چپ لاس خپل سره او اوبه به راواړي. د دي نه په لاس باندي او دري واري به يې ووينځي بيا به په لاس سره اوبه راواچوي په چپ لاس باندي لكه مونږ چې ذكر كړو او كه لوښی لوی وو په داسي شان چې اوچتول يې ممكن نه وو نو كه د ده سره وركوتی. لوښی وو نو په هغی به اوبه راواخلي او لاسونه به پري ووينځي د مخكې په شان او كه وړوكی. لوښي ورسره نه وو نو داخلي به كړي د چپ لاس ګوتي په داسي حال كې چې پيوسته وي په لوښي كې او ورغوي به نه داخلوي او اوبه به راواړه وي په لاس باندي او ګوتي به بعض د بعضو سره ومښي همداسي به دري واري وكړي بيا به لوښي كې داخل كړي تر كوم ځای پوري چې وي، او نهي په قول د نبي عليه السلام كې چې لاس دی نه غوپه كوي په لوښي كې حمل ده په هغه صورت باندي چې كله لوښي وركوتي وي او يا غټ وي خو د ده سره بل وركوتي لوښي هم وي اما كه لوښي لوی وو او د ده سره وركوتي لوښی نه وو نو بيا به نهي حمل وي په داخلولو د لاس باندي په طريقي د مبالغي سره دا ټول تفصيل په هغه صورت كې چې د ده په لاس پليتي نه وي اما كه پليتي معلومه شوه نو بيا لری كول د پليتي په داسي طريقي باندي چې مفضي نه شي پليتولو د لوښي ته يا بل شي ته فرض ده.

(سنة رسول الثقلين فی بيان غسل اليدين)

د بعضو لغاتو تشريح: **سنت**: د سنت نه مراد سنت موكده دی هغه چې حكم د دي دا ده چې د دي كوونكي ته ثواب وركولی شي او پرينښودونكي ملامت كولی شي، **مستقيظ**: هغه كس

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ته ويلى ... سخ ... الاناء: لوښے. لكه لوښے وغيره **كف**: ورغوي. **يمين**: ښي لاس. **شمال**: چپ لاس. **يصب**: د صب يصب نه دى چې په معنې د اړولو او تويولو سره، **يدلك**: مښل. بالغا ما بلغ: داخل به كړي لاس څومره چې داخلولى شي، **فلا يغمّن**: غمس غوپه وهلو ته وايي. **بطريق المبالغة**: په طريقه د مبالغې سره، يعني چې د ضرورت د اندازې نه زيات وي، **لا يفضي**: چې ونه رسيږي، تنجيس: پليتول.

تشريح: د اوداسه اولنى سنت مؤكده دا دى چې كله يو سړى د خوبه راپاسيږي نو خپل لاسونه دي تر مړوند پورې مخكې د لوښي ته د داخلولو نه ووينځي اصل په دې باب كې حديث د رسول الثقلين دى چې **اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يده قبل ان يدخلها في وضوئه فان احدكم لا يدرى اين باتت يده**. (اخرجه البخارى و المسلم و ابوداؤد و النسائى و ابن ماجه و الترمذي و احمد و مالك و ابو عوانة و الطحاوى و الدارقطنى وغيرهم بالفاظ متقاربة)

ترجمه: كله چې راوينښ شي يو له ستاسو څخه د خپل خوب نه نو لاس دي ووينځي مخكې له داخلولو نه د اوداسه په اوبو كې څكه يو ستاسى نه نه پوهيږي چې چيرته شپه تيره كړي لاس دده يعني انسان چې كله ويده شي نو بيا په خپل ځان نه پوهيږي چې د ده لاس د كوم ځاى سره لگيږي څكه په هغه زمانه د پرتوګ په ځاى لنګونه وو نو كله كله به لنګ ليږي شو خو اوس اګر چې لنګ نشته او پرتوګ دى، خو دا حكم اوس هم باقي دى چې د خوب نه پاسيږى نو اول به لاس دري ځلې ووينځي او بيا به يې لوښى كې داخلوى دا وينځل بعضې علماء وايي چې د استنجاء نه مخكې سنت دى او بعضې علماء وايي چې وروسته د استنجاء نه سنت دى او بعضې علماء وايي چې د استنجاء نه وروسته او وړاندې دواړو حالاتو كې سنت ده دا د اكثره علماؤ قول دى او همدا صحيح هم دى دليل په دې باندې طريقه د وينځلو د نبي عليه السلام ده چې نبي عليه السلام مبارك اول لاسونه ووينځل مخكې د داخلولو نه لوښي ته بيا يې عورت ووينځه بيا يې لاسونه د خاورو پورې ومښل بيا يې ووينځل لاسونه خپل بيا يې نور اودس وكړو نو د دې حديث نه دا معلومه شوه چې د استنجاء نه مخكې او وروسته لاسونه وينځل سنت طريقه ده، او طريقه د لاسونو د وينځلو كومه چې د فقيه ابوجعفر الهندواني څخه منقوله ده هغه دا ده كه چيرته لوښي وركوتى وو دومره اندازه چې په يو لاس پورته كولى شو لكه نن صبا لوته وغيره نو په چپ لاس به يې راوچت كړى او اوبه

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

به په ښي لاس راواړه وی دري ځله به يې ووينځئ بيا په ښي لاس سره په چپ لاس باندې اوبه راواړوی او دري ځله به يې ووينځئ او که لوښي لوی وو دومره اندازه چې په يو لاس اوچتولی نه شو لکه ستل وغيره نو که ورکوټي لوښی ورسره وو لکه ګيلاس وغيره نو په دې به اوبه راواخلئ او لاسونه به په مخکښ طريقي سره ووينځي او که د دي لوښي سره ورکوټي لوښی لکه ګيلاس وغيره بيا به د چپ لاس ګوتي جوښتي ورښکته کړي په لوښي کې خو ورغوي به نه وردا خلوي او اوبه به په ښي لاس باندې راواچوي او ګوتي به يو تر بله سره ومښي همداسي به دري ځله وکړي بيا به ښي لاس په لوښي کې ورښکته کړي څومره يې چې وردا خلوي **و النهی فی قوله علیه السلام الخ** دا دفع د يو اعتراض ده چې نهي د نبي عليه السلام چې **فلا يغمس يده** دی دا په اطلاق سره تقاضاء د دي کوي چې په يو صورت کې د هم لاس مخکې د وينځلو نه لوښي ته داخلول جايز نه شي او حال دا چې تاسو په يو صورت کې د لاس د داخلولو اجازت ورکړ چې کله لوښي لوی وو او ورکوټی لوښی ورسره نه وو . نو شارح رحمه الله د دي جواب وکړو چې دا نهي محمول ده په هغه صورت باندې چې کله لوښی ورکوټي وو نو بيا به لاس مخکې د وينځلو نه لوښي ته نه شي داخلولی او يا لوښي لوی وو خو ورکوټی لوښی ورسره وو بيا به هم لاس مخکې د وينځلو نه لوښی نه شي داخلولی او که لوښی لوی وو او ورکوټی لوښی هم ورسره نه وو نو بيا به دا نهي حمل وي په هغه داخلولو باندې چې په طريقي د مبالغي سره وي يعني د قدر د ضرورت نه زياتي لاس وردا خلول اما د ضرورت په اندازه لاس وردا خلول په نهي کې داخل نه دي خو دا ټول تفصيل په هغه صورت کې چې ناپاکي يقيني معلومه وي چې زما په لاس پليتي نشته او که ده ته د پليتي معلومات وو نو بيا به پليتي په داسي طريقي سره لری کړي چې نه لوښي پليت شي او نه بل څه، عبدالرشيد صافی عفی عنه.

و تسمية الله تعالٰی ابتداً و السواک و المضمضة بمياه و الاستنشاق بمياهٍ و انما قال بمياه و لم يقل ثلثاً ليدل علی ان المسنون التثليث بمياه جديدة و انما کرر قوله بمياهٍ ليدل علی تجديد الماء لکل منهما خلافاً للشافعي فان المسنون عنده ان يمضمض و يستنشق بغرفة واحدة ثم هکذا ثم هکذا.

ترجمه: او بسم الله ويل دي په اول د اوداسه کې او مسواک وهل دي او خوله وينځل دي په

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تازه اوبو سره او پوزه وينځل دي په تازه اوبو سره او د بمياه لفظ يې وويلي او ثلثائي ونه ويل چې دا دلالت وکړي چې سنت په دي کې دري واري وينځل دي په تازه اوبو سره او د بمياه لفظ يې تکرار کړو چې دا دلالت وکړي په تازه کولو د اوبو سره د هر يو د مضمضې او استنشاق نه په خلاف د امام شافعي ﷺ ځکه سنت طريقه د ده په نزد دا ده چې مضمضه او استنشاق دواړه په يو چونګ سره وکړي او بيا هم داسي وکړي او بيا هم داسي وکړي.

تشريح: دويم سنت د اوداسه بسم الله ويل دي په وخت د اوداسه کې په دي کې دري قوله دي ۱- چې دا مستحب ده ۲- چې دا سنت مؤکده ده. ۳- چې دا واجبه ده، خو صحيح دا ده چې دا مستحب ده لکه د فقي حنفي والا شيخ اسعد محمد سعيد الصاغرجي ذکر کړي چې و **الصحيح انها مستحبة لقوله عليه السلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه و المراد به نفى الفضيلة (فقه حنفي ج اصفحه ۴۲)** چې صحيح دا ده چې بسم الله ويل مستحب دی د وجي د دي قول د نبي عليه السلام نه چې اودس نشته دهغه چا لپاره چې نوم د الله تعالى پرې ياد نه کړي او مراد په دي نفي سره نفي د فضيلت ده. او بسم الله ويل مخکې د استنجاء نه او وروسته د استنجاء نه په دواړو صورتونو کې ويل په کار دي او همدا صحيح قول دی او د تسمي نه مراد خالي ذکر د الله تعالى دی که هغه بسم الله الرحمن الرحيم و يل وي او که بسم الله العظيم وي او که الحمد الله على دين الاسلام ويل وي او بيا د هر اندام د وينځلو په وخت کې بسم الله ويل مستحب دي دويم سنت د اوداسه مسواک وهل دي سواک په کسرى د سين سره هغه لرګي ته ويل کيږي چې د غاښونو پوري منبلي شي او مصدر هم راځي خو په معنى د استياک با السواک سره يعني مسواک استعمالول نو نفس سواک سنت نه دي بلکه سنت استعمال د مسواک دي د مسواک وقت په اودس کې د مضمضې په وقت کې او د هر لمانځه په وخت کې هم مستحب ده خو دا په هغه صورت کې چې ستا دا يقين وي چې زما غاښونه وينه نه کوي او که غاښونه دي وينه کوي نو مسواک وهل د لمانځه په وخت کې په کار نه ده طريقه د استعمال يې دا ده چې مسواک به عرضًا استعماله وي يعني د يو وښکي څخه بل وښکي خوا ته او بعض علماء وايي چې طولاً به يې استعمالوي يعني د يوي شوندې خوا څخه بلې شوندې خوا ته خو غوره دا ده چې په غاښونو کې عرضًا استعمال شي او په ژبه کې طولاً استعمال شي، او ځلورم سنت د اوداسه مضمضه کول دي په تازه اوبو سره او پنځم سنت د اوداسه استنشاق دي په تازه اوبو سره ، مضمضه په لغت کې اوبو خوزولو ته

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وايي او په اصطلاح کې راګيرول د اوبو تولي خولي لره او استنشاق په لغت کې اړولو ته وايي او په اصطلاح کې رسول د اوبو پوزې ته.

بمياۀ: مصنف رحمه الله د بمياه لفظ غوره کړو او د ثلثا لفظ يې ونه ويل په دي کې اشاره ده دي خبري ته چې سنت په مضمضه او استنشاق کې تثليث دی خو تازه اوبو سره ځکه مياه جمع ده او اقل د جمع ثلثه دي او افراد د جمع متغائر وي او ثلثا هم دلالت په جمع کوي خو تجديد د اوبو تري نه معلوميږي نو مصنف رحمه الله د دي وجه نه بمياه وويل او ثلثا يې ونه ويل او بيا مصنف رحمه الله د بمياه لفظ د مضمضي سره هم ذکر کړو او د استنشاق سره هم ذکر کړو نو په دي تکرار د بمياه کې اشاره دي ته ده چې دا دلالت وکړي په دي چې د مضمضي او استنشاق هر يو لپاره جدا جدا تازه اوبه را اخيستل ضروری دی ځکه د احنافو په نزد باندې د مضمضی لپاره جدا تازه اوبه را اخستل او د استنشاق او د استنشاق لپاره جدا تازه اوبه را اخستل مسنون دي او دليل د احنافو هغه حديث دی چې ابوداؤد رانقل کړی چې نبي عليه السلام به د مضمضي او استنشاق ترمينځ فصل کاوه او د امام شافعي رحمه الله په نزد سنت طريقه دا ده چې مضمضه او استنشاق دواړه په يو چونګ اوبو سره وکړي چې اوبه راواخلي په يو لاس سره لږي اوبه خولي ته واچوي او باقي پوزي ته واچوي همداسي دري ځله وکړي او دليل د دوی هغه حديث مبارک دی چې نبي عليه السلام مضمضه او استنشاق د يو چونګ اوبو څخه کولو دري ځله. عبدالرشيد صافی عفی عنه.

و تخليل اللحية و الاصابع و تثليث الغَسْل و مسح كل الرأس مرة خلافاً للشافعي فان عنده تثليث سنة و قد اورد الترمذي في جامعه ان عليّاً توضأ فغسل اعضاءه ثلثاً و مسح راسه مرة و قال هكذا وضوء رسول الله ﷺ و في صحيح البخاري مثل هذا.

ترجمه: او خلالول د ږيري دي او د ګوتو او دري ځله وينځل دي او مسح د ټول سر ده يو ځله خلاف ثابت دی امام شافعي رحمه الله لره ځکه د امام شافعي په نزد تثليث سنت دی او په تحقيق سره راوړی امام ترمذي په خپل جامع کې چې حضرت علي رضي الله عنه اودس وکړو نو ووينځل اندامونه خپل دري ځله او سر يې مسح کړلو يو ځله او ويې فرمايل چې دارنګه اودس د نبي عليه السلام وو او په صحيح بخاري کې همدا شان راغلي.

توضيح: شپږم سنت د اوداسه ږيره خلالول دي او سنت طريقه يې دا ده چې د ښي لاس ګوتي

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

به يه اوبو لمدي کړي او بيا به يې په ويښتانو کې ورداخلي کړي په داسې شان چې د لاس وړغوی به خارج ته وي او د وړغوي شا به د اودس کوونکي طرف ته وي او د ږيرې لاندې طرف نه به پورته خوا ته ګوتې راکاږي خو ياد ساته چې دا په هغه وخت کې چې ږيره ګڼه وي او که ږيره تنکۍ وه نو بيا به يې د ويښتانو بيخ ته اوبه رسوي . اووم سنت د اوداسه د ګوتو خلالول دي د لاسو وي او که د پښو وي د لاسو د ګوتو خلالول په داسې طريقه چې تشبيک به وکړي يعني يو په بل کې به يې ورکړي او د پښو د ګوتو د خلالو طريقه دا ده چې د چپ لاس په وړه ګوتې سره به خلال شروع کړي د ښي پښې د وړې ګوتې څخه به شروع و کړي او د چپې پښې په وړه ګوته به خلال ختم کړي دليل په دي کې دا حديث د نبي عليه السلام دی چې **اذا توضأت فاسبغ الوضوء و خلل بين الاصابع.** الحديث .

و تثليث الغسل الخ (اتم سنت د اوداسه، دري ځله وينځل د هر اندام سنت مؤکد دي دليل په دي کې دا حديث د نبي عليه السلام دی چې **انه صلى الله عليه و سلم توضأ ثلاثا ثلاثا و قال هذا الوضوء فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء و ظلم** . خو که د اوبو يخ والي د وجي نه يا د اوبو د کموالي د وجي نه يا د بل ضرورت د وجي نه يو ځل اندامونه ووينځي نو بيا څه پروا نشته او که دا وجوهات مذکوره په کې نه وو نو بيا مکروه ده (بنايه).

و مسح كل الرأس مرة الخ: نهم سنت د اوداسه د ټول سر يو ځل مسح کول دي اما د امام شافعي رحمه الله په نزد باندي دري ځله مسح کول د سر په تازه اوبو سره سنت دي دليل د امام شافعي رحمه الله حديث د حضرت عثمان رضي الله عنه دی چې حضرت عثمان رضي الله عنه اودس وکړو او په سر يې دري کرته مسح وکړه او ويې فرمايل چې همدارنګه ما نبي عليه السلام ليدلی دی چې داسې يې وکړل او د احنافو ليږه دليل د جامع الترمذي دی چې حضرت علی کرم الله وجهه اودس وکړو او اندامونه يې دري ځل وينځل او په خپل سر باندې يې يو ځل مسح وکړه او ويې فرمايل چې همدارنګه اودس د پيغمبر عليه السلام وو ، همدارنګه احاديث د اصحابو صحاحو خو لکه بخاري شريف وغيره هم دلالت په يو ځل مسح سره کوي او احاديث د تثليث حمل دي په بيان د جواز باندي او يا په تثليث باندي حمل دي خو په يو ځل اوبو سره ۱۲ عبدالرشيد صافي عفى عنه.

و الاذنين بماء ای بماء الرأس خلافا له فان تجديد لماء المسح الاذنين سنة عنده.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترجمه او سنت ده مسح د غوږونو په اوبو د سر سره خلاف ثابت دی امام شافعي لره ځکه تازه کول د اوبو د مسح د غوږونو لپاره د امام شافعي په نزد سنت دي.

قول رسول الثقلين في بيان حكم الاذنين: لسم سنت د اوداسه د غوږونو مسح کول دي طریقه یې دا ده چې داخل د غوږونو به په مسواکي ګوتي سره مسح وکړي او ظاهر به یې په غټي ګوتي سره مسح کړي او همدغه طریقه د نبي علیه السلام نه ثابته ده (ابن ماجه) او په هغه اوبو به یې مسح کوي چې کومې د سر لپاره را اخیستي وي یعني د سر د مسح لپاره به لاس لوند کړي او په همدي لامده لاس به غوږونه هم مسح کړي د وجي د دي حدیث مبارک نه **الاذنان من الرأس (ابن ماجه، دار قطني، طبراني، ابوداؤد، ترمذي)** یعني چې غوږونه د سر څخه دي د دي دا مطلب نه دی چې غوږونه د سر پوري ښښتي دي ځکه چې نبي علیه السلام د بیان د خلقت لپاره رالیږل شوی نه وو بلکه د بیان د احکامو لپاره رالیږل شوی وو یعني حکم د مسح د غوږونو به د حکم د مسح د سر متعلق وي یعني کومې اوبه چې د سر مسح لپاره راواخیستلی شي هم هغه د غوږونو د مسح لپاره کافي دي. همدارنګه په شرح د معاني الاثار للطحاوي کې او جامع ترمذي او ابو داود وغیرها کې هم د نبي علیه السلام نه دا ثابت دي چې نبي علیه السلام غوږونه مسح کړل د سره د مسح سره بغیر د تازه اوبو د راخیستلو څخه.

د لیکن د امام شافعي رحمه الله په نزد د غوږونو د مسح لپاره تازه اوبه را اخیستل سنت دي، د حدیث د عبدالله بن زید رضي الله عنه چې ده نبي علیه السلام ولیدو چې اودس یې کاوه نو د غوږونو مبارکو لپاره یې اوبه را واخیستلي بغیر د هغه اوبو نه چې د سر د مسح لپاره یې راخیستي وي (اخرجه الحاكم في مستدركه و البيهقي) د دي حدیث نه احنافو دا جواب کړی چې دا د بیان د جواز لپاره دی او بل دا چې تجدید په هغه صورت کې په کار دی، چې لاس باندي لوند والي نه وي ۱۲ عبدالرشید صافي عفی عنه.

و النية و ترتيب نُصَّ عليه اى الترتيب المذكور في نص القرآن و كلاهما فرضان عنده اما النية فلقوله عليه السلام انما الاعمال بالنيات وجوابنا ان الثواب منوط بالنية اتفاقاً فلا بد ان يقدر الثواب او يقدر شيئ يشمل الثواب نحو حكم الاعمال بالنيات فان قدر الثواب فظاهر و ان قدر الحكم فهو نوعان دنيوي كالصحة و اخروي كالثواب و الاخروي مراد بالاجماع فاذا قيل حكم الاعمال بالنيات يراد به الثواب صدقت الكلام فلا دلالة له على الصحة.

کفایت لائبریری کے مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں
https://t.me/kafayat2395

ترجمه او نیت دی او هغه ترتیب چې تصریح شوی په هغه باندې یعنې هغه ترتیب چې ذکر شوی په نص د قرآن کې او دا دواړه فرض دي د امام شافعي رحمه الله په نزد هر چې نیت دی نو دا د وجي د دي قول د نبي علیه السلام نه چې بیشکه اعمال په نیتونو سره دي او زمونږ جواب دا دی چې ثواب خو متعلق دی تر نیت پورې په اتفاق سره نو ضروري ده چې حدیث کې ثواب مقدر شي او یا داسې شیئ مقدر شي چې هغه ثواب ته شامل وي مثلاً حکم د اعمالو په نیت باندې دی خو که ثواب مقدر شي نو دا خو بنکاره خبره ده او که حکم مقدر شي نو حکم بیا په دوه قسمه ده ۱-دنیوي لکه صحت. ۲-اخروي لکه ثواب او اخروي بالاجماع مراد دی نو کله چې وویلی شي چې حکم د اعمالو په نیت پورې دی او مراد په دې سره ثواب شي نو خبره رښتیا شوه نو بیا دغه حدیث دلالت په صحت باندې نه کوي یعنې چې ته د صحت لفظ په کې مقدر کړی

توضیح: او یوولسم سنت د اوداسه نیت دی او دولسم سنت د اوداسه هغه ترتیب دی چې قرآن کې ذکر دی مصنف رحمه الله قید نص علیه و رسره د دي لپاره ذکر کړو چې گوره مطلق ترتیب سنت نه دی بلکې هغه ترتیب سنت دی چې کوم په آیات کې ذکر شوی چې اول به مخ وینځي بیا به لاسونه وینځي بیا به سر مسح کوي بیا به پښې وینځي، **ای الترتیب الخ**. غرض د شارح د دي لفظ نه دا دی چې دا قول د مصنف چې نص علیه صرف وصف د ترتیب دی نه د هر یو د نیت او ترتیب نه ځکه د نیت ذکر په قرآن کې نشته. **المذکور فی نص القرآن الخ** غرض د شارح د دي عبارت نه دا دی چې گوره کله نص په معنی د تصریح سره راځي لکه **هذه المسئلة منصوصة ای مصرحة فی الکتب** خو دا معنی دلته مراد نه ده بلکې مراد د دي نه دا ده چې **المذکور فی القرآن** دویم غرض د شارح د دي عبارت نه دفع د یو دوه و هم ده ۱-سوال: چې هر کله ترتیب منصوصه علیه په قرآن کې وو نو بیا د دي خلاف څرنګه جائز شو؟ نو شارح جواب وکړو چې د دي معنی دا نه ده چې دا ترتیب منصوص ده په امر د الله تعالی په قرآن کې بلکې مراد د اده چې مذکور ده په قرآن کې. ۲-سوال: چې په اصطلاح د اهل اصولو کې منصوص عبارت دی د **ماسیق الکلام لاجله و قصد به** یعنې منصوص هغه دی چې کلام د هغه د وجي راوړل شوی وي او دا مقصود به وي او دا معلومه خبره ده چې آیات د اوداسه د بیان د ترتیب لپاره نه دی راوړل شوی بلکې صرف د بیان د ارکانو د

کفایت کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اوداسه لپاره راوړل شوي نو شارح جواب وکړو چې مراد د منصوص نه منصوص مصطلح مراد نه دی بلکې مراد د منصوص نه المذکور فی القرآن دی نو زمونږ د احنافو په نزد نیت او ترتیب په اوداسه کې سنت دی او د امام شافعي رحمه الله په نزد نیت او ترتیب دواړه فرض دي تردي پورې که یو کس اودس وکړو بغیر د ترتیب نه او یا بغیر د نیت نه نو په دغه اودس باندي د امام شافعي په نزد لمونځ نه صحیح کیږي او زمونږ د احنافو په نزد که نیت او ترتیب په اودس کې نه وو نو لمونځ پرې جائز شو خو دوه نقصانه یې وشول چې یو یې مامور به اداء نه کړه او بل یې ثواب ونه شو فرضا که یو سړی اودس وکړي خو مسح د سر تري هیره شو او بیا د ده سر باران لوند کړ نو آیا په دغي اودس لمونځ کیږي او که نه د احنافو په نزد جائز دی او د شوافعو په نزد جائز نه دی نو حاصل د خبرې دا راووت چې کوم اودس قربت او عبادت وي نو په هغه کې با الاتفاق نیت شرط دی خو اختلاف صرف په دي کې دی چې کوم اودس کې نیت نه وي شوی نو آیا دغه اودس مفتاح للصلوة دی او که نه نو احناف وایي چې دی او شوافع وایي چې نه دی کما سیاتي ان شاء الله.

اما النیة الخ غرض د شارح د دي عبارت نه بیان د دلیل د شوافعو کوي په فرضیت د نیت باندي او د ترتیب خبره وروسته تفصیلا راځي چې امام شافعي رحمه الله وایي چې نیت فرض دی د وجي د دي قول د نبي علیه السلام نه (**انما الاعمال بالنیات**) چې بیشکه عملونه په نیتو سره دي یعني صحت د اعمالو په نیت پوري تعلق لري، **و جوابنا ان الثواب الخ** غرض د شارح د دي عبارت نه جواب دی د استناد د امام شافعي نه په حدیث مذکوره سره خلاصه د جواب د اده چې په عباداتو کې د ثواب حصول موقوف وي تر نیت پوري په اتفاق د احنافو او شوافعو سره تردي پورې که کوم عمل کې اراده د طاعت د الله جل جلاله او تقرب الی الله تعالی نه وي نو په هغه عمل له سره ثواب نه حاصلیږي. هغه عمل که د وسائلو څخه وي لکه اودس تیمم وغیره او یا عبادت محضه وي نو کله چې ثواب موقوف تر نیته پوري شو نو په کار ده چې په دي حدیث کې د ثواب لفظ مقرر شي او داسي وویلی شي چې **انما ثواب الاعمال بالنیات** او یا داسي یو شي مقدر کړي چې هغه ثواب ته هم شامل وي او غیر ثواب ته هم شامل وي لکه حکم څکه دا ثواب ته هم شامل دی څکه ثواب حکم اخروي ده او صحت ته هم شامل ده څکه صحت حکم دنیوي ده بیا به یې معنی داسي شي چې

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حکم الاعمال بالنيات نو اوس که ثواب مقدر کوي نو بيا خو ښکاره خبره ده چې دا حديث مذکور دلالت په اشتراط د نيت باندې نه کوي د صحت د عباداتو لپاره بلکه دا دلالت کوي په اشتراط د نيت باندې د حصول د ثواب لپاره نو امام شافعي ستا خبره صحيح ثابته نه شوه بلکه زمونږ د خبرې تصديق وشو. او که چيرته حکم مقدر کوي نو حکم خو بيا په دوه قسمه دی ۱۰-حکم دنيوي چې صحت او فساد دی يعني که نيت په کې وو نو عمل به صحيح وي او که نيت په کې نه وو نو عمل به فاسد وي ۲-حکم اخروي چې ثواب او عقاب دی يعني که نيت په کې وو نو ثواب به الله جل جلاله ورکړي او که نيت په کې نه وو نو عقابه ورکړي او دلته بيا هم په اتفاق د احنافو او شوافعو حکم اخروي مراد دی ځکه بغير د نيت نه ثواب نه وي نو کله چې داسې وويلی شي چې حکم د اعمالو په نيتو سره دی او مراد د دي حکم نه هم ثواب شو نو د احنافو خبره بيا دلته صحيح شوه چې دا حديث دلالت په صحت باندې نه کوي ۱۲ عبد الرشيد صافي عفی عنه.

فأن قيل مثل هذا الكلام يتأتي في جميع العبادات فلا دلالة له على اشتراط النية في العبادات و ذلك باطل فأن المتمسّك في اشتراط النية في العبادات هذا الحديث قلنا نقدر الثواب لكن المقصود في العبادات المحضة الثواب فاذا خلت عن المقصود لا يكون لها صحة لانها لم تشرع الامع كونها عبادةً بخلاف الوضوء اذا ليس هو عبادةً مقصودةً بل شُرِعَ شرطا لجواز الصلوة فاذا خلا عن الثواب التفى كونه عبادةً لكن لا يلزم من هذا انتفاع صحته اذ لا يصدق عليه انه لم يُشرع الاعبادة فيبقى صحته يعني انه مفتاح الصلوة كما في سائر الشرائط كتطهير الثواب و المكان و ستر العورة فأنه لا تشترط النية في شيئ منها.

ترجمه: که څوک ووايي چې داسې کلام خو حاصليږي په ټولو عباداتو کې نو بيا خو دا حديث دلالت نه کوي په اشتراط د نيت باندې په عبادات مقصودو کې او دا خبره باطله ده ځکه کوم حديث باندې چې دليل نيولی شي په اشتراط د نيت باندې په عباداتو کې هغه همدا حديث دی. نو مونږ وايو چې مونږ ثواب مقرر کوو ليکن مقصود په عبادات محضو کې ثواب دی او دغه عبادات چې کله د مقصود نه خالي وي نو هغو لره صحت نه وي ځکه دغه عبادات نه دي روا شوي مګر په دي خاطر چې دا عبادت دی په خلاف د اوداسه ځکه اودس عبادت مقصوده نه دی بلکې روا شوی شرط د جواز د لمونځ لپاره نو کله چې دا

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اودس د ثواب نه خالي وي نو عبادت والی يې ختم شو ليکن د انتفاء د عبادت نه نه لازميږي انتفاء د صحت د اوداسه ځکه چې په اودس دا خبره نه صادقيږي چې دا اودس نه دی روا مګر عبادت نو صحت د اودس پاتی شو په دي معنی چې دا اودس کنجي د لمانځه ده لکه په نورو شرايطو کې لکه پاکوالی د جامو او د ځای او پټول د عورت ځکه نيت په دي يو کې هم شرط نه ده.

التوضيح: غرض د شارح د دي عبارت ځخه اعتراض دي په تقرير مذکور باندي خلاصه د دي عبارت دا ده چې تا وويلي چې حديث د **انما الاعمال بالنيات** دلالت نه کوي په اشتراط د نيت باندي د صحت د اوداسه لپاره او دا دي هم وويلي چې مقدر په دي کې که ثواب شي نو دا هم ظاهره ده او که مقدر عام شي لکه حکم او د حکم نه حکم اخروي مراد شي چې هغه ثواب وي نو بيا هم خبره صادقه ده او صحت باندي دلالت نه کوي نو داسي تقسيم په نورو عباداتو کې هم جاري کيږي يعني چې مقدر ثواب شي نو دا حديث خو بيا په اشتراط د نيت باندي د صحت د عبادات مقصودوو لپاره هم دلالت نه کوي او حال دا چې خبره داسي نه ده يعنی باطله ده ځکه ستا په نزد باندي خو همدا حديث دليل دی د اشتراط د نيت د صحت د عبادات مقصود وو لپاره لکه لمونځ وغيره عجيبه خبره ده چې په عبادات مقصودؤ کې هم دا حديث د اشتراط د نيت د صحت عباداتو لپاره دليل نيسي او په غير مقصود وو کې يې بيا د صحت د عبادت لپاره دليل نه نيسي **قلنا الخ**: شارح رحمه الله د دغه اعتراض جواب کوي چې عبادات په دوه قسمه ده ۱-عبادات محضه (مقصوده) ۲-عبادات غير محضه (غير مقصوده) ۱-عبادات محضه دي ته وايي چې د بل عبادت لپاره نه وسيله وي او نه شرط وي د صحت د بل عبادت لپاره او مقصود ددي نه صرف ثواب وي نه د بل لپاره وسيله ۲-عبادات غير محضه دي ته وايي چې د بل عبادت لپاره وسيله هم وی او شرط هم وي د صحت د بل عبادت لپاره لکه شرائط د لمانځه چې اودس دی پاکوالی د جامو دی او پاکوالی د ځای دی وغيره او مقصود دي نه دوه شيان دي ۱-ترتب د ثواب په دي باندي او د بل عبادت لپاره وسيله واقع کيدل نو کله چې عبادات محضه د ثواب ځخه خالي شي نو د صحت نه هم خالي کيږي ځکه دغه عبادات محضه نه دي روا شوي مګر چې عبادت وي يعني چې د شريعت مطابق وي او ثواب پري مرتب شي نو کله چې نيت په کې نه وي نو ثواب پري نه مرتب کيږي او کله چې ثواب مرتب نه شو نو صحيح هم نه شو نو د همدي وجي ځخه مونږ

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فیصله وکړه چې ثواب او صحت دواړه ترنیته پوري موقوف دي او هر چې عبادات غیر محضه دي نو کله چې دا د نیت ته خالي وي نو د ثواب نه هم خالي کیږي خو د صحت نه نه خالی کیږي ځکه د وسیله توب معنی اوس په دي کې موجود ده نو د انتفاء د ثواب نه په عبادات غیر محضورو کې انتفاء د صحت نه راځي ځکه عبادات غیر محضه یواځي د عبادت او ثواب لپاره نه دی روا شوی بلکه وسیله د عبادت لپاره هم ده نو صحت یې پاتې شو، اوس سوال دا راغی چې آیا دغه اودس غیر منوي مفتاح الصلوة کیدای شي او که نه، نو شارح جواب وکړو چې بمعنی انه مفتاح الصلوة الخ یعني په دي معنی چې دغه اودس غیر منوي مفتاح الصلوة دی یعني لمونځ پرې صحیح کیږي او د انسان ذمه پرې فارغیږي لکه په نورو شرائطو د لمانځه کې لکه پاکوالی د جامو او د ځای کې او عورت پټول ځکه په دي یو کې هم نیت شرط نه ده او صحیح دی ۱۲ عبد الرشید صافی عفی عنه.

و اما الترتیب فلقوله تعالٰی فاغسلوا وجوهکم فیفرض تقدیم غَسْل الوجه فیفرض الباقي مرتباً لان تقدیم غسل الوجه مع عدم الترتیب في الباقي خلاف الاجماع قلنا المذکور بعده حرف الواو فالمراد فاغسلوا هذا المجموع فلا دلالة له علی تقدیم غسل الوجه و ان سُلِّم فمتی استدل المجتهد بهذه الایة لم یکن الاجماع منعقدًا فاستدلاله بها علی ترتیب الباقي استدلال بلا دلیل و تمسکٌ بمجرد زعمه لا بالاجماع و قد رأیت في کتبهم الاستدلال بقوله علیه السلام هذا وضوء لا یقبل الله تعالٰی الصلوة الا به و قد کان هذا الوضوء مرتباً فیفرض الترتیب.

ترجمه: هر چې ترتیب فرض دی دا د وجي د دي قول د الله تعالی نه چې تاسو ووینځئ خپل مخونه نو فرض ده مخکې کول د مخ وینځل نو فرض ده مخکې کول د باقي اندامونه په ترتیب سره ځکه وړاندي والي د وینځلو د مخ سره د عدم ترتیب نه په باقي کې خلاف د اجماع نه دی نو مونږ وایو چې پس له امر نه په وینځلو د مخ باندي حرف واو ذکر شوی دی نو مراد تري دا شو چې ووینځئ دغه مجموعه اندامونه نو دغه خبره خو هیڅ دلالت نه کوي په وړاندي والي د مخ وینځلو باندي او که دا هم ومنل شي نو کله چې مجتهد دلیل ونیسي په دي آیات باندي نو اجماع منعقد نه شوه نو دلیل نیول د مجتهد په دي آیات باندي په ترتیب د باقي اندامونو سره استدلال بلا دلیل دی او عمل کول دي صرف په خپل ګمان سره

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه په اجماع باندې او په تحقیق سره ما لیدلې په کتابونو د شوافعو کې هم استدلال په دې قول د نبي علیه السلام باندې چې دا اودس دی الله تعالی نه قبلوي لمونځ مګر په دې سره او دا اودس په ترتیب سره وو نو ترتیب فرض شو

قول اللبیب فی بیان الترتیب:

اجماع څه ته وایي جواب اجماع شرعي چې کومه یوه دلیل ده د ادله اربعو څخه دې ته وایي چې اتفاق د مجتهدینو د یو عصر راشي په یو حکم باندې او دا اجماع بیا په دوه قسمه ده ۱-اجماع بسیط ۲-اجماع مرکب.

۱-اجماع بسیط دې ته وایي چې اتفاق د مجتهدینو وي په حکم کې سره د اتفاق نه په علت کې لکه حکم د ماتیدلو د اودس په راوتلو د یو شي سره د یو د دوو لارو څخه چې متیازي او ډک اودس ماتی دی نو په دې کې د تولو علماؤ اتفاق دی چې د دې دوه لارو څخه د هر یوې څخه چې څه راووځي نو حکم د ماتوالي به پرې کولی شي.

۲-اجماع مرکب: دې ته وایي چې اتفاق په حکم کې وي خو اختلاف په علت کې وي لکه یو سړی قیئ هم وکړي او ذکر هم مس کړي نو با الاتفاق د دې سړي اودس مات دی لیکن علت کې سره مختلف دي زمونږ په نزد د دې علت قیئ دی او د امام شافعي په نزد علت د اودس ماتیدلو ذکر ته لاس ورورل دي او دلته یوه دریمه خبره هم شته چې عدم قائل با الفصل ورته وایي هغه دې ته وایي چې اختلاف د مجتهدینو په حکم او علت دواړو کې وي خو په یو دریم حکم کې سره متفق وي نو دې ته عدم قائل با الفصل وایي، مثلاً: د پلار او نیکه لپاره ولایت د اجبار په صغیره باندې شته چې باکره وي او که شیبه وي یعني علت د ولایت اجبار لپاره د احنافو په نزد صغر دي او د شوافعو په نزد علت د ولایت اجبار لپاره بکر ده یعني که باکره وه صغیره وي او که کبیره وي نو پلار او نیکه ته ولایت اجبار شته نو په باکري بالغي باندې د احنافو په نزد ولایت اجبار نه د پلار لپاره شته او نه د نیکه لپاره شته ځکه علت د احنافو په نزد ولایت اجبار لپاره صغر دی او هغه دلته نشته او شوافع وایي چې په باکر بالغي باندې هم د پلار لپاره ولایت اجبار شته او هم د نیکه لپاره ځکه علت د ولایت اجبار د شوافعو په نزد بکر دی او هغه موجود دی نو خلاصه دا شوه چې احناف او شوافع په دې کې مختلف دی چې احناف وایي چې په مذکوره صورت کې یعنی په باکره بالغه باندې عدم ولایت اجبار پلار او نیکه دواړو ته شامل دی او شوافع وایي چې وجود د ولایت اجبار پلار او نیکه دواړو ته شامل دی په دې کې سره اختلاف دی خو لیکن په یو دریم شئ کې سره متفق وي چې یوجوب د مساوات دی د پلار او نیکه

کفایت کتب خانه تبلیغی اکرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترمینځ که پلار نه ولایت اجبار ثابت وي نو نیکه ته به هم ثابت وي او که پلار ته ولایت اجبار ثابت نه وو نو نیکه ته به هم ثابت نه وي په دې کې سره اتفاق دی نو که په دې صورت کې څوک داسې ووایي چې د پلار لپاره ولایت اجبار ثابت دی او د نیکه لپاره ثابت نه دی نو دی به مخالفت د اجماع مرکب نه وکړي او قائل به په فصل باندې شي او دغه اجماع به باطله شي نو امام شافعي رحمه الله وایي چې ترتیب فرض دی او استدلال په دې طریقه کوي چې په قول د الله تعالی کې په فاغسلوا وجوهکم کې فاء راغلې او فاء د تعقیب مع الوصل لپاره راځي نو دا فاء دلالت کوي په وجوب د غسل د مخ متصل وروسته د ارادې د قیام نه نو معنی به یې داسی شي چې کله تاسو اراده د پاڅیدلو وکړئ لمونځ ته نو متصل ورپسې مخ ووینځئ نو د مخ وینځل مقدم شو د نورو اندامونو په وینځلو باندې نو کله چې په دې آیات سره د مخ د وینځلو او د ارادې د لمونځ ترمینځ ترتیب ثابت شو نو د نورو اندامونو ترمینځ هم ترتیب ثابت شو ځکه د مخ د وینځلو او لمونځ د ارادې ترمینځ ترتیب ثابت شي او د نورو اندامونو ترمینځ ثابت نه شي نو لازم به شي خلاف الاجماع او قائل با الفصل به راشي هغه داسې چې د تقدیم د غسل د وجه قائل شي بدون د ترتیب نه په باقي اندامونو کې ځکه احناف قائل دی په عدم وجوب د ترتیب سره په تولو اندامونو کې او شوافع قائله دي په وجوب د ترتیب سره په تولو کې نو اجماع د شوافعو او احنافو راغله په وجوب د مساوات باندې په مینځ د غسل د وجې او د باقي اندامونو کې په دې شان چې شوافع په تولو کې د ترتیب قائل دي او احناف په تولو کې د ترتیب قائل نه دي نو اوس که په بعض اندامونو کې د ترتیب د وجوب قائله شي او په بعض کې قائله نه شي نو دا به مخالفت د اجماع نه راشي او قائل با الفصل به شي او دا باطل ده.

قلنا الخ: غرض د شارح رحمه الله د دې عبارت څخه جواب دی د استدلال د امام شافعي رحمه الله نه په دوه طریقو سره ۱- په طریقه د منع سره یعني منع د اولني مقدمې د هغو دوه مقدمو د امام شافعي رحمه الله نه. ۲- په طریقه د تسلیم سره چې رد د دویمې مقدمې د امام شافعي رحمه الله کوي.

نو خلاصه د اول جواب دا ده چې مونږ له سره دا خبره نه منو چې دا آیات دلالت په دې کوي چې غسل د وجه به مقدم وي او د دې نه د باقي اندامونو ترمینځ ترتیب ثابت کړي ځکه چې د فاغسلوا وجوهکم نه وروسته واو راغلی او واو مطلقا د جمع لپاره وي په ترتیب باندې دلالت نه کوي او لفظ د ایدیکم و ارجلکم عطف دی په وجوهکم باندې دا معطوفین سره د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

معطوف عليه نه داخل شو د اغسلوا لاندې او دا عطف د مفرد په مفرد راځي نو فاء په غسل د تولو اندامونو داخله شوه نه په غسل د وجه باندې نو د آيات نه صرف تقديم د غسل د مجموع معلوم شو او ورپسې وامسحوا عطف دی په فاغسلوا باندې بغير د دلالت نه په ترتيب باندې

و ان سُلم الخ غرض د شارح د دې عبارت څخه جواب دی د استدلال د امام شافعي نه په طريقه د تسليم سره او رد دی د دويمې مقدمې دهغه دوه مقدمو د امام شافعي نه چې اوله مقدمه دا ده چې دا آيات دلالت کوي په تقديم د غسل د وجه باندې او دويمه مقدمه دا ده چې لزوم د خلاف الاجماع راځي نو حاصل د خبرې دا ده چې که مونږ دا فرضاً ومنو چې دا آيات دلالت کوي په تقديم د غسل د وجه باندې الخ او لازميږي خرق الاجماع نو ستاسي دا خبره خو تقاضا د دې کوي چې بايد د دې استدلال څخه دی مخکې زمونږ او ستاسو ترمينځ اجماع مرکب موجوده وي او اجماع مرکبه هم هلته موجوديږي چې ستاسو دغه مذهب چې وجوب د ترتيب دی په تولو اعضاؤ کې بايد مخکې لدی څخه ثابت وي چې ستاسو دغه مذهب زمونږ د مذهب سره اجماع مرکبه وګرځي او حال دا چې ستاسو مذهب چې تقديم د غسل د وجه دي مخکې له دي استدلال څخه ثابت نه دی نو چې مذهب ثابت نه شو نو اجماع مرکبه هم ثابته نه شوه ځکه اجماع تعلق د مذهب پورې لري او مذهب تعلق د آياته پورې لري نو د دي استدلال څخه مخکې ستا مذهب معلوم نه دی نو چې مذهب معلوم نه شو نو اجماع هم معلومه نه شوه فمتى استدلال المجتهد الخ نو کله چې مجتهد يعني امام شافعي رحمه الله په دي آيات باندې دليل ونيولو نو اجماع منعقده نه شوه او په تقديم د غسل د وجه کې چې اجماع منعقده نه شوه نو په ترتيب د باقي اعضاؤ کې استدلال نيول بلا دليله شول ځکه د باقي اعضاؤ د ترتيب استدلال مبني وو په استدلال د تقديم د غسل د وجهې باندې او استدلال د تقديم د غسل د وجهې چې صحيح نه شو نو استدلال د ترتيب د باقي اعضاؤ هم صحيح نه شو ځکه بناء په فاسد فاسده وي نو دا استدلال بلا دليله او صرف ستاسو په خپل زعم او ګمان باندې مبني دی نه په اجماع باندې.

و قد رأيت الخ غرض د شارح رحمه الله د دې عبارت څخه وضاحت د يو بل استدلال د شوافعو دی او دهغه څخه جواب کول شارح رحمه الله وايي چې ما د شوافعو په کتابونو کې وليدل چې دوی په فرضيت د ترتيب باندې په يو بل حديث سره استدلال کړی وو چې هغه دا

قول د نبي عليه السلام دی هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلوة الا به يعني نبي عليه السلام

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اودس اوکړو او يو يو خل يې اندامونه ووينځل او بيا يې وفرمايل چې دا کار چې ما وکړو الله تعالى لمونځ نه قبلوي مګر په دې سره نو نبي عليه السلام د لمونځ قبلول منحصره کړه په هغه اوداسه کې چې د ده د اودس په شان وي او ښکاره خبره ده چې د نبي عليه الصلوة و السلام اودس په ترتيب سره وو نو د دې نه معلومه شوه چې الله پاک نه قبلوي لمونځ مګر په داسې اودس سره چې په ترتيب سره وي او د کوم شيئ نه چې بغير لمونځ نه قبليږي هغه نه وي مګر فرض وي نو ترتيب هم فرض شو، نو د دې استدلال د شوافعو څخه پنځه جوابه دی چې يو جواب په خپله شارح کړی هغه به وروسته ذکر کيږي

۱- لما روى الطبراني في الكبير، أن رجلًا جاء الى نبي صلى الله عليه وسلم فسئاله عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء فقال رسول الله يغسل ذلك المكان ثم يصلي (مجمع الزوائد ج ۱ ص ۲۷۳ فقه حنفي ج ۱ ص ۲۶).

ترجمه: روايت کړی طبراني په کبير کې چې يو سړی نبي عليه السلام ته راغی نو پوښتنه يې تري وکړه په باره د يو سړي کې چې د جنابت نه غسل کوي او بعض اندامونو ته يې اوبه ونه رسيږي؟ نو نبي عليه السلام ورته وفرمايل چې دغه ځای دي وويني او بيا دي لمونځ وکړي نو د دې حديث نه دا معلومه شوه چې ترتيب فرض نه دی ولي که ترتيب فرض وی نو بيا به نبي عليه السلام ورته د سر نه د غسل کولو امر کړی وو او وروسته د لمونځ نو چونکه چې نبي عليه السلام کله ورته دهمغه پاتې ځای د وينځلو امر وکړو او بيا د لمونځ کولو دا دليل د دې دی چې ترتيب فرض نه دي.

۲- کوم حديث چې امام شافعي رحمه الله چې استدلال کې نيولی دغه حديث په ټولو طريقو سره ضعيف دی په فرضيت د ترتيب باندې د احتجاج کولو صلاحيت نه لري.

۳- کـه دا حـديث صـحيح هـم شـي خـو بيـا هـم خبـر واحـد دی او پـه خبـر واحـد سـره فرضيت نه ثابتيږي

۴- دا دعوه ستاسو چې دغه اودس د نبي کريم صلى الله عليه و سلم په ترتيب سره وو، بلا دليله ده ځکه په يوه طريقه کې هم د طروق د حديثونه ذکر شوی نه ده او نه د حديثو په کتابو کې دا ذکر دی چې نبي عليه السلام دغه اودس په ترتيب سره کړی وو او بيا نبي عليه السلام فرمايلي وي چې **هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به**. او سره د دې نه حافظ ابن حجر په تخريج د احاديثو د رافعي وغيره کې تصريح کړي چې لا اصل له يعني دا حديث اصل نه لري.

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

۵۔جواب د شارح لخوا نه داسي ده چې دا قول د نبي عليه السلام **هذا وضوء الخ** راجع ده مرت ته يعني دغه يو ځل وينځلو ته لکه څرنګه چې د حديث د سياق څخه معلوميږي مکمل حديث داسي دی **عن ابن عمر رضی الله عنه قال توضأ رسول الله مرة مرة و قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلوة الا به ثم توضأ مرتين مرتين و قال هذا وضوء من يضاعف له الاجر ثم توضأ ثلاثا و قال هذا وضوئی و وضوء المرسلين قبلي.**

نو په دي حديث کې په هذا سره اشاره دغې مرة ته ده نه ترتيب ته ځکه دغه اودس به خالي نه وي يا به ابتداء د ارکانو په دي کې د نبي طرف نه وي او يا چې طرف نه او همدارنګه به يا په طريقه د موالاة سره وي او يا عدم موالاة سره وي نو دا قول د نبي عليه السلام چې هذا وضوء الخ نو که مراد په دي اشاري سره دغه اودس د نبي عليه السلام مراد وي سره د ټولو اوصافو د اودس نه چې هغه موالاة او عدم موالاة او تيامن او عدم تيامن دی نو اوس که دغه اودس چې مشار اليه په هذا سره دی که په طريقه موالاة سره وي نو موالاة فرض شو او که په طريقه د عدم موالاة سره وي نو عدم موالاة فرض شو او که په طريقه د تيامن سره وي نو تيامن فرض شو او که په طريقه د عدم تيامن سره وي نو عدم تيامن فرض شو او که دغه اودس بجميع اوصافه مراد نه شي نو بيا دا قول د نبي عليه السلام چې هذا وضوء الخ دلالت په ترتيب نکوی نو ستاسی دغه دعوه چې د نبي ﷺ اودس په ترتيب سره وو بلا دليل پاتي شو نو ترتيب فرض نه شو بلکې سنت وګرځيده ۱۲ عبد الرشيد صافي عفی عنه.

و الولاءُ ای غسل الاعضاء علی سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الاول و عند مالک هو فرض و الدليل علی کون الامور المذکورة سنةً مواظبة النبی صلی الله عليه و سلم من غير دليل علی فرضيتها.

ترجمه: او بل د سنت د اوداسه نه ولاء ده يعني وينځل د اندامونو په طريقه د تعاقب سره په داسي شان سره چې اول اندام وچ نه شي او په نزد د امام مالک رحمه الله ولاء فرض ده او دليل په دغه ټولو امورو مذکورو باندي د سنتيت هميشه والي د نبي عليه السلام دی بغير د څه دليل نه د دي په فرضيت باندي

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قول العلماء في بيان الولاء

۱۳ دپارلسم سنت د سنتو د اوداسه نه ولاء ده ولاء په کسرې د واو سره او په مد سره په لغت کې تتابع ته وايي يعني پرلپسې والي او په اصطلاح کې عبارت دی د وينځلو د اندامونو نه په طريقه د پرلپسې والي سره په داسې شان سره چې اول اندام وچ نه شي سره د اعتدال د هواء نه او سره د اعتدال مزاج نه نو موالاة پريښودل که د وجي د عذر څخه وو نو بيا پروا نه لري او که بغير د عذر څخه وو نو بيا مکروه دی . (فقه حنفي ج ۱ ص ۴۷)

خو د امام مالک رحمه الله په نزد ولاء فرض ده ۰۰ غه لپاره دليل دا حديث د نبي عليه السلام دی **اخرجه ابوداؤد انه صلى الله عليه و سلم رأى رجلاً يصلي و في قدمه لمعة لم يصبها الماء فأمره ان يعيد الوضوء و الصلوة.** ترجمه: نبي عليه السلام يو سړی وليدو چې لمونځ يې کاوه او په پښه کې يې لږ ځای وچ پاتې وو نو نبي عليه السلام ورته امر وکړو چې اودس او لمونځ دواړه راوګرځوه نو که ولاء فرض نه وی نو نبي عليه السلام به ورته صرف د همغه وچ ځای د وينځلو امر کړی وو نو معلومه شوه چې ولاء فرض ده او بل حديث په مصنف ابن ابي شيبه او مصنف عبدالرزاق کې نقل شوی **ان عمر رأى رجلاً توضأ فبقي في رجله قدر ظفر فقال اعد الوضوء.** يعني حضرت عمر رضی الله عنه يو سړی وليدو چې اودس يې وکړو او په پښه کې يې په اندازه د يو نوک ځای وچ پاتې شو نو حضرت عمر ﷺ ورته وفرمايل چې اودس راوګرځوه، نو که ولاء فرض نه وی نو حضرت عمر ﷺ به ورته د ټول اودس د کولو امر نه کولو نو معلومه شوه چې ولاء فرض ده،

د امام مالک رحمه الله د دې استدلالاتو څخه احناف داسې جواب کوي چې دغه احاديث خبر واحد دي په خبر واحد سره فرضيت نه ثابتيږي سره د دي نه چې قرآن او حديث مشهور د فرضيت د ولاء څخه ساکت دی او که څوک دا اعتراض وکړي چې امر با الاعاده خو دليل د فرضيت دی نو د دې جواب دا ده چې امر بالاعادة په سنتو هم کيدلی شي د وجي د اهتمام نه په سنتو باندي او د احنافو لپاره دلائل په سنتيت د ولاء باندي داسې دي چې نبي عليه السلام په ولاء باندي هميشه والی کړی سره د ترک نه کله کله او دغه مواظبت او هميشه والی دليل د سنتيت وي او دويم دليل داسې دی چې امام مالک په خپله په موطاء کې تخريج کړی **عن نافع ان ابن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه و يديه و مسح برأسه ثم دعي لجنازة ليصلي**

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

علیها حین دخل المسجد فمسح علی خفیه ثم صلی علیها رواه مالک و اسناده صحیح. ترجمه روایت دی د نافع نه چې عبد الله بن عمر په بازار کې اودس مات کړو بیا یې اودس وکړو مخ او لاسونه یې وویخلل او په سر یې مسح وکړه بیا د جنازې لپاره وغوښتلی شو چې په جنازه لمونځ وکړي کله چې مسجد ته داخل شو نو مسح یې وکړه په موزو باندې (فقه حنفي ج۱ ص ۴۷ اعلاء السنن ج۱ ص۶۶) نو د دې حدیث څخه دا معلومه شوه چې ولاء فرض نه ده، و الدلیل الخ د مخکني مذکور امورو لکه لاسونه وینځل، مضمضه، مسواک، نیت، ترتیب، وغیره په سنت والي باندې دلیل همیشه والی د نبي علیه السلام دی، اوس یو سوال متوجه کیږي چې نبي علیه السلام خو په بعضو فرایضو باندې هم همیشه والی کړی لکه لمونځ روژه وغیرهما نو باید چې لمونځ او روژه هم سنت شي نو شارح رحمه الله د دې جواب وکړو چې من غیر دلیل علی فرضیتها یعني مواظبت دلالت په سنتیت هلته کوي چې بل دلیل د دې په فرضیت یا وجوبیت نه وي او دغه امور چې ولاء ترتیب وغیره دی په دې باندې هم بل څه دلیل د فرضیت یا وجوبیت نشته نو مذکوره امور سنت شو. ۱۲ عبدالرشید صافي عفی عنه.

و مستحبُّه التیامن ای الابتداء بالیمین فی غسل الاعضاء فان قلت لا شک ان النبی صلی الله علیه و سلم واظب علی التیامن فی غسل الاعضاء و لم یرو احدٌ انه بدأ بالشمال فینبغي ان یکون سنةً قلت السنة ما واظب النبی علیه السلام علیه مع الترک احیاناً فان کانت المواظبة المذکورة علی سبیل العبادة فسنن الهُدٰی و ان کانت علی سبیل العادة فسنن الزوائد کلبس الثیاب و الاکل بالیمین و تقدیم الرجل الیُمْنٰی فی الدخول و نحو ذلک و کلا منا فی الاول و مواظبة النبی علیه السلام علی التیامن کانت من قبل الثانی و یفهم هذا من تعلیل صاحب الهدایة بقوله علیه السلام ان الله تعالی یحب التیامن فی کل شیئ حتی التنعل و الترجل.

ترجمه: او مستحب د اوداسه تیامن دي یعني شروع کول په نبي طرف سره په وینځلو د اندامونو کې، که ته د اعتراض په ډول ووایې چې بې شکه نبي علیه السلام په تیامن باندې همیشه والی کړي په وینځلو د اندامونو کې او هیڅوا دا روایت نه دی کړی چې نبي علیه السلام شروع په چپ طرف کړی وي نو په کار ده چې تیامن هم سنت شي (نه مستحب) نو زه په جواب کې وایم چې سنت هغه دی چې نبي علیه السلام په هغه همیشه والی کړی وي سره

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د ترک نه کله کله نو که دغه مواظبة مذکوره په طريقي د عبادت سره وو نو دا سنت هدیٰ يعني سنت مؤکد شو او که مواظبت په طريقه د عادة سره وو نو بيا سنت زوائد شو لکه عادت د نبي عليه السلام په اغوستلو د جامو کې او خوراک په نبي لاس باندي او مخکې کول د نبي پښې دي په داخلولو کې مسجد ته او داسي نور او خبره زمونږ په اول کې ده او مواظبة د نبي عليه السلام په تيامن باندي د قبيلي د ثاني نه دی او دا خبره معلوميږي د تعليل د صاحب هدائي نه په دي قول د نبي عليه السلام چې بيشکه الله تعالى خوښوي تيامن په هر شي کې تردي پوري چې په پنو پښو کولو او سر ګومنځولو کې هم فتح الباب فی توضيح الاستحباب غرض د مصنف رحمه الله د دي عبارت نه شروع کول دی په مستحباتو د اوداسه کې.

مستحب په لغت کې شيئ محبوب او غوره کړای شوي ته وايي او په شريعت کې هغه فعل ته وايي چې نبي عليه السلام يوځل کړی وي او بل ځل يې پريښي وي او يا يې په خپله کړي نه دي خو بل ته يې ترغيب په کې ورکړی وي. (فقه حنفي ج۱ صف۴۷) په کولو کې ثواب دی او په نه کولو کې عذاب نشته په خلاف د سنت موکده سره چې دهغه پريښولونکي مستحق د ګناه ګرځي او مستحب ته مندوب هم ويلی شي، او ادب هم ويلی شي او فضيلت او نفل هم ويلی شي، د اوداسه مستحبات دوه دي ۱-تيامن يعني شروع کول په نبي اندام سره په وينځلو د اندامونو کې غسل حقيقي وي او که غسل حکمي وي لکه مسح د سر، د وجې د دي قول د نبي عليه السلام **اذا توضأتم فابدؤا بميامنكم**. يعني کله چې تاسو اودس کوی نو شروع وکړئ په نبي طرف خپل باندي او بل دهغه حديث د وجې چې بي بي عائشې روايت کړی. **لما روت السيدة عائشة رض قالت كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يحب التيمن فی شأنه كله، فی نعليه و ترجله و طهوره** (صحيح مسلم ج۱ ص۲۲۶) ترجمه: ام المؤمنين بي بي عائشة فرمايي چې نبي عليه السلام به تيمن په تولو کارونو کې خوښوو په پيزار پښو کولو کې په سر ګومنځولو کې او په اودس کولو کې **فان قلت الخ** غرض د شارح د دي نه يو اعتراض راوړل دي هغه داسي چې د استحباب حکم په تيامن باندي صحيح نه دی. ځکه نبي عليه السلام په تيامن باندي هميشه والی کړی په غسل د اعضاؤو کې او هيڅا دا روايت نه دی کړی چې نبي عليه السلام تيامن پريښي دي او شروع يې په چپ طرف سره کړي نو په کار ده چې تيامن سنت شي نه مستحب نو شارح رحمه الله په قلت سره جواب کوي چې سنت هغه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دی چې نبي عليه السلام پري همیشه والی کړی وي سره د ترک نه په بعض اوقاتو کې بیا دغه مواظبت په دوه قسمه ده وجه د حصر یې دا ده که په طریقي د عبادت سره وو نو دا سنت هُدیٰ شو سنت هدیٰ ورته ځکه وائي چې پدې باندې عمل کول هدایت دی او پریښودل ئې ضلالت دی لکه څرنګه چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمائلی دی لو ترکتم سنته نبیکم لضللتم یعنی که تاسی د خپل پیغمبر سنت پریږدی نو تاسی به ګمراه شی (اخرجه مسلم) او دیته سنت مؤکد هم ورته ویلی شي او د دي پریښودونکی به مستحق د ملامتیا او عذاب ګرځي او که په طریقه د عادت سره وو نو بیا دي ته سنت زوائد وایي لکه د جامو اغوستل په ښي لاس سره خوراک کول او جومات ته په داخلولو کې ښی پښه مخکې کول او داسې نور او دا سنت زوائد د استحباب سره یو برابر دی په دي کې چې کوونکي ته به ثواب ورکولی شي او تارک د دي به نه شي ملامته کولی نو مواظبت په تیامن باندې د قسم ثاني نه شو چې هغه سنت زوائد دی نو سنت مؤکد نه شو بلکې مستحب شو **وكلامنا في الاول الخ** یعني مقصود په دي ځای کې نفي د معني اولي ده د تیامن نه یعني تیامن د سنت هدیٰ ځخه نه دی بلکې د قسم ثاني یعني زوائدو ځخه دی. **ويفهم هذا الخ** د تیامن مستحب والی د تعلیل د صاحب هدایې ځخه معلومیږي په دي قول د نبي عليه السلام **ان الله يحب التيامن الخ** یعني تعلیل د ده په حدیث مذکور سره دلالت په دي کوي چې تیامن د نبي عليه السلام په هر شيئ کې عادت وو تردي پوري چې په پیزار پښو کولو کې او په سر ګومنځولو کې هم، تنعل، اغوستل د پیزار او ترجل د سر د ویښتانو ګومنځول ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه.

و مسح الرقبة لان النبي عليه السلام مسح عليها

ترجمه: او مسح کول د څټ ځکه نبي عليه السلام مسح کړي په څټ باندې

تحفة الطلبة فی مسح الرقبة: دویم مستحب د اوداسه د څټ مسح کول دي دلیل په دي کې دا حدیث د نبي عليه السلام دی، **لما روى الطبراني عن كعب بن عمرو اليامي أن رسول الله ﷺ توضأ فبضبض ثلاثا و استنشق ثلاثا يأخذ لكل واحدة ماء جديدًا و غسل وجهه ثلاثا فلما مسح رأسه قال هكذا و أومأ بيده من مقدم رأسه حتى بلغ بهما الى اسفل عنقه من قِبَل قفاه.** (معجم الطبرانی ج ۱۹ ص ۱۸۱ فقه حنفی ج ۱ ص ۴۷)

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترجمه: د کعب بن عمرو اليأمي څخه روايت دی چې رسول الله ﷺ اودس وکړلو نو خولې ته يې دري واري اوبه واچولې او دري واري پوزې ته اوبه واچولې د هر يو لپاره به يې نوي اوبه راخيستلې او دري واري يې مخ ووينځه هر کله يې چې سر مسح کړو ويې فرمايل دارنګه او اشاره يې وکړه په لاس سره د مخکې حصې د سر نه تردي چې دواړه لاسونه يې ورسول غاړې ته له طرف د څټ نه

و لما روی عن نافع عن ابن عمر ان النبی علیه السلام قال من توضأ و مسح بیدیه علی عنقه و قی الغل یوم القیامة (اعلاء السنن ج۱ ص ۶۶، فقه حنفی)

ترجمه روايت کړی نافع د عبد الله بن عمر څخه چې نبي عليه السلام فرمايلي چا چې اودس وکړلو او په دواړو لاسونو سره يې مسح وکړه په خپل څټ باندې نو د قيامت په ورځ به د جهنم د طوق او کړې څخه وساتلی شي، نو د دې احاديثو څخه معلوميږي چې د څب مسح کول هم سنت دي ۱۲ عبدالرشيد صافي عفی عنه

و الناقضة ما خرج من السبیلین سواء کان معتادًا او غیر معتاد کالدود و الریح الخارجة من القبل و الذکر و فیه اختلاف المشایخ رحمهم الله.

ترجمه: او ماتونکي د اوداسه هغه شی چې راووځي د دوه لارو نه برابره خبره ده چې دغه راوتونکی شيئ عادتي وي لکه متيازي او ډک اودس ماتی، او يا غير عادتي وي لکه چينجی او هغه باد چې راوتونکی وي د مخکنی عورت د بنځي نه او د مخکنی عورت د سړي نه او په دې کې اختلاف د علماؤ دی

القول الراسخ فیما فیه اختلاف المشایخ:

نقض په لغت کې په معنی د ماتوالي سره راځي بيا نقض په دوه قسمه ده ۱- په اجسامو کې په معنی د ابطال د ترکيب سره دی. ۲- په معانيو کې ويستل د دې د افادي دهغه څه نه چې هغه مطلوب وي او مطلوب د اوداسه نه د لمونځ روا والی وغيره دي نو ماتونکي د اوداسه اول هر هغه څه چې دي د دوه لارو څخه راووځي چې هغه لاري يو دبر يعني د انسان د ډکولو بولو کولو ځای او دويم قُبل دي يعني د انسان د تشو متيازو کولو ځای د دي دواړو څخه چې څه راووتل برابره خبره ده چې هغه عادةً وي لکه تشي متيازي او ډکي متيازي او که غير عادتًا وي لکه چينجی راوتل او باد راوتل د بنځي د مخکي عورت نه او د سړي د مخکي

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عورت نه نو په دواړو صورتونو کې اودس مات دی ځکه د چینجي راوتل غیر معتاد دي نو که د دبر نه راووت نو بالاتفاق اودس مات دی او که د ښځي د مخکنې عورت څخه راووت نو په دیکی د علماؤ اختلاف دی نو کوم علماء چې وایي چې د قُبل (کوس) په بادو سره اودس ماتیږي نو هغوی وایي چې د قبل (کوس) په چینجي سره هم اودس ماتیږي او کوم علماء چې وایي چې د قُبل (کوس) په بادو سره اودس نه ماتیږي نو دهغوی په نزد د قُبل (کوس) په چینجي سره اودس هم نه ماتیږي او که د ذکر نه (دغین نه) چینجی راووځي نو شارح وروسته صفحو کې ویلې چې په دي سره اودس نه ماتیږي که د ذکر نه چینجی راوځي نو دا به خامخا د زخم نه راووځي او د زخم په چینجي سره اودس نه ماتیږي همدارنګه باد راوتل د قبل او ذکر نه هم غیر معتاد دی، د علماؤ په دي کې اختلاف دی بعضي علماء لکه امام محمد رحمه الله وایي چې په دي بادو سره اودس واجبیږي او دلیل په کې عموم والی د دي حدیث دی چې اودس نه ماتیږي مګر په هغه څه سره چې د قُبل او دبر څخه راووځي او بعضي علماء وایي چې باد د قُبل او دبر اودس نه ماتوي دوی وایي چې د قُبل او دبر څخه کومه هواء راوځي هغي ته اختلاج (وهم دباد) وایي ریح (باد) ورته نه وایي او که ریح هم شي نو د دي په راوتلو سره اودس نه ماتیږي او د دبر (کوني) څخه چې کوم باد راووځي نو په هغه سره بالاتفاق اودس ماتیږي ځکه هغه په پلیتی باندي تیریږي او که چیرته ښځه مفضا ته وه یعني د قبل او دبر ترمینځ پرده یې شلیدلي وی او دواړه یو شوي وي نو بیا د قبل په باد سره هم اودس ماتیږي ځکه دا احتمال لري چې دا دبر څخه وي.

قوله و فیه اختلاف المشائخ الخ د فیه ضمیر مرجع کوم شی ده؟ صحیح خبره دا ده چې مرجع د دي ریح دی چې د قبل او ذکر څخه راووځي او د فیه ضمیر غیر معتاد ته راجع نه دی ځکه په غیر معتاد کې دَوْدَة هم داخله ده او په دوده کې اختلاف نشته ځکه په دي ځای کې د دودي څخه مراد دوده د دبر ده او د دبر په دودي سره اودس ماتیږي او که ته وایې چې دوده یعني چینجی د قبل د ښځي به مراد وي نو دا خبره هم ستا صحیح نه ده ځکه چې شارح وروسته په دي باندي تصریح کړی چې په چینجي د قبل د ښځي کې اختلاف دی نو په دي ځای کې به دا اختلاف حمل شي په ریح باندي د دي لپاره چې تکرار رانه شي او که ته بیا دا ووایې چې د دي اختلاف نه به مراد د ذکر چینجی مراد وي نو دا خبره هم ستا صحیح نه ده ځکه شارح وروسته دا تصریح کړي چې د ذکر په چینجي سره اودس نه ماتیږي نو شارح حکم په نقض د اودس سره

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کړی نو دا یو قسم نفي د دي اختلاف شوه عبد الرشید صافي عفی عنه

او من غیره ان کان نجسًا سال الی ما یُطَهِّرُ ای الی موضع یجب تطهیره فی الجملة اما فی الوضوء او فی الغُسل و عند الشافعي الخارج من غیر السبیلین لا ینقض الوضوء و قوله ان کان نجسا متعلق بقوله او من غیره و الروایة النجس بفتح الجیم و هو عین النجاسة و اما بکسر الجیم فما لا یکون طاهرًا هذا فی اصطلاح الفقهاء و اما فی اللغة فیقال نجس الشیئُ یَنْجَسُ فهو نَجَس و نَجِس

ترجمه: یا د غیر د دوه لارو څخه وي که چیرته نجس وو او وبهیده هغه ځای ته چې پاکوالی شي یعني هغه ځای ته چې واجب وي پاکوالی دهغه په بعضو اوقاتو کې یا په اوداسه کې او یا په غسل کې او په نزد د امام شافعي رحمه الله او تونکی ماسوا د دوه لارو څخه اودس نه ماتوي او دا قول د مصنف چې ان کان نجسًا تعلق نیسي تردي قوله پورې چې او من غیره او روایة د نجس په فتحي د جیم سره راغلی دی او دا ذات د پلیتی ته وایي اما په کسرې د جیم سره هغه شي ته وایي چې پاک نه وي دا په اصطلاح د فقهاؤ کې اما په لغت کې ویلی شي نَجِس الشیئُ یَنْجَسُ فهو نَجَسٌ وَ نَجِسٌ.

وضاحت: دویم ماتونکی د اوداسه هغه شی دی چې راووځي ماسوا د دغو دوه لارو څخه چې یو دبر ده او بل قُبل ده خو که چیرته نجس وو او وبهیده هغه ځای ته چې پاکولی شي یعني کوم ځای چې په یو وقت د اوقاتو کې وینځلی شي هغه په اوداسه کې وي او که په غسل کې وي او هغه ته دا وینه مثلاً وبهیده نو اودس مات شو اما کوم ځای چې په یو وخت کې هم نه شي وینځلی لکه داخل د سترګې وغیره نو که دي ته وینه هم راشي خو اودس نه ماتوي ځکه داخل د سترګې نه په غسل کې وینځلی شي او نه په اودس کې وینځلی شي نو ماسواء د دغې دوه لارو څخه چې کوم شي وځي نو هغه د احنافو په نزد ماتونکی د اوداسه دي که هغه وینه وي او که زوي وي او که قیئ وي او د امام شافعي رحمه الله په نزد خارج من غیر السبیلین اودس نه ماتوي د احنافو لپاره دلائل په عدم نقض د اودس باندې په خارج من غیر السبیلین سره دا دي قوله علیه السلام **الوضوء من کل دم سائل. رواه ابن عدی فی الکامل.** (فقه حنفي ج۱ص۵۶) یعني اودس لازم دی د هري وینې بهیدونکي څخه او بل دا

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حدیث د بخاري عن عائشة قالت قال النبی صلی الله علیه و سلم اذا اقبلت الحیضة فدعی الصلاة و اذا ادبرت فاغسلی عنک الدم و صلّی. قال هشام بن عروة قال أبی ثم توضئی لکل صلاة حتی یجئ ذلک الوقت (فقه حنفي ج ۱ ص ۵۶) له حضرت بي بي عائشي ﷺ څخه روایت دی چې نبي علیه السلام خپلي نبیني فاطمي بنت ابي حبیش ته وویل چې کله دي حیض راته نو لمونځ پریږده او کله چې حیض شا کوله یعني بندیده نو بیا له ځان څخه وینه ووینځه او لمونځ کوه ، هشام بن عروه وایي چې زما پلار وویل چې بیا دي اودس وکړي د هر لمانځه لپاره تردي پوري دغه وقت راشي، اود اځوک ویلی نه شي چې دا د عروه کلام دی ځکه دا کلام د مخکې سره هم شکل دی چې ثم توضئ او اول کلام د نبي علیه السلام دی او د دي تائید د امام ترمذي روایت هم کړی نو دا قول د نبي علیه السلام چې انما ذلک عرق دي ته اشاره کوي چې د رګ په وینه اودس ماتیږي او د امام شافعي رحمه الله دلیل هغه حدیث دی کوم چې امام بخاري روایت کړی د قیصي د انصاري نه چې په غشي ولګیده او وینه تري بهیده رکوع او سجده یې وکړه او په خپل لمونځ باندي تګ وکړو خو علامه عیني د دي نه داسی جواب کړی دلیل نیول د دي مخالفینو په دي حدیث باندي بي انتهاء مشکل دی ځکه چې وینه کله وبهیږي نو بدن او جامو ته رسیږي او وینه چې کله بدن اوجامو ته په داسي صورت کې ورسیږي نو زمونږ د احنافو په نزد خو لا څه کوي چې د دوی په نزد هم لمونځ د ده نه صحیح کیږي او بل دا چې دا د یو صحابي قول دی او کیدای شي چې هغه د دي په حکم پوه نه وي او کوم احادیث چې مونږ ذکر کړي هغه اقوال د نبي علیه السلام دی او قول د نبي علیه السلام قوي وي نو اعتماد هم په دي په کار دی. و قوله ان کان نجسًا الخ شارح رحمه الله وایي چې د اقول د ماتن چې ان کان نجسا تعلق لري د اَومن غیره پورې یعني که خارج من غیر السبیلین نجس واو الخ دا خبره یې ځکه وکړه چې خارج من السبیلین ماتونکی د اودس وي بغیر د قید د نجس نه او خارج من غیر السبیلین کې شرط دا دی چې هغه به نجس وي او بهیدونکی به وي هغه ځای ته چې فی الجمله وینځلی شي، و الروایة النجس الخ غرض د شارح د دي نه وضاحت د لفظ د نجس دی چې نجس لفظ کوم چې د فقهاؤ څخه اوریدلی شوی هغه په فتح د جیم سره دی چې ذات د پلیتی ته وایي لکه بولي، دم، مسفوح وغیره او په کسری د جیم سره هغه شي ته وایي چې پاک نه وي، د دي دواړو معناؤ ترمینځ

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نسبت د عموم او خصوص مطلق دی چې دوه مادي غواړي یوه ماده د اجتماع او بله د افتراق ماده ده د اجتماع دا ده چې یو شی به ذات د نجاست هم وي او غیر طاهر په هم وي لکه بول او ماده د افتراق دا ده چې یو شی به ذات د نجاست نه وي خو غیر طاهر به وي لکه پلیته جامه چې غیر طاهره ده خو ذات د نجاست نه ده دا فرق د نجس چې مفتوح العین وي او مکسور العین وي په اصطلاح د فقهاؤ کې دی اما په لغت کې بیا دا فرق نشته بلکې دواړه راځي لکه ویلی شي نجس الشیئ ینجس فهو نَجَسٌ و نَجِسٌ مفتوح العین او مکسور العین دواړه راځي ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه

و انما قال سأل لانه اذا لم یتجاوز المخرج لا ینقض الوضوء عندنا و ینقض عند زفر رحمه الله و کذا اذا عُصر القرحة فتجاز و کان بحالٍ لو لم یُعصر لم یتجاوزْه و کذا اذا عَضَّ شیئًا او خلّل اسنانه او اَدْخل اصبعه فی انفه فرأی اثر الدم و استنثر فخرج من انفه الدم علقًا علقًا مثل العدس لا ینقض عندنا خلافاً لزفر رحمه الله و وجهه ان خروج النجاسة موثر فی زوال الطهارة کالسبیلین و نحن نقول نعم لکن القلیل بأدٍ لا خارج و النجاسة المستقرة فی موضعها لا تنقض.

ترجمه بعض اللغات: سال: بهیدل. مخرج: زخمي خای. عُصِر: زیبنبلی شی. القرحة دا نه تناکه. عَضَّ خوله لګول. خَلّل: خلالول. استنثر پوزه سونړول. علقًا: د وینې توته. عدس دال. پتي، مسور، بأدٍ، بنکاره کیدونکی.

ترجمة العبارة: بیشکه مصنف وویلي چې سَألَ ځکه چې کله پلیتي د خپل مخرج څخه تجاز ونه کړي نو اودس نه ماتیږي زمونږ په نزد باندي او د امام زفر په نزد ماتیږي همدارنګه که دا نه وزیبنبلی شي او تجاوز وکړي او دا دانه په داسي حال باندي وی چې که چیرته زیبشلی شوی نه وي نو تجاز به یې نه وي کړی همدارنګه که خوله ولګوي په یو شي باندي او یا غاښونه خلال کړي او یا ګوته په خپله پوزه کې داخله کړي او د دیني اثر یې ولیده او یا یې پوزه سون کړه او د پوزي نه یې وینه راووتله توته توته لکه د پتي د دانې په مقدار نو زمونږ په نزد اودس نه ماتوي په خلاف د زفر رحمه الله وجه دا ده چې وتل د نجاست موثر دي په زوال د طهارت کې لکه د دواړو لارو او مونږ وایو چې صحیح ده لیکن لږ بنکاره

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کیدونکی وي نه راوتونکی او هغه نجاست چې په خپل ځای کې ثابت ویاودس نه ماتوی ۱۲

تشریح العلماء الاعلام فی وضاحة المقام: غرض د شارح د دي عبارت څخه فائده بیانول دي د لفظ د سال او وضاحت د اختلاف دی د احنافو او د امام زفر رحمه الله ترمینځ

احناف وایي چې وینه او زوي هر کله د خپل مخرج څخه تجاوز وکړي او وبهیږي هغه ځای ته چې فی الجمله وینځلی شي نو اودس ماتیږي او که تجاوز ونه کړي د خپل مخرج څخه نو اودس نه ماتیږي او امام زفر رحمه الله وایي چې اودس ماتیږي همدارنګه که یوه دانه د تناګه په بدن باندي وه او په لاس باندي و چاودوله او سپیني اوبه یا زوي تري لاړه خو که ده په لاس چاودولي نه وایي نو دا په خپله نه چاودیده نو په دي صورت کې هم د بعضو احنافو لکه صاحب د هدایې وغیره په نزد اودس نه ماتیږي ځکه دا اخراج دی او اودس په خروج سره ماتیږي نه په اخراج سره لیکن صحیح او غوره خبره دا ده لکه په فتح القدیر کې بزازیه کې غایة البیان کې کافي او په نهایه کې چې په دي صورت کې اودس مات دی ځکه خروج لازم وي د اخراج سره او ناقض مطلقا خروج دی نه خروج بنفسه فقط همدارنګه که په یو شي خوله ولګوي او یا غاښونو کې خلال وکړي او یا ګوته په پوزه کې داخل کړي او د وینې اثر وګوري خو ونه بهیږي او یا پوزه سون کړي او د پوزې څخه یې د وینې توتي راوغورځیږي لکه د پتي د داني په اندازه او یا مسواک ووهي او د وینې اثر وګوري نو تر څو چې وینه بهیدلي نه وي نو د احنافو په نزد اودس نه ماتیږي او د امام زفر په نزد ماتیږي وجه د قول د امام زفر دا ده چې خروج د نجاست علت دی لپاره د زوال د طهارت یعني کله چې علت راشي چې هغه خروج د نجاست دی نو معلول به راځي چې هغه زوال د طهارت دی لکه خروج د نجاست د سبیلینو څخه نو په موجوده صورت کې هم خروج د نجاست راغلی نو اودس هم مات شو، دویمه خبره دا ده چې قلیل هم نجس خارج وي او هر نجس خارج ناقض وي نو لهذا قلیل هم ناقض شو، مونږ احناف د دي دواړو وجهو څخه دا جواب کوو چې قلیل غیر سائل دا خارج نه وي بلکې بنکاره کیدونکی وي ځکه د بدن باطن د نجاست سره مخلوط دی د هر پوستکي څخه لاندي نجاست شته کله چې پوستکی لیري شي نو دغه پټ نجاست رابنکاره شي نو مونږ به په خروج باندي هلته حکم کوو چې د خپل اصلي ځای څخه وبهیږي او تر څو چې په خپل ځای کې موجود وي نو خارج نه شو او چې خارج نه شو نو اودس هم نه ماتوي، خو اوس دلته یو سوال واردیږي چې کله د زخم نه وینه ووځی او د زخم د ځای نه تجاوز ونه کړي نو د احنافو په نزد خو اودس نه ماتیږي، خو آیا دغه وینه پاکه ده او که نجسه ده، نو جواب دا ده چې صاحب د هدایه

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چیلنج
https://t.me/kafayat2395

وايي چې مالا يكون حدثاً لا يكون نجسًا كوم شى چې بې اودسي نه راولي نو هغه نجس هم نه وي دا د امام ابويوسف روايت دى او دا صحيح ده او امام محمد وايي چې نجس ده، فتوىٰ د چا په قول ده ؟ جواب كه وينه، زوي جامد و شيانو ته لكه بدن جامې وغيره ته ورسيده نو فتوى د امام ابويوسف په قول ده چې غير نجس ده، او كه مايعاتو ته ورسيده لكه اوبه شيدي وغيره ته نو بيا فتوى په قول د امام محمد رحمه الله ده چې نجسه ده همدارنګه قيئ هم په همدې اختلاف ده كله چې د ډكي خولي څخه كم وي (فقه حنفي ج ۱ ص ۵۵)

قلت هذا الدليل غير تام لانه لا يشمل ما اذا غُرِزَتْ إبرة فارتقى الدم على رأس الجرح لكن لم يسل فان الخروج هناك محسوس و مع ذلك لا ينقض عندنا و قد خطر ببالي وجهٌ حسن و هو انه لم يتحقق خروج النجاسة لان هذا الدم غير نجس بل النجس هو الدم المسفوح و هكذا فى القيئ القليل و سيأتى فى هذه الصفحة

ترجمة اللغات: غُرزت: ښخه كړى شي. إبرة: سنته. فارتقى: راپورته شي.

ترجمة العبارت: زه وايم چې دا دليل پوره نه دى ځكه دا هغه صورت ته نه شاملېږي چې كله سنته ښخه كړى شي او وينه د زخم په سر راپورته شي ليكن ونه بهېږي ځكه خروج دلته محسوس دى او سره د دې نه اودس زمونږ په نزد نه ماتيږي او زما په زړه كې يوه ښه وجه تيريږي هغه دا چې دلته خروج د نجاست ثابت نه دى ځكه دا وينه نجسه نه ده بلكې نجسه دم مسفوح وي همدارنګه په لږ قيئ كې او د قيئ مسئله به اينده كې راشي،

توضيح المسئلة: غرض د شارح رحمه الله د دې عبارت څخه يو اعتراض دى په مخكني جواب د احنافو باندې چې ستاسو دا جواب چې قليل بادي وي نه خارج او نجاست مستقره په خپل ځاى كې اودس نه ماتوي غير تام دى ځكه چې تولو صورتونو د غير سائل ته نه شاملېږي ځكه كله چې ستنه په غوښه كې ښخه كړى شي او وينه د خپل ځاى څخه راپورته شي او په دغه ځاى كې رابنكاره شي او ونه بهېږي نو په دې وينه باندې ستا جواب نه صادقېږي ځكه دا وينه په خپل ځاى كې مستقره نه ده او نه بادي ده ځكه خروج دلته مستحقق دى او انتقال هم محسوسېږي او سره د دې نه زمونږ په نزد اودس مات نه دى. **لا ينقض عندنا**: د عندنا نه مراد امام محمد رحمه الله دى ځكه امام محمد رحمه الله وايي چې

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

کله وینه د زخم سر ته راپورته شي نو په دي اودس نه ماتیږي تر څو چې د زخم نه بنکته لاړه نه شي او د پستني په صورت کې هم وینه د زخم سرته پورته کیږي خو بنکته نه ځي که لاړه شي نو اودس ماتیږي او امام ابویوسف وایي چې سیلان دي ته وایي چې د خپل مخرج څخه جدا شي برابره خبره ده چې اخوا دیخوا لاړه شي او که نه نو د امام ابو یوسف په نزد د سنتي په صورت کې اودس مات دی چې کله وینه د زخم سرته راپورته شي برابره خبره ده چې اخوا دیخوا لاړه شي او که نه. **و قد خطر ببالی وجه حسن الخ** غرض د شارح د دي نه جامعیت او مانعیت د جواب دی چې د سنتي په صورت کې خروج د نجاست ثابت نه دی اګر چې نفس خروج راغلی څکه دغه وینه غیر نجسه ده بلکې نجسه چې ده هغه وینه بهیدونکي چې مسفوح ورته ویلی شي ده، همدارنګه مسئله د قیئ قلیل ده چې د احنافو په نزد باندي اودس نه ماتوي او د امام زفر رحمه الله په نزد یې ماتوي بنا پر مخکنیو دلائلو ۱۲.

و قوله الی ما یظهر احترازعما اذا قُشِرت نقطة فی العین فسال الصدید بحیث لم یخرج من العین لا ینقض الوضوء لان داخل العین لا یجب تطهیره اصلًا لا فی الوضوء و لا فی الغسل اذا لیس له حکم ظاهر البدن فالمعتبر الخروج الی ما هو ظاهر البدن شرعًا.

ترجمة العبارة: دا قول د مصنف چې الی ما یظهر دی احتراز دی دهغه نه چې کله پوستکی لیري شي دهغه داني نه چې په سترګه کې وي او زوي یې وبهیږي خو د سترګي نه راوونه وځي نو اودس نه ماتوي ځکه د داخل د سترګي پاکوالی با الکل واجب نه دی نه په اودس کې او نه په غسل کې ځکه داخل د سترګي لره حکم د ظاهر د بدن نشته نو معتبر هغه خروج دی چې ظاهر د بدن ته وی شرعًا.

حل القیود فی فائدة القیود: شارح رحمه الله وایي چې د ماتن د دي خبري چې الی ما یظهر یعني چې کومه وینه چې د زخم څخه ووځي او هغه ځای ته وبهیږي چې په غسل کې یا په اودس کې دهغي وینځل فرض وي نو اودس ماتوي د دي لفظ فائده دا ده که چیرته په سترګه کې یوه دانه وي او دهغي نه پوستکی لیري شي وینه یې وبهیږي خو د سترګي څخه بهر راوونه وځي نو اودس نه ماتوي ځکه د داخل د سترګي وینځل نه په اودس کې فرض دي او نه په غسل کې ځکه په اودس کې دهغه ځای وینځل فرض دي چې من کل الوجوه ظاهر وي لکه لاس مخ پښې او په غسل کې دهغه ځای وینځل فرض دي چې من کل الوجوه ظاهر وي لکه

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لاس مخ پښې او یا من وجه ظاهر وي لکه خوله پوزه او کوم چې من کل الوجوه باطن وي دهغه وینځل نه په اودس کې فرض دي او نه په غسل کې او داخل د سترګې هم من کل الوجوه باطن دی او هغه خروج معتبر دی چې ظاهر د بدن ته وي شرعاً ۱۲.

و اعلم ان قوله الی ما یطهر یجب ان یکون متعلقاً بقوله ما خرج لا بقوله سال فانه اذا فصد و خرج دمٌ کثیر و سال بحیث لم یتلطخ رأس الجرحِ فانه لا شک فی الانتقاض عند نامع انه لم یسل الی موضع یلحقه حکم التطهیر بل خرج الی موضع یلحقه حکم التطهیر ثم سال فالعبارة الحسنة ان یقال ما خرج من السبیلین او من غیره الی ما یطهر إن کان نجسًا سال.

ترجمة اللغات: **فصد**: رګ وهل **یتلطخ**: چې ککړ شي.

ترجمة العبارة: پوهه شه چې دا قول د مصنف رحمه الله چې الی ما یطهر په کار ده متعلق شي نردي قوله پوري چې ما خرج دی نه نردي قوله پوري چې سال دی ځکه چې کله رګ ووهي او ډیره وینه ووځي او وبهیږي په دي شان چې د زخم سر هم ککړ نه شي نو بیا شک نشته د اودس په ماتوالي کې زمونږ په نزد باندي سره د دي نه چې دغه وینه داسي ځای ته نه ده بهیدلي چې هغي پوري حکم د تطهیر پیوسته وي بلکې داسي ځای ته راوتلی چې هغه پوري حکم د تطهیر پیوسته دي بیا بهیدلي نو ښکلی عبارت دا دی چې وویلی شي **ما خرج من السبیلین او من غیره الی ما یطهر ان کان نجسًا سال.**

تشریح: غرض د شارح رحمه الله د دي عبارت څخه وضاحت د ماقبل عبارت دی چې د الی ما یطهر متعلق کوم شیئ دی نو په دي کې دري قوله دي:

۱-اول قول دا دی چې متعلَق د دي محذوف دی چې حال واقع شي د فاعل د خرج نه نو تقدیر د عبارت داسي راځي **نأقضه ما خرج من السبیلین او من غیره واصلاً الی ما یطهر ان کان نجسًا سال.** خو د دي نه بیا هغه صورت خارجیږي چې کله وینه د پوزې د بره طرف څخه راشي او لاندې نرمې د پوزې ته ورسیږي او نوره ونه بهیږي نو دي سره اودس نه ماتیږي نو دلته اګر چې سیلان راغی خو دا سیلان پس د رسیدو نه الی ما یطهر ته راغلی نه دی بلکې

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مخکې د رسيدونه الى ما يطهر ته او کوم سيلان چې مخکې د وصول نه الى ما يطهر ته وي نو هغه اودس نه ماتوي.

۲- دويم قول دا دی چې متعلق د دي سال دي خو په دي صورت کې هلته اودس ماتيږي چې کله سيلان الى ما يطهر ته وشي خو دا هم صحيح نه دی ځکه که چيرته يو سړی رګ ووهي او ډيره وينه وبهيږي په داسي شان سړ، چې د زخم سر هم ککړ نه شي چې وينه په فواري او په داري سره وبهيږي نو په دي صورت کې زمونږ په نزد اودس مات دی سره د دي نه چې سيلان الى ما يطهر راغلی نه دی ځکه له سره کوم ځای پرې ککړ شوی نه دی دا هغه صورت وو کوم چې شارح پرې رد کړی دی.

۳- قول د ادی چې د دي متعلق خرج شي نو د فصد په صورت کې بيا اودس ماتيږي ځکه اګر چې وينه په فواري سره ووځي خو خروج الى ما يطهر ته راغلی او بيا بهدلی ده نو شارح وويل چې بنګلی عبارت دا دی چې ما خرج من السبيلين او من غيره الى ما يطهر ان کان نجسا سال ۱۲ عبد الرشيد صافی عفی عنه.

و القيح عطف على قوله ما خرج فاراد ان يفصّل انواعه لان الحكم مختلف فيها فقال دمًا رقيقًا ان ساوي البزاق حتى اذا كان البزاق اكثر لا ينقض و لما ذكر حكم المساوات عُلم حكم الغلبة بالطريق الاولى فقالوا اذا اصفر البزاق من الدم فلا يجب الوضوء و ان احمر يجب ثم عطف على قوله دمًا قوله او مرة او طعامًا او ماء او علقًا ان كان مِلء الفم لا بلغمًا اصلًا سواء كان نازلًا من الرأس او صاعدًا من الجوف و سواء كان قليلًا او كثيرًا لانه لِلزوجته لا يتداخله النجاسة و ينقض صاعده مِلء الفم عند ابي يوسف رحمه الله لكن النازل من الرأس لا ينقض عنده ايضًا.

ترجمة اللغات: مِرّة: د صفراء زيړي اوبه. اوماء: عامي اوبه چې وځښي او ګيدي ته ورسيږي او بيرته يې راوګرځوي نو اودس ماتوي. علق: د وينې توته. لزوجت: ښويه والی. صاعد: پورته راختونکی.

ترجمة العبارت مع الوضاحت: غرض د شارح د دې عبارت نه وضاحت د مسئلې د قيئ

کفایت کتب خانه ګلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دی (چې دا دریم ماتونکی د اودس دی) او بیان د انواعو د قیئ څکه حکم په قیئ کې مختلف دی مراد د حکم نه یا دا دی چې بعض ناقض دي او بعض ناقض نه دي په بعض کې د خولې ډک والی شرط دی او په بعض کې شرط نه دی او یا اختلاف د ائمو مراد دی چې بعض ائمه بعض قیئ لره ناقض ګرځوی او بعض ائمه یې ناقض نه ګرځوي نو د قیئ یو قسم دا دی چې نري وینه وي که د لاړو سره برابره وي نو اودس مات دی او که د لاړو نه کمه وي نو بیا اودس نه ماتوي او که د لاړو څخه زیاته وي نو په طریقه اولی سره اودس مات دی. سوال دا دی چې دا به مونږ په څه پیژنو چې وینه غالبه ده یا نه ده نو شارح جواب وکړو چې که د وینې د وجې نه لاړې زیړې شوي نو اودس نه واجبوي او که لاړې یې سرې کړې نو اودس واجبوي. **او مرة الخ** دویم قسم د قیئ زیړې د صفراء اوبه دي. **او طعامًا:** یا طعام وي. **او مأءً:** یا اوبه وي یعني که اوبه وڅښي او ګیډي ته ورسیږي. او بیرته یې قیئ کړي نو اودس مات دی. **او علقًا.** یا د وینې توته وي **ان کان ملء الفم الخ** که چیرته په ډک خولې سره وي یعني که د صفراء زیړې اوبه او طعام او اوبه او علق په ډک خوله سره قیئ کړي نو اودس مات دی او که په ډک خوله سره نه وو نو بیا اودس مات نه دی اما نري وینه چې مخکې ذکر شوه که په ډک خولې سره هم نه وي نو اودس مات دی با الاتفاق (فقه حنفي). لیکن بلغم سره اودس نه ماتیږي لږ وي او که ډیر وي برابره خبره ده چې د سر نه راښکته شوی وي او که د ګیډي څخه راختلی وي څکه بلغم ښویه والی لري نجاست په کې نه داخلیږي.لیکن امام ابي یوسف وایي که د بلغمو قیئ په ډک خولې سره وو او د معدې څخه راختل وو نو اودس ماتوي څکه معده د نجاست ځای دی نو د نجاست سره یې یو ځای والی راغی او کوم چې د سر څخه راښکته شوی وي د امام ابي یوسف په نزد باندې په هغه باندې هم اودس نه ماتیږي ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه.

و هو یعتبر الاتحاد فی المجلس و محمد رحمه الله فی السبب فَیُجْمَعُ ما قاء قلیلا فقوله و هو یعتبر الضمیر یرجع الی ابی یوسف و هذا ابتداء مسئلةٍ صورتها اذا قاء قلیلا قلیلًا بحیث لو جمع یبلغ ملء الفم فأبو یوسف یعتبر اتحاد المجلس ای اذا کان فی مجلس واحد یجمع فیکون ناقضًا و محمد یعتبر اتحاد السبب و هو الغشیان فان کان بغشیان واحد یجمع فیکون ناقضًا فحصل اربع صور(۱) اتحاد المجلس و الغشیان فیجمع اتفاقا ۲ ـ و اختلافهما

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فلا يجمع اتفاقاً ۳ ـ و اتحاد المجلس مع اختلاف الفشيان فيجمع عند ابي يوسف خلافاً لمحمد ۴ ـ و اختلاف المجلس مع اتحاد الفشيان فيجمع عند محمد خلافاً لابي يوسف.

توضيح المسئلة: غرض د مصنف د دي عبارت نه ابتداء د يوي بلي مسئلي ده چې هغه بيان د اختلاف دی په مابين د امام ابويوسف او امام محمد رحمه الله کې. شارح وايي چې د هو ضمير امام ابويوسف ته راجع دی امام ابويوسف اتحاد فی المجلس ته اعتبار ورکوي او امام محمد رحمه الله اتحاد فی السبب ته اعتبار ورکوي صورت د مسئلي دا دی چې يو سړی لږ قيئ وکړي په دي شان سره چې ټول راجمع کړی شي نو ډکي خولي ته رسيږي نو امام ابويوسف دلته اتحاد د مجلس ته اعتبار ورکړی يعني که دغه قيئ يې په يو مجلس کې وکړ برابره خبره ده چې د زړه په يو جوش سره وي او که ډير وجوشو سره وي نو دغه قيئ به جمع کولی شي نو ماتونکی د اودس کيږي وجه دا ده چې د مجلس لپاره اثر په ټولو متفرقاتو کې وي لکه په سجده تلاوت وغيره کې نو ډيره متعدد په يو مجلس کې به متحد ګرځولی شي او امام محمد رحمه الله يو والی د سبب ته اعتبار ورکوي او سبب د قيئ د زړه جوش وي نو که په يو جوش سره وو دا به جمع کولی شي اګر که په مختلفو مجلسونو کې وي او دا به ماتونکی د اودس وي وجه ددی قول دا ده چې ثبوت د حکم مطابق د ثبوت د سبب سره وي نو که سبب يو وي نو حکم به هم يو وي او که سبب متعدد وي نو حکم به هم متعدد وي لکه يو سړی ډير زخمي شی او د جوړيدو څخه مخکې مړ شي نو حکم به يو وي او که مينځ کې جوړوالی راشي نو حکم به بيا مختلف وي نو په دي مسئله کې څلور صورتونه راغلل دوه اتفاقي او دوه اختلافي ۱ـ چې مجلس هم يو وي او د زړه جوش هم يو وي نو بالاتفاق به جمع کولی شي ځکه د امام محمد په نزد اتحاد د غشيان په کې دی او د امام ابويوسف په نزد اتحاد فی السبب په کې دی ۲ـ چې نه مجلس يو وي او نه د زړه جوش يو وي نو بالاتفاق به جمع کولی نه شي ځکه نه اتحاد فی المجلس شته او نه اتحاد فی السبب شته ۳ـ چې مجلس يو وی خو دزړه جوش يونه وی نو دامام ابويوسف په نزد به جمع کولی شی ځکه اتحاد دمجلس شته او د امام محمد رحمه الله په نزد به جمع کولی نشی ځکه اتحاد فی السبب نشته ۴ـ چې مجلس يو نه وي خو د زړه جوش يو وي نو د امام محمد رحمه الله په نزد به جمع کولی شي ځکه اتحاد د سبب نشته او د امام ابويوسف رحمه الله په نزد به جمع کولی نه شي ځکه اتحاد د مجلس نشته ۱۲ عبدالرشيد صافي عفي عنه.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و ما ليس بحدث ليس بنجس بكسر الجيم فيلزم من انتفاء كونه حدثاً انتفاء كونه نَجَسًا فانّ الدم اذا لم يَسِلْ عَن رأس الجُرح طاهر و كذا القيحُ القليل و عن محمد في غير رواية الاصول انه نجس لانه لا اثر للسيلان في النجاسة فاذا كان السائل نجسًا ففير السائل يكون كذلك و لنا قوله تعالى قل لّا احد فيما او حى الىّ محرّمًا الى قوله او دمًا مسفوحًا ففير المسفوح لا يكون محرّمًا فلا يكون نجسًا و الدم الذي لم يَسِلْ عَن رأس الجَرح دمٌ غير مسفوح فلا يكون نجسًا.

توضيح العبارت مع الوضاحت: مصنف رحمه الله په دي مقام کې يوه قاعده ذکر کوي په بحث د نواقضو کې هغه داسي چې مخکې ذکر شول چې دم قليل او قيئ قليل وغيرهما اودس نه ماتوي ايا دغه دم او قيئ وغيرهما به نجس وي او که پاک به وي نو مصنف رحمه الله وويل چې هر شيئ حدث يعني ماتونکی د اودس نه وي نو هغه به نجس هم نه وي تردي پورې چې وينځل يې واجب نه وي او لمونځ هم ورسره اداء کيږي او دا مسئله مخکې څه نا څه مونږ بيان کړې ده **ليس بنجس بكسر الجيم الخ** ياد ساته چې نجس په کسرې د جيم سره دي ته وايي چې کوم شيئ پاک نه وي او په فتح د جيم سره ذات د نجاست ته ويل کيږي او مقصود دلته بيان د دي ده چې کوم شيئ حدث نه وي نو هغه به نجاست نه وي او د کسرې تصريح يې ځکه وکړه چې دا د مصنف رحمه الله او نورو علماؤ څخه عام طور اوريدلی شي او دا هم ياد ساته چې نفی د عام سره نفي د خاص راځي نو کله چې مصنف وويل چې **ما ليس بحدث ليس نجس** نو انتفاء د حدث عام شوه او انتفاء د نجسْ خاص شوه. او د انتفاء د عام وجي انتفاء د خاص راځي نو انتفاء د نجس با الكسر لازم ده د انتفاء حدث سره، بيا نجس په کسرې د جيم سره عام دی په نسبت سره نجَسْ ته په فتحي د جيم سره او د انتفا عام سره انتفاء د خاص لازم ده نو لازم شوه انتفاء د نجس په فتحي د جيم سره د وجي د انتفاء د نجس نه په کسرې د جيم سره نو خلاصه دا شوه چې لازميږي د وجي د انتفاء د حدث نه انتفاء د نجس په کسرې د جيم سره او لازميږي د وجي د انتفاء د نجس نه په کسرې د جيم سره انتفاء د نجس په فتح د جيم سره نو نتيجه دا راووتله چې لازميږي د وجي د انتفاء د حدث نه انتفاء د نجس په فتحي د جيم سره، سوال، ستا دا قاعده منقوض ده په دم د

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

استحاض سره چې هغه حدث نه ده او نجس ده. جواب: دم د استحاض حدث ده خو د دفع د حرج لپاره د دي اثر د خروج د وقت پورې نه ظاهريږي کذا فی البنایه، **فالدم الخ** غرض د شارح د دي نه تفريع ده په قاعده کليه باندې چې کومه وينه چې د سر د زخم نه ونه بهيږي هغه اودس نه ماتوي او چې اودس نه ماتوي نو پاکه هم ده که جامې يا بدن وربانديې ککړې شي نو لمونځ ورسره کيږي همدارنګه قيئ قليل يعني چې په ډکه خوله باندې نه وي نو هغه هم نجس نه دی ځکه اودس ورسره نه ماتيږي. **و عن محمد الخ** کله چې مونږ وويل چې د زخم د سر نه چې کله وينه ونه بهيږي نو هغه پاک وي نو د اعتراض په شکل شارح وويل چې د امام محمد رحمه الله نه په غير د روايت د اصول نه يعني په نادر الرواية سره چې دغه وينه نجسه ده ځکه چې سيلان څه اثر په نجاست کې نه لري يعني کوم شيئ چې نجس وي نو هغه به بذاته نجاست هم وي نو کله چې دم سائل نجس شو نو غير سائل هم نجس دی. **و لنا قوله تعالی الخ** غرض د شارح د دي نه جواب د اعتراض مذکور دی خلاصه د جواب دا ده چې الله پاک په قرآن کې خپل پيغمبر ته خطاب کوي چې دوی ته ووايه چې ما ته کومه وحي شوي نو په هغې کې خو زه يو شيئ هم حرام نه مومم په هيڅ يو خوړونکي باندې مګر يو څو شيان حرام دي چې هغه د مرداري غوښه او روانه وينه ده او د خنزير غوښه ده او د غير الله په نامه ذبح کول دغه څلور شيان حرام او نجس دي نو چې دم مسفوح حرام شو نو غير مسفوح حرام نه شو او چې حرام نه شو نو نجس هم نه شو او کومه وينه چې د زخم د سر نه ونه بهيږي نو هغه غير مسفوح وي نو نجسه هم نه شوه. سوال: آيت مذکوره مکي دی او سورة بقره او مائده دواړه مدني دي او په مدني کې حرمت د دم مطلقًا راغلی بغير د قيد د مسفوح نه او مکي مقدم وي په مدني باندې نو په کار ده چې مقيد منسوخ شي په مطلق باندې. جواب: دم مطلق محمول دی په دم مسفوح باندې کما ذکرنا فی الاصول ان المطلق محمول علی المقيد ۱۲ عبد الرشيد صافی عفی عنه.

فان قيل هذا فيما يؤكل لحمه فظاهر و اما فيما لا يؤكل لحمه كالادمی ففير المسفوح حرام ايضًا و لا يمكن الاستدلال بحلّه على طهارته قلت لما حكم بحرمة المسفوح بقی غير المسفوح على اصله و هو الحل و يلزم منه الطهارة سواء كان فيما يؤكل لحمه او لا لاطلاق

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

النص ثم حرمة غير المسفوح فى الادمى بناءً على حرمة لحمه و حرمة لحمه لا توجب نجاسته اذ هذه للكرامة لكرامة لا للنجاسة فغير المسفوح فى الادمى يكون على طهارته الاصلية مع كونه محرمًا.

توضيح العبارت فى طهارة الادمى للكرامة : غرض د شارح يو اعتراض راوړل دي په استدلال مذکور باندي يعني مخکې چې تاسو ذکر کړل چې دم مسفوح حرام دی او غير مسفوح حرام نه دی خو نجس هم نه دی نو ستاسو دا خبره خو په هغه حيواناتو کې صحيح کيږي چې د کومو غوښه خوړلی شي لکه ګاو، غوايه او داسي نور چې د دوی غوښه حلاله ده نو پاکه هم ده ولي که نجسه شي نو بيا به حرامه شي، اما په هغه څه کې چې غوښه يې نه شي خوړلی لکه انسان نو د انسان دم مسفوح هم حرام ده خوراک يې حرام دی نو ستاسو استدلال په دي ځای کې نه جاري کيږي سره د دي نه چې مقصود زمونږ د دم غير مسفوح نه هغه وينه ده چې د انسان د بدن نه خارج وي. **قلت الخ** غرض د شارح رحمه الله جواب د اعتراض مذکور دی خلاصه يې دا ده چې حرمت د دم مسفوح په آيت کريمه کې مطلق دی هغه د هر شيئ چې وي غوښه يې خوړلی شي او که نه، دم مسفوح يې حرام دی نو د دي نه دا لازم شول چې دم غير مسفوح مطلقًا حلاله ده هغه د هر شيئ چې وي او چې حلاله وه نو مطلقًا پاکه هم ده ځکه دم غير مسفوح په خپل اصل پاتي شو چې هغه حل او اباحت دی ځکه اصل په اشياؤ کې په نزد د بعضو احنافو حل او اباحت دی تر څو چې په عدم اباحت باندي کوم دليل نه وي راغلی **ثم حرمة الخ** غرض د شارح د دي نه دفع د يو اعتراض ده هغه داسي چې نص د دم مسفوح اګر چې مطلق ذکر شوی قيد د ما يؤکل لحمه او غير ما يؤکل په کې ذکر شوی نه دی ليکن په دي کې خو هيڅ شک نشته چې وينه د انسان مطلقًا حرامه ده مسفوح وی او که غير مسفوح وی لکه څرنګه چې دم مسفوح د انسان نجس دی نو همدارنګه دم غير مسفوح د انسان هم نجس دی نو شارح جواب وکړو چې حرمت په دوه قسمه دی ۱-حرمت په سبب د نجاست سره لکه حرمت د شرابو او د خنزير او داسي حرمت دلالت په نجاست باندي کولی شي.

۲-حرمت په سبب د کرامت باندي او د شرافت باندي او دا حرمت نجاست نه لازموي او حرمت د دم غير مسفوح په انسان کې مبني دي په حرمت د غوښې د انسان باندي او حرمت د غوښې د انسان د وجې د نجاست نه نه ده ځکه انسان نجس نه دی بلکې هر کله چې انسان د

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ټولو مخلوقاتو ترمينځ مکرم دی نو د انسان د ټولو اجزاؤ نه نفع اخيستل تشريفًا حرام شول ځکه په اباحت د انتفاع کې د انسان نه اهانت او ذلت د انسان راځي، او د دي نه دا هم معلومه شوه چې هر نجس شيئ حرام دی خو هر حرام نجس نه دی ځکه حرمت کله د کرامت د وجي نه وي او کله د خبائث او ضرر د وجي نه وي سره د دي نه چې نجس به نه وي لکه حرمت د ځتي او د مچ وغيره ۱۲ عبد الرشيد صافي عفى عنه.

و الفرق بين المسفوح وغيره مبني على حكمة غامضة وهي ان غير المسفوح دم انتقل عن العروق و انفصل عن النجاسات و حصل له هضم آخر في الاعضاء فصار مستعدًا لأن يصير عضوًا فأخذ طبيعة العضو فأعطاه الشرع حكمه بخلاف دم العروق فانه اذا سال عن رأس الجرح عُلم انه دم انتقل من العروق في هذه الساعة و هو الدم النجس اما اذا لم يسل علم انه دم العضو هذا في الدم و اما في القيح فالقليل هو الماء و الذي كان في اعلى المعدة و هي ليست محل النجاسة فحكمه حكم الريق.

الفرق بين المسفوح وغيره: غرض د شارح دا دي نه فرق بيانول دي په مابين د مسفوح او دم غير مسفوح کې چې دم مسفوح حرام دی او نجس دی او دم غير مسفوح نجس نه دی دغه فرق مبني دی په يو پټ حکمت باندي چې انسان کله غذا وخوري نو د غذا لپاره د انسان په وجود کې پنځه هضمه وي:

۱-اول هضم په خوله کې په ژولو سره د لارو په کمک سره وي.

۲-دويم هضم په معده کې وي په معده کې بيا دغه غذا دوه حصي شي چې يوه يې فضله مواد شي هغه بيا کولمو ته لاړ شي او د کولمو له لاري خارجيږي او بل هغه نرم شيئ چې د غذا کوچ وي هغه جگر ته لاړ شي.

۳-دريم هضم بيا په جگر کې وي چې د اول نه نور هم صفا شي او د دي نه ځلور اخلاط جوړ شي ۱-وينه، ۲-بلغم ۳-صفراء يعني تريخی ۴-سوداء يعني توری کوم فضله مواد چې د دي نه پاتي شي هغه اکثر د متيازو سره ختميږي بيا د دي نه وينه سره د باقي اخلاطو په قدر د حاجت سره رگونو ته لاړه شي.

۴-څلورم هضم بيا په رگونو کې وي چې صفا مواد او فضله مواد سره جدا شي هغه صفا مواد د رگونو څخه جدا کيږي او د اندامونو پوري پيوسته کيږي هر اندام خپله حصه تري واخلي.

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

۵- پنځم هضم بيا دلته وي چې دغه د وينې شکل د اندام په شکل بدليږي، نو په دې کې هغه حکمت دا دی چې دم سائل هغه د رګو وينه ده چې د نجاساتو سره پيوسته وي او دم غير مسفوح هغه وينه ده چې د رګو نه منتقل شي او د نجاساتو څخه جدا شي او پس د انتقال نه دغې وينې ته په اندامونو کې يو بل هضم پيدا کيږي نو دغه وينه قابله د دې شي چې اندام وګرځي نو دغه وينه طبيعت د اندام واخلي نو شريعت هم حکم د اندام ورکړ چې هغه طهارت دی يعني اندام پاک وو نو وينه غير مسفوح هم پاکه شوه نو کله چې د زخم د سر نه وينه وبهيده نو معلومه شوه چې دا د رګو وينه ده او دا هغه پليته وينه ده او که ونه بهيده نو معلومه شوه چې دا د اندام وينه ده او د اندام وينه پاکه وي دا تفصيل مذکور په وينه کې وو.

و اما فی القیئ الخ . شارح مخکې د مالیس بحدث ليس بنجس نه لاندې دوه مسئلې اجمالاً بيان کړې دي چې يو د وينې مسئله وه او بل د قيئ مسئله په دي عبارت سره چې **و کذا القئ القليل** نو د وينې د مسئلې تفصيل يې وکړو اوس د قيئ مسئله تفصيلاً بيانوي چې قيئ قليل ولې نجس نه ده ځکه چې قيئ قليل دا هغه اوبه دي چې د معدې په پاس سر کې وي او د معدې اوچت طرف محل د نجاست نه وي نو د قيئ حکم داسې شو لکه د لاړو حکم او لاړې پاکې دي.

سوال: تا د قيئ قليل تفسير په اوبو سره وکړو او قيئ قليل خو يواځې اوبه نه وي بلکې کله طعام وي کله صفراء وي کله بلغم وي نو تخصيص د قليل د اوبو پورې صحيح نه دی؟

جواب: هر قسم قيئ چې وي خو اول کې يې اوبه وي نو ځکه ده اوبه ذکر کړې په تفسير د قيئ قليل کې.

و نوم مضطجع و متکئ و مستند الی ما لو اُزِيل لسقط لا غير ای لا ينقض الوضوء نوم غير ما ذکر و هو النوم قائمًا او قاعدًا او راکعاً او ساجدًا و الاغماء و الجنون علی ای هيأة کانا و يدخل فی الاغماء السکر وحدّه هنا ان يدخل فی مشيته تحرک و هو الصحيح و کذا فی اليمين حتی لو حلف انه سکران يعتبر هذا الحد.

تشريح: مضطجع: و هو ان يضع النائم جنبه علی الارض يعني چې ويده کس کيږدي اړخ خپل په ځمکه باندې «نهايه» **و متکئ: ای علی احد ورکيه** يعني په يو کونډۍ باندې تکيا کول

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

(كفايه، عنايه) او سعدي چلپي وايي چې د دي نه مراد يو طرف ته ميلان دی په دي شان سره چې مقعد د ده د ځمکې څخه لري وي (حاشيه سعدي چلپي) **و مستنداً**: تکيا کول په څنګلي باندې يا ديوال ته يا يو بل شيئ ته.

تشريح: ځلورم ماتوونکی د اودس خوب دی دري قسمه خوب ماتونکی د اودس دی:

۱- اضطجاع په اړخ سره ويده کيدل ځکه چې په اړخ سره ويده کيدل سبب دی د استرخاء د مفاصلونو په عام عادت کې د وتل د څه شيئ نه به خالي نه وي او کوم شيئ چې عادت ثابت شي نو داسي وي لکه متيقن به

۲- دويم قسم خوب ماتونکی د اودس په يو کوناتي خوب کول دي ځکه په تکيا سره هغه کلک والی ختميږي کوم چې ويښ انسان لره وي.

۳- دريم قسم خوب چې ماتونکی د اودس دی هغه استناد دی يعني ديوال يا يو بل شيئ ته تکيه کول ځکه په دې کې هم استرخاء د مفاصلو په مکمله طريقي سره راځي خو صرف دغې تکيا د غورزيدو نه منع کړي دي. (هدايه نهايه) **قوله لو ازيل لسقط**: دا متعلق دی د دي قول پوري چې مستنداً "كفايه" لا غير. يعني د دي مذکوره دري قسمه خوب نه ماسوا بل قسم خوب اودس نه ماتوي چې هغه په ولاړي خوب دی په ناستي او د رکوع او سجدي په حالت کې خوب دی دليل پرې دا حديث د نبي عليه السلام دی **لا يجب الوضوء على من نام جالسًا او قائمًا او ساجدًا حتى يضع جنبه فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله (اخرجه البيهقي)** اودس واجب نه دی په هغه چا باندې چې ويده شي په ناسته يا په ولاړه يا د سجدي په حالت کې تردي پورې چې اړخ ولګوي ځکه کله چې اړخ ولګوي مفاصل د ده سره ازاد شي، نو خوب په دغه ډول طريقو کې اودس نه ماتوي په لمونځ کې وي او که بغير د لمونځ نه وي و **الاغماء الخ** پنځم ماتونکی د اودس بيهوشي ده دا يو قسم مرض ده چې قوي ضعيف کوي عقل نه ختموي خو عقل لره پټوي اما جنون يعني ليونتوب عقل ختموي نو بيهوشي چې په هر حالت کې وي اودس ماتوي همدارنګه په اغماء کې نيشه هم داخله ده يعني د نشه کوونکي د نيشي په حالت کې هم اودس ماتيږي اندازه د نيشي په اودس مات والی کې دا ده چې د ده په تګ کې اخوا ديخوا حرکت راشي او هم دا صحيح قول ده همدارنګه دا حديث دسکر به په قسم کې هم وي يعني که ده قسم وخوړلو چې زه نيشه يم نو همدغه حد به معتبر

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وي يعني که د ده په تګ کې تحرک وو نو دا به نيشه وي او که نه وو نو نه به وي خکه مبنې د ايمان په عرف باندې وي او عرف کې همداغسې تګ ته نيشه وايي همدارنګه کوم کس باندې چې مرګي راشي نو هغه هم په اغماء کې داخل ده، **و القهقهة** : شپږم ماتونکی: اودا سه ليونتوب دی په ليونتوب سره هم اودس ماتيږي ۱۲ .

و قهقهة مصلّ بالغ يركع و يسجد حتى لا ينقض الوضوء قهقهة الصبي و شرطه ان يكون في صلوة ذات ركوع و سجود حتى لو قَهْقَهَ في صلوة الجنازة او سجدة التلاوة لا ينقض الوضوء بل يبطل ما قهقهه فيه و انما شرط ما ذكر لان انتقاض الوضوء بها ثبت بالحديث على خلاف القياس فيقتصر على موردهٔ.

تشريح: اووم ماتونکی د اودس په زوره خندا د هر لمونځ کوونکي ده چې بالغ وي رکوع او سجده کوي د بالغ قيد يې خکه ولګولو چې د ماشوم خندا په لمونځ کې اودس نه ماتوي او د يرکع او يسجد قيد يې خکه ولګولو چې شرط د قهقهه چې ماتونکی د اودس شي هغه دا ده چې په هغه لمونځ کې به وي چې رکوع او سجده په کې وي تردي پورې که يو کس د جنازې په لمانځه کې وخاندي او يا په سجده تلاوت کې وخاندي نو صرف د جنازې لمونځ او سجده تلاوت باطلوي خو اودس نه ماتوي دا شرائط ولي په قهقهه کې شرط شو؟ دا خکه چې د اودس ماتوالی په خندا قهقهه سره سره خلاف القياس ثابت دي د ابو موسى الاشعري څخه روايت دی چې رسول الله صلى الله عليه و سلم يوه ورځ خلکو ته لمونځ ورکاوه ناڅاپه يو سړی داخل شو او په کنده کې ورولويده خکه چې په سترګو کې څه مرض وو نو ډيرو خلکو په لمونځ کې وخندل نبي عليه السلام ورته وفرمايل چې چا خندلي وي نو اودس او لمونځ دي دواړه راوګرځوي نو اودس مات والی په خندا قهقهه سره خلاف القياس ثابت شو خکه قياس خو دا وايي چې په خندا قهقهه د اودس مات نه شي خکه د بدن څخه خارج شوي خو نه دي لکه دا د امام شافعي قول هم دی (فقه حنفي) او کوم شيئ چې خلاف القياس ثابت شي نو په هغه باندې بل شيئ نه شي قياس کولی بلکې صرف تر مورده پورې به خاص وي چې مورد د دې حديث لمونځ د بالغو خلکو دي چې خاوند د رکوع او سجدې وو نو دغه حکم د اودس د ماتوالي به نه خارج الصلوة ته متعدي کيږي او نه به جنازې لمونځ او نه سجده تلاوت ته او نه د ماشوم لمونځ ته.

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ثم القهقهه انما تنقض الوضوء اذا كان يقظان حتى لو نام فى الصلاة على اى هيأة قهقهة لا ينقض الوضوءَ و عند الشافعي لا ينتقض الوضوء بالقهقهة وحدها ان تكون مسموعة له و لجيرانه و الضحک ان يكون مسموعًا له لا لجيرانه و هو يبطل الصلوة لا الوضوء و التبسم ان لا يكون مسموعًا اصلًا و هو لا يبطل شيأً.

ترجمة العبارة مع الوضاحة: په خندا قهقهه سره هلته اودس ماتيږي چې کله لمونځ کونکی وينې وي که چيرته په لمونځ کې ويده شو په هر شکل چې وي يعني په ناسته وي په ولاړه وي د رکوع او سجدي په حالت کې وي او ويې خندل نو اودس يې نه ماتيږي بلکې صرف لمونځ يې باطليږي ليکن د فتح القدير عبارت بيا داسي دی **وكذا ايضا لا تنقض قهقهة النائم فى الصلوة و لا تبطل الصلوة و قيل تنقض و تبطل و عن شداد تنقض و لا تبطل الصلاة و قيل عكسه و الاول اصح** يعني د ويده سړي په لمونځ کې قهقهه نه اودس ماتوي او نه لمونځ باطلوي او بعضي وايې چې اودس هم ماتوي او لمونځ هم باطلوي او شداد وايې چې اودس ماتوي خو لمونځ نه باطلوي ، او بعضي وايې چې اودس نه ماتوي خو لمونځ باطلوي خو اول قول صحيح دی (فتح القدير ج ۱ ص ۴۷) او کفايه کې هم وايې چې **و الصحيح انه لا يكون حدثًا و لا تفسد صلاته**. يعني صحيح دا ده چې نه يې اودس ماتيږي او نه لمونځ فاسديږي. (کفايه ج ۱ ص ۴۷) او د امام شافعي رحمه الله په نزد په قهقهه سره اودس نه ماتيږي ځکه چې امام شافعي په دي کې قياس ته ترجيح ورکوي ځکه قياس وايې چې اودس د مات نه شي ځکه څه خارج شوی نه دی او زمونږ لپاره دليل دا قول د نبي عليه السلام دی **الامن ضحک منكم قهقهة فليعد الوضوء و الصلوة جميعًا**. يعني خبردار چا چې وخندل ستاسو نه په زوره سره نو اودس او لمونځ دواړه د راوګرځوي او په داسي حديث سره قياس پرينبودلی شي. (هدايه).

وحدها الخ غرض د شارح د دي عبارت نه بيان د اقسامو د خندا دی او تعريف د دي دی اقسام د دي دري دي ۱- قهقهه دي ته وايي چې په خپله يې واوري او ملګري دي هم واوري او حکم يې مخکې تير شو. ۲-ضحک: دي ته ويلی شي چې په خپله يې واوري خو د څنګ ملګری دی وانه وري حکم يې دا دی چې لمونځ باطلوی خو اودس نه ماتوی ۳-تبسم چې په خپله يې وانه اوري

کفایت دکتاب څخه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حکم يې دا دی چې نه اودس ماتوي او نه لمونځ باطلوي **لما روی ان النبی صلی الله علیه وسلم تبسم فی الصلوة** يعني نبي عليه السلام تبسم خندا وکړه په لمونځ کې ۱۲

و المباشرة الفاحشة الا عند محمد و هی ان يُماسَّ بدنُه بدن المرأةِ مجردين و التشر ألته و تماسَّ الفرجان لا دودة خرجت من جرح لانها طاهرة و ما عليها من النجاسة قليلة فاما الخارجة من الدبر فتنقض لان خروج القليل منه ناقض و من الاحليل لا لانها خارجة من جرح و من قُبُل المرأة فيه اختلاف المشائخ و لحم سقط منه ای من جرح و مس المرأة و الذكر خلافاً للشافعي رحمه الله.

الوضاحة الفائقة فی بيان المباشرة الفاحشة: اتم ماتونکی د اوداسه مباشرة فاحشة دی مباشرة مأخوذ دی د باشر الرجل المرأة يعني چې کله سړی خپل پوستکی (يعني بدن) بښځې ته نزدې کړي، مراد د فحش نه ظهور دی نه هغه چې شريعت دهغه نه منع کړي وي ځکه مباشرت کله د سړي او د خپلې بښځې ترمينځ وي مباشرة فاحشه ځکه ماتونکی د اودس دی چې غالبًا د دي سره مذي وځي نو مباشرة سبب شو د خروج د مذي لپاره او سبب قائم شو په مقام د سبب باندې دا قول د امام ابوحنيفة رحمه الله او امام ابويوسف دی او د امام محمد رحمه الله په نزد باندې مباشرة فاحشة د ماتونکو د اوداسه نه نه دی تر څو چې مذي وغيره وتلې نه وي خو د شيخينو قول بنابر احتياط دی او دي ته اکثر علماء صحيح وايي **و هی الخ** شارح د مباشرة فاحشة تفسير بيانوي چې د سړي بدن د بښځي د بدن سره ولږيږي په داسي حالت کې چې دواړه د جامونه خالي وي او د سړي ذکر هم اوچت وي او دواړه عورتونه هم سره لږيږي، **لا دودة خرجت الخ** اودس نه ماتوي هغه چينجي چې د زخم څخه راووځي. **لانها طاهرة الخ** غرض د شارح د دي نه اشاره ده دوه وجهو ته ۱-فرق په مابين د چينجي د زخم کې او د چينجي د دبر کې هغه داسي چې چينجي يو پاک حيوان دی اګر چې اصل د ده د نجس نه ده او پاک شئ که د احد السبيلين څخه راووځي نو هم اودس ماتوي لکه باد اما د سبيلينو نه ماسواء که د کوم ځای نه يو پاک شئ راووځي نو اودس نه ماتوي لکه اوښکه خوله د بدن. ۲-چې چينجي د د برځخه راوځي نو خامخاه به څه نجاست ورپوري وي او لږ نجاست که د احد السبيلين څخه راووځي نو هم اودس ماتوي او که د غير د احد السبيلين څخه

کفایت کتب خانہ ٹبلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

راووځي نو اودس نه ماتوي تر څو چې ډير نه شي (که د سړي د ذکر نه چينجی راووځي نو اودس نه ماتوي ځکه به خامخا د زخم څخه وي او په دي کې او په چينجي د قبل کې اختلاف مخکې بيان شوی دی **و لحم الخ** دا عطف دی دودۍ باندې يعني لکه څرنګه چې په چينجي سره اودس نه ماتيږي همدارنګه چې د زخم څخه وغورزيږي ځکه غوښه بذاته په خپله پاکه ده او کوم لوند والی چې ورپوري وي هغه لږ دی او په قليل سره اودس نه ماتيږي. **و مس المرأة الخ** او نه ماتوي اودس لره لاس وروړل د سړي بښځي ته اگر چی په شهوت سره وي ځکه بي بي عائشة رضي الله عنها چې رسول الله صلی الله عليه و سلم به بښکل کړه او بيا به لمونځ ته ووت او اودس به يې بيان ونه کړو همدارنګه بل حديث مبارک کې راځي چې بي بي عائشة فرمايي چې زه د نبي عليه السلام مخې ته ويده وم او زما پښې د نبي عليه السلام د قبلې يعني د سجدې په ځای وي نو کله به چې نبي عليه السلام سجده کوله نو زه به يې وسکنډلم نو ما به پښې راټولې کړې او کله به چې نبي عليه السلام ودريدو نو ما به بيا پښې خپلې خوړې کړې (بخاري ، مسلم وغيرهما) **و الذكر الخ** يعني اودس نه ماتوي لاس وروړل خپل ذکر ته اگر که بغير د څه پردې نه وي د وجي د حديث د طلق نه چې طلق د نبي عليه السلام نه پوښتنه وکړه په باره د يو سړي کې چې خپل ذکر مسح کړي آيا اودس به کوي؟ نو نبي عليه السلام ورته وويل چې آيا دا ستا د بدن يوه حصه نه ده يعني لکه څرنګه چې په لاس وروړلو سره نورو اندامو ته اودس نه ماتيږي دارنګې ذکر هم يو اندام دی د دي په لاس وروړلو سره اودس نه ماتيږي (اخرج الترمذي و ابوداود).

خلافًا للشافعي رحمه الله الخ امام شافعي رحمه الله وايي چې بښځي ته لاس وروړل اودس ماتوي مطلقًا که په شهوت سره وي او که په غير شهوت سره وي دليل يې دا آيت کريمه ده چې **او لا مستم النساء** يعني يا تاسو لاس وروړی بښځو خپلو ته، د دي آيت کريمه نه مونږ دا جواب کوو چې دلته د لمس نه مراد جماع ده چې د ادب تاديب په خاطر الله جل جلاله کنايةً ذکر کړي ده او په دي کې احاديث مونږ مخکې ذکر کړل، دويم امام شافعي وايي چې خپل ذکر ته لاس وروړل په باطن د ګوتو سره اودس ماتوي د دي نه هم مونږ مخکې جواب کې حديث ذکر کړی ده. ۱۲.

و فرض الغُسل المضمضة و الاستنشاق و هما سنتان عند الشافعي و لنا ان الفم داخل من

https://t.me/kafayat2395

وجه و خارج من وجه حسًا عند انطباق الفم و انقتاحه و حكماً في ابتلاع الصائم الريق و دخول شيئ في فمه فجُعل داخلًا في الوضوء خارجًا في الغسل لان الوارد فيه صيغة المبالغة و هي قوله تعالى فاطّهّروا و في الوضوء غسل الوجه و كذلك الانف و اذا تمضمض و قد بقي في اسنانه طعام فلا بأس به.

باب فرائض الغسل: غرض د مصنف د دي عبارت څخه بيان د فرايضو د غسل دی، غُسل په ضمي د غين سره، د ټول بدن وينځلو ته وايي او همدارنګه هغه اوبو ته هم وايي چې غُسل پرې کولی شي او په کسرې د غين سره هغه شيئ ته وايي چې په هغه باندې وينځل کولی شي لکه صابون وغيره د فقه حنفي ج ۱ ص ۶۰ . او په فتحي د غَيْن سره مطلق وينځلو ته وايي د غسل، فرضونه دري دي ۱-د خولې وينځل. ۲-د پوزې وينځل خو د امام شافعي رحمه الله په نزد باندې دا دواړه سنت دي هغه يې قياس کوي په اودس باندې په اودس کې مضمضه او استنشاق سنت دي نو په غسل کې هم سنت دي او زمونږ لپاره دليل په فرضيت د دي دواړو سره قرآن دی په دي شان سره چې د غسل او اودس ترمينځ به فرق هم واضح شي او د امام شافعي قياس به هم باطل شي هغه داسي چې اعضاء د بدن په دري قسمه دي. ۱- داخل من كل وجه ۲-خارج من كل وجه. ۳-داخل من وجه خارج من وجه. د اول قسم وينځل نه په غسل کې فرض دی او نه په اودس کې لکه داخل د سترګې او دويم قسم وينځل په غُسل کې ټول فرض دی او په اودس کې د دري اندامونو وينځل فرض دي او د څلورم مسح کول فرض دي، او دريم قسم چې مشابهت د داخل او خارج دواړو سره لري په غسل کې وينځل فرض دي نه په اودس کې ځکه په باب د غسل کې صيغه د مبالغې راغلي چې فاطّهّروا دی يعني فرض په غسل کې تطهير کامل دی او تطهير کامل په دي راځي چې کوم خارج من كل وجه وي او کوم چې داخل من وجه او خارج من وجه وي ووينځل شي اما په اودس کې داسي نه شي کيدای ځکه په اودس کې صرف امر با الغسل راغلی او د مبالغې صيغه نه ده راغلې.

و لنا ان الفم الخ خوله داخل من وجه او خارج من وجه هم حسًا ده او هم حكمًا ده حسًا داسي ده چې کله خوله بندي کړی شي نو محل د مضمضې حسًا په داخل کې راځي او که خلاصه کړی شي نو محل د مضمضې خارج معلوميږي او حكمًا داسي چې د روژه دار سړی لاړی که تيري شي نو روژه يې نه فاسديږي دا علامه د دي ده چې داخل د بدن ده ځکه که خارج شي نو

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بيا خو روژه فاسديږي ځکه دخول د شيئ د خارج نه داخل ته روژه فاسدوي، او که يو شيئ د خارج نه خولي ته داخل کړي او ستوني ته ونه رسيږي نو روژه يې نه فاسديږي دا علامه ددي ده چې محل د مضمضي خارج دی ځکه که داخل وی نو بيا خو روژه فاسديده ځکه د خارج نه داخل ته يو شيئ داخل شو. نو خوله داخل وگرځولی شوه په اودس کې نو وينځل يې فرض نه شول او خارج وگرځولی شوه په غسل کې نو وينځل يې فرض شول د وجې د صيغې د مبالغې نه په باب د غسل کې **وكذلك الانف الخ** همدارنګه پوزه هم داخل ده حسًا ځکه نه ښکاري او داخل ده حسًا وروسته د دقيق نظر نه او هم داخل ده حکمًا ځکه که د روژه دار سړي د پوزې مواد د پوزې نه حلق ته لاړ شي نو روژه يې نه فاسديږي او خارج ده حکما ځکه که يو شيئ د خارج نه پوزې ته داخل شي نو روژه نه فاسدوي. **واذا تمضمض الخ** که يو سړی مضمضه وکړه او په غاښونو کی څه ډوډۍ پاتي شوه نو څه پروا نه کوي.

و غسل سائر البدن اى جميع ظاهر البدن حتى لو بقى العجين فى الظفر فاغتسل لا يجزى و فى الدرن يجزى اذ هو متولد من هناك و كذا الطين لان الماء ينفذ فيه و كذا الطبغ بالحناء فالحاصل ان المعتبر فى هذا الحرج و اذا ادهن فأمر الماء فلم يصل يجزي و اما ثقب القرط فان كان القرط فيها فان غلب على ظنه ان الماء لا يصل من غير تحريک فلا بد منه و ان لم يكن القرط فيها فان غلب على ظنه ان الماء يصل من غير تكلف لا يتكلف و ان غلب انه لا يصل الا بتكلف يتكلف و ان انضم الثقب بعد نزعه و صار بحالٍ ان امر عليها الماء يدخلها و ان غفل لا يدخلها امرّ الماء و لا يتكلف فى ادخال شيئ سوى الماء من خشب او نحوه و ان كان فى اصبعه خاتم ضيّق يجب تحريكه ليصل الماء تحته.

التشريح: دريم فرض د غسل د ټول بدن وينځل دي تردي پوري که اوړه په نوکانو کې پاتي شي او غسل وکړي نو دغه غسل نه کافي کيږي او که په نوکانو کې خيري پاتي شي نو بيا غسل صحيح ده ځکه خيري همدلته پيدا کيږي همدارنګه ختې څه باک نه لري ځکه ختې کې اوبه ننوځي **وكذا الصبغ بالحناء.** همدارنګه د نکريزو رنګ هم څه پروا نه لري.

فالحاصل الخ غرض د شارح دي نه بيان د يوې قاعدې کلي دی چې په هغې باندې نور

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فروعات تفريع کړي. چې په باب د غسل کې په جواز او عدم جواز کې معتبر حرج دي يعني که کوم کار کې حرج نه وو ، نو د نه کولو په صورت کې به عدم جواز وي او که حرج وو نو جواز د غسل به وي که چيرته يو سړی سر يا ږيره په تيلو غوړه کړي او په هغې باندې اوبه تيري کړي او دغه اوبه اندام ته ونه رسيدلي نو دا هم کافي ده او د تيلو ليري کولو ته ضرورت نشته ځکه ديکی حرج دی و **اماۂ ثقب القرط** . ثقب د غوږ والی سوري ته ويل کيږي چې په غوږ يا پوزه کې وي او قرط ، غوږوالی ته وايي، نو که په دغه سوري کې غوږوالی وه نو که غالبًا ګمان د ده وو چې بغير د خوزولو د غوږوالی نه اوبه سوري ته نه رسيږي نو بيا د غوږوالی خوزول ورباندې واجب دي او که غوږوالی په کې نه وه نو که غالب ګمان د ده وو چې اوبه سوري ته بغير د تکلف نه رسيږي نو تکلف به نه کوي او که غالب ګمان يې دا وو چې اوبه بغير د تکلف نه نه رسيږي نو بيا به تکلف کوي يعني غوږوالی به خوزوي او يا به په کې يو شيئ وردا خلوي او که د غوږوالی د ويستلو نه وروسته سوري سره پيوسته شوي وو او داسې ګرځيدلي وو چې که اوبه پرې تيرې کړې نو سوري ته ورننوخي او که ځان غافله کړی يعني قصداً پرې اوبه تيرې نه کړی نو اوبه نه ورننوخي نو اوبه به ورباندې تيروی او د اوبو نه ماسوا به د يو شيئ په داخلولو کې هم تکلف نه کوی لکه لرګی وغيره او که په ګوته کې يې ګوتمه وه چې تنګه وه نو بيا د دي خوزول واجب دي چې اوبه لاندې ورسيږی ۱۲ صافی.

و يجب على الاقلف ادخال الماء داخل القلفة و ان نزل البول اليها و لم يخرج عنها نقض الوضوء هذا عند بعض المشائخ فلها حكم الظاهر من كل وجه و عند البعض لا يجب ايصال الماء اليها فى الغسل مع انه ينقض الوضوء اذا نزل البول اليها فلها حكم الباطن فى الغسل و حكم الظاهر فى انتقاض الوضوء لا د لكه.

التوضيح: **اقلف**: ناسونته سړي ته ويل کيږی او قلف هغه پوستکي ته ويل کيږي چې د سونت ګيری په وخت کې غوڅولی شي.

نو قلفه د بعضو علماؤ په نزد حکم د ظاهر اندام لري نو د قلفي لاندې ځای وينځل هم فرض دي او که قلفي ته متيازي ښکته شوي نو اودس پرې ماتيږي اګر که بهر راوتلي نه وي او د بعضو علماؤ په نزد باندې دي لره حکم د ظاهر دی په حق د اودس ماتوالي کې او حکم د باطن لري په حق د وجوب د غسل کې يعني په غسل کې داخل د قلفي ته اوبه رسول واجب

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه دي او قلفي ته که متيازي رانښکته شوي نو اودس ماتيږي **لادلکه الخ** په غسل کې د بدن منبل فرض نه دي ۱۲ صافي.

و سنته ان يغسل يديه الى رسغيه و فرجه و يزيل نجسًا ان كان اى ان كان النجس اى النجاسة على بدنه ثم يتوضأ الا رجليه استئناء متصل اى يغسل اعضاء الوضوء الا رجليه ثم يفيض الماء على كل بدنه ثلثا ثم يغسل رجليه لا فى مكانه اى اذا كان مكان الغسل مجتمع الماء المستعمل حتى اذا اغتسل على لوح او حجر يغسل رجليه هناك.

باب سنن الغُسل: په سنتو د غسل کې اول بايد شروع په بسم الله وشي لقوله عليه السلام **ستر بين أعين الجن و بين عورات بنى ادم اذا وضع احدهم ثوبه ان يقول بسم الله.** (المعجم الاوسط للطبرانی) يعني پرده په مابين د سترګو د جناتو کې او په مابين د عورتو د انسانانو کې کله چې يو د دوی نه جامي ليرې کړي هغه دا ده چې ووايي بسم الله، (فقه حنفي). بيا به لاسونه تر مړوندونو پورې ووينځي ځکه دا اله د پاکوالي ده او په کار ده چې اول اله پاکه وي بيا به خپل عورت ووينځي او بيا به پليتي ليرې کړي که د ده په بدن باندې وه. **اى ان كان النجس.** شارح په اول تفسير کې اشاره دي ته وکړه چې ضمير د کان نجس ته راجع دی نه غسل کوونکي ته **النجاسة الخ** غرض د شارح د دي تفسير نه دا دی چې نجس په کسری د جيم سره نه دی بلکې په فتحي د جيم سره دی چې مراد تري نجاست دی. **ثم يتوضأ** بيا به مکمل اودس کوي تردي چې مسح به هم نه پريږدي يعني تول اندامونه به ووينځي مګر پښې به نه وينځي.

استئناء متصل الخ په دي عبارت کې يو اعتراض واردږي چې ته وايې چې دا استثناء متصله ده نو په استثناء متصله کې شرط دا ده چې ما بعد د الا نه به د جنس د ماقبل نه وي او رجليه خو د جنس د وضوء نه نه دی؟ نو شارح جواب وکړ چې وضوء مستثنٰی منه نه ده بلکې مستثنی منه اعضاء الوضوء ده چې تقدير يې داسې راځي **يغسل اعضاء الوضوء الا رجليه.**

يغسل تفسير د يتوضأ دی د دي لپاره چې مستثنی منه ظاهره شي، **ثم يفيض الماء** بيا به په تول بدن باندې اوبه واړوي **يوخل اوبه واړول فرض دي اګر دا دي کول** سنت دي د دي نه وروسته

https://t.me/kafayat2395

به بيا اودس له سره نه کوي بلکې صرف پښې به ووينځي خو د غسل په ځای کې به يې نه وينځي يعني که د غسل په ځای کې اوبه جمع کيدي نو بيا به پښې وروسته د غسل نه په جدا ځای کې ووينځي او که غسل يې په تخته يا په تيره يا لکه په نن زمانه کې په سيمنټي ځای باندې وکړ نو په هم هغه د غسل په ځای کې دي پښې ووينځي ۱۲ عبدالرشيد صافي.

و ليس على المرأة نقض ضفيرتها ولا بلّها اذا ابتل اصلها خص المرأة لقوله عليه السلام لام سلمة ﷺ يكفيك اذا بلغ الماء اصول شعرك و يجب على الرجل نقضها و قيل اذا كان الرجل مضفرّ الشعر كالعلويّة و الاتراك لا يجب و الاحوط ان يجب و قوله و لا بلّها قال بعض مشايخنا تَبُلُّ ذوائبها و تعصرها لكن الاصح عدم وجوبه و هذا اذا كانت مفتولة اما اذا كانت منقوضة يجب ايصال الماء الى اثناء الشعر كما في اللحية لعدم الحرج.

وضاحت المسئلة: په غسل کې په ښځه باندې د کمځی سپرل نشته او نه لوند والی د دې بلکې ښځې ته کافي ده چې د ويښتانو بيخونو ته اوبه په مکمله توګه ورسوي او لامده يې کړي مصنف رحمه الله د ښځې تخصيص ځکه وکړو چې نبي عليه السلام ام سلمه بي بي مخاطبه کړه او ورته يې وويل چې کافي ده تا لره چې کله اوبه ستا د ويښتانو بيخونو ته ورسيږي دا ځکه چې د ښځو په کمځی خلاصولو کې حرج وي او په شريعت کې حرج مدفوع دي، او که د سړي کمځی وي نو په سړي لازم دی چې کمځی به سپړي او د زوړنده ويښتانو وينځل هم وربانديلازم دي ځکه سړيو لره په دي کې څه حرج نه وي او د ښځو خو کمځی عادت وي نو ښځو ته حرج دی او بعضو علماء وايي که سړی چيرته د کونځی د ويښتانو والا وو لکه علويان يعني چې نسبت يې حضرت علي رضی الله عنه ته کيږي لکه سيدان وغيره **و الاتراک** او لکه ترکيان نو بيا پرې د کمځی خلاصول واجب نه دي خو احتياطي خبره دا ده چې واجب شي. **قوله و لا بلّها** يعني په ښځه باندې د کمځی لوند والی هم نشته خو بعضي علماء وايي چې کمځی به لمده وي او زيبنې به يې ليکن صحيح خبره دا ده چې په ښځه د کمځيو لوند والی او زيبنل نشته خو دا په هغه صورت کې چې مفتول وي يعني چې کونځی شوي وي او که کمځی شوي نه وي بلکې سپرلي شوي وي نو بيا د اوبو رسول مينځ د ويښتانو ته واجب دي لکه د نارينوو ږيرو ته ځکه په دي صورت کې حرج نشته. عبدالرشيد صافي عفی عنه.

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و موجبه انزال منی ذی دفق و شهوة عند الانفصال حقی لو انزل بلا شهوة لا یجب الغسل عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ثم الشهوة شرط وقت الانفصال عند ابي حنیفه و محمد و وقت الخروج عند ابي یوسف حتی اذا انفصل عن مکانه بشهوة و اخذ رأس العضو حتی سکنت شهوته فخرج بلا شهوة یجب الغسل عندهما الا عنده و ان اغتسل قبل ان یبول ثم خرج بقیة المنی یجب الغسل ثانیًا عندهما لا عنده.

موجبات الغسل: موجب په کسری د جیم سره هغه څه ته وایي چې غسل واجبوي چې یو دهغو نه راوتل د مني دي په تهوپ او خوند سره. **و عند الانفصال** دا متعلق دی تر شهوة پورې نه د دفق پورې ځکه دفق د خروج په وخت کې وی، زمونږ د احنافو په نزد د منیو راوتل هلته غسل واجبوي چې شهوت عند الانفصال وي یعني کله چې مني د خپل اصلي ځای څخه راجدا کیږي چې هغه ځای د دي په نارینه کې شاده او په زنانه کې د سینو هډوکی دی نو که د دي ځای څخه په شهوت سره راجدا شو نو غسل واجبوي او که شهوت سره راجدا نه شي نو غسل نه واجبوي او امام شافعي رحمه الله وایي چې غسل د منیو په راوتلو سره مطلقًا واجب دی یعني ولو که بلا شهوت وي ځکه حدیث مطلق راغلی چې **الماء من الماء** یعني غسل واجب دی د خروج د مني نه نو په حدیث کې د شهوت قید ورسره نشته، د احنافو لپاره دلیل دا حدیث مبارک دی چې **اذا خذفت الماء فاغتسل** یعني کله چې اوبه راوولي نو غسل وکړه او راویشتل هلته وي چې کله سره د دفق او شهوت نه وي، **ثم الشهوة الخ** تول احناف په دي اتفاق لري چې غسل هلته واجبږي چې مني د ذکر نه راووځي او شهوة عند الانفصال علی مقره شرط دی بیا احنافو په خپل مینځ کې اختلاف کړی چې لکه څرنګه عند الانفصال عن مقره کې شهوت شرط وو نو ایا عند الخروج عن ذکر هم شرط دی او که نه امام ابویوسف وایي چې د غسل وجوب تعلق تر دواړو پوري لري یعني لکه څرنګه چې عند الانفصال شرط وو همدارنګه به عند الخروج هم شرط وي او امام ابوحنیفة او امام محمد رحمه الله وایي چې شهوت عند الخروج شرط نه دی ځکه چې کله مني د خپل مقر ځخه را جدا شي نو جنابت راځي نو غسل واجبږي بغیر د یو امر زائد نه چې هغه شرط د شهوت عند الخروج ده ، ثمره د اختلاف دا ده که چیرته مني د خپل ځای نه په شهوت سرا

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چینل
https://t.me/kafayat2395

راجدا شي او بيا دغه سړی خپل د ذکر سر ونيسي تردي پوري چې شهوت د ده ارام شي بيا دغه مني د ذکر نه بلا شهوته راووځي نو د طرفينو په نزد غسل واجب دی ځکه عند الانفصال شهوت موجود وو او د امام ابويوسف په نزد واجب نه دی ځکه عند الخروج شهوت نه وو او د امام ابويوسف په نزد خو عند الخروج شهوت شرط دی، او که يو سړی غسل وکړو د متيازو کولو څخه مخکې بيا هغه پاتې مني راووتل نو د طرفينو په نزد غسل پري دويم وار واجب دی ځکه دا دهغه مني پاتې برخه وه چې انفصال يې په شهوت سره شوی وو او د امام ابويوسف په نزد واجب نه دی ځکه شهوت عند الخروج نه وو ۱۲ صافي.

ولو فی نوم ولا فرق فی هذا بين الرجل والمرأة وروی عن محمد رحمه الله فی غير رواية الاصول اذا تذكرت الاحتلام والانزال والتلذذ ولم تر بللاً كان عليها الغسل قال شمس الائمة الحلوائی لا يؤخذ بهذه الرواية وغيبة حشفة فی قبل او دُبُر علی الفاعل والمفعول به ورؤية المستيقظ المنیّ او المذی وان لم يحتلم واما فی المنی فظاهر واما فی المذی فلاحتمال كونه منيًّا رقّ بحرارة البدن وفيه خلاف ابی يوسف.

وضاحت: وتل د مني غسل واجبوي اګر چې په خوب کې وي او په خوب کې په انزال باندې په غسل واجبولو د نارينه او ښځو ترمينځ فرق نشته د وجې د حديث د ام سليم نه چې ام سليم نبي عليه السلام ته وفرمايل چې آيا که د ښځې په خوب کې احتلام وشي او لوندوالی هم وګوري نو غسل پري شته؟ نو نبي عليه السلام جواب ورکړو چې که اوبه وګوري نو غسل پري واجب ده او د امام محمد نه په غير د روايت د اصولو نه يعني په نادر الروايت کې روايت راغلی که چيرته د يوې زنانه احتلام او انزال او خوند ياد وو خو لوندوالی نه په بدن وو او نه په جامو باندې وو نو په دې باندې به غسل لازم وي، خو شمس الائمة الحلوائي وايي چې په دې روايت به عمل نه شی کولی **و غيبة حشفة الخ** او بل د موجباتو د غسل نه د نارينه د حشفي (د سر د ذکر) پتيدل دي په مخکنې عور د زنانه کې او يا وروستنې عورت کې چې د لوی اودس ماتي ځای دی په فاعل او مفعول دواړو باندې غسل واجب دی، و **رؤية المستيقظ الخ** دا مسئله اګر چې مخکې بيان شوه خو اجمالاً وه چې ويده سړی د خوب نه راويښ شي اګر چې احتلام يې ياد نه وو خو بيا يې هم مني يا مذي وليدل نو غسل پري

کفایت کتب خانه ټيلی ګرام چينل
https://t.me/kafayat2395

واجب دی د منیو خبره خو ښکاره ده او په مذي کې احتمال دا شته چې دا منې وی او په حرارت د بدن سره نرم شوي وي او امام ابویوسف رحمه الله وایي چې تر څو یې یقین په احتلام شوی نه وي نو غسل پري واجب نه دی.

و انقطاع الحیض و النفاس لقوله تعالی و لا تقربوهن حتی یطهرن علی قراءة التشدید و لما کان الانقطاع سببا للغسل فاذا انقطع ثم اسلمت لا یلزمها الاغتسال اذ وقت الانقطاع کانت کافرة و هی غیر مأمورة بالشرائع عندنا و متی اسلمت لم یوجد السبب و هو الانقطاع بخلاف ما اذا اجنبت الکافرة ثم اسلمت حیث یجب علیها غسل الجنابة لان الجنابة امر مستمر فتکون جنبا بعد الاسلام و الانقطاع غیر مستمر فافترقا و طی بهیمة بلا انزال.

توضیح المسئلة: او بل ده موجباتو د غسل نه بندیدل د وینې د حیض او د نفاس دي ځکه الله پاک فرمایي چې تاسو خپلو ښځو ته په وطئ سره مه نزدې کیږئ تردې پورې چې ښې پاکې شي یعني غسل وکړي دا په هغه صورت کې چې یطهرن په قراءت د تشدید سره ولوستلی شي او که په قراءة د تخفیف سره ولوستلی شي نو بیا یې معنا دا ده چې وینه یې بنده شي نو په قرآءة حرمت تشدید سره دا آیات دلالت کوي په حرمت د وطي سره مخکې د غسل نه او وطي په خپل ملک کې تصرف دی نو که غسل جائز یا مستحب وی نو بیا به یې خاوند د وطي څخه منع کړي نه وه، چې منع یې کړ نو معلومه شوه چې غسل وروسته د انقطاع د حیض او نفاس نه واجب دی او لکه څرنګه چې علت د اذی په حیض کې وو نو په نفاس هم همدا علت شته نو نفاس نه وروسته هم غسل واجب دی او سبب د غسل انقطاع شوه او انقطاع په دوه قسمه ده ۱-آنی یعني غیر مستمره. ۲-زماني یعني مستمره. **فاذا انقطع ثم اسلمت الخ** دا صورت د مسئلې د انقطاع آنی مثال دی هغه داسي چې د یوي کافري ښځي په حالت د کفر کې وینه د حیض بنده شوه بیا یې اسلام راوړو نو په دي ښځي باندي غسل لازم نه دی نه په اسلام کې ځکه انقطاع د دم په اسلام کې نه وه، او نه په حالت د کفر کې پري غسل لازم دی ځکه کفار په شرائع باندي مامور او مخاطب نه دي، **بخلاف الخ** دا صورت د مسئلې د انقطاع زماني مثال دی چې یوه ښځه په حالت د کفر کې جنبه شي بیا

کفایت کتب خانه گیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اسلام راوړي نو په دي ښځه باندي غسل واجب دی ځکه جنابت يو امر دائم دی يعني نه ختميدونکی دی نو دا به پس د اسلام راوړلو نه هم جنبه وي نو دواړه صورتونه د انقطاع جدا شو، **لا وطی بهيمة الخ** غسل نه واجبيږي په وطي کولو د بهيمي يعني چارپايې سره تر څو چې يې انزال نه وي شوی کله چې يې انزال وشو نو بيا غسل پرې واجب دی ځکه اصل موجب د غسل انزال دی او ايلاج قائمقام د انزال دی ځکه ايلاج سبب د انزال وي او دغه سببيت په هغه ځای کې وي چې کوم ځای کې په پوره توګه شهوت پوره کيږي او فرج د بهائمو کې د شهوت کمال والی نه راځي (صافی عفی عنه).

و سن للجمعة و العيدين و الاحرام و عرفة فغسل الجمعة سُنّ لصلوة الجمعة و هو الصحيح و يجوز الوضوء بماء السماء و الارض كالمطر و العين و اماماء الثلج فان كان ذائباً بحيث يتقاطر يجوز و الا فلا و ان تغير بطول المكث او غيّر احد اوصافه اى الطعم او اللون او الريح شيئ طاهر كالتراب و الاشنان و الصابون و الزعفران انما عدّ هذه الاشياء ليعلم ان الحكم لا يختلف بأن كان المخلوط من جنس الارض كالتراب او شيئاً يقصد بخلطه التطهير كالاشنان و الصابون او شيئاً اخر كالزعفران و عند ابي يوسف ان كان المخلوط شيئاً يقصد به التطهير يجوز به الوضوء الا ان يغلب على الماء حتى يزول طبعه و هو الرقة و السيلان و ان كان شيئاً لا يقصد به التطهير ففى رواية يشترط لعدم جواز التوضى به غلبته على الماء و فى رواية لا يشترط و ما ليس من جنس الارض ففيه خلاف الشافعي رحمه الله

القول الموزون فی بيان غسل المسنون: مصنف رحمه الله چې کله فارغ شو د موجباتو د غسل نه نو شروع يې وکړه په بيان د غسل مسنون کې نو غسل سنت دی لپاره د جمعې د لمونځ او همدا صحيح قول ده او په قول د حسن بن زياد کې د جمعې د ورځې لپاره سنت دی او د اخترونو لپاره سنت دی او د احرام لپاره او د عرفې په ورځ په عرفات باندې د اودريدو لپاره **و يجوز الوضوء بماء الخ** تخصيص د اودس يې ځکه وکړ چې دا زيات واقع کيږي، اودس رواء کيږي د باران په اوبو سره او د ځمکې په اوبو سره لکه چينه وغيره او د واوري اوبه که واوره ويلې کيده په داسې طريقه چې اوبه تري روانې وي نو بيا اودس پرې جائز ده

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او که اوبه تري نه څخيدلي نو بيا اودس پري نه کيږي **و ان تغير الخ** د باران او د ځمکې په اوبو اودس روا ده اګر چې په دي اوبو کې تغير راشي په زيات وخت تيريدلو سره او يا بدل کړي يو د صفتونو د اوبو نه صفتونه د اوبو دري دي. ۱-خوند ۲-رنګ. ۳-بوی. **شيئ طاهر الخ** دا فاعل د غير دی يعني د اوبو صفتونو لره يو پاک شيئ بدل کړی لکه خاوره، زنه، صابون، زعفران، **احد اوصافه الخ** دا قيد اتفاقي دی ځکه چه دا دري صفتونه په دغه مذکوره شيانو سره بدل شي او تر څو چې د اوبو نوم ورپوري وي نو اودس پري کيږي **كما في النهاية و البناية وغيرهما. وانما عدالخ** دافع د يو اعتراض ده هغه داسي چې مثال لپاره د وضاحت د ممثل راځي او وضاحت د ممثل په يو مثال سره هم راتلو نو تا څلور مثالونه ولي راوړل؟ نو شارح جواب وکړو چې دا يې د دي لپاره ذکر کړو چې معلوم شي چې حکم يعني اودس روا والی په دي اوبو سره نه مختلف کيږي که د دي سره هغه شيئ ګډ شي چې د جنس د ځمکې څخه وي لکه خاوره او يا داسي يو شيئ ورسره ګډ شي چې دهغه د يو ځای والی نه پاکوالی مراد وی لکه زنه يا صابون او يا داسي يو شيئ ورسره ګډ شي چې نه د جنس د ځمکې څخه وي او نه تري پاکوالی مراد وي لکه زعفران وغيره شو.

و عند ابي يوسف الخ: د امام ابو يوسف رحمه الله په نزد که د اوبو سره مخلوط هغه شيئ وو چې په هغه سره پاکوالی راتلای شی لکه صابون وغيره نو په هغه اودس جائز دی مګر که دغه مخلوط شيئ په اوبو دومره غالب شي چې د اوبو طبيعت لري کړي چې هغه نرم والی او بهيدل دي نو بيا اودس پري جائز نه دی او که د اوبو سره مخلوط هغه شيئ نه وو کوم سره چې پاکوالی مقصود وي لکه صابون وغيره «بلکه بل شئ وو» نو په دي کې د امام ابويوسف نه دوه روايته دی يو روايت کې دی چې که دغه مخلوط شيئ په اوبو غالب وو نو اودس پري نه کيږي او که غالب نه وو نو کيږي او په بل روايت کې دی چې په دي باندي مطلقا اودس نه کيږي يعني که دغه مخلوط په اوبو غالب وي او که نه **و ما ليس من جنس الارض ففيه خلاف الشافعي ابن الهمام** په فتح القدير کې ليکلی چې علماء په دي متفق دي چې اوبه مقيدي بي اودسی نه ليږي کوي او کله چې اوبه مطلقي نه وي نو حکم به تيمم ته ګرځي خو اختلاف په هغه اوبو کې دی چې زعفران وغيره چې د جنس د ځمکې څخه نه وي ورسره ګډ

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شی د امام شافعي رحمه الله په نزد دا اوبه مقیدي دي خو مونږ ورته وایو چې د دي نه مونږ هم انکار نه کوو چې دي ته ماء الزعفران وایي لیکن مونږ وایو چې تر څو زعفران وغیره چې غالب شوی نوی نو دي ته اوبه ویلی شي او کوم نسبت یې چې زعفرانو وغیره ته کیږي نو په دي سره د اوبو اطلاق نه ختمیږي لکه د اوبو نسبت چې کوهي یا چینې ته کولی شي او ویلی شي ماء البیر ماء العین وغیره، (صافي)

و بماء جارٍ فیه نجس لم یُرا ثره ای طعمه او لونه او ریحه اختلفوا فی حد الجاری فالحد الذی لیس فی درکه حرج ما یذهب بتبنة او ورق فاذا سد النهر من فوق و بقیة الماء تجری مع ضعف یجوز به الوضوء اذ هو ماءٌ جار و کل ماءٍ ضعیف الجریان اذا توضأ به یجب ان یجلس بحیث لا یستعمل غسالته او یمکث بین الغرفتین مقدار ما یذهب غسالته.

توضیح المسئلة: و بماء جارٍ دا عطف دی په بماء السماء باندي یعني په هغه روانو اوبو اودس روا دی چې په هغو کې پلیتي وي خو د پلیتی اثر نه معلومیږي چې هغه خوند رنګ بوی د، علماؤ د روانو اوبو په تعریف کې اختلاف کړی خو هغه تعریف چې دهغه په معلومولو کې څه حرج نه وي دا دی چې رواني اوبه هغه دي چې بوس او پاني وړي، نو کله چې ویاله یا نهر د بره خوا نه بنده کړای شي او څه نری اوبه په ویاله کې سره د کمزورتیا رواني وي نو کله چې په دي اوبو اودس کوی نو په کار دا ده چې په داسي طریقه کینئ چې مستعملي اوبه بیا استعمال نه شي او یا دا چې د دوه لپو ترمینځ دي وقفه کوي دومره اندازه چې مستعملي اوبه لاړي شي ۱۲.

و اذا کان الحوض صغیرًا یدخل فیه الماء من جانب و یخرج من جانب اخر یجوز الوضوء فی جمیع جوانبه و علیه الفتوی من غیر تفصیل بین ان یکون اربعا فی اربع او اقل فیجوز او اکثر فلا یجوز و اعلم انه اذا انتن الماء فان عُلم ان نتنه للنجاسة لا یجوز و الا یجوز حملًا علی ان نتنه بطول المکث و اذا سد الکلب عرض النهر و یجری الماء فوقه ان کان ما یلاقی الکلب اقل مما لا یلاقیه یجوز الوضوء فی الاسفل و الا لا قال الفقیه ابو جعفر علی هذا ادرکت مشائخي و عن ابی یوسف لا بأس بالوضوء به اذا لم یتغیر احد اوصافه.

توضیح المسئلة: که یو ډنډ چې د لس په لسونه کم وي د یو طرف نه یې اوبه داخلیږي او د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بل طرف نه اوخي نو په تولو طرفونو کې اودس روا دی او د فقیه ابو الحسن قول دا دی که چیرته یو حوض څلور په څلورو کې یا ددې نه کم وو نو اودس پرې جائز ده او که زیات وو د دې نه نو بیا صرف په هغه ځای کې جائز دی چې کوم ځای اوبه د اخلیږي او د کوم ځای نه خارجیږي، دا ځکه چې په اول صورت کې مستعملي اوبه فی الحال اوخي او نه پاتي کیږي او په دویم صورت کې مستعملي اوبه فی الحال نه اوخي ځکه حوض لوی وي خو مفتي به قول هغه دی چې د هر طرف نه اودس جائز دی بغیر د دي تفصیل نه لکه ابو الحسن چې کړي چې که شپاړس مترہ مربع، یا د دي نه کم وو نو اودس به جائز وي او که زیات وو د دي نه نو جائز به نه وي یعني د ابو الحسن قول غیر مفتی به دی، **و اعلم الخ** دا مسئله د فروعاتو د یوي قاعدي څخه ده چې هغه قاعده دا ده **ابقاء ماکان علی ماکان** شارح دا قاعده راوړه لپاره د وضاحت د دي قول د مصنف چې **لم یر اثرہ** که اوبه بد بویه شوی که معلومات وو چې بد بویې د دي د وجي پلیتي نه ده نو اودس پرې نه کیږي او که معلومات یې نه کیده نو بیا اودس پرې جائز ده په دي به یې حمل کوو چې بد بویې د دي د وجي د ډیر وخت د تیریدو څخه ده نه د وجي د پلیتي. د یو ځای والي څخه. **و اذا سد الخ** شارح اشاره کوي د مصنف دي قول ته **لم یر اثرہ** چې دا په هغه صورت کې وه چې مرداره په اوبو کې نه وي او که مرداره وه نو دا خو بیا عین نجاست دی نو که یو سپی په لښتي (وياله) کې مړ پروت وو، په پلنو سره او د اوبو جریان یې بند کړی وو یعني اوبه په سپي دپاسه اوښتي نو که چیرته هغه اوبه چې د سپي سره لګیدلي کمي وي دهغو نه چې نه لګیدي نو اودس د سپي نه ښکته خواته جائز دی او که د سپي سره لګیدونکي اوبه کمي نه وي دهغو اوبو نه چې د سپي سره نه لګیږي نو اودس د سپي نه کوز طرف ته جائز نه دی، فقیه ابو جعفر ویلې چې زما استادانو هم په دي مسئله فتوی ورکوله او امام ابو یوسف وایې کومو روانو اوبو کې چې سپي ولیدلی وي اګر که د سپي سره زیاتي اوبه لګیږي خو تر څو چې په اوصافو کې چې خوند رنګ بوی دي تغیر رانه شي اودس پرې جائز دی د وجي د دي حدیث نه چې **الماء طهور لا ینجسه شیئ** دا حدیث په روانو اوبو حمل دی نو مقتضاء د دي حدیث دا ده چې د سپي نه کوز طرف ته اودس کول جائز دي تر څو چې د اوبو اوصافو تغیر را نه شي. ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه.

وبماءٍ مات فیه حیوان مائي البول کالسمک و الضفدع بکسر الدال انما قال مائي المولد

کفایت کتاب محمد ایفی غفرلہ چیرل
https://t.me/kafayat2395

حتى لو كان مولده في غير الماء هو يعش في الماء يفسد الماء بموته فيه او ما ليس له دم سائل كالبق و الذباب لان النجس هو الدم المسفوح كما ذكرنا و لحديث وقوع الذباب في الطعام و فيه خلاف الشافعي.

توضيح المسئلة: او په هغه اوبو سره هم اودس جائز ده چې داسې حيوان په کې مړ شي چې مائي المولد وي يعني چې اوبو کې پيدا کيږي او په اوبو کې ژوند هم کوي لکه ماهي چينده خ د دوی په مرګ سره اوبه نه پليتيږي ځکه چې مرګ بذاته نجسونکی نه ده بلکې د دم سائل د وجې د نجاست حکم پرې کولی شي او کوم حيوان چې مائی المولد وي په هغه کې دم مسفوح نه وي ځکه د وينې والا په اوبو کې ژوند نه شي کولی ځکه په مابين د طبيعت د اوبو او د وينې کې منافات دي او په ماهي کی چې کوم د وينې په شان رطوبات وي هغه حقيقة وينه نه ده ځکه وينه چې لمر ته واچوي نو توريږي او دغه رطوبات د ماهي سپينيږي او که کوم حيوان مائي المولد وي خو د استوګنې ځای وچه وي لکه بعض اقسام د ملخانو نو بيا د دوی په مرګ سره اوبه نه پليتيږي او که په وچه کې پيدا کيده لکه هيلی مرغاوی او ژوند په اوبو کې کوی نو د دوی په مرګ سره اوبه فاسديږي. **او ما ليس له دم الخ** او په هغه اوبو هم اودس جائز دی چې په هغو کې هغه شيئ ولويږي چې روانه وينه نه لري لکه ماشی او مچ ځکه نجاست دم مسفوح دی او په دي شي کې دم مسفوح نشته. او بل دهغه حديث د وجې چې نبي عليه السلام فرمايي که چيرته ستاسي په لوښي کی مچ ولويږي نو په کې ورغوپه يې کړی ځکه د مچ په يو وزر کې مرض دی او په بل کې دوا او دا مچ ځان په هغه وزر ساتي چې مرض په کې ده (اخرجه البخاری و النسائی و ابوداؤد) نو د دي حديث نه دا معلومه شوه چې مچ په طعام کې ورغوپه کړی او دا خو معلومه خبره ده چې طعام کله گرم وي او مچ مرداره وي نو که د مچ په مرګ سره طعام خرابيدلی نو نبي عليه السلام به د دي په غوپه کولو سره امر نه وی کړی نو کله چې دا حکم په مچ کې ثابت شو نو په هغه شيانو کې هم ثابت شو چې په هغو کې وينه نه وي لکه ماشی وغيره . **و فيه خلاف الشافعي رحمه الله الخ** . امام شافعي وايي چې مرګ د دغه مذکوره شيانو په اوبو کې اوبه پليته وي ځکه حرمت نه په طريقي د کرامت سره علامه د نجاست ده . (هدايه)

لا بما اعتصر الرواية بقصر ما من شجر او ثمر اما ما يقطر من الشجر فيجوز به الوضوء و لا

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بماء زال طبعه بغلبة غيره اجزاءً المراد به ان يخرجه من طبع الماء و هو الرقة و السيلان و با الطبخ كالاشربة و الخل نظير ما اعتصر من الشجر و الثمر فشراب الريباس معتصر من الشجر و شراب التفاح و نحوه معتصر من الثمر و ماء الباقلى نظير ما غلب عليه غيره اجزاء و المرق نظير ماء غلب عليه غيره با الطبخ و اما الماء الذى تغير بكثرة الاوراق الواقعة فيه حتى اذا رفع فى الكف يظهر فيه لون الاوراق فلا يجوز به الوضوء لانه كماء الباقلى.

توضيح المسئلة: په هغه اوبو سره اودس نه صحيح کيږي چې د ونې يادميوي څخه وزيښلی شي ځکه دا اوبه مطلقي نه دي اوبه مطلقي دي ته وايي چې په وخت د اطلاق د اوبو کې دي ته ذهن ګرځي او دا مذکوري اوبه داسي نه دي بلکې مقيدې دي او په اوبو اونو مقيدو سره اودس نه کيږي. اما کومي اوبه چې د ونې څخه څڅيږي نو په هغه اودس جائز دی ځکه چې هغه په خپله بغير د علاج څخه وتلي دي، **الرواية بقصر ما الخ** يعني د فقهاؤ څخه منقول ما مقصورة موصوله ده نه ماء چې په الف ممدوده سره شي اګر که هغه هم صحيح ده او په هغه اوبو سره هم اودس نه صحيح کيږي چې طبيعت دهغي ختم شي په غلبي د بل شيئ سره په اعتبار د اجزاؤ د مخلوط سره يعني چې دوه يا زياتي برخي غير شيئ وي او يوه برخه اوبه وي نو اوبه د خپل طبيعت نه اوباسي چې طبيعت د اوبو دوه شيان دي ۱-رقة. ۲-سيلان. **او با الطبخ الخ** دا عطف دی په بغلبة غيره باندي يعني اودس جائز نه ده په هغه اوبو سره چې طبيعت دهغي ختم شوی وي په پخوالي سره **كالاشربة الخ** لکه شراب چې جوړ کړی شي د ونو نه دا مثال دهغو دي چې د ونو څخه څه وزيښلی شي لکه شراب د ريباس چې د ريباس د ونې څخه جوړولی شي ريباس يو قسم ونه ده چې ترشه خوږوالي ته مائله ده، **و الخل الخ** دا مثال دهغه دی چې د ميوي څخه جوړ کړی شي لکه شراب د منې او انار وغيره چې د ميوي څخه جوړ کړی شي. **و ماء الباقلى الخ** اوبه د باقولي دا مثال دهغو دی چې په اوبو باندي بل شيئ غالب شي په اعتبار د حصو سره ځکه اوبه د باقولي د باقولي د وجي تينګ والی پيدا کوي، **و المرق الخ** دا مثال دهغه دی چې بل شيئ اوبو باندي غلبه وکړي په پوخ والي سره، هغه اوبه چې د زياتو پانو د غورزيدو د وجي څخه تغير په کې راشي تردي پوري چې لاس کې را اوچتي کړی شي نو د پانو رنګ چې کې نه ښکاري نو په دي اوبو باندي

https://t.me/kafayat2395

اودس نه کيږي ځکه دا د باقولي د اوبو په شان وگرځيدي. عبدالرشيد صافي عفى عنه

و لا بماء راكد وقع فيه نجس الا اذا كان عشرة اذرع فى عشرة اذرع و لا ينحسر ارضه بالغرف فحكمه حكم الماء الجارى فان كانت النجاسة مرئية لا يتوضأ من موضع النجاسة بل من الجانب الاخر و ان كانت غير مرئية يتوضأ من جميع الجوانب و كذا من موضع غسالته قال محى السنة التقدير بعشر فى عشر لا يرجع الى اصل شرعى يعتمد عليه.

توضيح المسئلة: او په هغه ولاړو اوبو باندې هم اودس نه کيږي چې پليتى په کې ولويږي مگر هلته کيږي چې دغه اوبه لس په لس کې وي او دومره ژور وي چې په لپه اخيستلو سره ځمكه د دي رانښكاره نه شي نو حكم د دغو اوبو بيا په شان د حكم د ابو جاريو دى نو كه چيرته په دې كې پليتي ولويده نو كه دغه پليتي په سترگو ښكاريده لكه لوى اودس ماتى يا وينه نو بيا په كوم ځاى كې چې پليتي وليدلى نو دهغه ځاى ځخه به اودس نه كوي بلكې دهغه بل طرف نه به يې كوى په كوم كې چې پليتي نه ده وليدلي او كه چيرته په سترگو نه ښكاريده لكه تش بول نو بيا د هر طرف نه اودس كولى شي همدارنگه په كوم ځاى كې چې مستعملى اوبه غورزيږي نو هلته هم اودس جائز دى.

قال محى السنة الخ د محى السنة خپل نوم ابو محمد الحسين بن مسعود البغوي دى په حديثو كې د ده تصنيفات شرح السنة او مصابيح السنة دي او په تفسير كې معالم التنزيل يعني تفسير مدارک دى نو امام بغوي وايي چې كوم تقدير چې لس په لسو كې دى په راى سره د دي ثبوت نه شي راتلاى بلكې دي لره به خامخا يو اصل شرعي وي. د كتاب الله نه او د حديثو نه صراحةً يا استنباطًا او يا به د امت اجماع وربانديوي او كوم اندازه چې حنفيانو ذكر كړي چې لس په لسو كې به وي نو دا به نه نجس كيږي نو دي لره څه اصل شرعي نشته؟ نو شارح رحمه الله په اقول سره جواب وكړو.

اقول اصل المسئلة ان الغدير العظيم الذى لا يتحرك احد طرفيه بتحريكه الطرف الاخر اذا وقعت النجاسة فى احد جوانبه جاز الوضوء من الجانب الاخر ثم قدر هذا بعشر فى عشر و انما قدر به بناءً على قوله عليه السلام من حفر بيرًا فله حولها اربعون ذراعًا فيكون لها حريمها من كل جانب عشرة ففهم من هذا انه اذا اراد اخر ان يحفر فى حريمها

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

بیرًا یمنع منه لانه ینجذب الماءُ الیها و ینقص الماء فی البیر الاولی و ان اراد ان یحفر بیر بالوعة یمنع ایضًا لسرایة النجاسة الی البیر الاولی و تنجیس مائها و لا یمنع فی ماوراء الحریم و هو عشر فی عشر فعلم ان الشرع اعتبر العشر فی العشر فی عدم سرایة النجاسة حتی لو کانت النجاسة تسری یحکم بالمنع ثم المتأخرون و شعوا الامر علی الناس و جوزوا الوضوء فی جمیع جوانبه.

توضیح المسئلة: شارح د امام بغوي د اعتراض په جواب کې وایي چې تقدیر اصل مذهب د امام ابوحنیفة رحمه الله نه ده بلکې دا رای د متأخرینو علماؤ ده د اسانتیا په خاطر خاص طور د عوامو لپاره صادره کړې اصل مذهب د امام ابوحنیفة رحمه الله سپارل دي رای د مبتلی به ته یعني کوم سړی چې په دغه مسئله کې اخته وي نو که ده ته دغه اوبه زیاتې ښکاره شي نو زیاتې دي او که نه نو زیاتې به نه وي (فقه حنفي ج۱ ص ۷۷)، بل دا چې دي تقدیر ته هم اصل شته هغه داسي چې کوم لوی ډنډ چې یو طرف یې وخوزوي بل طرف یې ونه خوزیږي کله چې د دي په یو طرف کې پلیتي ولویږي نو د بل طرف د دي نه اودس جائز دی بیا فقهاؤ دغه ډنډ لس په لسو کې اندازه کړ د وجي د دي قول د نبي علیه السلام نه چې چا یو کوهی ویسته نو د دي ویستونکي لپاره چار چاپیره ځلوینښت ګزه حریم شته نو د هر طرف نه به د دي حریم لس ګزه وي نو د دي حدیث نه دا معلومه شوه که یو بل کس د دي کوهي په حریم کې بل کوهی اوباسي نو د دي نه به منع کولی شي ځکه د اول کوهي اوبه دویم کوهي ته جذب کیږي او په اول کوهي کې اوبه کمیږي او که یو بل کس وغواړي چې د دي کوهي په حریم کې بالوعه یعني د ګندګی لپاره کوهی وباسي نو د دي نه به هم منع کولی شي ځکه دغه پلیتي د دي کوهي نه اول کوهي ته انتقال کیږي او دهغه اوبه پلتیږي او د حریم نه اخوا یعني د لس په لسونه اخوا به نه شي منع کولی نو معلومه شوه چې شریعت لس په لسو کې په عدم انتقال د نجاست کې معتبر کړی یعني چې د لس په لسو نه اخوا نجاست سرایت نه کوي تردي که نجاست سرایت کاوه نو بیا به هم منع کولی شي بیا متأخرینو علماؤ دي کار ته پراخي ورکړه په خلکو باندي او جواز د اودس یې ورکړو د هر طرف نه نو صورت د حوض کبیر چې لس په لسو کې اندازه دی دا ده چې ډنډ د هر طرف نه لس ګزه وي نو چارچاپیره ځلوینښت ګزه شو او د اوبو سطح سل ګزه شوه دا اندازه د طول او عرض ده او که ډنډ مدور

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وو نو بیا اته څلویښت ګزه معتبر دی بحر الرائق ج ۱ ص ۱۴۰ .

و لا بماء استعمل لقربة او رفع حدث اعلم ان فی الماء المستعمل اختلافات الاول فی انه بای شیئ یصیر مستعملا فعند ابی حنیفة و ابی یوسف بازالة الحدث و ایضا بنیة القربة فاذا توضأ المحدث وضوءً غیر منوی یصیر مستعملا و لو توضأ غیر المحدث وضوءً منویا یصیر مستعملًا ایضًا و عند محمد بالثانی فقط و عند الشافعي بازالة الحدث لکن ازالة الحدث لا یتحقق الابنیة القربة عنده بناء علی اشتراط النیة فی الوضوء و الاختلاف الثانی فی انه متی یصیر مستعملا ففی الهدایة انه کما زایل العضو صار مستعملًا و الاختلاف الثالث فی حکمه فعند ابی حنیفة هو نجس نجاسة غلیظة و عند ابی یوسف هو نجس نجاسة خفیفة و عند محمد هو طاهر غیر طهور و عند مالک و الشافعي فی قوله القدیم هو طاهر مطهر و نحن نقول لو کان طاهر و مطهر لجاز فی السفر الوضوء به ثم الشرب منه و لم یقل احد بذلک.

القول الفیصل فی بیان الماء المستعمل: اودس په اوبو مستعملو سره روان نه دی په اوبو مستعملو کې اختلافات ۱- اول اختلاف په دې کې دی چې په کوم شیئ سره مستعملي ګرځي؟ نو د امام ابوحنیفه په نزد په دوه امرینو سره مستعملي ګرځي ۱- چې استعمال یې د وجې د ثواب نه وشي یعني نیت د ثواب په کې وشي نو دا استعمال بیا عام دی چې رفع د حدث ورسره وشي لکه اودس کول د بې اودسۍ د ختمولو لپاره او یا رفع د حدث ورسره نه وي لکه اودس په اوبو باندې نو دغه اوبه مستعملي وګرځیدې په دې پاکوالی جائز نه دی ۲- چې استعمال یې په غرض دلري کولو د حدث سره وشي یعني نجاسة غیر حقیقیه او که د نجاست حقیقة لپاره استعمال شي لکه د استنجاء اوبه وغیره نو دا خو بیا بالاتفاق نجسي دی اوس دغه رفع د حدث سره نیت د ثواب وي لکه محدث چې نیت د ثواب هم وکړي او که نه وي لکه محدث چې صرف رفع د حدث کوي خو نیت د ثواب ونه لري د دواړو استعمالینو ترمینځ نسبت د عموم او خصوص من وجه دی ماده د اجتماع دا ده چې د رفع د حدث سره نیت د ثواب وشي او ماده د افتراق یوه دا ده چې محدث سړی رفع د حدث وکړي خو نیت د ثواب ونه کړي او بله ماده د افتراق دا ده چې غیر محدث سړی د اودس دپاسه اودس وکړي په نیت د ثواب سره او امام محمد رحمه الله وایي چې صرف په نیت د ثواب سره مستعملي

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ګرځي ځکه دغه استعمال په سبب د انتقال د ګناهونو راځي يعني پدغه اوبو سره د انسان ګناهونه ختميږي خو دا په هغه صورت کې چې نيت د ثواب وکړي **و عند الشافعي رحمه الله** او د امام شافعي رحمه الله په نزد باندې په لږي کولو د حدث سره اوبه مستعملي ګرځي ليکن ازاله د حدث بغير د نيت د ثواب نه نه شي راتلای ځکه دهغه په نزد نيت شرط دی په صحت د اوداسه کې.

و الاختلاف الثاني: دويم اختلاف په دي کې دی چې دا اوبه کله مستعملي ګرځي يعني علماء ټول په دي متفق دي چې تر څو اوبه په اندام باندې وي نو هغو ته حکم د مستعملو اوبو نه شي ورکولی خو اختلاف په دي کې دی چې کله مستعملي ګرځي نو په ديکی دوه قوله دي ۱- چې کله د اندام څخه جدا شي او په يو ځای کې ځای ونيسي نو مستعملي ګرځي. ۲- قول دا دی چې صرف د اندام څخه جدا شي نو مستعملي ګرځي دا قول هدائی والا غوره کړی نو شارح هم همدي قول ته ترجيح ورکړه.

والاختلاف الثالث الخ دريم اختلاف په حکم د ابو مستعملو کې دی د امام ابوحنيفة رحمه الله څخه په دي کې دري روايات راغلي ۱- دا نجسی په نجاست غليظه سره دا روايت حسن بن زياد کړی د امام صاحب څخه او په دي باندې عمل کړی. ۲- قول دا دی چې اوبه مستعملي نجسي دي په نجاست خفيفه سره دا روايت امام ابويوسف رحمه الله کړی او په دي باندې عمل کړی. ۳- دريم قول دا دی چې اوبه مستعملي پاکي دي دا روايت امام محمد رحمه الله کړی او په دي باندې عمل کړی او په دي فتوی هم ده، عبد الوهاب الشعراني وايي چې ما د خپل سيد علیّ الخواص څخه اوريدلي چې استنباطات د امام ابوحنيفة رحمه الله ډير دقيق دي په دي باندې صرف د کشف خاوندان د اولياؤ کرامو څخه پوهيږي او کوم خلک چې امام ابوحنيفة رحمه الله ته د عناد په سترګه ګوري هغوی ته دامام صاحب قدر او مرتبه څه معلوميږي کله به چې يو کس اودس کولو نو د دغه اوبو د اودس سره چې څه ګناهونه به لويدل نو امام صاحب رحمة الله عليه ته به الله جل جلاله له طرفه د کشف په ذريعه معلوميدل نو په همدي خاطر د اوداسه مستعملو اوبو ته دري حالته وګرځول. ۱- نجاست مغلظه په دي خاطر چې کيدای شي چې دغه مکلف ګناه کبيره کړي وي. ۲- په نجاسة مخففه له وجې د احتمال د دي چې مکلف به ګناه صغيره کړي وي. ۳- پاکي فی نفسه غير مطهر غير لره د وجې د احتمال د دي چې مکلف به يو مکروه يا خلاف اولی کار کړی وي. او د امام

عنادي مکلف به يو مکروه يا خلاف اولی کار کړی وي. او د امام
کفایت ګائیڈ کا مفت پی ڈی ایف حاصل کرنے کے لئے ہمارے گروپ جوائن کریں
https://t.me/kafayat2395

مالک او امام شافعي رحمهما الله په قول قديم کې دا دي چې مستعملي اوبه پاکې دي او پاکونکي هم دي مونږ د دوی په جواب کې وايو چې که اوبه مستعملي پاکې او پاکونکي وی نو په سفر کې به اودس په دي جائز وی او ځنبل به هم د دي څخه جائز وی ليکن د مستعملو اوبو څخه اودس کول او بيا ځنبل د دي نه د هيچا په نزد روا نه دي خو په قول جديد د امام شافعي رحمه الله کې دا دي چې پاکې دي او پاکونکي نه دي.

د طاهر نه مطلب دا دی چې که په بدن يا جامو مستعملي اوبه ولويږي نو هغه نه پليتوي د مطهر نه مطلب دا دی چې پليت شيئ پاکوي ۱۲ صافي عفی عنه.

و کل اهاب دُبغ فقد طهر الا جلد الخنزير و الأدمی اعلم ان الدباغة هی ازالة النتن و الرطوبات النجسة من الجلد فان کانت بالادوية کالقرظ و نحوه يطهر الجلد و لا يعود نجاسته ابدًا و ان کانت بالتراب او بالشمس يطهر اذا يبس ثم ان اصابه الماء هل يعود نجسًا فعن ابی حنيفة روايتان و عن ابی يوسف ان صار بالشمس بحيث لو ترک لم يفسد کان دباغًا و عن محمد جلد الميتة اذا يبس و وقع فی الماء لم ينجس من غير فصل و الصحيح فی نافجة المسک جواز الصلوة معها من غير فصل.

توضيح المسئلة : هره څرمن چې رنګ کړی شي هغه پاکه شوه که په هغه کې اوبه اينبودی شوی وي نو دهغه نه اودس او غسل دواړه جائز دي مګر د خنزير او د انسان څرمن نه پاکيږي د خنزير څرمن ځکه نه پاکيږي چې هغه نجس العين دی او د انسان څرمن څخه فايده اخيستل د وجي د کرامت نه حرام دي. د باغة دي ته وايي چې لري کول د بد بويې او د رطوبات نجسو دي د څرمن څخه بيا دغه رنګ په دوه قسمه ده ۱-دباغة حقيقي چې دغه رطوبات په دواء سره ليري شي لکه مالګه انار پوست وغيره قرظ دسلم په نامه يوه ونه ده چی ددی په پانو څرمن رنګ کولی شی نو دا شيان څرمن پاکوي او نجاست بيا بيرته نه واپس کيږي. ۲-دباغة حکمی چې د دي رطوبات چې لمر ته اچولو سره ليري شي يا خاوره کې ککړولو سره نو چې کله وچ شي نو پاکيږی خو که اوبه ورته ورسيږي ايا بيرته نجس کيږي او که نه؟ د امام ابوحنيفة څخه په دي کې دوه روايته دي په يو روايت کې چې بيرته نجس کيږي او په بل روايت کې دي چې نه نجس کيږي او امام ابويوسف رحمه الله وايي که په لمر سره داسي وګرځيده چې که پريښودلی شي نو نه خرابيږي يعني بد بويې نه کوي نو دا

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بيا د باغ دی او امام محمد رحمه الله وايي چې د مرداري څرمن چې کله وچه شي او په اوبو کې وغورزيږي نو دا نه پليتيږي بغير د څه فرق نه يعني که اوبه ورته ورسيږي او که ونه رسيږي حقيقي رنګ ورکړای شي او که حکمي رنګ ورکړی شي.

نافجه: معدن ذخيره، **مسک**: د مشکو خشبوبي. نو نافجة المسک يوه وينه ده چې دهوسی په نامه غوټې کې د الله جل جلاله په حکم راجمع کيږي او ډير ښکلي خوشبويي ده نو د دي نافجة المسک سره لمونځ کيږي من غير فصل. يعني بغير د فرق د دي نه چې دا د حلال څاروي نافجه وي او که د غير حلال څاروي وي اوبه ورته رسيدلي وي او که نه. ۱۲ عبد الرشيد صافي عفی عنه

و ما طهر جلده بالدبغ طهر بالذكاة وكذا لحمه و ان لم يوكل و ما لا فلا اى ما لم يطهر جلده بالدبغ لا يطهر بالزكاة و المراد بالذكاة ان يذبح المسلم او الكتابي من غير ان يترك التسمية عامدًا و شعر الميتة و عظمها و عصبها و حافرها و قرنها و شعر الانسان و عظمه طاهر و يجوز صلوة من اعاد سنّه الى فمه و ان جاوز قدر الدرهم افرد هذه المسئلة بالذكر مع انها فُهِمت مما مر لان السن عظم و قد ذكر ان العظم طاهر لمكان الاختلاف فيها فانه اذا كان اكثر من قدر الدرهم لا يجوز الصلوة به عند محمد رحمه الله

توضيح المسئلة: د کوم شيئ څرمن چې په رنګ پاکيږي نو دهغي څرمن په ذبح سره هم پاکيږي همدارنګه غوښه د دي هم په ذبح سره پاکيږي اګر چې غوښه د دي نه شي خوړلی ځکه چې په رنګ سره هغه رطوبات نجسه چې کوم پوستکي ته رسيدلی وي ليري کيږي او په ذبح سره رطوبات نجسه د غوښي او پوستکي څخه منع کوي نو ذبح د دباغة نه زيات عمل کوي او د کوم شيئ څرمن چې په رنګ سره نه پاکيږي نو دهغه څرمن په ذبح سره هم نه پاکيږي او د ذبح نه مراد هغه ده چې شريعت معتبره کړي وي چې هغه د مسلمان يا اهل کتاب ذبحه ده خو چې قصداً بسم الله پرې نږدي او که مسلمان يا اهل کتاب قصداً بسم الله پرينږده نو د ده ذبح بيا صحيح نه ده نه پرې څرمن پاکيږي او نه پرې غوښه پاکيږي. **شعر الميتة الخ**. وينښتان د مرداری او وړی د دي پاکي دي په هغه صورت کې چې په قينچي غوڅي شي او يا کَلِئ شي او که د ښيخ نه يې راويستلي نو بيا نجس دي د فقه حنفي ج ۱

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

صفحه ۷۸. **عظمها** هډوکي د مرداري **و عصبها** پلي د دي **و حافرها** نوکان د دي **و قرنها**: ښکر ددی هم پاک دی او د انسان وینښته او هډوکي هم پاک دي که یوه ښځه د بلی ښځي وینښتان ځان پوري پیوسته کړي او لمونځ وکړي نو لمونځ يې صحيح دی. **و يجوز الخ** يعني که د چا پوټل غابنونه يا بعض ولويده او بيرته يې خپل ځای ته واپس کړه نو لمونځ د ده جائز ده اگر چې دغه واپس شوي د اندازي د درهم نه زيات وي دا په هغه صورت کې چې وينه ونه کړي. **افرد هذه المسئالة الخ** دا دفع د اعتراض ده چې د غابن د واپس کولو سره مسئله د جواز د لمونځ ته ضرورت نه وو ځکه دا مسئله د مخکې نه معلوميده چې هډوکی پاک دی ځکه غابن هم هډوکی دی نو شارح جواب وکړو چې دا مسئله يې ځکه ځانته ذکر کړه چې په دي کې اختلاف وو منشأ د اختلاف دا ده چې غابن آيا هډوکی دی او که پله؟ که هډوکی شي نو آيا حس په کې شته او که نه؟ او که پله شي نو آيا نجسه ده او که نه؟ نو صحيح خبره دا ده چې غابن هډوکي دي خو حس نه لري نو دغه غابن چې کله بيرته واپس کړي او د درهم د اندازي ځخه زيات وو نو د امام محمد رحمه الله په نزد لمونځ ورسره نه کيږي.

فروع: که يو انسان خپل غابنونه ليري کړي او سپي غابنونه کيږدي نو لمونځ يې کيږي او که د انسان غابنونه کيږدي نو لمونځ يې نه کيږي ځکه چې د سپي غابنونه د سپي ذبح سره پاکيږي او د انسان غابنونه په يوصورت کې هم نه پاکيږي (بنايه شرح هدايه).

فصل يبر فيها لنجس او مات فيها حيوان و التفخ او تفسخ او مات آدمیٌ او شاةٌ او كلب ينزح كل مائها ان امكن و الا فقدر ما فيها الاصح ان يوخذ بقول رجلين لهما بصارة فی الماء و محمد رحمه الله قدّر بمئتی دلوٍ الی ثلثمائة و فی نحو حمامة او دجاجة ماتت فيها اربعون الی ستين و فی نحو فارة او عصفورة عشرون الی ثلثين و المعتبر الدلو الوسط و ما جاوزه احتُسب به و يتنجس البير من وقت الوقوع ان علم ذلک و الا فمنذ يوم و ليلة ان لم يلتفخ و مذ ثلثة ايام و لياليها ان التفخ و قالا مذ وجد.

توضيح المسئلة: فصل په لغت کې جدا والي ته وايي او په اصطلاح کې **الحاجز بين الحكمين المتغائرين**. هر کله چې د کوهي مسئله د مخکې مسئلي ځخه جدا وه نو مصنف

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رحمه الله هم د دي جدا والی په فصل سره راوست په کوهي کې نجاست ولویده غلیظه وي که خفیفه وي لګ وي او که ډیر وي یا په کې هغه حیوان مړ شو چې مائی المولد نه وي وپرسیده یا ورژیده او یا په کوهي کې انسان مړ شو یا پسه مړ شو یا سپی مړ شو نو تولې اوبه به ویستلی شي که چیرته یې امکان وو او که امکان د تولو اوبو د ویستلو نه وو مثلاً کوهی چینه دار وو نو بیا به هغه اندازه اوبه اوباسي چې په دي کوهي کې وی د دي دویستلو نوري طریقې هم شته خو صحیح طریقه یې دا ده چې دوه کسان چې هغوی لره پوهه او ذکاوت وي چې د اوبو اندازه معلومولی شي نو چې دوی د څومره اوبو فیصله پرې وکړه هم هغه اندازه به ویستلی شي او امام محمد رحمه الله دغه اوبه اندازه وکړي په دوه سوه بوکو سره تر دري سو بوکو پورې دوه سوه بوکي به وجوبًا اوباسي او د دي نه زیاتې تر دري سوو پورې استحبابي دي او که کوتره یا چرګه یا د دي په شان بل حیوان په کوهي کې مړ شي او ونه پرسیږي نو د دي کوهي څخه به څلویښت بوکي وجوبًا اوباسي او شپیته به استحبابًا وباسي او که مړه یا چنچړه په کوهي کې مرداره شي نو شل بوکي به وجوبًا اوباسي او دیرش به استحبابًا اوباسي که د کوهي خپله بوکه وه نو په همدي به یې وباسي او که د دي خپله بوکه نه وه نو بیا به درمیانه بوکه معتبره وي او که په لویه بوکه باندي یې ویستلي نو هغه به حساب کړی شي مثلاً په یوه لویه بوکه کې دوه درمیانه بوکي اوبه ځائیدلي نو که په درمیانه شل بوکي اوبه ایستلي نو په لویه بوکه به لس بوکي وباسي **وتنجس الخ** او حکم په نجاست د کوهي سره به د وخت د غورزیدو د پلیتی نه کولی شي که چیرته ورته وخت د وقوع د نجاست معلوم وو یعني که د دغه کوهي د اوبو څخه اودس شوی وو نو د وخت د وقوع د نجاست نه به لمونځ راګرځوي او که جامي یا لوښی یې وینځلی وو نو هغه به هم د وخت د وقوع څخه حسابیږي یعني وبه وینځلی شي او که وخت د وقوع د نجاست معلوم نه وو نو که پرسیدلی نه وو نو د یوي شپې او ورځې لمونځ به راوګرځوي او که پرسیدلی وو نو د دري شپو او ورځو لمونځونه به راوګرځوي او لوښی او جامي به ووینځلی شي او صاحبین وایي چې د کوم وخت څخه ومندلی شي نو د همغه وخت څخه که لمونځ یې کړی وو. نو لمونځ به راوګرځوي او جامي وغیره به ووینځي خو امام صباغي په هغه شیانو کې چې تعلق به یې د لمونځ سره وو د امام ابوحنیفه په قول فتوی ورکوله او د لمونځ نه ماسوا لکه د جامو په وینځلو کې د بدن او لوښو په وینځلو کې به یې فتوی د صاحبینو په قول ورکولو ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و سور الادمی و الفرس و کل ما یوکل لحمه طاهر و الکلب و الخنزیر و سباع البهائم نجس و الهر و الدجاجة المخلاة و سباع الطیر و سواکن البیوت مکروه و الحمار و البغل مشکوک و یتوضأ به و یتیمم ای یتوضأ بالمشکوک ثم یتیمم الا فی المکروه یتوضأ به فقط ان عدم غیره و العرق معتبر بأ السور لان السور مخلوط باللعاب و حکم اللعاب و العرق واحد لان کل منهما متولد من اللحم.

توضیح المسئلة: سور هغه باقي اوبه یا طعام چې د انسان څخه پاتي شي په لوښي کې چې پس خورده ورته ویلی شي نو پس خورده د انسان پاکه ده مسلمان وي که کافر نر وي او که ښځه، ماشوم وي که غټ، پاک وي او که جنب وي مګر که خوله یې پلیته وي نو بیا یې پس خورده پلیته ده لیکن که څه وخت تیر شي او لاړي تیري کړي نو بیا یې هم پس خورده پاکیږي، همدارنګه پس خورده د اس هم پاکه ده ځکه چې د اس د غوښي کراهت د وجې د شرافت نه دی نو د غوښې حرمت په پس خورده د دې کې څه اثر نه کوي لکه د انسان غوښه حرامه ده او پس خورده یې پاکه ده. همدارنګه پس خورده د هر هغه څاروي چې غوښه یې خوړلی شي پاکه ده، ځکه پس خورده مخلوطه وي لاړو سره او لاړي د دې شیانو پاکې وي نو پس خورده یې هم پاکه شوه او پس خورده د سپي او د خنزیر او د څیرونکو ځناورو لکه پرانګ، زمري، لیوه وغیره نجسه ده ځکه پس خورده مخلوطه وي د لاړو سره او لاړي د دې ځناورو پلیتي دي نو پس خورده یې هم پلیته شوه، **والهرة الخ** او پس خورده د پیشو مکروه ده ځکه دا د نجاست نه ځان نه ساتي اما که په ځای پاتې وه او په کورو ونه ګرځیده نو بیا کراهت نشته د وجې د نص د شارع علیه السلام نه چې **انما من الطوفین و الطوافات علیکم**. **والدجاجة المخلاة الخ** او پس خورده دهغې چرګی هم مکروه ده چې کوڅه ګشته وي ځکه دا هم د ګندګۍ ځڅه ځان نه ساتي اما که په قفس کې بنده وه او په ګنده ګۍ کې خوله نه وهله نو بیا یې پس خورده مکروه نه ده. **وسباع الطیر الخ** د څیرونکو مرغانو نو لکه باز، بابښه، تپوس وغیره پس خورده هم مکروه ده ځکه د دوی ژوند د مردارو سره وي و **سواکن البیوت الخ** د دې نه مراد هغه حشرات او حیوانات دي چې په کورونو کې اوسیږي لکه موږک، مار، لړم. کربوړی، د دې پس خورده مکروه ده ځکه چې د نجاساتو څخه خالي

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه وي. و الحمار الخ او پس خورده د خر او قچر مشکو که ده يعني بعضي علماء وايي چې شک د دي په طهارت کې ده او بعضي علماء وايي چې شک د دي په طهوريت کې ده يعني چې پاکونکي ده او که نه خو صحيح خبره دا ده چې شک د دي په طهوريت کې ده سبب يې دا دی چې د ضرورت لپاره يو اثر په سقوط د نجاست کې وي لکه په پيشو کې چې موجود وو همدغه ضرورت په خره او قچر کې هم شته ځکه خره او قچر په کورنو کې ترلی شي او په لونبو کې اوبه څښي نو که ضرورت نه وايي نو بيا به د دي په پس خورده باندي د نجاست حکم کيده لکه پس خورده د سباع البهائم او که ضرورت ته يې ګورو بيا به په پس خوردي د دي باندي حکم د طهارت او د طهوريت کوي نو ضرورت د خره او قچر چې من وجه دون وجه راغی نو خبره د دوی شکوک پاتي شو، په دي مقام کې بعضي علماؤ نور وجوهات هم ويلې دي، يتوضأ به الخ که چيرته نوري اوبه نوي صرف مشکو کې اوبه وي نو په مشکو کو اوبو به اودس وکړي او تيمم به هم ووهي، او همدارنګه که نوري اوبه نه وي صرف مکروه اوبه وي نو بيا به فقط اوذس وکړي او تيمم وربانديلازم نه دی. ۱۲ صافي عفی عنه.

و العرق معتبر بأ السور لان السور مخلوط باللعاب و حكم اللعاب و العرق واحد لان كلا منهما متولد من اللحم. فان قيل يجب ان لا يكون بين سور ما كول اللحم و غير ما كول اللحم فرق لانه ان اعتبر اللحم فلحم كل واحد منهما طاهر الا ترى ان غير ما كول اللحم اذا لم يكن نجس العين اذا ذكي يكون لحمه طاهرًا و ان اعتبر ان لحمه مخلوط بالدم فما كول اللحم وغيره في ذلك سواء قلنا الحرمة اذا لم تكن للكرامة فانها آية النجاسة لكن فيه شبهة ان النجاسة لاختلاط الدم باللحم اذ لولا ذلك بل يكون نجاسة لذاته لكان نجس العين و ليس كذلك فغير ما كول اللحم اذا كان حيًا فلعابة متولد من اللحم الحرام المخلوط بأ الدم فيكونجسًا لاجتماع لامرين و هما الحرمة و الاختلاط بأ الدم اما في ما كول اللحم فلم يوجد الا احدهما و هو الاختلاط بأ الدم فلم يوجب نجاسة السور لان هذه العلة بأنفرادها ضعيفة اذا الدم المستقر في موضعه لم يُعط له حكم النجاسة في الحي.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

توضيح المسئلة. عرق يعني خَولَه پاکه ده او که نا پاکه ده؟ جواب خَولَه به قياس کولی شي په پس خورده باندي يعني د کوم شيئ پس خورده چې پاکه وه نو دهغي خوله به هم پاکه وي لکه انسان، اس وغيره او د کوم شيئ پس خورده چې پليته وي نو دهغي خوله به هم مکروه وي او د کوم شيئ پس خورده چې مکروه وي نو دهغي خوله به هم مکروه وي او د کوم شيئ پس خورده چې ناپاکه ده او نه نجسه ده او نه مکروه ده بلکه مشکوکه ده لکه پس خورده د خره او د قچر نو دهغي به حکم څه وي؟ نو حلوائي صاحب وايي چې د دي خوله نجسه ده. خو د ضرورت د وجي نا په جامو او بدن کې معاف ګرځولی شوی وي، خو صحيح خبره دا ده چې دا پاکه ده **ولا ينتقض بسور الحمار فانه مكشوك وعرقه طاهر لان الشك فى طهوريته لا فى طهارتُه** (نهايه ج ۱ ص ۹۴) يعني دا قاعده نه ماتيږي په پس خوردي د خره باندي ځکه پس خورده د خره مشکوکه ده او خَولَه يې پاکه ده ځکه شک د دي په طهوريت کې دی يعني چې پاکونکی ده او که نه؟ نه په طهارت کې **ولانه خص بركوبه عليه السلام معرورياً والحر حر الحجاز والثقل ثقل النبوة فلا بدان يعرق الحمار الخ**. يعني نبي عليه السلام په بربند خره باندي سور شوی او ګرمي ګرمي د حجاز وه او دروندوالی دروند والی د نبوت وو نو خامخا به خر خوله کيده (کفايه ج ۱ ص ۹۴)، نو دي نه معلومه شوه چې د خره خَولَه پاکه ده. **لان السور الخ** د خره خَولَه ځکه قياس کولی نه شي په پس خورده د خره باندي ځکه چې پس خورده مخلوطه د لارو سره وي او حکم د لارو او د خَولې يو دی ځکه لارې او خوله دواړه د غوښي څخه پيدا کيږي **فان قيل الخ** دا يو اعتراض دی په ما قبل باندي چې غوښه او لارې دواړه د غوښي نه پيدا کيږي خلاصه د اعتراض دا ده چې ته وايې چې حکم د پس خوردي ماخوذ دی د لارو نه او لارې د غوښي نه پيدا کيږي نو په کار ده چې د ماکول اللحم لکه پسه وغيره د پس خوردي او د غير ماکول اللحم لکه سپی وغيره د پس خوردي ترمينځ فرق رانه شي چې د ماکول اللحم پس خورده مثلاً پاکه شي او د غير ماکول پس خورده پليته شي ځکه که غوښي ته صرف اعتبار ورکوي نو غوښه د ماکول اللحم او غير ماکول اللحم دواړو پاکه ده ځکه چې کله غير ماکول اللحم شيئ نجس العين نه وي لکه خنزير او ذبح شي لکه سپی، پرانګ وغيره نو غوښه يې پاکيږي او که چيرته هغي غوښي ته اعتبار ورکوي چې د دم مسفوح سره مخلوط وي نو بيا د ماکول اللحم او غير ماکول دواړو غوښه نجسه ده.

کفایت کتب خانه ګیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قلنا الخ شارح جواب کوي چې حرمت کله د وجې د کرامت نه نه وي نو دا علامه د نجاست ده لیکن په دې حرمت کې شبه د دې ده چې دغه نجاست به د وجې د اختلاط د دم نه وي د غوښې سره ځکه که دغه نجاست د وجې د اختلاط د دم نه نه شي بلکه لذاته شي نو بیا خو دا نجس العین شو او حالانکه دا نجس العین نه دی. **فغیر ماکول اللحم الخ** نو حاصل د جواب دا شو چې غیر ماکول اللحم کله ژوندی وي نو لاړې د دې بیا دهغې حرامي غوښې څخه پیدا کیږي چې د دم سره مخلوط وي نو دغه لاړې دوه وجهو نه پلیتي شوي ۱-د وجې د حرمت د لحم نه. ۲-د وجې د اختلاط د دم نه نو په ماکول اللحم کې صرف یو وجه راځي چې هغه اختلاط د دم دي او حرمت د غوښې په کې نشته نو د یواځې د اختلاط د دم د وجې نه نجاست د سور نه راځي ځکه دغه علت چې هغه اختلاط د دم دی یواځې بغیر د حرمت د غوښې نه ضعیف دی ځکه په ژوندي ځاروي کې چې کله وینه په خپل ځای وي نو هغې ته حکم د نجاست نه شي ورکولی.

واذا لم یکن حیاً فان لم یکن مذکیً کان نجسًا سواء کان مأکول اللحم او غیره لانه صار بالموت حرامًا فالحرمت موجودة مع اختلاط الدم فیکون نجسًا و ان کان مذکیً کان طاهرًا اما فی ماکول اللحم فلانه لم یوجد الحرمة و لا اختلاط الدم و اما فی غیر ماکول فلانه لم یوجد الاختلاط. و الحرمة المجردة غیر کافیة فی النجاسة علی ما مر انها تثبت باجتماع الامرین.

وضاحت: او که ځاروی ژوندی نه وو نو که چیرته په ذبح شرعي باندې ذبح شوی نه وو نو غوښه د دې پلیته ده برابره خبره ده چې ماکول اللحم وي او که غیر ماکول اللحم وي ځکه دا په مرګ سره حرام وګرځیده ولي چې دواړه علته د نجاست په کې موجود دي چې یو حرمت دی او بل اختلاط د دم دی نو نجس شو او که په شرعي ذبح سره ذبح شوی وو نو بیا پاک دی ځکه ماکول اللحم کې بیا نه حرمت شته او نه اختلاط د دم شته او په غیر ماکول اللحم کې خو اختلاط د دم نشته لیکن صرف حرمت د لحم دی او یواځې حرمت د لحم بغیر د اختلاط د دم نه کافي نه دی په نجاست کې ځکه مخکې تیر شو چې نجاست په اجتماع د امرینو سره راځي چې حرمت د لحم او اختلاط د دم دی او دلته صرف یواځې حرمت د لحم دی نه اختلاط د دم. ۱۲.

و ان عدم الماء الا لنبیذ التمر قال ابو حنیفة رح یأ لوضوء به فقط و ابو یوسف یأ التیمم

گفایت کتب خانه تبلیغی کرام چیتل
https://t.me/kafayat2395

فحسب و محمد رحمه الله بهما و الخلاف في نبيذ هو حلو رقيق يسيل كالماء اما اذا اشتد و صار مكسرًا لا يتوضأ به اجماعًا

ترجمة العبارة مع الوضاحة: كه مطلق اوبه نه وي مگر صرف نبيذ التمر وي، نبيذ التمر دي ته وايي چې په اوبو کې خرما واچولی شي او خوند يې په اوبو کې ووځي، نو په دي اوبو اودس جائز دی او که نه چې ماء مطلق نه وي؟ نو امام ابوحنيفه رحمه الله وايي چې په دي اودس جائز دی او تيمم ته ضرورت نشته، ځکه نبي عليه السلام په نبيذ التمر باندي اودس وکړ او ويې فرمايل چې **تمرة طيبة و ماءة طهور اخرجه احمد و ابوداؤد وغيرهما** يعني چې خرما خوندوره ده او اوبه يې هم پاکې دي، او امام ابويوسف وايي چې اودس پرې جائز نه دی صرف تيمم به وکړي، دا روايت هم د امام ابوحنيفة ځخه ذی او دا قياس دی ځکه نبيذ التمر ماء مطلق نه دي بلکې ماء مقيدي دي او د امام ابويوسف په نزد چې کله ماء مطلق نه وي نو تيمم به کوي او په نبيذ التمر کې به هم تيمم کوي او امام محمد رحمه الله وايي چې اودس او تيمم به دواړه کوي دا هم د امام ابوحنيفة ځخه يو روايت دی او دا په احتياط بناء دی، د امام ابوحنيفة او د صاحبينو ترمينځ دا اختلاف په هغه نبيذ کې دی چې خوږ وي او نرم وي چې بهيږي او که چيرته سخت شو او نيشه اور شو نو بيا با الاتفاق پرې اودس جائز نه دی ۱۲ عبد الرشيد صافي عفى عنه كتبه بعد الظهر.

باب التيمم

تيمم په لغت کې قصد ته وايي او په اصطلاح کې قصد کول دي پاکې خاوري ته لپاره د پاکوالي په وخت د عدم قدرت کې په استعمال د اوبو باندي، که د تيمم نه معنى لغوى مراد شي نو بيا با الذات متعدي کيږي او که معنى شرعي تري مراد شي نو بيا په واسطه د باء سره متعدي کيږي او تيمم د خصوصيتونو د دي امت نه دی لکه حديث مبارک کې راځي چې و جُعِلَتْ لي الارض طيبة طهورًا الخ او الله پاک ګرځولي زما لپاره ځمکه پاکه پاکونکي او تيمم په غزوة المريسع کې روا شوی په کومه غزوه کې چې د ام المؤمنين حضرت عائشې مطهري ځخه غاړه کې ورکه شوي وه او دهغې په وجه خلک را حصار شول بالاخرة الله جل جلاله د تيمم حکم راولېږلو . (منهاج السنن. فقه حنفي)

هو لحدث و جنب و حائض و نفساء لم يقدر وا على الماء اى ماء يكفى لطهارته حق اذا كان

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

للجنب ماءٌ يكفي الوضوء لا للغسل يتيمم و لا يجب عليه التوضي عندنا خلافاً للشافعي اما اذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فا التيمم للجنابة با الاتفاق و اما اذا كان للمحدث ماءٌ يكفي لغسل بعض اعضائه فا الخلاف ثابت ايضًا

عزم المصمم فی بيان التيمم : هو لمحدث الخ مراد د دي نه هغه حدث اصغر دی چې واجبونکی د اودس دی نو تيمم د بې اودسه لپاره او د جنب لپاره دی او د حايضي لپاره او د نفاس والا لپاره دی په داسي حالت کې چې په استعمال د اوبو باندي قادر نه وي لکه په يو حديث مبارک کې عمران بن حصين الخزاعي روايت کوي چې نبي عليه السلام يو سړی وليدو چې يو طرف ته ولاړ وو چې د قوم سره لمونځ ونه کړو نو نبي عليه السلام ورته وفرمايل چې ولي دي د قوم سره لمونځ ونه کړو؟ نو هغه وويل چې ای د الله جل جلاله رسوله ماته جنابت رسيدلی وو او اوبه نه وي نو نبي عليه السلام ورته وفرمايل چې خاورَه په خان لازم کړه دا ستا لپاره کافي ده، صحيح البخاري ج ۱ ص ۹۲، نو د دي حديث نه دا معلومه شوه چې حدث اصغر ا وجنابت او حيض او نفاس په تيمم کې يو برابر دي (فقه حنفی ج۱ ص ۸۹)، **ای علی ماء الخ** په دي تفسير کې اشاره دي ته ده چې په علی الماء کې لام عهدي دی او مراد په دي سره هغه اوبه مطلق دي چې د اودس يا د غسل لپاره کافي وي تردي پوري که چيرته د يو جنب سړي سره دومره اوبه وي چې صرف د اودس لپاره کافي کيدلی او د غسل لپاره نه کافي کيدي نو دا سړی به تيمم د غسل لپاره ووهي او زمونږ په نزد اودس وربانديي نشته ځکه له ده سره اگر چې اوبه شته ليکن دومره اوبه نه دي چې د طهارت لپاره کافي شي او په وخت د نشت والي د کافي اوبو کې تيمم کول لازم دي اما امام شافعي رحمه الله وايې چې ده باندي اودس واجب دی چې اول به اودس کوي بيا به د غسل لپاره تيمم وهي.

و اما اذا كان الخ او که د جنابت لپاره تيمم ووهي او بيا داسي حدث ورته پيښ شي چې اودس ماته وي او د اودس لپاره کافي اوبه وي نو بيا وربانديي با الاتفاق اودس کول واجب دي ځکه مخکښي تيمم د جنابت لپاره وو او په هغه سره حدث طاري نه ختميږي. او که د محدث لپاره دومره اوبه وي چې د بعضي اندامونو د وينځلو لپاره کافي کيدي نو دغه اختلاف بيا هم شته.

يعني زمونږ او د امام شافعي رحمه الله ترمينځ نو ﴿ امام شافعي په نزد واجب دی په دي

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام لچیل
https://t.me/kafayat2395

باندي چې بعض اندامونه ووينځي او بيا تيمم وکړي او زمونږ په نزد د بعض اندامونو وينځلو ته څه ضرورت نشته ځکه څه فايده نه لري بلکې صرف تيمم دي وکړي ۱۲ صافي عفي عنه

لبعده ميلًا الميل ثُلُث الفرسخ و قيل ثلثة الاف ذراع او خمسمائة الى اربعة الاف و ما ذكر ظاهر الرواية و فى رواية الحسن الميل انما يكون معتدًا اذا كان فى طرف غير قدّامه حتى يصير ميلين ذهابًا و مجيئًا فاما اذا كان فى قدامه فيعتبر ان يكون ميلين او لمرض لا يقدر معه على استعمال الماء او ان استعمل الماء اشتد مرضه حتى لا يشترط خوف التلف خلافًا للشافعي اذ ضرر اشتداد المرض فوق ضرر زيادة الثمن و هو يبيح التيمم او برد اى ان استعمل الماء يضره.

قول الراسخ و القيل فى بيان الفرسخ و الميل: بعده متعلق دی تر لم يقدروا پوري يعني عدم قدرت په اوبو باندي د وجي د ليري والي د اوبو او يا د وحی دلری والی محدث وغيره د اوبو نه په اندازه د يو ميل سره، ميل د فرسخ دريمه حصه ده فرسخ په لغت کې پراخوالي ته وايي او يو فرسخ دري ميله راځي چې دولس زره قدمونه کيږي نو يو ميل د فرسخ دريمه حصه شو د ميل په مقدار کې اختلاف دی ۱-نو مشهور قول دا دی چې يو ميل څلور زره ۴۰۰۰ گزه کيږي او هرگز ۲۴ څلورويشت گوتي کيږي او هره گوته شپږ اوربشي کيږي چې د يو اوربشي خيټه د بلي د شا سره يو خای شي او هر اوربشه شپږ وينسته راځي د اقول د متأخرينو علماؤ حساب سره موافق دي. ۲-دويم قول په راى د قدماؤ دی چې ميل دري زره گزه راځي. ۳-چې يو ميل شپږ زره گزه دي او دا قول غير معتمد دي. ۴-قول هغه دی چې شارح ورته په قيل سره اشاره کړي چې دري زره گزه او پنځه سوه نه تر څلور زره پوري دی.

و ما ذكر الخ کوم اندازه چې د ليري والي په ميل سره ذکر شوی په ظاهر الرواية کې او په روايت د حسن بن زياد کې امام د ابوحنيفة څخه دغه اندازه به هلته معتبره وي چې اوبه د ده مخکې طرف ته نه وي يعنې چې شا طرف ته وي يا ښي طرف ته يا چپ طرف ته وي چې تگ او راتگ دوه ميله شي او که اوبه هغه خوا ته وي چې کوم طرف ته دي روان دی نو بيا به د يو طرف نه دوه ميله مسافه معتبره وي چې دواړه خواوی څلور ميله شي.

او لمرض الخ دا عطف دی په لبعده ميلا باندي او متعلق دی تر لم يقدروا پوري يعني داسي

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مرض وربانديي وي چې د دي مرض سره په استعمال د اوبو باندي قادر نه وي او يا داسي که اوبه استعمال کړي نو مرض به يې زيات شي نو ده لره تيمم جائز دی او دا په کې شرط نه دی چې ويره د هلاکت د نفس يا د يو اندام وي ځکه که يو ځای کې په بيع اوبه وي او د اوبو قيمت ګران شو نو تيمم جائز دی ځکه ضرر د زيادت د ثمن راغی نو ضرر د زيادت د مرض خو زيات دی د ضرر د زيادت ثمن نه چې په زيادت د ثمن سره تيمم مباح کيده نو په زيادت د مرض سره خو په طريقه اولی سره تيمم مباح دی خو د امام شافعي په قول قديم کې دا شرط دی چې که ويره د هلاکت د نفس يا د يو اندام وه نو تيمم به مباح وي او که نه وه نو تيمم به مباح نه وي **قول جديد** امام شافعي زمونږ سره موافق دی.

او برد الخ او يا د يخنی د وجي يعني دومره يخني وه که اوبه استعمال کړي نو ضرر به ورته وکړي نو تيمم ورته مباح دی ۱۲ صافي عفی عنه.

او عدوّ او عطش ای ان استعمل الماء خاف العطش او ابیح الماء للشرب حق اذا وجد المسافر ماء فی حب معدًّا للشرب جاز له التیمم الا اذا کان کثیرًا فیستدل علی انه للشرب و الوضوء فاما الماء المعدّ للوضوء فانه یجوز ان یشرب منه و عند الامام الفضل عکس هذا فلا یجوز التیمم او عدم آلة کالدلو و نحوها.

تشريح: يا ويره د دښمن وه يعني که اوبو پسې لاړ شي دښمن به يې وولي او يا به ئی ځناور وخوري نو تيمم ورته رواء دی او يا ويره د تندي وه يعني که اوبه استعمالي کړي نو ويره د تندي وه نو تيمم ورته مباح دی او يا اوبه صرف د څښلو لپاره چا اينبي وي تردي که يو مسافر په يو چاتي کې اوبه پيدا کړي خو هغه اوبه صرف د څښلو لپاره اينبودل شوي وي نو بيا هم تيمم روا دی او که اوبه زياتي اينبودل شوي وي او د علاماتو نه معلوميده چې د اودس او د څښکلو لپاره اينبودل شوي نو بيا اودس دي وکړي او تيمم ورته روا نه دی ځکه دی په اوبو قادره شو او که اوبه صرف د اودس لپاره اينبودلی شوي وي نو د دي اوبو نه څښل هم جائز دي او ابوبکر محمد بن الفضل چې مشهور په امام فضلي دی د ماقبل مسئلي عکس وايي يعني که د څښلو لپاره اوبه اينبودلی شوي وی نو اودس کول د دي اوبو نه جائز دي او که صرف د اودس لپاره اينبودل شوي وي نو څښل تري جائز نه دي نو که چيرته مسافر هغه اوبه وموندلي چې د څښلو لپاره اينبودلی شوي وي نو د امام الفضلي په نزد ده ته تيمم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

جائز نه دی بلکې اودس به کوي او عدم الة الخ یا اوبه وي خو اله نه وه لکه بوقه رسی نر بیا به هم تیمم کوي.

او خوف فوت صلوة العيد فی الابتداء ای اذا خاف فوت صلوة جاز له ان تيمم ويشرع فيها هذا بالاتفاق و بعد الشروع متوضأً و الحدث للبناء ای اذا شرع فی صلوة العيد متوضأ ثم سبقه الحدث و يخاف انه ان توضأ يفوته الصلوة جاز له ان يتيمم للبناء و هذا عند ابی حنيفة خلافاً لهما و ان شرع با التيمم و سبقه الحدث جاز له التيمم للبناء با الاتفاق فقوله هو لمحدث مبتدأ و ضربة خبره و لم يقدروا صفة لمحدث و ما بعده كا الجنب و الحائض وغيرهما و قوله لبعده ميلًا مع المعطوف متعلق بقوله لم يقدروا و فی الابتداء متعلق بالمبتدأ تقديره التيمم لخوف فوت صلوة العيد فی الابتداء و بعد الشروع متوضأً ضربة او صلوة الجنازة لغير الولی لا لفوت الجمعة و الوقتية لان فوتهما الی خلف و هو الظهر و القضاء.

ترجمة العبارة مع الوضاحة: د بعضي لغاتو ترکيب، هو محدث مبتدأ و ضربة خبر د دي، **لم يقدروا**: صفت دی لپاره د محدث سره د نورو معطوفاتو لکه جنب او حائض وغيره شو، **لبعده ميلًا**: سره د معطوفاتو نه تعلق نيسي تر لم يقدروا پوري او فی الابتداء متعلق دی تر مبتدأ پوري چې هو دی او راجع دی تيمم ته نو تقدير د عبارت داسي راځي **التيمم لخوف فوت صلوة العيد فی الابتداء و بعد الشروع متوضأً ضربة**. **او خوف الخ**: يعني که يو سړی ويريده که زه اودس کوم نو د اختر لمونځ راځخه فوت کيږي نو ده ته جائز دي چې تيمم ووهي او په اختر لمونځ کې شروع وکړي اګر چې روغ هم وي او اوبه هم موجودي وي خکه د اختر لمونځ خلف نه لري خکه قضاء نه لري نو قدرت په اوبو باندي داسي دی لکه عدم قدرت په اوبو باندي. **هذا با الاتفاق** د اختر لمونځ لپاره تيمم په هغه صورت کې چې ويره د وفت کيدو دی جواز په اتفاق د ائمو ثلاثو يعني د امام ابوحنيفه او د امام ابويوسف او امام محمد په نزد دی اما د امام شافعي په نزد تيمم جائز نه دی نه د اختر لمونځ لپاره او نه د جمعې د لمونځ لپاره خکه د ده په نزد اعاده د دواړو جائز ده نو فوات **لا الی خلف** رانغی، و

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بعد الشروع الخ يعني كه په اختر لمونځ کې شروع وکړه په اوداسه سره، **و الحدث الخ** ای **بعد الحدث** يعني بيا ورته د اختر لمونځ کې بې اودسي پيښه شوه او دی ويريده که اودس وکړم نو د اختر لمونځ به راڅخه فوت شي نو ده ته جائز دی چې د بنا لپاره تيمم ووهي دا د امام ابوحنيفة په نزد باندي ځکه د اختر ورځ د ازدحام او ګڼه ګوڼي ورځ وي نو که اودس پسې لاړ شي نو امکان شته چې يو عارض پيدا شي او لمونځ يې فاسد کړي کله چې ځان ته لمونځ کوي نو ويره د فوت کيدو په حق د ده کې پاتي ده نو تيمم ورته د بناء لپاره روا دی **خلافاً لهما الخ** د صاحبينو په نزد کله چې د اختر د لمونځ شروع په اودس وشي او بيا بې اودسه شي نو د بنا لپاره ورته تيمم جائز نه دی ځکه دا لاحق وګرځيده او لاحق د امام د فراغت نه وروسته لمونځ اداء کوي نو ويره د فوت کيدو نوی نو دا اودس هم په حکم دهغه لمونځ کې دی چې په جمع سره اداء کيږي **و ان شرع الخ** او که د اختر په لمونځ کې يې شروع په تيمم سره وکړه او بيا ورته بې اودسي پيښه شوه نو ده ته د بناء لپاره بالاتفاق تيمم جائز دی ځکه که مونږ په ده اودس واجب کړو نو دی په لمونځ کی موندونکي د اوبو ګرځي نو لمونځ به يې فاسد شي ځکه تيمم کوونکی که د لمونځ په مينځ کې اوبه پيدا کړي نو د لمونځ اعاده ورباندي له سره واجب ده نو لهذا ده ته تيمم د بناء لپاره بالاتفاق جائز دی، **او صلوة الجنازة الخ** يعني که جنازه حاضره شوه او دا ويريده که اودس کوم نو د جنازي لمونځ به راڅخه فوت شي نو ده ته جائز دی چې تيمم ووهي ځکه د جنازي د لمونځ خليفه نشته نو عجز ثابت شو. اما د ولي لپاره تيمم جائز نه دی ځکه هغه د فوت کيدو څخه نه ويريږي او مراد د ولي څخه هغه څوک دی چې ولايت د لمونځ لري برابره خبره ده چې د مړي قريب وي او که بعيد وي لکه بادشاه، قاضي وغيره **لا لفوت الجمعة الخ** يعني که د جمعې لمونځ يا وقتي لمونځ د فوت کيدو ويره وي نو بيا د دي لپاره تيمم جائز نه دی ځکه دا دواړه خلف لري چې د جمعې د لمونځ خلف د ماسپښين لمونځ دی او د وختي د لمونځ خلف قضاء ده.

ضربة لمسح وجهه و ضربة ليديه مع مرفقيه و لا يشترط الترتيب عندنا و الفتوى على انه يشترط الاستيعاب حتى لو بقى شيئ قليل لا يجزيه و الا حسن فى مسح الذراعين ان يمسح ظاهر الذراع اليمنى بالوسطى و البنصر و الخنصر مع شيئ من الكف اليسرى مبتدئا من

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چیلنج
https://t.me/kafayat2395

رؤس الاصابع ثم باطنها بالمسبحة و الابهام الى رؤس الاصابع و هكذا يفعل بالذراع اليسرى ثم اذا لم يدخل الغبار بين اصابعه فعليه ان يخلل اصابعه فيحتاج الى ضربه ثالثة لتخليلها.

توضيح المسئلة: غرض د مصنف رحمه الله د دي عبارت څخه بيان د حقيقت د تيمم دى چې په تيمم کې دوه ضربي دي يوه ضربه د مسح د مخ لپاره او بله ضربه د مسح د لاسونو لپاره چې تر څنګلو پورې به مسح کولى شي زمونږ د احنافو په نزد په تيمم کې هم ترتيب شرط نه ده لکه څرنګه چې په اودس کې شرط نه وو او د امام شافعي رحمه الله په نزد لکه څرنګه چې په اودس کې ترتيب شرط وو نو همدارنګه به په تيمم کې هم شرط وي. **الفتوى على الخ** د احنافو په نزد په تيمم کې استيعاب شرط دى تردي که لږ غوندې شيئ پاتې شي نو تيمم نه کيږي ځکه تيمم قائمقام د اودس دى او په اودس کې استيعاب شرط وو نو دلته به هم شرط وي (فقه حنفي) **و الاحسن الخ** بيان د طريقي د تيمم کوي چې په تيمم کې د څنګلو د مسح کولو ښکلي طريقه دا ده چې د ښي لاس د ګوتو د سر نه يې شروع وکړي او د ښي لاس ظاهر به د چپ لاس په منځنى ګوته او په بنصره ګوته چې د وسطي او د خنصري ترمينځ ده او په خنصره ګوته يعني په خپه ګوته سره د څه ورغوي نه مسح کړي بيا به باطن د ښي څنګلي مسح کړي په مسواکى ګوته او په ابهامه يعني غټه ګوته باندې تر د ګوتو سرو پورې به مسح وکړي همدارنګه به بيا چپه څنګله هم مسح کړي که چيرته د ګوتو مينځ ته ګرد داخل نه شو نو د امام محمد رحمه الله په نزد په ده باندې د ګوتو خلالول هم واجب دى نو بيا به دريمه ضربه هم ووهي او ګوتي به خلال کړي او د نورو علماؤ په نزد د ګرد رسول داخل د ګوتو ته واجب نه دي بلکې مسح هم کافي ده. نو تخليل واجب ده اګر چې ګرد د ګوتو مينځ ته ونه رسيږي نو دريمي ضربي ته هم ضرورت نشته ۱۲ صافي عفى عنه.

على كل طاهر متعلق بضربة من جنس الارض كالتراب و الرمل و الحجر و كذا الكحل و الزرنيخ و اما الذهب و الفضة فلا يجوز بهما اذا كانا مسبوكين فان كانا غير مسبوكين مختلطين بالتراب يجوز و الحنطة و الشعير ان كان عليها غبار يجوز و لا يجوز على مكان كان فيه نجاسة و قد زال اثرها مع انه يجوز الصلوة فيه و لا يجوز بالرماد هذا عند ابن

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حنيفة و محمد و اما عند ابي يوسف فلا يجوز الا بالتراب و الرمل و عند الشافعي لا يجوز الا بالتراب.

توضيح المسئلة: د بعضو لغاتو معنى **تراب**: خاوره. **رمل**: شګه. **حجر**: تيګه. **كحل**: رانجه. **زرنيخ**: دا يو عنصر دى چې دفلزاتو سره مشابه دى چې په طب کې او په وژلو د حشراتو کې استعماليږي چې په اردو ژبه کې ورته هرتال وايي چې غالباً ګوګړ هم ددى څخه جوړولى شى. **ذهب**: سره زر. **فضه**: سپين زر. **مسبوكين**: ويلي شوي وي. **حنطة**: غنم. **شعير**: اوربشي. **رماد**: ايرې.

على كل طاهر الخ غرض د مصنف د دي عبارت څخه بيان دهغه څه دى چې تيمم پرې ادا کيږي او دهغه څه چې نه روا کيږي تيمم پرې ۱۲. نو هر هغه شيئ چې پاک وي او د جنس د ځمکې څخه وي په هغه تيمم رواء دى نو کوم شيئ چې سوځي او ايره کيږي لکه ونه لرګى او کوم شيئ چې نرميږي او ويلې کيږي لکه اوسپنه او سره زر او سپين زر او هر هغه څه چې ځمکه يې خوري لکه غنم، اوربشي وغيره دا ټول د جنس د ځمکې څخه نه دي نو که په دي باندې ګرد وو نو تيمم پرى جائز دى او که ګرد پرې نه وو نو تيمم پرې نه کيږي او کوم شيئ چې نه ويلي کيږي او نه ايره کيږي او نه يې ځکه خوري دا ټول د جنس د ځمکې څخه دي لکه خاوره، شګه، تيګې، رانجه، هر تال په دي تولو باندې اګر چې ګرد نه وي تيمم پرې جائز دى او سره زر او سپين زر که ويلي شوي وو نو تيمم پرې جائز نه دى ځکه دا د جنس د ځمکې څخه نه دي او که ويلي شوي نه وو او د خاورو سره ګډ وو نو بيا پرې تيمم روا دى، او غنم او وربشو باندې که ګرد وو نو تيمم پرې روا دى.

و لا يجوز على مكان الخ په کوم ځاى باندې چې نجاست وو مثلاً تشي متيازې چا وکړې او اثر د دي ختم شو نو په دغه ځاى باندې تيمم جائز نه دى خو لمونځ پرې کيږي ځکه نبي عليه السلام فرمايې چې **ذكاة الارض يبسها**. پاکوالى د ځمکې په وچ والي سره راځي ليکن په تيمم کې د طهارت شرطوالى په عبارت النص سره ثابت دى او **ذكاة الارض يبسها** خبر واحد دى او خبر واحد د عبارة النص سره معارض کيدى نه شي اما د لمونځ د ځاى پاکوالي کې شرط د طهارت په دلالت النص سره ثابت دى او خبر واحد د دلالت النص سره معارض کيدى

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شي (نهایه) **و لا یجوز بأ الرماد الخ** په ایره باندې تیمم جایز نه دی ځکه ایره د جنس د ځمکې ځخه نه ده بلکې د جنس د ونې ځخه دی او که ایره تیږې ځخه وه لکه د کولې (زغال) ایره نو

بیا پرې تیمم جائز دی **هذا عند ابو حنیفة الخ** یعي جواز د تیمم به هر هغه څه باندې چې د جنس د ځمکې ځخه وي د امام ابوحنیفة او امام محمد رحمهما الله په نزد دي او د امام ابویوسف رحمه الله په نزد باندې تیمم نه صحیح کیږي مګر په خاوره او شګه باندې دا د امام ابویوسف رحمه الله قدیمي قول دی بیایې د دې نه رجوع وکړه او ویې ویل چې تیمم نه صحیح کیږي مګر صرف په هغه خاوره چې منبته وي یعني هغه چې ګرد ولري (بنایه ج۱ ص ۵۳۲) او همدا د امام شافعي رحمه الله قول هم دی د وجې د دې قول د الله تعالی **فتیمموا صعیدًا طیبًا ای ترابًا منتبًا**. قاله ابن عباس، دوی وایي چې صعید د ځمکې مخ ته وایي او طیب لفظ مشترک دی په مابین د طاهر او نظیف کې او په مابین د حلال او منبت کې خو دلته با الاجماع طاهر تري مراد دی ځکه طهارت شرط دی په دې کې ځکه نجس پاکونکی نه وي نو کله چې د طاهر معنی واخیستلی شوه نو بله نه شي مراد کیدی ځکه مشترک لره عموم نه وي نو طیب حمل شو په معنی د طاهر باندې ځکه معنی د طاهر زیاته مناسبه ده د ځای د طهارت سره ۱۲. (بنایه ج ۱ ص ۵۳۵)، فقه حنفي ج۱ص۸۹)

و لو بلا نقع و علیه ای علی النقع فلو کنس دارًا او هدم حائطًا او کال حنطةً فأصاب، وجهه و ذراعیه غبار لا یجزیه حتی یُمَرّ یده علیه مع قدرته علی الصعید بنیة اداء الصلوة فإ النیة فرض فی التیمم خلافًا لزفر حتی اذا کان به حدثان حدث یوجب الغسل کا الجنابة و حدث یوجب الوضوء ینبغی ان ینوی عنهما فأن نوی عن احدهما لا یقع عن الاخر لکن یکفی تیمم واحد منهما.

ترجمة العبارة مع الوضاحة: و لو بلا نقع متعلق دی تر کل طاهر پورې د امام ابوحنیفه په نزد او د امام محمد رحمه الله په یو قول کې دا شرط نه دي چې په دغه شیئ باندې یعني چې پاک وي او د جنس د ځمکې ځخه وي لکه تیږه وغیره چې په دي باندې ګرد وي او د امام ابویوسف او دامام شافعي رحمه الله په قول کې بغیر د ګرد نه تیمم نه صحیح کیږي د دوی دلیل دا آیت کریمه دی چې **فأمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه (المائدة ص۶)، منه ای من**

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

التراب يعني د منه ضمير تراب ته راجع دی نو دا تقاضا د دي کوي چې يو جز د خاوري به خامخا استعمالیږي او دغه جزء بغیر د ګرد نه نه متصور کیږي او د امام ابوحنیفه دلیل دا آیت کریمه دی **فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم** (النساء ۴۳) دي آیت کې مطلق مسح راغلي. قید د جزیت د خاوري نه دی راغلی. (فقه حنفي وغیره). **و علیه الخ** او په ګرد باندي هم تیمم صحیح کیږي سره د قدرت نه په خاوره باندي مصنف رحمه الله دا خبره د دي لپاره ذکر کړه چې د امام ابویوسف رحمه الله د قول نفي راشي ځکه د ده په نزد صرف په ګرد باندي تیمم نه کیږي مګر که د خاوري څخه عاجزه شو بیا په ګرد باندي هم جائز دی خو د امام ابوحنیفه او امام محمد رحمه الله قول دا دی چې په ګرد باندي مطلقًا جائز دی یعني که په خاوره قدرت وو او که نه وو ځکه ګرد نرمه خاوره ده او همدا صحیح قول ده. **فلو کنس الخ** که چیرته کور جارو کړي.

او هدم حائطًا الخ یا دیوال راولویږي. **او کال حنطة الخ** یا یې غنم پیمانه کړل او د ده مخ او څنګلو ته ګرد ورسیږي نو دغه ګرد رسیدل یواځي نه کافي کیږي تردي پوري چې لاس ورباندي تیر کړي یعني مسح یې کړي.

بنیة اداء الصلوة الخ دا متعلق دی تر ضربة پوري یعني د تیمم ضربه به په نیت د اداء کولو د لمونځ وي نو په تیمم کې نیت فرض دی **خلافا لزفر الخ** د امام زفر رحمه الله په نزد په تیمم کې نیت فرض نه دی ځکه تیمم خلف دی د اودس نه او په اودس کې نیت فرض نه دی نو په تیمم کې هم فرض نه دی چې مخالفت د خلف را نه شي د اصل نه د احنافو له طرفه، جواب دا دی چې مخالفت د خلف د اصل نه په بعضو اوصافو کې راتلای شي چې کله یو دلیل موجود وي او دلته هم موجود ده ځکه دا قول د الله تعالی **فتیمموا صعیدًا طیبًا** دلالت په همدي کوي ځکه تیمم په لغت کې قصد ته وایي او بل دا چې خاره فی نفسه پاکونکی نه ده بلکې ککړونکی ده او هلته پاکونکی ګرځي چې اراده د لمونځ وشي نو نیت په کې شرط شو په خلاف د اوبو سره چې هغه الله پاک پاکونکی پیدا کړی دی نو پاکوالی کې نیت ته ضرورت نشته **حق اذا کان الخ** شارح تفریع کوي په فرضیت د نیت باندي چې یو کس باندي دوه بي اودسي وي چې یوي بي اودسي غسل واجبه وو لکه جنابة او بلي اودس واجب وو مثلاً یو

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

سړی چې اودس يې وو او پاک هم وو داسې يې اودسه شو چې اودس پرې واجب شو بيا داسې يې اودسه شو چې غسل پرې واجب شو نو دغه سړی به د جنابت او حدث اصغر دواړو څخه نيت د تيمم کوي او د دواړو لپاره يو تيمم کافي دی او که د يو حدث څخه يې نيت وکړو او د بل څخه يې ونه کړو نو دا نيت د دواړو څخه نه کافي کيږي.

فلا يجوز تيمم كافر لاسلامه اى لا يجوز الصلوة بهذا التيمم عندهما خلافاً لابى يوسف فعنده يشترط لصحة التيمم فى حق جواز الصلوة ان ينوى قربة مقصودة سواء لا تصح بدون الطهارة كالصلوة او تصح كالاسلام و عندهما قربة مقصودة لا تصح الا بالطهارة فان تيمم لصلوة الجنازة او سجدة التلاوة يجوز بهذا التيمم اداء المكتوبات و ان تيمم لمس المصحف او دخول المسجد لا تصح به الصلوة لانه لم ينو به قربة مقصودة لكن يحل له مس المصحف و دخول المسجد.

التصميم الوافر فى بيان تيمم الكفار.

که يو کافر د اسلام راوړلو لپاره تيمم وهلی وو نو په دغه تيمم سره لمونځ نه کيږي د امام ابوحنيفه او د امام محمد رحمه الله په نزد په خلاف د امام ابويوسف سره.

فائدة: عبادات په دوه قسمه دي. ۱-مقصوده. ۲-غير مقصوده.

۱-مقصوده دي ته وايي چې ابتداءً روا شوي وي لپاره د نزديکت الله تعالی ته، بغير د دي نه چې تابع د بل وي يا په بله اصطلاح سره چې عبادات مقصوده هغه دي چې په ضمن د شيئ اخر کې په تبعيت سره واجب نه وي. ۲-غير مقصوده دي ته وايي چې واجب وي په ضمن د شيئ آخر کې په تبعيت سره.

د عبادات مقصوده مثال لکه اسلام، سجده تلاوت، پنځه وخته لمونځ د جنازي لمونځ وغيره، بعضي د عبادات مقصوده څخه هغه دي چې بغير د طهارت نه نه صحيح کيږي لکه لمونځ او سجده تلاوت وغيره او بعضي بغير د طهارت نه هم صحيح کيږي لکه اسلام او د عبادات غير مقصوده مثال مسجد ته داخليدل قرآنکريم ته لاس وروړل د سلام جواب ورکول او ذکر کول وغيره. نو شرط د صحت د تيمم لپاره بذاته نيت دهغه څه دی چې دهغه قصد يې کړی وي هغه عبادت مقصوده وي او که غير مقصوده وي دا خو بالاتفاق دی اما په حق صحت د دي په حق د جواز د لمونځ کې بيا اختلاف دی نو امام ابويوسف په نزد نيت د

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عبادت مقصوده په کې شرط ده. برابره خبره ده چې هغه بغیر د اودس نه نه صحیح لکه لمونځ او که صحیح کیږي لکه اسلام نو که کافر د اسلام راوړلو لپاره تیمم ووهي نو په دي تیمم باندي لمونځ کیږي او د امام ابوحنیفه او امام محمد رحمها الله په نزد شرط د صحت د تیمم په حق د جواز د لمونځ کې نیت دهغه عبادت مقصوده دی چې بغیر د اودس نه نه صحیح لکه لمونځ نو که کافر د اسلام راوړلو لپاره تیمم ووهي نو په دي تیمم باندي لمونځ نه صحیح کیږي نو که یو کس په وخت د عجز کې د استعمال د اوبو نه د جنازي د لمونځ لپاره او یا د سجده تلاوت لپاره تیمم ووهي نو په دغه تیمم باندي نور فرض لمونځونه هم کولی شي او که قرآن کریم ته د لاس وروړلو لپاره یا جماعت ته د داخلیدو لپاره تیمم ووهي نو په دغه تیمم باندي لمونځ نه صحیح کیږي ځکه په دي تیمم سره د عبادت مقصوده نیت نه ده شوی ځکه قرآنکریم ته لاس وروړل عبادت نه دی مګر د تلاوت لپاره نو عبادت مقصوده تلاوت دی او لاس وروړل غیر مقصوده دی همدارنګه مسجد ته داخلیدل عبادت نه دی مګر دهغه څه لپاره چې په مسجد کې اداء کیږي لکه لمونځ وغیره نو عبادت مقصوده هغه څه شو چې په مسجد کې اداء کیږي او غیر مقصوده مسجد ته داخلیدل شول لیکن په دغه تیمم باندي کولی شي چې قرآن کریم ته لاس وروړي او مسجد ته داخل شي ۱۲ صافي عفی عنه.

و جاز وضوؤه بلانیة حتی ان توضأ بلا نیة فاسلم جاز صلاته بهذا الوضوء خلافاً للشافعي و هذا بناء علی مسئالة النیة فی الوضوء و ان توضأ بالنیة فاسلم فالکلاف ثابت ایضاً لان نیة الکافر لغو لعدم الاهلیة و انما قال بلانیة مبالغة فیصح وضوء الکافر مع النیة بالطریق الاولی و یصح فی الوقت اتفاقاً و قبله خلافاً للشافعي فلا یجوز به الصلوة الا فی الوقت عنده و هذا بناء علی ما عرف فی اصول الفقه ان التراب خلف ضروری للماء عنده و عندنا خلف مطلق ففی اثنین طاهر و نجس یجوز التیمم عندنا خلافاً له و قوله علیه السلام التراب طهور المسلم و لو الی عشر حجج یؤید ما قلنا.

توضیح المسئلة: زمونږ د احنافو په نزد لکه چې د مسلمان لپاره په اودس کې نیت شرط نه دی همدارنګه د کافر لپاره په حالت د کفر کې که اودس کوي نیت شرط نه دی او اودس د کافر بلانیته هم صحیح کیږي تردي که یو کافر بلانیته اودس وکړو او بیا یې اسلام راوړلو نو د ده لمونځ په دغه اودس سره روا کیږي ځکه اودس په خپله کیلي د لمونځ لپاره ده نو

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بلانيته به هم معتبر وي او د امام شافعي په نزد په صحت د اودا سه کې نيت مطلقاً شرط دي نو بلا نيته اودس به لغوه وي برابره خبره ده چې کافر کړي وي او که مسلمان کړي وي

و ان توضأ بالنية الخ او که يو کافر اودس د نيت سره وکړي او بيا اسلام راوړي نو زمونږ او د امام شافعي رحمه الله ترمينځ دغه اختلاف بيا هم شته زمونږ په نزد په طريقه اولى سره لمونځ کولى شي او د امام شافعي رحمه الله په نزد د کافر دغه نيت لغوه دى ځکه چې کافر کې اهليت د دي نه وو نو ځکه شرط د عبادت لپاره اسلام دى او دا شرط په کافر کې دغه وخت کې نه وو نو اودس د ده بلا نيته پاتي شو او په بلا نيته اودس سره د امام شافعي رحمه الله په نزد لمونځ نه کيږي.

و انما قال الخ دا دفع د يو اعتراض ده چې هر کله حکم د اودس د کافر چې د نيت سره وي او يا بلا نيته وي يو دى چې زمونږ په نزد په دواړو صورتونو کې صحت دى او د امام شافعي رحمه الله په نزد عدم صحت دى نو دا قول د مصنف چې بلا نيته دى لغوه او مستدرک دى د دي حذف کول په کار وو؟ نو شارح جواب وکړو چې د بلانية بلفظ يې مبالغة ذکر کړو چې د کافر اودس بلا نيته صحيح کيده نو سره د نيت نه خو په طريقه اولى سره صحيح کيږي و

يصح في الوقت الخ په داخل د وخت کې تيمم په اتفاق د ټولو علماؤ صحيح کيږي، **و قبله خلافاً للشافعي الخ** او د وخت نه مخکې زمونږ د احنافو په نزد هم صحيح کيږي په خلاف د امام شافعي رحمه الله ځکه د ده په نزد لمونځ نه صحيح کيږي مګر په هغه تيمم سره چې په وخت کې شوي وي. **و هذا إبتداء الخ** يعني دا اختلاف زمونږ او د امام شافعي رحمه الله ترمينځ مبني دى په هغه قواعدو باندې چې په اصول فقه کې ذکر شوي هغه داسې چې خاوره خلف او قائمقام دى د اوبو ځخه خود امام شافعي رحمه الله په نزد خاوره خلف ضروري دى د اوبو ځخه او خلف ضروري دي ته وايې چې خليفت د دي د وجې د ضرورت نه ثابت وي نو خاوره خلف د اوبو نه ده په دي معنى سره چې حکم د طهارت به په دي باندې کولى شي لپاره د اداء کولو د فرض خو رافع د حدث حقيقةً نه دى يعني بې اودسي حقيقتًا نه ختمه وي نو د همدي وجې د وخت نه مخکې جائز نه دي ځکه ضرورت ورته د وخت نه مخکې نشته او د احنافو په نزد باندې خاوره خلف مطلق دى د اوبو ځخه د مطلق معنى کامل په دي معنى سره چې د خاوري سره هم حدث پورته کيږي تر وخت د وجود د اوبو پوري نو لکه څرنګه چې اوبه

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رافع د حدث ده او پاکونکي ده نو همدارنګه خاوره هم رافع د حدث ده او پاکونکي ده او لکه څرنګه چې اودس د وخت نه مخکې جائز دی نو همدارنګه خلف د دي چې تیمم دی هم د وخت نه مخکې جائز دی. **ففی انائین الخ** شارح ثمره د اختلاف بیانوي چې دوه لوښي د اوبو څخه ډک وي یو یقیني پاک وي او بل یقیني پلیت وي او دواړه سره داسي ګډ شي چې فرق یې نه شي کیدی نو د امام شافعي رحمه الله په نزد تیمم جائز نه دی بلکې تحري او سوچ به کوي څکه له ده سره په یقیني دوول سره پاکي اوبه شته په هغه دلیل سره چې شریعت کې معتبر دی چې هغه تحري او فکر دی نو هیڅ ضرورت تیمم ته رانغی و امام ابوحنیفه په نزد تحري جائز نه ده ځکه خاوره طهارت مطلقه ده په وخت د عجز کې د اوبو نه او عجز په تعارض سره ثابت دي ځکه مرجح نشته نو لهذا دواړه به ساقط وي او چې دواړه ساقط شول نو عجز راغی او د عجز په صورت کې تیمم روا دی.

وقوله علیه السلام الخ شارح بله وجه د ترجیح د احنافو ذکر کوي چې دا قول د نبي علیه السلام چې خاوره پاکونکي د مسلمان ده اګر چې تر لسو کلو پوري وي نو دا حدیث مبارک هم تائید زمونږ د احنافو کوي هغه داسي چې د داسي احادیثو څخه دا معلومیږي چې تیمم خلف ضروري نه دی بلکې رافع د حدث دی او خاوره پاکونکي ده. ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه.

وبعد طلبه من رفیق له ماء منعه حتی اذا صلی بعد المنع ثم اعطاه ینتقض تیممه الأن فلا یعید ما قد صلی و قیل طلبه جاز خلافاً لهما هکذا ذکر فی الهدایة و ذکر فی المبسوط انه ان لم یطلب منه و صلی لم یجز لان الماء مبذول عادة و فی موضع أخر من المبسوط انه ان کان مع رفیقه ماء فعلیه ان یسأله الا علی قول حسن بن زیاد فانه یقول السوال ذُلٌّ و فیه بعض الحرج و لم یشرع التیمم الا لدفع الحرج و لکنا نقول ماء الطهارة مبذول عادة و لیس فی سوال ما یحتاج الیه مذلة فقد سأل رسول الله صلی الله علیه و سلم بعض حوائجه من غیره.

ترجمة العبارة مع الوضاحة: بعضي لغاتو ترکیب: **و بعد تعلق** نیسي تر یصح پوري **من رفیق** تعلق نیسي تر **طلبه** پوري. **له ماءٌ** صفت دی د رفیق لپاره **منعه:** یا صفت دی د رفیق لپاره او یا صفت دی د ماء لپاره. یعني صحیح کیږي تیمم پس د طلب د اوبو نه دهغه ملګري

گفایت کتب خانه تبلیغی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه چې اوبه ورسره وي داسې اوبه چې د ده نه يې منعه کړي يعني احمد سره په لاره ملګري روان وو او د ملګري سره يې اوبه وي او احمد تري وغوښتلي خو ملګري يې ورنه کړي نو احمد ته تيمم روا دی ، احمد چې تيمم وکړو او لمونځ يې وکړو د لمونځ نه وروسته ملګري يې اوبه ورکړي نو هغه تيمم يې اوس يعني د لمونځ نه وروسته مات شو خو هغه لمونځ وشو ، د لمونځ اعاده وربانديې نشته، **و قبل طلبه الخ** او مخکې د طلب نه روا دی. که د ملګري څخه يې اوبه ونه غوښتلي او تيمم يې وکړو نو د امام ابوحنيفة رحمه الله په نزد ده ته تيمم روا دی او دصاحبينو په قول نه صحيح کيږي ځکه د صاحبينو په نزد بغير د طلب نه اوبې د منعې کولو د اوبو نه تيمم نه صحيح کيږي.

هكذا ذكر الخ دا اختلاف همدارنګه په هدايه کې هم ذکر شوي او په مبسوط کې شمس الائمة السرخسي ذکر کړې که د ملګري څخه يې اوبه ونه غوښتلي او په دغه تيمم يې لمونځ وکړو نو دا صحيح نه ده ځکه اوبه عام عرف کې ورکولی شي او په مبسوط کې بل ځای ذکر کړي چې که د ملګري سره يې اوبه وي نو په ده لازم دي چې ملګري نه به يې غواړي ليکن د حسن بن زياد په قول سوال لازم نه دی ځکه سوال يو قسم ذلت دی او په سوال کې څه حرج هم راځي او تيمم نه دی روا شوی مګر د دفع د حرج لپاره نو په کار ده چې تيمم وکړي، **و لكنا نقول الخ** دا جواب دی ددليل د حسن بن زياد نه له طرفه دهغو خلکو چې قائل دي په وجوب د طلب باندې حاصل يې دا دی چې د اودس اوبه عام عادت کې ورکولی شي او څوک يې نه منع کوي او په غوښتلو کې يې هم څوک شرم نه کوي او د کوم شيئ چې ضرورت وي دهغه په سوال کې ذلت نشته ځکه رسول الله صلى الله عليه و سلم د بعضو ضرورتونو سوال د بل څخه کړی دی او د کوم شيې چې ضرورت نه وي دهغه په سوال کې حرج او ذلت وي. غرض د دواړو عبارتونو د مبسوط څخه دا دی چې مدلول د مبسوط مخالف دی د مدلول د هدائي او وقائي سره ځکه د هدائي والا او د وقايې والا دواړه په دي قائل دي چې دغه مسئاله د امام ابوحنيفه او د صاحبينو ترمينځ اختلافي ده او طلب واجب دی دصاحبينو په نزد او مخکې د طلب نه تيمم جائز نه دی. او د امام ابوحنيفة په نزد طلب واجب نه دی او د طلب مخکې تيمم جاز دی او د مبسوط د دواړو عبارتونو څخه دا معلوميږي چې دا مسئله د امام ابوحنيفه او د صاحبينو ترمينځ اتفاقي ده او په وجوب د طلب کې اختلاف نشته مګر صرف د حسن بن زياد په نزد واجب نه دی، خو حلبي په غنيه کې د دواړو عبارتونو ترمينځ

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

توفیق دا سې بیان کړی چې حسن بن زیاد روایت د عدم وجوب د طلب کړی او په هغه یې عمل کړی نو مبسوط ظاهر الروایة ته اعتبار ورکړی او اختلاف یې ذکر کړی نه ده او صاحب د هدایې او نورو روایت د حسن ته اعتبار ورکړی د همدې وجې دوی مسئله اختلافیه وګرځوله خو بنائی لیکلي چې په ذخیره کې د خصاف ځخه ذکر شوي چې د امام ابوحنیفه او د صاحبینو ترمینځ اختلاف نشته ځکه مراد د امام ابوحنیفه په هغه صورت کې دی چې کله د تیمم کوونکي په غالب ګمان کې دا وي چې ماته اوبه نه راکوي او مراد د صاحبینو په هغه صورت کې دی چې غالب ګمان د تیمم کوونکي وي چې نه ئی منع کوي بلکې راکوي. (بنایه ج۱ ص ۵۶۸)

و فی الزیادات ان المتیمم المسافر اذا رأی مع رجل ماءً کثیرًا و هو فی الصلوة و غلب علی ظنه انه لا یعطیه او شک مضی علی صلاته لانه صح شروعه فلا یقطع بالشک بخلاف ما اذا کان خارج الصلوة و لم یطلب و تیمم حیث لا یحل له الشروع بالشک فان القدرة و العجز مشکوک فیهما و ان غلب علی ظنه انه یعطیه قطع الصلوة و طلب الماء ثم قال فی الزیادات فاذا فرغ من صلاته فسأله فاعطاه او اعطی بثمن المثل و هو قادر علیه استأنف الصلوة و اذا الی تمت صلاته و کذا اذا الی ثم اعطی لکن ینتقض تیممه الأن.

ترجمة العبارة مع الوضاحة: غرض د شارح د نقل کولو د عبارت د زیادات نه دا دی چې وجوب د طلب مخکې د لمونځ نه اتفاقي دی او موافق دی دهغه څه سره چې په مبسوط کې دي او دغه تفصیل چې غلبه د ګمان د ورکولو وي او نه وي دا په هغه صورت کې ده چې په داخل د لمونځ کې اوبه وګوري نو خلاصه د زیادت دا ده چې یو تیمم کوونکی کس په لمونځ ولاړ وو او د لمونځ په مینځ کې د یو بل کس سره اوبه ولیدي او غالب ګمان د تیمم کوونکي دا وو چې د اوبو والا اوبه نه راکوي او یا یې شک ؤ چې را به یې کړي او که نه؟ نو په دي صورت کې په دي تیمم کوونکي واجب دي چې خپل لمونځ د جاري ساتي او پوره دي کړي او نه د فاسدوي ځکه شروع د ده په لمونځ کې صحیح ده په تیمم سره ځکه د اوبو نه عا جز وو نو په شک او وهم سره د لمونځ نه قطع کوي. **بخلاف ما الخ** یعنې که د لمونځ نه خارج یې اوبه ولیدي او طلب یې تري ونه کړو او تیمم یې وواهه نو ده لره جائز نه دی چې شروع په لمونځ کې په دي تیمم سره وکړي ځکه قدرت او عجز دواړه مشکوک دي ځکه په قدرت علی

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الماء کې هم شک دی او په عجز کې هم شک ځکه ده سوال نه دی کړی که سوال يې کړی وی نو د ده قدرت يا عجز به معلوم شوی وو او که د ده په غالب ګمان دا وو چې اوبه راکوي نو لمونځ به قطعه کوي ځکه قدرت علی الماء په غالبي رای سره ثابت شو نو تيمم يې مات شو او اوبه به طلب کړي **ثم قال الخ** بيا يې په زيادات کې دا ويلې چې کله اوبه په لمونځ کې وګوري او غالب ګمان د ده دا وي چې اوبه نه راکوي يا يې شک وو خو لمونځ پوره کړ بيا يې اوبه وغوښتلې هغه بې د ځه قيمت نه اوبه ورکړي يا يې په قيمت سره ورکړي خو په ثمن مثل سره ثمن مثل ديته وايي چې په همدي بيع سره په نورو ځايونو کې هم خرڅولی شي او دغه تيمم کوونکی په دغه ثمن قادر وو نو اوبه به اخلي او لمونځ به له سره راګرځوي ځکه په دي وخت کې د ده قدرت په اوبو باندي بشکاره شو او که په غبن يسير سره يې وربانديخرڅولي يعني د خپل نرخ نه لږې ګراني نو بيا به يې هم اخلي او لمونځ به راګرځوي او که په غبن فاحش سره وو غبن فاحش د بعضو علماؤ په نزد دي ته وايي چې دو چنده يې وربانديخرڅې کړي او بعضي علماء يې دي ته وايي چې د تجارانو د قيمت لاندي نه را ځي يعني په دي نرخ يې نه ځوک اخلي او نه خرڅوي. نو په دي صورت کې په ده د اوبو اخيستل واجب نه دي

و اذا ابٰی الخ او که د اوبو والا د اوبو ورکولو نه مطلقًا انکار وکړ نو مخکې لمونځ يې تمام دی او بيا اعاده وربانديې نشته **وکذا اذا ابٰی الخ** او همدارنګه که يو ځل يې انکار وکړو او بيا يې اوبه ورکړي نو بيا هم مخکنی لمونځ د ده به تمام وي او اعاده وربانديې نشته خو تيمم يې اوس مات شو يعني بيا په دي تيمم سره لمونځ نه شي کولی. ۱۲ عبد الرشيد صافي عفی عنه.

اقول ان اردت ان تستوعب الاقسام کلها فاعلم انه اذا رأی الماء خارج الصلوة و صلی و لم يسأل بعد الصلوة ليظهر العجز او القدرة فعلی ما ذکر فی المبسوط سواء غلب علی ظنه الاعطاءُ او عدمه او شک فيهما و هی مسئالة المتن و اذا رأی فی الصلوة و لم يسأل بعدها فکذا و ان رأی خارج الصلوة و لم يسأل و صلی ثم سأله فان اعطی بطلت صلاته و ان ابٰی تمت سواء ظن الاعطاء او المنع او شک فيهما و ان رأی فی الصلوة فکما ذکر فی الزيادات لکن

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

یبقی صورتان احدٰهما انه قطع الصلوة فیما اذا ظن المنع او شک فسأله فان اعطی بطل تیممه و ان ابٰی فهو باق و الاخری انه اذا اتم الصلوة فیما اذا ظن انه یعطی ثم سأل فان اعطی بطل صلاته و ان ابٰی تمت لانه ظهر ان ظنه کان خطئًا بخلاف مسئله التحری لان القبلة لها جهة التحری اصالة و ههنا الحکم دائر علی حقیقة القدرة و العجز فاقیم غلبة الظن مقامهما تیسیرًا فاذا اظهر خلافه لم یبق قائما مقامهما و یصلی به ماشاء من فرض و نفل خلافًا للشافعی رحمه الله

ترجمة العبارة مع الوضاحة: شارح رحمه الله وایي چې که ستا اراده وي چې ټول هغه اقسام چې په مبسوط او زیادات کې مذکور دي راګیر شي نو پوهه شه چې کله اوبه د لمونځ نه خارج وګوري او په دغه تیمم سره لمونځ وکړي او د لمونځ څخه وروسته هم اوبه تري ونه غواړي چې د ده عجز یا قدرت ظاهره شي. **فعلی ما ذکر الخ** نو بیا به حکم هغه وي چې په مبسوط کې ذکر دی هغه داسي چې لمونځ د ده نه روا کیږي مګر په قول د حسن بن زیاد سره برابره خبره ده چې غالب ګمان د ده د اوبو د ورکولو وي یا د نه ورکولو وي او یا شک وي په ورکولو او نه ورکولو کې او همدا مسئاله د متن هم ده. **و اذ رأی الخ** او که په لمونځ کې یې اوبه ولیدي او لمونځ وروسته یې هم ونه غوښتلي نو بیا هم د ده لمونځ جائز نه دی ځکه د ده عجز نه ده ښکار شوی او که خارج د لمونځ نه یې اوبه ولیدلي او تري طلب یې نه کړي او لمونځ یې په تیمم سره وکړو او د لمونځ نه وروسته یې وغوښتلي نو که هغه اوبه ورکړي نو هغه لمونځ چې په تیمم سره یې کړی باطل شو ځکه دا ښکاره شوه چې دا په اوبو قادر وو خو نقصان د ده له طرفه وو چې اوبه یې ونه غوښتلي او که د اوبو ورکولو نه یې انکار وکړو نو مخکنی لمونځ یې پوره شو برابره خبره ده چې ګمان د ورکولو د اوبو وي او که نه وي او یا یې شک په دواړو کې وي. **و ان رأی فی الصلوة الخ** او که اوبه یې په لمونځ کې ولیدلي نو بیا به حکم هغه وي چې په زیادات کې دی هغه داسي چې که د ده په غالب ګمان دا وو چې اوبه راکوي نو لمونځ به قطع کړي او که غالب ګمان یې دا وه چې نه یې راکوي نو لمونځ به نه قطع کوي. **لکن لو بقی الخ** شارح وایي چې دوه صورته پاتې دي چې په مخکې عبارت کې صراحةً ذکر شوی نه دی ۱ ـ اول صورت دا ده چې تیمم کوونکي په لمونځ ولاړ وو اوبه یې ولیدلي

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ګمان يې دا وه چې اوبه نه راکوي يا يې شک وو خو لمونځ يې د ناپوهتيا وجي قطع کړ او بيا يې اوبه وغوښتلې نو که هغه اوبه ورکړي تيمم يې باطل شو ځکه قدرت علی الماء راغی او که انکار يې وکړ نو تيمم يې په خپل حال باقي پاتي ده ځکه عجز ښکاره شو ، ۲-بل صورت دا دی چې په لمونځ کې ګمان دا وو چې اوبه راکوي خو لمونځ يې پوره کړ بيا يې اوبه وغوښتې نو که اوبه يې ورکړي نو لمونځ يې باطل شو ځکه قدرت علی الماء راغی او که انکار يې وکړ نو لمونځ پوره شوه ځکه معلومه شوه چې د ده ګمان په خطاء وو.

بخلاف الخ دا دفع د يو اعتراض ده چې په يو لمونځ کوونکي باندې د قبلې طرف مشتبه شي او يو طرف ته فکر وکړي چې دغسې قبله ده او لمونځ وکړي هغه طرف ته په دې ګمان چې دا د قبلې طرف دی کله چې د لمونځ ځخه فارغ شو نو معلومه شوه چې قبله بلي خوا ته وه نو حکم دا دی چې لمونځ يې پوره دی او سره د دې نه چې دا ګمان يې خطا دی اعاده د لمونځ وربانديې نشته نو ځه وجه ده چې د قبلې په صورت کې ظن ته اعتبار شته او په مخکنی مسئله کې ظن ته وروسته د ظهور د خطاء نه اعتبار نشته؟ نو شارح جواب وکړو چې په مسئله د تحري کې قبله حقيقة هغه جهت د تحري دی او ده هم جهت د تحري ته لمونځ اداء کړی نو د لمونځ د فراغت نه وروسته که د ده د ګمان خطا والی معلوم شي نو ځه ضرر نه کوي اما د تيمم په مسئله کې حکم د جواز د تيمم او د عدم جواز دائر دی په حقيقي قدرت او عجز سره او غلبه د ظن قائمام د دواړو دی د اسانتيا لپاره نو کله چې د ظن خلاف معلوم شو نو اوس ظن قائمقام د قدرت او د عجز نه شي کيدی نو د همدې وجي نه په تيمم کې ظن ته وروسته د ظهور د خطأ نه اعتبار ورنه کړی شو.

ويصلي به ما شاء الخ کله چې يو تيمم وکړي نو په دي تيمم سره ځومره لمونځونه چې يې خوښه وي کولی شي فرض وی او که نفل وي **خلافاًللشافعي** رحمه الله د امام شافعي رحمه الله په نزد هر فرض لمونځ ته به تيمم وهي او په يو تيمم سره به دوه فرضه نه شي کولی ليکن نفل په يو تيمم سره چې ځومره وي کولی شي ځکه نوافل تابع د فرائضو دي دليل د امام شافعي دا دی چې تيمم خلف ضروري دی او په قدر د ضرورت به عمل کوي نو کله چې يې لمونځ وکړو نو ضرورت رفع شو احناف دا جواب کوي چې خاوره پاکونکي ده په وخت د نيشت والي د اوبو کې نو خاوره به هم عمل د اوبو کوي تر څو چې شرط د خاوري موجود وي چې هغه د اوبو نيشتوالی او د حدث نه پيدا کيدل دي (بنايه ج۱ ص۵۵۶)

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و يتقضه ناقض الوضوء و قدرته على ماءٍ كافٍ لطهره حتى اذا قدر على الماء و لم يتوضأ به ثم عدمه اعاد التيمم و انما قال كاف لطهره حتى اذا اغتسل الجنب و لم يصل الماء لمعة ظهره و فنى الماء و احدث حدثا يوجب الوضوء فتيمم لهما ثم وجد من الماء ما يكفيهما بطل تيممه فى حق كل واحد منهما و ان لم يكف لِاَحدٍ بقى فى حقهما و ان كفى لاحدهما بعينه غَسَله و يبقى التيمم فى حق الأخر و ان كفى لكل واحد منهما منفردًا غَسَل اللمعة لان الجنابة اغلظ فاذا غسل اللمعة هل يعيد التيمم للحدث ففيه روايتان و ان تيمم اولًا ثم غسل اللمعة ففى اعادة التيمم روايتان ايضًا و ان صرف الى الحدث انتقض تيممه فى حق اللمعة باتفاق الروايتين.

بيان نواقض التيمم: النقض عبارة عن خروجه عن حكمه الاصلى و هو كونه مبيح الصلاة: نقض عبارت دى د وتلو د دي د حكم اصلي خپل نه چې هغه كيدل د دي مبيح كوونكي د لمونځ دي نو كوم شيئ چې اودس ماتوي هغه تيمم هم ماتوي ځكه تيمم خلف دى د اودس ځخه نو حكم د اودس هم اخلي چې هغه ماتول دي او اصلي قوي وي د خلف نه نو كوم شيئ چې ماتونكى د قوي وي نو هغه په طريقه اولى سره ماتونكى د ضعيف دى (بنايه ج۱ ص ۵۴۹)

و قدرته على ماء الخ: همدارنګه ماتونكى د اودس قدرت د تيمم كوونكى دى په هغه اوبو باندي چې د اودس لپاره كافي وي كه تيمم كوونكي په اوبو قادره شي او په هغه اودس ونه كړي بيا هغه اوبه ليري شوي نو هغه تيمم يې مات شو ځكه ده سره په اوبو قدرت حاصل شو خو ده استعمال نه كړي نو بيا به تيمم دوباره وكړي.

و انما قال كافٍ الخ مصنف رحمه الله دا وويل چې كاف لطهره د دي فائده دا ده چې كه جنب سړى غسل وكړي د شا يوي تويتي ته يې اوبه ونه رسيږي. و فنى الماء: او اوبه ختمي شي او داسي يې اودسه هم شو چې اودس واجبونكى وو د غسل او اودس دواړو لپاره يې تيمم وكړو بيا يې دومره اوبه پيدا كړي چې دواړو لپاره كافي كيدي نو تيمم د ده فى حق د غسل او اودس دواړو كې باطل شو ځكه ده لره قدرت په كافي اوبو حاصل شو او قدرت په اوبو كافي باندي تيمم ماتوي و ان لم يكف الخ او كه دغه اوبه د يو لپاره هم نه كافي كيدي نو

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

مخکني تيمم په حق د غسل او حدث اصغر دواړو کې پاتي دي حکه قدرت په کافي اوبو رانغی و ان **کفی الخ**. او که اوبه د يو معين لپاره کافي کيدي نو تيمم به په حق د اودس کې مات وي او په حق د غسل کې پاتي وي او که د لمعه لپاره کافي کيدي خو د اودس لپاره نه کافي کيدي نو تيمم به په حق د غسل کې مات وي او په حق د اودس کې به پاتي وي. و ان **کفی لکل الخ** او که اوبه د هر يو لپاره څان ته کافي کيدي يعني که لمعه پري ووينځي اودس پري نه کيږي او که اودس پري وکړي نو د لمعې لپاره نه پاتي کيږي نو لمعه به ووينځي حکه جنابت سخت دی د حدث اصغر نه نو کله چې اوس لمع ووينځي نو آيا د حدث لپاره به تيمم دوباره کوي او که نه؟ په دي کې دوه روايته دی يعني په يو روايت کې دي چې تيمم به راګرځوي او په بل روايت کې دي چې تيمم به دوباره نه کوي. و ان **تيمم اولًا الخ** او که ده اول د حدث اصغر لپاره تيمم وکړو په دي ګمان چې مخکني تيمم زما مات شو حکه په اوبو کافيو باندي قادر شوم، بيا يې لمعه ووينځله نو آيا حدث اصغر لپاره به تيمم راګرځوي نو په دي کې دوه روايته دي د امام ابويوسف رحمه الله په نزد به تيمم نه راګرځوي حکه په ده واجب وو چې په دي اوبو به لمعه ووينځي حکه جنابت اغلظ وي د حدث اصغر نه کله چې ده لمعه ووينځله نو اوبه په حق د حدث اصغر کې د ابتداء نه معدومي شوي نو تيمم د ده په حق د حدث اصغر کې هم مات نه شو نو دوباره تيمم د ده به عبث وي او د امام محمد رحمه الله په نزد به د حدث اصغر لپاره تيمم اګرځوي حکه په اوبو کافي باندي قادره شو نو تر څو چې اوبه موجودي وي نو تيمم څه فائده نه کوي نو کله چې ده لمعه ووينځله په دي نظر چې دا اهم وو نو اوس په ده اعاده د تيمم واجب شوه حکه د ماء کافي نه اوس عاجزه شو.

و ان **صرف الخ** او که دغه اوبه يې په اودس کې استعمال کړي نو تيمم د ده په حق د لمعې کې په اتفاق د دواړو روايتو مات شو حکه ده لره په رفع د جنابت سره په کافي اوبو باندي قدرت حاصل شو.

هذا اذا تيمم للحدثين تيمّمًا واحدًا اما اذا تيمم للجنابة ثم احدث فتيمم للحدث ثم وجد الماء فكذا في الوجوه المذكورة و ان تيمم للجنابة ثم احدث و لم يتيمم للحدث فوجد الماء فان كفى اللمعةَ و الوضوءَ فظاهر و ان لم يكف لاحدلا ينتقض تيممه فيستعمل الماء

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فی اللمعة تقليلاً للجنابة و يتيمم للحدث و ان كفى اللمعة لا الوضوءَ انتقض تيممه و يغسل اللمعة و تيمم للحدث و ان كفى للوضوء لا للمعة فتيممه باقٍ و عليه الوضوء و ان كفى لكل واحدٍ منفرداً يصرفه الى اللمعة و تيمم للحدث فان توضأ به جاز و يعيد التيمم و لو لم يتوضأ به و لكن بدأ بالتيمم للحدث ثم صرفه الى اللمعة هل يعيد التيمم ام لا ففي رواية الزيادات يعيد و في رواية الاصل لا.

توضيح المسئلة: شارح وايي چې دا مخکنی تفصيل په هغه صورت کې دی چې کله د حدث اکبر او حدث اصغر دواړو لپاره يو تيمم وکړي او که د جنابت لپاره يې تيمم وکړو بيا بې اودسه شو او د بې اودسی لپاره يې تيمم وکړو بيا يې اوبه وموندلې **فكذا في الوجوه المذكورة الخ** يعنې د دې حکم به داسې وي لکه مخکې طريقو کې چې ذکر شو چې **ما يكفيهما الخ** او **و ان لم يكف الخ** و **ان كفى الخ** وغيره. **و ان تيمم الخ** او که د جنابت لپاره يې تيمم وکړو بيا بې اودسه شو او دبې اودسی لپاره يې تيمم وکړو بيا بې اودسه شو او د بې اودسی لپاره يې تيمم ونه کړو او اوبه يې پيدا کړي نو که لمعې او اودس دواړو ته کافي کيدي نو حکم ظاهر دی چې تيمم يې مات دی په حق د جنابت کې اود لمعې وينځل هم وربانديې واجب دی او اودس هم وربانديې واجب دی او که د يو لپاره هم نه کافي کيدي نو تيمم د ده په حق د جنابت کې مات نه دی نو دغه اوبه به په لمعه کې استعمال کړي چې جنابت ختم شي او د حدث لپاره به تيمم ووهي او که د لمعې لپاره صرف کافي کيدي نه د اودس لپاره نو تيمم د ده په حق د جنابت کې مات شو او په دغه اوبو به لمعه وينځي او د حدث لپاره به تيمم ووهي ځکه قدرت په کافي اوبو حاصل نه شو، او که د اودس لپاره کافي کيدي او د لمعې لپاره نه کافي کيدي مثلاً ډير ځای د ده په بدن کې د غُسل نه پاتې وو نو تيمم د ده د جنابت لپاره باقي دی. **لعدم قدرته على الماء الكافي لغسل اللمعة** او اودس وربانديې واجب دی **لقدرته على الماء الكافي للوضوء**. **و ان كفى لكل الخ** او که دغه اوبه د هر يو لپاره انفرادي طور کافي کيدي نو لمعه به پرې وينځي ځکه دا اهم ده او د حدث لپاره به تيمم کوي خو که په دې باندې يې اودس وکړو دا هم جائز ده خو د جنابت لپاره به تيمم دوباره کوي **لانتقاض تيممه السابق بقدرته**. **و لم يتوضأ الخ** او که په دې اوبو باندې

کفایت کتب خانه بیخی مفت دم چیلنج
https://t.me/kafayat2395

اودس ونه کړي لیکن اول یې د حدث لپاره تیمم وواهه بیا یې لمعه ومینځله ایا دغه تیمم به دوباره کوي او که نه؟ په روایت د زیادات کې یعني د امام محمد رحمه الله په قول کې به دغه تیمم دوباره کوي او په روایت د اصل کې یعني مبسوط کې د امام ابویوسف په قول نه به یې راګرځوي ۱۲ صافي عفی عنه.

انما یثبت القدرة اذا لم یکن مصروفاً الی جهة اهم حتی اذا کان علی بدنه او ثوبه نجاسة یصرفه الی النجاسة ثم القدرة یثبت بطریق الاباحة و بطریقة التملیک فان قال صاحب الماء لجماعة من المتیممین لیتوضأ بهذا الماء ایکم شاء علی الانفراد و الماء یکفی لکل واحد منفردا ینتقض تیمم کل واحد فاذا توضأ به واحد یعید الباقون تیممهم لثبوت القدرة لکل واحد علی الانفراد و اما اذا قال هذا الماء لکم و قبضوا لا ینتقض تیممهم اما عندهما فلانّ هبة المشاع یوجب الملک علی سبیل الاشتراک فیملک کل واحد مقدارًا لا یکفیه و اما عند ابي حنیفه رحمه الله و فان الاصحّ انه یبقی علی ملک الواهب و لم یثبت الاباحة لانه لما بطل الهبة یطل ما فی ضمنها من الاباحة ثم ان اباحوا و احداً بعینه ینتقض تیممه عندهما لا عنده لانه لما لم یملکوه لا یصح اباحتهم لاردّته حتی اذا تیمم المسلم ثم ارتد نعوذ بالله منه ثم اسلم یصح صلاته بذلک التیمم.

ترجمة العبارة مع الوضاحة: شارح وایي چې مراد د قدرة علی الماء الکافي هغه قدرة مراد دی چې شرعًا معتبر وي او دا به هلته معتبر وي چې کله د دي نه جهة اهم نه وي چې شرعًا هغي ته اوبه وارولی شي لکه نجاست حقیقي په بدن یا جامو باندي یعنې که دا نجاست حقیقي وو نو بیا به اوبه د ازالي د نجاست حقیقي لپاره استعمالولی شي او د نجاست حکمي لپاره به نه شي استعمالولی ځکه ازاله د نجاست حقیقي اهم ده د نجاست حکمی نه نو که نجاست حقیقي وو نو بیا قدرت په منزله د عدم دی او تیمم ورته روا دی. **ثم القدرة الخ** غرض د شارح دا دی چې قدرة په اوبو باندي یواځي د ملک پورې منحصر نه دی چې دغه اوبه دي د ده په ملک کې داخلي شي په قبلولو د هبي سره یا صدقي سره یا په اخیستلو سره یا په نورو اسبابو د تملیک سره بلکه دغه قدرت عام دی او شامل دی طریقي

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د اباحت ته هم. فرق د تملیک او د اباحت کې دا دی چې تملیک دي ته وایي چې مملک له یو شیئ ستا په ملک داخل کړي او په هغه باندې د دي احکام او اثار مرتب شي چې دهغه په خرڅولو یا هبه کولو وغیره سره قادره وي لکه څرنګه چې یو انسان په خپل ملک تصرف کوي، او مباح دي ته وایي چې په هغه شیئ باندې صرف د فایدې اخیستلو واک لري او داسې تصرف په کې نه شي کولی لکه یو انسان چې یې په خپل ملک کې کوي. **فان قال الخ** شارح رحمه الله د اباحت یو مثال بیانوي که یو کس سره اوبه وي او یوې ډلې د تیمم کوونکو ته ووایي چې اودس دي وکړي په دي اوبو باندې د کوم یو چې ستاسو نه خوښه وي په طریقه د انفراد سره اوبه هم هر یو تیمم کوونکي ته په انفرادي ډول کافي کیدلي نو د هر یو تیمم مات شو خو کله چې په دي اوبو سره یو کس اودس وکړو نو باقي خلک به بیرته تیمم راوګرځوي ځکه هر یو ته په انفرادي ډول په طریقه د اباحت سره په اوبو قدرت ثابت شوی وو خو کله چې قدرت ختم شو نو اعاده د تیمم ورباندې راغله. **واما اذا قال الخ**. غرض د شارح د دي نه د تملیک یو مثال بیانوي چې د اوبو والا تیمم کوونکو ته ووایي چې دا اوبه ستاسو شوي او تیمم کوونکو هغه اوبه قبض کړي نو د تیمم کوونکو تیمم نه ماتیږي **اما عندهما الخ** هبه د مشاع دهغه شیئ چې مشترک وي شائع وي غیر منقسم وي که دهغه قبیلې څخه وه چې نه شي تقسیمیدلی یعني که تقسیم شي نو فایده تري نه شي اخیستلی لکه ژرنده، حمام وغیره نو دا هبه با الاتفاق جائز ده او که دغه شیئ دهغې قبیلې څخه وو چې تقسیمیدلی شي نو د دي هبه د امام ابوحنیفښة رحمه الله په نزد به غیر نافذه وي یعني احکام به پرې نه جاري کیږي تر څو چې تقسیم نه شي او د هر یو حصه معلومه نه شي او د صاحبینو په نزد دا هبه به هم نافذه وي او مفیده د ملک به وي، نو د اوبو په دي صورت کې د صاحبینو په نزد هبه د مشاع ملک ثابتوي په طریقه د اشتراک سره نو هر یو د دوی نه د هغه مقدار اوبو مالک کیږي چې هغه یې نه کافي کیږي د اودس لپاره او د امام ابوحنیفة رحمه الله په نزدصحیح خبره دا ده چې دغه موهوب مشاع په ملک د واهب کې پاتي کیږي یعني تیمم کوونکي د دي مالکان نه ګرځي. **ولم یثبت الخ** دا دفع د یو اعتراض ده چې هبه مفیده د دوه امرینو ده، ۱-ملک. ۲- اباحة. انتفاع نو بطلان د ثبوت د ملک په دي وجه چې دا هبه د مشاع ده مستلزم نه ده بطلان د اباحت لره ځکه اباحت په مشاع کې هم صحیح کیږي

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نو په دي صورت کې بايد اباحت پاتې شي او تيمم مات شي؟ نو شارح جواب وکړ چې په دي صورت کې اباحت په طريقي د استقلال سره نه دی بلکې په ضمن د هبي کې دی او هر کله چې هبه باطله شوه نو هغه څه چې په ضمن د هبه کې دي چې هغه اباحت دی هم باطل شو. **ثم ان اباها الخ** بيا که موهوب لهم يعني هغه کسانو چا ته چې اوبه هبه شوي وي هغوی دا اوبه يو خپل ملګري ته هبه کړي مثلاً زيد ته نو د زيد تيمم مات شو د صاحبينو په نزد ځکه اباحت د موهوب لهم خپل ملګري زيد ته صحيح شو ځکه موهوب لهم د دي اوبو مالکان شوي وو په قبلولو د هبي سره اما د امام ابوحنيفه په نزد د زيد تيمم نه ماتيږي، ځکه موهوب لهم د دي اوبو مالکان نه دي ګرځيدلي ځکه دا هبه د مشاع ده نو اباحت د موهوب لهم هم نه صحيح کيږي ځکه چې يو کس د يو شيئ مالک نه وي نو دهغه د اباحت مالک به هم نه وي. **لا ردته الخ** يعني په ارتداد سره د تيمم کونکي تيمم نه ماتيږي که يو مسلمان العياذ بالله مرتد شي او بيا مسلمان شي او د تيمم بل نواقض موجود نه وي نو په دي تيمم سره اوس لمونځ کولی شي. ۱۲ عبدالرشيد صافي عفی عنه.

و نُدِب لراجيه اى لراجى الماء ان يؤخر صلاته اخر الوقت فلو صلى بأ التيمم فى اول الوقت ثم وجد الماء و الوقت باق لا يعيد الصلوة و يجب طلبه قدر غلوة لو ظنه قريبًا و الافلا الغلوة مقدار ثلثمأئة ذراع الى اربعمأئة و عن ابي يوسف انه اذا كان الماء بحيث لو ذهب اليه و توضأ تذهب القافلة و تغيب عن بصره كان بعيدًا جاز له التيمم قال صاحب المحيط هذا حسن جدًا.

توضيح المسئلة: که د اوبو اميد يې وو چې اوبه به پيدا شي نو مستحب ده چې لمونځ وروسته وکړي د اول وخت نه تر اخر وخته پوري چې اکمل الطهارتين چې هغه اودس ده راشي خو دغه تأخير واجب نه ده که په اول وخت کې يې په تيمم سره لمونځ وکړو بيا يې اوبه پيدا کړي او وخت باقي وو نو د لمونځ اعاده ورباندي نشته.

و يجب طلبه الخ غلوة اندازه د غشي ويشتلو ته وايې چې د دري سو نه تر څلور سو ګزو پوري راځي، خلاصه دا ده فاقد الماء يعني د اوبو نه موندونکی که په ابادي کې وو نو په ده طلب د اوبو واجب ده ځکه په ابادي کې اکثره اوبه وي که نه وي نو چې د ده عجز خو ثابت

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شي او كه په صحرا يعني دشته كې وو نو كه ګمان يې دا وو چې اوبه نزدې دي نو طلب وربانديې په اندازه د غلوه واجب ده او كه ګمان يې د نزدې والي د اوبو نه وو نو طلب وربانديې واجب نه ده بلكې مستحب ده كه طمع د اوبو يې وه. **و عن ابي يوسف الخ** امام ابويوسف رحمه الله وايي كه اوبه دومره ليرې وي چې كه اوبو ته ورځي او اودس كوي نو قافله او كاروان تري ځي او د ده د نظر څخه غايبيږي نو دا ليرې دي نو تيمم ورته جائز دى صاحب د محيط وايي چې د امام ابويوسف قول ډير ښكلى دى ځكه حرج په كې نشته.

و لو نسيه مسافر في رحله و صلى متيمماً ثم ذكره في الوقت لم يعد الا عند ابي يوسف و الخلاف فيما اذا وضعه بنفسه او وضعه غيره بأمره اما اذا وضعه غيره و هو لا يعلم فقد قيل يجوز التيمم اتفاقاً و قيل الخلاف في الوجهين كذا في الهداية و يجب ان يعلم ان المانع عن الوضوء اذا كان من جهة العباد كأسير يمنعه الكفار عن الوضوء او محبوس في السجن و الذى قيل له إن توضأت قتلتك فيجوز له التيمم لكن اذا زال المانع ينبغي ان يعيد الصلوة كذا في الذخيرة.

توضيح المسئلة: كه يو مسافر په خپل بار كې اوبه اينبي وي او تري هيري شوي او لمونځ يې په تيمم سره وكړ بيا د لمونځ څخه وروسته په داخل د وخت كې وريادي شوي چې له ما سره خو په بار كې اوبه وي نو د امام ابوحنيفة رحمه الله او د امام محمد رحمه الله په نزد اعاده د دغه لمونځ وربانديې نشته، ليكن د امام ابويوسف رحمه الله په نزد وربانديې اعاده د لمونځ واجب ده ځكه كله چې له ده سره په بار كې اوبه وي نو دا قادره په اوبو وګرځيده. او موندونكى د اوبو نو د ده نسيان ته به اعتبار نه وي دغه اختلاف د ائمو ترمينځ په هغه صورت كې دى چې كله يې اوبه په خپله اينبي وي او يا بل چا اينبي وي خو په امر د ده اما كه بل چا اينبي وي او ده ته په هغى علم نه وو نو بعضي علماء وايي چې بيا په اتفاق د ائمه ثلاثو زمونږ سره تيمم د ده جائز ده، **و قيل الخ** او بعضي علماء وايي چې دغه اختلاف په دواړو وجهو كې دى يعني اول چې بل اينبي وي د ده په امر سره. دويم چې بل اينبي وي بغير د ده د امر نه لكه په هدايه كې هم ذكر دي. **و يجب ان يعلم الخ** هغه عذر چې مباح كوونكى د تيمم وي په دوه قسمه دى. ۱- چې د الله پاك له طرفه وي لكه مرض، يخني، ويره د تندي

كفايت كتب خانه ټيلى ګرام چينل
https://t.me/kafayat2395

وغيره نو په دي وخت کې تيمم ورته جائز دی او په وقت د قدرت علی الماء کې اعاده د لمونځ وربانديواجب نه ده ۲- چې من جهة العباد وي. **کأسير الخ** لکه يو بنديد کفارو په لاس کې چې د اودس نه يې منعه کړي، او **محبوس الخ** او يا په جيل کې بنديکړی شي اوبه پيدا نه کړي **والذی قيل له الخ** يا هغه کس چې ورته وويل شي چې که اودس دي وکړ نو قتل به دي کړم يا به دي ووهم نو په دي تولو صورتونو کې تيمم ورته جائز دی چې فی الحال پري لمونځ ادا کړي ليکن که دغه مانع ليري شي مثلاً بنديد بند نه خلاص شي وغيره نو بيا وربانديد اعاده د لمونځ واجب ده کذا فی الذخيرة. ۱۲ عبدالرشيد صافي عفی عنه.

باب المسح علی الخفين

ای هذا باب فی احکام المسح علی الخفين (بنايه ج۱ص۵۷۰) جازبالسنة ای بالسنة المشهورة فيجوز بها الزيادة علی الکتاب فان موجبه غسل الرجلين للمحدث،

توضيح المسئلة: ۱- وجه د مناسبت د ماقبل سره دا ده چې د اهر يو بدل ده يعني تيمم بدل د اودس څخه ده او مسح علی الخفين بدل د غَسل د رجلينو څخه ده.

۲- من حيث الرخصة سره مناسبت لري يعني مسح هم رخصة رواء شوي لکه تيمم چې رخصةً روا شوی.

۳- هر يو طهارت دي د تيمم طهارت په خاوره دی او د مسح طهارت په اوبو سره دی.

۴- هر يو بدل د غَسل نه دی.

سوال: په کار دا وه چې بيان د مسح مقدم وائی په تيمم باندي څکه مسح بدل د بعض نه دی او تيمم بدل د کل نه دی او بعضي بدل د مقدم وي په کل بدل باندي؟ **جواب**: جواب ستا خبره صحيح ده خو ثبوت د تيمم په کتاب الله سره دی او ثبوت د مسح په حديثو سره شوی نو تقديم د تيمم اولی شو په مسح باندي. (بنايه ج۱ ص ۵۷۰) **قوله جاز الخ** په دي لفظ کې اشاره دي ته ده چې مسح علی الخفين واجب نه ده که مسح يې وکړه نو هم جائز ده او که يې ونه کړه نو هم جائز ده، ده ته اختيار ده چې مسح په موزو کوي او که موزي اوباسي او پښې وينځي. او په مستصفي کې راغلي چې جائز يې څکه وويلي چې غَسل افضل دی د مسح نه څکه غسل د اختلاف څخه ليري دی او اترازي وايي چې جائز يې څکه وويلي چې که يو کس بالکل مسح

کفايت کتب خانه ٹيلی گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

ونه کړي او موزي وباسي او پښې ووينځي نو نه ګناه کاريږي. (بنايه ج۱ ص ۵۷۰). **قوله بأ السنة الخ** غرض د مصنف رحمه الله د دي نه رد دی په هغه چا چې وايي چې د مسح ثبوت په کتاب الله سره شوی چې و ارجلکم دی په جر سره نو دا قول ځکه صحيح نه ده چې د ارجلکم سره الی الکعبين ذکر دی. او الی الکعبين منافات د مسح سره لري ځکه مسح په اتفاق د ټولو علماؤ محدوده تر کعبينو پوري نه ده نو معلومه شوه چې مراد د دي نه غسل دی ځکه غسل محدود تر کعبين پوري دی، او لفظ د سنت يې وويل او حديث يې ونه ويل ځکه حديث اکثراً خاص وي تر قول د نبي عليه السلام پورې او تر قول د اصحابو پورې او لفظ د سنت عام دی قول دنبی عليه السلام ته فعل د نبي عليه السلام ته او تقرير د نبي عليه السلام ته نو په دې کې اشاره دي ته شوه چې مسح په هر يو قسم د اقسامو د سنتو نه ثابته ده. **ای بأ السنة المشهورة الخ** سنة مشهوره دي ته وايي چې په اصل کې احاد وي يعني د اصحابو و په زمانه دومره عدد روايت کړی وي چې حد د تواتر ته نه شي رسيدلی بيا تابعينو د دي روايت کړی وي بيا تبع تابعينو تردي پوري چې دومره خلکو د دي روايت کړی وي چې د دوی راجمع کيدل په دروغو محال وي که د اصحابو په زمانه کې دومره خلکو روايت کړی وي چې د دوی توافق په دروغو محال وي نو بيا دا حديث تواتر دی او که په يوه زمانه هم عدد د تواتر نه ونه رسيده نو دا بيا خبر واحد دی او روايات د حديث د مسح په خفينو حدد کثرت ته رسيدلي تردي پوري چې حسن بصري وايي چې ما اويا (۷۰) بدري صحابه کرام موندلي چې ټولو مسح علی الخفين باندي اقرار کاوه. (فقه حنفي ج ۱ ص ۹۵). امام ابوحنيفة رحمه الله په خپل سند متصل سره همام بن حارث څخه روايت کړی چې همام بن حارث جرير بن عبدالله البجلي وليده چې اودس يې وکړو او په موزو باندي يې مسح وکړه همام د جرير نه د مسح په باره کې پوښتنه وکړه. نو حضرت جرير رضی الله عنه ورته وويل چې ما رسول الله صلی الله عليه و سلم ليدلی چې داسي به يې کول او ما د نبي عليه السلام سره د سورة مائدي د نزول څخه وروسته ملګرتيا کړي. (فقه حنفي ج ۱ ص ۹۴). **و فی المبسوط عن ابی حنيفة انه قال ما قلت بأ المسح حتی جاء فی مثل ضوء النهار، و فی الاسبيجابی حتی وردت آثار اضواً من الشمس و فی المحيط عن ابی حنيفه من انکر المسح علی الخفين يخاف عليه الکفر و فی النوادر عن الکرخی من انکر المسح علی الخفين يخاف عليه الکفر** (کذا بنايه ج۱ ص ۵۷۱). نو مسح علی الخفين په حديث مشهور سره

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ثابته ده او په حديث مشهور سره زيادت په کتاب الله باندې جائز دی حُکه موجب او مقتضی د کتاب الله غسل د رجلينو ده او موجب د حديث مشهوره مسح علی الخفين ده.

للمحدث دون من عليه الغسل قيل صورته جنب تيمم للجنابة ثم احدث و معه من الماء ما يتوضأ به فتوضأ به و لبس خفيه ثم مر على ماء يكفي الاغتسال و لم يغتسل ثم وجد من الماء ما يتوضأ به فتيمم ثانيًا للجنابة فان احدث بعد ذلک توضأ و نزع خفيه.

توضيح المسئلة: للمحدث متعلق دی تر جاز پوري يعني مسح علی الخفين جائز ده محدث لره يعني هغه کس ته چې په هغه اودس واجبوي سړی وي او که ښځه وي خو مسح دهغه چا لپاره نه صحيح کيږي چې په هغه غسل واجب وي لکه حائضه ښځه د نفاس والا ښځه او هغه کس چې احتلام يې نه وي شوی له وجې د حديث د حضرت صفوان رضی الله عنه چې نبي عليه السلام به مونږ ته امر کاوه کله به چې مونږ مسافر وو چې د دري ورځو او شپو پورې به مونږ خپلې موزې نه وباسو مګر د جنابت د وجې نه وجه په کې دا ده چې جنابت په عام طور نه تکراريږي نو د موزو په ويستلو کې حرج نشته په خلاف د حدث اصغر سره چې هغه تکراريږي نو په دي کې مسح د دفع د حرج لپاره رواه شوه. **قيل صورته الخ** شارح رحمه الله وايي په حالت د غسل کې مسح نه شي کيدی حُکه غُسل کوونکی چې په سر اوبه راواړه وي نو اوبه يې پښو ته رسيږي حُکه علماؤ د دي لپاره يو صورت ذکر کړی چې يو جنب سړی په وخت د نشتوالی د اوبو کې د جنابت لپاره تيمم وکړي بيا بې اودسه شي او له ده سره دومره اوبه وي چې په هغو اودس کولی شي په هغو باندې اودس وکړي او موزي واغوندي بيا په داسي اوبو تير شي چې د غُسل لپاره کافي کيدلي خو ده غُسل ونه کړو بيا دغه اوبه ختمې شي بيا يې دومره اوبه پيدا کړي چې په هغو اودس کيدلی شو نو د جنابت لپاره يې دويم وار تيمم وکړو نو که چيرته بيا بې اودسه شو نو اودس کول وربانديې لازم دي او موزي به اوباسي او پښې به وينځي حُکه په دي اودس کې مسح نه کافي کيږي ۱۲ صافي.

خطوطًا بأصابع منفرجة يبدأ من اصابع الرجل الى الساق هذا صفة المسح على الوجه المسنون فلو لم يفرج الاصابع لكن مسح مقدار الواجب جاز و ان مسح باصبع واحدة ثم بلها و مسح ثانيًا ثم هكذا جاز ايضًا ان مسح كل مرة غير ما مسحه قبل ذلک و ان مسح بالابهام و المسبحة منفرجتين جاز ايضًا لان ما بينهما مقدار اصبع اخرى و سئل عن

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

محمد عن صفة المسح قال ان يضع اصابع يديه على مقدم خفيه و يجافي كفيه و يمدهما الى الساق او يضع كفيه مع الاصابع و يمدهما جملة لكن ان مسح برؤس الاصابع و جافى اصول الاصابع و الكف لا يجوز الا ان يبتل من الخف عند الوضع مقدار الواجب و هو مقدار ثلث اصابع هكذا ذكر في المحيط و ذكر في الذخيرة ان المسح برؤس الاصابع يجوز ان كان الماء متقاطرًا لانه اذا كان الماء متقاطرًا فالماء ينزل من اصابعه الى رؤسها فاذا مُدَّ كأنه اخذ ماءً جديدًا.

توضيح المسئلة: غرض د مصنف بيان د طريقي د مسح دي په وجه مسنون سره، طريقه دا ده چې لاسونه به په تازه اوبه لامده کړي بيا په موزو کښې راکاږي په ګوتو سره چې ګوتي به خلاصي وي او د پښو د ګوتو د طرف نه به شروع وکړي د پنډې خوا ته دا خو حد د مسح مسنون دی او فرض محل په مسح کې معقد الشراک دی يعني هغه ځای د تسمې د تړلو دی حضرت مغيره بن شعبه رضی الله عنه فرمايي چې ما رسول الله صلی الله عليه و سلم وليده چې اودس يې مات کړ بيا راغی او اودس يې وکړو او په موزو باندې يې مسح وکړه ښې لاس يې په ښی موزه کيښوده او چپ لاس يې په چپه موزه کيښوده بيا يې مسح وکړه پورته طرف د موزو ته په يو ځل مسح کولو سره تردې پورې چې ما د پيغمبر عليه السلام ګوتو ته په موزو باندې کتل. يعني اثر د مسح ته په موزه د رسول الله صلی الله عليه و سلم چې کښې په ګوتو سره وي. (اخرجه ابن ابی شيبة فقه حنفي، هدايه، بنايه) **فلو لم يفرج الخ** غرض د شارح د دي نه بيان د مسح غير مسنونه دی که چيرته يې د مسح په وخت کې ګوتي پراخه نه کړي ليکن په هغه اندازه واجبي سره مسح وکړي چې هغه اندازه د دري وړو ګوتو د لاس دی نو دا هم جائز دي خو خلاف مسنون ده او که په يوي ګوتي سره يې مسح وکړه بيا يې هم دا ګوته لمده کړه او دويم ځل يې بل ځای مسح کړ همدارنګه دريم ځل او څلورم ځل نو دا هم جائز ده خو خلاف مسنون ده او که مسح يې په غټې ګوتي او مسواکي ګوتي سره وکړه په داسي حالت کې چې دواړه يو ځای نه وي بلکې پراخه وي نو دا هم جائز ده ځکه د غټې ګوتي او مسواکي ګوتي ترمينځ د يوي ګوتي مقدار شته نو دا داسي شوه لکه په دري ګوتو سره مسح کول. **وسئل عن محمد رحمه الله** : د امام محمد رحمه الله نه د مسح د طريقي په باره کې پوښتنه وشوه نو امام محمد رحمه الله وويل چې د لاسونو ګوتې به د موزو په مخکې حصه باندې

کفایت کتب خانه نبلی کوام چیس
https://t.me/kafayat2395

کيدي او ورغوي به ليري ساتي اولاسونه به د پنډې خواته راکاږي او يا ورغوي سره د ګوتو په موزو باندي کيږدي او يو خای ټول راکاږي ليکن که د ګوتو په سرو يې مسح وکړه او د ګوتو بيخونه او ورغوي يې د موزي څخه ليري وساتل نو دا جايز نه ده ځکه د ګوتو د سر لوندوالی په صرف رسيدو سره موزي ته مستمل ګرځي لکن که موزه که د ګوتو د کيښودو په وخت کې د دري ګوتو په اندازه لمده شوه نو بيا دا هم جائز دی چې صرف د ګوتو سرونه پرې راکاږي همدارنګه په محيط کتاب کې ذکر شوی او په ذخيره کې ذکر دی چې مسح د ګوتو په سرونو سره جائز ده خو که اوبه تري څڅيدلي ځکه کله چې د ګوتو څخه اوبه څاڅيږي او ګوتي په موزه راکاږي نو اوبه د ګوتو څخه د ګوتو سرو ته راکوزيږي نو کله چې ګوته کش کړی شي، نو ګويا چې تازه اوبه يې راواخيستي.

فائده: د محيط او د ذخيري عبارت يې د دي لپاره رانقل کړ چې ظاهر کې د دواړو عبارتونو ترمينځ منافات ښکاره کيده ځکه د محيط د عبارت څخه دا معلوميږي چې مسح په سرونو د ګوتو جائز نه ده مګر هلته جائز ده چې هغه مقدار واجب لوند شي او د ذخيري د عبارت څخه معلوميږي چې مسح په سرونو د ګوتو جائز ده که اوبه تري څڅيدلي خو حقيقت کې د دواړو ترمينځ منافات نشته ځکه شرط د جواز د مسح لپاره د ګوتو په سرو سره دوه امره دي . ۱-التقاطر يعني څڅيدل . ۲-ابتلال عند الوضع يعني لوندوالی په وخت د کيښودو کې نو په محيط کې يې ابتدلال عند الوضع ذکر کړي او په ذخيره کې يې تقاطر ذکر کړی. ۱۲ والله الموفق للسداد و هو المستعان ۱۲ صافي.

و لو مسح بظهر الكف جاز لكن السنة ببأطنها و كذا ان ابتدأ من طرف الساق و لو نكس المسح و اصاب المطر ظاهر خفيه حصل المسح و كذا مسح الرأس و كذا لو مشى في الحشيش فابتلّ ظاهر خفيه و لو بالطل هو الصحيح على ظاهر خفيه الخف ما يستر الكعب كله او يكون الظاهر منه اقل من ثلث اصابع الرجل اصغرها اما لو ظهر قدر ثلث اصابع الرجل فلا يجوز لان هذا بمنزلة الخرق و لا بأس بان يكون واسعًا بحيث يُرى رجله من اعلى الخف.

ترجمة العبارة مع الوضاحة: او که د ورغوي په شا يې مسح وکړه نو دا هم جائز ده ځکه مقصود حاصل شو ليکن مسنونه طريقه دا ده چې د ورغوي په باطن سره وي همدارنګه که د پنډې د خوا نه يې مسح شروع کړه نو هم جائز ده خو خلاف سنت ده ځکه کيفيت با الذات

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مقصود نه دی و لو نسی الخ که مسح علی الخفین يې هيره شوه او ظاهر د موزو ته باران يا د نهر اوبه وغيره ورسيدي نو دغه هم د حصول د مسح لپاره کافي دي او زمونږ په نزد نيت ته په کې ضرورت نشته په خلاف د امام شافعي چې د امام شافعي رحمه الله په نزد په اودس کې نيت شرط دی او مسح يو جزء دی د اودس نه. وكذا مسح الرأس الخ همدارنګه که د يو انسان نه د سر مسح پاتي شي او سر ته يې باران ورسيږي او د سر څلورمه حصه لمده شي نو دا هم کافي ده د مسح نه، و کذا لو مشى الخ همدارنګه که ديو کس موزي په پښو وي او په ګياه کې تګ وکړي او ظاهر د موزو لوند شي اګر که په شبنم سره او دا صحيح خبره ده ځکه شبنم هم کمزوري اوبه دي. ظاهر خفيه الخ دا متعلق دی تر يبدأ پوري يا تر جاز پوري يعني جائز ده مسح په ظاهر د موزو باندي په دي کې رد دی په هغه چا چې مسح واجبه وي په باطن د موزو باندي هم، دوی اخذ کړی دهغه حديث نه چې امام ترمذي ابوداود وغيره، د دي تخريج کړي د مغيره نه فرمايي چې ما پيغمبر عليه السلام ته د اودس اوبه وروا چولي نو نبي عليه السلام مسح په موزو وکړه په لاندي طرف د دي او په پاس طرف د دي، خو دا حديث ابوزرعه، او امام بخاري، احمد وغيره ضعيف ګرځولي او ډير احاديث او روايت د نبي عليه السلام او د اصحابو څخه په اکتفاء کې په مسح سره په ظاهر طرف د موزو باندي راغلي، روى ابن ابى شيبة عن عمر ﷺ ان النبى صلى الله عليه وسلم امر بالمسح على ظهر الخفين. الحديث. (اعداء السنن ج۱ ص ۲۴۱) (فقه حنفی ج۱ ص ۹۵) و يمسح على الخفين على ظاهرهما (ترمذی ج۱ ص ۶۷) ، و عن على ﷺ قال لو كان الدين بالرأى لكان اسفل الخف اولى بال المسح من اعلاه و قد رأيت رسول الله يمسح على ظاهر خفيه. (ابوداود ج۱ ص ۴۲ ،فقه حنفی ج۱ ص ۹۴)

الخف الخ يعني هغه موزه چې په هغه مسح جايز کيږي هغه ده چې قدم پټ کړي سره د کعب يعني ښنګري نه او يا ښکاره ځای د دي کم وي دهغه دري ورو ګوتو د پښې نه ځکه که چيرته په اندازه د دري ورو ګوتو د پښې ښکاره شي نو مسح پري جائز نه ده ځکه دا بيا په منزله دهغه ځيروالي ده چې مانع د مسح نه ده، او دا څه پروا نه لري چې موزه داسي پراخه وي چې د پورته خوا نه پښه وليدل شي.

او جرموقيه اى على خفين يلبسان فوق الخفين ليكونا وقاية لهما من الوحل و النجاسة

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فان كانا من اديم او نحوه جاز عليهما المسح سواء لبسهما منفردين او فوق الخفين و ان كانا من كرباس او نحوه فان لبسهما منفردين لا يجوز و كذا ان لبسهما على الخفين الا ان يكونا بحيث يصل بلل المسح الى الخف الداخل ثم اذا كانا من نحو اديم و قد لبسهما فوق الخفين فان لبسهما بعد ما احدث و مسح على الخفين لا يجوز المسح على الجرموقين و ان لبسهما قبل الحدث و مسح عليهما ثم نزعهما دون الخفين اعاد المسح على الخفين الداخلين بخلاف ما اذا مسح على خف ذى طاقين فنزع احد الطاقين لا يعيد المسح على الطاق الاخر و ان نزع احد الجرموقين فعليه ان يعيد المسح على الجرموق الاخر و عن ابي يوسف انه يخلع الجرموق الأخر و يمسح على الخفين.

توضيح المسئلة: جرموق هغي ته ويل کيږي چې د موزي دپاسه اغوستل کيږي او پندې يې د موزي څخه لنډه وي د دي لپاره چې موزه د څټو او نجاست څخه وساتي که جرموق د څرمني وغيره څخه وو نو دا بيا په حکم د موزو کې دی او مسح پرې جائز ده د موزو څخه ځان ته وي او که د موزو له پاسه وي **و ان كان من كرباس الخ** او که جرموق د توتي څخه وو يا د دي په شان د نورو بعضو شيانو څخه لکه کتان وغيره که چيرته ئې بې له موزو څخه اغوستلی وو نو مسح پرې جائز نه ده ځکه شروط د مسح په کې نشته چې پرلپسې تګ دی په دي کې او بل چې اوبه داخلي نه شي د دي نه پښې ته او په کرباس کې دا دواړه شرائط نشته او که چيرته دا دواړه شرائط په کرباس کې موجود شي نو بيا مسح پرې جائز ده همدارنګه که دغه دکرباس جرموق يې د موزو دپاسه اغوستلي وو نو هم مسح پرې نه صحيح کيږي مګر که جرموق په دي شان وو چې د مسح لوندوالی داخل د موزي ته رسيده نو بيا پرې مسح جائز ده ځکه دا بيا مسح په موزه راغله

ثم اذا كانا الخ او که جرموقين د څرمني وغيره څخه وو او د هوزو دپاسه يې اغوستلي وو نو که د بې اودسه کيدو او د مسح على الخفين څخه يې وروسته اغوستلي وو نو بيا په جرموقينو مسح جائز نه ده ځکه حدث حکما په موزه نازل شوي او د پښې په ځای بدليت موزي ته ثابت شو نو د دي نه وروسته بدليت جرموق ته نه ثابتيږي. **و ان لبسهما الخ** او که جرموق يې د بې اودسی نه مخکې اغوستلي وو او مسح يې وکړه په دي باندې بيا يې صرف

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

جرموقين ويستل نه موزي نو بيا به په موزه مسح وکړي خکه جرموق د پښې نه هلته بدل وي تر څو چې په پښه کې وي او کله چې ليرې شو نو پښه بغير د غسل او د مسح څخه پاتې شوه او بدليت موزي ته انتقال شو نو د موزي مسحه کول واجب دي. **بخلاف ما اذا الخ** که يوه موزه ذی طاقين وه يعني هغه موزه چې د دوه څرمنو څخه جوړه شي يوه يې باطن وي او بله يې ظاهر وي نو که په دغه موزه باندې مسح وکړي او بيا يې يو پوښ ليرې کړ نو په دې بل باندې د مسح کولو اعاده نشته خکه دا دواړه پوښونه په حکم د شيئ واحد کې دي نو که يو پوښ لرې شی نو هغه بل ته ضرر نه رسوي يعني مسح به باقي وي او که يو د جرموقينو څخه يې ويستلو نو بيا به يا په جرموق اخر باندې هم مسح کوي او يا به دواړه اوباسي او په موزو باندې به مسح کوي خکه جرموقين جدا جدا شيان دي نو په احدهما مسح کول په بل مسح نه راځي امام ابويوسف رحمه الله وايي چې دويم جرموق به اوباسي او مسح به په موزو کوي او تجديد د مسح په جرموقين باندې نه کافي کيږي وجه د امام ابويوسف قياس د جرموق ده په موزه باندې کله چې يوه موزه وباسي نو بله به هم وباسي او پښې به وينځي همدارنګه که يو جرموق وباسي نو بل جرموق به هم وباسي او مسح به په موزو کوي خو د دي جواب دا دی چې دموزی په صورت کی د دويمی موزی ويستل خکه واجب دی چې جمع بين البدل و المبدل منه رانه شي او په جرموق کې خو جمع بين البدل و المبدل منه نه شي راتلای خکه جرموق بدل د پښې نه دی نه د موزي څخه ۱۲.

او جوربيه الثخينين اى بحيث يستمسكان على الساق بلا شده منعلين او مجلدين حتى اذا كانا ثخينين غير منعلين او مجلدين لا يجوز عند ابي حنيفة خلافًا لهما و عنه انه رجع الى قولهما و به يفتى. ملبوسين على طهر تام وقت الحدث فلو توضأ وضوءً غير مرتب فغسل الرجلين و لبس الخفين ثم غسل باقي الاعضاء ثم احدث و توضأ او توضأ وضوء مرتبًا فغسل رجله اليمنى و ادخلها الخف ثم غسل رجله اليسرى و ادخلها الخف ليست له طهارة تامة فى الصورة الاولى اذا لبس الخفين و فى الصورة الثانية اذا لبس اليمنى لكنهما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث.

بيان المسح على الجوربين: جرابه دي ته وايي چې د دغ د يخني لپاره اغوستلی شي دا بعضي د توتي څخه وي او بعضي د وړي څخه وي او بعضي د څرمني څخه وي، جورب

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مجلدین دي ته وایي چې لاندي او پاس طرف ته څرمنه وي، او منعل دي ته وایي چې صرف لاندي طرف ته یې څرمن وي لکه نعل د قدم لپاره (بنایه) ثخینین دي ته وایي چې د پنډی پوري یې له تړلو څخه نښلي، مسح په جرابو باندي په دري قسمه ده. ۱- که ثخینین منعلین وي نو بالاتفاق پرې جائز ده. ۲- او که نه ثخینین وي او نه منعلین وي نو بیا بالاتفاق بین اصحابنا پرې مسح جائز نه ده. ۳- که ثخینین وي خو منعلین یا مجلدین نه وي نو بیا د امام ابو حنیفه په مذهب پرې مسح جائز نه ده ځکه دي کې همیشه تګ نه کیږي او د صاحبینو په نزد مسح پرې جائز ده ځکه کله چې ثخینین وي او لاندي تري څه نه ښکاري نو د دي مثال د موزي شو نو امکان ددي لري چې په دي کې تګ وشي. (بنایه ج۱ ص ۴۰۸) **وعنه انه الخ** او یو روایت کې راغلی چې امام ابو حنیفه د صاحبینو قول ته د خپل وفات څخه اوه (۷) ورځې مخکې رجوع وکړه او همدا مفتي به قول دی، اما دا موجوده زمانه کې چې کومي جرابي دي په دي مسح جائز نه ده فقه حنفي وایي و **اما الجوارب الرقیقة فلا یجوز المسح علیها** یعني په دي نري جوارابو مسح جائز نه ده. (فقه حنفي) **ملبوسین الخ** دا صفت دی د هر یو لپاره چې خفین، جرموقین او جوربین دي یعني داسي موزي او جرموقین او جرابي چې واغوستلی شي په پوره اودس سره **وقت الحدث** لږ مخکې د وقت د بې اودسۍ څخه **فلو توضأ الخ** غرض د شارح بیان د تفریع دی په وقت الحدث باندي نو زمونږ د احنافو په نزد په اوداسه کې ترتیب فرض نه ده نو که یو کس بې ترتیبه اودس وکړي یعني اول پښې وویني او موزې واغوندي بیا باقي اندامونه وویني بیا بې اودسه شي او اودس وکړي نو دا اول صورت شو او په دي صورت کې د ده لپاره طهارت کامله رانغی ځکه د موزو د اغوستلو په وخت کې خو ده صرف پښې وینځلي وي. او نور اودس خوی وروسته مکمل کړو اما که موزي بې ونه ایستلي نو د اینده بې اودسی په وخت کې بیا د کامل اودس والا دی، **او توضأ الخ** دا د دویم صورت بیان دی چې په ترتیب سره اودس وکړي خو کله چې بنی پښه وویني نو موزه وږواغوندي او بیا چپه پښه وویني او موزه وږواغوندي نو په دي صورت کې هم د موزو اغوستلو په وخت کې د پوره اودس خاوند نه دی ځکه ده اودس مکمل کړی نه وو او بنی پښې ته یې موزه واغوندله بیا یې د چپې پښې په وینځلو سره اودس مکمل کړو. **لکنهما الخ** یعني په دواړو صورتونو دا صادقیږي چې دا موزي اغوستل شوي په پوره اودس سره په

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وخت د راتلونکي حدث کې نو په دې دواړو صورتونو کې که بیا حدث راغی نو مسح په موزه جائز ده ځکه بقاء د لبس په طهارت کامله سره موجوده ده.

فعلم ان قوله ملبوسین احسنُ من عبارتهم و هی اذا لبسهما علی طهارة کاملة ان المراد الطهارة الکاملة وقت الحدث و هذا الوقت هو زمان بقاء اللبس لا زمان حدوثه فیصح ان یقال هما ملبوسان علی طهارة کاملة وقت الحدث و لا یصح ان یقال لبسهما علی طهارة کاملة وقت الحدث لان الفعل دال علی الحدوث و الاسم دال علی الدوام و الاستمرار.

توضیح: نو معلومه شوه چې د مصنف د اقول چې ملبوسین دي د نورو فقهاؤ دهغه عبارت نه ښکلي دي چې وایي **اذا لبسهما** یعني کله چې پوره اودس سره واغوندي ځکه مراد د طهارت نه طهارت کامله ئي په وخت د بې اودسۍ کې او مراد د دغه حدث نه هغه زمانه د بقاء د لبس ده نه زمانه د حدوث د لبس نو صحیح ده دا چې وویلی شی چې دا موزي اغوستل شوی دی په پوره اودس سره په وخت د حدث کې خو دا صحیح نه ده چې وویلی شی چې دا دواړه ئی اغوستی دی په پوره اودس سره په وخت د حدث کې ځکه فعل دلالت په حدوث کوي او اسم دلالت په دوام او استمرار کوي.

لا علی عمامة و قلنسوة و برقع وقفازین القفّاز ما یلبس الکف لیکف عنها مخلب الصقر و نحوه و فرضه قدر ثلث اصابع الید فان مسح رسول الله صلی الله علیه و سلم کان خطوطاً فُعلِم انها بالاصابع دون الکف و ما زاد علی مقدار ثلث اصابع انما هو بماء مستعمل فلا اعتبار له فبقی مقدار ثلث اصابع و لا یفرض فیه شیئٌ اُخر کالنیة وغیرها.

لغات: ۱- **عمامة:** پګړی. ۲- قلنسوة: خولی. ۳- **برقع:** چادري. ۴- **قفازین:** دستکلی. ۵- **مخلب:** پنجي. ۶- صقر: باز.

وضاحت: په پګړی مسح روا نه ده او په کومو روایاتو کې چې په پګړی مسح راغلي نو دهغه څخه دا نه معلومیږي چې نبي علیه السلام به صرف اکتفاء په پګړي کړي وی او په سر به یې نه وي کړی بلکې د مسلم په بعضو روایاتو کې دا راغلي چې نبي علیه السلام د سر په څلورمي حصي مسح وکړه او بیا یې په پګړي هم مسح وکړه دا د جمهورو علماؤ مسلک دی همدارنګه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

په خولې دپاسه هم مسح جائز نه ده همدارنګه د زنانه لپاره په چادرې له پاسه هم مسح جائز نه ده او نه د ټيکري له پاسه همدارنګه د دستکلو له پاسه مسح د لاسونو د وينځلو په ځای نه

کافي کيږي بلکې لاسونه به وينځي **القفاز ما يلبس الخ** شارح وايي چې قفاز دی ته وايي چې د لاس پنجي ته د دي لپاره وراغوستل شي چې د ښکار په وخت د باز د پنجو څخه ځان وساتي همدارنګه د يخنۍ نه د بچ کيدو لپاره هم استعماليږي. **و فرضه الخ** په مسح د موزو کې فرض اندازه د دري ګوتو د لاس ده ځکه د نبي عليه السلام مسح په موزه کړښې دي نو معلومه شوه چې دا مسح په ګوتو سره وه نه په ورغوي سره ځکه کړښې په ګوتو سره راځي نه په ورغوو سره. **و ما زاد الخ** يعني که د دري ګوتو څخه يې په زياتې سره مسح وکړه نو يا به په تازه اوبو سره وي يعني غير دهغه اوبو څخه چې د دري ګوتو لپاره را اخيستل شوي وي او يا به په اوبو مستعملو سره وي يعني په هغه اوبو سره چې د دري ګوتو لپاره را اخيستل شوي وي نو په اول صورت کې تعدد د مسح لازميږي او په دويم صورت کې استعمال د اوبو مستعملو راځي نو دغه زياتې ګوتو ته اعتبار نشته نو دغه دري ګوتي اندازه مسح فرض شوه.

و لا يفرض الخ په مسح کې د دري ګوتو د اندازې څخه ماسوا نور شيان فرض نه دي. لکه نيت ترتيب **موالاة** وغيره ځکه په دي څه دليل نشته. ۱۲ صافي عفى عنه.

و مدته للمقيم يومٌ و ليلة و للمسافر ثلثة ايام و لياليها من حين الحدث لان قوله عليه السلام يمسح المقيم يومًا و ليلة و المسافر ثلثة ايام و لياليها الحديث افاد جواز المسح في المدة المذكورة و قبل الحدث لا احتياج الى المسح فان الزمان الذى يحتاج فيه الى المسح و هو من وقت الحدث مقدر بالمقدار المذكور.

بيان مدة المسح: د مسح لپاره هغه موده چې مسح په کې جائز کيږي او دهغې نه زياتې نه صحيح کيږي هغه د مقيم لپاره يوه شپه او ورځ ده او د مسافر لپاره دري ورځې او شپې ده، ابتداء د دي د وقت د بي اودسۍ څخه دی يعنې هغې بي اودسۍ چې د موزو د اغوستلو څخه وروسته پيدا کيږي ځکه دا قول د نبي عليه السلام چې مقيم به يوه شپه او ورځ مسح کوي او مسافر به دري شپې او دري ورځې مسح کوي دا خبره فائده کوي چې مسح په دغه مذکوره مودي کې جائز ده او د بي اودسۍ څخه مخکې مسح ته ضرورت نشته نو هغه وخت

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

چې په هغې کې مسح ته ضرورت راځي چې د وخت د حدث څخه دي اندازه کړی سوي په مقدار مذکور سره چې هغه د مقیم لپاره یو شوا روز دی او د مسافر لپاره دري شوا روزه دي. ۱۲ صافي.

و ینقضه ناقض الوضوء و نزع الخف ذکر لفظ الواحد و لم یقل نزع الخفین لیفید ان نزع احدهما ناقض فانه اذا نزع احدهما وجب غَسْل احدی الرجلین فوجب غسل الاخری اذ لا جمع بین الغسل و المسح و کذا ان دخل الماءُ احد خفیه حتی صار جمیع الرجل مغسولًا و ان اصاب الماءُ اکثرها فکذا عند الفقیه ابی جعفر و مضیِّ المدة و بعد احد هذین ای نزع الخف و مضیِّ المدة علی المتوضی غسل رجلیه فحسب ای علی الذی کان له وضوء لا یجب الا غسل رجلیه ای لا یجب غسل بقیه الاعضاء و ینبغی ان یکون فیه خلاف مالک بناءً علی فرضیة الولاء عنده.

نواقض المسح: هر هغه شیئ چې اودس ماتوي نو هغه مسح هم ماتوي ځکه مسح د اودس څخه یو جزء ده کله چې اودس مات شي نو مسح هم ماتیږي نو که مو ده پاتي وه د اودس د تازه کولو سره به مسح هم تازه کوي، بل ماتونکی د مسح ویستل د موزي دی. **ذکر لفظ الخ**: دا دفع د یو اعتراض ده چې مصنف رحمه الله د خف لفظ ولي مفرد ذکر کړ او تثنیه یې ذکر نکړ چې خفیه دی نو شارح رحمه الله. جواب وکړ چې خف یې مفرد ذکر کړ او تثنیه یې ذکر نه کړ د دي لپاره چې دا خبره فائده کړي چې ویستل د یوي موزي هم ماتونکی د مسح دی نو کله چې یې یوه موزه ویستله نو د دغې پښې وینځل وربانديد واجب شول ځکه بې اودسي قدم ته سرایت وکړ ځکه موزه مانع د سرایت د حدث نه وه او هغه مانع لري شو نو اوس د دویمې پښې وینځل وربانديد هم لازم شو نو موزه به وباسي او پښه به ووینځي ځکه جمع بین الغسل و المسح نشته یعني دا نشته چې یوه پښه دي ووینځي او په بله د مسح وکړي او حال دا چې د دواړو وظیفه یوه ده چې غسل ده اما که وظیفه یوه نه وه نو بیا جمع بین الغسل و المسح جائز ده لکه د مخ وینځل د لاسونو وینځل د پښو وینځل د مسح د سر سره.

و کذا ان دخل الماء الخ همدارنګه بل ماتونکی د مسح دا دی چې یوي موزي ته اوبه ننوځي او توله پښه لمده شي او که توله لمده نه شي بلکې اکثر حصه یې لمده شي نو د فقیه

کفایت کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ابو جعفر هندواني په نزد هم مسح ماتيږي نو په ده لازم دي چې موزه وباسي او بيا قدم ووينځي ځکه اکثر لږه حکم د کل دی **و مضت المدة الخ** او بل ماتونکی د مسح تيريدل د مودي د مسح دي چې د مقيم لپاره يوه شپه او ورځ ده او د مسافر لپاره دري شپې او دري ورځې دي **و بعد احد الخ** او وروسته د دي دوه خبرو نه يعني وروسته د ويستلو د موزي نه او د تيريدلو د مودي نه که نور اودس يې باقي وو نو موزي به وباسي او صرف پښې به ووينځي او د نورو اندامونو وينځل وربانديې نشته **و ينبغي الخ** شارح رحمه الله وايي چې په اودس کې د امام مالک رحمه الله په نزد ولاء فرض ده او د صرف پښو وينځلو په صورت کې خو ولاء فوت کيږي نو په دي کې د امام مالک اختلاف پيدا کيږي شارح رحمه الله په ينبغي لفظ راوړلو سره دي ته اشاره وکړه چې د امام مالک نه په دي کې صراحتاً څه اختلاف نشته خو د امام مالک رحمه الله قواعد تقاضا د دي اختلاف کوي و الله اعلم با الصواب ۱۲ عبد الرشيد صافي عفى عنه

و خروج اكثر العقب الى الساق نزع و لفظ القدوري اكثر القدم و ما اختاره في المتن مروى عن ابي حنيفة و يمنعه خرق خف يَبْدو منه قدر ثلث اصابع الرجل اصغرها لا ما دونه فلو كان الخرق طويلًا يدخل فيه ثلث اصابع ان أُدخلَتْ لكن لا يَبْدو منه هذا المقدار جاز المسح و لو كان مضمومًا لكن ينفتح اذا مشى و يظهر هذا المقدار لا يجوز فعلم منه ان ما يُصْنَع من الغزل و نحوه مشقوق اسفل الكعب ان كان يستر الكعب بخيط او نحوه يشد بعد اللبس بحيث لا يبدو منه شيءٌ فهو كغير المشقوق و ان بدا كان كالخرق فيعتبر المقدار المذكور.

توضيح المسئلة: او راوتل د اکثره حصي د پوندي **الى الساق** پنډی د موزي ته، نزع ويستل دي يعني که پونده دموزي پنډی ته راووځي نو مسح يې ماته ده او د پښو وينځل وربانديې لازم شول او په مختصر القدوري کې د اکثر العقب په ځای اکثر القدم راغلی او په دي متن کې چې اکثر العقب راغلي دا د امام ابوحنيفة رحمه الله ځخه روايت راغلی، **و يمنعه الخ** که چيرته موزه دومره اندازه شکيدلي وه چې د پښې دهغه دري وړو ګوتو په اندازه تري ځای

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ښکاره کیده نو دا مسح منع کوي یعني په داسي موزه مسح نه کیږي. **لا مادونه الخ** او که د دري ګوتو په اندازه ځای تري نه ښکاره کیده، بلکې کم وو نو بیا مسح نه منع کوي یعني مسح پري جائز ده، **فلو کان الخ** که دغه شکیدلي ځای اوږد وو چې دري ګوتي په کې ننوتي **که ګوتي په کې داخل کړی شي لیکن د دري ګوتو په اندازه ځای تري نه ښکاره کیږي نو** مسح پري جائز ده، **و لو کان الخ** او که دغه شکیدلی ځای پیوسته وو لیکن د تګ په وخت کې سره ازادیده او دغه دري ګوتو اندازه تري ښکاره کیده نو مسح پري جائز نه ده.

فعلم منه الخ نو د دغي مخکې دوه مسئلو څخه دا معلومه شوه چې کومي موزې د وړې وغیره څخه جوړولی شي او د ښنګري څخه لاندې چاود په کې وي نو که دغه ښنګري د موزې اغوستلو څخه وروسته په تاریا بل څه سره چې وترلی شي پتیده نو بیا دا په شان د روغي موزې دي او مسح پري جائز ده لکه د نن زمانې موزې چې ښنګري یې په کشک وغیره سره پتیږي او که د اغوستلو څخه وروسته په تار یا بل شیئ سره ښنګري نه پتیده نو دا بیا په شان د شکیدلي ده نو که د دري ګوتو په اندازه تري ښکاره کیده نو مسح پري جائز نه ده او که کم وو نو بیا پري جائز ده ۱۲ صافي عفی عنه.

یجمع خروق خف لا خفین ای اذا کان علی خف واحد خروق کثیرة تحت الساق و یبدو من کل واحد شیئ قلیل بحیث لو جمع البادی یکون مقدار ثلث اصابع یمنع المسح و لو کان هذا المقدار فی الخفین جاز المسح و یتم مدة السفر ماسح سافر قبل تمام یوم و لیلة و یتنهما ان اقام قبلهما و ینزع ان اقام بعده فههنا اربع مسائل لانه اما ان یسافر المقیم او یقیم المسافر و کلٌّ إمّا قبل تمام یوم و لیلة او بعدهما و قد ذُکِرَ فی المتن ثلث منها و لم یذکر ما اذا سافر المقیم بعد تمام یوم و لیلة و حکمه ظاهر و هو وجوب النزع.

توضیح المسئلة: د یوي موزي شکیدلي ځایونه به راجمعه کولی شي یعني که چیرته په یوه موزه کې دیر شکیدلي ځایونه وو او د موزي د پندی څخه لاندې وو ځکه د موزي په پندی کې که هر څومره شکیدلي ځایونه وي نو پروا نه کوي. **و یبدو من کل واحد الخ** او دغه شکیدلي ځایونه چې د موزي د پندی څخه لاندې وي. او د هر سوري نه دومره ځای پښه ښکاري چې که فرضاً راجمع کړی شي نو د دري ګوتو په اندازه کیږي نو په دي صورت کې په

کفایت کتاب خانه نبلی کرام لیبل
https://t.me/kafayat2395

دي موزه مسح نه کيږي او که دغه اندازه ځای يعني د درګوتو په اندازه ځای په دواړو موزو کې شکيدلي وي نو بيا مسح پرې جائز ده **ويتم مدة السفر الخ** د دي عبارت مقصد دا دی چې که يو سړی په کور کې په موزو باندي، مسح وکړه او يوه شپه او ورځ لا پوره نه وه چې مسافر شو نو اوس به موده د سفر پوره کوي چې هغه دري ورځې او دري شپې ده. **ويتمهما ان اقام الخ** د دي مقصد دا دی که يو سړی د سفر په حالت کې په موزو مسح وکړي او يو شوارو لا پوره نه وي چې د اقامت نيت وکړي نو اوس به صرف يوه شپه او ورځ پوره کوي بيا به موزي اوباسي. **وينزع ان اقام بعده** او که د سفر په حالت کې يې په موزو مسح وکړه او يوه شپه او ورځ تيره شوي وه چې د اقامت نيت يې وکړ نو اوس به موزي اوباسي. **فههنا اربع مسائل الخ** شارح رحمه الله فرمايي چې په دي مقام کې څلور مسائل دي. ۱- چې مقيم سړی د يو شوارو د پوره کولو نه مخکې سفر وکړي ۲- چې مقيم سړی د يو شوارو د پوره کولو نه وروسته سفر وکړي. ۳- چې مسافر سړی د يو شوارو نه مخکې د اقامت نيت وکړي. ۴- چې مسافر سړی د يو شوارو نه وروسته د اقامت نيت وکړي. نو مصنف رحمه الله دري صورته ذکر کړي او يو صورت يې نه ده ذکر کړی چې مقيم سړی د يو شوارو د پوره کولو نه وروسته سفر وکړي د دي وجه دا وه چې د دي حکم ښکاره وو چې هغه په دي صورت کې د موزو ويستل واجب دي ۱۲ صافي.

و يجوز على جبيرة محدث و لا يبطله السقوط الا عن بُرْءٍ المسح على الجبيرة ان اضرَّ جاز تركه و ان لم يضر فقد اختلفت الروايات عن ابي حنيفة في جواز تركه و الماخوذ انه لا يجوز تركه ثم لا يشترط كون الجبيرة مشدودة على طهارة و انما يجوز المسح على الجبيرة اذا لم يقدر على مسح ذلك العضو كما لا يقدر على غسله بان كان الماء يضره او كانت الجبيرة مشدودة يضر حلها اما اذا كان قادرًا على مسحه فلا يجوز مسح الجبيرة و اذا كان في اعضائه شقاق ان عجز عن غسله يلزمه امرار الماء عليه فان عجز عنه يلزمه المسح ثم ان عجز عنه يغسل ما حوله و يتركه.

توضيح المسئلة: مخکې دهغې مسح بيان وو چې په موزو باندي کولی شي او اوس دهغې

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مسح بیان دی چې د زخم په پټې کولی شي نو که یو سړی بې اودسه وي یا جنب وي او یا ښځه حائضه یا د نفاس والا وي او په زخم یې پټې لګولې وي نو په دغه پټې مسح جائز ده اصل د دي مسئلې دا ده چې حضرت جابر رضی الله عنه وایي چې مونږ په سفر کې وو چې زمونږ یو ملګری په سر زخمي شو او بیا یې احتلام وشو بیا یې خپلو ملګرو ته وویل چې زما لپاره ستاسي په نزد د تیمم رخصت شته چې تیمم وکړم او که نه؟ نو هغوی ورته وویل چې تا ته د تیمم رخصت نشته ځکه ته په اوبو قادر یې نو هغه سړي غسل وکړو او مړ شو هر کله چې مونږ د سفر ځخه راغللو او نبي علیه السلام ته د دي واقعي خبر ورکړل شو نو نبي علیه السلام وویل چې دا سړی خو دوی قتل کړی الله جل جلاله دي دوی قتل کړي چې دوی نه پوهیدل نو پوښتنه به یې کړې وه ځکه د ناپوهی علاج پوښتنه کول دي د ده لپاره دا کافي وه چې تیمم یې کړی وی یا یې په زخم ټوته ټرلې وی، بیا یې پرې مسح کړې وی او ټول بدن یې وینځلی وی (ابوداؤد) **و لا یبطله السقوط الخ** که د زخمي پټې د زخم ځخه ولویدله او زخم لا جوړ نه وو نو مسح نه باطلیږي ځکه مسح د جبیرې له پاسه قائمقام دهغه غسل ده چې د جبیرې ځخه لاندې وي نو تر څو چې زخم جوړ نه وي او جبیره ولویدله نو مسح نه باطلیږي او که د زخم د جوړوالي له خاطره جبیره ولویدله نو مسح باطله شوه ځکه مسح قائمقام د غسل په هغه صورت کې ده چې عذر وي او اوس غدر ختم شو. **المسح علی الجبیرة الخ**: که د جبیرې له پاسه مسح ضرر کاوه نو بیا د مسح پرېښودل هم جائز دي او که ضرر یې نه کاوه نو بیا د امام ابوحنیفة ځخه په جواز د ترک د مسح کې روایات مختلف دي خو مأخوذ او مقبول روایت د علماؤ په نزد دا ده چې د مسح پرېښودل جائز نه دي. **ثم لا یشترط الخ** شارح رحمه الله وایي بیا دا شرط نه دی چې پټې به ټرلې شي په طهارت کامله سره ځکه په دي باندې څه دلیل نشته په خلاف د مسح په موزو باندې ځکه هلته احادیث راغلي چې موزي به اغوستلی شي په طهارت کامله سره او فقه حنفي وایي چې په ټرلو د پټې کې طهارت ځکه شرط نه دی چې پټې به حالت د ضرورت کې ټرلی شي او طهارت شرط کول په دغه حالت کې مفضی للحرج دی. (فقه حنفی ج۱ ص ۹۹) **و انما یجوز المسح الخ** په پټې باندې مسح په هغه صورت کې جائز ده چې کله اودس کوونکی د دغه اندام په مسح کولو قادر نه وي او نه یې په وینځلو قادر وي هغه داسي چې یا ورته اوبو ضرر رسوي او یا یې پټې وربانديي په داسي طریقه ټرلي وي چې دهغې خلاصول ورته یوه کار ضرر رسوي نو بیا وربانديي مسح

کفایت کتب خانه پښتو کرام پیښور
https://t.me/kafayat2395

جائز ده او که اودس کوونکي په زخمي ځای باندي بي له پټي مسح کولی شوه نو بیا ورته د پټي له پاسه مسح جائز نه ده

و اذا کان فی اعضائه الخ که د اودس کوونکي په پښه کې چاودونه وو که د وینځلو څخه یې عاجزه وو نو بیا دي صرف اوبه وربانديي تیري کړي او لاس دي نه وروړي او نه دي مښي بیا که د اوبو د تیرولو څخه هم عاجزه شو یعني صرف د اوبو تیرولو ورته هم ضرر کاوه نو بیا دي مسح وربانديي وکړي بیا که د مسح څخه هم عاجزه شو یعني مسح هم ورته ضرر رساوه نو بیا دي صرف د دغه چاودونو څخه ګیر چاپیره وویني او چاودونه دي پریږدي یعني نه د مینځي. ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه.

و ان کان الشقاق فی یده و یعجز عن الوضوء استعان بالغیر لیوَضِّیه فان لم یستعن و تیمم جاز خلافاً لهما و اذا وقع الدواء علی شقاق الرجل امرّ الماء فوق الدواء فاذا امرّ الماء ثم سقط الدواء ان کان السقوط عن برءٍ غسل الموضع و الا فلا.

تشریح: او که په لاس کې یې چاودونه وو او د اودس کولو څخه عاجزه وو نو د بل کس څخه به امداد غواړي چې اودس ورکړي خو دغه امداد غوښتل د اودس لپاره د امام ابوحنیفة په نزد مستحب دي او د صاحبینو په نزد واجب دي نو اوس که دغه سړی د اودس لپاره د چا نه امداد ونه غوښتله او تیمم یې وکړ خو د امام ابوحنیفة په نزد د ده لمونځ په دغه تیمم صحیح دی ځکه امداد غوښتل مستحب وو او په ترک د مستحبو سره لمونځ نه فاسدیږي او د صاحبینو په نزد د دغه سړي لمونځ جائز نه ده ځکه د دوی په نزد د ده لپاره امداد غوښتل واجب وو او که ده امداد غوښتلو خو څوک نه وو چې ده ته اودس ورکړي او یا یو کس وو او ده تري امداد هم وغوښته خو هغه انکار وکړلو بیا ده تیمم وکړو او لمونځ یې ادا کړو نو با الاتفاق یې لمونځ صحیح دی ځکه دلته عجز من کل الوجوه ثابت شو. **و اذا وضع الدواء الخ** که یو سړی دواء یا وازده وغیره د پښو په چاودو کې کینبوده نو د دواء له پاسه به اوبه تیري کړي نو بیا که ده اوبه د دواء له پاسه تیري کړي او دواء ولویدله نو که دواء د دي وجي ولویدله چې زخم یا چاود جوړ شوی وو نو بیا به دغه ځای ومینځی او که دواء وغیره د زخم د جوړوالي په خاطر ونه ولیدله بلکې د اوبو د تیرولو په سبب ولویدله نو بیا وربانديي د دغه ځای وینځل لازم نه دي. ۱۲ صافي عفی عنه.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

و اذا فصد و وضع خرقة و شد العصابة فعند بعض المشايخ لا يجوز المسح عليها بل على الخرقة و عند البعض ان امكنه شدّ العصابة بلا اعانة احد لا يجوز عليها المسح و ان لم يمكنه ذلك، يجوز و قال بعضهم ان كان حل العصابة و غَسْلُ ما تحتها يضر الجراحة جاز المسح عليها و الافلا و كذا الحكم في كل خرقة جاوزت موضع القرحة و ان كان حل العصابة لا يضرّه لكن نزعها عن موضع الجراحة يضرها يحلها و يغسل ما تحتها الى موضع الجراحة ثم يشدها و يمسح موضع الجراحة و عامة المشايخ على جواز مسح عصابة المفتصد و اما الموضع الظاهر من اليد ما بين العقدتين من العصابة فالاصح انه يكفيه المسح اذ لو غسل تبتل العصابة وربما ينفذ البلة الى موضع الفصد.

توضيح اللغات: فصد: رګ وهل. خرقة: توته. شد العصابة: پټي تړل. القَرْحَة: دانه، زخم. عقدتين: دوه غوټي. ينفذ: سرايت کوي يعني ننوځي. حل العصابة: خلاصول د پټي.

توضيح المسئلة: که يو سړی رګ ووهلو او توته يې وربانديې کينبوده او د توتې له پاسه يې پټی وتړله نو د بعضي علماؤ په نزد په پټی باندي به مسح نه کوي بلکې په توته باندي به يې کوي او بعضي علماؤ وايي چې که د پټی تړل ورته بې د امداد د يو کس څخه ممکن وو نو بيا په پټی مسح جائز نه ده بلکې په توته باندي به مسح کوي او که د بل کس د امداد نه يې بغير پټی تړلی نه شوه نو بيا په پټی مسح جائز ده ځکه دا سړی بنفسه د پټی د تړلو نه بغير د اعانت دغير نه عاجزه دی او قدرت على الشيئ په اعانت د غير سره غير معتبر دی نو په توته باندي د مسح کولو نه عاجزه شو نو په پټی باندي به مسح وکړي او پټی قائمقام د توتې وګرځيده. و قال بعضهم الخ: بعضي علماء وايي چې دلته اعتبار ضرر او حرج ته ده که د پټی خلاصول او د پټي نه لاندي توته وينځل يا مسح کول زخم ته ضرر رساوه نو بيا په پټی مسح جائز ده او که ضرر يې نه رساوه نو بيا په پټی مسح جائز نه ده بلکه په توته به مسح کوي، و كذا الحكم الخ لکه څرګنده چې د رګ وهلو پټی حکم وو همدارنګې حکم د هر هغې توتې دی چې په زخم وتړلی شي او د زخم څخه زياتي ځای هم نيولی وي نو که د توتې خلاصولو او د ځای وينځلو ضرر کاوه نو بيا دې په ټول ځای مسح وکړي او که خلاصولو

کفایت کتب خانه تبلیغی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ضرر نه کاوه نو د زخم څخه ګير چاپيره دي وويڼي او په زخم دي مسح وکړي که مسح ضرر نه کاوه او که ضرر يې کاوه نو بيا دي په پوټه باندي مسح وکړي او ګير چاپيره دي وويڼي.

و ان کان الخ که د پټي خلاصولو ضرر نه کاوه ليکن د زخم د ځای نه يې ليري کولو ضرر کاوه نو پټي به خلاصه کړي او د پټي نه لاندي ځای د زخم پوري دي وويڼي بيا دي پټي وتړي او د زخم په ځای دي مسح وکړي. **و عامة المشايخ الخ**: اکثر علماء وايي چې د مفتصد يعنی رګ وهونکی، په پټي باندي مسح جائز ده. **و اما الموضع الخ** او کوم ځای چې ښکاره وي د لاس نه په مابين د دوه غوټو د پټي کې په دي کې د علماؤ اختلاف دی بعضي وايي چې د دغې ځای وينځل واجب دی خو صحيح خبره دا ده چې د دي لپاره مسح هم کافي ده ځکه که چيرته يې وويڼي نو پټي به لمده شي! او ډير کرتي دغه لوندوالی ځای د رګ وهلو ته رسيږي چې بيا په کې امکان د ضرر شته ۱۲ صافي.

و يشترط الاستيعاب فی مسح الجبيرة و العصابة فی رواية الحسن عن ابی حنيفة و هو المذکور فی الاسرار و عند البعض يکفی الاکثر و اذا مسح ثم نزعها ثم اعادها فعليه ان يعيد المسح و ان لم يعد اجزاه و اذا سقطت عنها فبدلها بالاخری فالاحسن اعادة المسح و ان لم يعد اجزاه.

الفرق بين الجبيرة و العصابة: جبيرة په فتحي د جيم سره جمعه يې جبائر راځي دا هغه لرګيو ته وايي چې مات هډوکي يا مات ځای په ترلی شي د دي لپاره چې بعضي اندام د بعضو سره يو ځای کړي. (عصابة) په کسری د عين سره هغه توټه ده چې په زخم يا ځای د رګ وهلو ترلی شي.

تشريح: په جبيره يا عصابه باندي په مسح کولو کی ايا استيعاب يعني ټول ځای مسح کول شرط دي او که نه؟ نو د حسن بن زياد په روايت کې د امام ابوحنيفة رحمه الله څخه دا دی چې استيعاب په کې شرط ده او دا خبره د قاضي ابو زيد الدبوسي په کتاب الاسرار کې ذکر ده او د بعضو علماؤ په نزد په اکثره حصه باندي مسح کول هم کافي دی.

سوال: څه وجه ده چې په مسح د جبيري يا عصابة کې اکثريت شرط دی او په مسح د سر يا موزو کې اکثريت شرط نه دی.

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

جواب: د سر مسح په کتاب الله سره ثابته ده او باء په محل د مسح داخله شوي او باء د تبعیض لپاره ده نو تبعیض واجب شو او په موزو باندي مسح که په کتاب الله باندي ثابته شي یعني **یعني و ارجلکم** مجرور شي ځکه د جربه حالت کې د پښو مسحه په موزوحمل ده نو بیا حکم د دي مسح په شان د حکم د معطوف علیه (برؤسکم) دی په معطوف علیه کې تبعیض واجب وو نو په معطوف کې به هم واجب وی او که د موزو مسح په حدیث باندي ثابته شي نو حدیث خو مسح د بعضو واجب کړی ده.

و اذا مسح الخ که مسح یې وکړه او بیا یې جبیره یا عصابه د زخم څخه لري کړه بیا یې بیرته وربانديو وترلې نو مسح به دوباره کوي او که بیا یې مسح ونه کړه نو دا هم کافي ده ځکه مسح په هغه صورت کې ماتیږي چې د جوړوالي د وجي نه پتي ولویږي یا لیري شي او دلته لازخم جوړ شوي نه دی نو د پټي په صرف لیري کولو سره مسح نه باطلیږي. **و اذا سقطت الخ** او که جبیره یا پټي ولویدله او دهغې په ځای یې بله پټي ولګوله نو ښکلي خبره دا ده چه په دغي نوي پټي به بیا مسح وکړي او که بیا یې ونه کړم نو هم صحیح ده.

و لا یشترط تثلیث مسح الجبائر بل یکفیة مرة واحدة و هو الاصح و یجب ان یعلم ان مسح الجبیرة یخالف مسح الخف فی انه یجوز علی حدث و لا یقدّر له مدة و اذا سقطت لا عن برءٍ لا یبطل و ان سقطت عن برءٍ یجب غسل ذلک الموضع خاصة بخلاف ما اذا اخلع احد الخفین حیث یلزمه غسل الرجلین.

توضیح المسئلة: په جبیره یا عصابه باندي مسح کولو کې د بعضو علماؤ په نزد تثلیث یعني دري واري مسح کول شرط دي ځکه چې دا په منزله د غسل ده او په غسل کې تثلیث شرط دی خو صحیح خبره دا ده لکه څرنګه چې په مسح د سر او موزو کې تثلیث شرط نه ده همدارنګې په مسح د جبیره کې هم تثلیث شرط نه ده بلکې یو ځل مسح کول هم کافي دي.

ویجب ان یعلم الخ غرض د شارح د دي نه وجه د فرق بیانول دي په مابین د مسح د جبیره کې او د مسح د موزو کې دغه وجي ډیري دي خو شارح رحمه الله صرف څلور ذکر کړي

۱- **انه یجوز علی حدث**: چې په مسح د جبیره کې طهارت کامله شرط نه دی که په بي اودسۍ وترلې شي نو هم مسح پرې جائز ده او په موزو کې طهارت کامله شرط دی

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

۲- **و لا یقدر له مدة**: د جبیري مسح د کوم وخته پوري محدوده نه ده بلکې تر د زخم جوړوالي پوري پري مسح کولی شي او په مسح د موزو کې وخت معین دی چې د مقیم لپاره یو شواروز او د مسافر لپاره دري شواروزه دي.

۳- **و اذا سقطت لا عن برءٍ لا یبطل الخ**: که زخم جوړ نه وي او جبیره د خپل ځای څخه ولویږي نو مسح نه باطلیږي په خلاف د موزې سره ځکه چې کله قدم د موزې څخه راووځي نو مسح باطلیږي ځکه حدث پښې ته سرایت وکړ.

۴- **و ان سقطت عن برءٍ الخ**: که چیرته جبیره د زخم د جوړوالي په سبب ولویدله نو د دغه ځای وینځل صرف وربانديواجب دي په خلاف د موزو سره چې کله یوه موزه ووځي نو د بلې پښې وینځل هم وربانديواجب دي، یعني د دواړو پښو وینځل وربانديواجب دي.

فایده:مروج پسترونه هم په حکم دجبیره کې دی پدې مسح جائز ده.جنتی کالی صفحه ۴۷ احسن الفتاوی صفحه ۴۷۸ ،جدید فقهی مسائل صفحه۲۹

۱۲ عبد الرشید صافي. (۱۳۹۲/۸/۲۸ هـ ش)

(باب الحیض)

دا باب دی په بیان د احکامو د حیض کې

مصنف رحمه الله په عنوان کې ذکر صرف د حیض وکړو او سره د دې نه چې په دې باب کې د استحاض او نفاس احکام هم ذکر شوي دا د دې په خاطر چې حیض زیات واقع کیږي په نسبت سره استحاض او نفاس ته او د حیض مسائل هم زیات دي.

ابتداء د حیض د کوم وخت نه شوي؟ د حضرت عمر رضي الله عنه نه روایت راغلی فرمایي چې رسول الله ﷺ فرمایلي چې ما ته جبرائیل علیه السلام خبر راکړو چې الله جل جلاله جبرائیل علیه السلام زمونږ مور بي بي حواء رضي الله عنها ته ورولیږه کله چې د دې نه وینه راغله نو بي بي حواء اواز وکړو چې دیر کرتي له ما څخه وینه راځي او زه بي نه پیژنم؟ نو حواء بي بي ته یې آواز وکړو چې زه به ستا نه هم وینه ولم او ستا د اولادي نه هم یعني ستا د لورګانو څخه او زه به دا ستا لپاره کفاره او پاکونکي د ګناهونو ګرځوم. (جامع الرضوي ج۱ ص ۱۷۱)، په حواله د (فقه حنفی ج۱ ص ۱۰۰) دري قسمه وینه د زنانه وو پوري خاص ده ۱-حیض. ۲-استحاض. ۳-نفاس. او دوه قسمه وینه عام ده. نارینه او زنانه ته. ۱-د پوزې وینه. ۲-د رګ وهلو وینه.

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کومې وينې چې د زنانه پوري خاص دي د هر يو تعريف به لغوي او شرعي انشاء الله بيان شي

الدماء المختصة بالنساء ثلثة حيض و استحاضة و نفاس فالحيض هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة اى بنت تسع سنين لاداء بها و لم تبلغ الاياس فالذي لا يكون من الرحم ليس بحيض و كذا الذى قبل سن البلوغ اى تسع سنين.

لغات: ينفضه: راغورځوي او راشيندي. رحم: بچه دان. **اياس**: نا اميدي.

توضيح المسئلة: الدماء المختصة الخ د دي وضاحت لږ مخکې وشو. **فالحيض الخ** حيض په لغت کې مطلق سيلان او بهيدلو ته وايي او په اصطلاح د شرع کې دا هغه وينه ده چې راغورځوي يې رحم د بالغې ښځې، **بنت تسع سنين**: دا د باغلۀ تفسير دی چې ادنی موده د بلوغ نهه کاله ده لاداء بها: يعني داسې ښځه چې په دې باندې مرض نه وي ځکه که د بل مرض د وجې د رحم نه وينه راشي نو د ابيا استحاض دی. **و لم تبلغ الاياس الخ** او د نا اميدی عمر ته نه وي رسيدلی يعني هغه عمر ته چې حيض يې بند شي چې پنځه پنځوس کاله يا زيات دي **فالذى لا يكون الخ**: نو کومه وينه چې د رحم څخه نه وي نو هغه حيض نه ده بلکې هغه په حکم د استحاض دی همدارنګې هغه وينه چې د بلوغ نه يعني د نهه کالو څخه مخکې وي هغه هم حيض نه ده بلکې په حکم د استحاض کې دی ۱۲ صافي.

و كذا ما ينفضه الرحم لمرض فاذا استمر الدم كان سيلان البعض طبيعيًا فكان حيضًا و سيلان البعض بسبب المرض فلا يكون حيضًا و كما قيده بعدم الداء يجب ان يقيده بعدم الولادة ايضًا احترازًا عن النفاس ثم الاصح ان الحيض موقّتٌ الى سن الا يأس و اكثر المشايخ قدروه بستين سنة و مشايخ بخارا و خوارزم بخمس و خمسين سنة فما رأت بعدها لا يكون حيضًا فى ظاهر المذهب و المختار انها رأت دمًا قويا كالاسود و الاحمر القاني كان حيضًا و يبطل الاعتداد بالاشهر قبل التمام و بعده لا و ان رأت صُفرةً او خضرةً او تربية ففى استحاضة.

کفايت کتب خانه ټيلی گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

لغات الاسود: تک تور. **والاحمر**: تک سور. **القانی**: زيات سور. **صفرة**: زيړوالی. **خضرة**: شين والی. **تربية**: خړ خاورو ته مائل.

توضيح المسئلة: او همدارنګه به هغه وينه هم حيض نه وي چې د بالغي جينۍ رحم يې راغورځوي خو که بيا دغي ويني دوام وکړو نو بيا به بعضي وينه د مقتضی د طبيعت د وجي بهيږي نو بيا دغه بعضي به حيض وي او د بعضي ويني بهيدل به د وجي د مرض نه وي نو هغه به حيض نه وي بلکه استحاض به وي لکه حديث د مستحاضي وربانديد لالت کوي چې **تدع الصلوة ايام اقرائها** يعنی کومه وينه چې د طبيعت په مقتضی سره راځي نو هغه حيض دی او د حيض په حالت کې لمونځ پرېږده او باقي وينه د مرض د وجي ده نو په هغي کې لمونځ وغيره کولی شي **وكما قيده الخ** غرض د شارح د دي عبارت نه يو اعتراض کول دي په مصنف رحمه الله هغه داسي چې د مصنف رحمه الله تعريف د حيض مانع نه ده د دخول د غير نه نفاس په کې داخل شو نو په کار دا وو چې لکه څرنګه چې يې قيد د لاداء بهاور سره اينبي نو همدارنګه به يې قيد د عدم دلادت هم ورسره اينبي وو چې نفاس تري خارج شوی وای. جواب: کله اطلاق د حيض په نفاس باندي هم کيدای شي نو که تعريف د حيض په نفاس باندي صادق شي هيڅ پروا نه لري. **ثم الاصح ان الحيض الخ** په زنانه تر کومه وخت پوري به حيض راځي. صحيح خبره دا ده چې دا تر عمر د ايياس يعني نا اميدۍ پوري معتبر دی يعني که زنانه دغه عمر ته ورسيده او د دي نه وروسته يې وينه ولیده نو دا به شرعاً حيض نه وي، دغه عمر د آياس څو کاله دی. **واكثر المشايخ الخ** اکثر علماؤ دغه عمر په شپيتو کالو اندازه کړي يعني د شپيتو کالو نه وروسته که وينه راغله نو دا به حيض نه وي او د بخارئ او خوارزم علماؤ په پنځه پنځوس کالو باندي اندازه کړي چې په ظاهر مذهب کې به د دي نه وروسته که وينه راغله حيض به نه وي. **والمختار انها الخ** خو غوره دا ده چې که وينه يې ولیده او قوي رنګ والا وه لکه تک تور يا تک سور نو دا به حيض وي.

ويبطل الاعتاد الخ که أيسه ښځه طلاقه کړی شي او با الاشهر عدت تير کړي په دي بناء سره چې د آيسه ښځي عدت دري مياشتي دی بيا د دي ښځي قوي وينه راغله نو که دغه وينه د دغه مياشتو په مينځ کې وه نو دغه عدت باطل دی او په دي ښځي بيا عدت با الحيض

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

واجب دی چې دري حيض عدت به تيروي او که د دري مياشتو څخه وروسته وينه راغله نو دغه عدت به يې باطل نه وي خو اينده کې به عدت با الحيض وي. **وان رأت الخ** او که د ايياس د مودي څخه وروسته يې زيړه وينه يا شين رنګي وينه يا خاورينه وينه ولیده نو دا بيا حيض نه دی بلکې استحاض دی خو دا په هغه صورت کې چې د اياس نه مخکې دا عادت نه وو يعني زيړ رنګ شين رنګ او خړ رنګ وينه يې مخکې عادت نه وه او که دا رنګونه يې عادت وو نو بيا به دا هم حيض وي (فتح القدير)

و اقله ثلثة ايام و لياليها و اكثرة عشرة و عند ابي يوسف اقله يومان و اكثر اليوم الثالث و عند الشافعي ﷺ اقله يوم و ليلة و اكثره خمسة عشر و نحن نتمسك بقوله عليه السلام اقل الحيض للجارية البكر و الثيب ثلثة ايام و لياليها و اكثره عشرة ايام.

توضيح المسئلة: د حيض مودہ څومره ده؟ د حيض کمه مودہ دري ورځې ده او زياته مودہ يې لس ورځې ده دا د احنافو مسلک دی او د امام ابي يوسف په نزد د حيض کمه مودہ دوه ورځې او د دريمي ورځې اکثره حصه ده ځکه اکثر لره حکم د کل وي او د امام شافعي رحمه الله په نزد کمه مودہ د حيض يوه ورځ او يوه شپه ده او زياته مودہ يې پنځلس ورځې ده خو د احنافو لپاره دليل دا حديث د ابوامامة الباهلي ﷺ دي چې کمه مودہ د حيض د نښځې لپاره باکره وي او که ثيبه وي دري ورځې او دري شپې ده. او زياته مودہ يې لس ورځې ده.

ثم اعلم ان مبدأ الحيض من وقت خروج الدم الى الفرج الخارج و وصول الدم الى افرج الداخل اذا لم يصل الى الفرج الخارج بحيلولة الكرسف لا تقطع الصلوة فعند وضع الكرسف انما يتحقق الخروج اذا وصل الدم الى ما يحاذى الفرج الخارج من الكرسف فاذا احمر من الكرسف ما يحاذى الفرج الداخل لا يتحقق الخروج الا اذا رفعت الكرسف فيتحقق الخروج من وقت الرفع و كذا فى الاستحاضة و النفاس و البول و وضع الرجل القطنة فى الاحليل و القلفة كالخارج ثم وضع الكرسف مستحب للبكر فى الحيض و للثيب فى كل حال و موضعه موضع البكارة و يكره فى الفرج الداخل فالطاهرة اذا وضعت اول الليل فحين اصبحت رأت عليه اثر الدم فالآن يثبت حكم الحيض و الحائض اذا

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وضعت اول الليل و رأت عليه البياض حين اصبحت حكم بطهارتها من حين وضعت

لغات: **بحيلولة الكرسف**: په سبب د پرده او مانع ګرځيدو د کرسف يعني هغه مالوچ يا توته چې حائضه ښځه يې د فرج په خوله تړي. **يحاذي**: چې برابر وي. **القطنة**: مالوچ، **في الاحليل**: په سر د ذکر کې. **قلفة**: د ناسونته سړي د ذکر سر څخه زياتي غوښه. **بكارة**: د فرج په خوله پرده چې په پيغلتوب کې وي. **اصبحت** چې صبا کړي. **رفع**: پورته او ليرې کول.

توشيح المسئلة: غرض د شارح د دي عبارت نه مبدأ د حيض يعني ځای د ابتدأ د حيض معلومول دي چې مبدأ د دي وقت د نزول د حيض دی د رحم نه او که وخت د خروج د دم دی فرج خارج ته نو شارح رحمه الله وويل چې مبدأ د حيض د وخت د خروج د دم نه فرج خارج ته ده، د زنانه فرج په شکل د خولې دي فرج داخل يې داسې ده لکه د غاښونه ستوني خوا ته او پردي ځای يې داسې ده لکه غاښونه او فرج خارج داسې ده لکه د غاښونه بهر خواته.

و وصول الدم الخ که يوې زنانه په فرج کې کرسف يعني مالوچ اينبی وو او وينه د دغې مالوچو د وجي فرج داخل ته لاړه او فرج خارج ته ونه رسيده. **لا تقطع الصلاة الخ** نو دغه ښځه به لمونځ نه پريږدي ځکه دا حائضه نه ده ځکه وينه فرج خارج ته نه ده رسيدلي. **فعند وضع الخ** نو کله چې يې توته په فرج کې اينبي وه نو خروج به هلته ثابتيږي چې کله وينه هغه ځای ته ورسيږي چې هغه فرج خارج سره برابر وي. **من الكرسف الخ** چې هغه کرسف دی او بيا چې کله د کرسف هغه اندازه سره شي چې د فرج داخل سره برابر وي نو خروج نه ثابتيږي يعني که وينه د کرسف هغه اندازې ته ورسيږي چې فرج خارج سره برابر دی نو خروج به ثابت وي او که وينه د کرسف هغې اندازې ته ورسيږي چې فرج داخل سره برابر وي نو خروج ثابت نه دی مګر په هغه صورت کې چې کرسف ليرې شي نو بيا به خروج ثابت شي د وخت د ليرې کولو د کرسف نه **و كذا في الاستحاضة الخ** د دغې مخکې حکم په شان حکم د استحاض او د نفاس هم دی نو هر کله چې وينه د نفاس او استحاض فرج خارج ته راووځي نو بيا به حکم پرې کولی شي چې دا مستحاضه يا د نفاس والا ده او که فرج خارج ته راونه وځي نو بيا پرې حکم نه شي کولی چې دا مستحاضه يا د نفاس والا ده. **و الدم الخ** همدارنګه حکم د تشو

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

متیازو هم دی یعنی که د ذکر د سر څخه راووتلي نو اودس به مات وي اوکه د ذکر د سر څخه راونه وتلي نو اودس نه ماتیږي .

ووضع الرجل الخ یعنی که یو سړی د ذکر په سوري کې مالوچ کیښودل او مالوچو ته متیازي راغلي نو اودس یې مات دي ځکه دغه مالوچ په شان د خارج دی **والقلفة الخ** همدارنګه د ناسونته سړي د ذکر د سر څخه زیاتي پوستکي ته متیازي راغلي نو هم اودس یې مات دی ځکه دغه پوستکی په شان د خارج دی

ثم وضع الکرسف الخ د توتې یا مالوچو اینبودل د باکرو ښځو لپاره د حیض په حالت کې مستحب دی او د ثیبی لپاره په هر حالت کې مستحب دي ځکه چې دپردي په لیري کولو سره په فرج کې فراخي راځي نو وینه ډیره په چالاکي سره لاندي رابښکته کیږي ډیر کرتي بیا پرې نه پوهیږي نو غوره دا ده چې مالوچ په کې کیږدي او د باکري پرده روغه وي هغه وینه زر نه راکوزیږي. **وموضعه الخ** د مالوچو د کیښودو ځای هغه دی په کوم ځای کې چې پرده وي یعني د فرج داخل او خارج ترمینځ خو په فوج داخل کې د کرسف اینبودل مکروه دي ځکه دا مشابه کیږي د لاس داخلولو سره په فرج داخل کې او سره د دې نه چې ضرورت هم ورته نشته. **فاالطاهرة الخ** که یوه پاکه ښځه په فرج کې کرسف کیږدي د شپې د اولي حصې نه نو کله چې یې صبا کړ نو په دغه کرسف باندي یې اثر د وینې ولیده **فاالأن الخ** نو اوس یعنې د وخت د صبا نه به پرې د حیض حکم کولی شي.

والحائض اذا وضعت الخ او که یوه حائضه ښځه د شپې د اوّل نه په فرج کې کرسف کیږدي او د سحر په وخت یې په کرسف باندي سپین والی ولیده یعنې د وینې اثر ورباندي نه وو نو د دې په پاکوالی به حکم د وخت اینبودونه کولی شي

والطهر المتخلل ای بین الدمین فی مدته ای فی مدة الحیض و ما رأت من لون فیها ای فی المدة سوی البیاض حیض فقوله والطهر مبتدأ و ما رأت عطف علیه و حیض خبره.

لغات : **الطهر**: د پاکوالي هغه زمانه چې د دوه وینو ترمینځ واقع شي. **المتخلل**: چې واقع شي.

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اظهار الدرة من الحُلل فی بیان الطهر المتخلل

کله چې یوه زنانه وینه وګوري او بیا پاکه شي او بیا څه وخت وروسته بیا وینه وګوري نو د دغه دوه وینو مینځ کې فاصله مودي د پاکوالي ته طهر وایي. د دي کمه موده پنځلس ورځي ده او زیاتي مودي لره یې حد نشته نو که دغه طهر په مقدار د پنځلس ورځو وو نو دا طهر صحیح دي او په دي باندي احکام د طهارت مرتب کیږي او که د پنځلس ورځو څخه کم وو نو دا بیا طهر فاسد دی او په دي کې د مذاهبو اختلاف دی وروسته راځي. **فی مدته الخ** دا حال واقع دی د الدمین نه چې ضمناً مذکور دی یعني چې دغه دوه ویني په حال کون د دي کې چې دا واقع وي په موده د حیض کې و **ما رأت الخ** او کوم رنګ د ویني چې په دغه موده کې وویني ماسوا د سپین رنګ نه نو دا حیض دي حقیقة وي او که حکماً وي. شارح وایي د مصنف په قول کې و **الطهر مبتدأ** ده و **ما رأت عطف** دی په **الطهر** باندي و **حیض** یې خبر دی. ۱۲.

و اعلم ان الطهر الذی یکون اقلّ من خمسة عشر یومًا اذا تخلل بین الدمین فان کان اقل من ثلثة ایام لا یفصل بینهما بل هو کالدم المتوالی اجماعًا و ان کان ثلثة ایام او اکثر فعند ابی یوسف و هو قول ابی حنیفة أخرًا لا یفصل و ان کان اکثر من عشرة ایام فیجوز بدایة الحیض و ختمه بالطهر علی هذا القول فقط و قد ذکر ان الفتوی علی هذا تیسیرًا علی المفتی و المستفتی و فی روایة محمد عنه انه لا یفصل ان احاط الدم بطرفیه فی عشرة او اقل و فی روایة ابن المبارک عنه انه یشترط مع ذلک کون الدمین نصابًا و عند محمد یشترط مع هذا کون الطهر مساویًا للدمین او اقل ثم اذا صار دمًا عنده فان وُجد فی عشرة هو فیها طهر أخر یغلب الدمین المحیطین به لکن یصیر مغلوبًا ان عدّ ذلک الدم الحکمی دمًا فانه یعدّ دمًا حتی یجعل الطهر الاخر حیضًا ایضًا الا فی قول ابی سهیل رحمه الله و لا فرق بین کون الطهر الأخر مقدمًا علی ذلک الطهر او مؤخرًا و عند الحسن بن زیاد الطهر الذی یکون ثلثة او اکثر یفصل مطلقًا فهذه ستة اقوال

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

التعليق المكمل في بيان الطهر المتخلل: واعلم الخ غرض د شارح د دي عبارت نه تفصيل دهغه مذاهبو دی چې په طهر فاسد متخلل کې واقع دی هغه طهر چې پنځلس ورځې وي نو دا با الاتفاق فاصل دی او که د پنځلس ورځو څخه کم وي او د دوه ويشتو ترمينځ وي نو که دا طهر د دري ورځو څخه کم وو نو **لا يفصل بينهما الخ** د فصل معنی دا چې دا به طهر صحيح وي او عدم فصل معنی دا چې دا به طهر صحيح نه وي بلکې دا طهر به په شان دهغې ورځو وي چې وينه په کې ګوري نو کوم طهر چې دري ورځو څخه کم وي نو دا د دواړو ويشتو ترمينځ فصل نه راولي يعني طهر صحيح نه دی بلکې په شان د ويني جاري ده. لکه يوه ورځ وينه + بيا دوه ورځې طهر + بيا دوه ورځې وينه. **اجماعًا الخ** يعني په اتفاق د علماؤ د احنافو. **و ان كان الخ** او که دغه طهر متخلل دري ورځې يا د دري ورځو نه زياتی وو اګر چې د لسو ورځو هم زياتي وي خو د پنځلسو ورځو څخه کم دی نو د امام ابويوسف په نزد چې دا د امام ابوحنيفة اخرنی قول دی. چې دغه طهر متخلل چې دري ورځې يا د دري ورځو نه زيات وي فاصل نه واقع کيږي بلکې دا به په شان د ويني جاري وي ځکه موده د طهر صحيح چې فاصل وي پنځلس ورځې ده او که د دي نه کمه وه فاسد وه د طهر صحيح احکام پرې نه نافذ کيږي. دهغې مثال چې دري ورځې وي. دم+ دم- طهر- طهر- طهر- دم. او دهغې مثال چې د دري نه زيات دی.

دم ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط دم.

فيجوز بداية الحيض الخ نو صرف د امام ابويوسف په نزد به بيا شروع د حيض او ختمېدل د حيض په طهر سره وي د دي مثال لکه د يوي ښځې عادت په هره مياشت کې پنځه ورځې وو دا د خپل عادت نه يوه ورځ مخکې په دي وينه راغله بيا د دي د عادت اوله ورځ طهر شو او د عادت دويمه دريمه څلورمه ورځ يې وينه راغله بيا د عادت پنځمه ورځ يې طهر شو بيا د پنځمي ورځې څخه وروسته وينه هميشه شوه.

نقشه:

۱	۲	۳	۴	۵
دم ط	- دم	- دم	- ط	-دعادت ورځې- دم دم...

اوله يې هم طهر شوه او اخر يې هم طهر شو او دواړه طهرونه به حيض حسابيږي. فقط

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الخ یعنې دغه حکم صرف د امام ابو یوسف په نزد دی نه د نورو علماؤ په اقوالو ځکه دهغوی په اقوالو کې شرائط زیات دي **و قد ذکر الخ** او په فتاوو کې ذکر دي چې فتوی د امام ابو یوسف په قول ده د دي لپاره چې مفتی او مستفتی دواړو ته اسانتیا وي **و فی روایة محمد عنه الخ** دا دویم قول دی چې روایت د امام محمد رحمه الله د امام ابو حنیفة ځخه چې که ویني په دواړو طرفونو د طهر باندې احاطه کړي وه او په موده د حیض کې وي چې هغه لس ورځې دي نو دا طهر به فاصل نه واقع کیږي بلکه کا الدم المتوالي به وي او دغه مجموعه ورځې لسو ته ورسیږي او که وئنه رسیږي یو شان دی دهغې مثال چې لسو ته ورسیږي دم ط ط ط ط ط ط ط ط دم۔ او دهغې مثال چې د لسونه کم وي۔ دم ط ط ط ط ط دم۔ نو دغه طهر به په شان د کا الدم المتوالي وي په اول صورت کې به لس ورځې تولې حیض وي او په دویم صورت کې به اووه ورځې تولې حیض وي او که په موده د حیض کې نوه نو بیا فاصل واقع کیږي یعني دا به بیا حیض نه وی مثال دم ط ط ط ط ط ط ط ط دم ځکه دا په موده د حیض کې نه ده ځکه مجموعه یوولس ورځې راغلې.

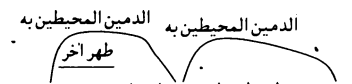
و فی روایة ابن المبارک عنه الخ دا دریم قول دی د عبد الله بن المبارک د امام ابو حنیفة ځخه، خلاصه دا ده چې هغه طهر چې دري ورځې یا زیات وي خو چې پنځلس ورځو نه کم وي هلته به حیض کیږي چې دا دري شرائط په کې وي ۱- احاطه د دم په طرفینو د طهر ۲- په لسو ورځو کې به وي یا د لسو نه کم یعني په موده د حیض کې به وي. ۳- دواړه طرفه وینه چې د طهر ځخه بې احاطه کړي مجموعه به یې نصاب وي چې هغه دري ورځې او دري شپې یا د دي نه زیات د دي مثال لکه: دم۔ دم ط ط ط ط ط ط ط دم۔ په مذکوره مثال کې دري واړه شرائط موجود دی نو لهذا د اطهر به په شان د وینې جاري سره وي یعني ټول به حیض وي وجه یې دا ده چې حیض د دري ورځو ځخه کم نه وي نو کله چې مجموعه د دم محیط دري ورځو ته ورسیږي نو دا قوي شو او هغه طهر متخلل هم تابع د خان ګرځوي او که مجموعه د دم محیط د دري ورځو ځخه کم وي نو هغه ضعیف دی په خپله حیض نه دی نو بل به څرنګه تابع د خان وګرځوي.

و عند محمد رحمه الله الخ په لفظ د عند کې اشاره دي ته ده چې دا د امام محمد خپل مذهب دی او مخکنی قول د امام محمد هغه یو روایت وو د امام ابو حنیفة رحمه الله ځخه او دا ځلورم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قول ده د شپږو اقوالو نه خلاصه د دې دا ده چې د مخکښو دري شرائطو سره چې ۱- ويني به احاطه کړي وي په دواړو طرفونو د طهر باندې ۲- چې په موده د حيض کې به وي ۳- او مجموعه د دمينو به نصاب وي ځلورم شرط هم د امام محمد په نزد ورسره شته چې دغه طهر به مساوي د دمينو سره وي يا به تري کم وي

ثم اذا صار دمًا الخ د دې معني پېچيدلي ده ترکيب يې واوره **فَإِنْ** شرط دی **وُجِدَ** ماضي مجهوله ده او نائب فاعل د دې **طهرہ اُخر** دی **فی عشرة** ظرف دی د طهر اخر لپاره **هُوَ** راجع دی دم حکمي ته يعني صار دمًا ته **فيها** خبر دی د هُوَ لپاره او مجموعه صفت د عشرة لپاره دی او فيها کې ضمير راجع دی عشرة ته **يغلب اَو يصير** کې ضمير راجع دی طهر اخر ته **فانه يعدّ دمًا**. جزاء او شرط ده.



کا الدم المتوالی عند محمد رحمه الله

نقشه وګوره او درس پرې تطبيق کړه

په مذکوره نقشه کې په طهر اول کې ځلور واړه شرائط موجود دي ۱- اډمينو وربانديي احاطه کړې. ۲- په موده د حيض کې ده چې لس ورځې ده. ۳- مجموعه د دمينو نصاب دی چې دري ورځې راځی. ۴- طهر مساوي دی د دمينو سره ځکه دري ورځې دمين هم شو او دري ورځې طهر هم شو. نو اول طهر د امام محمد رحمه الله په نزد غير فاصل دی يعني کا الدم المتولی شو او په دي لس ورځو کې يو بل طهر هم شته چې دري ورځې ده او دمينو وربانديي احاطه کړې خو دا طهر په دمينو محيطينو غالب دی ځکه دمين دوه ورځې دی او طهر دري ورځې ده ليکن که د دي دمينو سره مخکښ طهر چې دم حکمي ګرځيدلي وو ورسره يو ځای شي نو بيا دا طهر اخر مغلوبيږي. **فانه يعدّ دمًا الخ** نو دغه طهر اول به دم حسابولی شي.

حتی الخ تردي که دغه شرائط په طهر اخر کې وموندلی شي نو دا به هم حيض وګرځي.

الا فی قول ابی سهيل الخ د استثناء دود دی قول نه چې بعد دی يعني دغه طهر به دم ګرځي

کفایت کتب خانه تیلی مګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او دهغه دمينو محيطينو سره به حسابولی شي چې په طهر اخر ئی احاطه کړي ده نو طهر اخر به مغلوب شي او حيض به وګرځي د ټولو علماؤ په اقوالو باندي مګر په قول د ابي سهيل کې چې هغه طهر اول حيض نه ګرځوي په دي شان چې طهر اخر هم د دي د وجې حيض وګرځي بلکې د ده په نزد طهر به هلته حکمًا حيض ګرځي چې د ځلورو مخکنيو شرائطو سره به پنځم شرط هم وي چې هغه دا چې طهر به د دمينو حقيقينو محيطينو سره يا برابر وي او يا به تري کم وي نو په دي نقشه کې دم دم ط ط ط دم ط ط ط دم - اول طهر د دمينو

طهر اول طهر اخر

حقيقينو سره مساوي دی نو دا حکما حيض ګرځي خو د دي د وجې طهر اخر حيض نه ګرځي ځکه چې هلته طهر نه د دمينو حقيقنو سره مساوي دی او نه تري کم دی بلکې طهر زيات دي د دمينو حقيقينو نه برابره خبره ده چې طهر اخر مقدم وي دهغه طهر نه چې دم حکمي ګرځيدلی او که مؤخر وي.

و عند الحسن بن زياد الخ دا شپږم قول دی دا د حسن بن زياد مذهب دی دی وايي چې هغه طهر چې دري ورځي وي يا زيات وي دا مطلقًا فاصل دی يعني بې له کوم شرط او تفصيل نه خو دا قول د حسن ابن زياد معارض دی دهغه قول د امام ابويوسف سره چې کوم طهر دري ورځي يا زيات وي نو هغه مطلقًا غير فاصل او دا قول د حسن بن زياد ډير کمزوری دی نو همدا وجه وه چې د امام ابويوسف قول ډير آسانه وو نو هغه يې مقدم کړ او د حسن بن زياد قول ډير کمزوری وو نو هغه يې وروسته کړ.

فهذه ستة اقوال الخ دغه مخکې ذکر شوي مذاهب او روايت شپږ اقوال دي نو دا مسئله مسدسه شوه ۱۲ صافي

و قد ذكر ان كثيرًا من المتقدمين و المتأخرين افتو بقول محمد رحمه الله و نحن نضع مثالًا يجمع هذه الاقوال مبتدأه رأت يومًا دمًا و اربعة عشر طهرًا ثم يومًا دمًا و ثمانية طهرًا ثم يومًا دما و سبعة طهرًا ثم يومين دمًا و ثلثة طهرًا ثم يومًا دمًا و ثلثة طهرًا ثم يومًا دمًا و يومين طهرًا ثم يومًا دمًا فهذه خمسة و اربعون يومًا ففى رواية ابن يوسف رحمه الله العشرة الاولى و العشرة الرابعة حيض و فى رواية محمد العشرة بعد طهر هو اربعة عشر و فى رواية ابن المبارک العشرة بعد طهر هو ثمانية و عند محمد العشرة بعد الطهر هو سبعة و عند

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ابي سهيل الستة الاولى منها و عند الحسن الاربعة الاخيرة و ما سوى ذلك استحاضة.

وضع المثال لهذه الاقوال: و قد ذكر الخ په ډيرو فتاوو کې ذکر شوی چې ډيرو متقدمينو او متاخرينو فتوی په قول د امام محمد رحمه الله يعني په مذهب د امام محمد ورکړي،

سوال: مخکې شارح وويل چې فتوی په قول د امام ابويوسف رحمه الله ده ځکه چې هغه اسانه ده او دلته وايي چې فتوی په قول د امام محمد ده.

جواب: د دواړو قولونو ترمينځ څه مخالفت نشته ځکه زياتو علماؤ فتوی په قول د امام محمد ورکړې نو شارح رحمه الله دواړه قولونه رانقل کړل او دي ته نقض نه وايي.

و نحن نضع الخ شارح وايي چې مونږ يو مثال ذکر کوو چې دغه شپږ واړه اقوال به په کې ذکر وي. **مبتدأة الخ** مبتدأة هغه ښځي ته وايي چې نوي بالغه شوي وی او د ابتداء د بلوغ نه يې انتظام د ويني ګډوډ شوي وي **ففی رواية ابی يوسف رحمه الله الخ** په روايت د امام ابويوسف رحمه الله کې لس اولني ورځي او لس ورځې د ځلورمي لسيزي حيض دی ځکه د امام ابويوسف په نزد د پنځلس ورځو څخه کم طهر مطلقًا غير فاصل دی نو په مذکوره مثال کې پنځه ځلوينښت ورځي تولي په شان د دم متوالي دي خو غالب عادت د ښځو دا دی چې په هره مياشت کې يو ځل وربانديز حيض راځي نو همدې عادت ته مونږ اعتبار ورکړ په هغه ښځو کې چې د ابتداء د بلوغ نه د دوی د حيض کار ګډوډ شوی وي نو لس اولنی ورځي او لس ورځې د ځلورمي لسيزي حيض شوي او باقي پنځه ويشت ورځې تولي استحاض شوي ځکه مياشت کی يوځل حيض وی نو په اولو ديرش ورځو کې لس ورځې حيض شوی او باقی شل ورځې استحاض شو او بيا په بله مياشت کی لس ورځې حيض شوی او باقی استحاض شو.

و فی رواية محمد الخ او په روايت د امام محمد رحمه الله کې د امام ابوحنيفة رحمه الله څخه هغه لس ورځې حيض دي چې وروسته دهغه طهر څخه دي چې هغه څوارلس ورځې دي ځکه د ده په نزد په دي کې احاطه د دم په طرفينو د طهر باندې راغلی او په موده د حيض کې ده مثال (دم ط ط ط ط ط ط ط ط دم) **و فی رواية ابن المبارک الخ** او په روايت د ابن المبارک کې هغه لس ورځې حيض دي چې وروسته د هغه طهر څخه دي چې هغه اته ورځې دي ځکه په دي کې احاطه د دم راغلې په طرفينو د طهر او په موده د حيض کې ده او طرفين د دم

کفایت کتب خانه تیلی، کرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نصاب دی. مثال دم ط ط ط ط ط ط دم دم » **وعند محمد رحمه الله الخ** او په مذهب د امام محمد رحمه الله کې هغه لس ورځې حیض دي چې وروسته دهغه طهر څخه دي چې هغه اووه ورځې دي مثال « دم دم ط ط ط دم ط ط ط دم » ځکه په دي کې شرائط د مذهب د امام محمد موجود دي **وعند ابی سهیل الخ** په سابقه مذهب کې دده په نزد شپږ اولني د دي لسونه حیض دي ځکه د ابي سهیل په نزد مساوات یا اقلیت د طهر شرط دی په نسبت سره دمینو حقیقینو ته او د ده په نزد دم حکمي ته اعتبار نشته. **وعند الحسن الخ** او د حسن بن زیاد په مذهب کې په پنځه څلویښت ورځو کې څلور وروستنی ورځې حیض دي « دم ط ط دم » ځکه د ده په نزد د دري ورځو نه کم طهر فاصل نه دی یعني حیض دی. **وما سوی ذلک الخ** او دهغه ورځو نه بغیر چې کومي حیض دي په هر مذهب چې وي هغه استحاض دي ۱۲ صافی عفی عنه.

ففی کل صورة یکون الطهر الناقص فاصلًا فی هذه الاقوال سوی قول ابی یوسف فان کان احد الدمین نصابًا کان حیضًا و ان کان کل منهما نصابًا فالاول حیض و ان لم یکن شیئ منهما نصابًا فالکل استحاضة و انما استثنی قول ابی یوسف لان هذا لا یتأتّٰی علی قوله.

توضیح المسئلة: ففی کل صورةٍ الخ د دي عبارت په ترکیب کې مختلف اقوال دي خو آسانه قول دا ده چې کل مضاف شی صورة ته او یکون بیئ خبر شي نو مقصد د عبارت به دا شي چې هر صورت چې په هغي کې طهر د دري ورځو نه زیات او د پنځلس ورځو نه کم وي دا فاصل دی په دغه مذکوره تولو اقوالو کې ماسوا د قول د ابي یوسف څخه **فان کان الخ** یعني کله چې تا ته دا ثابته شوه چې په هر صورت کې چې طهر د ۱۵ ورځو څخه کم وي په تولو اقوالو کې به فاصل وي بغیر د قول د امام ابویوسف څخه، نو هر صورة چې په هغي کې نصاب د احد الدمین موجود شي خو نور شرائط د مذاهبو په کې موجود نه شي نو حیض به په کې صرف دغه نصاب د احد الدمین وي او باقي به استحاض وي مثال « دم دم دم ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط دم »

و ان کان کل منهما الخ او که هر طرف د دم محیطینو څخه نصاب وو نو بیا به صرف اولنی نصاب حیض وي مثال:

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دم دم دم ط ط ط ط ط ط ط دم دم دم.

و ان لم يكن الخ او كه يو طرف هم نصاب نه وو نو بيا ټولي ورځي به استحاض وي مثال ((دم ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط ط دم)).

نو په پنځه واړه قولونو سره به دغه ټولي ورځي استحاض وي. **و انما استثنى الخ** دامام ابو يوسف قول يې ځکه مستثنى کړ چې د ده په نزد دغه طهر ناقص فاصل نه راځي ځکه د ده په نزد هغه طهر چې ناقص وي د پنځلس ورځو څخه نو هغه مطلقًا فاصل نه دى.

واعلم ان الوان الحيض هى الحمرة و السواد فهما حيض اجماعًا و كذا الصفرة المشبعة فى الاصح و الخفرة و الخضرة الضعيفة و الكدرة و التربية عندنا و فرق ما بينهما ان الكدرة ما يضرب الى البياض و التربية الى السواد.

توشيح المسئلة الخ: شارح رحمه الله چې کله فارغ شو د تفصيل د دي قول د مصنف نه چې **و الطهر المتخلل فى مدته** نو شروع يې وکړه په تفصيل د دي قول د مصنف کې **و ما رأت من لون فيها سوى البياض**. نو ويې ويل **و اعلم ان الوان الحيض الخ** يعني چې رنګونه د حيض سوروالى او توروالى دى او دا دواړه په اتفاق د ټولو علماؤ حيض دى همدارنګه هغه زيړوالى چې مشبعه يعني قوى وي هم حيض دى په صحيح اقوالو کې او شين رنګ او هغه زيړ رنګ چې کمزوري دى **و الكدرة الخ** او هغه خړ رنګ چې سپين والي ته مائل وي. **و التربية الخ** هغه خړ رنګ چې توروالي ته مائله وي زمونږ د احنافو په نزد دارنګو نه هم حيض دى.

و انما قدّم مسألة الطهر المتخلل على الوان الحيض لانها متعلقة بمدة الحيض فالحقها بها ثم ذكر الالوان ثم بعد ذلك شرع فى احكام الحيض فقال.

تفسير المسئلة: غرض د شارح د دي عبارت څخه دفع دهغه اعتراض دى چې په مصنف رحمه الله واردیږي هغه داسي چې مصنف ولي د ترتيب د صاحب هدايې څخه مخالفت وکړ ځکه صاحب هدايه اول بيان درنګونو کړى بيا يې احکام د حيض بيان کړى بيا يې مسئاله د طهر بيان کړى او د دري واړو نه مخکې يې موده د طهر بيان کړي او تا د دي عکس کار

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وکړو؟ نو شارح جواب وکړو چې مصنف رحمه الله اول بیان د مودي د حیض وکړو ځکه اکثر مسائل د دي پوري موقوف وي او موقوف علیه واجب التقدیم وي بیا یې مسئله د طهر متخلل بیان کړ. ځکه دا تعلق د مودي پوري لري او مسئله د الوانو یې وروسته کړه ځکه هغه کیفیت د حیض معلوموي نه موده د حیض بیا یې شروع وکړه په احکامو د حیض باندي نو شروع د مصنف په اهم بعد الاهم باندي شوه.

فقال یمنع الصلوة والصوم و یقضی هو لا ای یقضی الصوم لا الصلوة بناءً علی ان الحیض یمنع وجوب الصلوة و صحة ادائها لکن لا یمنع وجوب الصوم فنفس وجوبه ثابتة بل یمنع صحة ادائه فیجب القضاء اذا طهرت ثم المعتبر عندنا آخر الوقت فاذا حاضت فی اخر الوقت سقطت و ان طهرت فی آخر الوقت وجبت فاذا کانت طهارتها لعشرة وجبت الصلوة و ان کان الباقي من الوقت لمحةً و ان کانت لاقل منها فان کان الباقي من الوقت مقدار ما یَسَع الغُسل و التحریمة وجبت و الافلا فوقت الغسل یحتسب ههنا من مدة الحیض

بیان احکام الحیض: مصنف رحمه الله شروع وکړه په بیان د احکامو د حیض نو ویې ویل چې حیض منع کوي د ښځې نه لمونځ او روژه خو فرق دا دی چې لمونځ تري بالکل ساقطوي یعني قضاء د لمونځ وربانديې واجب نه ده او روژه وربانديې حراموي خو تري نه یې ساقطوي وجه دا ده چې روژه په کال کې یوځل راځي نو د حیض د ورځو په روژه نیولو کې حرج نه وي او لمونځ هره ورځ تکراریږي او د ورځي بیا د وترو په شمول شپږ لمونځونه برابریږي نو د دي په قضاء راوړلو کې لوی حرج او تکلیف وي خاص طور هغه زنانه ته چې حیض یې لس ورځي وي. خو په بحرالرائق او فتاوی لکهنویه کې ئې بیا ددی وجه دا ویلی چې کله په حضرت حواء ﷺ باندی حیض راغی دمانځه په وخت کې نو د آدم علیه السلام ځخه ئې پوښتنه وکړه نو هغه ورته وفرمائل چې زه نه پوهیږم نو الله تعالی بیا ورته وویل چې لمونځ د پریږدی کله چې پاکه شوه بیا ئې د ادم ﷺ ځخه پوښتنه وکړه هغه ورته وویل چې زه نه پوهیږم نو الله تعالی ورته وفرمایل چې قضاء د نه راوړی خو کله چې په روژه کې په بې بی حواء باندی حیض راغی نو د ادم ﷺ یا حواء په مانځه قیاس وکړو نو الله تعالی ورته وویل چې د روژې قضاء به راوړی **بناءً علی ان الحیض الخ** یعني دغه فرق د لمونځ او روژې ترمینځ بناء دی په دي باندي چې حیض وجوب د لمونځ او صحت د اداء د لمونځ دواړه منع

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کوي ځکه که وجوب يې نه منع کولی نو بيا په ښځه قضاء لازميده او په روژه کې وجوب د روژې نه منع کوي نو نفس وجوب د روژې ثابت دی بلکې صحت د اداء د روژې منع کوي ځکه اداء د روژی منافي ده د حيض سره نو کله چې ښځه پاکه شي د حيض نه نو قضاء د

روژې پرې واجب ده، **ثم المعتبر الخ** بيا په سقوط د لمونځ کې او په عدم سقوط د لمونځ کې اخر وقت د لمونځ معتبر دی نو که يوه ښځه په آخر وقت د لمونځ کې حائضه شوه او په اول وخت کې او په مينځ کې پاکه وه او لمونځ نه وو اداء کړي نو د دغې ښځې نه لمونځ ساقط شو او که يوه ښځه حائضه وه او په آخر وقت د لمونځ کې پاکه شوه نو په دې ښځه لمونځ واجب شو نو بيا که د لس ورځو ځخه وروسته پاکه شوي وه نو بيا لمونځ وربانديواجب دی اګر چې د وخت نه يوه لمحه يعني کمه اندازه پاتي وي ځکه حيض د لسو ورځو نه نه زياتيږي او که ښځه د لسو ورځو پوره کيدو ځخه مخکې پاکه شوه نو که بيا باقي وخت دومره اندازه وو چې غسل او تکبير تحريمه د لمونځ په کې ځای کيده نو لمونځ پرې واجب دی او که دومره وخت نه وو پاتي چې غسل او تکبير تحريمه په کې ځای شي نو بيا لمونځ

پرې واجب نه دی. **فوقت الغسل الخ** دغه وخت د غسل به د مودي د حيض ځخه حسابيږي او که د مودي د طهر نه، نو شارح وويل چې په هغه صورت کې چې انقطاع د وينې د ښځې د لسو ورځو نه مخکې وي نو په هغې کې به موده د غسل د حيض ځخه حسابيږي نو کله چې يې غسل تمام کړ نو موده د طهارت به شروع شي او که انقطاع د وينې د لسو ورځو د پوره کيدو ځخه وروسته وه نو بيا پدی صورت کې موده د غسل به د طهر ځخه حسابولی شي ځکه که د طهر ځخه حساب نه شي نو موده د حيض به په لسو ورځو زياته شي ۱۲ عبد الرشيد صافي.

و الصائمة اذا خاضت فی النهار فان کان فی آخره بطل صومها فيجب قضاؤه ان کان صوماً واجباً و ان کان نفلاً لا بخلاف صلوة النفل اذا حاضت فی خلالها فانها تبطل و يجب قضاؤها و ان طهرت فی النهار و لا تاکل شيئاً لا يجزی صوم هذا اليوم لکن يجب عليها الامساک و ان طهرت فی الليل لعشرة ايام يصح صوم هذا اليوم و ان کان الباقي من الليل لمحةً و ان طهرت لاقل من عشرة يصح الصوم ان کان الباقي من الليل مقدار ما يسع الغُسل فان لم تغتسل فی الليل لا يبطل صومها

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

توضیح المسئلة: روژه داره ښځه که په ورځ کې حائضه شي نو که په آخر د ورځ کی حائضه شوه روژه یې باطله شوه نو روژه که فرض یا واجب وه لکه روژه د نذر وغیره نو قضاء یې واجب ده او که روژه نفل وه بیا یې قضاء واجب نه ده

بخلاف صلوة النفل الخ په خلاف د لمونځ د نفل یعني که د نفلي لمونځ په مینځ کې ښځه حائضه شي نو لمونځ باطل شو او قضاء پرې واجب ده خو دا فرق صحیح نه دی ځکه روژه او لمونځ دواړه چې نفل وي په شروع باندې لازمیږي او کوم شی چې په شروع باندې لازم شي نو دهغه قضاء واجب ده یعني کله چې مفسد ورباندې عارض شو ، فقه حنفي کې لیکلي و لو **شرعت فی صلوة النفل او صوم النفل ثم حاضت فعلیها القضاء**. (فقه حنفی ج۱ ص ۱۰۸) د همدارنګه بحر الرائق کې لیکلي چې **و اذا ادرکها الحیض بعد شروعها فی التطوع کان علیها قضاء تلک الصلاة اذا طهرت و کذا اذا شرعت فی صوم التطوع ثم حاضت فانه یلزمها قضاؤها فلا فرق بین الصلاة و الصوم ذکره فی فتح القدیر ، و کذا فی النهایه، و کذا ذکره الاسبیجابی فتبین ان ما فی شرح الوقایه من الفرق بینهما غیر صحیح** (بحر الرائق ج۱ ص ۳۵۶) نو معلومه شوه چې د شرح الوقائي د شارح دا فرق صحیح نه دی **و ان طهرت فی النهار الخ** که یوه ښځه په ورځ کې پاکه شوه او د سحر څخه تردي وخته پورې خوراک نه وو کړی نو د دي ورځي روژه ئې نه صحیح کیږي یعني که په دغه وخت کې نیت د روژې وکړي نو دا روژه صحیح نه ده ځکه حیض او نفاس د روژې د صحت سره منافي دی او روژه تجزي نه قبلوي نو که په اول کې منافي د روژې موجود شو نو په آخر کې به حکم د دي منافي باقي وي **ولکن یجب الخ** لیکن په دي ښځي باندې په دغه ورځ د مفطرات ثلاثو څخه یعني خوراک، څښاک، جماع، څخه ځان ساتل واجب دي. لپاره د حرمت د رمضان، **و ان طهرت فی اللیل الخ** او که په شپه کې پاکه شوه او لس ورځي د حیض پوره شوي وي نو د دغي ورځي یعني د راتلونکي ورځي روژه یې صحیح ده اګر چې د شپې پاتي حصه ډیره کمه وه. **و ان طهرت لاقل الخ** او که د لسو ورځو پوره کیدو څخه مخکې پاکه شوه نو که د شپې پاتي حصه دومره وه چې غسل په کې ځای شي نو د صبا روژه ئې صحیح ده نو که د شپې یې غسل

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چیتل
https://t.me/kafayat2395

ونه کړو نو روژه يې نه باطليږي ځکه صرف جنابت د روژې سره منافي نه دی ۱۲ صافي

و دخول المسجد و الطواف لكونه يُفعَل فى المسجد فان طافت مع هذا تحلّلَتْ و استمتاع ما تحت الازار كا المباشرة و التفخيذ و يحل القُبْلةُ و ملامسة ما فوق الازار و عندهما يَتَّقِيْ شعار الدم اى موضع الفرج فقط و لا تقرأ كجُنُب و نفساء سواء كان اية او ما دونها عند الكرخى رحمه الله و هو المختار و عند الطحاوي تحلّ ما دون الاية هذا اذا قصدة القرأة فان لم تقصدها نحو ان تقول شكرًا للنعمة الحمد لله رب العٰلمين فلا بأس به و يجوز لها التهجى بالقرآن و المعلمة اذا حاضت فعند الكرخى رحمه الله تُعَلِّمُ كلمةً كلمةً و تقطع بين الكلمتين و عند الطحاوى نصف اية و تقطع ثم تعلم النصف الاخر و اما دعاء القنوت فيكره عند بعض المشايخ و فى المحيط لا يكره و سائر الادعية و الاذكار لا بأس بها و يكره قرأة التوراة و الانجيل.

توضيح المسئلة: **دخول المسجد الخ** دا عطف دی په الصلوة باندي يعني حيض منع کوي داخليدل مسجد ته ځکه نبي عليه السلام فرمايي زه نه حلالوم مسجد د جنب لپاره او نه د حائضي لپاره «الحديث» او مسجد ته داخليدل په طريقه د وخت تيرولو سره وي او که په طريقه د تيريدلو سره وي و **الطواف الخ** او حيض طواف هم منع کوي فرضي وي او که نفلي وي ځکه طواف په مسجد کې کولی شي او مسجد ته د حائضي ښځي داخليدل حرام دي خو سره د حرمت نه که حائضي طواف وکړ نو ګناهګاره شوه او حلاله شوه يعني په دي طواف سره د احرام ځنه وځي ليکن ذبح کول د بَدَنې يعني د اوښ يا غوايه ذبح کول ورباندي واجب دي و **استمتاع ما تحت الازار الخ** او حيض منع کوي فائده اخيستل لاندي د لنګ نه يعني د نامه لاندي تر زنګون پورې **كا المباشرة الخ** لکه مباشرت يعني څرمن د څرمن سر لږول لکه غاړه په غاړه کيدل و **التفخيذ الخ** او داخلول د ذکر په مينځ د ورانه کې يعنې ورانه پورې سولول. و **يحل القُبْلة الخ** او مچه اخيستل حلال دي و **ملامسة ما فوق الازار الخ** او د لنګ نه پورته يعني د نامه نه پورته لاس وروړل جائز دي لکه سينې مښل وغيره و **عند محمد**

کفایت کتب خانه قبلی کرام چیٹل
https://t.me/kafayat2395

يتّقي شعار الدم الخ شعار په کسری د شين سره علامي ته وايي او هغي جامي او توتي ته وايي چې د بدن سره لګيدلی وي خو مراد د دي نه هغه ځای د وينې او ځای د کرسف اينبودلو دي چې هغه ځای د فرج دی يعني د امام محمد رحمه الله په نزد د حائضي ښځي د هر ځای څخه فائده اخيستل جائز دي صرف د فرج نه به ځان ساتي **و لا تقرأ الخ** او په حائضي ښځي لوستل د قرآن کريم هم حرام دي همدارنګه په جنب انسان باندي او په نفاس والا ښځي باندي هم لوستل د قرآن حرام دي **سواء الخ** برابر خبره ده چې يو آيت وي او که د يو آيت څخه کم وي دا په نزد د امام کرخي سره او همدا غوره خبره ده او امام طحاوي وايي چې د يو آيت نه کم لوستل ورته جائز ده ځکه د يو آيت نه کم باندي لمونځ نه کيږي نو همدارنګه به جنب سړی هم نه شي منع کولی. **هذا اذا الخ** د حائضي وغيره لپاره چې قرأت منع دی دا په هغه صورت کې چې حائضي قصد د قرأت کړی وي او که قصد يې د قرأت نه وو نو بيا پروا نه لري مثلاً د يو نعمت د شکر اداء کولو لپاره يې وويل الحمدلله رب العالمين ځکه الفاظ د قرآن کريم په اختلاف د نيت سره د قرآنيت څخه بدليږي **و يجوز لها التهجي بآ القرآن الخ** او د حائضي ښځي لپاره په هجا سره قرآن لوستل جائز دي هجا دي ته وايي چې يو آيت په کلمي کلمي سره جدا کړي. (فقه حنفی ج۱ ص ۱۰۴) **و المُعَلِّمَةُ الخ** او که يوه ښځه استاذه وي او حيض پرې راشي نو د امام کرخي رحمه الله په نزد به کلمه کلمه خپلو شاګردانو ته بنايي او د دوو کلمو به اتصال نه راولي بلکې جدا والی به راولي دغه تعليم د حائضي لپاره جائز دی خو د جنب لپاره جائز نه دي ځکه حائضه ښځه په لږ کولو د دي بې اودسی باندي قادره نه ده او جنب انسان د بې اودسی په لږ کولو قادر دی. (فقه حنفی ج۱ ص ۱۰۴) **و عند الطحاوي الخ** امام طحاوي وايي چې معلمه حائضه ښځه به نيم آيت ووايي او کټ به يې کړي بيا به نيم نور ووايي، ځکه د امام طحاوي په نزد د يو آيت نه کم تلاوت د حائضي ښځي لپاره جائز دي. **و اما دعاء القنوت الخ** او دعاء قنوت يعني **اللهم انا نستعينک الخ** د حائضي ښځي لپاره د بعضو علماؤ په نزد مکروه دي ځکه عبد الله بن مسعود روايت کوي چې دعاء قنوت د قرآن څخه دی او دا دوه سورته وو ۱-يو ته سورة الخلع وايي هغه دا **بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انا نستعينک** څخه تر **من يفجرک** پورې. ۲-او دويم سورة ته سورة الحفد وايي هغه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اياك نعبد څخه تر ملحق پوري (الدر المنثور للسيوطي) خو په محيط کې راغلي چې د حائضې ښځې لپاره د قنوت لوستل مکروه نه دي ځکه د جمهورو صحابو و په نزد قنوت د قرآن ځخه نه دی او هم دا صحيح خبره ده د همدې وجې ځخه د قنوت په سر کې د بسم الله ويل سنت نه شول. و سائر الادعية الخ او نوري دعاګاني او ذکرونه د حائضې لپاره څه پروا نه لري و يكره قراءة التوراة الخ او د حائضې لپاره دهغه توراة لوستل مکروه دي چې الله جل جلاله په موسى نازل کړی او دهغه انجيل چې په عيسي عليه السلام نازل شوی او دهغه زبور چې په داود عليه السلام نازل شوی همدارنګه نور کتابونه د الله جل جلاله او صحيفې چې په انبياؤ نازل شوی ځکه دا هم د الله جل جلاله کلام دی او د الله جل جلاله د کلام تعظيم واجب دی اما که توراة انجيل بدل شوی وو او تحريف په کې شوی وو نو بيا دهغې لوستل جائز دي. ۱۲ صافي عفى عنه.

بخلاف المحدث متعلق بقوله و لا تقرأ و لا تمس هولاء اى الحائض و الجنب و النفساء و المحدث مصحفًا الا بغلاف متجافٍ اى منفصل عنه و اما كتابة المصحف اذا كان موضوعًا على لوحٍ بحيث لا يمس مكتوبه فعند ابى يوسف يجوز و عند محمد لا يجوز و كره بالكُمّ و لا درهمًا فيه سورة الا بصُرَّةٍ اراد درهمًا عليه اية من القرآن و انما قال سورة لان العادة كتابة سورة الاخلاص و نحوه على الدراهم

د بې اودسه لپاره د قران لوستل: بخلاف المحدث الخ دا متعلق دی تر و لا تقرأ پورې يعنې د بې اودسه انسان لپاره د قرآن لوستل جائز دي خو چې په يادو يې وايې او يا د قرآن کريم ځخه خو چې پانې په قلم وغيره سره اړه وي. و لا تمس هولاء الخ او حائضه ښځه او د نفاس والا او جنب او بې اودسه انسان به قرآن کريم ته لاس نه وروړي همدارنګه به د تفسير کتابو ته هم لاس نه وروړي او د دې نه ماسوا نورو کتابونو ته بې اودسه انسان لاس وروړلى شي ځکه په دې کې ضرورت دی.

الا بغلاف الخ ليکن قرآن کريم ته په غلاف يعنې پوښ سره لاس وروړل جائز دي. متجافٍ الخ خو داسې پوښ چې د قرآن کريم ځخه جدا وي يعنې قرآن کريم پورې ګنډل شوی نه وي

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او همدارنګه چې د لاس ورورونکی تابع هم نه وي لکه لستونی، لمن وغیره بلکې یو دریم ثالث پوښ وي او که پوښ د قرآن کریم پوري پیوسته وو نو بیا لاس ورورل جائز نه دي **واما کتابة المصحف الخ** او لیکل د قرآن کریم په داسي طریقه چې قرآن کریم په یوه تخته اینښودل شوی وي او د دغه مکتوب سره د ده لاس ونه لږیږي نو بیا د امام ابویوسف په نزد د جنب وغیره لپاره د قرآن لیکل جائز دي او د امام محمد په نزد د قرآن کریم لیکل جائز نه دي **و کره بالکم الخ** او په لستونې سره قرآن کریم اخیستل د جنب وغیره لپاره مکروه دي ځکه لستونی د لاس ورورونکي تابع وي، **و لا درهمًا الخ** همدارنګه دهغه درهم او روپی اخیستل هم مکروه دي د جنب وغیره لپاره چې په هغي باندي سورت لیکل شوي وي **الا بصرة الخ** لیکن که دغه روپی په همیاني یا بټوه کې وي نو بیا پروا نه لري **و انما قال سورة الخ** سورة یې ځکه وویلي چې عام عادت کې سورة اخلاص وغیره په دراهمو او نورو روپو لیکلی شي ۱۲ عبد الرشید صافي عفی عنه.

و حل وطی من قُطِع دمها لاکثر الحیض او النفاس قبل الغسل دون وطی من قُطِع لاقل منه ای لاقل من الاکثر و هو ان ینقطع الحیض لاقل من عشرة و النفاس لاقل من اربعین الا اذا مضٰی وقت یسع الغسل و التحریمة فحِ یحل وطیها و ان لم تغتسل اقامة للوقت الذی یتمکن فیه من الاغتسال مقام حقیقة الاغتسال فی حق حل الوطی.

توضیح المسئلة: کومه ښځه چې حائضه وي او وینه یې بنده شوه **لاکثر الحیض الخ** په تیریدو د اکثره مودي د حیض سره چې هغه لس ورځي دي او یا یوه ښځه نفاس والا وي او وینه یې بنده شوه **او النفاس الخ** په تیریدو د اکثره مودي د نفاس سره چې څلویښت ورځي دي نو د دي ښځي وطي کول جائز دي مخکې د غسل ځخه. **دون وطی مَنْ الخ** خو دهغي ښځي وطي کول جائز نه دي چې دهغی وینه د اکثر مودي حیض ځخه چې لس ورځي ده مخکې بنده شوه یا د اکثره مودي د نفاس ځخه چې څلویښت ورځي ده مخکې بنده شوه **لاقل منه الخ** یعني کم د اکثره مودي نه یعني په حیض کې د لسو ورځو نه کم او په نفاس

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کې د ځلو پښت ورځو نه کم الا اذا مضى الخ مګر هلته وطی کول د دې جائز دی چې په دې ښځه دومره وخت تیر شي چې غسل او تکبیر تحریمه کې ځائیږي ځکه لمونځ په دې وخت کې د دې په ذمه قرض شو او دا حکما پاکه شوه ځکه په غسل کولو سره د دې په پاکوالي به حکم کولی شي او کله چې دومره وخت یې پیدا کړ چې تکبیر تحریمه په کې ځائیده نو قضا ورباندې واجب ده.

فخ یحل وطیها الخ نو په دغه وخت کې د دې ښځې وطي کول جائز دي اګر چې غسل ونه کړي. **اقامةً للوقت الخ** د وجې د قایم والي دهغه وخت چې دا په کې په غسل قدرت ولري په ځای د حقیقي غسل **فی حق الخ** خو دا قایم والی د وخت په ځای د حقیقي غسل په حق د حلال والي د وطي کې ده یعني د دومره وخت په تیریدو سره د دې ښځې وطي کول حلال دي. ۱۲ صافي.

و اعلم انه اذا انقطع الدم لاقل من عشرة ایام بعد ما مضى ثلثة ایام او اکثر فان کان الانقطاع فیما دون العادة یجب ان تؤخر الغسل الی اٰخر وقت الصلوة فاذا خافت الفوت اغتسلت و صلّت و المراد اخر الوقت المستحب دون وقت الکراهة و ان کان الانقطاع علی رأس عادتها او اکثر او کانت مبتدأة فتأخیر الاغتسال بطریق الاستحباب و ان انقطع لاقل من ثلثة ایام اخر الصلوة الی اخر الوقت فاذا خافت الفوت توضأ و صلت ثم فی الصور المذکورة اذا عادت الدم فی العشرة بطل الحکم بطهارتها مبتدأة کانت او معتادة فاذا انقطع لعشرة او اکثر فبمضی العشرة یحکم بطهارتها و یجب علیها الاغتسال.

توشیح المسئلة: شارح رحمه الله په واعلم سره د مخکې مسئلې نور وضاحت هم کوي. **اذا انقطع الخ** که وینه یې د لسو ورځو نه مخکې بنده شي وروسته د هغې نه چې دري ورځې یا زیاتې تیري شوي وي نو که د ښځې عادت وو مثلاً اووه ورځې او د عادت نه مخکې وینه بنده شوه مثلاً شپږ ورځې وینه راغله او بنده شوه نو دا ښځه به غسل باندې چالاکي نه کوي بلکې په دي واجب ده چې تر اخر وخت د لمونځ پوري غسل وروسته کړي. ځکه امکان شته چې بیا وینه راشي ځکه د عادت وخت یې پاتې دی نو که بیا وینه راوګرځیده نو دا به حائضه

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وي او دغه طهر متخلل به غير فاصل وي او كه وينه بيا راونه گرځيده نو كه ويره د فوت كيدو د لمونځ ورسره وه نو غسل دي وكړي او لمونځ دي اداء كړي. **و المراد اخر الوقت الخ** او مراد د اخر وخت نه اخر وخت مستحبه دى نه وخت مكروهه.

و ان كان الانقطاع الخ او كه وينه يې د خپل عادت سره مطابق بند شوه او يا د عادت نه وروسته او يا ښځه نوي بالغه شوي وه عادت يې معلوم نه وو چې حيض پرې راغى **فتأخير الاغتسال الخ** نو د غسل وروسته والى په طريقه د مستحب سره ده يعني داسي ښځي ته مستحب دي چې تر آخر وخته پوري غسل وروسته كړي د وجي د احتياط نه. **و ان انقطع لاقل الخ** او كه د دري ورځو څخه مخكې وينه بنده شوه نو په دې لازم دي چې لمونځ تر آخر وخت مستحبه پوري وروسته كړي نو كه بيا د فوت كيدو ويره ورسره وه اودس دي وكړي او لمونځ دي اداء كړي. **ثم فى الصور الخ** بيا په دي صورتونو مذكوره كې يعني چې وينه د دري ورځو څخه مخكې بنده شي او يا د دري ورځو څخه وروسته خو د لسو ورځو نه مخكې بنده شي بيا وينه په دي لسو ورځو كې راوگرځيده نو د دې په پاكوالي باندي حكم باطل شو نو حائضه شوي وي او كه معتاده وي ځكه موده د حيض پاتي ده او مخكنى حكم په احتياط بنا وو. **فاذا انقطع الخ** او كه وينه يې د لسو ورځو د پوره كيدو سره بنده شوه يا د لسو ورځو نه وروسته نو صرف په تيريدلو د لسو ورځو سره د دې په پاكوالي به حكم كولى شي او وطي كول يې هم جائز دي. خو غسل وربانديي واجب دى. ۱۲ عبد الرشيد صافي عفى عنه.

و قد ذكر ان المعتادة التى عادتها ان ترى يومًا دمًا و يومًا طهرًا هكذا الى عشرة ايام فاذا رأت الدم تترك الصلوة و الصوم فاذا طهرت فى اليوم الثانى توضأت و صلت ثم فى اليوم الثالث تترك الصلوة و الصوم ثم فى اليوم الرابع اغتسلت وصلت هكذا الى العشرة.

توضيح المسئلة: شارح رحمه الله وايي چې په فتاوو كې ذكر شوي كومه معتاده ښځه چې عادت يې دا وي چې يوه ورځ وينه گوري او يوه ورځ طهر گوري تر لسو ورځو پوري همدا طريقه وي نو دا به څه كوي، **فاذا رأت الدم الخ** كله چې دي ښځي وينه وليده نو لمونځ او روژه به پريږدي بيا چې په دويم ورځ پاكه شوه نو د لمونځ لپاره به صرف اودس وكړي او

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

لمونځ به اداء کړي ځکه مخکښې وينه په دي وجه چې د دري ورځو څخه کمه وه استحاض دی او په استحاض کې غسل واجب نه دی صرف اودس به کولی شي او لمونځ به اداء کوي او د روژې د نيولو لپاره خو نه اودس شرط دی او نه غسل په همدي وجه شارح صرف د لمونځ خبره وکړه او د روژې يې ونه کړه.

ثم فی الیوم الثالث الخ په دريمه ورځ به بيا هم لمونځ او روژه پريږدي او په څلورمه ورځ به بيا غسل کوي او لمونځ به اداء کوي ځکه دري ورځې تيري شوي او دا کمه موده د حيض ده او د حيض د نصاب د پوره کيدو څخه وروسته غسل واجب وي او همدا طريقه به تر لسو ورځو پوري جاري وساتي يعني په کومه ورځ چې وينه وګوري په هغه ورځ به لمونځ او روژه پريږدي او په کومه ورځ چې پاکه شي نو په هغه ورځ به غسل کوي او لمونځ به اداء کوي. ۱۲ عبد الرشيد صافي عفى عنه ۱۳۹۲ / ۹ / ۹

واقل الطهر خمسة عشر یوماً ولاحد لاکثرہ الا لنصب العادۃ فان اکثر الطهر مقدر فی حقه ثم اختلفوا فی تقدیر مدتہ والاصح انه مقدر بستة اشهر الاساعة لان العادۃ نقصان طهر غیر الحامل عن طهر الحامل واقل مدۃ الحمل ستة اشهر فانتقص عن هذا بشیٔ وهوالساعة صورته مبتدأۃ رأت عشرۃ ایام دماً وستة اشهر طهراً ثم استمر الدم تنقضی عدتها بتسعة عشر شهراً الا ثلث ساعات لانها تحتاج الی ثلث حیض کل حیض عشرۃ ایام والی ثلثة اطهار کل طهر ستة اشهر الاساعة.

د طهر د مودي بيان: د طهر کمه موده پنځلس ورځې ده او د زياتې مودي له پاره يې کومه شرعي اندازه معلومه نه ده، الا لنصب العادة.....الخ، مګر د عادت د مقررولو او معلومولو له پاره د طهر اکثره موده مقدره او معلومه ده. يعني په کوم وخت کې چې وينه هميشه جاري شي نو بيا د عادت معلومولو له پاره علماء محتاج شول چې اندازه يې معلومه کړي، په دي کې د علماوو اختلاف دی، اول قول د محمد بن شجاع دی هغه وايي چې اکثره موده د طهر ددي ښځې ۱۹ نوولس ورځې ده، ځکه اکثره موده د حيض په هره مياشت کې لس ورځې وي، نو باقي نوولس ورځې په يقيني توګه طهر شو ځکه چې قمري مياشتې اکثره نهه ويشت ورځې وي

دوهم قول د محمد بن سلمة دی: هغه وايي چې ددي ښځې طهر اوه ويشت ورځې دی ځکه چې د حيض کمه موده دري ورځې ده، نو پاتې اووه ويشت ورځې د طهر ورځې دي.

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دريم قول د محمد بن ابراهيم المدانی دی چې د داسې ښځې طهر یو ساعت کم شپږ میاشتې دی او اکثره علماء هم په همدې قول دي، نو ځکه شارح وویل چې والاصح .....الخ

لان العادة .....الخ، شارح د دریم قول له پاره دلیل قایموي چې عام عادت کې د حاملې ښځې نه د غیر حاملې ښځې طهر کم وي او د حمل کمه موده شپږ میاشتې ده، نو د هغې طهر به هم د شپږو میاشتو نه لږ څه کم وي چې هغه د مثال په ډول یو ساعت دی.

صورته .....الخ صورت د مسئلې داسې راځي چې یوه نوې بالغه ښځه لس ورځې وینه وګوري بیا شپږ میاشتې پاکه شي، بیا وینه راشي او همیشه جاري شي، نو که دې ښځې ته خاوند طلاق ورکړي، نو ددې ښځې عدت به په دري ساعته کم نوولس میاشتو کې تیریږي، ځکه دا ښځې دري حیضونو ته ضرورت لري او هر حیض لس ورځې دی، همدا راز دري طهرونو ته ضرورت لري چې هر طهر یو ساعت کم شپږ میاشتې دی.

۱۰ ورځې حیض + ۶ میاشتې طهر الاساعة+ ۱۰ ورځې حیض+ ۶ میاشتې طهر الا ساعة+ ۱۰ ورځې حیض+ ۶ میاشتې طهر الاساعة - ۱۹ میاشتې طهر الاثلاث ساعات.

وما نقص عن اقل الحيض اى الدم الناقص عن الثلثة اوزاد على أكثره اى على العشرة او على أكثر النفاس وهو اربعون يوماً او على عادة عُرِفَتْ لحيض وجاوز العشرة او نفاس وجاوز الاربعين اى اذا كانت لها عادة فى الحيض وفرضناها سبعةً فرأت الدم اثنى عشر يوماً فخمسة ايام بعد السبعة استحاضة واذا كانت لها عادة فى النفاس وهى ثلثون يوماً مثلاً فرأت الدم خمسين يوماً فالعشرون التى بعد الثلثين استحاضة هذا احكم المعتادة.

د استحاض بیان: مصنف رحمه الله چې کله فارغ شو د بیان د احکامو د حیض ځخه نو شروع یې وکړه په بیان د استحاضې کې او ددې په احکامو او د استحاضې په اقسامو کې.

د ښځې له فرج نه چې کومه وینه راوخي هغه په دري قسمه ده. ۱: حیض، ۲: نفاس، ۳ استحاض. ومانقص الخ... مصنف رحمه الله په دې سره د استحاض بیان کوي چې کومه وینه د حیض د کمې مودې یعني دري ورځو ځخه کمه شي او یا په اکثره مودې د حیض باندې چې لس ورځې ده زیاته شي او اکثره موده د نفاس باندې چې څلوېښت ورځې ده، زیاته شي نو دا

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

استحاض دی. اوْ علی عادة عُرِفَتْ الخ.... او یا د ښځې په عادت باندې وینه زیاته شوه، چې هغه عادت یې په حیض کې معلوم و او له لسو ورځو څخه یې هم تجاوز وکړ، او نفاس الخ.... او یا یې په نفاس کې عادت معلوم و، خو وینه له عادت نه دومره زیاته شوه چې ځلوښښت ورځو نه یې هم تجاوز وکړ، ای اذا کانت الخ.... شارح د سابقه عبارت نور وضاحت هم کوي یعني که دې ښځې ته په حیض کې معلوم عادت و مثلاً اووه ورځې وو، خو دې ښځې لس ورځې وینه ولیدله، نو بیا ټولې لس واړه ورځې حیض دي، ځکه چې د حیض موده پاتې وه او دا احتمال هم لري چې عادت یې له اوو ورځو څخه لسو ورځو ته بدل شوی وي، او که په نفاس کې ددې ښځې عادت معلوم و، د مثال په ډول دیرش ورځې و او دې ښځې پنځوس ورځې وینه ولیدله نو دیرش ورځې یې نفاس شو او شل ورځې یې استحاض شو، دا حکم د هغې ښځې دی چې عادت یې معلوم وي.

ثم اراد ان یبین حکم المبتدأة فقال او علی عشرة حیض من بلغت مستحاضةً او علی اربعین نفاسها المبتدأة التی بلغت مستحاضة حیضها من کل شهر عشرة ایام وما زاد علیها استحاضة فیکون طهرها عشرین یوماً و اما النفاس فاذا لم یکن للمرأة فیه عادة فنفاسها اربعون یوماً والزائد علیها استحاضة فقوله حیض من بلغت بالجر عطف بیان العشرة وقوله نفاسها بالجر عطف بیان لاربعین او ما رأت حامل فهو استحاضةٌ ای الدم الذی تراه الحامل لیس بحیض بل هو استحاضة فقوله وما نقص مبتداء وقوله فهو استحاضة خبره.

د نوې پیغلې د استحاض بیان: مصنف رحمه الله د مبتدئ ښځې حکم بیانوي، مبتداء هغې ښځې ته وایي چې له بلوغ سره ددې وینه د حیض د اکثره مودې څخه چې لس ورځې ده زیاته شي نو د لس ورځو څخه وروسته وینه به استحاض وي او ددې ښځې د حیض موده به د هرې میاشتې څخه لس ورځې وي، ځکه چې د داسې ښځې عادت معلوم نه وي، نو ددې په حیض کې به اکثره موده د حیض معتبره وي چې هغه لس ورځې دي او علی اربعین....الخ یا نفاس د مبتدئ ښځې له ځلوښښت ورځو نه زیات شي یعني هغه به د هر فرض لمانځه د وخت له پاره اودس کوي او د امام شافعي رحمه الله په نزد به د هر فرض لمانځه له پاره اودس کوي

گفایت کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او نفل لمونځ د فرض لمانځه تابع دی یعني په هغه اودس باندې چې فرض لمونځ له پاره یې کړی وي نفل هم کولی شي. ویصلی به فیه... الخ. او زمونږ د احنافو په نزد په دې اودس سره په دې وخت کې چې څومره لمونځ کولی شي ودې یې کړي، که فرض وي او که نفل وي.

وینقضه... الخ. ددې معذورو کسانو اودس د وخت په وتلو سره ماتیږي او که د بل وخت په داخلیدو سره او که په خروج او دخول دواړو سره ماتیږي، نو امام زُفر وایي چې د وخت په دخول سره ماتیږي، ځکه چې طهارت سره د منافي چې سیلان د حدث دی، هلته معتبر وي چې اداء ته ضرورت راشي او اداء ته ضرورت د وخت له داخلیدو نه مخکې نه راځي، نو د وخت په دخول سره به مخکینی اودس غیر معتبر وي او امام ابو یوسف رحمه الله فرمایي چې د وخت په خروج او دخول دواړو سره اودس ماتیږي چې طهارت هلته معتبر وي سره د منافي نه چې اداء ته ضرورت راشي، خو دا ضرورت له وخت پورې منحصر دی نه له وخت نه مخکې او نه له وخت نه وروسته، نو له وخت نه بغیر به طهارت معتبر نه وي، نو خروج او دخول د وخت دواړه ناقض شول او د امام ابوحنیفه او امام محمد په نزد په خروج د وخت سره اودس ماتیږي ځکه چې معذور انسان دې ته ضرورت لري چې د وخت نه مخکې اودس وکړي، ددې له پاره چې په اول وخت کې دا په لمانځه قادر وي او د وخت وتل ددې دلیل دي چې دده حاجت ختم شو، نو د بې اودسۍ اعتبار به هم د وخت په وتلو سره ښکاره کیږي، خو د امام ابوحنیفه رحمه الله او د امام محمّد رحمه الله په نزد د وخت نه مراد هغه فرض وخت دی، نو که یو معذور د اختر د لمانځه له پاره د زوال نه مخکې اودس وکړي نو په دغه اودس د ماسپښین لمونځ هم کولی شي، ځکه د زوال نه مخکې وخت فرض نه دی. نو صحیح قول په دې مذکوره اقوالو کې د امام ابوحنیفه او امام محمد رحمه الله قول دی، نو مصنف رحمه الله ځکه وویل چې د معذور انسان اودس په خروج د وخت سره صرف ماتیږي.

فیصلی من توضأ قبل الزوال الی اخر وقت الظهر خلافاً لابی یوسف وزُفر رحمه الله فانه حصل دخول الوقت لا الخروج لا بعد طلوع الشمس من توضأ قبله ای من توضأ قبل طلوع الشمس لکن توضأ بعد طلوع الفجر خلافاً لزُفر رحمه الله فانه وجد الناقض عندنا وعند ابی یوسف رحمه الله وهو

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الخروج لاعند زُفر رحمه الله فان الناقص عند الدخول ولم يحصل.

توضيح المسئله: غرض د مصنف رحمه الله ددې عبارت څخه بيان د ثمرې د مخکينې اختلاف دی، حاصل ددې دادی چې معذور انسان چې د زوال نه مخکې اودس وکړي نو په دې اودس باندې د طرفينو په نزد تر ماسپښين پورې لمونځ کولی شي؛ خو کله چې د ماسپښين وخت ووت اودس يې مات شو او د امام ابي يوسف او امام زُفر په نزد د زوال نه مخکې اودس سره صرف د زوال نه مخکې لمونځ کولی شي او په دې اودس سره د زوال نه وروسته لمونځ نه شي کولای، ځکه چې د دوی په نزد د وخت په دخول سره هم اودس ماتيږي او دلته دخول د وخت د ماسپښين راغلی او خروج د وخت نه دی راغلی.

لابعد طلوع الشمس..... الخ او لمونځ نه شي کولی وروسته د لمر ختلو څخه هغه څوک چې **اودس يې مخکې له لمر ختلو نه کړی وي.** يعنې که يو معذور له صبح صادق نه وروسته او د لمر ختلو نه مخکې اودس وکړي نو په دغه اودس سره د لمر ختلو نه مخکې چې څومره لمونځ کولی شي ودې کړي خو په دې اودس سره د لمر ختلو نه وروسته لمونځ نشي کولی د طرفينو په نزد او د امام ابو يوسف په نزد هم. **فانه وجد الناقض.....الخ.**

دا دليل زمونږ د مذهب له پاره دی يعنې د امام ابوحنيفه او امام محمد رحمه الله له پاره دي، يعنې د طرفينو په نزد او د امام ابو يوسف په نزد د اودس ماتونکي موجود شوي چې هغه خروج دوخت د صبا دی او د امام زُفر په نزد د اودس ماتونکي نه دي موجود شوي ځکه چې د هغه په نزد دخول دی او دخول نه دی راغلی.

لكن توضأ...الخ. په دې عبارت کې د شارح غرض د يو وهم دفع ده، هغه داسې چې مصنف وويل چې **قَبْلَهُ** يعنې مخکې د لمر ختلو نه نو دا عام دي او شامل دي دوو خبرو ته. ۱: چې له صبح صادق نه مخکې وي. ۲: چې د صبح صادق نه وروسته وي، نو شارح وويل چې د لمر ختلو نه مخکې وي خو چې د صبح صادق نه يې وروسته اودس کړی وي، نو په دې اودس سره د لمر ختلو نه وروسته د طرفينو په نزد لمونځ نشي کولی، اما که د صبح صادق نه يې مخکې اودس کړی وي، نو بيا په دې اودس باندې د لمر ختلو نه وروسته بالاتفاق لمونځ نشي

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کولی. خکه چې د ائمه ثلاثه وو په نزد خروج راغی او د امام زُفر په نزد دخول راغی.

والنفاس الدم يعقب الولد ولا حد لاقله واكثره اربعون يوماً خلافاً للشافعي اذ اكثره ستون يوماً عنده وهو لام التوامين من الاول خلافاً لمحمد رحمه الله التوأمان ولدان من بطن واحدٍ لايكون بين ولادتهما اقل مدة الحمل هوستته اشهر وانقضاء العدة من الاخر اجماعاً.

د نفاس بيان: نفاس په لغت کې ولادت يعني د ماشوم پيدا کېدو ته وايي او شرعاً عبارت دی د هغې وينې نه چې د بنځې له رحم څخه د فرج له لارې د بچي له پيدا کېدو نه وروسته راوځي. د نفاس د کمې مودی لره څه اندازه نشته، نو که يوه بنځه د بچي د پيدا کېدو څخه يو ساعت وروسته پاکه شي نو دا به غسل کوي او لمونځ به اداء کوي او نفاس زياتې مودې لره حد هم معلوم دی چې څلوربنست ورځې دی او د امام شافعي رحمه الله په نزد شپېته ورځې دي. وهو لام التوامين .... الخ توامين دي ته وايي چې يوه بنځه په يوه ګېډه يعني په يو خل دوه بچي (غبرګوني) راوړي، يعني د دواړو ترمنځ د حمل کمه موده يعني شپږ مياشتې تيرې شوې نه وي، نو د امام ابو حنيفه او امام ابو يوسف په نزد به ددې بنځې نفاس د اول بچي له پيدا کېدو نه وروسته شروع کيږي، خکه چې دا د دوهم بچي له پيدا کېدو نه مخکې حامله ده نو ددې نفاس ته اعتبار نشته، د شيخينو له لوري خواب دادی چې هر کله لومړی بچی پيدا شي نو د رحم خوله خلاصه شي او په وينې سره ساه واخلي، نو هغه وينه چې د رحم څخه راوځي هغه به خامخا نفاس وي.

و انقضاء العدة ..... الخ، خو عادت بيا په وروستني بچي سره بالاتفاق ختميږي، يعني که يوه حامله بنځه طلاقه شي او يا يې خاوند وفات شي نو ددې بنځې عدت به په دويم بچي سره بالاتفاق ختميږي، خکه د حاملې بنځې عدت د بچي په پيدا کېدو سره ختميږي او د دويم بچي پيدا کېدو نه مخکې خو دا بنځه يقيناً حامله وي، نو د اول بچي له پيدا کېدو سره عدت نه تيرېږي.

ويسقُطُ يرى بعض خلقه ولدٌ سقط مبتدأ يرى صفته وولدٌ خبره فتصير هي به نفساء والامة ام الولد ويقع المعلق باالولد اى اذا قال ان ولدت فأنت طالق تُطَلّق بخروج سقط ظهر بعض خلقه وتنقضى العدة به اى اذا طلقها زوجها تنقضى عدتها بخروج هذا السقط.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د سقط مسئله: سقط هر هغه ماشوم دی چې اندامونه يې پوره شوي نه وي او خپني اندامونه يې معلومیږي لکه لاس، پښه وغیره. نو دا سقط هم حکماً ولد یعنې بچی دی. شارح وایي چې لفظ د سقط مبتدأ ده او یری يې صفت دی او ولد يې خبر دی. فتصیر هی ..... الخ، نو دغه ښځه په دغه سقط باندې د نفاس خاونده ګرځي. ولامة ام الولد..... الخ. ام ولد دې ته وایي چې بادار خپله وینځه وطي کړي او له هغې نه يې بچی پیدا شي او بادار ددې دعوه هم وکړي چې دا له مانه دی، نو که یوه وینځه سقط یعنې نا تمام بچی وزېږوي او خپني اندامونه يې معلوم شي او بادار دعوه هم وکړي چې دا له ما ځخه دی نو دا وینځه په دې سقط سره ام ولده وګرځېده او ام ولده د بادار د مرګ نه وروسته ازادیږي. ویقع الوالد..... الخ. او په دغه سقط سره هغه طلاق واقع کیږي چې خاوند له ولادت پورې معلق کړی وي. یعنې که خاوند خپلې ښځې ته ووایي چې که تا بچی وزېږاوه نو ته دې طلاقه يې، نو که دې ښځي یواځې ناتمام بچی چې ځینې اندامونه يې ښکاره کېدل هم وزېږاوه نو دا طلاقه شوه وینقض العدة..... الخ. که یوې حاملې ښځې ته خاوند طلاق ورکړي، نو ددې عدت د سقط یعنې ناتمام بچي په راوتلو سره ختمیږي، خو هغه سقط چې ځینې اندامونه يې ښکاري.

باب الانجاس

یطهر بدن المصلی وثوبه ومکانه عن نجس مرئی بزوال عینه وان بقی اثر یشق زواله بالماء متعلق بقوله بزوال عینه وبکل مائع طاهر مزیل کخل ونحوه.

مصنف رحمه الله چې کله حکمي نجاساتو له بحث ځخه فارغ شو نو په نجاسات حقیقیه باندې يې بحث پیل کړ. انجاس..... الخ په فتحي د الف سره جمع د نجس ده په کسري د جیم سره او نجس ویل کیږي هر پلیت د خلکو نه او هر پلیت د هر شي نه. فقه حنفي لومړی ټوک ۱۱۶ صفحه.

نجاست په دوه قسمه دی، یو هغه نجاست دی چې په سترګو لیدل کیږي چې مصنف رحمه الله تري تعبیر په عن نجس مریي سره کړی دی. دوهم هغه نجاست دی چې په سترګو نشي لیدل کېدلی چې مصنف يې تعبیر په عمالم یُراثره سره کړی دی. یطهر بدن المصلی..... الخ. له پلیتې ځخه به د لمونځ کوونکي خپل بدن، جامې او د لمانځه ځای پاک وي عن نجس

کفایت کتب خانهٔ لیلیٰ کرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الخ د هغه نجاست څخه چې په سترګو لیدل کیږي لکه لوی اودس ماتی او داسې نور..... بزوال عینه ..... الخ په دې سره د پاکوالي طریقه بیانوي چې د نجاست مرئي نه پاکوالی په لرې کولو د ذات او جوټې ددې سره راځي، اګر که څه تاثیر یې پاتې شي چې رنګ یا بوی دي چې د هغې لرې کول سخت وي بالماء..... الخ دا متعلق دی تر زوال عینه پورې یعنې ددې پلیتی ذات به په اوبو یا په هر نرم بهیدونکي شي چې د نجاست پاکوونکی وي لرې کولی شي لکه سرکه او داسې نور.....د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد جامه، ځای، بدن درې واړه په اوبو او په هر مایع بهیدونکي پاک ځیز سره پاکولی شي او امام ابویوسف رحمه الله په جامه او ځای پاکوالي کې د امام ابوحنیفه رایه تائیدوي او د بدن په پاکوالي کې ورځخه بیل نظر لري، په دې اړه د هغه نظر دادی چې د بدن نجاست له اوبو پرته په بل څه شي نه پاکیږي. لکه نجاست حکمیه یعني حدث چې بې له اوبو څخه نه پاکیږي او امام محمد رحمه الله، امام زُفر او امام شافعي رحمه الله وایي چې طهارت مطلقاً چې د جامو وي که د ځای وي او که د بدن وي له اوبو نه بغیر په بل مایع شي سره نشي راتلی ځکه دوی هم نجاست حقیقي په نجاست حکمي باندې قیاس کوي.

وعما لم یُرَ اثره عطف علی قوله عن نجس مرئی بغسله ثلثاً وغضره فی کل مرة ان امکن بشرط ان یبالغ فی العصر فی المرة الثالثه بقدر قوته والا یَغْسل ویترك الی عدم القطر ان ثم وثم هکذا وخفه عن ذی جرم جف بالدلك بالارض وجوزه ابو یوسف فی رطبه ای فی رطب ذی جرم اذا بالغ وبه یفتی وعما لا جرم له بالغسل فقط ای یطهر الخف عما لا جرم له کالبول ونحوه بالغسل فقط.

توضیح المسئله: عمالم یُرا .... الخ دا عطف دی په دې قول چې وعن نجس مرئي یعنې پاکولی به شي جامې د مونځ کوونکی او ځای د لمانځه او بدن د لمونځ کوونکي د هغه نجاست نه چې اثر ددې نشي لیدلی یعنې نه جوړه لري او نه د وچ والي نه وروسته معلومیږي چې رنګ ولري او که نه نو دغه جامه به په اوبو سره یا په بل مایع پاک شي سره درې ځلې وینځل کیږي او په هر ځل به یې زیښي، په دې شرط چې که امکان د زیښلو ؤ او په دریم ځل به یې په زیښلو کې د خپل وس او طاقت په اندازه کوشش کوي، خو که د جامو په څېرې

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کېدلو وېرېده او مظبوطي يې نه زېښلي نو دا بيا په وينځلو نه پاکيږي.

والا يغسل الخ. او که د زېښلو امکان نه و لکه فرش، پوزی او داسې نور نو بيا به يې ومينځي او پرېږدي دی تردي پورې چې نوري اوبه ورځخه ونه ځاځي بيا په دوهم او دريم ځل هم همداسې وکړي. وخفه.... الخ. دا عطف دی په بدن المصلی باندې يعنې پاکيږي موزه د لمونځ کوونکي د هغی پليتی ځخه چې جوثه لري لکه د انسان لويې بولې، يا چرګ ګندګي او داسې نور.... باالدلک.... الخ په مبنلو سره په ځمکه باندې يعنې چې موزه په ځمکه ومبنل شي نو له داسې پليتی ځخه پاکيږي. وجوزه ابو يوسف.... الخ.

امام ابويوسف رحمه الله وايي چې د موزې مبنل په ځمکې پورې د لمدې جوثه داړې پليتی ځخه هم جايز دي، خو چې په مبنلو کې ښه کوشش وکړي چې د پليتی اثر پاتې نشي او په همدې قول فتوی هم ورکولی شي. ځکه په دې کې اسانتيا ده. وعما لاجرم له..... الخ. او که موزه په هغه ګنده ګی ککړه شي چې جوثه نه لري لکه تش بول او داسې نور.. نو دا يو اړخي په وينځلو سره پاکيږي، ځکه چې موزه وغيره چې کله تش بول جذب کړي نو هغه بيا په خاورو سره نه راوځي مګر په اوبو سره پاکيږي.

وعن المنی بغسله سواء کان رطباً او يابساً او فرك يابسه هذا اذا کان رأس الذکر طاهراً بأن بال ولم يتجاوز البول عن رأس مخرجه او تجاوز واستنجى ولا فرق بين الثوب والبدن فی ظاهر الرواية وفی رواية الحسن عن ابی حنيفة لا يطهر البدن بالفرك.

توضيح المسئله: وعن المنی..... الخ. دا عطف دی په وعن نجس مرئي باندې يعنې پاکيږي جامه وغيره دمنی ځخه په وينځلو سره لامده وی او که وچ وی او يا په ګرولو سره پاکيږی چې وچ وی ځکه چې بې بې عائشه رضی الله عنها فرمايي چې ما به د رسول الله ﷺ له جامو ځخه کله مني وينځل ، چې کله به لامده و او کله به چې وچ و نو ګرول به مي. «دار قطني صفحه۱۲۵ج:۱ ، بيهقي، هذا اذا کان.... الخ. په ګرولو سره وچ مني هلته پاکيږي چې د منيو د راوتلو په وخت کې د ذکر سر پاک وي، هغه داسې چې تشې متيازې وکړي او متيازې د ذکر د سر نه تجاوز ونه کړي يعنې نور ذکر پليت نشي او يا تجاوز وکړي خو استنجاء وکړي او که د

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ذکر سر پاک نه و نو بيا مني په ګرولو سره نه پاکيږي، ځکه چې له دې سره نور نجاست يو ځای شو ولافرق ... الخ

د منيو په ګرولو سره په طهارت کې د جامو او بدن ترمنځ فرق نشته په ظاهر الروايت کې او په روايت د حسن کې د امام ابوحنيفه رحمه الله ځخه دا دی چې بدن په ګرولو د منيو سره نه پاکيږي، ځکه حرارت د بدن مني جذبوي، نو هغه بيا نه لري کيږي، مګر په اوبو سره خو ددې نه جواب دادی چې دغه اندازه رطوبات د ضرورت په اساس معاف دی.

والسيف ونحوه بألمسح والبساط يجرى الماء عليه ليلة والارض والا جر المفروش بألبس وذهاب الاثر للصلوة لا للتيمم اى يجوز الصلوة عليهما ولا يجوز التيمم بهما وكذا الخُص فى المُغرب هو بيت من قصب والمراد ههنا السترة التى تكون على السطوح من القصب.

وضاحت المسئله: والسيف.... الخ. توره يا داسې نور شيان لکه شيشه وغيره پاکيږي، په مسح کولو سره په يو پاک شي باندې چې اثر د نجاست ختم شي پليتي لمده وي او که وچه وي وينځلو ته ضرورت نشته، ځکه چې دا شيان پليتي نه جذبوي، والبساط...الخ. او فرش لکه قالينه وغيره پاکيږي په بيولو د اوبو سره په دې باندې شپه او ورځ.

والارض.... الخ. ځمکه او هغه پخې خښتې چې په ځمکه کې فرش شوې وي، په وچ والي سره پاکيږي او د پليتي د اثر په ختمېدو سره پاکيږي مګر کومې خښتې چې په ځمکه کې لګېدلې نه وي نو هغه په وچ والي سره نه پاکيږي بلکې هغه به وينځل کيږي.

للصلوة لاللتيمم.... الخ، يعني دغه ځمکه پاکيږي په وچ والي سره خو د لمانځه له پاره نه د تيمم له پاره، يعني په دې ځمکه لمونځ جايز دی ددې حديث له مخې چې زكاة الارض يبيسها يعني پاکوالی د ځمکې په وچ والي سره راځي. خو په دې ځمکه تميم جايز نه دی، ځکه شرط د لمانځه له پاره طهارت دی او شرط د تيمم له پاره طهارت او طهوريت دواړه دي. ځکه د تيمم په حق کې صعيد راغلی دی او صعيد يعني خاوره د پليت کېدو نه مخکې طاهره او طهوره وه، خو کله چې پليته شوه نو د خاورې دواړه صفته ختم شول چې طهارت او طهوريت دی خو بيا چې کله وچه شي نو شرعاً په دې کې يو صفت راځي چې طهارت دی او د تيمم له

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پاره يواځي طهارت کافي نه دی، ترڅو چې طهوريت نه وي. دويم دا چې طهارت د خاوري د صعيد ثابت دی شرط کېدل ددې په نص د قرآن سره نو تيمم به نه اداء کيږي په هغه خاوره چې د هغې طهارت په حديث سره ثابت دي. دريم دا چې لمونځ د لږ نجاست سره جايز کيږي خو اودس په هغه اوبو سره نه جايز کيږي چې لږ نجاست هم په کې وي او تيمم د اودس قايمقام دی، نو تيمم په هغه ځمکه جايز نه دی چې څه ناڅه نجاست په کې وي. (بحرالرائق لومړی توک ۳۹۱ صفحه، حنفي فقه لومړی توک ۱۱۸ ص)

و کذالخُص .... الخ. همدا رنګه په وچ والي سره پاکيږي درمي ځکه دا هم د ځمکې پورې نښتي دي، نو حکم د درمو په شان د حکم د خاوري دی. فی المُغرب.... الخ. مُغرب د يو کتاب نوم دی چې علامه مطرزي تصنيف کړی دی، په دې کتاب کې د خُص معنا يې داسې کړې ده چې دا يوه کوټه وي له درمو څخه خو په دې ځای کې مراد هغه ستره اد درمو ده چې په چت باندې له لمر څخه د ځان ساتنې له پاره اچول کيږي.

وشجر وكلاء قائم في الارض لو تنجس ثم جف طهر هو المختار وما وقطع منها بغسله لا غير.

مسئله: شجر وني، کلاء وانبه، يعنې که ونه يا وانبه په ځمکه ولاړ وي نو که پليت شي بيا وچ شي نو دا پاک شو ځکه چې دا هم د ځمکې په حکم کې ده او دا غوره خبره ده او که ونه يا وانبه غوځ کړای شي نو بيا په وچ والي سره نه پاکيږي مګر وينځلی به شي، ځکه چې پاکوالی د ځمکې په وچوالي سره خلاف القياس په حديث سره ثابت دی، نو دا حکم د ځمکې ځخه نورو ته نشي متعدي کولې.

لما ذكر تطهير النجاسات شرع في تقسيمها على الغليظة والخفيفة وبيان ما هو عفو منها فقال وقدر الدرهم من نجس غليظ كبول ودم وخمر وخرء دجاجة وبول حمار وهرة وفأرة وروث وخثي وما دون رُبع ثوب مما خف كبول فرس وما يؤكل لحمه وخرء طير لا يؤكل لحمه عفو وان زاد لا قبل المراد بربع الثوب ربع ادنى ثوب يجوز فيه الصلوة وقيل ربع الموضع الذى اصابته النجاسة كالذيل والكم والدخريص وقدره ابو يوسف بشبر في شبر واعتُبر وزن الدرهم بقدر مثقال في الكثيف ومساحته بقدر عرض كف في الرقيق المراد بعرض الكف عرض مقعر الكف وهو داخل مفاصل الاصابع.

فقایات کتب خانه نبی کریم چمن
https://t.me/kafayat2395

الوضاحة العجيبة فی بيان النجاسة الغليظة والخفيفة: مصنف رحمه الله چې هر کله د بيان د پاکوالي د پليتيو څخه فارغ شو نو شروع يې وکړه په بيان د اقسامو د پليتيو کې چې غليظه او خفيفه دي، ددې په فرق کې دوه قوله دي. اول د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد غليظه هغه دي چې په نجاست باندې نص «ايات يا حديث» راغلی وي، او په پاکوالي ددې نص نه وي راغلی. برابره خبره ده چې دعلماؤ پکې اختلاف وی اوکه اتفاق وی. ۱ حواله..... د کمپوز پانو ۳۱۳

او خفيفه هغه دی چې دوه نصه ددې په پاکوالي او نجاست کې معارض وی. ۲: د امام ابويوسف رحمه الله. او د امام محمد په نزد غليظه پليتي هغه ده چې ددې په پاکوالي کې اجتهاد ته څه لاره نه وي او خفيفه هغه ده چې ددی په پاکوالي کې يې اجتهاد ته لاره وي. (فقه حنفي لومړی ټوک ۱۱۹ صفحه)

وقدر الدرهم.....الخ. قدرالدرهم مبتدا ده او عفوٌ لفظ يې خبر دی او ما دون ربع.....الخ عطف دی په مبتدأ باندې، نو اندازه د يو درهم د نجاست غليظه نه لکه د انسان ډکې او تشې متيازي او روانه وينه د هر حيوان او شراب وخرءدجاجة او گندګي د چرګي ويول حمار او متيازي د خره وهرة او د پيشو وفارة د مړې وروځ او خارشنه د خره يا اس يا د قچر وخثي او د خوشيان د غوا وما دون ربع.....الخ. او له څلورمي حصې نه کمه جامه چې پليته وي په نجاست خفيفه سره لکه د اس متيازي او د هغه حيوان متيازي چې غوښه يې خوړل کيږي او گنده ګي د هغو مرغانو چې غوښه يې نه خوړل کيږي، هر قسم مرغان چې وي..... عفو الخ يعني دا مخکې مذکوره شيان پليت دي، خو دغه مقدار معاف دي، يعني که چا لمونځ ورسره کړی وي نو لمونځ يې صحيح دی خو که اينده کې يې دا پليتي همداسې پرېښوده نو بيا ګناهګار دی. وان زاد.....الخ. او که نجاست غليظه د درهم د اندازې څخه زيات شو او نجاست خفيفه د جامې څلورمې حصې ته ورسيده نو بيا معاف نه ده، يعني لمونځ ورسره جائز نه دی. قيل المراد، خيني علماء وايي چې د څلورمي حصې نه مراد څلورمه حصه د ادنى هغه جامې ده چې لمونځ په کې اداء کيږي، لکه لنګ، پرتوګ او داسې نور..... او خيني علماء وايي چې څلورمه حصه د هغه طرف د جامې چې پليتي ورته رسېدلې ده **کاالذيل لکه لمن والکم لستونی والدخريص** د

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تخرګ نه لاندې تر خذ يا ځلورمه حصه د هغه بدن چې پليتي ورته رسېدلې ده لکه لاس، پښه او داسې نور..... دريم قول چې شرح الوقايې ذکر کړی نه دی هغه دادی چې ځلورمه حصه د ټولې جامې يا د ټول بدن مراد ده وقدره.....الخ. امام ابويوسف ددغې ځلورمې حصې اندازه لوښت په لوښت کې کړې ده يعنې چې يوه لوښت اوږدوالی ولري او يوه لوښت پلنوالی ولري نو دا د ځلورمې حصې اندازه ده په هغه صورت کې چې دويم قول مراد شي. واعتبر وزن .....الخ. د درهم په تفسير کې د امام محمد رحمه الله څخه دوه روايته دي. ۱ د مثقال په اندازه چې شل قيراطه کيږي. ۲ د ورغوي د پلنوالي په اندازه، خو علماوو د دواړو روايتونو ترمنځ تطبيق داسې راوستو چې وزن د درهم په اندازه د مثقال په هغه پليتي کې معتبر دي چې کثيفه يعنې غليظه وي، په سترګو ددې ذات ليدلی شي او مساحت ددې درهم يعنې لوی والي په اندازه د پلن والي د ورغوي سره په هغه پليتي کې معتبر دی چې نرمه وي لکه تشې متيازې وغيره. المراد بعرض الكف.... الخ. ټول ورغوی مراد نه دی مګر پلنوالی د هغه مقعد يعنې د ورغوي ژور ځای چې د بندونو په داخل کې وي.

ودم السمك ليس بنجس ولعاب البغل والحمار لاينجس طاهراً لانه مشكوك فاالطاهر لايزول طهارته بالشك ويول انتضح مثل رؤس الابر ليس بشئ وماءٌورد على نجس نجسٌ كعكسه اى كما ان الماءنجس فى عكسه وهوورود النجاسة على الماءلارمادقذروملح كان حماراًاى لايكون شئٌ منهانجساً وفى رماد القذر خلاف الشافعى.

وضاحت: د ماهي وينه پليته نه ده ځکه چې په ماهي کې حقيقي وينه نشته مګر څه رطوبت دی چې له وينې سره مشابه دی، هغه داسې چې وينه کله لمر ته واچولی شي نو توريږي او د ماهي وينه سپينيږي. ولعاب البغل... الخ. او د قچر او خره لاړې لاينجس..... الخ. نه پليتوي پاک شی يعنې که د قچر يا خره لاړې جامو يا بدن ته ورسيږي، نو لمونځ ورسره روا دی لانه مشكوك .....الخ. ځکه په دې کې شک کړای شوی چې دا پاکوونکی دی او که نه؟ او شک يقين لره نشي ختمولی نو د خره او قچر په لاړو باندې هغه طهارت نه ختميږي چې هغه په يقيني دول ثابت دي، ويول انتضح..... الخ. ول مبتدا ده ليس بشئ يې خبر دی، بول متيازې

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

انتضح پاش شي مثل الرؤس الابر الخ په شان د سرونو د ستنې ليس بشئ..... الخ هيڅ نه دي يعني جامه او بدن نه پليتوي بلکه معاف ده، وماءٌ ورد الخ او هغه اوبه چې په ګنده ګرځ ورشي نو هغه پليتې دي، کعکسه ..... الخ لکه عکس. ددي يعني لکه څرنګه چې اوبه پليتې دي په هغه صورت کې چې ګنده ګي اوبو کې ورشي لازماً د القذر ..... الخ. او پليته نه ده ايره د ګنده ګي. يعني که ګنده ګي په اور سره وسوخول شي نو ايره يې پليته نه ده، ملح کان الخ او هغه مالګه پليته نه ده چې خر ؤ يعني که خر د مالګې په کان کې مالګه وګرځي نو دغه مالګه پليته نه ده، ځکه چې په دواړو صورتونو کې جنس بدليږي.

وفی اماد القزر..... الخ. که ګنده ګي وسوځيږي او ايره شي نو د امام شافعي په نزد دا ايره پليته ده همدارنګه هغه مالګه چې خر پرې ګرځېدلی دی هم پليته ده.

ويصلى على ثوب بطانته نجسة اى اذا لم يكن الثوب مضرّيا وعلى طرف بساط طرف اخر منه نجس يتحرك احدهما بتحريك الاخر ولا انما قال هذا احترازاً عن قول من قال انما يجوز الصلوة على الطرف الاخر اذا لم يتحرك احدا الطرفين بتحريك الاخر وفى ثوب ظهر فيه نُدُوة ثوب رطب نجس لُف فيه لا كما يقطر شئ لو عصر او وضع رطباً على ماطين بطين فيه سرقين و يبس او تنجس طرف منه فنسيه وغسل طرفاً اخر بلا تحرا ى لا يشترط التحرى فى غسل طرف من الثوب.

توضيح المسئله: ويصلى..... الخ. بطانته لاندي استر د جامې مضربا يا ګندل شوی، بساط فرش ندوة لمدوالی رطب لمده لف چې تاو شوی وي طين چې اخيږ ورکړل شوی و.

سرقين: خوشيان، ويصلى ..... الخ يعني جايز ده لمونځ په هغه جامه باندې چې لاندې استر ددې پليت وي خو دا په هغه صورت کې چې لاندې استر ددې سره ګندل شوی نه وي او که ګندل شوی و نو دا بيا په حکم د يو شي کې ده، بيا په دې لمونځ جايز ندی. وعلى طرف بساط الخ. او لمونځ جايز دی په طرف د هغه فرش باندې چې بل طرف دډې نجس وي، برابره خبره ده چې د يو طرف په خوځولو سره بل طرف خوځيږي او که نه، وانما قال شارح ددې لفظ چې يتحرک احدهما بتحرک الاخر دی، فايده بيانوي چې ددې له پاره يې دا وويل چې د قول د هغه علماو څخه احتراز راشي چې وايي چې ددې فرش په هغه بل طرف هلته لمونځ جايز دی چې د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

یوه طرف په خوځولو سره هغه بل طرف نه خوځیږي، دوی وایي چې کله د یو طرف په خوځولو سره دوهم طرف خوځیږي نو دواړه طرفه په حکم د شئ واحد کې وګرځېده، ګویا ده په نجس خای لمونځ وکړ او کوم خلک چې دا قید ورسره نه لګوي نو هغوی وایي چې فرش د خمکې په شان دی، نو په فرش کې هم صرف د لمانځه د خای پاکوالی شرط دی، اګر چې په بل طرف کې نجاست وي، وفی ثوب..... الخ. او لمونځ جایز دی په هغه جامه کې چې رابنکاره شي په دې کې لمدوالی د هغې جامې چې لمده وي او پلیته وي، او دا پاکه جامه په دې لمده نجسه جامه کې تاو شوې وه، یعنې یوه پاکه وچه جامه یې په لمده پلیته جامه کې تاو کړه، او په دې پاکه جامه کې د لمدوالي اثر ښکاره شو، نو په دې جامه کې لمونځ صحیح دی. لاکما یقطر... الخ. دا متعلق دی تر ظهر پورې یعنې لمدوالی په کې رابنکاره شو خو دومره لمدوالی نه و چې اوبه تري وڅاڅي، که چېرته وزیښنل شي او که چېرته لمدوالی په کې دومره ښکاره شي چې د زیښنلو سره تري اوبه څاڅي نو بیا یکې لمونځ جایز دی. او وضع ..... الخ. په هغه جامه کې هم لمونځ جایز دی چې لمده جامه په هغه خای کې کښنودل شي چې هغه ته اخېږ ورکړل شوی وي په هغې خټې سره چې هغې کې خوشیان وغیره وي او بیا دا اخېږ وچ شوی وي. او تنجس ..... الخ. لمونځ جایز ندی په هغه جامه کې چې یو طرف ددې پلیت شي او بیا ورځخه دا پلیت طرف هیر شو او بل طرف یې ومینځه بې له څه سوچ او فکر نه، یعنې سوچ او فکر او طلب د غالب ګمان شرط نه دی په وینځلو د بل طرف کې، ځکه کله چې بل طرف ومینځه نو په نورو طرفونو کې شک د نجاست پیدا شو او په شک سره نجاست نشي راتلای.

کحنطة بأن علیها خُرّ تدوسها فقسم اووهب بعضها فیظهر ما بقی اعلم انه اذا وُهب بعضها او قسمت الحنطة یکون کل واحد من القسمین طاهراً اذ یحتمل کل واحد من القسمین ان یکون النجاسة فی القسم الاخر فاعتبر هذ الاحتمال فی الطهارة لمکان الضرورة.

دغویل په وخت کې په درمن د خره متیازې:

کحنطلة..... الخ. د هغې جامې چې پلیت طرف ئې یې هیر وي او بل طرف ومینځي ددې مثال داسې دی لکه د غنمو د غویل په ورځ چې په خرو غویل کوي او خره په دې متیازې وکړي

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او دغه غنم بیا شریکان په خپل منځ کې سره تقسیم کړي او یا یې ځه حصه چاته بخښش کړي نو پاتې غنم پاکیږي.

اعلم... الخ کله چې ځه حصه بخښش کړل شي او یا غنم تقسیم کړای شي نو دواړه حصې پاکې شوې ځکه هر یو کس دا وایي چې نجاست به په هغه بله برخه کې وي، نو د ضرورت په اساس دغه احتمال په طهارت کې معتبر شو.

فصل الاستنجاء من کل حدث ای خارج من احد السبیلین غیر النوم والریح فان قُلت ان قید الحدث بالخارج من احد السبیلین فاستثناء النوم مستدرك وان لم یقید به ففی کُلِ حدثٍ غیر النوم والریح یکون الاستنجاء سنة فیسن فی الفصد ونحوه ولیس کذلك قلت یقید الحدث بالخارج من السبیلین واستثناء النوم غیر مستدرك لانه من هذا القبیل لان النوم انما ینقض لان فیه مظنّةُ الخروج من السبیلین.

د استنجاء مسائل:

استنجاء په لغت کې پاکوالي د ځای د ګنده ګي ته وایي او په اصطلاح د شرعي کې لرې کول د پلیتي د یو د دوو لارو ځخه په تیرو یا اوبو سره. (بحر الرائق لومړی توک ۴۱۶ صفحه)

الاستنجاء مبتدا او سنة خبر دی، یعني استنجاء د هرې بې اودسۍ نه چې راوتونکی وي د یو د دوو لارو ځخه ما سواء د خوب او باد نه سنت دی، ځکه یواځې په خوب کولو سره او یا په باد وتلو سره استنجاء سنت نه ده، مګر بدعت ده. فان قلت.... الخ شارح رحمه الله وایي چې مصنف د حدث تفسیر په خارج من احد السبیلین سره کړی، نو په دې قید او تفسیر سره خوب تري خارج شو، ځکه چې خوب خارج من احد السبیلن نه وي نو بیا استثناء د نوم مستدرک یعني لغو او عبث ده ځکه نوم دجنس دمستثنی منه ځخه نده چې هغه حدث ده او که دا قید یې ورسره لګولی نه وي بلکی مطلق یې پرینښی وي او داسې یې ویلي وای چې الاستنجاء من کل حدث نو بیا به د خوب او بادو نه ماسوا په هره بې اودسۍ کې استنجاء سنت شي، تر دې چې په رګ وهلو وغیره کې به هم استنجاء سنت شي او حال دا چې استنجاء د هغې بې اودسۍ د لرې کولو له پاره سنت ده چې په احد السبیلین باندې وي نه د نورو له پاره.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قلت الخ شارح خواب ورکوي چې مونږ اول شق غوره کوو يعني حدث مقيد کوو په خارج من احد السبيلين سره او که ته وايې چې استثناء د نوم مستدرک راځي نو مونږ وايو چې حدث په دوه قسمه دی، يو حقيقي بل تقديري، نو نَوْم که حقيقي حدث نه دی مګر تقديراً حدث دی نو نوم هم په حدث کې داخل شو او استثناء يې صحيح شوه. لانه من هذا..... الخ شارح وايي چې نَوْم هم د قبيلې د حدث څخه ده يعني تقديراً حدث دی، لان النوم الخ. دليل بيانوي چې نوم څکه تقديراً حدث دی چې په دې کې هم ګمان د حدث د وتلو وي.

بتحو حجر يمسحه حتى ينقيه بلا عدد سنةٌ اى ليس فيه عدد مسنون عندنا خلافاً للشافعي رحمه الله وهي ثلثة احجار يُدبر بالحجر الاول ويُقبل بالثاني ويُدْبر بالثالث صيفاً ويُقبل الرجُل بالاول والثالث شتاءً الادبار الاذهاب الى جانب الدبر والاقبال ضده ثم ان في المسح اقبالا وادباراً مبالغة في التنقية وفي الصيف يدبر بالحجر الاول لان الخصية في الصيف مدلاة فلايقبل احترازاً عن تلويثها ثم يقبل ثم يدبر مبالغةً في التنظيف وفي الشتاء غير مدلاة فيقبل بالاول لان الاقبال ابلغ في التنقية ثم يدبر ثم يقبل للمبالغة وانما قيد بالرجل لان المرأة تدبر بالاول ابداً لئلا يتلوث فرجها والصيف والشتاء في ذلك سواءٌ.

صحبة الابرار في البيداء في بيان الاحجار الاستنجاء: بنحو... الخ متعلق دی له استنجاء پورې، حجر الخ ددې نه مراد تيږه او هر هغه شی چې پاکونکی وي لکه خاوره، لوتې، توته او داسې نور مراد دی، يمسحه مسح کوي به يعني وهي به دغه تيږه وغيره د استنجاء تر ځای پورې تر دي چې ښه پاک شي بلا عدد بې له څه عدد نه يعني زمونږ د احنافو په نږد په استنجاء کې د تيږو وغيره عدد موکدنه دی، مګر نفس استنجاء مؤکد سنت ده، تر دي پورې چې که په يوه تيږه يا لوټه باندې پاکوالی راشي هم کافي ده. د احنافو له پاره دليل دا حديث دی من استجمر فليوتر فمن فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج. ترجمه: څوک چې استنجاء کوي نو طاق دې استعمال کړي، نو چا چې دا کار وکړ دا ډېر ښه ده، خو که چا ونه کړ نو څه ګناه هم نشته.

امام شافعي رحمه الله فرمايي چې تثليث يعني درې تيږې استعمالول مؤکد سنت دي، ددې حديث له وجې نه، کان رسول الله ﷺ يأمر بثلثة احجار: ژباړه: رسول الله ﷺ به په

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چیلس
https://t.me/kafayat2395

استنجاء کولو کې په دري تيرو باندې امر کاوه، احناف له دې حديث نه دا خواب کوي چې دري تيرې ذکر کېدل په احاديثو کې دا د عادت مطابق راغلي چې عام عادت کې غالباً پاکوالی په دري تيرو سره راځي او يا دا حديث د دري تيرو په مستحب والي حمل دی، په دې دليل چې که يوه تيره دري طرفونه ولري او په هغې استنجاء وکړي نو دا هم د شوافعو په نزد جايز دی او په دې دليل چې رسول الله ﷺ له پاره يو صحابي دوه تيرې او خوشايه راوړ، نو رسول الله ﷺ خوشايه لرې کړ او په دوو تيرو يې کفايت وکړ. (بحر الرائق لومړی ټوک ۴۱۸ ص)

سُنَّةٌ... الخ. دا خبر د الاستنجاء له پاره دی نه مضاف اليه د بلا عدد له پاره، او بلاعدد متعلق دی ترس سنة پورې. ای ليس فيه... الخ. دا تفسير د بلا عدد له پاره دی، وهی ثلثة..... الخ. چې هغه دري تيرې دي، يدبر باالاول..... الخ. مصنف رحمه الله په دې سره افضله طريقه د استنجاء بيانوي او دا طريقه په لوی اودس ماتي کې ده، طريقه داده چې اوله تيره به له مخکې طرف نه وروسته طرف ته بوځي، ويقبل باالثاني... الخ. او دوهمه تيره به له وروسته طرف نه مخکې طرف ته بوځي. ويدبر باالثالث..... الخ. او دريمه تيره به د مخکې طرف نه وروسته طرف ته بوځي صيفاً د اوړي په موسم کې، ويقبل الرجل..... الخ. او سړی به د ژمي په موسم کې اوله او دريمه تيره د وروسته طرف نه مخکې طرف ته بيايي او دويمه تيره به ددې برعکس الاداء، وروسته طرف ته بوتلل والاقبال، مخکې طرف ته بوتلل، ثم ان فی المسح..... الخ. شارح رحمه الله فرمايي چې دغه طريقه دا دبار او اقبال په دې غوره کړه چې پاکوالی راشي، کنه نو چې ټولې تيرې مخکې طرفته استعمال کړي يا شا طرف ته استعمال کړي هم جايز دي، وفی الصيف..... الخ او په اوړي کې به اوله تيره د مخکې طرف نه وروسته طرف ته بوځي. لان الخصية .... الخ. ځکه د سړي هګۍ په اوړي کې اوږدې وي، فلايقبل..... الخ. او له وروسته طرف نه به مخکې طرف ته اوله تيره نه بيايي، احتراز عن تلويثها..... الخ. له پاره د ځان ساتلو د ککړېدو د هګيو د ګندګۍ نه، ثم يقبل..... الخ. بيا به يو خل وراندې طرف ته تيره بوځي بيا وروسته طرف ته ترڅو چې د پاکوالي له پاره ښه کوشش وشي. وفی الشتاء..... الخ. او په ژمي کې هګۍ اوږدې نه وي نو اوله تيره به له وروسته طرف نه مخکې طرف ته بوځي، لان الا قبال..... الخ. ځکه مخکې طرفته استعمالولو کې زيات پاکوالی راځي بيا به وروسته طرف ته

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بوځي له پاره د ښه پاکوالي وانما قيد.... الخ مصنف رحمه الله اول حکم مطلق ذکر کړی دی او دوهم حکم کې قيد د سړي ورسره کښنوده، ددې له پاره چې ښځه به اوله تيږه د هميشه له پاره د مخکې طرف نه وروسته طرف ته بيايي. ددې له پاره چې فرج يې ککړ نه شي خکه چې د ښځې د فرج او دبر ترمنځ پرده نشته، نوکه وروسته طرفنه مخکې طرفته تيږه استعمال کړي نو فرج به يې ککړ شي. والصيف.... الخ په دې کې اوړی او ژمی يو برابر دی. **وغسله بعد الحجر ادب فيغسل يديه ثم يرخي المخرج مبالغة ويغسله ببطن اصبع او اصبعين او ثلث اصابع لا برؤسها ثم يغسل يديه ثانياً ويجب في نجس جاوز المخرج أكثر من درهم هذا مذهب ابي حنيفة وابي يوسف وهو ان يكون ماتجاوز أكثر من قدر الدرهم وعند محمد يعتبر ماتجاوز المخرج مع موضع الاستنجاء ولا يستنجى بعظم وروث ويمين وكره استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء ولا يختلف هذا عندنا في البنيان والصحراء.**

له تيږو نه وروسته په اوبو استنجاء کول مستحب دي:

وغسله.... الخ. د تيږو له استعمال نه وروسته د مخرج وينځل مستحب دي، يواځې تيږه استعمالول هم سنت دي او يواځې اوبه استعمالول هم سنت دي، خو دا د اول نه غوره دي. که تيږه او اوبه دواړه استعمال شي نو دا له تولو نه غوره ده بلکه سنت دي دا صحيح او مفتی به خبره ده.(بحرالرائق لومړی توک ۴۱۹ صفحه) فتح القدير درمختار.

فيغسل يديه ..... الخ. په دې سره طريقه د استنجاء بالماء بيانوي چې اول به تر مړوندو پورې لاسونه ومينځي بيا به مخرج پراخه کړي يعني ازاد به کيني چې ښه پاکوالی راشي او مخرج به په داخل دګوتو ومينځي، په يوې، دوو يا دريو ګوتو به يې ومينځي خو د ګوتو په سرو به استنجاء نه کوي، د استنجا نه وروسته به بيا لاسونه ووينځي. ويجب في نجس..... الخ. او په اوبو باندې استنجاء کول فرض دي، په هغه صورت کې چې پليتي د مخرج نه د درهم نه زياته اندازه تجاوز کړي، يعني په تيږو سره استنجاء کول د ضرورت په مقام کې کافي کيږي، خو که د مخرج نه تجاوز وکړي بيا په تيږو سره استنجاء نه کافي کيږي، بلکې په اوبو باندې وينځل يې واجب دي. په دې کې د هيڅا اختلاف نشته، د امامانو اختلاف د هغه مقدار په معلومولو کې ده چې د لمانځه مانع وي، نو امام ابوحنيفه او امام ابو يوسف وايي چې د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

استنجاء له خای نه بغیر یعني د دبر د خولې نه ماسواء که د یو درهم څخه پلیتي زیاته شوه نو بیا دا مانع ده او وینځل یې واجب دي، او امام محمد وایي چې د استنجاء خای په کې داخل دی یعني که د استنجاء له خای سره له یو درهم څخه پلیتي زیاته شوه نو بیا مانع ده او وینځل یې واجب دي د شیخینو په نزد هغه ګندګي چې د استنجاء په خای وي په حکم د باطن کې ده او د امام محمد رحمه الله په نزد په حکم د ظاهر کې ده، خو که د مخرج نه پرته یو درهم او یا له دې نه کمه اندازه وه نو بیا د شیخینو په نزد معاف ده. ولایستنجي... الخ. په هډوکو به استنجاء نه کوي ځکه چې رسول الله ﷺ له دې څخه منع فرمایلي ده، ځکه چې دا د پیریانو خوراک دی، وروث... الخ. او په خرشنو به استنجاء نه کوئ، ځکه یو حدیث کې دیته نجس ویل شوي او په بل حدیث کې راغلي چې دا هم د پیریانو خوراک دی. (بحر الرائق) ویمین... الخ. او په ښي لاس به استنجاء نه کوي ځکه چې رسول الله ﷺ له دې څخه منع فرمایلي ده او بل د شرافت له وجې نه به په ښي لاس باندې استنجاء نه کوي، خو دا په هغه صورت کې چې په چپ لاس عذر نه وي او که عذر و نو بیا په ښي لاس باندې هم استنجاء مکروه نه ده.

وکره استقبال... الخ. او قبلې ته مخامخ کښاستل مکروه دي، همدا رنګه قبلې ته شا ګرځول هم مکروه دي، في الخلاء... الخ. په بیت الخلاء کې، ولایختلف ..... الخ. د احنافو په نزد په صحرا او ابادۍ دواړو کې د اودس ماتي په وخت کې قبلې ته مخ یا شا کول مکروه دي او امام شافعي وایي چې په ابادۍ کې د اودس ماتي په وخت کې قبلې ته مخ یا شا کول جایز دي ځکه عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي چې ما رسول الله ﷺ ولیده چې د حاجت پوره کولو په وخت کې یې قبلې ته شا ګرځولی وه او د احنافو له پاره دلیل دادی چې رسول الله ﷺ فرمایي چې که یو له تاسو څخه اودس ماتولو ته لاړ شي نو نه به قبلې ته مخ ګرځوي او نه به شا ګرځوي که ډک اودس ماتی کوي او که تش اودس ماتی کوي، دا د رسول الله ﷺ قول دی، د امام شافعي رحمه الله دلیل د رسول الله ﷺ فعل دی او قول په فعل باندې مقدم وي.

فائده: که نورو طرفو ته دخلکو دوجې منح نشی ګرزولی یعنی حرف قبلی طرف ته ورته مخه خلاصه وه نو قبلی ته به مخ کړی او سرد ذکر به تاؤ کړی. فتاوی حوزیه.

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

كتاب الصلوة

الوقت للفجر من الصبح المعترض الى طلوع ذكاء احترزبا المعترض عن المستطيل وهو الصبح الكاذب.

الصلوة الخ صلوة په لغت کې دعا ته وايي او په شريعت کې افعال مخصوصه لکه قيام، قرئت، ركوع، سجده په اوقات مخصوصه کې ترسره کولو ته صلوة وايي. الوقت الفجر... الخ د سهار لمونځ يې مخکې کړ ځکه دا په ورځ کې اول لمونځ دی او له خوب نه وروسته دی، وخت د صباح له پاره د ابتداء د هغه صباح نه چې خپور وي او پلن وي الى طلوع ذكاء ....الخ تر راختلو د لمر پورې، صباح په دوه قسمه دی اول صبح كاذب دا هغه صباح دی چې ددې رڼا پورته اوږده وي، ديته دروغجن صباح وايي، په دې سره د سهار لمونځ نه روا کيږي. دوهم صبح صادق دا هغه صباح دی چې ددې رڼا د اسمان په غاړو کې پلنه خپره وي، دې سره د سهار لمونځ اداء کيږي، نو مصنف رحمه الله چې معترض وويل نو د مستطيل نه يې احتراز وکړ چې صبح مستطيل سره د سحر د لمانځه وخت نه داخليږي.

للظهر من زوالها الى بلوغ ظل كل شئ مثله سوى فيئ الزوال لابد ههنا من معرفة وقت الزوال وفيئ الزوال وطريقه ان تُسوّى الارض بحيث لايكون بعض جوانبها مرتفعاً وبعضها منخفضا اما بصب الماء او ببعض موازين المقنين وترسم عليها دائرة وتسمى الدائرة الهندية وينصب فى مركزها مقياس قائم بأن يكون بُعْدُ رأسه عن ثلث نُقَطِ من محيط الدائرة متساوياً ولتكن قامته بمقدار رُبع قطر الدائرة فرأس ظله فى اوائل النهار خارج الدائرة لكن الظل ينقص الى ان يدخل فى الدائرة فتضع علامة على مدخل الظل من محيط الدائرة ولا شك ان الظل ينقص الى حدما ثم يزيد الى ان ينتهى الى محيط الدائرة ثم يخرج منها وذلك بعد نصف النهار فتضع علامة على مخرج الظل فتُنَصفَ القوس التى هى مابين مدخل الظل ومخرجه وترسم خطاً مستقيماً من منتصف القوس الى مركز الدائرة مخرجاً الى الطرف الاخر من المحيط فهذا الخط هو خط نصف النهار فاذا كان ظل المقياس على هذا الخط فهو نصف النهار والظل الذى فى هذا الوقت هو فيئُ الزوال فاذا زال الظل من هذا الخط فهو وقت الزوال فذلك اول وقت الظهر.

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بذل الجهد في بيان وقت الظهر: د خپلې لغاتو معنی استواء کله چې لمر د ورځې په منځ کې د اسمان په نیمایي کې ودریږي، دیته استواء وایي زوال چې لمر د اسمان نیمایي څخه د مغرب لور ته میلان وکړي دې ته زوال وایي، ظل سوری ، مثلیه دوه چنده، فیئ الزوال چې لمر د ورځې په نیمایي کې ودریږي او د مقیاس سوری په خط د نیمې ورځې باندې ودریږي، نو دغه سوري ته فیئ الزوال وایي مرتفعاً اوچته منخفضاً ښکته، مقنین هغه خلک چې کاریزونه اوباسي، موازین د کاریز ګرو هغه الات چې دوی وربانديِ د خمکې لوړ والی او ټیټ والی معلوموي، چې اب ترازو وغیره ورته ویل کیږي، ترسم ، رسم به کړې شي یعنې وبه لیکل شي دائرة چې په یوه سطحه باندې نقطه یعنې ټکی کښنودل شي او ددې نقطې څخه ګرد چاپیره یو خط تاو کړای شي، دې خط ته دائره وایي او دې نقطې ته مرکز وایي، مقیاس په لغت کې مقدار ته وایي او په اصطلاح کې یو شی چې لږ اوچت والی ولري او دومره پلن وي چې په خپله ودریږي او لږ وزن هم ولري، الدائرة الهندیة دغې دائرې ته دائره هندیه ځکه وایي چې دا اول د هند حکماوو رامنځته کړې ده، محیط الدائرة د دایرې خط ته محیط الدائره وایي، قطر الدائرة، هغه مستقیم خط ته وایي چې د دایرې له مرکز نه شروع وي تر خط د دائرې پورې خو دواړه طرف ته د مرکز څخه وي، مخرج الظل ځای د وتلو د سوري د محیط نه قوس د محیط الدائرې یوې حصې ته قوس وایي، یعنې کله چې د غرب خوانه سوری داخل شو نو هلته به نښه وکړي اوکله چې دشرق خوا ته سوری دمحیط الدائرې څخه ووځی هلته به نښه وکړي، دې ته قوس وایي چې بیا به دا قوس په منځ کې نیمایي کړي او ددې له نیمایي څخه به د دائرې مرکز ته یو مستقیم خط ولیکي، دې خط ته د نصف النهار خط وایي او هغه سوری چې په دې د نصف النهار خط کې وي، نو دې ته فیئ الزوال وایي او ددې خط نه چې سوری د شرق خوا ته لاړ شي نو دې ته وقت الزوال وایي، نو دغه وخت د زوال اول وخت د ماسپښین دی

توضیح المسئله: اول وخت د ماسپښین له پاره د زوال د لمر ځخه تر رسېدو د هر شي دوه چنده ددې بغیر د سوري د فیئ الزوال نه، وطریقه.... الخ او د زوال د پېژندلو طریقه داده چې خمکه به ښه هواره کړی شي، په داسې طریقه چې نه ټیټه وي او نه اوچته وي یادې د اوبو په اړولو سره برابره کړي، او یا دې په بعض الاتو د کارېز ګرو برابره کړي او په دې خمکه دې یوه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دائره رسم کړي. دې دائرې ته دائرة هنديه وايي او د دائرې په مرکز کې به يو مقياس او دره وي چې ددې مقياس سر به د محيط الدائرې دري واړو نقطو نه يعني د شرق نقطه، د غرب نقطه او د جنوب نقطې څخه به لرې والی يو شان وي يعني نه به بعضو ته نژدې وي او نه به لرې وي، مګر يو شان به وي او ددې مقياس لوړ والی به د قطر الدائرې د څلورمې حصې په اندازه وي، فرأس ظله نو د سيوري سر د ورځې په اول کې د دائرې نه خارج وي خو سوري کميږي، تردې پورې چې دائرې ته داخل شي نو په کوم ځای چې سوری دائرې ته داخلېږه نو هلته به يوه نښه وکړي بيا دا سوری کميږي تر دې چې دائرې ته ورسيږي، دا په هغه صورت کې چې له نصف النهار نه وروسته وي، نو کوم ځای څخه چې سوری خارجيږي د محيط الدائرې نو هلته به بله نښه وکړي ددغه دواړو نښو ترمنځ دائرې ته قوس وايي دا به په منځ نيمايي کړي او يوه نښه به وکړي بيا به ددې نښې نه يو مستقيم خط د مرکز د دائرې خواته کش کړي او له مرکز نه به بيا بل طرف د دائرې ته ورسوي، نو دغه خط ته خط د نصف النهار وايي او هغه سوری چې په دې وخت کې وي نو هغې ته فيئ الزوال وايي او کله چې دا سوری ددې خط نه شرق خواته لاړ شي نو دغه وخت د زوال دی او دا اول وخت د ماسپښين دی.

واخره اذا صار ظل المقياس مثلى المقياس سوى فيئ الزوال مثلاً اذا كان فيئ الزوال مقدار ربع المقياس فآخر وقت الظهر ان يصير ظله مثلى المقياس وربعه هذا فى رواية عن ابى حنيفة وفى رواية اخرى عنه وهو قول ابى يوسف ومحمد والشافعى اذا صار ظل كل شئ مثله سوى فيئ الزول.

توضيح المسئله: او اخر وخت د ماسپښين په هغه صورت کې چې د مقياس سوری د مقياس دوه چنده شي بغير د سوري د فيئ الزوال نه مثلاً که د فيئ الزوال سوری د مقياس ربع يعني څلورمې حصه وي نو اخر وخت د ماسپښين به دوه چنده د مقياس وي او يوه ربعه هذا .... الخ دا اخري وخت د ماسپښين چې سيوری دوچنده د مقياس وګرځي، يو روايت دی د امام ابوحنيفه څخه او په يو بل روايت کې د امام ابوحنيفه رح څخه راغلی چې د امام ابو يوسف او امام محمد او امام شافعي رح قول هم دی، هغه داسې چې د ماسپښين اخرنی وخت هغه دی چې کله سيوری د هر شي يو چند وګرځي بغير د سيوري د فيئ الزوال څخه نو احتياط

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دادی چې د ماسپښین لمونځ به د یو چند نه نه وروسته کوي، کنه نو تر دوه چنده هم جائز دی او د مازدیګر لمونځ به د دوه چنده نه مخکې نه کوي

لیکون مؤدیاً بالاتفاق والعصر منه الی غیبتها فوقت العصر من اخر وقت الظهر علی القولین الی ان تغیب الشمس.

اهتمام الامر فی بیان الصلوة العصر: د مازیګر وخت د سیوري د دوه چنده کېدو نه تر د لمر پرېوتلو پورې یعني د مازیګر وخت د اخر وخت د ماسپښین نه علی القولین په دواړو قولونو سره یعني د امام ابوحنیفه په نزد د مازیګر وخت هلته ده چې سوری د هر شي دوه چنده شي ده له پاره د جابر رضی الله عنه هغه روایت دی چې رسول الله ﷺ مونږ ته لمونځ هلته راکړ کله چې د هر شي سیوری دوه چند وګرځېد او د صاحبینو په نزد د مازدیګر لمونځ وخت هلته داخلیږي چې سیوری د هر شي یو چند ددې وګرځي، د صاحبینو له پاره دلیل دادی چې جابر رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله ﷺ مونږ ته لمونځ راکړ چې سیوری د هر شي یو چند ګرځېدلی و بغیرد فیئ الزوال نه، دا خو د مازدیګر په اول وخت کې اختلاف و او په اخر کې هم اختلاف شته د حسن بن زیاد په نزد د مازیګر اخر وخت هلته دی چې لمر زیړ شي او د ائمه ثلاثه و په نزد د مازدیګر اخر وخت د لمر تر ډوبېدو پورې دی، حکه حدیث کې راځي چې چا یو رکعت د مازیګر رالاندې کړ مخکې د لمر د ډوبېدو نه نو ده مازیګر رالاندې کړ، نو دا حدیث دلالت په دې کوي چې د مازیګر اخر وخت د لمر ډوبېدو پورې دی. (بحر الرائق لومړی توک ۴۲۶صفحه)

وللمغرب منه الی مغیب الشفق وهو الحمرة عندهما وبه یفتی وعند ابی حنیفة الشفق هو البیاض والعشاء منه والوتر مما بعد العشاء الی الفجر لهما الی للعشاء والوتر.

اسراع المرکب فی بیان صلوة المغرب: د مابنام وخت د لمر ډوبېدو څخه تر د شفق ډوبېدو پورې دی د صاحبینو په نزد د شفق نه مراد سور والی دی او د امام ابوحنیفه په نزد د شفق نه مراد هغه سپین والی دی چې د سور والي نه وروسته راځي او دغه سپین شفق د سوروالي نه دولس دقیقي وروسته راځي. (فقه حنفی ۱۳۸ صفحه لومړی توک) خو د صاحبینو قول د خلکو

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

له پاره پراخه دی او د امام صاحب قول کې احتیاط دی نو احتیاط دادی چې دمابنام لمونځ د سور والی نه وروسته ونشي او د ماخوستن لمونځ د سپین والي نه وروسته وشي، للعشاء منه.... الخ او د ماخوستن لمونځ د شفق ډوبېدو نه وروسته یعني چې سور والی او سپین والی دواړه ختم شي نو ددې وخت نه د ماخوستن وخت شروع کیږي. وللوتر..... الخ د وترو وخت کې ختلاف دی. د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد د وترو وخت د ماخوستن وخت دی خو وتر به په ماخوستن نشي مخکې کولی ځکه ترتیب د ماخوستن او د وترو ترمنځ واجب دی. او د صاحبینو په نزد د وترو وخت د ماخستن نه وروسته دی خو دا اختلاف مبنی په دې ده چې وتر واجب دي او که سنت نو د امام صاحب په نزد واجب دي او د صاحبینو په نزد سنت دي، خو ثمره داختلاف په هغه صورت کې معلومیږي چې وتر په هیره سره د ماخو ستن له لمانځه ځخه مخکې وکړي او یا ور یاد شي چې صرف د ماخوستن لمونځ یعني فرض مې په بې اودسۍ سره کړي دي نو اوس به دغه وتر بیا راګرځوي او کنه؟ د امام ابوحنیفه رحمه الله په نزد به یې نه راګرځوي ځکه په خپل وخت کې اداء شوي او د صاحبینو په نزد به یې راګرځوي ځکه د دوی په نزد د وترو وخت د ماخوستن د لمانځه ځخه وروسته دی او دلته مخکې اداء شوی. الی الفجر لهما ترصبح صادق پورې دی د ماخوستن او وترو له پاره.

ویستحب للفجر البدایة مُسفراً بحیث یمکنه ترتیل اربعین ایة او اکثر منها ثم اعادته ان ظهر فساد وضوئه قال علیه السلام اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر والتأخیر لظهر الصیف فی صحیح البخاری ابردوا بالظهر فان شدة الحر من فیح جهنم والعصر مالم تتغیر الشمس والعشاء الی ثلث اللیل والوتر الی اخره لمن وثق بالانتباه فحسب والتعجیل لظهر الشتاء والمغرب ویوم غیم یعجل العصر والعشاء ویؤخر غیرهما.

اعظم الاجر فی الاسفار للفجر: د سهار د لمانځه شروع کول په رنا کې مستحب ده، یعني د سهار په لمانځه کې به شروع هم په اسفار کې وي او اختتام ددې به هم په اسفار کې وي. امام طحاوي وایي چې ابتداء د سهار د لمانځه به په تیاره کې وي خو اختتام ددې به په اسفار کې وي. والاول ظاهر الروایت کما فی العنایة. (بحر الرائق لومړی توک ۴۲۹ صفحه)

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بحیث..... الخ په دې سره د اسفار حد معلوموي چې دې سره اسفار په هغه وخت کې مستحب دی چې امکان په کې د ځلوېښتو یا زیاتو ایاتونو د لوستلو وي، او که چېرته لمونځ کې فساد راشي یا اودس کې نقصان راشي نو چې بیا یې اعاده په همغه طریقه وکړي مخکې د مکروه وخت نه او اسفار یعني ښه رڼا کېدل ځکه مستحب دي چې رسول الله ﷺ فرمایي چې د سهار لمانځه کې ښه رڼا کوئ ځکه چې دې کې لوی اجر دی، خو په مزدلفه کې دحاجیانو له پاره لمونځ له دې نه مستثنا دی چې هلته به حاجیان په تیاره کې لمونځ اداء کوي او د ښځې له پاره د سهار لمونځ په تیاره کې غوره دی او له سهار نه پرته به په نورو لمونځونو کې تر هغه وخته انتظار کوي ترڅو چې سړي د جمعې نه فارغ شي. (بحر الرائق لومړی ټوک ۴۲۹ صفحه)

والتأخیر لظهر الصیف..... الخ یعني به اوړې کې د ماسپښین لمونځ وروسته کول مستحب دي، ځکه رسول الله ﷺ فرمایي چې یخوالی یعني وروسته والی به په ماسپښین کې کوي، ځکه چې سخته ګرمی له براس او جوش له اور د جهنم څخه وي او د ابراد له پاره په جمع لمونځ کول شرط نه دی، په جمع سره وي او که بغیر له جمعې څخه وي، په ګرمو ښارونو کې وي او که په یخو کې وي، په سختې ګرمی کې وي او که نه وي یعني ابراد باالظهر مطلقاً غوره دی بحرالرائق او د جمعې لمونځ د ماسپښین د لمانځه په شان دی په اعتبار د اصلیت سره او استحباب سره په اوړې او ژمي دواړو کې. (بحر الرائق لومړی ټوک ۴۲۹ صفحه)

وللعصر..... الخ او د مازیګر لمونځ له اول وخت نه تر هغه وخته پورې وروسته کول مستحب دي چې لمر کې تغیر رانشي هغه که اوړی وي او که ژمی وي، دا ددې له پاره چې د لمانځه نه مخکې نفل زیات وشي ځکه د مازیګر د لمانځه څخه وروسته نفل کول مکروه دي د تغیر د لمر نه مراد څه دي، صحیح خبره داده چې لمر سترګه په داسې طریقه وګرځي چې سترګې نه برېښوي بلکه ورته کتلی شي نو تر دې وخته پورې به لمونځ نه وروسته کوي مګر مخکې به یې کوي. (بحرالرائق ۴۳۰ صفحه، لومړی ټوک)

وللعشاء..... الخ او مستحب دی د ماخستن لمونځ تر دریمې حصې د شپې پورې او په مختصر القدوري کې مخکې له دریمې حصې څخه راغلی خو تطبیق یې داسې کیدای شي چې په اوړې کې به په ماقبل ثلث الیل باندې عمل کوي او په ژمي کې به په الی ثلث الیل

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باندې عمل کوي او تر نيمې شپې پورې د ماښتن لمونځ وروسته کول مباح دي او د نيمې شپې نه وروسته کول مکروه دي.

فروعات: د ماښتن له لمانځه نه مخکې خوب کول مکروه دي او د ماښتن له لمانځه وروسته بلا ضرورته خبرې کول مکروه دي، اما د ضرورت په وخت کې خبرې کول، يا د قرآن کريم تلاوت کول، يا ذکر کول يا د نيکانو خلکو کيسې بيانول يا د فقهي مسايلو له يو بل سره مذاکره کول يا د يو ميلمه سره خبرې کول بيا مکروه نه دي. ﴿بحرالرائق لومړی توک ۴۳۱ صفحه﴾

والوتر..... الخ. او وتر وروسته د شپې په اخر کې کول مستحب دي خو د هغه چا له پاره چې په خپل ځان باور لري چې هغه وخت کې به راويښ شم ځکه چې په حديث کې داسې راغلي دی چې که څوک د شپې په اخره حصه کې نشي راويښېدلی نو د شپې په اوله حصه کې دي وتر وکړي او که څوک اميد د راويښېدلو لري نو بيا دي وتر د شپې په اخره حصه کې وکړي، ځکه چې د شپې په اخره حصه کې د قرآنکريم تلاوت ته فرښتې حاضريږي، خو که يو سړی له خوب نه مخکې وتر وکړي او بيا چې له خوب نه راويښ شي او څو رکعته لمونځ وکړي نو دا مکروه نه ده او نه به وتر راګرځوي خو ترک د افضل پې وکړ ځکه حديث مبارک کې راغلي چې تاسې خپل اخرنی لمونځ وتر وګرځوئ. ﴿بحر الرائق ۴۳۱ ص لومړی توک﴾

والتعجيل الظهر..... الخ. او په ژمي کې د ماسپښين په لمانځه کې تلوار مستحب دی، د هغه حديث له مخې چې کان اذا اشتدالبرد بکّر باالصلوة ﴿بخاري﴾ يعنې کله به چې يخنې سخته شوه نو رسول الله ﷺ به لمونځ وختې کاوه، **والمغرب..... الخ** او د مابنام لمونځ کې که ژمی وي او که اوړی وي تلوار مستحب دی ددې حديث له وجې نه چې رسول الله ﷺ فرمايي چې زما امت به همېشه په خير وي تر څو چې د مابنام لمونځ وروسته نه کړي، تر څو چې ستوری يو په بل کې داخل شي يعنې د ستورو يو په بل کې داخلېدلو پورې يعنې ګڼېدلو پورې مکروه دی، **يوم غيم..... الخ**. او د وريځې په ورځ به د مازيګر او ماښتن لمونځ کې تلوار کوي ځکه چې په تاخير د مازيګر کې دا احتمال شته چې په مکروه وخت کې واقع شي او د ماښتن په تاخير کې د جمع کموالی راځي ځکه احتمال د باران او ختو شته. ﴿بحرالرائق لومړی توک ۴۳۲ صفحه﴾

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

او نورو لمونځونو کې به تاخیر کوي ددې له پاره چې قبل الوقت واقع نشي.

ولایجوز صلوة وسجدة تلاوة وصلوة جنازة عند طلوعها وقیامها وغروبها الاعصر یومه فقد ذکر فی کتب اصول الفقه ان الجزء المقارن للاداء سبب لوجوب الصلوة واخر وقت العصر وقت ناقص اذ هو وقت عبادة الشمس فوجب ناقصاً فاذا ادّاه ادّاه کما وجب فاذا اعترض الفساد بالغروب لاتفسد وفی الفجر کل وقته وقت کامل لان الشمس لاتعبد قبل الطلوع فوجب کاملاً فاذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد لانه لم یؤدها کما وجب.

بیان اوقات المکرهة:

لمونځ که نفل وي او که فرض وي په دې وختونو کې مکروه دی، همدارنګه د تلاوت سجده هم مکروه ده، ځکه چې داهم د لمانځه په حکم کې ده او د جنازې لمونځ هم مکروه دی، ځکه حدیث مبارک کې راځي چې عقبه رضی الله عنه فرمایي چې په دری ساعتونو کې مونږ رسول الله ﷺ د لمانځه له کولو او د مړي له دفن کولو څخه منع کړي یو، له دفن نه مراد د جنازې لمونځ دی، ځکه چې په دې وختونو کې د مړي خښول مکروه ندي، چې هغه وختونو کې یو د لمر ختلو وخت دی، بل د لمر د درېدلو وخت دی چې د ورځې په نیمایي کې واقع کیږي، دریم د لمر د ډوبېدلو وخت دی. الاعصر یومه.... الخ. مګر د مازدیګر لمونځ اداء کول د همدې ورځې په وخت د لمر ډوبېدلو کې جایز دي، خو د نورو لمونځونو قضاء د لمر د ډوبېدلو وخت کې جایز نه دي، ځکه دا کامل واجب شوی نو ناقص نه اداء کیږي. **فقد ذکر.....** الخ. د اصول فقې په کتابونو کې ذکر دی چې سبب د وجوب د لمانځه له پاره هغه جزء دی چې پیوسته وي له اداء سره ځکه واجب مطابق له وجوب سره وي، یعنې که وجوب ناقص وي نو اداء به یې هم ناقصه وي او که وجوب کامل وي نو اداء به یې هم کامله وي، نو د مازدیګر اخرنی وخت د لمر زېړېدو په وخت کې ناقص دی، نقصان د وخت په ذات کې نه وي مګر د وجې د غیر نه وي، چې هغه وخت د عبادت د لمر دی ځکه کفار په دغه وخت کې د لمر عبادت کوي نو کله چې وخت ناقص شو نو لمونځ هم ناقص واجب شو، بیا چې کله یې لمونځ

کفایت کتب خانه قیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شروع کړ او د لمانځه په منځ کې لمر ډوب شو نو لمونځ نه فاسديږي، ځکه وجوب ددې ناقص و، نو چې وجوب يې ناقص و نو اداء يې هم ناقصه وه او په سهار کې ټول وخت کامل وخت دی، يو جز هم په کې ناقص نشته ځکه چې د لمر عبادت د لمر ختلو ځځه مخکې نشي کولای بلکه د لمر ختلو په وخت کې کولی شي، نو لمونځ کامل واجب شو، نو کله چې لمر راوختلو نو له ختلو سره لمونځ فاسد شو، ځکه وجوب ددې کامل و او اداء يې ناقصه راغله نو ځرنګه چې واجب و هغه اداء نشو.

فان قيل هذا تعليل فی معرض النص وهو قوله عليه السلام من ادرك ركعة من الفجر قبل الطلوع فقد ادرك الفجر ومن ادرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد ادرك العصر قلنا لما وقع التعارض بين هذا الحديث وبين النهی الوارد عن الصلوة فی الاوقات الثلثة رجعنا الی القياس كما هو حكم التعارض والقياس رجح هذا الحديث فی الصلوة العصر وحديث النهی فی صلوة الفجر واما سائر الصلوة فلا يجوز فی الاوقات الثلاثة لحديث النهی اذ لا معارض لحديث النهی فيها.

دفع الوسواس فی تطبيق الاحاديث بالقياس: غرض د شارح ددې عبارت نه يو اعتراض کول دي، په هغه وجه باندې چې د مازيګر د لمانځه د صحت له پاره په وخت د غروب کې ذکر شوی، حاصل د اعتراض دادی چې په کوم ځای کې نص يعني حديث راغلی وي نو هلته قياس ته هيڅ ضرورت نه وي او دلته هم صريحي حديث راغلی چې د مازيګر او دسهار د لمانځه حکم يو شان دی، په دې کې چې لمر پرې راوخيژي او يا ولويږي. هغه حديث داسې دی چې رسول الله ﷺ فرمايي چې چا د سهار يو رکعت د لمر ختلو نه مخکې ونيو نو ده سهار رالاندې کړ يعني لمونځ يې پوره شو او چا چې د مازيګر يو رکعت د لمر ډوبېدلو نه مخکې ونيو نو ده مازيګر رالاندې کړ يعني لمونځ يې پوره شو، قلنا..... الخ. شارح رحمه الله ځواب کوي چې دلته دوه حديثونه متعارضه راغلي وو، يو حديث د من ادرک..... الخ. دی، دا دلالت په دې کوي چې د سهار لمونځ او د مازديګر لمونځ د لمر ختلواو ډوبېدلو په وخت کې جايز دی او بل حديث د ثلث ساعات..... الخ دی دا دلالت په دې کوي چې لمونځ مطلقاً په دغه درې وختونو کې منع دی او دواړه صحيح حديثونه دي او متعارض دي، که په يو عمل کوو نو په بل عمل نه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

راځي او احدهما په اخر باندې وجه دترجيح هم نه لري نو دواړه حديثونه بلاعمله پاتې کيږي. نو ددې له پاره چې په دواړو احاديثو عمل راشي مونږ به قياس ته رجوع کوو او کوم حديث چې له قياس سره موافق و په هغې به عمل کيږي او کوم چې موافق نه و هغه به پرېښودل کيږي او دلته قياس حديث د من ادرک.... الخ ته د مازيګر په لمانځه کې ترجيح ورکوي او حديث دنهي ته په سهار کې ترجيح ورکوي او قيد د عصر يومه يې ځکه وويل چې د تير مازيګر لمونځ د نن مازيګر د لمر زېړېدلو په وخت کې مکروه دی، ځکه د هغې وجوب په اکثره اجزاء صحيحه کې راغلی و، نو اداء به هم کامله وي، ددې له پاره چې اکثره صحيح اجزاوو ته په کمو اجزاوو فاسدو باندې ترجيح ورکول کيږي. (بحر الرائق ۴۳۶ صفحه لومړی توک) واما سائر الصلوة.... الخ. يعنې د مازيګر لمانځه نه چې عصر يومه وي او د سهار د لمانځه ځکه ما سوا نور لمونځونه فرض وي او که نفل وي که واجب وي، په دې دري اوقاتو کې مکروه دي، د وجې د هغه حديث د نهي نه او ددې حديث سره معارض هم نشته په نورو وختونو کې، نو لهذا په دې حديث به عمل کيږي.

وكره النفل اذا خرج الامام لخطبة الجمعة وبعد الصبح الا سنته وبعد اداء العصر الى اداء المغرب وصح الفوائت وصلوة الجنازة وسجدة التلاوة فى هذين اى بعد الصبح وبعد اداء العصر الى اداء المغرب لكنها يكره فى الاول وهو ما اذا خرج الامام للخطبة ولايجمع فرضان فى وقت بلا حج وفيه خلاف الشافعى.

توضيح المسئله: نفل په هغه وخت کې مکروه تحريمي دي چې کله خطيب د جمعې وغيره له پاره له کور ځخه راووځي اګر که دغه نفل تحية المسجد وي او يا که د جمعې سنت وي، ځکه د صحابوو ځخه لکه د حضرت علي رضی الله عنهٗ ځخه د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه وغيره ځخه دا روايت راغلی دی چې دوی به نفل لمونځ او خبرې مکروه ګڼلې، کله به چې امام راووت او د هغه حديث له وجې نه چې رسول الله ﷺ فرمايي چې کله ته چاته ووايې چې چپ شه او امام خطبه وايي نو تا يوه عبثه خبره وکړه، نو په دې وخت کې د خير خبره هم منع ده نفل لمونځ خو ځه کوي، همدا راز د هغه ايت له وجې چې الله ﷻ فرمايي، کله چې

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قرآنکریم لوستل کیږي نو غوږ ورته کښدئ او چپ اوسئ. او هغه روایت چې یو سړی راغی او رسول الله ﷺ خطبه لوستله ورته ویې فرمایل چې لمونځ دې کړی ؟ دوه رکعته لمونځ وکړه او اختصار په کې وکړه نو دا روایت په دې مقدار په رخصت دلالت کوي، خو احناف علماء په احتیاطًا په هغو احادیثو عمل کوي چې غوږ کښنودل او چپ کېدل ترې د وجوب په طریقه ثابت دي.

وبعد الصبح..... الخ. مکروه وختونه په دوه قسمه دي، اول هغه چې هر لمونځ په کې مکروه دی فرض وي که واجب وي او که نفل وي، دا قسم وختونه درې دي. ۱: د لمر ختلو وخت، ۲: د لمر ډوبېدلو وخت، ۳: د ورځې په منځ کې د لمر درېدلو وخت، دوهم قسم هغه دي چې نفل او سنت لمونځ کول په کې مکروه دي، دا قسم دوه وختونه دي، ۱: د سهار له لمانځه ځخه وروسته د لمر تر راختلو پورې، ۲: د مازیګر له لمانځه ځخه وروسته د مانښام د لمانځ تر اداء کولو پورې، په دې دوه وختونو کې ځکه نفل لمونځ کول مکروه دی چې دا حق د فرضو ده ددې له پاره چې لمونځ کوونکی په نورو لمونځونو مشغول نشي، دلیل پرې د رسول الله ﷺ دا حدیث دی چې فرمایي: لاصلوة بعدالصبح حتی تطلع الشمس ولاصلوة بعدالعصر حتی تغرب. ژباړه: د سهار ځخه وروسته تر لمر ختلو پورې بل لمونځ نه صحیح کیږي او د مازیګر له لمانځه ځخه وروسته د لمر تر ډوبېدلو پورې بل لمونځ نه صحیح کیږي، الاسنت.... الخ. یعني د سهار ختلو ځخه ووروسته تر لمر ختلو پورې د فرضو نه پرته بل لمونځ نه صحیح کیږي، مګر یواځې د سهار دوه رکعته سنت صحیح کیږي. وبعد اداء العصر..... الخ. او د مازیګر له لمانځه ځخه وروسته د مانښام د لمانځه اداء کولو پورې نفل مکروه دي، د لمر ډوبېدلو نه مخکې وي که وروسته وي چې د مانښام له لمانځه ځخه مخکې وي، د لمر د ډوبېدلو ځخه مخکې ځکه مکروه دي چې حدیث کې راغلي کما مر ذکره او د لمر له ډوبېدلو ځخه وروسته د مانښام د لمانځه ځخه مخکې ځکه مکروه دي چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه ځخه پوښتنه وشوه چې د مانښام ځخه مخکې دوه رکعته لمونځ کول څنګه دي؟ نو هغه ورته وفرمایل چې د رسول الله ﷺ په زمانه کې ما هیڅوک نه دي لیدلي چې دا دوه رکعته یې کړي وي. رواه ابو داود (بحرالرائق ۴۳۹ صفحه لومړی توک)

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وصح الفوائت... الخ او صحيح دي اداء کول د قضايي لمانځه، د جنازې د لمانځ او د تلاوت د سجدې فی هذين..... الخ په دې دوه وختونو کې[1] د سهار د لمانځه څخه وروسته د لمر ختلو پورې [2] د مازيګر له لمانځه څخه وروسته د مابنام د لمانځه تر اداء کولو پورې، لکنها يکره..... الخ مګر په اولنې صورت کې مکروه دی او اولنی صورت هغه دی چې امام خطبې ته راووځي.

ولا يجمع.... الخ او نشي به جمع کولی دوه فرضه په يو وخت کې، يعنې په يو وخت کې به دوه فرضه نشي کولای، بلا حج..... الخ بغير د حج له وختونو څخه يعنې د احنافو په نزد د حج له وختونو نه بغير به په نورو وختونو کې جمع بين الصلاتين نشي کولی، اما د حج په ورځو کې د حاجيانو له پاره په عرفات کې د ماسپښين او مازيګر لمونځ يو ځای کول جايز دي په جمع تقديمي سره يعنې د مازيګر لمونځ به ورته رامخکې کړي، همداراز په مزدلفه کې د مابنام او ماخوستن لمونځ يو ځای کول جايز دي، په جمع تاخير سره يعنې د مابنام لمونځ به وروسته کړي خکه چې ددې ثبوت د رسول الله ﷺ څخه شته اما ددې نه ماسواء د دوو لمونځونو يو ځای کول جايز نه دي، خکه حديث کې راځي چې په خوب کې کوتاهي نشته مګر کوتاهي په ويښه کې ده، چې لمونځ دومره وروسته کړي چې د بل لمانځه وخت راشي او همدا رنګه بل حديث کې راغلي چې چا له عذره پرته دوه لمونځونه يو ځای وکړل نو ده په يوه لويه ګناه راتګ وکړ. وفيه خلاف الشافعی رحمه الله، د امام شافعي رحمه الله په نزد په سفر کې د ماسپښين او مازيګر تر منځ جمع تقديمي او تاخيري دواړه جايز دي او همدا رنګه د مابنام او ماخوستن ترمنځ جمع تقديمي او تاخيري جايز دي، خکه رسول الله ﷺ هر خله په سفر کې داسې کړي دي.

احناف علماء له دې نه دا ځواب کوي چې دا جمع حمل ده په جمع صوري او فعلي باندې نه وقتي باندې يعنې اول لمونځ يې په اخر وخت کې اداء کړی او دوهم لمونځ يې په اول وخت کې اداء کړی دی. (بحر الرائق ۴۴۱ لومړی توک) خو خينې علماء وايي چې د ضرورت په خاطر د امام شافعي رحمه الله د مذهب تقليد هم جايز دی. (در مختار ۲۸۱ صفحه لومړی توک)

ومن طهرت فی وقت عصر اوعشاء صلتها فقط خلافا للشافعی رحمه الله فان عنده من طهرت فی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وقت العصر صلت الظهر ايضاً ومن طهرت فی وقت العشاء صلت المغرب ايضاً فان وقت الظهر والعصر عنده کوقت واحدٍ وکذا وقت المغرب والعشاء ولهذا يجوز الجمع عنده فی السفر ومن هو اهل فرض فی اٰخر وقته يقضيه لامن حاضت فيه يعنی اذا بلغ الصبیّ او اسلم الکافر فی اٰخر الوقت ولم يبق من الوقت الا قدر التحريمة يجب عليه قضاء صلوة ذلك الوقت خلافاً لزُفر ومن حاضت فی اٰخر الوقت لايجب عليها قضاء صلوة ذلك الوقت خلافاً للشافعی.

اتمام المسئله: کومه ښځه چې له حيض يانفاس څخه پاکه شي د مازيګر په وخت کې ياد ماخوستن په وخت کې نو يواځې هماغه لمونځ به کوي چې د کوم لمانځه په وخت کې پاکه شوې وي، يعني که د مازيګر په وخت کې پاکه شوه نو يواځې د مازيګر لمونځ به کوي او که د ماسخوتن لمانځه په وخت کې پاکه شوه نو يواځې د ماخستن لمونځ به کوي او د مابنام لمونځ وربانډي نشته، خلافاً للشافعی..... الخ. او امام شافعي رحمه الله وايي چې کومه ښځه د مازيګر په وخت کې پاکه شوه نو د مازيګر له لمانځه سره به د ماسپښين لمونځ هم کوي او که د ماخستن په خت کې پاکه شوه نو د مابنام لمونځ به هم ورسره کوي ځکه چې د امام شافعي په نزد د ماسپښين او د مازيګر وخت د يو وخت په شان دي، همداراز د مابنام او ماخستن وخت هم د يو وخت په شان دي، نو له همدې وجې نه چې د امام شافعي په نزد دا دواړه وختونو د يو وخت په شان دي نو د ماسپښين او مازيګر ترمنځ جمع بين الصلاتين او د مابنام او ماخستن ترمنځ جمع بين الصلاتين په سفر کې جايز دی، ومن هو..... الخ. او کوم انسان چې اهل د فرضو وي يعني مکلف وګرځېدو په اداء کولو د فرضو په اخر وخت کې نو د همدې وخت د لمانځه قضاء وربانډي شته، يعني که يو ماشوم بالغ شي او يا کافر اسلام راوړي په اخر وخت د لمانځه کې او وخت هم صرف دتکبير تحريمې په اندازه پاتې وي نو دغه وخت کې د لمانځه قضاء وربانډي لازمه ده په خلاف د امام زُفر رحمه الله چې دده په نزد ددغه لمانځه قضاء وربانډي نشته.

لامن حاضت ..... الخ. يعني که يوه ښځه په اخر وخت کې حائضه شي نو ددې وخت د لمانځه قضاء وربانډي نشته، په خلاف د امام شافعي رحمه الله چې د هغه په نزد په دې ښځه باندې ددغه لمانځه قضاء شته.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب الاذان

اذان په لغت کې خبرداري ته وايي او په شريعت کې عبارت دی له هغو خاصو کلمو څخه په خاص وخت کې د لمانځه د خبرداری له پاره، په راجح قول اذان په لومړي ځل د هجرت په لومړي کال شروع شوی دی. (فقه حنفي ۱۴۹ صفحه لومړی توک)

ابتدايي سبب د اذان دا و چې جبرائيل د ليلة الاسراء په شپه اذان وکړ، بيا چې رسول الله ﷺ فرشتو او د انبياوو ارواحو ته لمونځ د امامت په طريقه اداء کړ نو اقامت جبرائيل عليه السلام وويلی، دويم سبب د اذان دا و چې عبدالله بن زيد په خوب کې يوه فرشته وليده او هغې ورته د اذان طريقه وښودله، او په کتاب الله سره هم ثابت دي« اذا نودی للصلوة».

اذان بهتر دی که امامت: ځينې علماء کرام وايي چې اذان بهتر دی ددې ايت له وجې نه چې ومن احسن قولا ممن دعا الی الله. ترجمه: څوک زيات ښکلی دی په وينا سره د هغه چا نه چې الله ﷺ طرف ته بلل کوي، بې بې عايشې رضی الله عنها ددې تفسير په مؤذنينو سره کوي او بل د هغه حديث له وجې چې الموذن اطول اعناقا يوم القيمة. ترجمه: اذان کوونکي به د قيامت په ورځ د اوږدو غاړو خاوندان وي او ځينې علماء وايي چې امامت غوره دی ځکه چې رسول الله ﷺ او خلفاء اربعه امامان وو خو مؤذنين نه وو او صحابه کرامو به په غوره کار عمل کاوه، او دا قول د حضرت عمر رضی الله عنه چې که خلافت زما نه وای نو ما به اذان کړای وای، ددې مطلب دا نه دی چې اذان غوره دی مګر ددې مطلب دادی چې که خلافت نه وای نو ما به له امامت سره اذان هم کاوه، يعنې غوره داده چې امام په خپله مؤذن هم وي او دا زمونږ د احنافو مذهب هم دی. بحر الرائق لومړی توک ۴۴۳ صفحه.

فائده: څه وجه ده چې په اذان کې په شهادتينو کې واو عطف نشته او د اقرار باالتوحيد په صورت کې شته؟ جواب: ځکه د اقرار په صورت کې اقرار په توحيد او رسالت دواړو سره ضروری دی نو ځکه هلته واو شته او د اذان په صورت کې صرف اعلام مقصود دی. فتاوی کامليه.

هوسنة للفرائض فحسب فی وقتها هوسنة للفرائض الخمس والجمعة وليس بسنة فی النوافل فقوله فی وقتها احتراز عن الاذان قبل الوقت وعن الاذان بعد الوقت لاجل الاداء فأما الاذان بعد الوقت

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

للقضاء فهو مسنون ایضاً ولا یرد اشکال لانه فی وقت القضاء ولا یضر کونه بعد وقت الاداء لانه لیس للاداء بل للقضاء فی وقته قال النبی ﷺ من نام عن صلوة اونسیها فلیصلها اذا ذکرها فان ذلك وقتها وعند ابی یوسف والشافعی رحمه الله یجوز للفجر فی النصف الاخیر من اللیل فیعاد لو اذن قبله.

اذان سنت دی:

اذان سنت مؤکد دی د فرضو له پاره صرف په خپل وخت کې یعنې د فرضو نه پرته د نورو لمونځونو یعنې نفل لمونځ، واجب لمونځ له پاره سنت نه دی فقوله فی وقتها..... الخ.

شارح رحمه الله د فی وقتها د لفظ فایده بیانوي چې په دې قید سره د هغه اذان نه احتراز راغی چې قبل الوقت وي ځکه قبل الوقت اذان زمونږ د احنافو په نزد جایز نه دی او د هغه اذان نه هم احتراض راغی چې د وخت نه وروسته اداء له پاره وي، ځکه د وخت له تېرېدلو نه وروسته بیا د اداء له پاره د اذان څه فایده نشته، اما د قضاء له پاره له وخت نه وروسته اذان بیا سنت دی، ځکه رسول الله ﷺ او صحابه کرامو چې د لیلة التعریس په شپه چې د سهار د لمانځه څخه ویده شوي وو نو بیا یې بعد الوقت اذان او اقامت وکړ او لمونځ یې اداء کړ.

ولایرد اشکال..... الخ. دا دفعه د اعتراض ده، اعتراض داسې ده چې د فی وقتها لفظ یې فایدې دی ځکه چې د قضاء له پاره اذان هم سنت دی خو سره له دې نه په خپل وخت کې نه دی.

نو شارح رحمه الله وایي چې دا اعتراض ځکه نه راځي چې زمونږ له وخت نه مراد عام وخت دی، چې وخت د اداء وي او که وخت د قضاء وي، نو کله چې د قضاء لمانځه له پاره اذان کیږي نو دا د قضاء په وخت کې دی، اګر چې د وخت د اداء څخه وروسته دی خو دا څه ضرر نه کوي ځکه چې د اداء له پاره نه دی بلکی د قضاء له پاره دی، په وخت د قضاء کې دلیل په کې دا حدیث د ی چې رسول الله ﷺ فرمایي: څوک چې د لمانځه څخه ویده شو او یا ورڅخه هېر شو نو کله چې ورپاد شي نو اداء دې کړي ځکه چې همدا یې وخت دی، د امام ابو یوسف او امام شافعي په نزد د سهار اذان د شپې په نیمایي اخرنی حصه کې هم جایز دی.

فیعاد..... الخ. شارح تفریع کوي په فی وقتها لفظ باندې یعنې د احنافو په نزد که د وخت نه مخکې اذان وشي نو بیا به یې بیرته په وخت کې راګرځوي.

کفایات کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ويؤذن عالماً بالاوقات لينال الثواب اى الثواب الذى وعد للمؤذنين مستقبل القبلة واصبعاه فى اذنيه ويترسل فيه اى يتمهل بلا لحن وترجيع لحن فى القرأة طر وترنم مأخوذ من الحان الاغانى فلاينقص شيأً من حروفه ولايزيد فى اثنائه حرفاً وكذا لاينقص ولايزيد من كيفيات الحروف كالحركات والسكنات والمدات وغير ذلك لتحسين الصلوة واما مجرد تحسين الصوت بلا تغير لفظه فانه حسن والترجيع فى الشهادتين ان يخفض بهما ثم يرفع الصوت بهما.

توضيح المسئله: غرض د مصنف رحمه الله له دي نه اداب بيانول دي د مؤذن چې مؤذن به د لمانځه په وختونو پوه او عالم وي، ددې له پاره چې هغه ثواب حاصل کړي چې مؤذنينو سره يې وعده شوې، مطلق ثواب هر مؤذن ته رسيږي، خو هغه ثواب چې د مؤذنينو سره يې وعده شوې ده دا هغه مؤذن ته حاصليږي چې د لمانځه په وختونو خبر وي، لکه په دې حديث کې چې اشاره ورته شوې ده چې ليؤذن لکم خياركم يعني په تاسو کې دې غوره له تاسو څخه اذان وکړي.

په فتاوى قاضي خان کې راغلي چې کله مؤذن د لمانځه په وختونو خبر نه وي، نو د مؤذنينو د ثواب مستحق نه دى. (بحر الرائق لومړى توک ۴۴۳ صفحه) **مستقبل القبلة:** دويم اداب د مؤذن دادى چې قبلې ته به مخامخ ولاړ وي. **واصبعاه فى اذنيه:** او دريم ادب يې دادى چې مؤذن به خپلې مسواکې ګوتې په خپلو غوږونو کې کيږدي، ځکه رسول الله ﷺ حضرت بلال رضى الله عنه ته په دې امر وکړ او ورته ويې فرمايل چې دې سره اواز ښه پورته کيږي.

ويترسل فيه.....الخ. په اذان کې به ترسل کوي يعني د هرو دوو کلمو ترمنځ به په ساه اخيستلو سره فاصله راولي، خو په اقامت کې به حدر کوي يعني تيز والى به کوي، بلا لحن وترجيع بې له لحن نه او بې له ترجيع نه، لحن دهغه وايي چې داسې خوش اوازې په قرأت کې وکړي چې د سندرو اواز ته ورته او مشابه وي، لکه عرب وايي لحن فى القرأة طربه وترسل مأخوذ من الحان الاغاني يعني لحن يې په قرأت کې وکړ يعني خوش اواز او ترنم په داسې طريقې سره چې د سندرو د اواز په شان وي، ځکه لحن ماخوذ دى د خوش اوازې د سندرو نه، فلا ينقص..... الخ. نو په لحن کې به مؤذن د اذان له حروفو نه يو شى هم نه کموي او نه به يې زياتوي، همدا راز د اواز د ښايسته کولو له پاره به د حروفو په کيفياتو کې هم کموالى او

کفايت کتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

زیاتوالی نه راولي. لکه حرکات، سکنات، مدونه وغیره، اما یواځي اواز بنایسته کول چې بې له تغیر د لفظ څخه وي نو بیا ښه کار دی.

ترجیع دي ته وایي چې شهادتین یو ځل په ښکته اواز سره ووایي او بیا یې په اوچت اواز سره ووایي، د احنافو په نزد په اذان کې ترجیع نشته د احنافو له پاره دلیل د حضرت بلال اذان دی چې په سفر او حضر دواړو کې ترجیع کړی نده، همدا راز هغه فرشتې چې عبدالله بن زید ته یې د اذان تعلیم ورکاوه نو هغې کې هم ترجیع نشته او د امام شافعي په نزد ترجیع سنت ده، دلیل ددې له پاره اذان د ابو محذوره رضی ألله عنه دی چې هغه به ترجیع کوله.

احناف له دې نه جواب کوي چې رسول الله ﷺ ابو مخذوره ته تعلیم ورکاوه نو دوباره ویل یې د رسول الله ﷺ په امر و، دوهمه وجه دا چې ابو محذوره د اسلام نه مخکې د رسول الله ﷺ سره سخته دښمني وه، کله چې ابو محذره اسلام راوړ نو رسول الله ﷺ ورته د اذان امر وکړ، نو ابو محذره به چې کله شهادتینو ته ورسېد نو اواز به یې تیټ کړ د قوم د شرم له وجې نه، نو رسول الله ﷺ ابومخدوره راوغوښت، له غوږ نه یې ونیو او ورته ویې فرمایل چې شهادتین بیا ووایه او په اوچت غږ یې ووایه، ددې له پاره چې ابو محذره پوه شي چې په حق کې شرم نشته او یا ددې له پاره چې په تکرار د شهادتینو سره د رسول الله ﷺ سره دده محبت زیات شي. (حاشیه بحر الرائق ۴۴۵ صفحه لومړی توک)

د رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤذنین درې وو، بلال رضی الله عنه، ابو محذوره رضی الله عنه او عمرو بن ام مکتوم، کله به چې بلال رضی الله عنه نه و نو اذان به ابو محذوره کاوه او کله به چې ابو محذوره نه و نو اذان به عمرو بن ام مکتوم کاوه او ترمذي وایي چې د ابو محذوره نوم سمره بن معیر و (بحرالرائق لومړی توک ۴۴۵ صفحه)

او په مواهب اللدینه کې د رسول الله ﷺ مؤذنین څلور ذکر کړي چې درې مذکوره او څلوم سعدالقرظ دي.

ویحول وجهه فی الحیعلتین یمنة ویسرة ویستدیر فی صومعته ان لم یمکن التحویل مع الثبات فی مکانه المراد به انه ان کانت المئذنة بحیث لو حول وجهه مع ثبات قدمیه لا یحصل الاعلام فحینئذ یستدیر فیها فیخرج

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رأسه من الكوة اليمنى ويقول حى على الصلوة ثم يذهب الى الكوة اليسرى ويخرج رأسه ويقول حى على الفلاح ويقول بعد فلاح الفجر الصلوة خير من النوم مرتين والاقامة مثله خلافاً للشافعي فان عنده الاقامة فرادى الا قد قامت الصلوة لكن يحدر فيها ويقول بعد فلاحها قد قامت الصلوة مرتين.

التبيان الكامل: بل ادب دادی چې مؤذن به له **حى على الصلوة** سره بنې طرف ته مخ ګرځوي او حى على الفلاح سره به چپ طرف ته مخ ګرځوي، **ويستدير**.... الخ. او مؤذن به ګرځي په اذان خانه کې له مخ اړول سره، سره د ثبات نه يعني د خای په خای اودربدلو سره ممکن نه و، **صومعة** دا په اصل کې د نصاری عبادت خانې ته وايي خو دلته تري هغه اوچت خای مراد دی چې د اذان خانې له پاسه د اذان له پاره جوړ شوی وي. **مئذنة** اذان خانې ته وايي، الكوة سوري يا کړکۍ ته وايي.

خلاصه داسې ده چې د حى على الصلوة سره به بنې طرف ته مخ ګرځوي او حى على الفلاح سره به چپ طرف ته مخ ګرځوي خو که سره د خای په خای اودربدلو نه مخ ګرځول ممکن نه و هغه داسې چې اذان خانه ډېره پراخه وي او اواز خارج ته نه وتلو او نه پرې خلکو ته خبرداری حاصلېدو نو په دې صورت کې به مؤذن په اذان خانه کې ګرځي او سر به د بنې طرف سوري يا کړکۍ ځخة وباسي او حى على الصلوة به ووايي، بيا به د چپ سوري نه سر وباسي او حى على الفلاح به ووايي. **ويقول** .... الخ. او په سهار کې به له حى على الفلاح نه وروسته دوه کرتې داسې ووايي چې الصلوة خير من النوم، د هغه حديث له وجې نه چې حضرت بلال رضى الله عنه يو ځل رسول الله ﷺ په خوب وليد او د لمانځه وخت و، بلال دا کلمات وويل چې الصلوة خير من النوم نو رسول الله ﷺ چې دا کلمات واوربدل نو ډېر يې خوښ شول او حضرت بلال رضى الله عنه ته يې وويل چې دا په اذان کې شامل کړه او بل له دې نه معلومېږي چې خوب له لمانځه سره په خيريت کې شريک دی، يعني لمونځ هم خير دی او خوب هم خير دی، خو لمونځ د خوب ځخه بهتر دی او دا شرکت په دې وجه چې خوب کله هم عبادت وي هغه داسې چې د يو عبادت له پاره او يا د ګناه د پرېښودلو له پاره وسيله وګرځي او يا ددې له وجې چې خوب په دنيا کې راحت دی او لمونځ په اخرت کې راحت دی او د اخرت راحت غوره دی د

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دنيا له راحت څخه. (بحر الرائق لومړی ټوک ۴۴۶ صفحه).

والاقامة مثله... الخ. او اقامت د اذان په شان دی، په دې کې چې دا هم د فرض لمانځه له پاره سنت دی او په عدد کلماتو کې او په ترتیب کې، خلافاً للشافعي، د امام شافعي په نزد اقامت فرادی دی، یعنې هر کلمه به یو خل ویل کیږي او قدقامت الصلوة به دوه خلې ویل کیږي او په اقامت کې به حدر کوي یعنې په تیزۍ سره به یې وایي او له حي علی االفلاح نه وروسته به قد قامت الصلوة دوه خلې وایي.

ولايتكلم فيهما اى لايتكلم فى اثناء الاذان ولافى اثناء الاقامة واستحسن المتأخرون تثويب الصلوة كلها التثويب هوالاعلام بعدالاعلام ويجلس بينهما الا فى المغرب ويؤذن للفائتة ويقيم اى اذاصلى فائتة واحدة وكذالاولى الفوائت اى اذاصلى فوائت كثيرة ولكل من البواقى يأتى بهما اوبها.

التحقيق النجيب په بيان التثويب: د اذان او اقامت په منځ کې به نورې خبرې نه کوي، واستحسن.....الخ. تثویب په لغت کې له یو خبرداري نه وروسته بل خبرداري ته وایي، لکه الصلوة خير من النوم یا حی علی الصلوة یا الصلوة حاضرة یا داسې چې جمع اودربده، یا د غاړې په تازه کېدو او یا نورو طریقو سره په هره ژبه چې وي، درسول الله ﷺ په زمانه کې د سهار په لمانځه کې د الصلوة خير من النوم زیات والی تثویب ګڼلې او د اذان او اقامت ترمنځ تثویب کې د علماوو اختلاف دی، په دې کې درې قوله دي، اول د سهار له لمانځه نه پرته په نورو لمونځونو کې مکروه ګڼي او د سهار وخت د خوب او غفلت وخت دی دوهم قول د امام ابویوسف دی، هغه وایي چې د امراوو او هر هغه څوک چې د رعیت په کارونو مشغول وي لکه قاضي، مفتي او داسې نورو له پاره تثویب جایز دی، ځکه حضرت بلال رضی الله عنه د اذان نه وروسته به د حجره نبویه په دروازه کې ولاړ او الصلوة الصلوة به یې ویل.

دریم قول د متأخرینو علماوو دی چې تثویب په تولو لمونځونو کې د تولو خلکو له پاره مستحسن دی، ځکه د دین په کارونو کې خاص طور په لمانځه کې سستوالی پیدا شوی دی خو د مانبام لمونځ ترې مستثنی دی ځکه په دې کې د اذان او اقامت ترمنځ فاصله نه وي، نو مصنف هم همدې دریم قول ته ترجیح ورکړه. ویجلس.....الخ. او د اذان او اقامت ترمنځ به

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کيني، يعني دومره فاصله به راولي چې خلک لمانځه ته ځان تيار کړي، مګر په مابنام کې به صرف ددې اياتو په مقدار به فاصله کوي، **ويؤذن**... الخ. او د قضايي لمانځه له پاره به اذان کوي او اقامت به هم کوي، يعني دا په هغه صورت کې چې يو قضايي لمونځ اداء کوي. **وكذالاولى الفوائت**.... الخ او همدا رنګه که ډير لمونځونه ورځخه قضاء شوي وو او اداء کوي يې نو د اول قضايي لمانځه له پاره اذان او اقامت سنت دی او د باقي لمونځونو له پاره دا اختيارمند دی چې اذان اواقامت دواړه کوي او که يواځې اقامت کوي.

وجاز اذان المحدث وكره اقامته ولم يعادا وكره اذان الجنب واقامته ولا تعاد هي بل هو لانه لم يشرع تكرار الاقامة لانها لاعلام الحاضرين فيكفي الواحدة والاذان لاعلام الغائبين فيحتمل سماع البعض دون البعض فتكراره مفيد كاذان المرأة والمجنون والسكران اي يكره ويستحب اعادته.

الوضاحة الفائقة: د يې اودسه انسان اذان جايز دی خو له يې اودسې نه مراد وړوکی اودس ماتی مراد دی نه جنابت، ځکه چې اذان هم يو ذکر دی او د ذکر له پاره اودس مستحب دی، خو يې اودسه هم مکروه نه ده مګر اقامت په يې اودسې سره مکروه دی، ځکه چې بيا د اقامت او لمانځه ترمنځ فصل او جدايي په اودس کولو سره راځي او دا مکروه ده، ولم يعاد.....الخ. خو که اذان يا اقامت په يې اودسې سره وشي نو راګرځول يې نشته، ځکه چې اذان په يې اودسې سره هم جايز دی، او اقامت ځکه چې د اقامت تکرار نه دی راغلی. وكره اذان.... الخ. او د جنب د سړي اذان او اقامت مکروه تحريمي دی، ځکه اذان من وجهٍ له لمانځه سره مشابهت لري او من وجهٍ مشابهت له ذکر سره لري، نو دواړه مشابهتونه معتبر شو نو د وجې د مشابهت نه لمانځه سره د حدث اکبر سره مکروه دی او د وجې د مشابهت نه ذکر سره د حدث اصغر سره مکروه نه دی او اقامت د حدث اصغر سره مکروه دی نو حدث اکبر سره په طريقه اولی سره مکروه دی، ولاتعادهي بل هو..... الخ.

خو اقامت به بيا ونشي راګرځولی مګر اذان به بيا دوباره وکړای شي، ځکه چې شريعت کې د اقامت تکرار نه دی راغلی، ځکه اقامت د حاضرينو د خبرولو له پاره راځي، نو يو ځل اقامت هم کافي دی او اذان د غائبو د خبرو لو له پاره راځي نو احتمال ددې لري چې بعض

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خلکو به اورېدلي وي او بعض خلکو به نه وي اورېدلي، نو تکرار د اذان مفيد دی، ددې له پاره که کومو کسانو اورېدلي نه وي نو هغه به يې هم واوري او مسجد ته به حاضر شي. کاذان المرأة..... الخ. لکه اذان د ښځې چې مکروه دی ځکه چې ددې د اواز په پورته کولو کې د فتنې احتمال شته، همدارنګه د ليوني او نشه کوونکي اذان يعني چې باالفعل په نشه کې وي مکروه دی او بيا راګرځول يې مستحب دي.

ويأتي بهما المسافر والمصلي في المسجد جماعة او في بيته في مصر وكره تركهما للاولين لا لثالث اي كره ترك كل واحد منهما للمسافر والمصلي في المسجد جماعة اما ترك واحد منهما فلم يذكره فنقول اما المصلي في المسجد جماعة فيكره له ترك واحد منهما واما المسافر فيجوز له الاكتفاء بالاقامة والمصلي في بيته في مصر ان ترك كلا منهما يجوز لقول ابن مسعود رضي الله عنه اذان الحي يكفينا وهذا اذا اذن واقيم في مسجد حيه واما في القرى فان كان فيها مسجد فيه اذان واقامة فحكم المصلي فيها كما مر والمصلي في بيته يكفيه اذان المسجد واقامته وان لم يكن فيها مسجد كذا فمن يصلي في بيته فحكمه حكم المسافر ويقوم الامام والقوم عند حي على الصلوة ويشرع عند قد قامت الصلوة.

د کلی اذان بس ده: مسافر سړی به اذان او اقامت دواړه وايي، يواځې وي او که له ملګرو سره وي، همدا رنګه هغه څوک چې په جومات کې په جمع سره لمونځ کوي، هغه به اذان او اقامت دواړه کوي او يا په کور کې په ښار کې لمونځ کوي نو بيا به دواړه وايي. وكره تركهما..... الخ. او مکروه ده پرېښودل د هر يو اذان او اقامت د اولينو دواړو له پاره نه دريم له پاره، يعني مکروه ده پرېښودل د هر يو د اذان او اقامت نه د مسافر له پاره او د هغه لمونځ کوونکي له پاره چې په جومات کې په جمع سره لمونځ کوي. اما يواځې د اذان يا اقامت پرېښودل مصنف ذکر کړي نه دي. فنقول..... الخ. شارح وايي چې کوم کس په مسجد کې په جمع سره لمونځ کوي نو د هغه له پاره د هر يو د اذان او اقامت پرېښودل مکروه دي او د مسافر له پاره يواځې اکتفاء په اقامت باندې هم کافي ده. والمصلي في بيته..... الخ. دا بيان دثالث دی يعنی هغه کس چې په کور کې د ښار په داخل کې لمونځ کوي، نو د اذان او اقامت دواړو پرېښودل ورته جايز دي، له وجې د قول د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې د کلي

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چیتال
https://t.me/kafayat2395

اذان زمونږ له پاره کافي دی خو دا په هغه صورت کې چې د کلي په جومات کې اذان اواقامت وشي او که په قریو او کلیو کې داسې جومات و چې په هغی کی اذان او اقامت ؤ نو بیا ددی حکم داسی دی لکه مسجد کی چې په جمع سره لمونځ کوي او هغه کس چې په قریه کې په کور کې لمونځ کوي نو دده له پاره هم د مسجد اذان او اقامت کافي دی، وان لم یکن.... الخ. او که په قریه کې داسې مسجد نه و چې په هغې کې اذان او اقامت وشي، یا بیخي مسجد نه وي نو دلته که په کور کې څوک لمونځ کوي نو دده حکم په شان د حکم د مسافر دی یعني اذان او اقامت به دواړه نه پریږدي او نه به یواځې اکتفاء په اذان کوي، که یواځې اکتفاء په اقامت وکړي نو دا جایز ده. ویقوم الامام.....الخ. او دریږي به امام او قوم د حی علی الصلوة سره یعني ددې نه مخکې به په ولاړه انتظار نه کوي، مګر ناست به وي او د حی علي الصلوة سره به اودریږي. ویشرع..... الخ. او امام به د قدمامت الصلوة په وخت کې په لمانځه شروع کوي یعني د امام ابوحنیفه رحمه الله او امام محمد رحمه الله په نزد امام به لږ مخکې د قدقامت الصلوة نه شروع کوي او د امام ابو یوسف رحمه الله په نزد به د قد قامت الصلوة نه وروسته په لمانځه شروع کوي خو دا اختلاف په غوره والي کې ده. زه بنده عبدالرشید صافی وایم چې دلته د امام ابویوسف قول ډېر غوره دی، ددې له پاره چې تکبیر اولی د اقامت ویونکي څخه فوت نشي. والله اعلم.

باب شروط الصلوة

شرط په لغت کې علامې ته وایي او په شریعت کې هغه څه ته وایي چې وجود د شي له دې پورې موقوف وي، خو دا په شئ کې داخل نه وي. (بحر الرائق لومړی توک ۴۶۳)

هی طهربدن المصلی من حدث وخبث الحدث النجاسة الحکمیة والخبث النجاسة الحقیقة وثوبه ومکانه وستر عورته واستقبال القبلة والنیة والعورة للرجل من تحت سرته الی تحت رکبتیه وللامة مثله مع ظهرها وبطنها وللحرة کل بدنها الا الوجه والکف والقدم.

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بیان شروط الصلوة

اول شرط د لمانځه د بدن پاکوالی دی، دحدث او خبث نه حدث نجاست حکمیه ته ویل کیږي چې هغه کوچنی بې اودسي ده او بل لویه بې اودسي ده چې جنابت دی ا وخبث نجاست حقیقي ته ویل کیږي لکه تش بول او ډک بول وغیره.

له حدث نه د بدن پاکوالی د اودس او غسل په ایات سره ثابت دی چې: فاغسلو وجوهکم.... الخ.

فاطهرو الایة. او د بدن پاکوالی د خبث نه په دې حدیث سره ثابت دی چې تنزهوا من البول(الحدیث) خان له متیازو ځخه وساتئ. (بحر الرائق لومړی ټوک ۴۶۳ صفحه)

وثوبه.... الخ او دوهم شرط د لمانځه د جامو پاکوالی دی د خبث نه یعني د نجاست حقیقه نه ځکه حدث یعني نجاست حکمیه په جامو کې نه راځي او د جامو پاکوالی په دې ایت سره ثابت دی. وثیابک فطهر یعني جامې دې پاکې کړه، **ومکانه**. دریم شرط د لمانځه له پاره د هغه ځای پاکوالی دی چې په کوم ځای کې لمونځ کیږي او دا په دلالت النص سره ثابت دی، یعني چې د جامو پاکوالی ثابت شو نود بدن پاکوالی هم ترې معلوم شو، ځکه چې لمونځ کوونکی له مکان نه پرته لمونځ نشي کولای. **وستزعورته**.... الخ. ځلورم شرط د لمانځه د عورت پټول دي، عورت د عور ځخه مأخوذ دی، عور نقصان او عیب ته وایي، نو عورت ته عورت ځکه وایي چې ددې ښکاره کول هم عیب او نقصان دی او د عورت اطلاق په هغه اندام باندې کیږي چې د هغې پټول واجب دي خو دا پټول د عورت د بل کس نه دی، اما که خپل نظر یې په لمانځه کې په خپل عورت ولګیږي، نو دې سره لمونځ نه فاسدیږي، (بنایه) او د عورت پټول په دې ایات سره ثابت دي (خذو زینتکم عند کل مسجد) یعني محل ددې او مراد ترې هغه جامه ده چې د هر لمانځه په وخت کې پرې عورت پټولی شي د وجې د اطلاق د حال نه په محل باندې. **واستقبال القبلة**.... الخ. پنځم شرط د لمانځه قبلې ته مخ کول دي، ددې قول له وجې نه چې الله تعالی فرمایي(فول وجهک شطر المسجد الحرام) **والنیة**: شپږم شرط د لمانځه نیت کول دی. والعورة..... الخ.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مصنف رحمه الله چې کله د شپږو شرایطو له بیان څخه فارغ شو نو شروع یې وکړه په تفصیلاتو ددې خو د دریو اولنیو شرایطو تفصیل په کتاب الطهارت ذکر شوی و، نو اوس د دریو وروستنیو شرایطو تفصیل بیانول غواړي. د سړي عورت د نامه څخه لاتدي تر لاتدي حصې د زنګونو پورې دي او د وینځې عورت د سړي په شان دی، مګر د وینځې شا او خښته هم عورت دي او د اصیلې ښځې ټول بدن عورت دی، مګر مخ، د لاس ورغوی او د پښې قدم عورت نه دی، خودا په لمانځه کې عورت نه دی، یعني که په لمانځه کې دا ځایونه ښکاره شي نو لمونځ یې کیږي او د لمانځه نه بغیر دا عورت دی ځکه لویه فتنه د مخ، لاسه او قدم نه جوړیږي.

وكشف ربع ساقها وبطنها وفخذها ودبرها وشعر نزل من رأسها وربع ذكره منفرداً والانثيين بمنع الحاصل ان كشف ربع العضو الذي هو عورة يمنع جواز الصلوة فالرأس عضو والشعر النازل عضو اخر والذكر عضو والانثيين عضو اخر وعادم مزيل النجس صلى معه ولم يعد فان صلى عارياً وربع ثوبه طاهر لم يجز وفي اقل من ربعه الافضل صلاته فيه ومن عدم ثوباً فصلى قائماً جاز وقاعداً مؤمئاً ندب.

توضيح المسئلة: کشف مبتدأ ده او یمنع یې خبر دی، که د ښځې د پوندې څلورمه یا د ګېډې څلورمه حصه یا د ورانه ددې یا د غټ اودس ماتي د ځای څلورمه حصه، یا یې د سر د هغه وینښتانو څلورمه حصه چې خوړوند وي، یا څلورمه حصه یواځې د ذکر یا د هګیو که ښکاره شي نو لمونځ منع کوي، یعني لمونځ ورسره نه کیږي،. الحاصل.... الخ. حاصل دادی چې کوم اندام عورت وي او هغې څلورمه حصه ښکاره شي نو لمونځ نه ورسره کیږي ځکه چې شریعت څلورمه حصه په حکم د کل کې ګرځولې ده، نو سر ځانته اندام دی او خوړند وینښتان ځانته اندام دی، د نارینه مخکې اندام یعني ذکر ځانته لندام دی او هګۍ د نارینه ځانته اندام دی. وعادم ..... الخ. یعني که چا هغه شی پیدا نه کړ چې پلیتي د جامو یاد بدن څخه لرې کړي نو د پلیتي سره دې لمونځ وکړي او بیا وربانديې ددې لمانځه راګرځول نشته، که یو کس بربنډ لمونځ وکړ او حال دا چې د جامې څلورمه حصه ددې پاکه وه، نو دا لمونځ د هغه صحیح نه دی او که له څلورمې حصې څخه کمه پاکه وه او نوره پلیته وه نو ده ته اختیار دی چې په بربنډه لمونځ کوي او که په دې جامو کې لمونځ کوي خو په دې جامو کې لمونځ بهتر دی. ومن

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عدم..... الخ. او که چا جامه پیدا نکړه یعنې یو کس برینډ و او د لمانځه له پاره یې دومره شی هم پیدا نه کړ چې عورت وربانديې پټ کړي نو که په ولاړه یې لمونځ وکړ نو دا هم صحیح دی خو په ناستې له اشاري سره بیا مستحب دی.

وقُبَالَة خائف الاستقبال جهة قدرته فان جهلها وعدم من يسئاله تحرى ولم يعد ان اخطأ وان علم به مصلياً او تحول رأيه الى جهة اخرى وهو فى الصلوة استدار اى ان علم بالخطأ فى الصلوة او تحول غلبة ظنه الى جهة اخر وهو فى الصلوة استداروان شرع بلا تحر لم يجزوان اصاب لان قبلته جهة تحريه ولم توجد.

توضيح المسئله: مصنف رحمه الله د تفصيل د څلورم شرط څخه چې فارغ شو نو شروع یې وکړه په تفصيل د پنځم شرط سره او وې ویل چې کوم کس د دښمن یا ځناورو ځخه ویریږي نو دده قبله هغه طرف د قدرت دده ته مخ کول دي، یعني کوم طرف ته چې قادره و همغه طرف دده قبله ده ځکه انسان د طاقت په اندازه مکلف دی. الله ﷻ فرمایي: اینما تولو فثم وجه الله. کوم طرف چې تاسو مخ وګرځوئ هغه طرف ته د الله ﷻ ذات دی. فان جهلها..... الخ. که یو سړي ته د قبلې طرف معلوم نه و او هلته داسې څوک هم نه و چې د قبلې پوښتنه تري وکړي نو په هغه لازم دي چې په زړه سره سوچ او فکر وکړي نو کوم طرف ته چې یې زړه مائله شو، هغه طرف ته دې لمونځ وکړي، وروسته که بیا معلومات ورته وشو چې ما خو د قبلې طرفته لمونځ نه دی کړی نو ددې لمانځه اعاده وربانديې نشته. وان علم..... الخ. او که په خپله خطایې باندې د لمانځه په حالت کې پوی شو او یا دده رایه بل طرف ته په لمانځه کې بدله شوه نو په لمانځه کې به هغې طرف ته راوګرځي او باقي لمونځ به د کعبې لور ته اداء کړي او له سره به لمونځ نه راګرځوي.

وان شرع..... الخ او که په لمانځه کې یې بې له فکر نه شروع وکړه نو دا لمونځ صحیح نه دی اګر چه حق ته رسېدلی وي، یعني اګر چې د قبلې طرف ته لمونځ اداء کړی وي، په دې باندې که د لمانځه په منځ کې پوی شي او که د لمانځه نه وروسته پوی شي. لان قبلته..... الخ. ځکه کوم وخت کې چې ده ته قبله معلومه نه وي نو دده قبله طرف د فکر ا و غالب ګمان دده ده او دلته تحري او فکر نه ده موجود شوی نو لهذا دا لمونځ دده صحیح نه شو.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فان تحری کلّ جهةً بلا علم حال امامهم خلفه جاز لا لمن علم حاله او تقدمه ای صلی قوم فی لیلة مظلمة بالجماعة وتحروا القبلة وتوجه کل واحد الی جهة تحریه ولم یعلم احدان الامام الی ای جهة توجه لکن یعلم کل واحدان الامام لیس خلفه جازت صلاتهم اما ان علم احدهم فی الصلوة ا جهة توجه الامام ومع ذلك خالفه لایجوز صلاته وکذا اذا علم ان الامام خلفه فقوله وهم خلفه فیه تساهل لان کلا منا فیما اذا لم یعلم احدان الامام الی ای جهة توجه فکیف یعلم انه خلف الامام فالمراد انه یعلم ان الامام امامه وهذا اعم من ان یکون هو خلف الامام اولا لانه اذا کان الامام قُدامه یحتمل ان یکون هو خلف الامام اذا کان وجهه الی ظهر الامام وح یکون جهة توجه الامام معلومة وکلامنا لیس فی هذا وعبارة المختصر ولایضر جهله جهة امامه اذا علم انه لیس خلفه بل تقدمه اوعلم مخالفته ای اذا علم ان الامام لیس خلفه.

الفوائد الجلة فی بیان اشتباه القبلة: څه خلکو په توره شپه کې په جمع سره لمونځ کولو ، هر سړي سوچ او فکر وکړو یو طرف ته او همغه طرف ته یې مخ وګرځولو ، خو د امام حال ورته معلوم نه و چې امام کوم طرف ته مخ ګرځولی مګر دومره معلومات ورته و چې امام له دوی څخه مخکې دی او دوی له امام څخه وروسته دي او دغه لمونځ د دوی جایز دی لا نه علم..... الخ د هغه چا لمونځ صحیح نه دی چې د امام په حال پوه وي، یعنې د امام د مخ کوم طرف ورته معلوم وي او له دې سره سره دا سړی د امام مخالفت وکړي یعنې بل طرف ته مخ کړي، نو دده لمونځ نه صحیح کیږي او تقدمه او یا دا معلومات ورته وي چې زه له امام څخه مخکې یم نو بیا هم دده لمونځ صحیح نه شو، فقوله وهم خلفه فیه تساهل..... الخ شارح وایي چې د مصلف په دې قول کې چې وایي وهم خلفه، چشم پوشي ده، هغه داسې چې که دا په دې حمل شي چې مقتدیان به په نفس الامر او حقیقت کې د امام څخه وروسته وي، نور که مقتدیانو ته ددې علم وي او که علم نه وي چې مونږ له امام څخه وروسته یو که مخکې یو نو بیا وروسته والی په مقتدیانو د امام په نفس الامر کې شرط شو او حال دا چې دا شرط نه دی ځکه که مقتدیان له امام پسې اقتداء وکړي او عقیده یې دا وي چې مونږ د امام څخه وروسته یو او په نفس الامر کې دوی مخکې ؤ نو بیا هم د دوی لمونځ صحیح اوکه د په نفس الامر نه

کفایت کتب خانه تبلیغی لکرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حمل کوي مګر د دوی په علم یې حمل کوي یعنې چې د دوی علم دا وي چې مونږ له امام څخه وروسته یو نو بیا په دې دا اعتراض راځي چې لان کلا منا..... الخ. یعنې چې خبره زمونږ په هغه صورت کې ده چې هیڅوک نه پوهیږي چې امام کوم طرف ته مخ ګرځولی نو په دې څه پوه شي چې امام له ده نه وروسته دی؟ فاالمراد انه..... الخ شارح وایي چې د مصنف ددې قول چې وهم **فلفه دی**، مقصد دادی چې مقتدي ته دا معلومات وي چې امام دده نه مخکې دی، ددې بیا وه مقصده دي

اول چې له امام نه وروسته وي دویم چې وروسته نوی څکه کله چې امام دده څخه مخکې وي نو بیا احتمال ددې لري چې د مقتدي مخ د امام مخ ته وي یا د مقتدي مخ د امام څنګ ته وي او یا د مقتدي مخ د امام شاته وي، په دې درې واړو صورتونو کې امام دده څخه مخکې شو. و انما یکون..... الخ او مقتدي د امام څخه هلته وروسته راځي چې مقتدي مخ د امام شاته وي نو بیا خو په دې صورت کې د امام د مخ ګرځولو طرف معلوم شو او زمونږ خبره په دې کې نه ده څکه زمونږ مسئله په هغه صورت بناء ده چې ده ته علم د جهت د توجه د امام نه وي. وعبارة المختصر..... الخ د مختصر الوقایې په عبارت کې داسې دي چې که مقتدي ته د امام طرف معلوم نه وي نو دا د لمانځه صحت ته ضرر نه کوي خو په دې شرط چې ده ته دا معلومات وي چې امام له ده نه وروسته نه دی مګر مخکې دی. او علم مخالفته او که دا معلومات ورته وو چې امام یو طرف ته مخ ګرځولی او ما بل طرف ته مخ ګرځولی نو بیا ده ته ضرر کوي یعنې لمونځ یې نه صحیح کیږي. ای اذا علم..... الخ. دا تفسیر ددې دی چې اذا علم انه الخ او اشاره په کې داده چې انّه ضمیر امام ته راجع دی نو خلاصه د خبرې دا شوه چې د مصنف له عبارت نه د مختصر الوقایې عبارت ډېر مفید دی او دې کې تسامح نه راځي.

ویصل قصد قلبه صلاته بتحریمتها هذا تفسیر النیة والقصد مع لفظه افضل ویکفی النفل والتراویح وسائر السنن نیة مطلق الصلوة وللفرض شرط تعینه لانیة عدد رکعاته وللمقتدی نیة صلاته واقتدائه.

اقوال علماء الاعلام فی بیان النیة باالسان:

مصنف رحمه الله چې د لمانځه د پنځم شرط له تفصیل څخه فارغ شو نو شروع یې وکړه د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لمانځه د شپږم شرط په تفصيل باندې. نيت په لغت کې د زړه ارادې او قصد ته وايي ويصل... الخ دا د نيت مستحب وخت معلوموي که نيت د تکبير تحريمې څخه مخکې وشي نو دا هم جايز دی خو په دې شرط چې د نيت او تکبير تحريمې ترمنځ هغه عمل ونه کړي چې د لمانځه له جنس څخه نه وي خو مستحب وخت دادی چې د تکبير تحريمې سره پيوسته وشي او که د تکبير تحريمې څخه وروسته وشي نو بيا دا صحيح نه ده. (بحر الرائق وغيره)

والقصد مع لفظه..... الخ په دې کې دري صورته دي. اول دا چې صرف اکتفاء په نيت باندې وکړي دا بالاتفاق جايز دي او په دې کې د هيڅا اختلاف نشته او دا د رسول الله ﷺ او صحابه کرامو څخه هم منقول ده. دوهم چې صرف اکتفا په تلفظ د ژبې سره وکړي او د زړه اراده ورسره نه وي نو دا صحيح نه ده. دريم چې د زړه له نيّت سره په ژبه هم تلفظ وکړي دا د احنافو په نزد باندې مستحسن دی، ځکه په دې کې اجتماع د عزيمت راځي، ځکه د انسان زړه کله مشوش وي او سوچ يې په بل خای کې وي نو کله چې په ژبه تلفظ وکړي نو په دې سره دده فکر يو خای شي او متوجه شي. (بحر الرائق لومړی ټوک)

د امام شافعي مذهب هم همدا دی او د امام مالک په نزد مکروه دي ځکه عمر رضی الله عنه د يو کس څخه نيت واورېده، نو زجر يې ورکړ، ددې نه احناف دا جواب کوي چې دا زجر د هغه چا له پاره و چې په جهر سره يې نيت ويلی د مطلق نيت له پاره زجر نه و او ځيني علماء وايي چې نيت باللسان سنت دی، له سنت نه مراد د علماوو سنت دي نه د رسول الله ﷺ سنت. د حنابله وو مذهب دادی چې دا بدعت دی او د زاد المعاد په لومړي ټوک ۷۸ صفحه کې ابن قيم ذکر کړي دي چې نيت باللسان نه د رسول الله ﷺ څخه ثابت دی، نه د صحابه کرامو څخه او نه د تابعينو څخه ثابت دی.(حاشيه ۱ هدايه ۱- ۹۱ صفحه) ويكفى النفل... الخ د نفلو او تراويحو او نورو سنتو له پاره د مطلق لمانځه نيت هم کافي دی او د فرضو له پاره تعين د لمانځه شرط دی، يعنې چې د مازيګر يا ماښام لمونځ کوم او عدد د رکعتونو ورکې شرط نه دی او مقتدي به د لمانځه نيت هم کوي او د امام د متابعت نيت به هم کوي.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب صفة الصلوة

مصنف رحمه الله چې هر کله د لمانځه له مقدماتو څخه فارغ شو نو شروع يې په مقصود وکړه د صفت نه مراد يا هغه امور دي چې په دې باب کې ذکر کيږي چې هغه د لمانځه فرائض دي،واجبات، سنت او وغيره دي او يا تري د لمانځه طريقه مراد ده.

فرضها التحريمة وهي قوله الله اكبر وما يقوم مقامه وهو شرط عندنا لقوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى وعند الشافعي ركن فاما رفع اليدين فسنة.

التحفة الكريمة في بيان التحريمة:

فرضها التحريمة.... الخ فرض د لمانځه تکبير تحريمه دی، مصنف رحمه الله فرض وويل او رکن يې ونه ويل، ددې له پاره چې تکبير تحريمه په کې داخله شي،ځکه تحريمه د احنافو په نزد شرط ده او د امام شافعي په نزد رکن دی، شرط دې ته وايي چې وجود د شي ددې پورې موقوف وي، خو خارج د شي څخه وي. او رکن دې ته وايي چې وجود د شي ددې پورې موقوف وي خو داخل په حقيقت د شي کې وي. له فرضو نه مراد هغه دي چې کول يې په قطعي دليل سره لازم وي، رکن وي او که شرط وي، نو منکر ددې به کافر وي او مستحق د عذاب به وي. (بحرالرائق لومړی ټوک ۵۰۶ صفحه)

او تکبير ته تحريمه ځکه وايي چې دا په لمونځ کوونکي هغه شی حراموي چې د جنس د لمانځه څخه نه وي او دليل په دې فرضيت د تکبير سره دا ايت دی(وربک فکبر او له دې نه مراد تکبير افتتاح دی او بل دا حديث عن علی رضی الله عنه عن النبی ﷺ انه قال مفتاح الصلوة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ژباړه: حضرت علي رضی الله عنه له رسول الله ﷺ څخه روايت کوي چې مبارک فرمايي چې د لمانځه له پاره کيلي اودس دی او تحريم ددې تکبير دی او تحليل ددې سلام دی يعني په سلام سره ورته مباح شيان حلاليږي. وهی قوله... الخ او دا تکبير تحريمه دا قول دی چې الله اکبر او هغه څه چې ددې قائمقام وي، ځکه وربک فکبر دلالت په فرضيت د مطلق هغه الفاظو سره کوي چې هغې سره تعظيم راځي اما د الله اکبر ويل سنت دي او تکبير تحريمه زمونږ د احنافو په نزد شرط ده له وجې د الله

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تعالی ددې قول نه چې ﴿وذکراسم ربه فصلی﴾ څکه الله تعالی صلوة په فاء سره په ذکر اسم باندې عطف کړې دی او فاء دلالت په تعقیب باندې کوي او اصل په عطف کې مغائرت دی نو معلومه شوه چې تحریمه د صلوة نه متغائره ده او صلوة به د تحریمې څخه وروسته وي او متصل به وي د تحریمې سره او امام شافعي وایي چې تحریمه رکن دی ځکه حدیث کې راځي ان هذه الصلوة لایصلح فیها شئ من کلام الناس انما هی التکبیر والتسبیح وقرأة القرآن، له دې نه احناف جواب کوي چې ظاهر ددې حدیث مراد نه دی، ځکه که دا مراد شي نو بیا به تسبیح په کې هم فرض شي؟ فاما رفع.....الخ او د لاسونو پورته کول د تکبیر تحریمه په وخت کې سنت دي.

والقیام والقرأة والرکوع والسجود بالجبهة والانف وبه أخذ یجوز عند ابی حنیفة الاکتفاء بالانف عند عدم العذر خلافاً لهما والفتوی علی قولهما والقعدة الاخیرة قدر التشهد والخروج بصنعه.

تتمیم البیان فی بیان الارکان:

بل فرض یا رکن د لمانځه قیام دی، د الله تعالی ددې قول له مخې چې فرمایي: ﴿وقومو لله قانتین﴾ د مفسرینو په اجماع سره دلته قیام مراد دی. ﴿بحر الرائق لومړی ټوک ۵۰۹﴾

والقرأة او مطلق قرأة رکن د لمانځه دی، فرضیت یې په دې ایت سره ثابت دی، فاقرؤا ما تیسر من القرآن، والرکوع والسجود، رکوع فرض ده او سجده هم فرض ده په تندي او پوزې دواړو سره او په دې باندې علماوو عمل کړی دی او له امام ابو حنیفه څخه یو روایت راغلی دی چې بلاعذره یواځې اکتفاء په پوزه هم جایز ده او سره د عذر نه خو بالاتفاق جایز ده، خو صاحبین وایي چې بلاعذره یواځې اکتفاء په پوزې جایز نه ده. حاصل د خبرې دا دی چې دټولو علماؤ اتفاق پدی خبره راغلی چې د تندي او پوزې دواړه اینښودل په سجده کې سنت دي او یواځې اکتفا په پوزه جایز ده خو مکروه ده، والفتوی..... الخ. فتوای د صاحبینو په قول ده.

والقعده..... الخ او اخرنی. قعده فرض ده د تشهد له اندازې پورې په اجماع د علماوو ځکه د هر دلایل چې د تواتر اندازې ته رسیږي په فرضیت د قعده باندې دلالت کوي. ﴿بحر الرائق لومړی ټوک ۵۱۲ صفحه﴾

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

والخروج..... الخ او وتل له لمانځه نه هم فرض دي په قصد سره د لمونځ کوونکي فعل وي او که هغه عمل وي چې مخالف وي د لمانځه سره خو د السلام علیکم لفظ واجب دی او که په بل عمل یا قول سره د لمانځه څخه خارج شي نو دا به فوت کوونکی د واجبو وګرځي چې هغه السلام علیکم دی (بحر الرائق لومړی ټوک ۵۱۳)

وواجبها قرأة الفاتحة وضم سورة ورعاية الترتيب فيما تكرر في الهداية ومراعاة الترتيب فيما شرع مكرراً من الافعال وذكر في حواشي الهداية نقلا عن المبسوط كالسجدة فانه لو قام الى الثانيه بعد ما سجد سجدة واحدة قبل ان يسجد الاخرى يقضيها ويكون القيام معتبراً لانه لم يترك الا الواجب اقول قوله فيما تكرر ليس قيداً يوجب نفي الحكم عما عداه فان مراعات الترتيب في الاركان التي لا تتكرر في ركعة واحدة كالركوع ونحوه واجب ايضاً على ما سيأتي في باب سجود السهو ان سجود السهو يجب بتقديم ركن الى اخره.

د لمانځه واجبات: د لمانځه د واجباتو څخه یو لوستل د سورة فاتحې یعنې الحمدلله دي، ائمه ثلاثه وایي چې د فاتحې لوستل فرض دي ددې حدیث له وجې نه چې: لاصلوة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب زمونږ د احنافو له پاره دلیل دا ایات دی فاقرؤا اما تیسر من القرآن، نو الله ﷻ او رسول الله ﷺ امر په مطلق قرأة د قرآن سره کړی دی، نو نص د کتاب الله چې قطعي دی موافق شو د نص د حدیث سره نو که فاتحه فرض کړای شي نو نص د کتاب الله چې قطعي دی دا به مقید شي په نص د هغه حدیث سره چې هغه ظني الثبوت دی نو داسې طریقه اختیارول په کار دي چې په دواړو عمل راشي نو نص د کتاب الله سره به مطلق قرأة فرض شي او نص د حدیث سره به فاتحه واجب شي. **وضم سورة** او پیوسته کول د یو سورت یا ددې په مقدار ایاتونه هم واجب دي، **ورعاية الترتيب**..... الخ او واجب دي ساتل د ترتیب په هغو افعالو کې چې په یو رکعت کې مکرر وي لکه سجده، نو که یو کس یوه سجده وکړي او دویمه سجده تري هیره شي او دویم رکعت ته ودریږي نو دغه قیام اوس معتبر دی یعنې قیام به نه پریږدي او ددې سجدې قضایي به په اخر کې راوړي لانه **لم يترك الا الواجب**، ځکه ده پریښې نه ده مګر واجب چې هغه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترتيب دی او په ترک د واجبو سره لمونځ نه باطليږي مګر سجده سهوه وربانديږي لازميږي. اقول قوله شارح وايي چې دا قول د مصنف چې فيما تكرر دی قيد احترازي نه دی چې نفي د حكم د عما عدا څخه راولي خكه كوم اركان چې په يو ركعت كې مكرر نه دي په هغه كې هم رعايت د ترتيب واجب دی لكه ركوع وغيره چې په باب د سجده السهو كې به راشي چې سجده سهوه په تقديم د ركن سره هم واجبيږي.

واوردوا النظير تقديم الركن الركوع قبل القرأة وسجدة السهو لاتجب الا بترك الواجب فعلم ان الترتيب بين الركوع والقرأة واجب مع انهما غير مكرر في ركعة واحدة وقد قال في الذخيرة اما تقديم الركن نحو ان يركع قبل ان يقرأ فلان مراعاة الترتيب واجبة عند اصحابنا الثلاثة خلافاً لزفر رحمه الله فانها فرض عنده فعلم ان رعاية الترتيب واجبة مطلقاً فلا حاجة الى قوله فيما تكرر فلهذا لم اذكره في المختصر ويخطر ببالي ان المراد بما تكرر ما تكرر في الصلوة احترازاً عما لايتكرر في الصلوة على سبيل الفرضية وهو تكبير الافتتاح والقعدة الاخيرة فان مراعاة الترتيب في ذلك فرض.

توضيح المسئلة: او علماء د تقديم د ركن له پاره مثال راوړی دی چې ركوع مخكې د قرأت د قرآن څخه وكړي نو سجده سهوه وربانديږي لازميږي او سجده سهوه په ترک د واجبو سره لازميږي نو معلومه شوه چې ترتيب د ركوع او قرأت ترمنځ واجب دی، سره له دې نه چې دا دواړه مكرر نه دي په يو ركعت كې او ذخيره كې ليكلي چې د تقديم د ركن مثال لكه ركوع چې د قرأت څخه مخكې وكړي خكه لحاظ ساتل د ترتيب زمونږ د دريو علماوو په نزد چې امام ابو حنيفه رحمه الله،امام محمد رحمه الله او امام ابو يوسف رحمه الله دي واجب دي او د امام زُفر رحمه الله په نزد فرض دي، فعلم..... الخ نو معلومه شوه چې رعايت د ترتيب مطلقاً واجب دي يعني چې ركن مكرر وي او كه غير مكرر وي نو دي قول ته ضرورت نشته چې فيما تكرر نو همدا وجه ده چې ماپه مختصر كې هم ذكر نه كړ. ويخطر ببالي .... الخ غرض د شارح له دي نه توجيه بيانول دي ددغه قول د مصنف چې فيما تكرر دی يعني زما په زړه كې يوه توجيه ددې گرځي چې مراد د ماتكرر نه هغه ده چې په تول لمانځه كې تكراروي ا ودا به قيد احتراز شي د هغه افعالو نه چې په لمانځه كې على سبيل الفرضية مكرر نه وي، لكه تكبير

كفايت كتب خانه ټيلي گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

افتتاح او اخرنی قعده خکه په دې کې رعایت د ترتیب فرض دی.

والقعدة الاولى والتشهد ان ذكر في الزخيرة ان القعدة الاولى سنة والثانية واجبة وفي الهداية ان قرأة التشهد في القعدة الاولى سنة وفي الثانية واجبة لكن المصنف لم يأخذ بهذا لان قوله عليه السلام لابن مسعود قل التحيات لله لايوجب الفرق في قرأة التشهد في الاولى والثانية بل يوجب وجوب في كليهما ولما كانت القرأة في القعدة الاولى واجبة كانت القعدة الاولى ايضاً واجبة لاسنة.

تنقیح المسئله. او اولنی قعده واجب ده او دواړه تشهده یعنې التحیات لله..... الخ لوستل په دواړو قعدو کې په ذخیره کې ذکر شوي چې اوله قعده سنت ده او دویمه واجب ده او په هدایه کې ذکر دی چې تشهد لوستل په اوله قعده کې سنت دي او په دویمه قعده کې واجب دي، مګر مصنف رحمه الله نه د ذخیرې په قول عمل وکړ او نه د هدایې په قول عمل وکړ خکه دا قول د رسول الله ﷺ عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ته چې التحیات لله وایه فرق نه واجبوي په قرأت د تشهد کې په اوله قعده کې او په دویمه کې مګر وجوب ثابتوي په دواړو کې نو هر کله چې قرأت د تشهد په اوله قعده کې واجب شو نو اوله قعده هم واجب شوه او سنت نه شوه.

ولفظ السلام خلافاً للشافعي فانه فرض عنده وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين وتعين الاوليين للقرأة وتعديل الاركان خلافاً للشافعي و ابي يوسف فانه فرض عندهما وهو الاطمينان في الركوع وكذا في السجود وقُدر بمقدار تسبيحة وكذا الاطمينان بين الركوع والسجود وبين السجدتين والجهر والاخفاء فيما يجهر ويُخفى.

توضیح المسئله: او لفظ د سلام هم واجب دی یعنې سلام ګرځول هم واجب دي، خو په دې کې اشاره دې ته ده چې د السلام لفظ صرف واجب دی او د علیکم ورحمة الله لفظ سنت دی او بله اشاره دې ته ده چې مخ ګرځول ښي او چپ طرف ته واجب نه دي بلکی سنت دي او امام شافعي رحمه الله وایي چې لفظ د السلام علیکم فرض دی، وقنوت الوتر..... الخ او قنوت په وتر کې واجب دی، قنوت مطلق دعا ته ویل کیږي او دلته هم د یوې دعا پورې خاص نه ده، چې مشهوره دعا اللهم ان نستعینک..... الخ وویل شي او کم بله دعا ووایل شي ټولې جایز دي، خو

کفایت کتب خانه قیلی گزام چیش
https://t.me/kafayat2395

غوره خبره داده چې د يوې دعا پورې خاص نه شي. (بحر الرائق لومړی ټوک ۵۲۶ صفحه)

وتكبيرات العيدين الخ او په دواړو اخترونو کې شپږ زوائد تکبیرونه واجب دي او په ترک سره يې سجده سهوه لازميږي. وتعيين الاوليين.... الخ او معلومول د لومړنيو دوو رکعتونو د قرأت له پاره واجب دي يعنې په فرضو رباعيو او ثلاثيو کې اولني دوه رکعته د قرأت له پاره مقرروں واجب دي او په ثنايي يعنې دوه رکعتيز لمانځه کې قرأت په دواړو رکعتونو کې فرض دی، همدا رنګه د نفلو په ټولو رکعتونو کې رباعي وي او که ثنايي وي قرأت فرض دی او همدا رنګه د وترو په ټولو رکعتونو کې قرأت فرض دی. نو د فرضو په اولنيو رکعتونو کې که قرأت پريږدي او په وروستيو دوو رکعتونو کې يې ووايي نو سجده سهوه پرې واجب ده، وتعديل الاركان..... الخ او برابرول د رکنونو واجب دي. د امام شافعي او امام ابو يوسف په نزد فرض دي د وجې ددې حديث نه (صل فانك لم تصل) او امر په اعادې د لمانځه سره هلته وي چې فساد دلمونځ راشي او مطلق امر فرضيت راولي. (بحر الرائق لومړی ټوک ۵۲۲ صفحه)

د امام ابو حنيفه او امام محمد رحمه الله له پاره دليل (واركعوا واسجدو) دی او دواړه لفظه خاص لفظونه دي او معنا يې معلومه ده نو ادنى ددې به فرض وي او کوم چې په خبر واحد سره ثابت دی هغه به واجبْ وي نو اوس که مونږ طمانيه په خبر واحد سره فرض کړو نو دا به زيادت په کتاب الله باندې په خبر واحد سره راشي او دا جايز نه ده، وهوالاطمينان طمانيه په رکوع او سجده کې اطمينان ته ويل کيږي. وقدر... الخ ددغه اطمينان اندازه داده چې يو ځل تسبيح په رکوع يا سجده کې ووايي او له دې نه زيات ويل مستحب دي، همدا رنګه اطمينان په مابين د رکوع او سجده کې او په مابين د دوو سجدو کې واجب دي. والجهر ولاخفاء.....الخ او جهر سره قرأت کول واجب دي په جهري لمونځ کې صرف د امام له پاره او د منفرد له پاره په جهري لمانځه کې جهر غوره دی، جهر لمونځونه لکه د سهار لمونځ، د ماښام لمونځ او د ماخستن لمونځ کې دوه اولني رکعتونه وغيره او په پټه قرأت لوستل په خفيه لمونځونو کې واجب دي، لمونځ کوونکی که امام وي او که منفرد وي، خفيه لمونځونه لکه ماسپښين او

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مازيگر وغيره لمونځونه. (بحر الرائق لومړی توک ۵۲۷) نو که څوک په جهري لمونځونو کې جهر ونه کړي او يا په خفيه لمونځونو کې قرأت ووايي نو سجده سهوه به ورباندې لازميږي.

وسن غيرهما اوندب اى ماعدا الفرائض والوجبات اما سنة اومندوب وعند الشافعى رحمه الله لافرق بين الفرض والواجب على ماعُرف فى اصول الفقه فعنده افعال الصلوة اما فرائض اوسنن اومستحبات.

توضيح المسئلة: او سنت کړای شوي ما سيوا ددې دواړو نه او يا مستحب کړی شوي يعنې د د فرضو او واجباتو نه ما سوا يا سنت مؤکد دي او يا مستحب دي د امام شافعي رحمه الله په نزد د فرضو او واجبو ترمنځ فرق نشته. يعنې زمونږ د احنافو په نزد فرض دې ته ويل کيږي چې په دليل قطعي سره ثابت وي او منکر ددې کافر دی او واجب دې ته وايي چې په دليل ظني سره ثابت وي لکه خبر واحد او منکر ددې به کافر نه وي خو مستحق د عذاب به وي. امام شافعي دغه دواړه قسمه يعنې چې په دليل قطعي سره ثابت وي او که په دليل ظني سره ثابت وي دې دواړو ته فرض وايي نو د امام شافعي رحمه الله په نزد افعال د لمانځه به يا فرض وي يا به سنت وي او يا به مستحب وي او واجب په فرضو کې داخل شو.

فاذا اراد الشروع كبّر حاذفاً بعد رفع يديه المراد بالحذف ان لايأتى بألمد فى همزة الله ولافى باء اكبر غير مفرج اصابعه ولا ضامربل يتركها على حالها ماسّا بإبهاميه شحمتى اذنيه والمرأة ترفع حذاء منكبيها فان ابدل التكبر بالله اجل اواعظم اوالرحمن اكبر اولا اله الا الله اوبألفارسية اوقرأ بها بعذر اوذبح وسمّى بها جاز ويألليهم اغفرلى لا فالحاصل انه يجوز ان يبدل بذكر ما يدل على مجرد التعظيم ولا يشوب بألدعا.

حصول مرضات الله فى بيان كيفية الصلوة لله: کله چې اراده د شروع د لمانځه وکړي نو الله اکبر به ووايي، حاذفاً په داسې حال کې چې حذف کوونکی د مد به وي يعنې په لفظ د الله کې به په همزه مد نه راولي او نه به په باء د اکبر باندې مد راولي بلکه بلامده به يې ووايي. بعد رفع يديه... الخ د تکبير په ويلو کې دري قوله دي اول دا چې د لاسونو له پورته کولو څخه وروسته به تکبير وايي دوهم داچې د لاسونو پورته کولو سره به تکبير وايي دريم دا چې اول به تکبير وايي او بيا به لاسونه پورته کړي. دري واړه طريقې له رسول الله ﷺ څخه ثابتې دي خو غوره

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

طریقه په کې داده چې اول لاسونه پورته کړي او بیا تکبیر ووایي، غیر مفرج..... الخ په وخت د لاسونو پورته کولو کې به نه ګوتې ډېرې پراخه کوي او نه به يې ډېرې يو ځای کوي،مګر په خپل حال به يې پریږدي.

ماسابا بهامیه..... الخ او مس کوونکی به وي یعني لګونکی د غټو ګوتو به وي د نرمی د غوږونو پوري، له وجې د هغه حدیث د انس رضی الله عنه نه. عن انس رضی الله عنه قال رأیت النبیﷺ کبر فحاذی بابهامیه اذنیه، رواه الحاکم وصححه مراد د محاذاة ځخه دادی چې غټې ګوتې د نرمی د غوږو پورې ولګیږي او کوم حدیث چې راغلی چې رسول اللهﷺ به د اوږو پورې لاسونه پورته کول نو هغه په حالت د عذر باندې حمل دی، چې د ژمې په موسم کې به يې لویې کورتی او خولی اغوستې وي او یا په حدیث د حذا اذنیه سره د ګوتو سرونه مراد د دي او په حدیث الی منکبیه سره د لاسونو ورغوي او مړوندونه مراد دي، یا دا چې حدیث د حذاء اذنیه د نارینه وو له پاره او حدیث الی منکبیه د زنانه وو له پاره دي ځکه دا طریقه د زنانه وو له پاره ډېره دستر ده. والمرأة .....الخ بنځه اصیله وي او که وینزه وي لاسونه به د اوږو په برابری پورته کوي.

فان ابدل..... الخ او که په بدل د الله اکبر کې الله جل یاالله اعظم یا الرحمن اکبر یا لااله الاالله وویل نو هم جایز ده، یایې په فارسي ژبه کې تکبیر وویلي لکه خدا بزرګ است دا هم جایز ده او قرء بها بعذر او یا قرأت د قران په لمانځه کې په فارسي ژبې سره یا په یوه بلې ژبې سره چې د عربي نه ما سوا وي ولولي نو که بې له عذر ځخه وي نو دا د امام ابو حنیفه په نزد هم جایز دي خو د صاحبینو په نزد جائز نه دي او که د عذر له وجې يې ووایي نو بیا بالاتفاق جائز دي ځکه چې قرآن نوم د لفظ او معنا دواړه دي نو چې من کل وجه د قرآن د لوستلو ځخه عاجزه شو نو پده لازم دي چې من وجه يې ولولي ځکه انسان د خپل طاقت په اندازه مکلف دی خو په هغه صورت کې چې عذر نه وي نو نو مشهور مذهب د امام ابوحنیفهﷺدا دی چې قراءت په غیر عربي ژبه دقادر او عاجزه دواړو لپاره جائز دی ځکه اعتبار معنی ته دی خو د امام صاحبﷺرجوع د صاحبینو قول ته ثابته ده هغه داسی چې صرف دعاجزه لپاره جائز ده او ذبح وستمی بها .....الخ او یا يې ذبح د حیوان وکړه او بسم الله يې په فارسي سره ووایي نو دا هم جایز ده، خو که

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عذر نه و نو بیا مکروه ده او د صاحبینو په نزد کوم سړی چې په عربي قدرت لري نو د هغه له پاره په بله ژبه بسم الله ویل نه صحیح کیږي وباللهم اغفر لی..... الخ او که الله اکبر په ځای اللهم اغفرلی ووایي نو دا جائز نه دي فالحاصل... الخ. حاصل د خبرې دادی چې د الله اکبر په بدل کې که داسې ذکر راوړي چې دلالت په خالص تعظیم د الله ج کوي او دعا ورسره مخلوطه او ګډه نه وي نو دا جائز دی او که دعا ورسره مخلوطه وه نو بیا جائز نه دی.

ویضع یمینه علی شماله تحت سرته والقنوت وصلوة الجنازة ویرسل فی قومة الرکوع وبین التکبیرات العیدین فالحاصل ان کل قیام فیه ذکر مسنون ففیه الوضع وکل قیام لیس کذا ففیه الارسال ثم یثنّی ولا یُوجّه اراد بالثناء سبحانك اللهم الی اخره والتوجه قرأة انی وجهت وجهی الایة بعد التحریمة.

القول الراسخ للعمال فی وضع الیمین علی الشمال

ویضع.....الخ او ښی لاس به په چپ لاس باندې کیږدي په بعض روایاتو کې راغلي چې رسول الله ﷺ به ښی لاس په چپ لاس کښودلو او په بعضې روایاتو کې راغلي چې رسول الله ﷺ به په ښي لاس سره چپ لاس نیوه، نو ددې له پار چې په دواړو روایاتو باندې عمل راشي، علماء وایي چې د ښي لاس ورغوی به د چپ لاس د ورغوي په شا کیدي او خنصره یعني کچه ګوته او ابهامه به د مړوند څخه حلقه کړي. چې وضع او قبض دواړه راشي.

تحت سرته.... الخ لاندې د نامه څخه په بعض روایاتو کې داسې راغلي چې رسول الله ﷺ د نامه څخه لاندې لاسونه اینبي دي، عن وائل بن حجر قال رائت رسول الله ﷺ وضع یمینه علی شماله تحت السرة. رواه ابن ابي شیبة بسند صحیح ورجاله ثقات. (فقه حنفي لومړي توک ۱۷۶ صفحه)

په بل روایت کې راغلی دی چې په لمانځه کې دنامه څخه لاندی لاسونه اینبودل وانبیاؤ کار دی کنزالعمال صفحه ۹۲،ج۱۲.

په ځینې روایاتو کې راغلي چې رسول الله ﷺ د نامه څخه پاس د سینې سره لاسونه اینبي دي نو ددې له پاره چې په دواړو حدیثونو عمل راشي احنافو علماو وویل چې نارینه به د نامه لاندې لاسونه کیږدي او زنانه به له نامه نه پورته په سینه باندې لاسونه کیږدي او دا د زنانه وو

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

له پاره ډېر ستر دی. **والقنوت**..... الخ او په دعا قنوت د وترو کې به لاسونه هم د نامه لاندې کيږدي او د جنازې په لمانځه کې به هم لاسونه له نامه څخه لاندې کيږدي. **ويرسل**..... الخ او په قومه د رکوع کې به لاسونه زوړند نيسي، قومه دې ته وايي چې کله لمونځ کوونکی له رکوع څخه پورته شي. **وبين تكبيرات**.... الخ او په مابين د تکبيراتو زوائد د اخترونو کې به لاسونه زوړند نيسي فالحاصل.... الخ حاصل د خبرې دادی چې هر قيام چې په هغې کې ذکر مسنون وي او اوږد وي نو په هغې کې به وضع وي او که ذکر مسنون په کې نه وي نو هلته به ارسال وي. ثم يثنى بيا به **سبحانك اللهم الى اخره**...ووايي. **ولايوجه**: د امام ابوحنيفه او امام محمد په نزد به د تکبير تحريمې څخه وروسته توجيه نه وايي، توجبه دې ته وايي چې انی وجهت وجهی..... الخ ووايي او د امام ابو يوسف په نزد بعد التحريمه مستحب دي او همدا د رسول الله ﷺ څخه په نقلي لمانځه کې ثابت دي. نسايي (فقه حنفی لومړی ټوک ۱۷۷ صفحه) او د تحريمې څخه مخکې متأخرينو علماوو غوره ګڼلې چې توجيه ووايي ځکه چې دې سره د زړه حضور ښه راځي او جمع بين العزيمت به شي.

ويتعوذ للقرأة لا للثناء المختار ان التعوذ تبع للقرأة لا تبع للثناء فيقوله المسبوق لا الموتم بناءً على ان المسبوق يقرأ ولا يثني فيتعون والموتم يثني ولايقرأ فلايتعوذ وامامن جعله تبعاً للثناء فالحكم عنده على عكس ماذكر ويؤخر عن تكبيرات العيدين لان التكبيرات بعد الثناء فينبغی ان يكون التعوذ متصلا بالقرأة لا بالثناء ويسمى لابين الفاتحة والسورة ويسرّهن اى الثناء والتعوذ والتسمية خلافاً للشافعی فی التسمية بناء على انه اية من الفاتحة عنده لاعندنا وكثير من الاحاديث الصحاح وارد فی انه عليه السلام والخلفاء الراشدين كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العلمين ثم يقرأ ويُومن بعد ولا الضالين سراً كالمؤتم.

احكام القنطرة فی احكام التعوذ والبسملة: او اعوذ بالله به ووايي د قرأت له پاره نه د سبحانک اللهم له پاره، امام ابو يوسف رحمه الله فرمايي چې اعوذ بالله تابع د ثناء ده او امام محمد رحمه الله وايي چې اعوذ بالله تابع د قرأت ده خو غوره او صحيح قول د امام محمد

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رحمه الله دی خکه الله تعالی فرمایي چې فاذا قرأت القرآن فاستعذبالله یعني کله چې ته اراده د قرآنکریم د قرأت لري نو اعوذ بالله ووایه نو اعوذبالله تابع د قرأت وګرخېده، فیقوله المسبوق..... الخ مسبوق هغه چاته وایي چې اول لمونځ د امام تري فوت شوی وي، مؤتم د مقتدي ته وایي، نو مسبوق به قرأت وایي او ثناء به نه وایي او اعوذ بالله تابع د قرأت ده او مقتدي به ثناء وایي او قرأت به نه وایي نو اعوذبالله به هم نه وایي. وامامن جعله..... الخ او څوک چې اعوذبالله د ثناء تابع ګرځوي نو بیا به حکم علی العکس وي یعني مسبوق به اعوذبالله نه وایي او مقتدي به اعوذبالله ووایي، ویؤخر..... الخ اعوذبالله به د اختر له تکبیرونو څخه وروسته وي، خکه تکبیرونه له ثناء څخه وروسته دي، نو په کار ده چې اعوذبالله د قرأت پورې پیوسته شي، نه د ثناء پورې، ویسمی..... الخ او د اعوذبالله څخه وروسته د قرأت نه مخکې به بسم الله الرحمن الرحیم ووایي او په اول رکعت کې د بسم الله ویل بالاتفاق سنت دي او په نورو رکعتونو کې غوره خبره داده چې بسم الله ویل هم سنت دي او اعوذبالله ویل په نورو رکعتونو کې جایز نه دي، لابین الفاتحة..... الخ او د الحمدلله او سورة ترمنځ به بسم الله نه وایي یعني سنت نه ده او که چا وویله نو مکروه نه ده بلکه د امام صاحب په نزد مستحسنه ده. (بحر الرائق لومړی ټوک ۵۴۵ صفحه) ویسرهن..... الخ او په پته به وایي دغه مذکوره یعني ثناء، تعوذ، تسمیه، خو امام شافعي وایي چې بسم الله به په جهر وایي، په دې بناء چې بسم الله د امام شافعي په نزد د فاتحې څخه یو جزء دی نو چې فاتحه جهراً ویل کیږي نو بسم الله به هم جهراً ویل کیږي او د احنافو په نزد بسم الله د فاتحې څخه جزء نه دی، بلکی دا یو ایات د قرآنکریم څخه دی او د یو معلوم سورت جزء نه دی بلکی د ختم په صورت کې چې یو سورة په سر کې چې یو خل بسم الله وویل شي نو ختم مکمل کیږي، نو کله چې د فاتحې جز نه شو نو په پته به ویل کیږي او ډېر صحیح احادیث په دې کې راغلي چې رسول الله ﷺ او خلفاء راشیدینو یعني ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذوالنورین، علي کرم الله وجهه به شروع د لمانځه په الحمدلله رب العالمین وکړه او بیا به یې قرأت ولوست. ویؤمن..... الخ او د ولاالضالین څخه به وروسته په پته امین ووایي له وجې د حدیث د وائل بن حجر نه چې رسول الله ﷺ به مونږ ته لمونځ راکړ نو هر کله چې به یې غیر المغضوب علیهم ولاالضالین

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وويلي نو امين به يي وويل او په ټيټ اواز به يي وويل (الحديث)

او طبراني په کبير کې روايت کړی دی چې د ابي اوائل څخه چې حضرت علي رضی الله عنه او عبدالله بن مسعود به نه په بسم الله سره جهر کاوه او نه به يي په اعوذبالله سره او نه په امين سره جهر کاوه. (فقه حنفي لومړی ټوک ۱۷۹ صفحه) نو امام به هم امين وايي لکه مقتدي چې امين وايي.

ثم يكبر للركوع خافضاً ويعتمد بيديه على ركبتيه مفرجاً اصابعه بأسطاً ظهره غير رافع ولا مُنكس راسه ويسبح ثلثاً وهو ادناه ثم يسمع اى يقول سمع الله لمن حمده رافعاً راسه ويكتفى به الامام وبالتحميد الموتم والمنفرد يجمع بينهما ويقوم مستوياً ثم يكبر ويسجد فيضع ركبتيه اولاً ثم يديه ثم وجهه بين كفيه ويديه حذاء اذنيه ضاماً اصابعه مُبدُناً ضبعيه مجافياً بطنه عن فخذيه موجهاً اصابع رجليه نحو القبلة ويسبح فيه ثلثاً.

توضيح المسئله: ثم.... الخ د قرأت څخه وروسته به تکبير د رکوع له پاره ووايي، په داسي حالت کې چې ښکته کېدونکی وي د رکوع له پاره يعنې سنت طريقه داده چې تکبير به د ښکته کېدو سره ووايي، ويعتمد.... الخ او وبه نيسي زنګنونه په لاسونو سره او تکيه به وربانديو وکړي يعنې لږ زور به وربانديو وکړي په داسي حالت کې چې خورونکی د ګوتو به وي، او غوږونکی د شا به وي يعنې هواره به يي کړي، غير رافع..... الخ نه به پورته کوونکی د سر وي له ملا څخه ولا منکس الخ او نه به ټيټونکی د سر وي د ملا څخه او دري کرتې به تسبيح ووايي او دا يې کمه اندازه ده، خو غوره داده چې پنځه يا اوه يا نهه کرته يې ووايي او که د دري کرتو څخه يې کم کړي نو بيا يې سنت ترک کړل، همدا اندازه په سجده کې هم سنت دي. ثم يُسمع.... الخ دا د تسميع څخه ده يعنې سمع الله لمن حمده به ووايي، خو په داسي حالت کې چې پورته کوونکی د سر وي د رکوع څخه ويکتفی به..... الخ او امام به صرف اکتفاء په سمع الله لمن حمده سره کوي يعنې ربنا لک الحمد به نه ووايي ځکه چې رسول الله ﷺ فرمايي، چې کله امام سمع الله..... الخ ووايي نو تاسي ربنا لک الحمد ووايئ نو دا تقسيم شو د امام او مقتدي ترمنځ او تقسيم منافي د شرکت وي اويل دا حديث دليل دی په صاحبينو چې

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هغوی وایي چې رسول الله ﷺ به دواړه ویل مقدم وي په فعل باندې. (بحر الرائق لومړی ټوک ۵۵۲ صفحه) وباالتحمید.... الخ او مقتدي به صرف په ربنا لک الحمد سره اکتفاء کوي او منفرد یعني یواځي لمونځ کوونکی به سمع الله.... الخ او ربنا لک الحمد دواړه وایي ځکه رسول الله ﷺ ځځه دواړه ثابت دي او دا په حالت د انفراد باندې حمل کیږي، ددې له پاره چې توفیق د حدیثو ترمنځ راشي او ربنا لک الحمد په ځلورو طریقو جائز دی.

۱: اللهم ربنا ولک الحمد. ۲: اللهم ربنا لک الحمد، ۳: ربنا ولک الحمد، ۴: ربنا لک الحمد. خو غوره په کې اول دی. (بحر الرائق لومړی ټوک ۵۵۳ صفحه) ویقوم.... الخ او سم نیغ به ودریږي بیا به تکبیر ووایي او سجده به وکړي، فیضع.... الخ دي سره د سجدې طریقه بیانوي چې اول به هغه اندام لګوي چې ځمکې ته نژدې وي نو اول به زنګنونه کیږدي، بیا به لاسونه کیږدي بیا به پوزه کیږدي بیا به تندی کیږدي د دواړو ورغوو او لاسونو ترمنځ د غوږو په برابرۍ، ضاماً... الخ د لاسونو ګوتي یو ځای کوونکي به وي. مبدئاً ضبعیه: ازادونکی به وي د متو خپلو یعني د تخرګونو ځخه به یې لرې ساتي، مجافیاً.... الخ او لرې ساتونکی به وي د ګیډې خپلې د ورنونو ځخه او مخ کوونکی به وي د ګوتو دپښو خپلو په طرف د قبلې،او په سجده کې به درې کرتې تسبیح ووایي او دا یې کمه اندازه ده، له دې نه کم د سنتو خلاف ده او زیاتی د دریو ځخه غوره ده چې پنځه واړي وي یا اووه واړي وي یا نهه واړي وي وغیره.

فایده: په پنځه وخته فرض لمانځه کې ۹۴ تکبیرونه دي. (بحر الرائق ۵۵۳ صفحه لومړی ټوک)

فان سجد علی کور عمامة اوفاضل ثوبه اوشئ یجد حجمه ویستقر جبهته جاز وان لم یستقر لا وکذا لو سجد للزحام علی ظهر من یصلی صلاته لامن لایصلیها ای لاعلی ظهر من لایصلی صلاته وهو اما ان لایصلی اصلاً اویصلی ولکن لایصلی صلاته والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذیها ویرفع راسه مکبراً ویجلس مطمئناً ویکبر ویسجد مطمئناً ویکبر ویرفع راسه اولا ثم یدیه ثم رکبتیه ویقوم مستویاً بلا اعتماد علی الارض ولا قعود وفیه خلاف الشافعی رحمه الله ویسمّی جلسة الاستراحة والرکعة الثانیة کالاولی لکن لاثناءولا تعوذ ولا رفع یدیه فیه.

تنقیح المسئله: که سجده یې وکړه په ولږ پټکي سره او یا په زیاتي جامي سره او یا په

کفایت کتب خانه تبلیغ کرام چینل
https://t.me/kafayat2395

داسې شي سره چې د هغې کلک والی ومومي او تندی يې ځای ونيسي نو دا جائز دي، د پګړۍ په ول باندې سجده کول د بعضې روايتونو له مخې جايز دي چې صحابه فرمايي چې مونږ به د رسول الله ﷺ سره لمونځ کولو نو د سختې ګرمۍ ځخه به مونږ په زياتې جامه تندی کښښوده او په بل روايت کې راځي چې رسول الله ﷺ به د پټکي په ول باندې سجده کوله او په ځيني روايتو کې ددې کراهت معلوميږي لکه صالح بن حيوان روايت کوي چې رسول الله ﷺ يو سړی وليده چې د پټکي په ول يې سجده کوله نو رسول الله ﷺ د هغه تندی لوڅ کړ، همدا رنګه په کنز کې هم دي ته مکروه ويلي. نو علماء وايي چې رسول الله ﷺ د پټکي په ول باندې باندې سجده د جواز له پاره کړې او منع يې ددې له پاره کړې ده چې په افضل باندې عمل راشي، دويم دا چې د پټکي په ول باندې سجده د عذر له وجې جايز ده، مثلاً ځمکه يا فرش ډېر ګرم وي او بلا عذره جائز نه ده، دريم دا چې که ددې له پاره يې په ول باندې د پټکي تکبر سجده کوله چې تندی يې په خاورو ننښي نو بيادا مکروه ده ځکه دا يو قسم تکبر دی او که قصد يې ترفع او تکبر نه و خو د ضرري شي ځځه وبرهېده، مثلاً د اغزي وغيره ځځه نو بيا پروا نه لري.

ځلورم دا چې که ول د پټکي په تندي باندې په داسې طريقه و چې تندی د ول له پاسه راتلو او تندي ته زور ورتلو نو بيا جائز دی او که ول د پټکي په داسې طريقه و چې ول په سر راتلو او تندی نه په ځمکه لګېدو او نه تندی ته په ول سره زور ورتلو نو بيا دا جائز نه ده، لکه بحر الرائق کې ليکي:

وهو ان صحة السجود على الكور اذا كان الكور على الجبهة او بعضها اما اذا كان على الرأس فقط وسجد عليه ولم تصب جبهته الارض على القول بتعينها ولا انفه على القول بعدم تعينها فان الصلوة لا تصح لعدم السجود على محله وكثير من العوام يتساهل فى ذلك ويظن الجواز((بحر الرائق لومړی توک ۵۵۷، وان لم يستقر لااو که تندي يې زور نه مونده نو بيا جايز نه ده و كذا لو سجد الخ يعني جايز ده که يو کس د ډېر ازدحام او ګنډوالي ځځه د بل هغه لمونځ کوونکي په شا سجده وکړي چې دده لمونځ کوي يعني چې دده او د هغه لمونځ يو وي لامين... الخ خو د هغه کس په شا سجده جايز نه ده

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

چې دده لمونځ نه کوي يعني دا دوه صورته لري يا دا چې هغه کس باالکل لمونځ نه کوي او يا لمونځ کوي خو دده لمونځ نه کوي يعني دده او دهغه لمونځ يو نه وي او که د ازدحام په صورت کې نه خالي خای وي چې سجده په کې وکړي او نه مخکې سړی وي چې د هغه په شا سجده وکړي، بلکې مخکې زنانه وي نو بيا به د زنانه په شا سجده نه کوي بلکې په خپل ورون دې سجده وکړي لکه غه حالت په حرمينو کې بعض وخت پښښيږي. والمرأة تنخفض....الخ او بښخه به بښکته کيږي يعني اندامونه به نه پورته کوي، وتلزق الخ او پيوسته به کړي ګېډه خپله د خپلو ورنونو سره، ويرفع رأسه..... الخ او سر به د سجدې ځخه راپورته کړي په داسې حالت کې چې تکبير ويونکی وي او په اطمينان سره به د دوارو سجدو ترمنځ کينې بيا به تکبير ووايي او په اطمينان به سجده وکړي، بيا به تکبير ووايي او د دويمې سجدې ځخه به اول سر راپورته کړي بيا به لاسونه او بيا به زنګنونه راپورته کړي او سم به پورته شي نه به په لاسونو سره په ځمکه تکيه کوي لکه د بودا په شان او نه به کيني چې دمه وکړي خو امام شافعي رحمه الله وايي چې په لاسونو سره په ځمکه باندې تکيه کول غوره دي، همدا رنګه ناسته کول هم غوره دي چې امام شافعي رحمه الله دې ته د استراحت جلسه وايي، دليل يې حديث د مالک ابن الحويرث دی، چې د رسول الله ﷺ د لمانځه کيفيت يې بيانولو چې کله به د دويمې سجدې ځخه پاځېدلو نو په لاسونو به يې تکيه وکړه او بيا به يې لږ شان دمه وکړه د احنافو له پاره دليل دا حديث دی چې رسول الله ﷺ به دقدمو په سينو پاځېدلو او حديث دمالک حمل دی په جواز باندې يا په حالت د عذر باندې والرکعة الثانية.... الخ او دويم رکعت د اول رکعت په شان دی، مګر په دويم رکعت کې نه سبحانک اللهم شته او نه اعوذبالله شته او نه به په کې لاسونه پورته کوي، ځکه لاسونه پورته کول د استفتاح يعني لمانځه شروع کولو له پاره و او په دويم رکعت کې استفتاح نشته نو لاسونه به هم نه پورته کوي.

واذا اتمها افترش رجله اليسرى وجلس عليها ناصبا يمناه موجها اصابعه نحو القبلة واضعاً يديه على فخذيه موجها اصابعه نحو القبلة مبسوطة وفيه خلاف الشافعي فان عنده يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى والابهام ويشير بالسبابة عند التلفظ بالشهادتين ومثل هذا جاء عن علمائنا ايضاً.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الاصابة فی بیان الاشارة بالسبابة= کله چې دویم رکعت پوره کړي نو چپه پښه به وغورځوي او په هغې دې کینې او ښی پښه به اودره وي او د ګوتو مخ به په طرف د قبلې کړي او لاسونه به یې په ورنونو ایښي وي او ګوتې به د قبلې طرف ته مخامخ کړي او پراخه به وي، دا د سنت طریقې مطابق د ناستې بیان دی، اما که څوک تورک وکړي یعنې په چپ کناتی کینې او پښې یو طرف ته وباسي نو دا هم جائز دي. (بحر الرائق لومړی ټوک ۵۶۴ مخ) وفیه خلاف الشافعی رح... الخ او په خورولو د ګوتو د دواړو لاسونو کې او قبلې ته د ګوتو مخ کولو کې د امام شافعی رح خلاف دی یعنې د امام شافعی رح په نزد به د اول ناستې څخه خنصر او بنصر ګوتې راټولې کړي او وسطې او ابهامه ګوتې به حلقه کړي او په سبابه ګوتې سره به اشاره کوي په کوم وخت کې چې په شهادتینو تلفظ کوي او دا اشاره ددې له پاره چې دلالت په توحید وکړي چې فعل د قول سره موافق شي او د نفي سره به ګوته پورته کوي او د اثبات سره به یې ښکته کوي، دغه د اشارې طریقه سنت ده او د رسول الله ﷺ څخه ثابته ده، خو شارح په مثل هذا کې اشاره دې ته کوي چې زمونږ او د امام شافعي رحمه الله ترمنځ لږ فرق شته، هغه داسې چې د امام شافعي په نزد به د اول څخه خنصره او بنصره ګوتې عقد کوي او وسطې او ابهامه به حلقه کړي او د شهادتینو په وخت به په مسبحه ګوتې سره اشاره کوي او زمونږ د احنافو په نزد به له اول څخه ګوتې وغورځوي او ګوتې به قبلې ته مخ کړي خو د اشارې په وخت کې به ګوتې عقد کوي.

فائده: په مسبحه ګوتې سره څکه اشاره کولی شي چې نورمحمدی صلی الله علیه وسلم د ادم علیه السلام په تندی کې ؤ بیائی الله تعالی ته سوال وکړو چې ماته دا نور داسې ځای ته راوله چې زه ئې وګورم نو الله تعالی مسبحی ګوتې ته ورته راوستو (طحطاوی)

ویتشهد کابن مسعود ولا یزید علیه فی القعدة الاولی ویقرأ فیما بعد الاولیین الفاتحة فقط وهی افضل وان سبح اوسکت جاز ویقعد کالاولی خلافاً للشافعی رحمه الله فان السنة عنده فی التشهد الثانی التورك وهو هیأة جلوس المرأة فی الصلوة وهی هذه والمرأة تجلس علی الیتها الیسری مخرجة رجلیه من الجانب الایمن فیها ای فی التشهدین ویتشهد ویصلی علی النبی علیه السلام ویدعو بما

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

یشبه القرآن والماثور من الدعاء لا کلام الناس فلای یسأل شیأ مما یسأل من الناس.

القول المعتمد فی بیان التشهد: بیا به تشهد ووایي یعني التحیات لله.... الخ به ووایي په شان د تشهد د عبدالله بن مسعود، تشهد په دري قسمه دی. ۱ تشهد د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، التحیات لله والصلوة والطیبات السلام علیک..... الخ. ۲ تشهد د حضرت عمر رضی الله عنه دی، التحیات لله الزاکیات لله الطیبات الصلوة لله السلام علیک.... الخ ۳ تشهد د عبدالله بن عباس التحیات المبارکات الصلوة الطیبات لله السلام علیک..... الخ احنافو علماوو تشهد د عبدالله بن مسعود ته ترجیح ورکړي ځکه ائمه سته په خپلو کتابونو کې په دې حدیث باندې لفظاً او معناً متفق دي او محدثینو په دې اتفاق کړی چې په احادیثو د تشهد کې دا صحیح حدیث دی د نورو ځخه تر دې چې امام ترمذي وایي چې اکثره اهل علمو د صحابه او تابعینو ځخه په دې عمل کړی او ابوبکر رضی الله عنه هم په دې عمل کړی دی او په منبر باندې به یې د قرآنکریم په شان خلکو ته بنوده. (بحر الرائق لومړی توک ۵۶۷ صفحه) ولایزید علیه.... الخ په اوله قعده کې به په تشهد باندې زیادت نه راولي یعني درود شریف به نه وایي.

ویقرأ فیما.... الخ او د دوو اولنیو رکعتونو ځخه وروسته په نورو رکعتونو کې به صرف فاتحه وایي او سورة به ورسره نه وایي او دغه فاتحه لوستل غوره دي، که په دې کې تسبیح یعني سبحان الله وویلي یا چپ ودرېدلو د تسبیح په مقدار نو دا هم جایز دي، دا د حضرت علي او عبدالله بن مسعود ځخه ثابت دی خو دا په فرضو کې دي. (بحرالرائق لومړی توک ۵۶۸) اما په نفلو کې به په وروستنیو رکعتونو کې فاتحه او سورة دواړه وایي، ویقعد.....الخ او په دویمه قعده کې به په شان د اولی قعدې کینې او امام شافعی رحمه الله وایي چې په اخرنی قعده کې به تورک کوي یعني په چپ کوناتې به کینې او پښه به یو طرف ته وباسي او همدا طریقه د زنانو هم ده خو زنانه به په دواړو قعدو کې تورک کوي. ویتشهد.... الخ بیا به التحیات لله ووایي او بیا به درود په رسول الله ﷺ ووایي بیا به هغه دعاګانې ووایي چې د قرآن سره مشابه وي او د حدیثو ځخه نقل کړای شوي وي، لاکلام الناس... الخ هغه دعاګانې به نه وایي چې د خلکو د خبرو سره مشابه وي، یعني د هغه شي سوال به نه کوي چې کوم د خلکو ځخه غوښتلی شي، لکه اللهم اعطني زوجة وبنحوه.

گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ثم يسلم عن يمينه بنية من ثمه من البشر والملك ثم عن يساره كذلك والمؤتم ينوي امامه في جانبه وفيهما ان حاذاه والامام بهما اي ينوي الامام بالتسليمين وعند البعض الامام لا ينوي لانه يشير الى القوم والاشارة فوق النية وعند البعض الامام ينوي بالتسليمة الاولى والمنفرد الملك فقط.

توضيح المسئله: بيا به ښي طرف ته سلام ګرځوي او په نيت کې به هغه څوک راولي چې کوم لمونځ کونکی دلته حاضر وي او همدا رنګه به فرشتې هم په نيت کې راولي.

بيا به په همدې طريقه چې طرف ته سلام وګرځوي، والمؤتم... الخ او مقتدي به د امام نيت کوي په کوم طرف چې امام و يعني که ښي طرفته امام و نو په ښي سلام کې به د امام نيت کوي او که چې طرف ته امام و نو په چې طرف سلام کې به د امام نيت وکړي. وفيهما..... الخ او په دواړو سلامونو کې به د امام نيت کوي که چېرې مقتدي له امام سره برابر و يعني مقتدي پسې ولاړ ؤ ، والامام.... الخ او امام به په دواړو سلامونو کې د خلکو او فرشتو نيت کوي، وعند البعض.... الخ او بعض علماء وايي چې امام به نيتّ نه کوي ځکه امام په خپله قوم ته اشاره کوي يعني چې تاسې سلام وګرځوئ او اشاره د نيت څخه زياته وي نو نيت ته ضرورت پاتې نشو او ځيني علماء وايي چې امام به په اول سلام سره نيت کوي، والمنفرد.... الخ او يواځې لمونځ کوونکی به يواځې د فرشتو نيت کوي ځکه دده سره انسانان نه وي.

فصل في القرأة

يجهر الامام في الجمعة والعيدين والفجر واولى العشائين اداءً وقضاءً لا غير والمنفرد خير ان ادى وخافت حتماً ان قضى وادنى الجهر اسماع غيره وادنى المخافتة اسماع نفسه هو الصحيح احترازاً عما قيل ان ادنى الجهر اسماع نفسه وادنى المخافتة تصحيح الحروف.

تزيين العبارات في بيان كيفية القراة: مصنف رحمه الله د قرأت بيان کوي او د هغې طريقه بيانوي، نو امام به جهر کوي د جمعې او اخترونو په لمونځونو کې او په سبا کې او اولى العشائين....الخ او په اولينو دوو رکعتونو د مابنام او ماخوستن کې، اداء او قضاء دغه لمونځ کول په طريقه د اداء سره وي او که قضاء سره وي خو اداء په ټولو لمونځونو کې راځي او

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قضاء د جمعې او اختر لمونځونو څخه ماسوا په نورو لمونځونو کې راځي ځکه د جمعې او اختر د لمانځه قضاء نه وي، لاغیر ددغه مذکوره لمونځونو څخه ما سواء په نورو لمونځونو کې جهر نشته، **والمنفرد**.... الخ خیر ان ادی او یواځې لمونځ کوونکی که د لمانځه اداء کوي نو په جهري فرضي لمانځه کې اختیار مند دی چې په جهر سره لمونځ کوي او که په خفیه سره ځکه وجوب د جهر د خصوصیاتو د جمع څخه دی نو کوم ځای کې چې جمع نه وي نو هلته وجوب هم نه وي خو جهر په کې غوره دی، اما په اداء د خفیه فرضي لمانځه کې صحیح خبره داده چې اخفاء واجب ده. (بحر الرائق لومړی ټوک ۵۸۶ صفحه)

او په اداء د نفلو کې نو په ورځ کې اخفاء واجب ده، او د شپې اختیار دی چې جهر کوي او که اخفاء کوي خو جهر غوره دی، **وخافت حتماً ان قضی** که د خفیه لمانځه قضاء یې راوړه نو لازماً به قرأت خفیه وایي او که د جهري لمونځ قضاء یې راوړه نو بیا دا اختیار مند دی چې جهر کوي او که اخفاء کوي، **وادنی الجهر** الخ مصنف رحمه الله په دې سره حد دجهر او اخفاء بیانوي چې کمه اندازه د جهر داده چې بل کس ته یې واورولی اګر چې د کوڼ والی په وجه یې خپله وانه وري او کمه اندازه د اخفاء داده چې خپل ځان ته یې واوروي.

هو الصحیح.... الخ او دا قول صحیح دی په دې قید سره شارح وایي چې احتراز راغی د قول د امام کرخي څخه چې هغه وایي چې کمه اندازه د جهر داده چې خپل ځان ته یې واوروي او کمه اندازه د اخفاء داده چې صرف حروف صحیح کړي. مصنف رحمه الله اګر چې قول اول ته ترجیح ورکړې خو زه بنده عاجز (عبدالرشید صافی) وایم چې ماته د استادانو له خولې دا ویل شوي دي چې اخرنی قول چې قول د کرخي دی، غوره دی، هغه داسې چې د وخت په تېرېدو سره کله چې انسان بوډا شي او په غوږو کوڼ شي نو بیا په زوره قرأت وایي، ددې له پاره چې هغه یې خاتته واوروي خو دا بیا په ضرر تمامه شي چې نور خلک تري په تنګ وي، لکه په دېرو خایو کې مونږ په سترګو هم لیدلي دي.

وکذا فی کل ما تعلق بالنطق کالطلاق والعتاق والا ستثناء وغیرها ای ادنی المخافتة فی هذه الاشیاء اسماع نفسه حتی لوطلق اواعتق بحیث صحح الحروف لم لمن یسمع نفسه لایقع ولوطلق جهراً

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ووصل به ان شاء الله بحيث لم يتم نفسه يقع الطلاق ولم يصح الاستثناء فان ترك سورة اولى العشاء قرأها بعد فاتحة اخرييه وجهر بهما ان امر ولو ترك فاتحتهما لم يعد لانه يقرأ الفاتحة فى الاخريين فلوقضى فيهما فاتحة الاوليين يلزم تكرار الفاتحه فى ركعة واحدة وذا غير مشروع.

توضيح المسئله: كذا ... الخ يعني لكه څرنګه چې په قرأت کې د اخفاء کمه اندازه دا وه چې خپل ځان ته يې واوروي نو همدا اندازه د اخفاء په ټولو هغو شيانو کې هم معتبره ده چې تعلق د نطق پورې لري لکه طلاق، عتاق، استثناء وغيرها.

نو که يو سړی خپلې ښځې ته طلاق ورکړي يا غلام ازاد کړي په داسې شان سره چې حروف يې صحيح ويلي وي خو ځان ته يې وانه ورواوه، نو طلاق او عتاق نه واقع کيږي، ځکه چې د طلاق اوعتاق واقع کېدلو کې شرط دادی چې په دې الفاظو باندې تلفظ وشي او محض حروف صحيح کېدل تلفظ نه دی. ولو طلق جهراً.. الخ او که ښځې ته يې طلاق جهراً ورکړ يعني په داسې طريقه چې بل ته يې واوروه خو ان شاء الله يې په داسې طريقه ورپورې پيوسته کړ چې خپل ځان ته يې هم وانه ورولە نو طلاق واقع شو او استثناء صحيح نشوه ځکه ده تلفظ پرې کړی نه دی او که تلفظ يې پرې کړی وای نو دا به بيا معلق طلاق واقع نه و.

فان ترک.... الخ که د صاخوستن په اولنيو دوو رکعتونو کې قصداً يا په هيره سره سورة پرېښوده نو په اخرنيو دوو رکعتونو کې به يې د فاتحې ځخه وروسته ووايي او جهراً به يې ووايي، که امامت يې کاوه. اوکه د اولنيو دوو رکعتونو فاتحه يې پرېښوده نو بيا به يې اعاده نه کوي ځکه په وروستنيو دوو رکعتونو کې هم فاتحه وايي نو که د اولنيو دوو رکعتونو قضاء هم يکې راوړي نو تکرار د فاتحې به په يو رکعت کې راشي او دا تکرار شريعت کې روا نه دی.

وفرض القرأة اية وللمكتفى بها مسنٌ لترك الواجب وسنتها فى السفر عجلةً الفاتحة واىّ سورة شاء وامنةً نحو البروج وانشقت وفى الحضر استحسنوا طوال المفصل فى الفجر والظهر واوساطه فى العصر والعشاء وقصاره فى المغرب ومن الحجرات طواله الى البروج ومنها اوساطه الى لم يكن ومنها قصاره الى الاخر وفى الضرورت بقدر الحال وكره توقيت سورة للصلوة اى تعين سورة للصلوة بحيث لا يقرأ فيها الا تلك السورة.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

توضیح المسئله..... الخ په لمانځه کې فرض قرأت د امام ابوحنیفه په نزد یو ایت دی، چې کمه اندازه یې شپږ حروف وي، خو که کوم کس یواځې په یو ایت اکتفاء کوي نو که قصداً وه نو بیا ګناهګار شو، ځکه ترک د واجبو یې وکړو چې هغه فاتحه ویل دي او یو سورت د هغې سره او که سهواً وه نو بیا سجده سهوه لازمیږي ځکه په ترک د واجبو سره سجده سهوه لازمیږي، خو د صاحبینو په نزد د فرض قرأت کمه اندازه دري ایاته یا ددې په مقدار یو سورت دی. وسنتها..... الخ او سنت قرأت یعني هغه اندازه چې په لمانځه کې سنت دي، په سفر کې د عجلت او تلوار په حالت کې سورة فاتحه او د هغې ځخه وروسته هر سورت چې یې خوښه وي، وامنه .... الخ او په سفر کې په حالت د امن کې د فاتحې ځخه وروسته سنت مقدار لکه سورة بروج او وانشقت دی. وفی الحضر..... الخ او په کور او کلي کې یعني په حالت د اقامت کې علماء وایي چې په سهار او ماسپښین کې طوال مفصل غوره دی او په مازیګر او ماخستن کې اوساط مفصل غوره ګڼل کیږي او په مابنام کې قصار مفصل غوره ګڼل کیږي چې له سورة حجرات ځخه تر سورة بروج پورې طوال مفصل دي او د سورة بروج نه تر سورة لم یکن پورې اوساط مفصل دی او د لم یکن نه تر اخر پورې قصار مفصل دی.

فایده: علماوو قرآنکریم په اوو برخو کړی دی. ۱: طوال د سورة بقرې ځخه تر سورة یونس پورې. ۲: مئون هغه دی چې طوال ته نزدې وي. ۳: مثاني هغه دی چې مئون ته نزدې وي، ۴: مفصل چې مثاني ته نزدې دي مفصل بیا په دري قسمه دي. ۱: طوال مفصل. ۲: اوساط مفصل، ۳: قصار مفصل ((الاتقان لومړی ټوک ۱۲۸)

وفی الضرورة... الخ او د ضرورت په مقام په سفر کې وي او که په حضر کې وي د لمونځ کوونکي د حال مطابق دي ووایي، وکره.... الخ او مکروه ده مقرروله د یو سورة د لمانځه له پاره خو په داسې طریقه چې ددې سورة نه ماسوا په کې نور نه وایي خو دا مکروه والی په هغه صورت کې دی چې کوم ځای کې د شارع له طرفه تعین نه وي اما که تعین وي نو بیا هلته کراهت نشته بلکه هغه بیا سنت ده، لکه رسول الله ﷺ ځخه د جمعې په سهار چې سورة سجده او سورة هل اتی علی الانسان ثابت دي.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ولايقرأ المؤتم بل يستمع وينصت قال الله تعالى واذا قرء القرآن فاستمعوله وانصتوا. وقال عليه السلام من كان له امام فقراءة الامام قرأة له وقال عليه السلام مالي أُنازع في القرآن وسكوت الامام ليقرأ المؤتم قلب الموضوع وان قرأ امامه اية ترغيب او ترهيب اوخطب اوصلى على النبى ﷺ الااذا قرأقوله تعالى صلوا عليه فيصلى سرّا.

اتباع الامام في بيان قرأة خلف الامام:

مقتدي به له امام څخه وروسته قرأت نه وايي مګر غوږ به نيسي او چپ به اوسي، الله ﷻ فرمايي چې کله قرآن لوستل کيږي نو تاسو چپ اوسئ، دا ايت کريمه په قرأت د صحابه وو کې چې وروسته د رسول الله ﷺ څخه ويلی نازل شوی، بهر حال اعتبار عموم د الفاظو ته دی نه خصوصيت د سبب ته، که څوک ووايي چې استماع او انصات تر جهری لمانځه پورې خاص دی نو خفيه لمانځه کې خو دا نشي راتلای، نو ځواب دادی چې دلته مامور به دوه شيان دي. ۱: استماع او دا په جهري لمانځه کې راځي، ۲: انصات او دا په خفيه لمانځه کې راځي د امام ابوحنيفه مذهب دادی چې په جهري او خفيه دواړو لمونځونو کې به مقتدي قرأة خلف الامام نه وايي، امام محمد په کتاب الاثار کې ويلي دي چې دا د امام صاحب مذهب دی او زمونږ په دې عمل دی، کوم روايت چې هدايه کې ذکر دی چې د امام محمد رحمه الله په نزد په خفيه کې قرأة خلف الامام مستحسن دی هغه صحيح نه دی(فتح القدير)

په بل روايت کې رسول الله ﷺ فرمايي چې کله امام تکبير ووايي نو تاسي هم تکبير ووايئ او کله چې امام قرأت ووايي نو تاسو چپ واوسئ، همدا رنګه رسول الله ﷺ فرمايي چې چا لره امام وي نو قرأت د امام قرأت دی مقتدي له پاره، همدا رنګه يو صحابي د رسول الله ﷺ څخه وروسته قرأت ووايه نو رسول الله ﷺ ورته وفرمايل چې مالی انازع... الخ چې ولې له ماسره په قرأت کې مداخله کولی شي، نو ددې احاديثو د قرأت خلف الامام منع معلوميږي.

وسكوت الامام..... الخ دا دفع د يو اعتراض ده هغه داسې چې امام د قرأت ترمنځ سکته وکړي چې مقتدي قرأت ووايي لکه د شوافعو طريقه چې ده، نو کله چې مقتدي قرأت ووايي نو نه مخالفت د ايات څخه راځي او نه د حديث څخه، نو شارح رحمه الله جواب ورکړو چې

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

موضوع د امام داده چې امام به په حالت د قيام کې قرأت وايي او مقتدي به چپ ودريږي، نو که امام چپ شي او مقتدي قرأت شروع کړي نو دا به عکس د موضوع راشي. وان قرأ.... الخ ان وصيله دی يعني مقتدي به قرأت خلف الإمام نه کوي اګر چې امام ايات د ترغيب يعني چې په بشارت د جنت باندې دلالت کوي ولولي يا ايات د ترهيب يعني د وېرولو په ذکر دجهنم سره ولولي او خطب... الخ يا خطبه ووايي او يا درود په رسول الله ﷺ ووايي نو بيا به هم مقتدي عوږ ږدي او چپ به اوسي الا اذا قرأ... الخ مګر که خطيب په خطبه کې دا قول د الله تعالى ووايي چې صلو عليه نو مقتدي به په خفيه سره په رسول الله ﷺ درود ووايي.

فصل في الجماعة

الجماعة سنة مؤكدة وهو قريب من الواجب والاولى بالامامة الاعلم بالسنة ثم الاقرأ ثم الاورع ثم الاسن فان امر عبدٌ اواعرابي اوفاسق اواعمى اومبتدع اوولد الزنا كُره

احسن الهداية في سنية الجماعة.

په جمع سره لمونځ سنت مؤکد دی چې واجبو ته نژدې دی، تارک ددې مستحق د وعيد دی او که ګاونډيانو سکوت وکړ هغوی هم ګناهګار دي، والاولى... الخ کله چې د يو مسجد خپل امام وي نو بيا همدا د جمع حقدار دی، اګر چې بل دده نه په علم کی زيات وي او کله چې مقرر امام ونه لري نو بيا به امامت ته د امام ابوحنيفه او امام محمد رحمه الله په نزد هغه کس مخکې کيږي چې هغه په هغه احکام شرعيه باندې عالم وي چې د لمانځه سره زيات تعلق ولري اګر چې په نورو علومو کې مهارت ونه لري، امام ابويوسف رحمه الله وايي چې کوم کس زيات قاري وي نو هغه به مخکې کيږي، له وجې ددې حديث نه يوم القوم اقرأ هم الحديث طرفين ددې څخه دا جواب کوي د بنه مجود قاري حضرت ابی رضی الله عنه په وجود کې رسول الله ﷺ ابوبکر رضی الله عنه لمانځه ته مخکې کړ،چې خلکو مروا ابابکر فليصل بالناس. «الحديث»

ثم الاقرأ.... الخ: که په علم کې سره برابر و نو بيا به بنه قاري مخکې کيږي، خو قرأة دوه احتماله لري. ۱: چې زيات حافظ د قرآن وي، ۲: چې بنه تلاوت کوونکی د قرآنکريم وي، په

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اعتبار د تجوید او ترتیل سره(بحر الرائق لومړی ټوک ۲۰۸ صفحه) ثم الاورع که په قرأت کې هم برابر و نو بیا اورع ای الاکثر اجتناباً للشبهات یعني هغه کس چې د شبهاتو څخه هم ځان ساتي امامت کوي، د ورع او تقوی ترمنځ فرق دادی چې ورع ځان ساتل د شبهاتو څخه دي او تقوی ځان ساتل دي د حرامو څخه په حدیث کې ورع ذکر نه ده بلکه د قرأت څخه وروسته هجرت ذکر دی، څکه هجرت په ابتداء د اسلام کې د فتح مکې څخه مخکې فرض و نو هر کله چې هجرت منسوخ شو نو مونږ د هجرت په ځای ورع قائم کړه. (بحر الرائق لومړی ټوک ۴۰۸) ثم الاسن... الخ که په ورع کې هم برابر و نو بیا به مشر امامت کوي ددې حدیث له وجې ولیؤ مکما اکبر کما (الحدیث)

خو مراد د اسن نه دادی چې په اسلام کې مشر وي یعني په اسلام کې یې زیات وخت تېر شوی وي.

فان ام عبد... الخ که غلام امامت وکړي نو دا مکره ده په دې مقام کې دوه شیان ذکر کیږي اول صحت د لمانځه دا تعلق لري د وجود د اهلیت پورې چې د لمانځه اهلیت په کې وي سره د اداء د ارکانو دا په مذکوره کسانو کې موجود دی. دوهم: کراهت دا مبنی ده په دې چې ددې کسانو پسې اقتداء کولو کې د خلکو مینه او رغبت کمیږي ځکه غلام د بادار خدمت کوي او دعلم زده کړې ته نه وزګاریږي او اعرابي اعرابي هغه کس ته ویل کیږي چې په دشتو یا باندو او کلیو کې اوسیږي او د ښار څخه لرې وي، دده امامت ځکه مکروه دی چې په اعرابیانو باندې اکثراً جهالت غالبه وي او فاسق....الخ فاسق هغه کس ته ویل کیږي چې په شریعت برابر نه وي، دده پسې امامت ځکه مکروه دی چې دا د دین د کارو څه پروا نه لري او اعمی د راندې پسې ځکه امامت مکروه دی چې دا د پلیتی څخه ځان ساتلی نشي او مبتدع: بدعتي هغه کس ته ویل کیږي چې په دین کې له ځان څخه نوي کارونه پیدا کوي.

یعني په دین کې یا زیادت کوي او یا نقصان کوي، نو ده پسې لمونځ مکروه دی، خو په دې شرط چې کفر ته یې نه رسوي او که کفر ته یې رساوه نوبیا دده پسې لمونځ جائز نه دی. او ولدالزنا د زنا څخه پیدا شوی بچی دده پسې لمونځ کول مکروه دي ځکه چې دده پلار نه وي

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

چې ده ته تربيت ورکړي او ادب ورته وښايي او يا علم ورته وښايي نو په دې جهالت غالب وي (بحر الرائق لومړی توک ۶۱۰ صفحه)

فايده: په راونده پسې په هغه صورت کې لمونځ مکروه دی چې په قوم کې دا غوره کس نه وي اما که په قوم کې دا غوره کس و نو بيا دده امامت اولی دی لکه ابن ام مکتوم او عتبان بن مالک، همدا راز که يو اعرابي حاضرينو کې غوره و نو بيا دده امامت غوره دی، همدا وجه ده چې په منية المصلی کې راوړي چې مراد د اعرابي څخه جاهل دی. (بحر الرائق لومړی توک ۶۱۰ صفحه)

كجماعة النساء وحدهن ويقف الامام وسطهن لو فعلن لفظ الامام يستوي فيه المذكر والمؤنث فهذا لم تدخل تاء التانيث فيه وكحضور الشابة كل جماعة والعجوز الظهر والعصر لا الباقية اى لابأس للعجوزات بالخروج في المغرب والعشاء والفجر ويقتدي المتوضئ بالمتيمم لان التيمم طهارة مطلقة عند عدم الماء والخليفة في التراب عندنا والغاسل بالماسح لان الخف مانع من سراية الحدث الى الرجل وما على الخف طهر بالمسح.

تحفة النبلاء في مسألة جماعة النساء: لکه د ښځو جمع چې مکروه ده، وحدهن چې يواځې ښځې وي او که چېرته يې جمع کوله نو بيا به ددې ښځو امام د دوی په منځ کې اودريږي، د امام په لفظ کې مذکر او مؤنث يو برابر دي، يعني د نر له پاره هم د امام لفظ استعماليږي او د ښځې له پاره هم د امام لفظ استعماليږي لکه په دې مقام کې نو همدې وجې څخه تاء د تانيث په کې داخله نه شوه، کحضور الشابة... الخ لکه د ځواني ښځې حاضرېدل چې مکروه دي د سړيو جمع ته په هر وخت کې يعني ځواني ښځې ته په هر وخت کې د سړيو جمع ته حاضرېدل مکروه دي او د بوډی ښځو له پاره د ماسپښين او مازيګر مانځه ته حاضرېدل مکروه دي ځکه چې په دې کې د فتنې ويره ده. لالباقية ... په نورو لمونځونو کې مکروه نه ده يعني د بوډی ښځو له پاره په مابنام لمانځه کې، ماخوستن او سهار لمانځه کې وتل څه پروا نه لري ځکه په دې کې فتنه کمه وي اما په نن زمانه کې د ښځو له پاره وتل بالکل په کار نه دي ځکه چې د فتنو دور دی، ويقتدي المتوضئ..... الخ او جائز ده اقتداء د اودس کوونکي د تيمم کوونکي پسې او امام محمد رحمه الله وايي چې جائز نه ده ځکه تيمم طهارت

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ضروريه دی او اودس اصلي دی او تيمم خلف دی د اودس څخه نو لازميږي اقتداء د صاحب الاصل چې اعلی حال والا دی د صاحب د خلف پسې چې هغه ادنی حال والا دی نو ددې څخه جواب دادی چې تيمم خلف د اودس څخه نه دی بلکه خاوره خلف د اوبو څخه ده لکه شارح ورته اشاره په دې الفاظو کړې چې والخلفية فی التراب عندناأو بل دا چې لکه څرنګه چې اودس طهارت اصليه مطلق عند القدرت دی نو همدا رنګه تيمم هم طهارت مطلقه عند العجز ده د اودس څخه نو اودس او تيمم سره برابر شو لکه شارح په دې الفاظو اشاره کړې، لان التيمم... الخ والغاسل..... الخ او د پښو وينځونکو اقتداء جايز ده د هغه کس پسې چې په پښو يې مسح کړې وي، ځکه چې موزه منع کوونکی ده د رسېدلو د حدث نه پښې ته او کوم حدث چې په موزه باندې نازل شوی نو هغه په مسح سره پاکيږي.

والقائم بالقاعد بناءً على فعل الرسول ﷺ والمؤمي بالمؤمي والمتنفل بالمفترض لارجل بامرأة او صبي لان الواجب تأخيرهن بالنص وطاهر بمعذور وقارء بأمي ولا بس بعار وغير مؤمي بمومئ ومفترض بمتنفل لان بناء القوي على الضعيف لايجوز ومفترض فرضاً اخر لان الاقتداء شركة فيجب الاتحاد.

توضيح المسئله: د ولاړ لمونځ کوونکي لمونځ له ناست لمونځ کوونکي پسې جايز دی ځکه چې رسول الله ﷺ په مرض الموت کې په ناسته لمونځ کاوه او قوم ولاړ و. والمؤمی.... الخ او د يو اشاره کوونکي لمونځ صحيح دی د بل اشاره کوونکي پسې ځکه دواړه يو برابر دي. والمتنفل..... الخ او د نفل کوونکي اقتداء صحيح ده د فرض کوونکي پسې، ځکه امام قوي حالت والا دی او اقتداء د ضعيف له قوي پسې جايز ده. لازجل..... الخ له ښځې پسې د سړي اقتداء جايز نه ده. لان الواجب... الخ دا دليل دی له پاره د اقتداء د سړيو د ښځو پسې چې د ښځو وروسته کول واجب دي په نص سره هغه دامې چې اخر وهن من حيث اخرهن الله يعني وروسته کړئ دا زنانه څرنګه چې الله ﷻ وروسته کړي او صبي همدا رنګه د سړي اقتداء د ماشوم پسې هم صحيح نه ده، شارح ددې دليل ذکر نه کړ ځکه چې د وروسته عبارت څخه معلوميږي (ومفترض بمتنفل) هغه داسې چې په ماشوم لمونځ فرض نه وي ځکه دده لمونځ

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نفل دي او د وروسته خلکو لمونځ فرض دی او د مفترض لمونځ د متنفل پسې نه کيږي.

وطاهر بمعذور... الخ او نه صحيح کيږي اقتداء د غير معذور د معذور پسې، معذور هغه چاته وايي چې په هميشه بې اودسۍ مبتلا وي، لکه مستحاضه او هغه کس چې په هغه د سلسل البول مرض وي وغيره، دا ځکه نه صحيح کيږي چې روغ انسان د قوي حال والا وي د معذور څخه، ځکه طهارت د معذور ضروري او مؤقت وي او طهارت دروغ مطلق او کامل وي، وقارئٌ بأمي او نه صحيح کيږي اقتداء د قاري له امي پسې، قاري هغه کس ته ويل کيږي چې د امام صاحب په نزد يې يو ايات او د صاحبينو په نزد دري ايات ياد وي او امي هغه چاته ويل کيږي چې يو ايات يا دري ايات يې ياد نه وي ځکه نه صحيح کيږي چې د قاري حالت د امي څخه اوچت وي او اقتداء د قوي ضعيف پسې جائز نه ده. ولابس بعار او جائز نه ده اقتداء د هغه کس چې عورت يې پټ وي د هغه کس پسې چې عورت يې پټ نه وي ځکه عاري نه موندونکی د يو شرط د لمانځه دی. اولابس قادره دي په دې شرط باندې نو لابس قوی شو دعاري څخه ولايجوز اقتداء القوي بالضعيف.

وغير مؤمٍ بمومئ او جايز نه ده اقتداء د هغه کس چې اشاره نه کوي بلکه په رکوع او سجدې سره لمونځ کوي د هغه کس پسې چې په اشاري سره لمونځ کوي ځکه د مقتدي حال قوي شو دامام څخه ولايجوز اقتداء القوی بالضعيف ومفترض بمتنفل او د فرض کوونکي لمونځ د نفل کوونکي پسې نه صحيح کيږي ځکه بناء د قوي له ضعيف پسې جايز نه ده، لان بناءالقوي دا دليل د تولو مخکښو هغو مسائلو له پاره دي چې کومو کسانو پسې اقتداء نه صحيح کيږي.

ومفترض... الخ او جايز نه ده اقتداء د هغه کس چې د يو وخت لمونځ کوي لکه ماسپښين د بل هغه کس پسې چې د بل وخت لمونځ اداء کوي لکه د مازيګر وغيره ځکه اقتداء شرکت دي د امام سره نو واجب دي چې دواړو کې اتحاد او توافق وي په وصف د لمانځه کې او کله چې اتحاد فوت شو نو شرکت هم ختم شو او اقتداء صحيح نه شوه.

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

والامام لايطيلها ولاقرأة الاولى الافى الفجر ويقيم مؤتماً توحد عن يمينه اى اذا كان الموتم واحداً يأمره الامام بأن يقوم عن يمينه وفيه اشارة الى ان الامام اٰمِرٌ والمأموم مأمور يجب ان يكون منقاداً له ويتقدم ان زاد فيه اشارة الى ان القوم اذا كانوا كثيراً فالاولى ان يتقدم الامام لا ان يأمرهم الامام بالتاخير عنه فان ذلك ايسر من هذا ونوطهر حدثه يعيد المؤتم لان صلوة الامام متضمن صلوة المقتدى ففسادة يوجب فسادة.

توضيح المسئله: او امام به قرأت زيات نه اوږدوي چې خلکو باندې بوج راشي خکه په قوم کې بوډا او مريض وي نو د دوی به هم لحاظ ساتي. ولاقرأة.... الخ او نه به اول رکعت په دويم اوږدوي مګر په صبا لمانځه کې به اول رکعت اوږدوي خکه دغه وخت د خوب او د غفلت وي چې خلک اول رکعت راونيسی او په نورو وختونو کې خوب او غفلت دومره نه وي. ويعلم... الخ او امام به اودروي مؤتما مقتدي توحد چې يواځې يو کس وي عن يمينه ښي طرف د امام نه يعني که مقتدي يو کس و ن وامام به ورته امر وکړي چې دده ښي خوا کې ودريږي، که د لمانځه څخه مخکې و نو په خوله به ورته ووايي او که په داخل د لمانځه کې ؤ نو بيا به يې په داسې طريقه پوه کړي چې هغه ښي طرف ته راوګرځي، وفيه اشارة..... الخ شارح وايي چې په دې قول کې چې يقيم دي او نسبت يې امام ته وشو اشاره دي خبرې ته ده چې امام امر دی او مقتدي مامور دی او مأمور باندې لازم دي چې د امر تابعداري وکړي، ويتقدم ان زاد..... الخ او امام به مخکې کيږي که قوم زيات و، ددې عبارت دوه مقصده دي.

اول: چې د لمانځه په منځ کې مقتدي له يو کس نه زيات شي نو يا به دغه يو سابقه مقتدي وروسته کيږي چې وروسته صف جوړ شي او يا به امام د خپل ځای څخه مخکې کيږي خو د امام مخکې کېدل غوره دي.

دوهم: چې د لمانځه له پاره شروع کې مقتدي له يو څخه زيات وي نو غوره داده چې امام په قوم مخکې شي خکه دا اسانه ده د هغې څخه چې قوم ته امر وکړي چې تاسي وروسته شئ، نو شارح هم د مصنف دغه عبارت هم په دويم احتمال حمل کړی دی.

ولو ظهر.... الخ که دا ښکاره شوه چې امام بې اودسه دی په حدث اصغر سره يا په حدث

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اکبر سره نو امام به هم لمونځ راګرځوي او مقتدي به هم لمونځ راګرځوي ځکه د امام لمونځ متضمن دی د مقتدي د لمانځه لره، نو فساد د لمانځه د امام واجبوي فساد د لمانځه د مقتدي لره.

ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنائى ثم النساء الخنائى بالفتح جمع الخنثى كالجبالى جمع الحبلى فأن حاذته فى صلوة مشتركة تحريمة واداءً فسدت صلاته ان نوى امامتها والا صلاتُها اى ان صلت على جنب رجل امرأة مشتهاة بحيث لاحائل بينهما والصلوة مشتركة تحريمة واداءً فسدت صلوة الرجل ان نوى الامام امامة المرأة وان لم ينو تفسد صلوة المرأة وفسروا الاشتراك فى التحريمة بأن يكونا بأتيين تحريمتهما على تحريمة الامام.

اتيان النصوص فى بيان تسوية الصفوف: اول به سړي صف جوړ کړي بيا ماشومان بيا خنثاګان. خنثى هغه چاته ويل کيږي چې نه نر وي نه ښځه وي بيا به صف د زنانو وي، فان حاذته .....الخ که ښځه برابره شي د لمونځ کوونکي سره په هغه لمانځه کې چې مشترکه وي تحريمه او اداء نو د سړي لمونځ فاسد شو که امام د ښځې د امامت نيت يې کړی و او که امام د ښځې د امامت نيت کړی نه و، نو بيا د ښځې لمونځ فاسد شو، اى ان صلت... الخ يعني که چېرته لمونځ وکړي په څنګ د سړي کې يوه ښځه چې مشتهاته وي په دي طريقه چې د دواړو ترمنځ څه پرده نه وه او لمونځ هم سره شريک په تحريمي او اداء کې نو که امام د ښځې د امامت نيت کړی و نو د سړي لمونځ فاسد شو او که د ښځې د امامت نيت يې نه و کړی نو د ښځې لمونځ فاسد شو.

په محاذات سره هلته لمونځ فاسديږي چې دغه لس شرايط په کې وي. ۱: چې ښځه به يا مشتهاته وي او يا به بالغه وي. ۲: چې په لمانځه پوهيږي. ۳: چې محاذات په اندازه د يو رکن وي. ۴: چې لمونځ به خاوند د رکوع او سجدې وي ځکه د جنازې په لمانځه کې او په سجده تلاوت کې په محاذات سره لمونځ نه فاسديږي. ۵: ددغه لمانځه تحريمه به يې شريکه وي. ۶: په دغه لمونځ کې به من حيث الاداء شريکان وي. ۷: مکان د دواړو به يو وي، که يو په اوچت ځای وي او بل په ښکته ځای نو محاذات نه راځي. ۸: جهت او طرف به يې يو وي که په داخل د

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

بيت الله کې دواړه لمونځ وکړي او يو کس يو طرف ته مخ کړي او بل کس بل طرف ته مخ کړي نو لمونځ نه فاسديږي ځکه جهت يې بدل شو. ۹: د دواړو ترمنځ به حائل او پرده نه وي، که پرده وه لکه ستن وغيره نو بيا فساد نه راځي. ۱۰: چې امام د ښځو د امامت نيت وکړي تلک عشرة کاملة او د ښځي ځخه مطلق ښځه مراد ده، اجنبيه وي که خپله ښځه وي محرمه وي حالاً مشتهاته وي او که ماضياً مراهقه وي او که بالغه وي «بحرالرائق لومړی ټوک ۶۲۲ مخ» او اشتراک ځکه شرط شوه چې محاذات د يوې لمونځ کوونکې زنانه د لمونځ کوونکي سړي سره چې لمانځه کې سره شريک نه و نو د سړي لمونځ نه فاسدوي، مګر مکروه ده. «فتح القدير، بحرالرائق»

له محاذات ځخه مراد دادي چې د ښځي ځينې اندامونه د سړی د اندام سره برابر شي، بعض علماوو بيا اعتبار قدم ته ورکړی يعنې که د ښځې قدم د سړي له قدم سره برابر شو نو محاذات راغی لکه په فتاوی قاضيخان کې ليکي چې که يوه ښځه د ځپل خاوند سره په کوټه کې لمونځ کوي نو که د ښځې قدم د خاوند له قدم سره برابر شو نو ددې دواړو لمونځ په جمع سره جائز نه دی. «بحرالرائق لومړی ټوک ۶۲۰» همدارنګه په خانيه او ظهيريه کې راغلي که يوه ښځه د ځپل خاوند سره په کوټه کې په جمع سره لمونځ کوي او د ښځې قدمونه د خاوند ځخه وروسته وو خو ښځه اوږده وه او له امام ځخه يې وړاندې سر کښوده نو لمونځ د دوی جايز دی ځکه اعتبار قدم ته دی. «بحرا الرائق لومړی ټوک» اما که ښځه او خاوند بغير د جمع ځخه ځنګ په ځنګ لمونځ وکړي نو لمونځ د يو هم نه فاسديږی «صافی»

په محاذات سره د لمانځه فساد زمور د احنافو علماوو رايه ده او د ائمه ثلاثه او جمهورو علماوو په نزد په محاذات سره د سړی لمونځ هم نه فاسديږي لکه څرنګه چې د ښځو نه فاسديږي خو احنافو علماوو په استحسان عمل کړی دی له وجې ددې حديث نه. اخر وهن.....الخ په دې کې خطاب سړيو ته دی، نوکله چې سړيو تاخير ترک کړ د دوی لمونځ هم فاسد شو ځکه تاخير د ښځو فرض و او په ترک د فرضو سره لمونځ فاسديږي. والله اعلم.

وفسروا ... الخ علماوو د اشتراک فی التحريمي تفسير داسې کړی چې سړی او ښځه متحاذيان دواړه خپله تحريمه اداء کوي نه ښځه سړي ته اقتدا کوي.

کفایت گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

والشركة في الاداء بأن يكون لهما امام فيما يؤديانه اما حقيقة كالمقتدين واما حكما كاللاحقين يعني رجل وامرأة اقتدا يا برجل فسبقهما حدث فتوضأ وبنيا وقد فرغ الامام فحاذت المرأة الرجل فسدت صلوة الرجل فاللاحق وان لم يكن له امام حقيقة فله امام حكما فانه التزم ان يؤدي جميع صلاته خلف الامام فاذا سبقه الحدث فتوضأ وبنى يُجعل كانه خلف الامام حتى يثبت له احكام المقتدين كحرمة القرأة ونحوها بخلاف المسبوق وهو الذي ادرك اخر صلوة الامام فلم يلتزم اداء الكل خلف الامام فهو في اداء ما لم يدركه مع الامام منفرد حتى يجب عليه القرأة فالمسبوق وان كانا مشتركين في التحريمة اذ بنيا تحريمتهما على تحريمة الامام فليسا مشتركين اداء فان حاذت امرأة رجلاً في اداء ما سُبقا لم تفسد صلوة الرجل لعدم الشركة في الاداء.

توضيح المسئله: ۱ مدرک هغه مقتدي ته ويل کيږي چې ټول رکعتونه يې له امام سره نيولي وي.

۲: لاحق هغه مقتدي ته ويل کيږي چې اول رکعت يې له امام سره نيولی وي بيا ورته حدث پيښ شي يا د لمانځه په منځ کې ويده شي او بيا د اودس کولولە پاره لاړ شي نو بيرته چې راځي نو امام له لمانځه څخه فارغ شوی وي نو دا به خپل لمونځ پوره کوي او قرأت به نه وايي.

۳: مسبوق هغه مقتدي ته وايي چې اول د لمانځه تري فوت شوی وي، وللشركت في الاداء... الخ شرکت په اداء کې داده چې د دواړو متحاذيينو له پاره په هغه لمانځه کې امام وي چې کوم دوی ادء کوي، اما حقيقة يا حقيقة امام ولري، كالمقتدين لكه مقتديان يعني مدرک. واما حكما او يا حكما امام ولري لكه دوه لاحقين يعني رجل.... الخ شارح په دې سره صورت د لاحق بيانوي چې يو سړی او يوه ښځه دواړه له يو سړي پسې اقتداء وکړي. فسبقهما نو بيا دواړو ته بی اودسی پيښه شوه دواړه لاړل او اودس يې وکړو خو چې راغلل نو امام فارغ شوی و نو دواړو په خپل لمانځه بنا وکړه، بنا دې ته وايي چې په کوم ځای کې بې اودسه شوی وي د همغه ځای څخه يې شروع کړي. فحاذت المرأة نو د لمانځه په منځ کې دغه ښځه د سړي سره څنګ کې ودرېده نو د سړي لمونځ فاسد شو.

فاللاحق..... الخ نو لاحق اګر چې حقيقةً امام نه لري، مګر حكما امام لري. فانه التزم څکه دې لاحق په خان دا لازم کړي وو چې ټول لمونځ به له امام څخه وروسته اداء کوي خو غير اختياري عذر ورته پيښ شو، نو کله چې ده ته بې اودسي ورسېده او بيا يې اودس وکړو او په

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لمانځه يې بناء وکړه نو شرعاً دا داسې وګرځېده لکه دا چې اوس هم له امام څخه وروسته دی

حتی يثبت الخ تردې چې ده لره احکام د مقتدينو يعنې د مدرک ثابتيږي لکه حرمت د قرأت يعنې څرنګه چې مدرک ته د امام پسې وروسته قرأت جايز نه دی، نو همدا رنګه لاحق ته هم جايز نه دی بخلاف المسبوق او د مسبوق په خان باندې د ټول لمانځه اداء کول وروسته له امام څخه لازم کړي نه دي ځکه دا له اول څخه د امام سره داخل نه و، فهو فی اداء .... الخ نو دا مسبوق په اداء کولو د هغه لمانځه کې چې ده څخه فوت شوی حقيقةً او حکماً منفرد دی تردی چې پده قرأت هم واجب دی لکه په منفرد چې واجب وی ، فاالمسبوقان، نو دوه مسبوقه اګر چې په تحريم کې سره شريک دي نو ځکه دواړو خپله تحريمه د امام په تحريمه بناء کړې وه، خو په اداء کې سره شريک نه دي، فأن حاذت نو که د مسبوق سره په اداء کولو د فوتي لمانځه کې ښځه څنګ کې ودرېده نو د سړي لمونځ نه فاسديږي ځکه د دواړو ترمنځ شرکت فی الاداء نشته.

اقول فی تفسير الشرکة فی التحريمه والاداء تساهل وينبغی ان يقال الشرکة فی التحريمة ان يبنی احدهما تحريمة علی تحريمة الاخر او بنيا تحريمتهما علی تحريمة ثالث والشرکة فی الاداء ان يکون احدهما اماماً للاخر فيما يؤديانه او يکون لهما امام فيما يؤديانه حتی يشمل الشرکة بين الامام والمأموم فان محاذاة المرأة الامام مفسدة صلوة الامام مع انه لا اشتراك بينهما تحريمة واداء بالتفسير الذی ذکروا.

الايراد الاول علی تفسير الشرکة: خلاصه د اعتراض داده چې تاسې د شرکت کوم تفسير ذکر کړی دی د هغې څخه هغه معلوميږي چې يوه ښځه مقتدی د سړي مقتدي سره په څنګ کې راشي او دا حکم له دې څخه نه معلوميږي چې محاذاة د ښځې راشي له امام سره او مونږ چې کوم تفسير د شرکت بيانوو نو هغه دواړو حکمو ته شامل دي. اقول شارح وايي چې په سابقه تفسير د شرکت کې چشم پوشي ده، وينبغي.... الخ شارح له دې سره خپل تفسير بيانوي چې شرکت فی التحريمه دې ته وايي چې يو لمونځ کوونکی خپله تحريمه د بل لمونځ کوونکي په تحريمه باندې بنا کړي او يا دا دواړه لمونځ کوونکي خپله تحريمه په تحريمه د يو دريم کس چې امام دی بناء کړي او شرکة فی الاداء دېته وايي چې يو کس د بل له پاره امام وګرځي په هغه لمانځه کې چې اداء کوي يې او يا ددې دواړو له پاره په دې کې بل امام وي حتی يشمل.

فايده ددې تفسير داده چې دغه شرکت به د امام او مقتدي ترمنځ راشي، فان محاذاة.... الخ ځکه د ښځې محاذات د امام سره فاسدونکی دي، د لمانځه د امام لره يعنې که يوه ښځه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

د امام سره محاذات کې راشي نو د امام لمونځ فاسديږي او د امام د لمانځه په فساد سره د ټولو مقتديانو لمونځ فاسديږي، سره ددې نه چې په سابقه تفسير د اشتراک سره د امام او مقتدي ترمنځ په تحريمه او اداء کې شرکت نشته

وايضاً لا اجد فائدة فی ذکر الشرکة فی التحريمة بل يکفی ذکر الشرکة فی الاداء فان الامام اذا سبقه الحدث فاستخلف اخر فاقتدی احد بالخليفة فالشرکة فی الاداء ثابتة بين الذی اقتدی بالخليفة وبين الامام الاول وکل من اقتدی به باعتبار ان لهم اماماً فيما يؤدونه وهو الخليفة ولا شرکة بينهم فی التحريمة لان المقتدی بالخليفة بنی تحريمته علی تحريمة الخليفة والامام الاول ومن اقتدی به لم يبنوا تحريمتهم علی تحريمة الخليفة فلم توجد بينهم الشرکة فی التحريمة ومع ذلک لو کانت المرأة من احدی الطائفتين امامن المقتدين بالامام الاول او من المقتدين بالخليفة فحاذت الطائفة الاخری تفسد الصلوة باعتبار الشرکة فی الاداء لا التحريمة.

الا راد الثانی علی تفسير الشرکة: خلاصه داده چې کله محاذات راشي نو د فساد له پاره شرکت فی الاداء کافي ده او اشتراک فی التحريمه شرط نه دی. فان الامام.... الخ خکه کله چې امام ته په لمانځه کې بې اودسي ورسېږي او بل کس خليفه کړي بيا يو دريم کس راشي او دې خليفه پسې اقتداء وکړي نو په دې صورت کې شرکت فی الاداء د هغه مقتدي ترمنځ چې د خليفه پسې اقتداء کړې او د امام اول او د هغه کسانو چې امام اول پسې يې اقتداء کړې ثابته ده خو د دوی ترمنځ شرکت فی التحريمه نشته خکه چاچې خليفه پسې اقتداء کړې نو هغه خپله تحريمه په تحريمه د خليفه بناء کړې او امام اول او هغه کسانو چې امام اول پسې اقتداء کړې دوی تحريمه خپله بناء کړې نه ده، په تحريمه د خليفه باندې نو د دوی ترمنځ شرکت فی التحريمه رانغی، نو سره له دې نه که ښځه د يوې ډلې ځخه وه يعنې يا دهغه کسانو ځخه چې د امام اول پسې يې اقتداء کړې، او يا دهغه کسانو ځخه چې دخليفه پسې اقتدأ کړې په دې دوو ډلو کې د يوې ډلې ځخه وه خو محاذات يې له بلې سره راغی يعنې يا دا ښځه د من المقتدين بالامام الاول ځخه وه خو محاذات يې د مقتدين بالخليفه سره راغی او يا دا ښځه د مقتدين بالخليفه ځخه وه خو محاذات يې د مقتدين بالامام الاول سره راغی نو په دې صورت کې لمونځ فاسد شو خکه شرکت فی الاداء راغی او شرکت فی التحريمه نشته نو که شرکت فی التحريمه شرط وای نو فساد د لمانځه بيا نه راتلو.

ولو قيل الشرکة فی التحريمة ثابتة تقديراً فاقول الشرکة فی الاداء لا توجد بدون الشرکة فی

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

التحريمة والشركة فى التحريمة قد توجد بدون الشركة فى الاداء كما فى المسبوق فلاحاجة الى ذكر الشركة فى التحريمة هذا اذا نوى الامام امامة المرأة اما اذا لم ينولم يصح اقتداء المرأة فتفسد صلاتها لانها لم تقرأ بناء على ان قرأة الامام قرأة لها ولم يكن كذلك فبقيت بلا قرأة وعُلم من هذه المسألة ان المرأة اذا اقتدت بالامام محاذيةً لرجل لايصح اقتداؤها الا ان ينوى الامام امامتها اماذا لم تقتد محاذية هل يشترط نية الامام ففيه روايتان.

توضيح المسئله: د ايراد اول جواب دادی چې شرکت د امام او د مقتدي ترمنځ ښکاره و نو په همدې وجه يې بيان نه کړ ځکه مقصود د بيان نه شرکت په مابين د مقتدييدو کې و او دا ايراد ثاني څخه جواب شارح په لو قيل سره کوي چې شرکت فى التحريمه عام دی تحقيقاً وي او که تقديراً وي په مذکوره صورت کې که تحقيقاً شرکت فى التحريمه د دواړو تحريمو ترمنځ نشته خو تقديراً شته ځکه د خليفه تحريمه مبنی،وه په تحريمه د امام اول باندې او مبنی على المبنی على الشئ، دا مبنی على الشئ وي نو تحريمه د هغه چا چې اقتداء يې د خليفه پسې کړې ده مبنی شوه په تحريمه د امام اول باندې نو د دواړو طائفو يعنې د مقتدي باالخليفه او مقتدي باالامام الاول ترمنځ شرکت فى التحريمه موجود شوه.

فاقول..... الخ خو شارح په دې سره په دې جواب باندې اعتراض کوي، خلاصه داده چې کله شرکت فى التحريمه عام شوه تحقيقي او تقديري ته نو د شرکت فى الاداء سره شرکت فى التحريمه لازم دي يعنې شرکت فى الاداء بې له شرکت فى التحريمې څخه نه موجوديږي او شرکت فى التحريمه کله بغير له شرکت فى الاداء څخه موجوديږي لکه مسبوق چې فوتي لمونځ اداء کوي نو شرکت فى التحريمه شته خو شرکت فى الاداء نشته.

فلاحاجة..... الخ نو کله چې شرکت فى التحريمه په هر وخت کې موجود وي نو بيا ذکر د شرکت فى التحريمې ته څه ضرورت نه و؟ ددې اعتراض جواب دادی چې علماوو شرکت فى التحريمه د وضاحت او تصريح له پاره ذکر کړی ده.

هذااذانوی..... الخ په محاذات سره لمونځ هلته فاسديږي چې امام د ښځې د امامت نيت وکړي او که نيت ونه کړي نو بيا د ښځې اقتداء نه صحيح کيږي نو د ښځې لمونځ فاسد شو، ځکه ښځې قرأت ونه ويلې يعنې ښځې نه خپله قرأت ووېلې او نه امام ددې له پاره وويلې ځکه امام ددې د امامت نيت نه دی کړی. نو د امام قرأت ددې له پاره قرأت ونه ګرځېده نو ښځه بلاقرأة پاتې شوه او بې له قرأته لمونځ فاسد دی.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وعُلم من هذي ..... الخ له دې څخه يوه مسئله معلومه شوه چې که يوه ښځه له ابتداء څخه د يو سړي په څنګ کې له امام پسې اقتداء وکړي نو ددې ښځې اقتداء صحيح نه شوه. مګر که امام د ښځې د امامت نيت وکړي نو بيا د سړي لمونځ فاسد نه دی بلکې د ښځې لمونځ فاسد شو اما اذالم تقتد..... الخ او که ښځې اقتداء وکړه خو غير محاذ يه يعنې د سړي په څنګ کې ونه کړه نو په دې کې ايانيت د امام شرط دی او که نه؟

ففيه روايتان نو په دې کې دوه روايته دي په يو روايت کې نيت د امام شرط دی ځکه احتمال لري چې ښځه مخکې شي او د لمانځه په منځ کې د سړي په څنګ کې ودريږي او په بل روايت کې دادي چې نيت د امام شرط نه دی ځکه فی الحال لمونځ نه فاسديږي او اينده کې ددې تحقيق وهمي دی.

صلی امی بقارئ او استخلف فی الاخيرين اميا فسدت للكل اى ان امامی قارئاً واميأ فسدت صلوة الكل اما صلوة القارى فانه ترك القرأة مع القدرة عليها واما صلوة الاميين فلانهما لما رغبا فی الجماعة وجب ان يقتديا بالقارئ ليكون قرأته قرأة لهما فتركا القرأة التقديرية مع القدرة عليها ولو استخلف القارئ فی الاخيرين اميأ فسدت صلوة الكل خلافاً لزفر رحمه الله فان فرض القرأة قد أدى فی الاوليين قلنا يجب القرأة فی جميع الصلوة تحقيقاً او تقديراً. لم توجد.

نصرت الالهی فی صلوة القاري خلف الامی: صلی فی... الخ يعني که امي سړي امامت وکړ د قاري او امي سړي نو د ټولو لمونځ فاسد شو اما صلوة القاري د قاري لمونځ ځکه فاسد شو چې ده قرأت پريښود سره د قدرت نه په قرأت باندې. واما صلوة الاميين او ددې دواړو اميانو چې يو مقتدي دی او بل امام دی لمونځ ځکه فاسد شو چې هر کله د دوی مينه له جمعې سره وه نو په کار وه چې دوی اقتداء له قاري پسې کړې وای.

ددې له پاره چې د هغه قرأت د دوی له پاره قرأت ګرځېدلی وای. نو کله چې دوی له قاري پسې اقتداء ونه کړه نو دوی قرأت تقديري پريښوده سره له قرأت نه په هغې باندې. او استخلف..... الخ همدارنګه که يو قاري په اخرينو دوو رکعتونو کې امي سړی خليفه کړ نو بيا هم د ټولو لمونځ فاسد شو خو امام زُفر رحمه الله وايي چې د دوی لمونځ صحيح دی ځکه چې قرأت په اولنيو دوو رکعتونو کې فرض و او هغه اداء شوی نو لهذا لمونځ صحيح شو. قلنا..... الخ مونږ وايو چې قرأت په ټول لمانځه کې تحقيقاً يا تقديراً واجب دی او دلته په وروستنيو دوو رکعتونو کې موجود شوی نه دی.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب الحدث فی الصلوة

دا باب په بيان د هغې بې اودسۍ کې ده چې په لمانځه کې واقع شي

مصل سبقه الحدث توضأ واتم خلافاً للشافعی ولو بعد التشهد خلافاً لهما فانه اذا قعد قدر التشهد تمت صلاته وعند ابی حنيفة لم يتم لان الخروج بصنعه فرض عنده والاستيناف افضل.

توضيح المسئله: لمونځ کوونکي ته چې په لمانځه کې بې اودسي پېښه شي نو لاړ به شي اودس به وکړي بيا که دده خوښه وي هغه باقي لمونځ به پوره کړي چې همدې ته بناء وايي او يا دي له سره لمونځ راوګرځوي خو استيناف غوره دی خلاقاً للشافعی.... الخ امام شافعي وايي چې استيناف ضروري دی او بناء جايز نه ده ځکه په وجود د منافي د لمانځه سره لمونځ فاسد شو چې هغه اودس ماتېدل دي تګ کول دي او بيرته راتلل دي ولو بعد.... الخ اګر که بې اودسي د تشهد څخه وروسته پېښه شي نو بيا به هم اودس کوي او سلام به ګرځوي ځکه چې سلام واجب دی، خلافاً لهما... الخ صاحبين وايي چې په اندازه د تشهد کښناسته نو لمونځ بې پوره شو ځکه ارکان ختم شو نو که له دې څخه وروسته بې اودسه شي نو بناء وربانديې نشته ځکه فرض پاتې نه دی او امام صاحب وايي چې لمونځ پوره شوی نه دی ځکه وتل د لمانځه څخه په فعل د لمونځ کوونکي سره د امام صاحب په نزد فرض دي.

لما ذكر حكما اجماليا شاملاً لجميع المصلين فصّل حكم كل واحد من الامام والمنفرد والمقتدی فقال والامام يجُر اخر الی مكانه هذا تفسير الا ستخلاف ثم يتوضأ ويتم ثمه او يعود ای ان شاء يُتم حيث توضأ وان شاء عاد الی المكان الاول وانما خيرلان فی الاول قلة المشی وفی الثانی اداء الصلوة فی مكان واحد فيميل الی ايهما شاء وكذا المنفرد ان شاء يتم حيث توضأ وان شاء عاد ان فرغ امامه متصل بقوله ويتم ثمه او يعود والضمير فی امامه يرجع الی الامام الاول وامامه هو الذی استخلفه فان الخليفة امام للامام الاول والقوم والاعاد ای وان لم يفرغ امامه وهو الخليفة يعود الامام ويتم خلف خليفته وكذا المقتدی ای ان فرغ امامه ثتم ثمه او يعود وان لم يفرغ يعود.

غاية البيان: مصنف رحمه الله چې هر کله اجمالاً داسې حکم بيان کړ چې ټولو لمونځ کوونکو ته شامل و چې امام وي که مقتدي وي که منفرد وي. فصل حکم .... الخ نو اوس تفصيلاً حکم د هر يو بياني. والامام.... الخ امام چې کله بې اودسه شي نو بل کس به راکش کړي خپل ځای ته دا د استخلاف معنا شوه، بيا به اودس وکړي. **ويتم ثمه....** الخ يعني يادې

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لمونځ په هغه ځای کې پوره کړي په کوم ځای کې يې چې اودس کړی او يعود... الخ يا دې ببرته اولني ځای ته راوګرځي او لمونځ دې اداء کړي. وانما خير...الخ دغه اختيار دې امام ته ددې له پاره ورکړل شو چې په اول صورت کې يعني چې د اوداسه په ځای کې چې لمونځ وکړي **قلة المشئ** کم تګ راځي او په دويم صورت کې يعني چې ببرته خپل ځای ته راشي لمونځ په يو ځای کې اداء کيږي. فيميل... الخ نو کوم طرف ته يې چې خوښه وي ميلان دې وکړي. وکذالمنفرد... الخ همدا رنګ يواځې لمونځ کوونکي ته هم اختيار دی چې د اودس په ځای کې لمونځ کوي او که خپل ځای ته ببرته واپس کيږي. ان فرغ... الخ دا متصل دی له دې پورې چې **ويتم ثمه** او يعود ضمير په امامه کې امام اول ته راجع دی، دغه اختيار دې امام ته په هغه صورت کې دی چې ددې امام اول امام چې خليفه دی فارغ وي د لمانځه څخه، ځکه خليفه د امام اول له پاره او د قوم له پاره امام دی. والاعتاد... الخ او که د امام اول امام چې خليفه دی له لمانځه څخه فارغ نه و نو بيا به امام ببرته راځي او باقي لمونځ به له خليفه پسې پوره کوي.

وکذالمقتدی... الخ يعنې که د مقتدي امام فارغ و نو بيا ده ته اختيار دی چې که د اودس په ځای کې لمونځ کوي او که ببرته خپل ځای ته راګرځي او که امام يې له لمانځه څخه فارغ نه و نو بيا به لازماً خپل ځای ته راګرځي او له امام پسې به باقي لمونځ کوي.

فايده: د جواز د بناء له پاره يو څو شرايط دي: اول: له بې اودسۍ څخه وروسته به د يو رکن په اندازه وخت نه تېروي او که تېر يې کړ نو لمونځ فاسد شو. ۲: په تګ او راتګ کې به هغه کار نه کوي چې د لمانځه مخالف وي. ۳: هغه کار به هم نه کوي چې د هغه څخه خلاصی وي. ۴: د اودس له فراغت څخه وروسته به خندا نه کوي. وغيره.

ولو جُن او أُغمی عليه اواحتلم اى نام فی صلاته نوماً لاينقض به وضوؤه فاحتلم او قهقه او احدث عمداً او اصابه بول كثير او شجر فسال او ظن انه احدث فخرج من المسجد او جاوز الصفوف خارجه ثم ظهر طهره بطلت ولولم يخرج اولم يتجاوز بنى اعلم ان هذه الحوادث نادرة فلم تكن فی معنى ما ورد به النص وهو قوله عليه السلام من قاء اورعف فی صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته مالم يتكلم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نهایة البیان:

ولو جُن او که یو سړی په لمانځه کې لیونی شو نو لمونځ یې باطل شو ځکه چې په لیونتوب سره اودس ماتیږي. او **اغمی علیه** یا پرې بېهوشي راغله نو لمونځ یې باطل شو ځکه په بېهوشۍ سره اودس ماتیږي. او احتلم... الخ یا یې لمانځه کې احتلام وشو ای نام..... الخ دا دفعه د یو وهم ده هغه داسې چې احتلام خو په خوب کې وي او په خوب سره خو اودس ماتیږي نو په لمانځه کې احتلام څنګه راځي؟ نو شارح ددې دفع وکړه چې په لمانځه کې په داسې خوب سره ویده شو چې په هغې اودس نه ماتیږي لکه په رکوع یاسجده کې چې ویده شي او احتلام یې وشي نو په دې احتلام سره لمونځ دده باطل شو. او **قهقه** یا یې په زوره وخندل. قهقه هغه خندا ته وایي چې خپله یې هم واوري او څنګ کې بل ګاونډی یې هم واوري نو په دې سره لمونځ هم باطلیږي او اودس هم پرې ماتیږي او ضحک دې ته وایي چې خپله یې واوري او ګاونډی یې وانه وري په دې سره یواځې لمونځ باطلیږي او اودس نه ماتیږي. **اواحدث عمداً**... الخ یا یې قصداً ځان بې اودسه کړ نو لمونځ یې باطل شو. **اواصابه بول کثیراً**. یا ورته ډېرې متیازې ورسیږي، له بول نه مراد هر ډول نجاست دی او کثیر نه هغه مقدار مراد دی چې مانع وي د صحت د لمانځه څخه نو په دې سره لمونځ باطلیږي. **اوشج فسال** او یا په سر زخمي شو او وینه تري وبهېده نو لمونځ یې باطل شو. اوظن .... الخ یا دا ګمان ورغی چې زه بې اودسه شوم له مسجد څخه ووت او جاوز..... الخ او یا له صفونو څخه تېر شو، **خارجه د مسجد نه بهر یعني** که د مسجد څخه بهر په صحرا کې ورته داګمان ورغی او د صفونو څخه تیر شو **ثم ظهر طهرة** بیا دده پاکوالی معلوم شو یعني ده ته دا معلومه شوه چې زما اودس مات نه دی **بطلت** داجزاء ده د لوجن څخه تر اخره پورې یعني په دې ټولو صورتونو کې دده لمونځ باطل دی. **ولولم یخرج** او که د مسجد څخه ونه وتلو یا د صفونو څخه یې تجاوز ونه کړ نو باقي لمونځ دې پوره کړي. اعلم ان هذا..... الخ پوه شه چې دا مذکوره حوادث نادر دي یعني ډېر کم واقع کیږي. نو د هغه حدیث په معنا کې داخل نه دي چې هغه مجوز د بناء دي چې هغه دا حدیث دی. چې رسول الله ﷺ فرمایي چې څوک قی وکړي او یا یې په لمانځه کې پوزه وینې شي نو ودې ګرځوي او اودس دې وکړي او بناء دې په لمانځه وکړي ترڅو چې یې خبرې نه وي کړې، یعني باقي لمونځ دې پوره کړي.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ولو احدث عمداً بعد التشهد او عمل ماينافيها تمت لوجود الخروج بصنعه ويبطلها بعده اى بعد التشهد عند ابى حنيفة رؤية المتيمم الماء ونزع الماسح خفه بعمل يسير انما قال بعمل يسير لانه لو عمل هناك عملاً كثيراً يتم صلاته ومضىٰ مدة مسحه وتعلم الامى سورة ونيل العارى ثوباً وقدرة المؤ مى على الاركان وتذكر فائتة اى لصاحب الترتيب وتقديم القارى اميّاً وطلوع ذكاء فى الفجر ودخول وقت العصر فى الجمعة وزوال عذر المعذور وسقوط الجبيرة عن برءِ الخلاف فى هذه المسائل الاثنى عشر بين ابى حنيفة وصاحبيه مبنى على ان الخروج بصنعه فرض عندلا عندهما.

مسائل الاثنى عشر: ولو احدث.... الخ كه يو لمونځ كوونكى له تشهد څخه وروسته قصداً خان بې اودسه كړي يا داسي عمل يې وكړي چې هغه له لمانځه سره مخالف وي نو دده لمونځ پوره شو ددې مقصد دادى چې دده ذمه د لمانځه څخه په اداء كولو د اركانو او د فرائضو سره فارغه شوه خو په ګناه كې اخته شو او يو حرام كار يې وكړو څكه وتل د لمانځه څخه په سلام سره واجب دي او ترک د واجبو حرام دى. لوجود الخروج... الخ څكه وتل د لمانځه څخه په فعل د لمونځ كوونكي سره فرض دي او په دې صورت كې دا موجود شو.

ويبطلها بعده..... الخ د امام ابوحنيفه په نزد د تشهد څخه وروسته په دغه دولس مسائلو كې لمونځ باطليږي. ۱: **رؤية المتيمم الماء** يعني چې تيمم كوونكى سړى چې كله په اندازه د تشهد كينې او بيا اوبه وګوري او په استعمال يې قادر وي او د سلام څخه مخكې وي نو لمونځ دده باطل شو څكه په اوبو ليدلو سره تيمم مات شو.

۲: **ونزع الماسح**.. الخ او ويستل د مسح كوونكي موزي خپلې لره يعني چې يو سړى په موزي باندې مسح كړې وي او بيا په لږ عمل سره د تشهد څخه وروسته د سلام څخه مخكې موزه وباسي نو مسح يې باطله شوه او د پښو وينځل وربانديو واجب شول نو لمونځ يې هم باطل شو. انما قال.... الخ عمل يسير يې څكه وويلې چې كه په عمل كثير سره موزه وباسي نو لمونځ يې پوره كيږي څكه چې خروج په فعل د لمونځ كوونكي سره د تشهد څخه وروسته موجود شو. ومضىٰ مدة مسحه.... الخ او تيرېدلو د مودې د مسحې سره لمونځ باطليږي. يعني كله چې مسح كوونكى په موزو باندې لمونځ وكړي او په اندازه د تشهد كينې او له سلام څخه مخكې موده د مسحې پوره شوه چې د مقيم له پاره يوه شپه او يوه ورځ ده او د مسافر له پاره درې شپې او درې ورځې دى نو دده مسح باطله شوه او په ده باندې د پښو وينځل لازم شو نو لمونځ يې هم باطل شو. **وتعلم الامى**.... الخ او زده كيدل د امې سړي يو سورت لره يعني امي

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

سړی بلا قرأة لمونځ وکړ له تشهد څخه وروسته ورته هغه اندازه قرآن یاد شو چې لمونځ پرې روا کېده مثلاً یو قاري نه یې سورة اخلاص واورېده او ورته یاد شو نو دغه لمونځ یې باطل شو خکه عجز دده ختم شو او په قرأت باندې قادر شو. **ونيل العاري ثوباً** او مونده کول د بربنډ سړي جامې لره یعنې یو کس دومره جامه هم ونه مونده چې عورت پرې پټ کړي او په بربنډه یې لمونځ وکړ د تشهد څخه وروسته یې جامه ومونډله، مثلاً یو کس وربانډې جامه واچوله نو دده لمونځ باطل شو خکه عجز ختم شو. **وقدرة المؤمي**... الخ او قادره کېدل د اشاره کوونکي په رکنونو باندې یعنې یو کس د اداء د ارکانو څخه عاجز و او په اشاري سره یې لمونځ وکړ د تشهد څخه وروسته په اداء کولو د رکنونو قادره شو نو دده لمونځ باطل شو. وتذكر فائتة... الخ او یادېدل د قضایې لمانځه خاوند د ترتیب ته یعنې یو کس څخه پنځه لمونځونه قضاء شوي وو خو قضایې لمونځونه ورڅخه هېر وو او وختې لمونځ یې اداء کړ خو له تشهد څخه وروسته ورپه یاد شو چې په ما قضایې لمونځ دی نو دغه وختې لمونځ دده باطل شو نو اول به قضایې لمونځ اداء کړي او بیا به ورپسې وختې لمونځ اداء کړي.

وتقديم القاري اميا او مخکې کول د قاري امي لره یعنې یو قاري د امي امام و د تشهد څخه وروسته قاري بې اودسه شو او امي سړی یې خلیفه کړ نو د قاري لمونځ باطل شو. **وطلوع ذكاء في الفجر** او راختل د لمر په سبا کې یعنې د سهار لمونځ یې د لمر ختلو ته نژدې وخت کې اداء کاوه او د تشهد څخه وروسته وربانډې لمر راوختلو نو لمونځ یې باطل شو خکه وخت ختم شو. **ودخول وقت العصر في الجمعة** او داخلېدل د وخت د مازیګر په لمانځه د جمعې کې یعنې د جمعې لمونځ یې اداء کاوه چې د تشهد څخه وروسته وربانډې د مازیګر وخت داخل شو نو د جمعې لمونځ یې باطل شو. **وزوال عذر المعذور** او ختمیدل د عذ د معذور سړي یعنې یو معذور کس لکه د سلسل البول والا یا مستحاضه وغیره لمونځ په طهارت ضروري سره اداء کولو چې د تشهد څخه وروسته دده عذر ختم شو یعنې جوړ شو نو لمونځ یې باطل شو خکه عذر لرې شو. **وسقوط الجبيرة عن برء** او غورځېدل د پټې د جوړوالي له امله. یعنې یو سړي په اندام پټې لګولې وه او په هغه یې مسح کړې وه او لمونځ یې اداء کړی خو د تشهد څخه وروسته د زخم د جوړوالي په وجه پټې ولوېده نو اودس یې مات شو او لمونځ یې باطل شو. الخلاف.... الخ د امام ابوحنیفه او صاحبینو ترمنځ په دغه دولس مسائلو کې اختلاف مبنی دی په دې باندې چې د امام صاحب په نزد وتل له لمانځه څخه په فعل د لمونځ کوونکي سره

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فرض دي او په مذکوره مسائلو کې خروج بصنعه موجود شوی نه دی نو لمونځ دده فاسد شو او د صاحبینو په نزد خروج بصنعه فرض نه دی بلکه د تشهد څخه وروسته که د لمانځه یو منافي عمل موجود شي نو لمونځ تمامیږي او په مذکوره صورتونو کې د صاحبینو په نزد لمونځ پوره شوی دی.

وكذا قهقة الامام وحدثه عمداً صلوة المسبوق اى يبطل بعد التشهد صلوة المسبوق لوقوعه فى خلال صلاته لاكلامه وخروجه من المسجد اى ان تكلم الامام بعد التشهد لا يبطل صلوة المسبوق لان الكلام كالسلام مُنْهٍ للصلوة.

الكفاية للبيان: که امام له تشهد څخه وروسته په زوره خندا وکړي او یا قصداً خان بې اودسه کړي نو د مسبوق لمونځ باطلوي. **لوقوعه** ځکه خندا او بې اودسي هر یو د لمانځه په منځ کې واقع شول. **لاكلامه...** الخ که امام له تشهد څخه وروسته خبرې وکړي او یا له مسجد څخه ووځي نو د مسبوق لمونځ نه باطلیږي. **لان الكلام...** الخ لکه څرنګه چې سلام سره لمونځ پوره کیږي نو همدارنګه خبرې هم تمامولنکي د لمانځه دي.

مُنه: دا د اسم فاعل صیغه ده د انهاء څخه په معنی د پوره کولو سره او د مسجد څخه په تلو سره د مسبوق لمونځ ځکه نه باطلیږي چې له امام څخه خروج د لمانځه څخه بصنعه موجود شو نو د امام لمونځ تمام شو.

امام حصر عن القرأة فاستخلف صح عند ابى حنيفة خلافاً لهما وهذا اذا لم يقرأ قدر ما يجوز به الصلوة اما اذا قرأ تفسد صلاته لان الاستخلاف عمل كثير فيجوز حالة الضرورة كتقديمه مسبوقاً اى كتقديم الامام مسبوقاً سواء احدث الامام او حصر فانه ينبغى ان يقدم مدركا لا مسبوقاً ومع ذلك ان قدم مسبوقاً يصح.

توضيح المسئله: حصر په معنی د بندېدلو او منع کېدلو سره راځي که یو امام د قرأت څخه بند شي د څه مرض په وجه یا د څه خجالت یا ویرې په وجه او بل کس یې خلیفه ونیو نو د امام ابوحنیفه په نزد صحیح ده ځکه دا د قرأت څخه عاجزه شواو د عجز په صورت کې استخلاف صحیح ده. او له قرأت څخه بندېدل غیر نادر دي. او صاحبین وایي چې دا استخلاف صحیح نه ده ځکه حصر یعني له قرأت څخه بندېدل د هر کم واقع کیږي. هذا اذا.... الخ دا د استخلاف جواز د امام صاحب په نزد په هغه صورت کې ده چې هغه اندازه قرأت یې

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لوستلی نه وي چې لمونځ پرې اداء کيږي او که دومره اندازه قرأت يې لوستلی و چې لمونځ پرې روا کېده او بيا ده خليفه ونيو نو لمونځ يې فاسد شو ځکه استخلاف عمل کثير دی په حالت د ضرورت کې جائز دی او بل ددې وجې ځخه چې استخلاف په غير موضعه کې منافي دی د لمانځه سره، نو لمونځ فاسدوي کتقديمه ... الخ لکه څرنګه چې صحيح دي مخکې کول د امام مسبوق لره يعنې که امام بې اودسه شي يا د قرأت ځخه بند شي نو په کار ده چې مدرک مخکې کړي او که سره له دې نه يې مسبوق مخکې کړ نو دا هم صحيح ده.

فيتم صلوة الامام اولًا ويقدم مدركا يسلم بهم وحين اتمها يخره المنافي والاول الاعند فراغه لاالقوم اى حين اتم المسبوق صلوة الامام لووجد منه منافي الصلوة كاالقهقة والكلام والخروج من المسجد تفسد صلوته وصلوة الامام الاول لانه وجد في خلال صلوتهما الا عند فراغ الامام الاول بأن توضأ وادرك خليفته بحيث لم يفته بشيئ واتم صلاته خلف خليفته ولا تفسد صلوة القوم لانه قد تمت صلاتهم.

توضيح المسئله: نو دا مسبوق به اول د امام لمونځ پوره کړي کله چې د سلام وخت راغی نو يو مدرک به مخکې کړي چې قوم ته سلام وګرځوي چې کله مدرک سلام وګرځاوه نو مسبوق به بيا خپل لمونځ پوره کړي. **وحين اتمها...** الخ کله چې مسبوق د امام لمونځ پوره کړي او مدرک لاسلام نه وي ګرځولی. **يخره المنافي** ضرر کوي ده لره منافي د لمانځه يعنې که په دغه وخت کې له مسبوق ځخه د لمانځه يو منافي عمل موجود شي لکه په زوره خندا يا خبرې کول يا له مسجد ځخه وتل نو د مسبوق لمونځ ته هم ضرر کوي يعنې فاسدوي يې. **والاول:** او د امام اول لمونځ هم فاسدوي ځکه دغه منافي عمل د دواړو د لمانځه په منځ کې موجود شو. **الا عند فراغه** مګر د امام اول لمونځ به په هغه صورت کې فاسد نه وي چې امام اول له لمانځه ځخه فارغ وي په دې شان چې اودس وکړي او خپل خليفه يعنې مسبوق راګير کړي يعنې يو شی هم له ده ځخه فوت نشي او خپل لمونځ له خليفه يعنې مسبوق پسې پوره کړي نو د امام اول لمونځ پوره شو خو د مسبوق لمونځ فاسد شو، ځکه دده د لمانځه په منځ کې منافي عمل موجود شو. **لاالقوم** او د قوم لمونځ هم نه فاسديږي ځکه د دوی لمونځ پوره شوی دی.

من ركع او سجد فاحدث او ذكر سجدة فسجدها يعيد ما احدث فيه ان بنى حتماً وما ذكرها فيه ندباًاى من احدث في ركوعه او سجوده وتوضأ وبنى فلابد له ان يعيد الركوع والسجود الذى احدث

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فيه وان تذكر فى ركوع او سجوده انه ترك سجدة فى الركعة فقضاها لايجب عليه اعادة الركوع او السجود الذى تذكر فيه لكن ان اعاد يكون مندوباً.

توضيح المسئله: من ركع... الخ يعني چا چې ركوع يا سجده وكړه او په ركوع يا سجده كې **بې اودسه شو** او بيا يې اودس وكړ نو بناء يې كوله يعني همدغه لمونځ يې پوره كاوه نو وجوباً **به هغه** ركوع يا سجده راګرځوي چې دا په كې بې اودسه شوى دى او ذكر سجدة .... الخ اوكه په ركوع يا سجده كې ورته ياد شو چې له مانه په اول ركعت كې سجده پاتې ده او په همدې وخت كې يې اداء كړه نو اوس د هغه ركوع يا سجدې قضاء وربانديز لازم نه ده، چې په كومه كې ورته پاتې شوې سجده يادە شوې وه لكن كه اعاده يې وكړه نو مستحب ده.

وان امر واحداً فاحدث فالرجل امام بلا نية ان كان والا قيل تبطل صلاته اى ان امر واحداً فاحدث الامام فان كان الموتم رجلاً يصير اماماً من غير ان ينوى الامام امامته لان النية للتعين وههنا هو متعين وان كان امرأة او صبياً قيل تفسد صلوة الامام لان المرأة او الصبى صار اماماً له لتعينه وقيل لا تفسد لانه لم يوجد منه الاستخلاف وفى صورة الرجل انما يصير اماماً لتعينه وصلاحيته وههنا لم يصلح فلم يصر اماماً والامام امام كما كان لكن المقتدى بقى بلا امام فتفسد صلاته.

توضيح المسئله: كه څوك د يو كس له پاره امام ؤ او امام بې اودسه شو او د اودس له پاره له جومات څخه بهر لاړو او دغه مقتدي يې خليفه ونه ټاكه نو همدغه سړى يعني دا يو مقتدي امام وګرځيده. بلانية ان كان... الخ يعني بغير له دې نه چې امام دده د امامت نيت وكړي. لان النية.. الخ څک نيت د تعين له پاره وي چې مزاحمت ختم شي او په دې ځاى كې مزاحمت نشته نو دغه يو مقتدي په خپله متعين شوخو په دې شرط چې دغه مقتدي سړى وي. والا او كه چېرته دغه يو مقتدي سړى نه ؤ مګر زنانه يا ماشوم و نو بيا د امام لمونځ فاسد شو ځكه چې ښځه يا ماشوم دده له پاره امام ګرځي ځكه همدا متعين دى. وقيل.... الخ او ځينې علماء وايي چې د امام لمونځ نه فاسديږي ځكه امام دغه ښځه يا ماشوم خليفه نه دى ګرځولى. اما كه سړى يې مقتدي وي نو بيا خو هغه ځكه امام ګرځي چې هغه متعين هم وي او صلاځيت د امامت هم په كې وي. وههنا او وينزه او ماشوم كې خو صلاحيت د امامت نشته نو امام ونه ګرځېده نو سابقه امام همغسې امام دى لكه څرنګه چې و مګر مقتدي بلا امامه پاتې شو، نو ددې مقتدي لمونځ فاسد شو.

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها

باب دی په بیان د هغه څه کې چې لمونځ فاسدوي او په هغه څه کې چې په لمانځه کې مکروه دي.

يفسدها الكلام ولو سهواً او في نوم والسلام عمداً قيد بالعمد لان السلام سهواً غير مفسد لانه من الاذكار ففي غير العمد يجعل ذكراً وفي العمد كلاماً ورده ولم يقيد الرد بالعمد ويخطر ببالي انه انما اطلق لانه مفسد عمداً كان او سهواً لان رد السلام ليس من الاذكار بل هو كلام يخاطب به والكلام مفسد عمداً كان او سهواً.

د لمانځه مفسدات:

د حدث پېښېدل یو اسماني عارض دی او مفسدات عارض کسبي دي او عارض سماوي مقدم وي په عارض کسبي باندې نو په همدې وجه یې بیان د حدث فی الصلوة مقدم کړ او فساد او بطلان په عباداتو کې یو برابر وي. (بحر الرائق دوهم توک دریمه صفحه)

يفسدها: لمونځ په دنیاوي خبرو سره فاسدیږي اګر که سهواً هم وي او فی نوم او یا په لمانځه کې په داسې طریقه ویده شي چې لمونځ پرې نه باطلیږي او په خوب کې یې خبرې وکړي نو لمونځ فاسد شو. والسلام..... الخ او قصداً سلام اچول هم لمونځ فاسدوي ځکه دا هم په کلام الناس کې داخل دی. (بحر)

قيدبالعمد: قید د عمد یې ځکه ورسره ولګولو چې په سهواً سلام سره لمونځ نه فاسدیږي ځکه چې سلام من وجه ذکر دی او من وجه کلام دی نو په غیر عمد حالت کې یعني سهوه او نسیان کې به ذکر ګرځولی شي او په عمد کې به کلام ګرځولی شي نو د ذکر په حالت کې لمونځ نه فاسدوي او د کلام په حالت کې لمونځ فاسدوي. **ورده**: او په خوله سره د سلام ځواب ورکولو سره هم لمونځ فاسدیږي.(بحر الرائق دوهم توک ۱۴ صفحه) ولم يقدر الرد بالعمد او جواب ورکولو سره یې قید د عمد ونه لګولو خو زما په زړه کې یوه خبره تیریږي چې دا یې مطلق ځکه ذکر کړو چې د سلام جواب ورکول په خولې سره مفسد د لمانځه دي قصداً وي او که سهواً وي ځکه د سلام جواب ورکول د اذکارو ځخه نه دي بلکې دا یوه خبره ده چې خلکو ته پرې خطاب کولی شي او کلام خو مفسد وی قصداً وي او که سهواً وي.

والانين والتأوه والتأفيف وبكاء بصوت من وجع او مصيبة وتنحنح بلا عذر وتشميت عاطس

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وجواب خبر سوءٍ بالاسترجاع وسارٍ بالحمدلة وعجيب بالسبحلة والهيللة.

توضيح المسئله: په ژړا او په آه کولو سره لمونځ ماتيږي. والتاوّه او په اوه ويلو سره والتأفيف او په اف کولو سره لمونځ ماتيږي وبكاء او په اوچت اواز ژړا کولو سره لمونځ فاسديږي من وجع د درد څخه په بدن کې او مصيبة يا د مصيبت څخه په مال کې او که ژړا د جنت يا دوزخ د يادولو په وجه وه نو بيا لمونځ نه فاسديږي خکه دا دلالت په عاجزۍ کوي. وتنحنح او بلا عذره غاړه تازه کولو سره لمونځ فاسديږي وتشميت.... الخ او په خواب ورکولو سره پرنجهدونکي ته لمونځ فاسديږي. وجواب.... الخ او د بدخبر په جواب ورکولو سره انا لله... الخ سره لمونځ فاسديږي. وسار او د خوشالۍ د خبر په جواب ورکولو په الحمدلله سره لمونځ فاسديږي، وعجيب او د يو نا اشنا خبر په جواب ورکولو په بالسبحلة په الحمدلله سره والهيللة او په لااله الاالله سره هم لمونځ فاسديږي. وفتحه على غير امامه انما قال على غير امامه لان فتحه على امامه لايفسد قال بعض المشائخ اذا قرأ امامه مقدار ما يجوز به الصلوة او انتقل الى اية اخرى ففتح تفسد صلوة الفاتح وان اخذ الامام منه تفسد صلوة الامام ايضاً وبعضهم قالوا لاتفسد في شئٍ من ذلك وسمعت ان الفتوى على ذلك.

قوت المغتذين بفتح المقتدين:

بل د مفسداتو د لمانځه څخه فتح ورکول دي غير د خپل امام نه، ددې څو صورتونه جوړيږي ياداچې يو مقتدي بل مقتدي ته فتح ورکړي،يا يو مقتدی منفرد ته فتح ورکړي يا غير لمونځ کوونکي ته فتح ورکړي يا بل امام ته فتح ورکړی وغيره نو په دې ټولو صورتونو کې فتح ورکولو سره لمونځ خکه فاسديږي چې فتح ورکول يو قسم تعليم او تلقين دی نو دا مشابه د کلام سره شو او خپل امام ته له وجې د ضرورت نه جايز دي، او په غير د ضرورت نه او غير د خپل خای نه فاسدونکی د لمانځه دي. انماقال... شارح رحمه الله فرمايي چې د غير امامه قيد خکه ولګولو چې خپل امام ته فتح ورکولو سره لمونځ نه فاسديږي.

قال بعض.... الخ بعضي علماء وايي چې که امام هغه اندازه قرأت لوستلی و چې لمونځ پرې روا کيده او يا بل ايات ته منتقل شو او مقتدي فتح ورکړه نو د فتح ورکوونکي لمونځ فاسد شو او که امام تري فتح واخيسته نو د امام لمونځ هم فاسد شو.

وبعضهم قالوا خو ځيني علماء بيا وايي چې خپل امام ته فتح ورکولو سره په يو صورت

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کې هم لمونځ نه فاسديږي.... **وسعت**... الخ او ما له خپلو استادانو څخه اوريدلي چې فتوا په دي ده چې مطلقاً لمونځ نه فاسديږي له وجې د هغه حديث نه چې ابوداود روايت کړی دی چې رسول الله ﷺ باندې د قرأت څه خلط راغی، هر کله چې لمانځه څخه فارغ شو نو ابی بن کعب ته يې وويل چې لمانځه کې حاضر وې؟ هغه ورته وويل هو. نو رسول الله ﷺ ورته وفرمايل چې د فتح څخه کوم شي منع کړی وې؟ يعنې ماته به دې فتح راکړې وه.

فصار الحاصل ان الصحيح من المذهب ان الفتح على امامه لايوجب فساد صلاة احد لا الفاتح ولا الآخذ مطلقاً فی کل حال. (بحر الرائق، دوهم توک ۱۰ صفحه)

وقرأته من مصحف وسجوده على نجس والدعاء بما يُسأل عن الناس نحو اللهم زوجني فلانة او أعطني الف دينار ونحو ذلك واكله وشربه وكل عمل كثير اختلف مشايخنا فی تفسير العمل الكثير فقيل هو مايحتاج فيه الى اليدين وقيل ما يعلم ناظره ان عامله غير مصل وعامة المشايخ على هذا وقيل ما يستكثره المصلی قال الامام السرخسی هذا اقرب الى مذهب ابی حنيفة رح فان دابه التفويض الى رأی المبتلی به.

القول الاشرف فی بيان قرأته من المصحف.

وقرانه...الخ او قرأت لوستل دلمونځ کوونکي د قرآنکريم نه يعنې چې مخې ته يې قرآنکريم غوړولی وي او هغې څخه قرأت وايي نو له دې سره لمونځ فاسديږي، ځکه چې له قرآنکريم څخه ويل دا له خارج څخه تلقين دی او له هغې سره لمونځ فاسديږي او د صاحبينو په نزد لمونځ نه فاسدوي خو مکروه دی، وسجوده... الخ او په پليت ځای باندې سجده کولو سره لمونځ فاسديږي ځکه پاکوالی د ځای د سجدې شرط دی له پاره د صحت د لمانځه، والدعاء..... الخ او په هغه دعا سره لمونځ فاسديږي چې په کومو الفاظو سره چې له خلکو څخه سوال کولی شي لکه داسې چې يا الله ماته فلانی ښځه راکړې. يا ماته زر ديناره راکړې وغيره خو دا په هغه صورت کې لمونځ فاسدوي چې د فرائضو له پوره کولو نه مخکې وی اما که له تشهد څخه وروسته وي نو بيا لمونځ نه فاسدوي. بل دا چې له هغو دعاګانو سره هم لمونځ نه فاسديږي چې په قرآن يا احاديثو کې راغلي وي. **واكله وشربه** او په خوراک او څښاک سره هم لمونځ فاسديږي قصداً وي او که سهواً وي. ځکه دا عمل کثير دی او د لمانځه حالت وريادوونکی دی، نو نسيان هم په کې معاف نه دی. **وكل عمل كثير** او هر هغه عمل چې ډېر وي

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چیتل
https://t.me/kafayat2395

او د اعمالو د لمانځه څخه نه وي نو دا فاسدونکی د لمانځه دی اختلف... الخ په عمل کثیر کې د علماوو اختلاف دی، شارح په دې کې دړې قوله ذکر کړي دي.

۱ فقیل هو... الخ ځینې علماء وایي چې عمل کثیر دې ته وایي چې دواړو لاسونو ته په کې ضرورت وي

۲ وقیل ما یعلم بعض علماء وایي چې عمل کثیر دې ته وایي چې ګمان کوي کتونکي ددې چې دا عمل کوونکی ددې لمونځ کوونکي نه ده، اکثره علماوو دا قول غوره کړی دی.

۳ وقیل ما..... الخ بعضې علماء وایي چې عمل کثیر دې ته وایي چې په خپله لمونځ کوونکي ته ډېر ښکاره شي، امام سرخسي وایي چې دا قول د امام ابوحنیفه مذهب ته ډېر نژدې دی ځکه د امام صاحب طریقه داده چې خبره به سپارلی شي رایه د مبتلي به ته یعني هغه چاته چې په خپله په دې مشکل کې اخته وي.

من صلی رکعة ثم شرع صلی کملاً ان شرع فی اخری والا اتم الاولی ای صلی رکعة من صلوة ثم شرع ای نوی وجدد التحریمة من غیر رفع الیدین فان شرع فی صلوة اخری یُتم هذه الاخری ولایحتسب منها الرکعة التی صلاها محسوبة فیتم الاولی.

توضیح المسئله: کله یو کس یو رکعت لمونځ وکړي مثلاً د ماسپښین ثم شروع بیا یې شروع وکړه یعني نیت یې په زړه سره وکړو او تحریمه نوی کړي بې له لاسونو پورته کولو څخه صلی کاملاً نو پوره لمونځ به اداء کړي. ان شرع..... الخ که په بل لمانځه کې یې شروع کړي وه. مثلاً د مازیګر په لمانځه کې یا په نفلو کې د پوره لمونځ دا معنا چې مخکنی رکعت به حسابولی نشي. والاتم... الخ او که په بل لمانځه کې یې شروع کړې نه وه بلکې په هغه مخکني لمانځه کې یې تحریمه نوي کړه نو صرف اولنی لمونځ به پوره کړي یعنې هغه مخکنی رکعت به حسابولی شي.

ولایفسدها بکاؤه من ذکر الجنة او النار والعمل القلیل وهو ضد الکثیر علی اختلاف الاقوال ومرور احد ویأثم ان مرّ فی مسجده علی الارض بلاحائل المسجد من الالفظ التی جاءت علی الفعل بالکسر ویجوز فیها الفتح علی القیاس فالفقهاء اذا قالوا بالفتح اراد و اموضع السجود وان قالوا بالکسر اراد والمعنی المشهور فانهم لم یجدالکسر وهو خلاف القیاس الا فی المعنی المشهور ففی المعنی الاول استم واعلی القیاس والمراد من المسجد ههنا موضع السجود فان المرور فی موضع السجود یوجب الاثم.

توضیح المسئله: او د لمونځ کوونکي په هغه ژړا سره لمونځ نه فاسدیږي چې د وجې د

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

يادولو د جنت يا جهنم څخه وي ، ځکه دا ژړا دلالت په خشوع او عاجزي کوي والعمل القليل او په لږ عمل سره لمونځ نه فاسديږي عمل قليل دي ته وايي چې د عمل کثير د دري واړو اقوالو ضد وي ومرور احد..... الخ او نه فاسدوي لمونځ د لمونځ کوونکي په تېرېدلو د يو کس سره يعني که د لمونځ کوونکي مخې ته څه شي تير شي، مثلاً سړی يا ښځه يا يو حيوان نو دده لمونځ نه فاسديږي

ويأثم..... الخ خو تېرېدونکی انسان که د لمونځ کوونکي د سجدې په ځای په ځمکه تير شي او په منځ کې څه پرده هم نه وي لکه ستن وغيره نو دغه تېرېدونکی ګناه ګار شو.

المسجد: مسجد لفظ په کسری د جيم سره په وزن د مفعل په کسری د عين سره مخالف القياس راغلی او په فتحي د جيم سره موافق القياس راغلی او په فتح د جيم سره موافق القياس دی، نو فقهاء چې کله په مسجد باندې په فتحي د جيم سره تلفظ کوي نو د دوی مراد ددې څخه ځای د سجدې وي او که د مسجد لفظ په کسري د جيم سره وايي نو د دوی مراد بيا هغه معنا مشهوروي چې جماعت ته وايي ځکه علماوو کسره د جيم چې خلاف القياس ده د معنا مشهور څخه ماسوا بل ځای کې موندلې نه ده. نو له همدې پورې خاص شوه او اوله معنا چې ځای د سجدې ده د قياس مطابق ده چې فتح د عين ده او د باب د نصر ينصر څخه ده.

نو په متن کې له مسجد نه مراد ځای د سجدې دی ځکه په ځای د سجدې کې تېرېدلو سره ګناه ده.

وفی تفسير موضع السجود تفصيل فأعلم ان الصلوة ان كانت فی المسجد الصغير فأ المرور امام المصلی حيث كان يوجب الاثم لان المسجد الصغير مكان واحد فأمام المصلی حيث كان فی حكم موضع سجوده وان كانت فی المسجد الكبير اوفی الصحراء فعند بعض المشائخ ان مر فی موضع السجود يأثم والا فلا وعند البعض الموضع الذی يقع عليه النظر اذا كان المصلی ناظراً فی موضع سجوده له حكم موضع فأن كان موضع المصلی علی دُكان ومر الاخر امامه تحت الدكان فلا شك انه لم يمر فی موضع سجوده حقيقة فلا يأثم علی الرواية الاولی واما علی الثانية فأالمار تحت الدكان ان مر فی موضع النظر اذا نظر فی موضع السجود فمر ان حاذی بعض اعضاء المار بعض اعضاء المصلی يأثم والا فلا فلهذا قال وحاذی الاعضاء لاعضاء لوكان علی دكان اخذاً بأالرواية الثانية.

عون المعبود فی تفسير موضع السجود: شارح وايي چې د موضع السجود په بيان کې څه تفصيل شته، که په وړوکي جومات کې يې لمونځ کاوه نو د لمونځ کوونکي مخې ته يعني د

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چینل
https://t.me/kafayat2395

پښو څخه تر د قبلي د ديوال پوري تېرېدلو کې ګناه شته، وړوکی مسجد دي ته وايي چې د ځلوېښتو ګزو مربع څخه وړوکی وي. لان المسجد څکه وړوکی مسجد په منزله د مکان واحد کې دی فامام المصلی نو د لمونځ کوونکي مخه څومره چې وي په حکم د موضع السجود کې ده او که په لوی مسجد یا صحرا کې يې لمونځ کاوه نو د ځینې علماوو په نزد که د سجدې په ځای کې تیر شي نو ګناهګاریږي او که د سجدې په ځای کې تېر نشي نو بیا نه ګناهګاریږي. وعند البعض او ځینې علماء وائی هغه ځای چې د لمونځ کوونکي نظر وربانديِ لګیږي. کله چې لمونځ کوونکی خپل ځای د سجدې ته وګوري نو دغه ځای لره حکم د موضع السجود دی، نو په دې ځای کې تیرېدلو سره ګناه ده، اذا عرفت.... الخ شارح وايي کله چې په دې تفصیل پوه شوې نو که لمونځ کوونکی په دوکان کې ولاړ و او بل کس له دوکان څخه لاندې دده مخې ته تېرېدلو نو د اول تفسیر مطابق دغه تېرېدونکی نه ګناهګاریږي ځکه دا حقیقة په موضع السجود کې تېر نه شو او د دویم تفسیر مطابق نو تېرېدونکی لاندې د دوکان څخه که په هغه ځای کې تیر شي چې د لمونځ کوونکي نظر وربانديِ ولګیږي په هغه صورت کې چې لمونځ کوونکی خپل د سجدې ځای ته نظر کوي. فح.... الخ نو په دې وخت کې بعضې اندامونه د تېرېدونکي د بعض اندامونو د لمونځ کوونکي سره برابر شي نو ګناهګاریږي. او که برابر نشي نو نه ګناهګاریږي، فلهذا نو له همدې وجې څخه مصنف وويلي چې وحاذى الاعضاء.... الخ نو مصنف هم په دویم روایت باندې عمل وکړو اول روایت نه مراد فعند بعض المشایخ.... الخ دي او د دویم روایت نه مراد وعند البعض... الخ دی. لکه بحر الرائق هم همدې ته ترجیح ورکړی، **فحاصل المذهب على الصحيح ان الموضع الذي يكره المرور فيه هو امام المصلي في مسجد صغير وموضع سجوده في مسجد كبير او في الصحراء او اسفل من الدكان امام المصلي لو كان يصلي عليها بشرط محاذاة اعضاء المار اعضاءه.**

ويفرز امامه في الصحراء سترة بقدر ذراع وغلظ اصبع بقربه على احد حاجبيه ولا توضع ولا يخط ويدرأه بالتسبيح او الاشارة لا بهما ان عدم سترة او مر بينه وبينها وكفى سترة الامام وجاز تركها عند عدم المرور والطريق.

ابلاغ السنة في بيان السترة: يفرز، خښ به کړي سترة هغه شی چې خای پرې پتولی شي خو دلته تري هغه شی مراد دي چې لمونځ کوونکي مخې ته درول کیږي، غلظ اصبع په اندازه د غټ والی د ګوتې ، ويدرأه دفع به کړي يعني منع به کړي. حاصل د خبرې دادی چې په صحرا

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کې که لمونځ کوي خپلې مخې ته به ستره خښه کړي. بقدرزراع اوږدوالی د ستري به په اندازه د يو گز وي. وغلظ اصبع او پلن والی د ستري به د يوې گوتې په اندازه وي. بقربه مونځ کوونکی ته به نژدې وي علی احد... الخ يو وريځې يعنې سترګې ته به مخامخ وي ښی وريځې ته يا چپې وريځې ته ... ولاتوضع او ستره به په ځمکه نه اچوي بلکه دروي به يې ځکه چې په اچولوسره مقصود نه حاصليږي.

ولايخط او نه به د ستري په ځای خط راکاږي ځکه چې په خط راکاږلو سره مقصود نه حاصليږي ويدرأه... الخ که د لمونځ کوونکي مخې ته سترې نه وه يا وه خو يو تېرېدونکی دستري ځخه د لمونځ کوونکي خواته تير شو نو دا لمونځ کوونکی به دا تېرېدونکی منع کړي په تسبيح يا سبحان الله ويلو سره يا په اشاري کولو سره. په دې دواړو کې لمونځ کوونکی اختيار مند دی لابهما خو په تسبيح او اشاري دواړو سره به يې نه منع کوي ځکه چې يو کافي دی او له ضرورت نه زيات عمل مکروه دی او که لمونځ کوونکي زنانه وه نو هغه به تېرېدونکی په تصفيق سره منع کوي يعنې له يو لاس سره به د بل لاس ځخه تک وباسي او تسبيح به نه وايي او نه به اشاره کوي خو که تسبيح يې وويلي يا يې اشاره وکړه نو لمونځ يې نه فاسديږي خو په سنتو عمل رانغی.

وکفی سترة الامام... الخ که په جمع سره يې لمونځ کاوه نو امام به صرف سترې ودروي او د امام سترې د قوم له پارې کافي ده، وجاز ترکها.....الخ که داسې ځای کې يې لمونځ کاوه چې هيڅوک نه تېرېدل يا لاره بالکل نه وه نو د ستري پرېښودل هم جايز دي ځکه ضرورت ورته نشته، خو سره له دې نه بيا دروں هم غوره دي.

وكره سدل الثوب فی المغرب هو ان يرسله من غير ان يضم جانبيه وقيل هو ان يلقيه على رأسه ويرخيه على منكبيه اقول هذا فی الطيلسان اما فی القبا ونحوه فهو ان يلقيه على كتفيه من غير ان يدخل يديه فی كميه ويضم طرفيه وكفه وهو ان يضم اطرافه اتقاء التراب ونحوه وعبثه به وبجدة وعقص شعره فی المغرب هو جمع الشعر على الرأس وقيل ليه وادخال اطرافه فی اصوله.

ميزان العدل في بيان السدل: او سدل يعنې خوړندول د جامې مکروه دي، په مغرب کتاب کې راغلي چې سدل دي ته وايي چې په ځان جامه راواچوي او دواړه طرفونه يې خوشې کړي، اما که يو طرف يې په اوږه واچوي نو دا بيا سدل نه دی، **وقيل هو** بعض علماء وايي چې سدل

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دي ته وايي چې په سر باندې جامه واچوي **ويرخيه** او په اوږو باندې يې زورپند کړي. اقول... الخ شارح رحمه الله وايي چې دغه دوه تفسيره خو صرف په څادرونو او دسمالونو کې راځي.

طيلسان څادرونه: اما في القباء او دغه دوه تفسيره په چين کې نه راځي ځکه په چين کې سدل دادی چې په اوږو باندې راواچوي او په لستوڼو کې لاسونه ورداخل نه کړي او نه يې طرفونه ځان ته راجمع کړي.

وكفه او مکروه دي راتولول د جامې يعنې کوم وخت کې چې سجدې ته ښکته کيږي او خپله جامه له مخکې طرف نه ياله وروسته طرفنه راتولوي، ددې له پاره چې په خاورو ککړه نشي نو دا مکروه ده، **وعبثه** او په جامه يا بدن باندې لوبې کول مکروه دي، **وعقص شعره** او غوټه کول د ويښتانو مکروه دي، په مغرب کتاب کې راغلي چې عقص دښته وايي چې د سر په منځ ويښتان راجمع کړي **وقيل ليه** او بعض علماء وايي چې تاوول د ويښتانو او سرونه د ويښتانو داخلول په بيخونو د ويښتانو کې دښته عقص وايي، ددې منع ځکه حکمت دادی چې د انسان سره ځده ويښتان هم سجده وکړي. (بحرالرائق دوهم توک ۴۱ مخ.

وفرقعة اصابعه هولن يغمزها ويمدها حتى تصوت والتفاته وهوان ينظر بمينة ويسرة مع لي عنقه واما النظر بمؤخر عينه بلاڵ **العبث فلا يكره وقلب الحصى يسجد الا مرة ونخصره اي وضع اليد على الخاصرة وتمطيه اي تمدده واقعاءه وهو القعود على اليتيه ناصباً ركبتيه وافتراش ذراعيه وتربعه بلا عذر.**

توضيح المسائل: وفرقعة اصابعه او مکروه دی ټکونه ويستل د ګوتو ځخه. **هوان يغمزها** دا د فرقعة تفسير دی چې فرقعت دي ته وايي چې ګوتې زور کړي او يا يې کش کړي تر دې پورې چې اواز وکړي. **والتفاته او** ګټل په لمانځه کې مکروه دي. **وهوالتفات** دښته وايي چې بنې او چپ طرف ته وګوري مع لې عنقه سره د تاوولو د غاړې نه واما النظر او د سترګو په کونجونو کتل بې له غاړې تاوولو ځخه مکروه نه دي.

مؤخر عينيه د سترګو هغه کونجو ته وايي چې غوږ طرفته وي او موق د سترګو هغو کونجونو ته وايي چې پوزې طرف ته وي، نو التفات په درې قسمه دی. ۱: که له کتلو سره يې بنې يا چپ طرف ته يې سينه هم تاو کړه نو دې سره لمونځ فاسديږي. ۲ او که مخ يې وګرځاوه بيا مکروه ده. ۳: چې مخ ونه ګرځوي خو د سترګو په کونجو سره وګوري نو دا مکروه نه ده. **وقلب الحص**..... الخ او اړول د شګو د سجدې کولو له پاره مکروه دي، مګر يو کرت مکروه نه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دي. هغه هم په هغه صورت کې چې سجده په هغه ځای کې ننشي کيدای.

وتخصره او په تشي کې لاسونه اېښودل هم مکروه دي، **وتمطيه** او غزونکي کول مکروه دي يعني ناراستي ويستل مکروه دي، واقعاؤه او د سپي په شان کېناستل مکروه دي، **وهوالقعود اقعاء** دېته وايي چې په کونډيو باندې کينې او زنګنونه ودروي **وافترش ذراعيه** او غوړول د متو دي يعني چې په حالت د سجده کې وغوړولي او د ځمکې ځخه يې نه اوچتوي، **وتربعه** او بلاعذره پلتي. وهل مکروه دي.

وقيام الامام في طاق المسجد اي في المحراب بأن يكون المحراب كبيراً فيقوم فيه وحده او على دكان اوالارض وحده اي يقوم الامام على الارض والقوم على الدكان او بالعكس والقيام خلف صف وجد فيه فرجة وصورة اي صورة الحيوان امامه او بحذائه اي على احد جنبيه او في السقف او معلقة فان كانت خلفه او تحت قدميه لايكره وصلاته حاسراً راسه للتكاسل او للتهاون بها ليس المراد بالتهاون الاهانة بالصلوة فانها كفر بل المراد قلة رعايتها ومحافظة حدودها لا للتذلل وفي ثياب البذلة وهي مايلبس في البيت ولا يذهب بها الى الكبراء ومسح جبهته من التراب فيها.

ايضاح المسائل: وقيام الامام او د امام اودرېدل د مسجد په محراب کې مکروه دي، يعني چې محراب لوی وي او امام يواځې په کې ودريږي نو دا مکروه ده ځکه دا مشابهت د اهل کتابو سره راځي. (بحرالرائق دوهم توک ۴۵ صفحه)

اما که د محراب ځخه امام بهر و خو سجده يې په محراب کې کوله نو بيا دا مکروه نه ده او على دكان....الخ او دا مکروه ده چې امام په دوکان يا ځمکه يواځې وي يعني چې امام يواځې په ځمکه اودريږي او قوم په دوکان کې ودريږي او يا امام په دوکان کې ودريږي او قوم په ځمکه باندې ولاړ وي نو دا هم مکروه ده.

والقيام... الخ او د هغه صف ځخه وروسته اودرېدل مکروه دي چې په هغې کې خالي خای وي. وصورة... الخ تمثال خاص دی د تصوير د ذی روح پوري او صورت عام دی شامل دی ذی روح لره او غير ذی روح لره خو مکروه والی صرف په ذی روح کې دی نو د همدې وجې ځخه شارح د صورت تفسير وکړو په اي صورة حيوان سره يعني لمونځ مکروه دی په هغه صورت کې چې تصوير د لمونځ کوونکي مخې ته وي او بحذائه او يا په ځنګ دده کې وي، يې طرفته يا چپ طرفته او في السقف يا په سر له پاسه دده په چت کې تصوير وي او معلقة او يا

کفایت کُتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تصوير په چت يا پرده کې زورند وی نو لمونځ مکروه دي، **فان كانت** او که تصوير دده شاته وي يا د پښو ځنه لاندې وي نو بيا لمونځ مکروه نه دی، مګر که د سجدې په ځای کې وه نو بيا مکروه دی وجه د کراهت داده چې په دې کې مشابهت د عبادت د بتانو سره راځي. وصلوته حاسراً او مکروه ده لمونځ په لوړ سر سره، التکاسل د وجې د سستۍ ځخه او **للتهاون** يا دبی پروائي د وجې ځنه د لمانځه نه. د تهاون ځنه اهانت او سپک والی د لمانځه مراد نه دی ځکه اهانت د لمانځه خو کفر دی، مګر ددې ځنه مراد د لمانځه پروا نه ساتل دي او نه د لمانځه د حدودو ساتنه کول دي، **لالتذلل** په لوړ سر سره لمونځ کول مکروه نه دي چې د وجې د خشوع او عاجزۍ ځنه وي.

وفی ثياب البذلة: او په هغه جامو کې لمونځ مکروه دی چې د خدمت او کاروبار له پاره وي، وهی شارح ددې تفسير داسې کوي چې په کور کی اغوندي خو لويو مجلسونو او لويو خلکو ته په کې نه ځي يعنې هلته په دې کې شرميږي وجه د کراهت داده چې په دې کې د لمانځه اهتمام ترک کيږي خو دا کراهت په هغه صورت کې ده چې نوري جامې لري او که نوري جامې نه لري نو بيا مکروه نه ده. ومسح الجبهة او مکروه ده پاکول د تندي د خاورې ځنه په لمانځه کې ځکه رسول الله ﷺ ددې ځنه منع کړې **لاتمسح الحصى وانت تصلى**.

والنظر الى السماء والسجود على كور عمامة وعدى الاى والتسبيح فيها ولبس ثوب ذى صورة والوطئ والبول والتخلى فوق المجسد وغلق بابه لانقشه بالجص والساج وماء الذهب وقيامه فيه ساجداً فى طاقه وصلاته الى ظهر قاعد يتحدث الا اذا رفع صوته بالحديث لانه ربما يصير ذلك سبباً لقطع الصلوة وعلى بساط ذى صورة لايسجد عليها وصورة صغيرة لا تبدو للناظر وتمثال غير حيوان او حيوان محى رأسه وقتل حية اوعقرب فيها والبول فوق بيت فيه مسجد اى مكان أُعد للصلوة وجعل له محراب وانما قلنا هذا لانه لم يُعط له حكم المسجد.

ايضاح البيان: **والنظر** او په لمانځه کې اسمان ته کتل مکروه دي ځکه په دې کې ترک د خشوع راځي او بې ادبي هم راځي او د سترګو نظر هم ورسره ختميږي. لکه څرنګه چې په حديث شريف کی ددی ځخه منع راغلی ده **والسجود**.... الخ او د پټکي په ول باندې لمونځ مکروه دی يعنې چې ول په داسې طريقه وي چې نه تندی په ځمکه لګيږي او يا نه تندي ته زور ورځي او که تندي ته زور ورشي نو بيا مکروه نه ده نوره خبره مونږ مخکې بيان کړې وه، **وعد**

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الاى او شميرل د اياتونو او تسبيحاتو په لمانځه کې مکروه دي په ژبه سره شميرل لمونځ فاسدوي او په ګوتو سره شميرل مکروه دي او صرف ګوتې زور کولو سره يا په زړه کې ساتلو سره مکروه نه ده او د لمانځه څخه خارج په يوه طريقه هم د ذکر شمارل مکروه نه دي، **ولُبس**..... الخ او مکروه دي اغوستل د هغې جامې چې هغې کې تصويران وي، که په جبب کې يا بټوه کې تصويران وي نو پروا نه لري. (خلاصة) بحر الرائق دوهم ټوک ۴۸ صفحه)

والوطى..... الخ او وطي کول، **والبول** او تشي متيازې کول، **والتغلى** او د کې متيازې کول مکروه دي، **فوق المسجد** د مسجد له پاسه څخه دا هم په حکم د مسجد کې دي، **وغلق بابه** او مکروه دي بندول د دروازې د مسجد څخه دا مشابه کيږي د منع کولو د لمانځه سره خو که ويره ددې وي چې د مسجد سامان به ورک شي نو بيا د لمانځه وخت نه ماسواء د دروازو بندول مکروه نه دي. **لانقشه بالجص**..... الخ مصنف رحمه الله هرکله چې د مکروهاتو د لمانځه څخه فارغ شو نو شروع يې وکړه په هغه څه کې چې په لمانځه کې مکروه نه دي نو يې ويل چې لاتقشه يعني مکروه نه ده نقش کول او ښايسته کول د مسجد په ګچ باندې **والساج** او په ساج لرګي باندې هم نقش کول جائز دي، ساج د لرګي يو قسم ده، ساج يو قسم ونه ده چې ډېره زياته لوئيږي طولاً او عرضاً او غټې پانې لري. (معجم الوسيط ۴۶۰ صفحه) **وماءالذهب** او په اوبو د سرو زرو سره هم د مسجد ښايسته کول جائز دي **وقيامه** او مکروه نه ده اودرېدل د امام په مسجد کې په داسې حالت کې چې سجده په محراب کې کوي څکه په دې حالت کې مشابهت د اهل کتابو سره نه راځي، **وصلاته** او مکروه نه ده لمونځ د لمونځ کوونکي شا د هغه سړي ته چې ناست وي او خبرې کوي مګر که په اوچت اواز سره يې خبرې کولې نو بيا مکروه ده څکه ډېر کرتي بيا دا خبرې سبب د قطع کېدلو د لمانځه ګرځي، **وعلى بساط** او په هغه فرش باندې لمونځ مکروه نه دی چې په هغې باندې د حيوان تصويرونه وي او که د سجدې په ځای تصوير و نو بيا مکروه ده، **وصورة** او هغه تصوير مکروه نه دي چې داسې وړوکی وي چې کتونکي ته نه ښکاره کيږي يعني داسې تصوير په حکم د بت کې نه راځي **وتمثال** هغه بتانو ته ويل کيږي چې د تيږو او قلعی څخه جوړ شوی وي نو د غير حيوان عکسونه لکه د ونې، ګلانو وغيره په کور کې مکروه نه دي، همدا رنګه د هغه حيوان چې سر يې وران شوی وي تصوير مکروه نه دی، **وقتل حية** او مکروه نه دي وژل د مار يا لړم په لمانځه کې کله چې ويره د ضرر وي.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

والبول او د هغه کور له پاسه متیازې کول مکروه نه دي چې په هغې کې مسجد وي یعنې هغه ځای چې د لمانځه له پاره تیار شوی وي او محراب ورته جوړ شوی وي وانما قلنا هذا او مونږ د جواز حکم په دې ځکه وکړو چې دې لره حکم د مسجد نشته، ځکه د کور د خرڅولو سره ددې خرڅول هم جائز دي.

باب الوتر والنوافل

دا باب دی په بیان د لمانځه د وترو کې او د نفلو کې

وتر په لغت کې طاق ته وایي چې ضد د جفتو راځي خو په باب د لمانځه کې تري مراد هغه دري رکعته لمونځ دی چې د ماخوستن د لمانځه ځخه وروسته اداء کیږي او نفل په لغت کې زیادت ته وایي او شرعاً هغه لمونځ ته وایي چې الله ﷻ زمونږ له پاره روا کړی نه فرض دی او نه واجب دی چونکې وتر غوره ؤ د نفلو ځخه ځکه وتر واجب دي نو مصنف رحمه الله وتر مقدم کړل **الوتر ثلث رکعات وجبت هذا عند ابی حنیفة واما عندهما وعند الشافعی فهو سنة بسلام ای بسلام واحد خلافاً للشافعی رحمه الله فان القنوت عنده بعد الرکوع ویکبر رافعاً یدیه ثم یقنت فیه ابداً خلافاً للشافعی فان قنوت الوتر عنده فی النصف الاخیر من رمضان فقط دون غیره خلافاً للشافعی رحمه الله فی الفجر ویقرأ فی کل رکعة منه الفاتحة وسورة ویتبع القانت بعد رکوع الوتر لا القانت فی الفجر بل یسکت ای ان قرأ الامام قنوت الوتر بعد الرکوع یتبعه المقتدی وان قنت الامام فی الفجر لا یتبعه المقتدی بل یسکت والاصح انه یسکت قائماً.**

نزهة الفکر فی بیان الوتر:

وتر دري رکعته واجب دي. امام ابوحنیفه رحمه الله په خپل سند سره روایت کړی چې رسول الله ﷺ به د وترو په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی ویلې او په دویم رکعت کې قل یاایها الکفرون ویلې او په دریم رکعت کې قل هو الله احد ویلې. بې بې عایشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله ﷺ به دري رکعته وتر کول او سلام به یې په اخر کې ګرځاوه. هذا دا وجوب د امام ابوحنیفه رح په نزد دی اما د امام شافعي رحمه الله او د صاحبینو په قول وتر سنت مؤکد دي. بسلام په یو سلام سره به وي یعني په منځ کې به سلام نه ګرځوي بلکې په اخر کې به سلام ګرځوي، خلافاً للشافعی د امام شافعی په یو قول کې داسې دي چې وتر به په دوه سلامونو سره کوی یعنی د دوو رکعتونو ځخه به وروسته کله چې تشهد ووایي سلام به وګرځوي او بیا به یو

کفایت کتب خانه کیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رکعت وکړي، دويم قول د امام شافعي رحمه الله دی، دريم قول کې **لمونځ کوونکی اختيار** مند دی چې په يو سلام سره وتر کوي او که په دوه سلامونو سره **ويقنت** او په دريم رکعت کې د لاسونو پورته کولو نه وروسته د رکوع نه مخکې به دعا قنوت **ووايي يعني اللهم انا نستعينک..... الخ يا اللهم اهدنی فيمن هديت..... الخ يا اللهم ربنا اتنا الخ يا اللهم اغفرلی** دري کرتې يا رب دري کرتې **ووايي** خو د امام شافعی رحمه الله په نزد به دعاء قنوت د رکوع څخه وروسته **وايي، ويکبر** او تکبير به **ووايي** په داسې حالت کې چې پورته کوونکی د لاسونو وي. **ثم يقنت** بيا به دعاء قنوت په وتر کې د همېشه له پاره **وايي** يعني په تول کال کې به يې **ووايي خلافاً للشافعی** د امام شافعي نه نزد به دعاء قنوت صرف د رمضان په اخرني پنځلس ورځو کې **ووايي** په نورو ورځو کې به يې نه **ووايي. دون غيره** د وتر و نه بغير په نورو لمونځونو کې به دعاء قنوت نه **ووايي، خلافاً للشافعی** د امام شافعی په نزد به دعاء قنوت د سبا په لمانځه کې د دويم رکعت د رکوع څخه وروسته **ووايي. ويقرأ** او د وتر و په هر رکعت کې به فاتحه او يو سورت **ووايي ويتبع** که يو حنفي سړی د يو داسې کس پسې اقتداء وکړه چې هغه په وتر و کې د رکوع څخه وروسته دعا قنوت ويلی نو دا حنفي به دده تابعداري کوي. **لاالقانت** او که حنفي سړي د داسې کس پسې اقتداء وکړه چې په سبا لمانځه کې دعاء قنوت **ووايي** نو دده تابعداري به نه کوي بلکه چې به شي. خو پوښتنه داده چې په ولاړه به چپ کيږي او که کيني به، يو قول دادی چې کيني به خو دا قول ضعيف دی، صحيح قول دادی چې په ولاړه به چپ دريږي.

وسن قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء رکعتان وقبل الظهر والجُمعة وبعدها اربع بتسليمة وحُبب الاربع قبل العصر والعشاء وبعده وکره مزيد النفل علی اربع بتسليمة نهاراً اوعلی ثمان ليلاً والاربع افضل فی الملوين وفرض القرأة فی رکعتی الفرض وکل من الوتر والنفل ولزم اتمام نفل شرع فيه قصداً احتراز عن الشروع ظناً کما اذا ظن انه لم يصل فرض الظهر فشرع فيه فتذکر انه قد صلاه صار ما شرع فيه نفلا لايجب اتمامه حتی لو نقضه لايجب القضاء ولو عند الطلوع والمغروب

القرب الی الله فی سنة رسول الله.

وسن..... الخ مصنف رحمه الله چې هرکله د بيان د واجبو څخه فارغ شو نو شروع يې وکړه په سنت مؤکد باندې نو سنت کړای شوی. مخکې د سبا د لمانځه څخه او وروسته د ماسپښين د لمانځه څخه او وروسته د مابنام د لمانځه څخه او وروسته د ماخوستن له لمانځه څخه دوه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رکعته او د ماسپښين له لمانځه څخه مخکې څلور رکعته او د جمعې د لمانځه څخه مخکې څلور رکعته او د جمعې د لمانځه څخه وروسته څلور رکعته په يو سلام سره سنت دي، وحُبب الاربع بيان د مستحباتو کوي چې مستحب دی څلور رکعته مخکې دمازيګر څخه او څلور رکعته مخکې له ماخوستن څخه او څلور رکعته وروسته د ماخوستن څخه. وکره مزيد النفل... الخ د ورځې په نفلو کې د څلور رکعتو څخه زيات په يو سلام سره مکروه ده او د شپې په نفلو کې د اتو رکعتونو څخه زيات په يو سلام سره مکروه ده، والاربع او څلور رکعته په يو سلام سره غوره دي. في الملوين په شپه او ورځ کې دا د امام صاحب په نزد باندې اما د صاحبينو په نزد د شپې دوه دوه رکعته غوره دي.

وفرض القرأة او قرأت فرض کړای شوی په دوه رکعتونو دفرضو کی اولنی وی کې او که اخرني وي خو تعين د اولنيو دوو رکعتونو د قرأت له پاره واجب دي او د وترو او نفلو په ټولو رکعتونو کې قرأت فرض دي ځکه هره شفعه خانته لمونځ دی، ولزم اتمام او لازم دي پوره کول د هغه نفلو چې په هغې کې قصداً شروع وکړي په قصداً سره احتراز دي د هغه شروع نه چې ظناوي مثلاً دا ګمان يې وکړو چې ما د ماسپښين فرض نه دي کړي او شروع يې په کې وکړه، وروسته ورياد شو چې ما خو د ماسپښين فرض کړيدي نو دغه لمونځ دده نفل وګرځېده ددې پوره کول پده واجب نه دي تر دې که مات يې کړي نو قضاء يې ورباندې واجب نه ده.

ولوعند يعني د نفلو پوره کول ورباندې لازم دي، اګر چې شروع په نفلو کې په وخت د لمر ختلو او لمر ډوبېدلو کې وي.

وقضى ركعتان لو نقض في الشفع الاول او الثاني يعني شرع في اربع ركعات من النفل وافسدها في الشفع الاول يقضي الشفع الاول لا الثاني خلافاً لابي يوسف رحمه الله لانه لم يشرع في الشفع الثاني وان قعد على الركعتين وقام الى الثالثة وافسدها يقضي الشفع الاخير فقط لان الاول قد تم وهذا بناءً على ان كل شفع من النفل صلوة على حدةٍ.

ايضاح البيان: وقُضى.... الخ او قضى به راوړلی شي د دوو که لمونځ يې فاسد کړو په اوله شفع کې يا په دويمه کې يعني په څلورو رکعتونو نفلو کې شروع وکړه او په اوله شفع کې دغه لمونځ فاسد کړو نو د امام ابوحنيفه او امام محمد رحمه الله په نزد به د اولې شفع قضاء راوړي د دريمې شفعې قضاء ورباندې نشته، خلافاً لابي يوسف د امام ابو يوسف په نزد به د څلورو

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رکعتونو قضاء راوړي خکه کله چې ده د ځلورو رکعتونو نيت وکړ نو اوس ورباندې ددې پوره کول لازم دی، خو طرفين وايي چې په شروع سره هغه لازميږي چې په هغې سره يې شروع کړې وي او هغه څه چې د هغې نه بغير صحت نه وي لکه دويم رکعت چې اوله شفعه بغير د دويم رکعت څخه نه صحيح کيږي او صحت د شفع اول تعلق نه لري د دويمې شفع پورې نو په اوله شفعه کې شروع کولو سره نه لازميږي، شروع په دويمه شفعه کې نو د دويمې شفعې قضاء به هلته لازميږي چې شروع په کې وشي، وان قعد... الخ او که د دوو رکعتونو څخه وروسته يې قعده وکړه او دريم رکعت ته پاڅېده او دغه دريم رکعت يا ځلورم رکعت يې فاسد کړ نو صرف د دويمې شفعې قضاء به راوړي خکه اوله شفعه پوره شوي ده خو که د دوو رکعتونو څخه وروسته يې قعده ونه کړه نو بيا ورباندې د ځلورو واړو رکعتونو قضاء لازم ده. وهذا بناء او دا د يوې شفع قضاء راوړل صرف په دواړو صورتونو کې مبنی ده په دې خبره چې هره شفعه د نفلو خاتته لمونځ دی.

كما لو ترك قرأة شفعيه اوالاول اوالثانى اواحدى الثانى اواحدى الاول اوالاول واحدى الثانى لاغيره اى قضاء الركعتين ليس فى غير هذه الصور واربع لو ترك القرأة فى احدى كل شفع اوفى الثانى واحدى الاول.

توضيح المسئله: كما لو ترك..... الخ لکه د دوو رکعتونو قضاء چې راوړلی شي په هغه صورت کې چې په دواړو شفعو کې قرأت د قرأن باالکل پريږدي. **اوالاول** يا د اولې شفعې قرأت باالکل پريږدي او **الثانى** يا د دويمې شفعې قرأت باالکل پريږدي او **احدى الثانى** يا د دويمې شفعې په يو رکعت کې قرأت پريږدي او **احدى الاول** يا د اولې شفعې په يو رکعت کې قرأت پريږدي او **الاول واحدى الثانى** يا د اولې شفعې قرأت پريږدي او د دويمې شفعې په يو رکعت کې پريږدي نو په دې ټولو صورتونو کې د دوو رکعتونو قضاء شته. لاغير ددې صورتونو څخه بغير په نورو صورتونو کې د دوو رکعتونو قضاء نشته.

واربع..... الخ او د ځلورو رکعتونو قضاء به لازم وي که د هرې شفعې په يو رکعت کې قرأت پرېښوده او **فى الثانى واحدى الاول** يائى په دويمه شفعه کې قرأت پرېښوده او د اولې شفعې په يو رکعت کې پرېښوده نو په دې دوو صورتونو کې د ځلورو رکعتونو قضاء لازم ده.

فاعلم ان الاصل عند ابى حنيفة ان ترك القرأة فى ركعتى الشفع الاول يبطل التحريمة حتى

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لایصح بناء الشفع الثانی علی الشفع الاول وفی رکعة واحدة لابل یفسد الاداء فیصح بناء الشفع الثانی وعند محمد رحمه الله یترک فی رکعة واحدة یبطل التحریمة ایضاً حتی لایصح بناء الشفع الثانی وعند ابی یوسف لایبطل التحریمة اصلاً بل یوجب فساد الاداء فقط فیصح بناء الشفع الثانی سواء ترک القرأة فی رکعة من الشفع الاول اوفی رکعتیه.

ایضاح البیان: کوم اختلاف چې مخکې تیر شو په بعض صورتونو کې د ځلورو رکعتونو قضاء لازمیږي او یه بعضو کې د دوو قضاء لازمیږي، دغه اختلاف زمونږ د امامانو ترمنځ په یوه بله قاعده مبنی دی هغه داسې چې د امام محمد رحمه الله په نزد ترک د قرأت په دواړو رکعتونو د شفعې کې یا په یو رکعت د شفعه کې واجبوي بطلان د تحریمې چې تحریمه باطله شوه نو په دویمه شفعه کې شروع صحیح نه شوه نو په افساد سره قضاء هم وربانديږي نه لازمیږي او د امام ابویوسف په نزد ترک د قرأت په دواړو رکعتونو د شفعه کې یا په یو رکعت کې بطلان د تحریمې نه واجبوي مګر فساد د اداء واجبوي چې تحریمه باطله نشوه نو په دویمه شفعه کې شروع صحیح شوه نو په فساد سره قضاء وربانديږي لازمیږي او د امام ابوحنیفة په نزد که په دواړو رکعتونو کې قرأت ترک کړو نو بطلان د تحریمې ورسره راځي نو شروع په شفع ثاني کې نه صحیح کیږي نو په افساد سره قضاء هم نه لازمیږي او که په یو رکعت کې قرأت ترک کړو نو بیا بطلان د تحریمې نه راولي مګر فساد د اداء راولي نو شروع په شفع ثاني کې صحیح شوه

اذا عرفت هذا فاعلم ان المسائل ثمانیة لان ترک القرأة اما مقتصر علی شفع واحد وهذا فی اربع صور وهی ما قال فی المتن او الاول او الثانی او احدی الثانی او احدی الاولی وفی هذه الاربع قضاء الرکعتین بالاجماع واما غیر مقتصر بل هو موجود فی الشفعین وهذا ایضاً فی اربع مسائل لانه اما ان یکون الترک فی کل الاول مع کل الثانی وهو ما قال فی المتن کما لو ترک قرأة شفعیه او مع بعض الثانی وهو ما قال فی المتن او الاول مع احدی الثانی وفی هاتین المسألتین قضاء الرکعتین عند ابی حنیفة ومحمد رحمه الله لبطلان التحریمه عندهما فلایصح الشروع فی الشفع الثانی فعلیه قضاء الشفع الاول فقط وعند ابی یوسف قضاء الاربع لانه صح الشروع فی الشفع الثانی وقد افسد الشفعین بترک القرأة فیقضی اربعاً وعند محمد فی جمیع الصور لیس الا قضاء الرکعتین فظهر ما قال فی المختصر فیقضی اربعاً عند ابی حنیفة فیما ترک فی احدی الاول مع الثانی او بعضه ای فی رکعة من الشفع الاول مع کل الشفع الثانی او رکعة منه وعند ابی یوسف فی اربع مسائل یوجد الترک فی الشفعین وفی الباقی رکعتین

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وهوست مسائل عند ابی حنیفة واربع عند ابی یوسف وعند محمد رکعتین فی الکل.

المسائل الثمانیة: اذا عرفت شارح وایي چې کله ته په دې اختلاف پوه شوې نو ځان خبر کړه چې ټول مسائل اته دي. لان ترك القرأة ځکه قرأت پرېښودل به یا په یوه شفعه کې منحصر وي یعني په دویمه کې به نه وي نو دا په ځلورو صورتونو کې راځي چې مصنف دغه په دې عبارت سره نقل کړې.

۱: او الاول، ۲: اوالثانی، ۳: او احدی الثانی، ۴: او احدی الاول په دغه ځلورو صورتونو کې قضاء د رکعتونو باالاجماع واجب ده یعني په اجماع د ائمه ثلاثه وو زمونږه. **واما غیر مقتصر** او یا به دغه ترک د قرأت د یوې شفعې پورې منحصر نه وي مګر دواړو شفعو کې به ترک د قرأة موجود وي نو دا هم په ځلورو مسائلو کې راځي ځکه ترک د قرأت به یا په ټوله اوله شفعه کې وي سره د ټولې دویمې شفعې لکه مصنف رحمه الله چې په دې عبارت سره ورته اشاره کړې ده، کما لوترک قرأة شفعیه، ۲: او یا به ترک د قرأت په ټوله اولنۍ شفعه کې وي سره د بعض د دویمې لکه مصنف چې په دې عبارت سره ورته اشاره کړې ده او الاول مع احدی الثانی په دې دواړو مسئلو کې قضاء د دوو رکعتینو ده په نزد د امام ابوحنیفه او امام محمد ځکه د دوی په نزد تحریمه باطله ده نو په دویمه شفعه کې شروع نه صحیح کیږي نو په دې باندې صرف قضاء د اولې شفعې واجب ده.

او د امام ابي یوسف رحمه الله په نزد په دې کې دوه مسئلو کې قضاء د دواړو شفعو یعني ځلور رکعتو واجب ده ځکه دده په نزد په دویمه شفعه کې شروع صحیح ده او د لمونځ کوونکي دواړه شفعې په ترک د قرأت سره فاسدې کړې وي نو قضاء به د ځلورو رکعتونو راوړي. ۳: واما ان یکون..... الخ یا به ترک د قرأت د اولې شفعې په یو رکعت کې وي سره د ټولې دویمې شفعې نه. ۴: او **معرکعة منه** یعني ترک د قرأت به په یو رکعت د اولې شفعې کې وي سره د یو رکعت د دویمې شفعې ځخه، دا دواړه صورتونه په متن کې مصنف په دې عبارت سره ذکر کړي واربع لوترک فی احدی کل شفع او فی الثانی واحدی الاول.

په دې دوو صورتونو کې د امام ابوحنیفه او امام ابو یوسف په نزد د ځلورو رکعتونو قضاء واجب ده ځکه د دوی په نزد تحریمه باقي ده، د امام ابو حنیفه په نزد ځکه تحریمه باقي ده چې ترک د قرأت د اولې شفعې په یو رکعت کې راغلی او تحریمه په دې سره نه باطلیږي ځکه دده په نزد تحریمه هلته باطلیږي چې ترک د قرأت په دواړو شفعو کې راشي او د امام ابویوسف په نزد

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ځکه تحريمه باقي ده چې تحريمه په ترک د قرأت سره دده په نزد باالکل نه باطليږي په يو رکعت کې وي او که په دوو رکعتو کې وي خو په ترک د قرأت سره يې دواړه شفعې فاسدې کړي نو د ځلورو رکعتونو قضاء وريانديږي واجب ده. وعند محمد رحمه الله او د امام محمد په نزد په ټولو صورتونو کې صرف قضاء د دوو رکعتونو شته ځکه دده په نزد ترک د قرأت په اوله شفعه کې په يو رکعت کې وي او که په دواړو رکعتونو کې وي تحريمه باطليږي نو چې تحريمه باطله شوه نو ناء د دويمې شفعې وريانديږي صحيح نه شوه نو قضاء د دويمې شفعې هم نشته صرف قضاء د اولې شفعې واجب ده. فظهر ما قال في المختصر يعني په دې مخکيني تفصيل سره د هغې خبرې مقصد معلوم شو چې کوم په مختصر الوقايه کې ؤ فيقضي اربعاً يعني د امام ابوحنيفه په نزد د ځلورو رکعتونو قضاء واجب ده په هغه صورت کې چې د اولې شفعې په يو رکعت کې سره دتولې دويمې شفعې قرأت پريږدي او بعضه يا ترک قرأت د اولې شفعې سره د يو رکعت د دويمې شفعې وي، وعند ابي يوسف او د امام ابو يوسف په نزد د ځلورو رکعتونو قضاء واجب ده په ځلورو هغو مسائلو کې چې ترک د قرأت په دواړو شفعو کې وي، کُلا وي او که بعضاً وي. وفي الباقي او په باقي صورتونو کې چې د دوو قضاء په کې واجب ده د امام ابوحنيفه په نزد شپږ صورتونه جوړيږي او د امام ابي يوسف په نزد ځلور صورتونه جوړيږي خو د امام محمد په نزد په ټولو صورتونو کې قضاء د دوو رکعتونو واجب ده.

ولا قضاء لو تشهد اولاً ثم نقض اي نوى اربع ركعات من النفل وقعد على الركعتين بقدر التشهد ثم نقض لا قضاء عليه لانه لم يشرع في الشفع الثاني فلم يجب عليه او شرع ظاناً انه عليه هذه المسئلة وان فهمت مما سبق وهو قوله ولزم اتمام نفل شرع فيه قصداً فهمنا صرح به اولم يقعد في وسطه اي اذا صلى اربع ركعات من النفل ولم يقعد في وسطه كان ينبغي ان يفسد الشفع الاول ويجب قضاؤه لان كل شفع من النفل صلوة على حدة ومع ذلك لا يفسد الشفع الاول قياساً على الفرض.

ازالة العلل في بيان النفل

ولا قضاء..... الخ او قضاء وريانديږي نشته که اول يې تشهد ووېلی او بيا يې لمونځ مات کړ يعني د ځلورو رکعتونو نفلو نيت يې وکړو او د دوو رکعتونو ځخه وروسته په اندازه د تشهد قعده وکړه د تشهد ځخه وروسته او د دويمې شفعې د شروع ځخه مخکې لمونځ مات کړ نو په ده قضاء نشته ځکه ده په دويمه شفعه کې شروع کړې نه وه نو وريانديږي واجب هم نشوه. او شرع

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ظاناً انه عليه پاتې په لمانځه کې په دې نيت شروع وکړه چې مثلاً ما د ماسپښين لمونځ نه ده کړی خو وروسته وريادې شو چې ما خو کړی و نو دغه لمونځ يې نفل وګرځېده، خو که فاسد يې کړي نو قضاء وربانديې نشته، دغه مسئله اګر چې مخکې ضمناً تيره شوې وه خو دلته يې صراحت بيا ذکر کړه. **اولم يقعد في وسطه**.... الخ او يا په منځ ددې کې کيښنی نه ناسته يعنې څلور رکعته نفل لمونځ يې وکړو خو په منځ کې يې قعده ونکړه، **وكان ينبغي**... الخ مناسب خو دا وه يعنې د قياس تقاضا دا وه چې اوله شفع فاسده شي او قضاء يې لازم شي ځکه د نفلو هر شفع خاتنه لمونځ دی نو د دوو رکعتونو څخه وروسته قعده فرض شوه، ځکه قعده اخيره فرض وي او په ترک د فرضو سره لمونځ باطليږي، دا د امام محمد او امام زُفر قول دی او د امام ابو حنيفه او امام ابو يوسف رحمه الله په نزد په نفلو کې د دوو رکعتو څخه وروسته قعده بعينها فرض نه ده بلکې د غير له وجې څخه ده چې هغه وتل له لمانځه څخه دي، که چېرته لمونځ قطع کوي نو کله چې ده لمونځ قطع نه کړو او څلور رکعته لمونځ يې وکړو نو قعده هم فرض نه شوه د وجې د قياس نه په فرضو باندې.

ويتنفل قاعداً مع قدرة قيامه ابتداء وكره بقاءالا بعذر اي ان قدر على القيام يجوز ان يشرع في النفل قاعداً وان شرع في النفل قائماً كره ان يقعد فيه مع القدرة على القيام الا بعذر فاراد بحال الابتداء حال الشروع وبحال البقاء حال وجوده الذي اجد الشروع.

توضيح المسئله: نفل کولې شي په ناسته سره ، سره د قدرت نه په ولاړه باندې، ابتداء چې د اول نه په ناسته شروع وکړي، **وکره بقاء** خو چې په ولاړه نفل لمونځ شروع کړي نو بيا مکروه ده چې باقي لمونځ په ناسته وکړي سره د قدرت نه په ولاړه باندې، **الا بعذر** مګر که د لمانځه په منځ کې وړته عذر پېښ شي نو بيا پروا نه لري چې باقي لمونځ په ناسته سره وکړي، **فاراد**..... الخ د مصنف رحمه الله له ابتداء څخه حالت د شروع مراد دی او له بقاء نه مراد شروع څخه وروسته حالت دی.

وراكبا مؤمماً خارج المصر الى غير القبلة انما قال خارج المصر لقول ابن عمر رأيت رسول الله ﷺ يصلي على حمار وهو متوجه الى خيبر يؤمي ايماء ولما كان هذا الفعل مخالفاً للقياس اقتصر على مورده فلوا فتتحه راكباً ثم نزل بنى ويعكسه فسد لان في الاول مأيؤديه اكمل مما وجب عليه وفي الثاني انعقد التحريمة موجبة للركوع والسجود فلا يجوز اداؤهما بالايماء

کفایت کتب خانه پوښتنې کرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تنقيح المسئله: او نفل کول د سورلۍ په حالت کې په اشاري سره هم جايز دي، د بنارونو ځخه بهر مسافر وي او که غير مسافر وي او غير قبلې ته هم جايز دي يعنې کوم طرفته چې سورلۍ مخ کړې جايز ده، **انما قال** دخارج المصر قيد يې ځکه ورسره ولګولو چې عبدالله بن عمر رضی الله عنه وايي چې ما رسول الله ﷺ وليدلو چې په خره باندې يې لمونځ کولو او مبارک متوجه ؤ د خيبر خوا ته او په اشاري سره يې لمونځ کولو، **ولما كان** هر کله چې د نفلو اداء کول غير قبلې ته خلاف القياس د شارع عليه السلام له طرف ثابت شو نو ځکه نصوصو کې قبلې طرفته مخ فرض دي نو دغه فعل د رسول الله ﷺ تر خپل مورد پورې خاص شو چې هغه اداء کول د نفلو دي خارج د بنار نه او دا حکم به نه جاري کيږي په بنار کې د سورلۍ له پاسه په نفلو کولو کې، همدا رنګه فرائض او واجب يې له عذره ځخه په سورلۍ باندې جايز نه دي. (بحر الرائق دوهم توک ۱۱۳ صفحه) چې هغه عذرونه بحر ذکر کړي دي.

فلو افتتحه..... الخ که نفل د سورلۍ له پاسه شروع کړي بيا راښکته شي نو بناء به وکړي يعنې همغه لمونځ دې مکمل کړي. **ويعكسه فسد** او که نفل يې يې له سورلۍ شروع کړه او بيا سورلۍ ته وختلو نو دا نفل فاسد شول ځکه ده تحريمه واجبونکی د رکوع او سجدې له پاره ترلې وه نو اوس ددې اداء کول په اشاري سره جائز نه دي نو له سره به نفل لمونځ وکړي او په اول صورت کې يعنې چې شروع د نفلو يې په سورلۍ کړې وه او بيا راښکته شو نو ده ته ځان نفل لمونځ په اشاري سره واجب کړی و او اداء يې له دې نه په کاملې طريقه وکړه چې د رکوع او سجدې سره ده نو دا صحيح ده.

سُن التراويح عشرون ركعة بعد العشاء قبل الوتر وبعده خمس ترويحات لكل ترويحة تسليمتان وجلسة بعدهما قدر ترويحة والسنة فيها الختم مرة ولايترك لكسل القوم ولايوتر بجماعة خارج رمضان وانما كانت التراويح سنة لانه واظب عليها الخلفاء الراشدون والنبي عليه السلام بين العذر في ترك المواظبة وهو مخافة ان تكتب علينا.

تراويح شل رکعته سنت دي:

تراويح سنت مؤکد دي شل رکعته دي، وروسته د ماخوستن له لمانځه ځخه د وترو ځخه مخکې او وروسته ، د وروسته مقصد دادی که تراويح تري فوت شي او امام وترو ته ودريږي نو دا دې امام سره وتر اداء کړي او فوت شوې تراويح دې له وترو ځخه وروسته وکړي. خمس..... الخ پنځه ترويحې دي، يوه ترويحه څلور رکعته ده او تروبحه ځکه ورته وايي چې له

کفایت کتب خانہ تبلیغی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دي څخه وروسته څه راحت حاصليږي چې دمه وکړي او د هري تروېحې له پاره دوه سلامه دي يعني د هر دوو رکعتونو څخه وروسته به سلام وګرځوي. **وجلسة** د دوه سلامو څخه وروسته به په اندازه د يوې تروېحې جلسه وکړي، **والسنة** او په تراويحو کې يو ځل ختم کول سنت دي او که زيات ې وکړل نو هغه خو د هر غوره ده.

ولايترک .. الخ او ختم د قرآن به د قوم د سستوب له وجې نه پريږدي، **ولايوتر** او د رمضان نه ماسوا به وتر په جمع سره نه کوي، وانما کانت... الخ او تراويح څکه سنت شوي دي چې اکثره خلفاء راشدينو په دې عمل کړی دی او تراويح حضرت عمر رضی الله عنه له خپل ځان نه نه دي فرمايلي او نه دا د عمر رضی الله عنه بدعت و او د عمر رضی الله امر خالي نه و د يو اصل او عهد د رسول الله ﷺ څخه يعني حضرت عمر رضی الله عنه او نور صحابه کرامو به هغه کار کاوه چې اصل ددې د رسول الله ﷺ له طرفه موجود و. (بحر الرائق دوهم توک ۱۱۷ صفحه)

والنبی عليه السلام او نبي عليه السلام چې په تراويحو همېشه والی ونه کړ نو رسول الله ﷺ په خپله د هغې عذر بيان کړو چې دا ويره ده چې بيا به په تاسې فرض شي.

فصل عند الكسوف يصلي امام الجمعة بالناس ركعتين كالنفل اى على هيأة النافلة بلا اذان واقامة عندنا في كل ركعة ركوع واحد وعند الشافعي ركوعات مخفياً مطولاً قرأته فيهما ويعدهما يدعو حتى تنجلي الشمس ولايخطب وان لم يحضر اى امام الجمعة صلوا فرادى كالخسوف ولا جماعة في الاستسقاء ولا خطبة وان صلوا وحداناً جاز وهو دعاء واستغفار ويستقبل بهما القبلة بلا قلب رداء وحضور ذمي.

قول العطوف في بيان صلوة الكسوف:

کسوف د لمر تورېدل او خسوف د سپوږمۍ تورېدلو ته وايي، اصل ددې دا حديث دی چې رسول الله ﷺ فرمايي چې لمر او سپوږمۍ د چا د مرګ له وجې نه نه توريږي مګر دا علامې دي د علامو د الله ﷻ څخه کله چې تاسو دا وګورئ نو تاسو لمونځ کوئ. (رواه البخاری، بحر الرائق دوهم توک ۲۹۱ صفحه)

يصلي د صلوة کسوف لمونځ به هغه امام خلکو ته اداء کوي چې د جمعې لمونځ ورکوي، **رکعتين** او اقلاً به دوه رکعته وي **كالنفل** په شکل د نفلو به يې اداء کوي بې له اذان او اقامت څخه او په هر رکعت کې به يو رکوع او دوه سجدې وي او د امام شافعي رحمه الله په نزد په هر

https://t.me/kafayat2395

رکعت کې به دوه رکوع وي او دوه سجدې وي، مخفياً په پته به قرأت وايي، مطولاً اوږدونکی د قرأت به وي په دواړو رکعتونو کې، وبعدهما او وروسته له لمانځه ځځه به دعا غواړي تر دې چې لمر روښانه شي او خطبه به هم نه وايي، وان لم يحضر... الخ او که د جمعې امام نه و نو بيا دې ځانته ځانته لمونځ وکړي، کالخسوف لکه د سپوږمۍ په تورېدو کې چې ځانته ځانته لمونځ کولی شي ځکه سپوږمۍ د سپې توريږي او د سپې د خلکو راجمع کېدل محال دي.

ولاجماعة فی الاستسقاء استسقاء په شريعت کې طلب د باران ته وايي د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد په استسقاء کې جمع مسنونه نشته بلکې ځانته لمونځ به کوي خو که چا په جمع سره اداء کړو نو دا هم جايز ده او خطبه هم نشته او دا دعاء او استغفار دی خو د صاحبينو په قول په جمع سره صلوة استسقاء سنت ده او د لمانځه ځځه به وروسته خطبه هم ووايي، ويستقبل او ددعا او استغفار په وخت کې به قبلې ته مخ کړي، بلا قلب بې له اړولو د ځادر ځځه يعنې ځادر به هم نه اړوي وحضور ذمي او ذمي به هم نه حاضريږي ځکه استسقاء د رحمت د نازلېدو له پاره وي او په کفارو رحمت نه نازليږي.

باب ادراك الفريضة

دا باب دی په بيان د لاندې کولو د فرض لما نځه کې په جمع سره

من شرع فی فرض فأقيمت له ان لم يسجد للركعة الاولى او سجد وهو فی غير الرباعی او فيه وضم اليها اخرى قطع واقتدى اى من شرع فی فرض منفرداً فاقيمت لهذا الفرض والضمير فی اقيمت يرجع الى الاقامة كما يقال ضُرب ضربٌ فان لم يسجد للركعة الاولى قطع واقتدى وان سجد فان كان فی غير الرباعی فكذا الا نه ان لم يقطع وصل ركعة اخرى يتم صلاته فی الثنائی ويوجد الاكثر فی الثلاثی وللاكثر حكم الكل فتفوته الجماعة اولا نه يصبر متنفلاً بركعتين بعد الغروب فی المغرب والقطع وان كان ابطالاً للعمل وهو منهی لقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فالابطال لقصد الاكمال لايكون ابطالاً وان كان فی الرباعی يضم ركعة اخرى حتى يصير ركعتان نافلة ثم يقطع ويقتدی فقوله وضم اليها حال من قوله او فيه تقديره او سجد للركعة الاولى وهو حاصل فی الرباعی وقد ضم الى الركعة الاولى ركعة اخرى فقطع واقتدى حتى لو لم يضم اليها اخرى لايقطع بل يضم فاذا ضم قطع واقتدى.

االدرة العجيبة فی بيان ادراك الفريضة: من شرع که يو کس په فرض لمانځه کې ځانته

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شروع وکړي **فاقیمت له** بیا اقامت شروع شي د لمانځه له پاره یعني امام په لمانځه کې شروع وکړي نو که دغه منفرد د اول رکعت له پاره سجده نه وه کړې او یا یې سجده کړې وه، **وهو** خو حال دا چې په غیر رباعي کې وه لکه د سهار یا ماښام لمانځه کې **اوفیه** او یا په رباعي کې وه خو بل رکعت یې ددې سره یو ځای کړ نو دغه لمونځ به قطع کړي او امام پسې به اقتداء وکړي. **والضمیر** په اقیمت کې ضمیر اقامت ته راجع دی یعني اقامت شروع شو لکه ضُرب ضربَ کې چې معنی داده چې فعل د ضرب وشو **فان لم یسجد** که یواځې لمونځ کوونکی د اول رکعت له پاره سجده کړي نه وه نو لمونځ به قطع کړي او امام پسې به اقتداء وکړي.

وان سجد او که په اول رکعت کې سجده کړې وه نو که غیر رباعي لمونځ و لکه د سهار یا ماښام لمونځ نو بیا به هم خپل لمونځ قطع کړي او امام پسې به اقتدا وکړي ځکه که لمونځ قطع نه کړي او بل رکعت هم ورسره وکړي نو په ثنایي یعنې دوه رکعتیز لمانځه کې لمونځ پوره کیږي او په ثلاثیو اکثریت موجودیږي لکه د ماښام په لمانځه کې او اکثر لره حکم د کل وي نو جمع به دده څخه فوت شي **اولانه** او یا دا چې که دوه رکعته لمونځ په ماښام کې پوره کړي نو دا به نفل کوونکی وګرځي وروسته د لمر ډوبیدلو څخه نفل کول زمونږ د جمهورو علماوو په نزد مکروه دي خکه دې سره د ماښام لمونځ وروسته کیږي، **والقطع** سوال راځي چې کله دغه لمونځ قطع کوي نو دا خو ابطال د عمل راځي او ددې څخه منع شوي لکه په قرانکریم کې الله تعالی فرمایي. ولاتبطلوا اعمالکم یعني تاسي خپل نیک عملونه مه باطلوئ نو شارح ددې سوال خواب وکړو چې قطع اګر چې ابطال د عمل دی خو دا ابطال د اکمال له پاره ده او ابطال د قصد اکمال له پاره شرعاً ابطال نه شمیرل کیږي، **وان کان فی الرباعی** او که د اول رکعت سجده یې په رباعیو کې وکړه لکه د ماسپښین، مازیګر، ماخوستن لمونځ نو بل رکعت دې هم ورسره یو ځای کړي چې دا دواړه نفل شي، بیا دې لمونځ قطع کړي او امام پسې دې اقتداء وکړي نو د ابطال د عمل نه به هم بچ شي او د جمعې ثواب به هم رالاندې کړي، فقوله وضم الیها شارح د مصنف د عبارت ترکیب بیانوي چې وضم الیها حال دی د او فیه د لفظ څخه نو تقدیر د عبارت داسې راځي او سجد... الخ یا سجده وکړي د اول رکعت له پاره او دا حاصل یعنی شروع کوونکی وي په رباعیو کې او حال دا چې د اول رکعت سره یې بل رکعت هم یو ځای کړی و نو دغه لمونځ به قطع کړي او امام پسې به اقتدی وکړي تر دې که بل رکعت یې ورسره یو ځای نه کړو نو لمونځ به نه قطع کوي، لازماً به بل رکعت ورسره یو ځای کړي او بیا به یې قطع کړي او اقتدی به وکړي.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

قطع په ځلور قسمه ده. ۱: حرام چې بلاعذره لمونځ قطع کوي، ۲: مباح چې کله يې مال تلف کيږي نو بيا قطع د لمانځه مباح ده، ۳: مستحب چې قطع د اکمال د لمانځه له پاره وي لکه مخکې تېر شو، ۴: واجب د يو نفس د بچ کولو په خاطر لکه مثلاً يو کس کوهي ته غورځيږي نو په دې صورت کې د هغه د بچ کولو په وجه د لمانځه قطع کول واجب دي.

وان صلى ثلثا منه اى من الرباعى يتمه ثم يقتدى متنفلاً لانه قد ادى الاكثر وللاكثر حكم الكل الا فى العصر اى لا يقتدى فان النافلة بعد اداء العصر مكروه وكره خروج من لم يصل من مسجد اذن فيه لا لمقيم جماعة اخرى اى الذى ينتظم به امر جماعة اخرى بأن يكون مؤذن مسجد او امامه او من يقوم بأمره جماعة يتفرقون او يقلون بغيبته.

ايضاح البيان: او که د رباعي لمانځه څخه يې دري رکعته کړي وو نو پوره به يې کړي بيا دې امام پسې د نفلو اقتداء وکړي خکه ده زيات رکعتونه اداء کړي ؤ او اکثر لره حکم د کل وي الا في العصر مګر په مازيګر کې به اقتداء نه کوي خکه د مازيګر د لمانځه نه وروسته نفل کول مکروه دي، وکره خروج او مکروه ده وتل د هغه کس چې لمونځ يې کړی نه دی د هغه مسجد څخه چې په هغې کې اذان شوی وي يعني په کوم مسجد کې چې اذان وکړای شي نو بې لمانځه نه به له مسجد څخه نه وځي، لالمقيم خو د هغه کس له پاره وتل مکروه نه دي چې انتظام کوونکی د بلې جمعې وي مثلاً د بل مسجد اذان کوونکی يا امام وي. او **من يقوم** يا هغه کس چې دده په امر جمع اودريږي، **يتفرقون** خلک خوريږي نورو مسجدونو ته او **يقلون** او يا کميږي دده په غائبېدو سره نو د داسې کس له پاره د هغه مسجد نه وتل جائز دي چې اذان په کې شوی وي او خپل مسجد ته لاړ شي.

ثم عطف على قوله لا لمقيم جماعة قوله ولمن صلى الظهر او العشاء مرة الا عند الاقامة اى لا يكره له الخروج الا عند الاقامة فالاستثناء متعلق بقوله ولمن صلى الظهر اداء العشاء مرة ولا تعلق له بقوله لا لمقيم جماعة اخرى فان مقيم الجماعة الاخرى لا يكره له الخروج وان اقيمت والفرق بين مقيم جماعة وبين من صلى الظهر او العشاء مرة ان هذا انما يكره له الخروج لانه ان خرج عند الاقامة يتهم بمخالفة الجماعة ولو لم يخرج ويصلى يحرز فضيلة الموافقه وثواب النافلة فأيثار التهمة والاعراض عن الفضيلة والثواب قبيح جداً واما مقيم الجماعة الاخرى فانه ان خرج عند الاقامة لا يتهم لانه يقصد الاكمال وهو الجماعة التى تتفرق بغيبته وان لم يخرج لا يحرز ما ذكرنا بل يختل امر الجماعة الاخرى.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ايضاح البيان: ولمن صل... الخ دا عطف دی په لالمقيم جماعة باندې يعنې د مسجد څخه وتل مکروه نه دي د هغه کس له پاره چې د ماسپښين يا ماخوستن لمونځ يې يو خل اداء کړی وي، خانته وي او که په جمع سره وي مګر په وخت د اقامت کي وتل بيا مکروه دي. الاعند... الخ دا استثناء تعلق لري د لمن صلى الظهر..... الخ پورې نه د لالمقيم جماعة پورې څکه کوم کس چې په بل ځای کې انتظام د جمع کوي نو دده له پاره وتل مکروه نه دي اګر چې اقامت وشي. **والفرق** فرق دادی چې کوم کس يو خل لمونځ کړی دی دده له پاره وتل څکه مکروه دي چې که دا د اقامت په وخت کې وخي نو په مخالفت د جمع سره متهم کيږي او که د مسجد څخه ونه وخي او د امام پسې د نفلو نيت وکړي، يجوز نو دا راجمع کوي يو فضيلت د موافقت د جمع سره او بل ثواب د نفلو، **فأيثار** نو د تهمت غوره کول او د فضيلت او ثواب څخه مخ اړول ډير قبيح او بد دي **وامامقيم الجماعة** او کوم کس چې په بل ځای کې انتظام د جمع کوي نو که د اقامت په وخت کې د مسجد څخه ووځي نو دا نه متهم کيږي څکه دا قصد دا کمال لري چې هغه جمع ده چې دده په نه موجوديت سره خرابيږي.

وان لم يخرج او که ددې مسجد څخه ونه وخي نو فضيلت او ثواب پوره نشي راجمع کولی. **بل** يختل بلکه د بلې جمع کار کې خلل وغورځاوه، نو ځومره ثواب چې په خپل ځای کې ورته رسيده نو هغه مقدار دلته نشته.

ومن صلى الفجر او العصر او المغرب يخرج وان اقيمت لانه ان صلى يكون نافلة والنافلة بعد الفجر والعصر مكروه واما في المغرب فان النافلة لا تُشرع ثلث ركعات ويترك سنة الفجر ويقتدي من لا يدرك الفجر والمراد فرضه بجمع ان اداها ومن ادرك ركعة منه صلاها ولا يقضيها الا تبعا لفرضه اى ان فاتت سنة الفجر فان فاتت بدون الفرض لا يقضى قبل طلوع الشمس وكذا بعد الطلوع عند ابى حنيفة وابى يوسف وامام عند محمد يقضيها الى الزوال لا بعده وان فاتت مع الفرض فان قضى قبل الزوال يقضيهما جميعاً وكذا بعد الزوال عند بعض المشايخ وعند البعض لا بل يقضى الفرض وحده.

توضيح المسئله: که چا د سهار لمونځ وکړو يا د مازيګر يا د مانښام لمونځ وکړو نو بيا دمسجد څخه وتلی شي اګر چې اقامت شروع شي څکه که بيا لمونځ کوي نو هغه نفل راځي او د سهار او مازيګر نه وروسته نفل مکروه دي او که د مانښام په لمانځه کې بيا اشتراک کوي نو نفل خو دري رکعته جايز نه دي، **ويترك سنة** که کوم کس د سهار سنت کړي نه وي او امام په

کفايت کتب خانه ټيلی گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

فرضو کې شروع وکړي نو که سنت کوي نو جمع تري فوت کيږي نو سنت به پرېږدي د لفظ معنى داسې ده **ويقتدي** او اقتداء به امام پسې وکړي **من لايدرکه** هغه کس چې د سهار فرض نه شي رالاندې کولى، **بجمع** په جماعت سره **ان اداها** که سنت اداء کړى، **ومن ادرك** که چا يو رکعت رالاندې کولى شو د فرضو نه هم **صلاها** سنت به اداء کوي او بعض علماء وايي چې که **تشهد** يې را لاندې کولى شو نو هم سنت به نه پرېږدي خو غوره قول اولنى دى، **ولايقضيها** او د **سهار** د سنتو قضاء به نه راوړي مګر تابع د فرضو يعني که صرف د سهار سنت تري فوت شو **او فرض يې** اداء کړل نو په اتفاق سره د ائمه ثلاثو زمونږه د لمر ختلو څخه مخکې د سنتو قضاء **نشته**. وکذا بعد.. الخ او د لمر ختلو څخه وروسته د امام ابوحنيفه او امام ابو يوسف رحمه الله **په نزد** بيا هم د سنتو قضاء نشته، اما د امام محمد رحمه الله په نزد تر زوالې پورې د سهار د سنتو قضاء راوړلى شي، خو د زوال څخه وروسته ددې قضاء نشته وان فاتت مع..... الخ او که د سهار سنت سره د فرضو فوت شي نو که د زوال څخه مخکې قضاء راوړله نو د سنتو او فرضو دواړو قضاء به راوړي، وکذا بعد الخ او که د زوال نه وروسته يې قضاء راوړله نو د بعض علماوو په نزد د فرضو سره د سنتو قضاء به هم راوړي او د بعض علماوو په نزد صرف د فرضو قضاء به راوړي او د سنتو به نه راوړي.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاته الفجر ليلة التعريس قضاه مع السنة قبل الزوال بالاذان والاقامة جماعة وجهر بالقرأة فعلم من فعله عليه السلام شرعية القضاء بالجماعة والجهر فيه والاذان والاقامة للقضاء وان السنة تقضى مع الفريضة فمن هذه الاحكام عُلم عدم اختصاصه بمورد النص فعدى عنه الى غيره من الصلوة وهى ما عدا قضاء السنة فعدى عن مورد النص وهو قضاء الفجر الى قضاء سائر الصلوة واما قضاء السنة فقد علم ان سنة الفجر آكد من سائر السنن فلا يلزم من شرعية قضائها شرعية قضاء سائر السنن ولا قضائها بتبعية الفرض قبل الزوال قضاؤها بتبعية الفرض بعد الزوال كما هو مذهب بعض المشايخ لان اختصاصه بتبعية الفرض بكونه قبل الزوال لامعنى له.

ايضاح البيان: شارح رحمه الله ددې وجه بيانوي چې د سنتو قضاء د فرضو په تابع کې ولې شته او چې يواځې سنت قضاء شي نو بيا د سنتو قضاء نشته وجه دا وه چې رسول الله ﷺ په **ليلة التعريس** کې تعريس د شپې په اخره حصه کې دمه کولو ته او يو خاى کې اړولو ته وايي،

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نو رسول الله ﷺ هم په دغه شپه سره د صحابه وو ويده پاتې شوي وو تر دې چې د لمر حرارت راوښن کړل،بيا له دې ځای ځخه لاړل چې دا د شيطانانو مرکز دی او په بل ځای کې يې دېره واچوله، مؤذن اذان وکړ، رسول الله ﷺ او صحابه کرامو اول سنت اداء کړل او بيا يې په جمع سره په جهراً قراءت سره دسهار لمونځ اداء کړ، فعلم... الخ نو رسول الله ﷺ ددې **فعل** ځخه رواء والی د قضاء د فرضو په جماعت سره معلوم شو، **والجهر** همدارنګه جهر کول په قضاء کې هم معلوم شو او اذان او اقامت کول د قضاء له پاره هم معلوم شو. **وان السنة** او دا هم تري معلوم شو چې د فرضو سره د سنتو قضاء هم راوړلی شي، **فمن هذه** نو ددې احکامو يعنی دجهر او اذان او اقامت او قضاء باالجماعت ځخه معلومه شوه چې دا حکم ترمورد د نص پورې خاص نه دی يعني تر سبا لمانځه پورې خاص نه دي **فعدی** عنه نو دا حکم متعدي شو د سبا د لمانځه نه، **الی غيره** غير د سبا نه يعني د سبا د لمانځه نه بغير نورو فرض لمونځونو ته لکه ماخوستن ماښام وغيره متعدي شو، **وهی ماعدا قضاء السنة** خو هغه احکام ماسودا د سنتو نه يعني دقضاء دسنتو ځخه ما سوا نور احکام لکه جهر اذان اقامت وغيره.د مورد دنص ځخه چې دسحر لمونځ دی متعدی شوی نورو فرض لمونځونو ته فعدی شارح ددې مخکې عبارت وضاحت لږ نور هم کوي يعني دغه حکم د مورد نص نه چې قضاء د سبا ده متعدی شو الی **قضاء** هغه قضاء د نورو فرضي لمونځونو ته، واما قضاء السنة او قضاء د سنتو چې ده نو په تحقيق سره معلومه ده چې د سبا سنت محکم دي د نورو سنتو ځخه، **فلايلزم** نو د شرعيت او روا والی د قضاء د سبا د سنتو ځخه نه لازميږي شرعيت د قضاء د نورو سنتو بعدالوقت يعني چې د سهار د سنتو قضاء راوړل پس له وخت نه اداء شو نو ددې ځخه دا نه لازميږي چې د نورو سنتو قضاء به پس له وخته هم راوړلی شي، **ولامن قضائها** همدا رنګه د سنتو قضاء په تبعيت د فرضو يعني چې د سهار د فرضو سره د سنتو قضاء راوړلی شي نو ددې ځخه دا نه لازميږي چې د سهار د سنتو قضاء به بې له فرضو هم راوړلی شي، لکن.... الخ دا دفع د يو اعتراض ده چې هرکله حکم د مورده پورې خاص شو نو د سهار په سنتو کې خو دا راغلي چې ددې قضاء به قبل الزوال وي نو په کار ده چې بعدالزوال د سنتو قضاء د فرضو سره رانه وړل شي، لکه ځرنګه چې خينې علماء وايي چې بعد الزوال به هم د سنتو قضاء د فرضو سره وي؟ نو شارح جواب وکړو چې د سهار د سنتو قضاء په تبعيت د فرضو کې قبل الزوال راوړلی شي، نو ددې ځخه دا هم لازميږي چې بعد الزوال به هم د سهار د سنتو قضاء په تبعيت د فرضو کې راوړلی

کفایت کتب خانه تبلیغی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شي لکه د ځيني مشائخو مذهب همدا دی ځکه د سهار د سنتو قضاء په تبعیت د فرضو کې چې قبل الزوال پورې خاص شي نو ددې څه معناده یعنې په قضاء کې قبل الزوال او بعدالزوال خاص نه دي مګر برابر دي.

ویترک سنة الظهر فی الحالین ای سواء یدرک الفرض ان اداها اولا وایتم ثم قضاها قبل شفعه ای قبل الرکعتین اللتین بعد الفرض وغیرهما لایقضی اصلاً ومُدرک رکعة من ظهر غیر مصل جماعةً بل هو مدرک فضلها ای ان حلف لیصلین الظهر بجماعة فأدرک رکعة یحنث لانه لم یصل جماعة لکن ادرک فضیلة الجماعة.

اعلاء السنن فی توضیح السنن:

د ماسپښین سنت به په دواړو حالاتو کې پریږدي. یعنې برابره خبره ده چې فرض په جمع سره رالاندې کولی شي. **ان اداها** که سنت اداء کړي اولا او که فرض را لاندې کولی نشی وایتم او امام پسې به اقتداء وکړی بیا دقضاء د سنتو راوړي **قبل شفعه** مخکې د هغه دوه رکعتو څخه چې له فرضو څخه وروسته دي، یعنې اول به قضاء د ځلورو رکعتونو وکړي بیا به دوه رکعته سنت اداء کړي دا د امام ابویوسف قول دی او د امام محمد په قول اول به دوه رکعته سنت اداء کړي بیا به د ځلورو رکعتو قضاء راوړي ځکه ځلور رکعته خو له خپل ځای څخه فوت شوي نو اوس ضرورت نشته چې هغه دوه رکعته هم له خپل ځای څخه فوت شي او په فتح القدیر کې هم د امام محمد قول ته ترجیح ورکړې. (بحر الرائق دوهم توک ۱۳۲ مخ)

وغیرهما د سهار دسنتو څخه ماسوا او د ماسپښین د مخکنیو، ځلورو رکعتونو څخه ماسوا د نورو سنتو قضاء بالکل نشته، **ومدرک رکعة** او رالاندې کوونکی د یو رکعت د ماسپښین یعنې که یو چا د ماسپښین د لمانځه یو رکعت د امام سره ونیو **غیر مصل جماعة** نو ده په جمع سره لمونځ اداء نه کړو **بل هو** مګر دا رانیوونکی ده د فضلیت دجمعې شو ، ای ان حلف .... الخ ددې عبارت څخه مقصد دادی چې ددې مسئلې ذکر کول په دې خای کې ددې له پاره وشو چې دغه حکم په الجامع الکبیر کې په بله مسئله کې ذکر شوی ؤ که یو سړی قسم وخوري چې زه به د ماسپښین لمونځ په جمع سره کوم نو یو رکعت یې د امام سره ونیو نو دا حانث شو او کفاره د قسم ورباندې واجب شوه ځکه ده په جمع سره لمونځ اداء نه کړو مګر د جمع فضیلت یې راګیر کړو.

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وأتى مسجد صلى فيه يتطوع قبل الفرض الا عند ضيق الوقت اى من اتى مسجد اصلى فيه فاراد ان يُصلى فرضه منفرداً فهل يأتى بالسنن قال بعض شايخنا ومنهم الكرخى رحمه الله لا فان السنن انما سُنت اذا ادى الفرض بالجماعة اما بدونه فلا وقال الحسن بن زياد من فاتته الجماعة فاراد ان يصلى فى مسجد بيته يبدأ بالمكتوبة لكن الاصح ان يأتى بالسنن فان النبى ﷺ صلى الله عليه وسلم واظب عليها وان فاتته الجماعة لكن اذا ضاق الوقت يترك السنة ويؤدى الفرض حذراً عن التفويت.

توضيح المسئله: واتى.... الخ او راتلونكي كس داسې مسجد ته چې په هغې کې لمونځ شوى وي، سنت به کوي مخکې له فرضو ځخه، مګر په وخت د تنګ والي د وخت کې، يعنې که يو کس مسجد ته راشي او په دې کې لمونځ اداء شوى وي او دا غواړي خپل فرض خانته وکړي، فهل يأتى نو ايا اوس به سنت کوي او که نه؟ بعض علماء وايي چې يو د هغوى ځخه امام کرخي دى چې سنت به اداء کوي ځکه سنت په هغه صورت کې سنت کړاى شوي چې کله فرض په جمع سره اداء کړاى شي، واما بدونه فلا او کله چې فرض په جمع سره اداء نه کړاى شي نو بياد سنتو کول نشته، وقال الحسن بن زياد او حسن بن زياد وايي چې چا ځخه جمع فوت شوه او غوښتل يې چې د کور په مسجد کې لمونځ وکړي نو سنت به پريږدي او په فرضو به شروع وکړي، لكن الاصح لكن صحيح خبره داده چې سنت به نه پريږدي اګر چې دده ځخه جمع فوت شوې وي،ځکه رسول الله ﷺ په دې سنتو کولو همېشه والى کړى دى او په نه کولو کې بلا عذر ملامتيا ده، عبدالله بن مسعود رضى الله عنه فرمايي که تاسې د خپل پيغمبر سنت پرېږدئ نو تاسې به ګمراه شئ، لكن اذا ضاق الوقت لكن سنت به هلته پريږدي چې وخت دومره تنګ وي که دا سنت کوي نو فرض ترې فوت کيږي نو سنت به پريږدي او فرض به اداء کړي، حذراً .... الخ د وجې د خان بچ کولو د فوت کېدو د فرضو ځخه يعنې چې فرض د خپل وخت فوت نشي.

من اقتدى بإمام رأكم فوقف حتى رفع رأسه لم يدركه ركعة خلافاً لزفر رحمه الله من ركع فلحقه امامه فيه صح خلافاً لزفره فان ما اتى به قبل الامام غير معتد به فكذا ما بنى عليه قلنا وُجدت المشاركة فى جزءٍ واحد.

توضيح المسئله: امام د رکوع په حالت کې و چې يو کس راغى او د امام پسې يې اقتداء وکړه خو لږ ساعت ودرېدو تر دې چې امام د رکوع ځخه سر راپورته کړو نو دغه مقتدي رکعت

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

راګیر نه کړو، امام زفر رحمه الله وایي چې ده رکعت راګیر کړو من رکع که یو کس د امام څخه مخکې رکوع وکړي، فلحقه بیا امام د پسې رکوع وکړي یعني ده سره په رکوع کې یو ځای شو نو د مقتدي دغه رکوع صحیح ده. امام زفر رحمه الله وایي چې دا رکوع یې صحیح نه ده ځکه ده چې کومه رکوع له امام څخه مخکې کړې غیرمعتدبه هغه غیر معتبره ده نو نور لمونځ چې په دې بناء کوي هغه هم غیر معتبر شو ځکه بناء په فاسد فاسدوي، قلنا مونږ وایو چې د امام مقتدي ترمنځ په یو جزء کې مشارکت موجود شوی دی لکه رکوع وغیره نو په سبب د نه شرکت باندې چې یو جزء غیر معتبر شو دا نه لازمیږي چې بل جز دې هم غیر معتبر شي.

باب قضاء الفوائت

باب دی په بیان د قضاء د فوتي لمونځونو کې: مصنف تعبیر په فوائت سره وکړو نه په متروکات سره له پاره د حسن ظن نه په مسلمان باندې چې مسلمان لمونځ قصداً نه پریږدي مګرکه تري فوت شي.

فرض الترتیب بین الفروض الخمسة والوتر فائتاً کلها او بعضها ای ان کان الکل فائتاً فلابد من رعایة الترتیب بین الفروض الخمسة وکذا بینها وبین الوتر وکذا ان کان البعض فائتاً والبعض وقتیاً لابد من رعایة الترتیب فیقضی الفائتة قبل اداء الوقتیة.

ایضاح البیان: او فرض کړای شوی ترتیب په مابین د پنځه وخته فرضې لمونځونو کې او وترو کې په داسې حالت کې چې ټول فوت شوي وي او که بعض فوت شوي وي یعني که ټول پنځه وخته لمونځونه فوت شوي وو نو بیا ددې پنځه وخته لمونځونو ترمنځ هم د ترتیب رعایت کول لازم دي، یعني کوم چې مخکې قضاء شوي وي نو اول به د هغې قضاء راوړي بیا به ورپسې د دویم بیا به دریم الی اخره.

همدا رنګه د پنځه وخته لمونځونو او وترو ترمنځ ترتیب ضروري دی، وروسته تفریع کې بیان راځي او همدا رنګه که په پنځه وخته لمانځه کې بعضې قضاء شوي و او بعض وقتي ؤ نو ددې ترمنځ ترتیب هم لازم دی چې اول به د فوتي لمانځه قضاء راوړي او بیا به وختي لمونځ اداء کوي.

فلم یجز فرض فجر من ذکر انه لم یرو ترهذا تفریع لقوله والوتر وهذا عند ابی حنیفة خلافاً لهما بناء علی وجوب الوتر عنده ویعید العشاء والسنة لا الوتر من علم انه صلی العشاء بلا وضوء والاخریین به یعنی تذکر انه صلی العشاء بلا وضوء والسنة والوتر بوضوء یعید العشاء والسنة لانه لم یصح اداء السنة

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مع انها أديت بالوضوء لانها تبع للفرض اما الوتر فصلوة مستقلة عنده فصح اداؤه لان الترتيب وان كان فرضاً بينه وبين العشاء لكنه ادى الوتر بزعم انه صلى العشاء بالوضوء فكان ناسياً ان العشاء كان في ذمته فسقط الترتيب وعندهما يقضي الوتر ايضاً لانه سنة عندهما.

التفريع على الوتر: غرض د مصنف ددې څخه تفريع ده په والوتر لفظ باندې يعنې چې د پنځه وخته لمانځه او وترو ترمنځ هم ترتيب لازم دی. له يوکس څخه وتر قضاء شوي وو خو چې د سهار لمونځ يې کاوه نو دا ورته ياد وو چې ما وتر کړي نه دي نو د سهار فرض لمونځ يې نه صحيح کيږي تر دې چې اول به د وترو قضاء راوړي او بيا به د سهار فرض لمونځ اداء کړي، دا د امام ابوحنيفه قول دی څکه وتر دده په نزد واجب دي او واجب په حکم کې په شان د فرضو دي عملاً نو د وترو او فرائضو ترمنځ ترتيب داسې فرض دی لکه د فرائضو ترمنځ چې فرض وي. او د صاحبينو په نزد وتر سنت دي او د سنتو او فرائضو ترمنځ ترتيب اتفاقاً فرض نه دي.

ويعيد العشاء او راوبه ګرځوي د ماخستن فرضي لمونځ **والسنة** او دوه رکعة سنت د ماخستن، لالوتر وتربه نه راګرځوي **من علم** هغه څوک چې پوه نه ؤ **انه صلى** الخ چې د ماخوستن لمونځ يې بې اودسه کړی ده ، **والاخريين** او دوه نور يعنې سنت او وتر يې کړي په اوداسه سره يعنې يو کس ته ورياد شو چې ما د ماخوستن لمونځ په بې اودسې سره کړی او دوه رکعته سنت او وتر مې په اودس سره کړي دي نو اوس به د ماخستن فرض او سنت راوګرځوي، سنت اګر چې په اوداسه سره اداء شوي خو بيا هم ددې اداء کول صحيح نه دي څکه سنت تابع د فرضو دي او د فرضو څخه وروسته اداء کيږي، نو کله چې فرض اداء نه شو نو سنت هم اداء نه شو نو د اعادې د ؤ ضو سره اعاده د سنتو هم لازم ده. **اما الوتر** او وتر د امام ابوحنيفه رحمه الله په نزد يو مستقل لمونځ دی يعنې د ماخوستن د لمانځه تابع نه دی نو د وترو اداء کېدل صحيح شو لان **الترتيب** څکه ترتيب اګر چې د وترو او ماخوستن د فرضو ترمنځ فرض دی مګر دغه کس وتر په دې ګمان اداء کړي چې ما د ماخوستن لمونځ په اوداسه سره کړی دی، **فكان ناسياً** خو دا ترې هيره وه چې ماخوستن لمونځ زما په ذمه پاتې دی او په نسيان سره ترتيب ساقطيږي، **وعندهما** صاحبين وايي چې د وترو قضاء به هم راوړي څکه وتر د صاحبينو په نزد سنت دي او سنت تابع د فرضو وی نو چې د ماخوستن د لمانځه اعاده کولی شي نو د وترو اعاده به هم ورسره کوي.

الا اذا ضاق الوقت الاستثناء متصل بقوله فُرض الترتيب والمعنى انه ضاق الوقت عن القضاء

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

والاداءوان كان الباقي من الوقت بحيث يسع فيه بعض الفوائت مع الوقتية فانه يقضي مايسعه الوقت مع الوقتية كما اذا فات العشاء والوتر ولم يبق من وقت الفجر الا ان يسع فيه خمس ركعات يقضي الوتر ويؤدي الفجر عند ابي حنيفة وان فات الظهر والعصر ولم يبق من وقت المغرب الا مايصلي فيه سبع ركعات يصلي الظهر والمغرب او نُسيت الفجر المستطير في بيان ما يسقط الترتيب: الا اذا ضاق..... الخ مگر ترتيب فرض نه دی کله چې په وخت د شروع کولو کې وخت تنګ شو والمعنی مقصد دادی چې وخت مره تنګ شي چې قضاء او اداء دواړه په کې خاييږي، نو قضاء به پريږدي او اداء يعني وختي لمونځ وکړي وان کان.... الخ او که باقي وخت دومره و چې د وختي لمانځه سره بعض فوتي لمونځونه هم کېدل کما اذا مثلاً د ماخوستن لمونځ او وتر تري قضاء شو، ولم يبق او د سهار وخت صرف دومره پاتي و چې پنځه رکعاته په کې کېدل نو د وترو قضاء به راوړي او د سهار لمونځ به اداء کړي او د ماخوستن د فرضو قضاء به بيا د سهار څخه وروسته راوړي، دا د امام ابوحنيفه په نزد باندې دی، اما د صاحبينو په نزد وتر سنت دي او تابع د فرضو دي نو اول به د ماخوستن د لمانځه قضاء راوړي بيا به د سهار لمونځ اداء کړي. وان فات... الخ او که د ماسپښين او مازيګر لمونځ تري فوت شو ولم يبق..... الخ او د مابنام وخت نه و پاتي مگر صرف دومره پاتي و چې اوو رکعاته په کې کېدل نو د ماسپښين لمونځ او د مابنام لمونځ به اداء کړي او د مازيګر لمونځ به وروسته اداء کړي. او نسيت: يا تري فوتي لمونځ هېر شو يعني په نسيان سره هم ترتيب ساقطيږي، نسيان دي ته وايي چې په وخت د ضرورت کې د يو شي نه يادېدلو ته وايي، دا يو سماوي عذر دی له انسان نه مکلفيت لري کوي خکه دا د انسان په وس کې نه وي او هر وخت د فوتي لمانځه له پاره په يادېدلو سره وخت دی او چې ياد نه شو نو وخت نه دی. ددې له پاره بحر الرائق دوهم توک ۱۴۶ صفحه.

او که يو سړی په فرضيت د ترتيب باندې نه پوهيږي نو دا هم په شان د ناسي دی. بحر الرائق دوهم توک ۱۴۹ صفحه، وهامش بحر دوهم توک ۱۴۴ صفحه، ومثله فی التاتارخانيه.

او فاتت ستة حديثة كانت او قديمة قيل الستة وما دونها حديثة وما فوقها قديمة كذا في فوائد الجامع الصغير الحسامي قلت بعد الكثرة اولا فيصح وقتي من ترك صلوة شهر فندم واخذ يؤدي الوقتيات ثم ترك فرضاً هذا تفريع لقوله قديمة كانت اوحديثة فانه اذا اخذ يؤدي الوقتيات صارت فوائت الشهر قديمة وهي مسقطة للترتيب فاذا ترك فرضاً يجوز مع ذكره اداء وقتي بعده.

توضيح البيان: او فاتت او ترتيب ساقطيږي په مابين د فوتي او وقتي لمونځونو کې او

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

همدا رنګه په مابين د فوتيو کې چې کله شپږ لمونځونه فوت شي نوي وي او که زاړه وي، قيل په يو قول کې راغلي چې شپږ او د شپږو نه کمو ته نوي وايي او د شپږو نه زياتو ته قديمي يعني زاړه وايي. د جامع الصغير په شرح فوائد کې حسام ويلي دي **قلت** يعني زيات فوتي لمونځونه ترتيب ساقطوی برابره خبره ده چې د ډير والي ځخه وروسته لږ وګرځي او که ونه ګرځي **فيصح** غرض د مصنف ددې عبارت ځخه يوه تفريع ده په دې قول باندې چې قديمة کانت او حديثة. فيصح نو صحيح ده وختي لمونځ د هغه چا چې پريږدي د يوې مياشتې لمونځ بيا پينسمانه شي او شروع وکړي چې وختي لمونځونه اداء کړي، بيا يو فرض لمونځ پريږدي، **فانه اذا کله چې دا کس وختي لمونځونه اداء کوي نو هغه د يوې مياشتې فوتي لمونځونه ددې قديمي وګرځېده او دې سره ترتيب ساقطيږي، خو کله چې بيا يو فرض لمونځ پريږدي نو سره دده چې ده ته دغه فرض لمونځ يادوي چې قضاء شوی، روا دي ده لره چې ددې ځخه وروسته وختي لمونځ اداء کړي.**

او قضی صلوة الشهر الا فرضاً او فرضين هذا تفريع لقوله قلت بعد الكثرت اولا فانه لما قضى صلوات الشهر الا فرضاً او فرضين قلت الفوائت بعد الكثرة فلا يعود الترتيب الا ان يقضى الكل وعند بعض المشائخ ان قلت بعد الكثرة يعود الترتيب واختار الامام السرخسى الاول وقال صاحب المحيط عليه الفتوى.

التفريع الثانی: او قضی يا يې قضاء د يوې مياشتې د لمانځه راوړله مګر د يو لمونځ يا دوه لمونځونو قضاء يې رانه وړه دا دويمه تفريع ده ددې له پاره چې قلت بعد الكثرة اولا يعني چې د يو سړي ځخه د يوې مياشتې لمونځونه قضاء شو او د ټولو قضاء يې راوړه مګر صرف د يو يا دوه لمونځونو قضاء رانه وړه نو دغه فوائت خو د ډير والي نه وروسته کم شو خو سره له دې ترتيب نه راګرځي تردې چې د ټولو قضاء رانه وړي او بعض علماء وايي چې کله د ډيروالي نه وروسته کم شو نو ترتيب بيرته راګرځي، امام سرخسي اول قول غوره کړی او صاحب د محيط وايي چې په همدې فتوی ده.

من صلى خمساً ذاكراً فائته فسد الخمس موقوفاً ان ادى سادساً صح الكل وان قضى الفائتة بطل فرضية الخمس لا اصلها رجل فاتته صلوة فادى مع ذكرها خمساً بعدها فسدت هذه الخمس لوجوب الترتيب لكن عند ابى يوسف ومحمد فساداً غير موقوف وهو القياس وعند ابى حنيفة فساداً موقوفاً ان

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ادی سادساً ضح الکل وان قضی الفائتة فالخمس التی اداها بطل وصف فرضیتها لا اصلها فانه لایلزم من بطلان الفرضیة بطلان اصل الصلوة عند ابی حنیفة وابی یوسف خلافاً لمحمد رحمه الله وانما قال ابوحنیفة بالفساد الموقوف لانه ان فسد کل واحد منها لوجوب رعایة الترتیب فساداً غیر موقوف فحین ادی السادس تبین ان رعایة الترتیب کانت فی الکثیر وهذا باطل فقلنا بالتوفیق حتی یظهر ان رعایة الترتیب ان کانت فی الکثیر فلا تجوز وان کانت فی القلیل فتجوز.

البیان الکافی: من صلی..... الخ چاچې پنځه وخته لمونخونه وکړل، ذاکراً فائتة په داسې حالت کې چې یاد بدونکي د قضایي لمانځه ؤ. فسد الخمس..... الخ نو پنځه لمونځونه فاسد شول په فساد موقوف سره تر شپږم لمانځه پورې، ان ادی که شپږم لمونځ یې اداء کړ نو ټول پنځه واړه لمونځونه صحیح شول او که د فوتي لمانځه قضایي راوړه نو ددغه پنځه لمونځونو فرضیت ئې باطل شو خو اصل یې باطل نشو یعني لمونځ نفل شو.

رجل یوسړی څخه یو لمونځ قضاء شو دا ورته په یاد ؤ او سره ددې نه یې پنځه لمونځونه وروسته نور وکړل نو دغه پنځه لمونځونه فاسد شول، لوجوب څکه ترتیب واجب و او علت د سقوط د ترتیب هم نه و لکن..... الخ لکن د امام ابو یوسف او امام محمد رحمه الله په نزد په فساد غیر موقوف سره فاسد شو یعني فی الحال فاسد شو څکه ترتیب هلته ساقطیږي چې د یو لمانځه د کولو څخه مخکې د پنځو لمونځونو څخه لمونځ زیات شي او د لمانځه د کولو څخه وروسته کثرت سره ترتیب نه ساقطیږي نو په موجوده صورت کې دغه پنځه واړه لمونځونه فی الحال فاسد شو، وعند ابی حنیفة د امام ابوحنیفه په نزد دغه پنځه لمونځونه فاسد شول خو په فساد موقوف سره یعني تر شپږم لمانځه پورې موقوف دی که شپږم لمونځ یې وکړونو هغه پنځه لمونځونه صحیح شول او که شپږم لمونځ یې ونه کړ بلکه قضایي لمونځ یې اداء کړو نو هغه پنځه لمونځونه چې ده اداء کړي ؤ وصف د فرضیت یې باطل شو خو اصل یې باطل نه دي یعني لمونځ یې نفل وګرځېده څکه د فرضیت د بطلان څخه نه لازمیږي، بطلان د اصل لمانځه په نزد د شیخینو او په نزد د امام محمد سره د وصف د فرضیت سره وصف د اصل لمانځه هم باطل شو څکه ده تحریمه منعقد کړی وه، د فرضو له پاره او کله چې تحریمه باطله شوه نو اصل لمونځ هم باطل شو، وانما قال امام ابوحنیفة د فساد موقوف خبره څکه کوي چې که د وجې د وجوب د رعایت د ترتیب نه فاسد شي په فساد غیر موقوف سره لکه صاحبین یې چې وایي نو کله چې شپږم لمونځ اداء کړي نو معلومه شوه چې رعایت د

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ترتيب په کثرت کې ده او دا خو صراحة باطله ده خکه چې کثرت سره رعايت د ترتيب نه راځي بلکه ترتيب ورسره ساقطيږي، فقلنا نو د همدې وجې نه مونږ د توقف حکم وکړو تر دې چې دا معلومه شي چې رعايت د ترتيب که په کثرت کې و نو دغه رعايت جايز نه دی او که رعايت د ترتيب په قليل کې و نو بيا جايز دی هغه داسې چې د فوتې لمانځه قضاء مخکې ددې څخه راوړي چې حد د کثرت ته ورسيږي.

باب السجود السهو

دا باب دی په بيان د احکامو د دوه سجدو د سهوه کې

يجب له بعد سلام واحد سجدتان وتشهد وسلام اذا قدم ركنا او اخره او كرره او غيره واجبا او تركه ساهياً كركوع قبل القرأة وتأخير القيام الى الثالثة بزيادة على التشهد روى عن ابى حنيفة ان من زاد على التشهد الاول حرفاً يجب عليه سجود السهو وقيل لا يجب عليه سجود السهو بقوله اللهم صلى على محمد ونحوه وانما المعتبر مقدار ما يؤدى فيه ركن وركوعين الجهر فيما يخافت وعكسه وترك القعود الاول وقيل كل هذه يؤل الى ترك الوجب.

ايضاح البيان: يجب له واجب ده لمونځ کورنکي لره بعد سلام وروسته د سلام څخه واحد د يو سلام څخه يعني بنې طرفته سجدتان دوه سجدې دي. وتشهد او تشهد به بيا هم ووايي وسلام او سلام دی په اخر کې له پاره د وتلو د لمانځه څخه يعني يو طرف ته به سلام وګرځوي او بيا به دوه سجدې وکړي او تشهد به ووايي خکه سجده سهوه سره مخکښې تشهد ختميږي او اخر کې به سلام وګرځوي. سجده سهوه په هغه صورت کې واجبيږي چې يو رکن مخکې کړي او اخره يا يو رکن وروسته کړي اوکرره يا يو رکن تکرار کړي او غيرواجباً يا يو واجب بدل کړي او ترکه ساهياً يا يو رکن په هيره پريږدي، کرکوع قبل القرأة دا د هغې مثال دی چې يو رکن مخکې کړي يعني چې د قرأت څخه رکوع مخکې وکړي نو سجده سهوه پرې واجب ده، وتأخير... الخ دا د تاخير د رکن مثال دی چې په اوله قعده کې د تشهد نه زياتوالی وکړي يعني اللهم صل... الخ ووايي نو په دې سره تاخير د قيام راځي د دريم رکعت له پاره او په دې تأخير سره سجده سهوه لازميږي، د امام ابوحنيفه رحمه الله څخه روايت دی چې څوک په اوله قعده کې په تشهد باندې يو حرف زيات کړي نو هم سجده سهوه واجب ده او بعض علماء وايي چې په اللهم صل على محمد سره سجده سهوه واجبيږي او بعض علماء وايي چې په اللهم صل على

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

محمد سره سجده سهوه نه واجبيږي ترڅو چې وعلى ال محمد ونه وايي ، وانما المعتبر خو معتبر په سجده سهوه کې هغه اندازه ده چې په هغې کې رکن اداء کولی شي لکه قيام وغيره **وركوعين** دا مثال د تکرار د رکن دی چې په يو رکعت کې دوه رکوع وکړي نو په دې سره سجده سهوه واجبيږي.

والجهر..... الخ دا مثال د تغير د واجبو ده چې په خفيه ځايو کې په جهر سره قرأت ووايي او يا په جهري ځای کې په خفيه سره قرأت ووايي، **وترك القعود الاول**. دا مثال د ترک د واجبو دی چې اوله قعده په سهوې سره پريږدي نو سجده سهوه وربانديې واجبيږي او که اخره قعده پريږدي نو لمونځ يې باطل دی ځکه اخره قعده فرض ده او په ترک د فرضو سره لمونځ باطليږي. وقيل كل ..... الخ بعضې علماء وايي چې دغه ټول موجبات د سجده سهوې يؤل..... الخ راجع کيږي ترک د واجبو ته يعني ټول په ترک د واجبو کې داخل دي.

ولايجب بسهو المؤتم بل يسهو امامه ان سجد والمسبوق يسجد مع امامه ثم يقضي مافات عنه ومن سها عن القعدة الاولى وهو اليها اقرب عاد ولا سهو والا قام وسجد للسهو وان سها عن الاخيرة عاد ما لم يقيد بالسجدة وسجد للسهو وان قيد تحول فرضه نفلاً وضم سادسة ان شاء انما قال ان شاء لانه نفل لم يشرع فيه قصداً فلم يجب عليه اتمامه.

تنوير البيان: ولايجب او سجده سهوه نه واجبيږي، په سهوه د مقتدي سره نه په امام باندې او نه په مقتدي باندې، په امام باندې ځکه نه واجبيږي چې مقتدي تابع وي او تبع په اصل باندې څه شی نه واجبوي او په مقتدي ځکه نشته چې مخکې د سلام نه مخالفت د امام راځي او وروسته د سلام نه د امام په سلام سره د لمانځه ځخه خارجيږي. **بل يسهو امامه ان سجد** بلکې سجده سهوه واجبيږي په سهوې د امام سره خو چې امام سجده د سهوې وکړي او که امام سجده سهوه ونه کړي نو بيا هم په مقتدي نه واجبيږي. **والمسبوق** هغه کس چې څه لمونځ ترې د جمع فوت شوي وي د امام سره به سجده سهوه وکړي، بيا به قضاء د فوت شوي لمانځه راوړي. ومن سها... الخ که يو کس د اولې قعدې ځخه سهوه شي يعني دريم رکعت ته اودريږي نو که قعدې ته نژدې ؤ نو بېرته به قعدې ته راوګرځي او سجده سهوه وربانديې نشته. **والاقام** او که سجدې ته نژدې نه ؤ نو دريم رکعت ته به پاڅيږي او اخر کې به سجده سهوه وکړي. وان سهاعن... الخ او که د اخرې قعدې ځخه سهوه شو يعني پنځم رکعت ته پاڅېده نو وجوبابه بېرته قعدې ته راګرځي ترڅو چې يې په پنځم رکعت کې سجده نه وي کړي او سجده سهوه به

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وکړي، وان قيد او که پنځم رکعت يې مقيد کړی ؤ په سجدې سره يعنې سجده يې په کې کړې وه نو دده فرض نفل وګرځيده او شپږم رکعت به ورسره يو خای کړي که دده خوښه شي، د خوښې خبره يې خکه وکړه چې ده قصداً په نفلو شروع نه وه کړې نو ددې پوره کول هم وربانديد واجب نه دي

وان قعد الاخيرة ثم قام سهواً عاد مالم يسجد للخامسة وسلم وان سجدها تَمَّ فرضه وضم سادسة وسجد للسهو والركعتان نفل ولاقضاء لو قطع ولا تنوبان عن سنة الظهر فان قلت لم قال قبل هذه المسألة وضم سادسة ان شاء وقال فى هذه المسألة وضم سادسة ولم يقل ان شاء مع ان الركعتين نفل فى الصورتين بحيث لو قطع لا قضاء فيكون فى هذه المسألة ضم السادسة مقيداً بمشيته قلت ضم السادسة فى هذه المسألة اكد من ضم السادسة فى تلك المسألة مع انه لو قطع لاقضاء فى المسألتين وذلك لان فرضه قد تم فى هذه المسألة لكن بتاخير السلام يجب سجود السهو فى هاتين الركعتين فسجود السهو لتدارك نقصان الفرض واجب فى هاتين الركعتين فلو قطع هاتين الركعتين بان لا يسجد للسهو يلزم ترك الواجب ولو جلس من القيام وسجد للسهو لم يؤد سجود السهو على الوجه المسنون فلا بد من ان يضم سادسة وجلس على الركعتين وسجد للسهو بخلاف تلك المسألة فان الفرضية قد بطلت فما ذكرنا من تدارك نقصان الفرض غير موجود هنا علا ان اصل الصلوة باطل عند محمد رحمه الله فعلم ان ضم السادسة صيانة عن البطلان اكد فى هذه المسألة فلهذا لم يقل ان شاء وانما قال لا تنوبان عن سنة الظهر لان النبى عليه السلام واظب عليها بتحريمة مبتدأة.

تنقيح المسئلة: وان قعد او که اخره قعده يې وکړه په اندازه د تشهد بيا پنځم رکعت ته پاڅيده په سهوي سره نو که د پنځم رکعت له پاره يې سجده کړې نه وه نو ببرته به راوګرځي او سلام به وګرځوي او که د پنځم رکعت له پاره يې سجده کړې وه نو فرض دده پوره شو او شپږم رکعت به ورسره يو خای کړي او بيا به سجده سهوه وکړي او دا وروستني دوه رکعته دده نفل وګرځيدل. ولا قضاء او که دغه دوه رکعته قطع کړي نو ددې قضاء وربانديد نشته خکه په دې کې قصداً ده شروع کړې نه وه. ولا تنوبان او که دغه واقعه په ماسپښين کې وه نو دغه دوه رکعته د ماسپښين د هغه وروستنيو دوه رکعتونسنتو په خای نه دريږي بلکه هغه به بيا کوي، **فان قلت** که ته يو سوال وکړې چې مصنف په مخکې مسئله کې ولې د ان شاء لفظ وويلي او په دويمه مسئله کې يې د ان شاء لفظ ونه ويلي سره له دې نه چې په دواړو صورتونو کې دواړه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رکعته نفل دي که قطع يې کړي نو قضاء هم ورباندې نشته، **قلت** شارح جواب کوي چې په دواړو صورتونو کې نفل که قطع کړای شي نو قضاء يې نشته خو په وروستنۍ مسئله کې د شپږم رکعت يو خای کول ورسره ضروري دي، **وذلك لان....** الخ ځکه ضروري دي چې په دې مسئله کې د قعدې اخري په کولو سره دده فرض تمام شوي مګر په دوو رکعتونو کې تاخير د سلام سره سجده سهوه واجب شوه، ددې له پاره چې په فرضو کې کوم نقصان شوی چې هغه په سجده سهوې سره په دې دوه رکعتو کې را لاندې شي، **فلوقطع** نو که دغه دوه رکعته قطع کړي او سجده سهوه ونه کړي نو ترک د واجبو لازميږي، **ولوجلس** او که د قيام ځخه کينې او سجده سهوه کوي نو سجده سهوه په سنت طريقه نه اداء کيږي، **فلا بد** نو ضروراً به شپږم رکعت ورسره يوخای کوي او بيا به د دوو رکعتو په سر کيني او سجده سهوه به کوي، **بخلاف** په خلاف د مخکينۍ مسئلې چې هلته فرضيت باطل شوی و نو تدارک د نقصان د فرضو هلته موجود نه و، علا علاوه لادا چې د امام محمد په نزد اصل لمونځ هم باطل ؤ، فعلم نو معلومه شوه چې په دې مسئله کې د شپږم رکعت يو خای کول ډير ضروري ؤ ددې له پاره چې د بطلان ځخه محفوظ شي د همدې وجې نه يې ان شاء ونه ويل، وانما قال او دا خبره يې ځکه وکړه چې دغه دوه رکعته د ماسپښين د دوه رکعتو سنتو ځخه نه قائميږي ځکه چې رسول الله ﷺ په دغه دوو رکعتونو سنتو سره همېشه والی په نوې تحريمې سره کړی يعنې ځانته تحريمې سره يې اداء کړی دی.

ومن اقتدى به فيهما صلاهما ولو افسد قضاهما لانه شرع قصداً وعند محمد يصلي ستاً ولو افسد لايقضي كما ان الامام لايقضي من تنفل ركعتين وسهما فسجد لاينبغي لان سجود السهو يقع في خلال الصلوة فان بنى صح اي ان صلى بهذه التحريمة نافلة من غير ان يجدد التحريمة يجوز سلامه من عليه السهو يخرجه عنها موقوفاً حتى يصح الاقتداء به ويبطل وضوؤه بالقهقهة ويصير فرضه اربعاً بنية الاقامة ان سجد بعده والا فلا اي المصلي الذي عليه سجدة السهو ان سلم في اخر صلاته قبل ان يسجد للسهو يخرجه عن الصلوة خروجاً موقوفاً فينظر انه ان سجد للسهو بعد ذلك السلام يحكم بأنه لم يخرج عن الصلوة وان لم يسجد بل رفض الصلوة يحكم بأنه قد كان خرج عنها حتى ان سلم ثم اقتدى به انسان ثم سجد للسهو يكون الاقتداء صحيحاً ولو لم يسجد بل رفض الصلوة لم يصح الاقتداء واذا سلم ثم قهقه ثم سجد يحكم ببطلان وضوئه اذا القهقهة وجدت في خلال الصلوة ولو لم

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

يسجد بل رفض لم يبطل وضوؤه ولو سلم ثم نوى الاقامة ثم سجد للسهو صار هذا الفرض اربعاً لان نية الاقامة كانت في خلال الصلوة ولو لم يسجد بل رفض لم يصر فرضه اربعاً لان نية الاقامة وجدت بعد الصلوة.

ايضاح البيان: كه يو كس له امام پسې په دغه دوو ركعتونو كې اقتداء وكړي يعنې په هغه صورت كې چې امام مثلاً په رباعيو كې قعده وكړه او بيا پنځم ركعت ته پاڅېدلو او يو كس ورپسې اقتداء وكړه نو دغه كس به هم دغه دوه ركعته لمونځ كوي او كه فاسد يې كړ نو قضاء به يې هم راوړي ځكه دغه مقتدي په دې دوه ركعتو كې قصداً شروع وكړه او كه امام اخره قعده نه وه كړې نو مقتدي به شپږ ركعته كوي، د لفظ معنا داسې ده، **ومن اقتدى** چاچې اقتداء وكړه **به** د امام پسې **فيهما** په دې دُوو زياتي ركعتو كې **صلاهما** دا دوه ركعته به اداء كړي... الخ، وعند **محمد**، امام محمد وايي چې مقتديان به په امام قياس وي يعنې امام چې شپږ ركعته كوي او كه فاسد يې كړي دا دوه ركعته نو قضاء وربانديٰ نشته، همدارنګه مقتدي به هم شپږ ركعته كوي او كه فاسد يې كړ نو قضاء هم وربانديٰ نشته، **من تنفل** څوک چې دوه ركعته نفل وكړي او سهوه شي بيا سجده سهوه وكړي نو **لايبنى** نو نور لمونځ په دې تحريمه نشي بناء كولى ځكه بيا سجده سهوه د لمانځه په منځ كې راځي، **فان بنى صح** او كه بناء يې وكړه يعنې په همدې تحريمې يې نفل وكړل بې له دې چې تحريمه نوې كړي نو صحيح ده، خلاصه دا شوه چې په همدې تحريمه نور نفل كول مكروه دي، خو كه ويې كړي نو صحيح كيږي خو سجده سهوه به بيا د لمانځه په اخر كې راوګرځوي. ځكه مخكينى سجده سهوه په دې خاطر چې د لمانځه په منځ كې راغله، باطله شوه.

يجوز سلام... الخ يو كس باندې سجده سهوه وه او سلام يې د لمانځه په اخر كې وګرځاوه او سجده سهوه يې نه وه كړې نو دې سلام سره له لمانځه څخه وځي په خروج موقوف سره يعنې ګوري به كه ددې سلام څخه وروسته يې سجده سهوه وكړه نو په دې به حكم كولى شي چې دا د لمانځه څخه وتلې نه ده او كه سجده سهوه يې ونه كړه بلكى لمونځ يې پرېښود نو حكم به كولى شي چې دا لمانځه څخه وتلى دى، حتى تر دې كه سلام يې وګرځاوه او بيا ورپسې يو انسان اقتداء وكړه بيا يې سجده سهوه وكړه نو دغه اقتداء به صحيح وي او كه سجده يې ونه كړه بلكى لمونځ يې پرېښود نو اقتداء صحيح نه شوه.

ويبطل همدا رنګه كه سلام يې وګرځاوه او بيا يې په زوره خندا وكړه نو دده اودس به

كفايت كتب خانه ټيلى ګرام چينل
https://t.me/kafayat2395

باطل وي ځکه خندا قهقه په منځ د لمانځه کې راغله او که سجده ونه کړي بلکې لمونځ پريږدي نو اودس يې نه ماتيږي، **ويصيرفرضه** که يو مسافر سړي باندې سجده سهوه وه او سلام يې وګرځاوه بيا يې نيت د اقامت وکړ بيا يې سجده سهوه وکړه نو دده فرض په نيت د اقامت سره ځلور وګرځېدل ځکه نيت د اقامت د لمانځه په منځ کې وګرځېد او که د نيت د اقامت نه وروسته سجده سهوه ونه کړي بلکه لمونځ پريږدي نو دده فرض ځلور نه ګرځي ځکه نيت د اقامت وروسته له لمانځه ځخه موجود شوی دی.

سمّا وسلم بنية القطع بطل نيته حتى يكون تحريمته باقية كما مر شك اول مرة انه كم صلى استأنف وان كثر اخذ ما غلب على ظنه لانه اذا كثر كان فى الاستيناف حرج وان لم يغلب اخذ الاقل وقعد فى كل موضع ظنه اخر صلاته يعني ان شك انه صلى ثلث ركعات او اربع ركعات ولم يغلب على ظنه احدهما اخذ بالاقل وهو الثلث لكن يقعد ثم يصلى ركعة اخرى وانما يقعد لانه يمكن ان يكون اخر صلاته والقعدة الاخيرة فرض وقوله ظنه اخر صلاته ليس المراد بالظن رجحان احد الطرفين بل المراد الوهم لان المفروض انه لم يغلب احد الطرفين على الاخر.

نهاية البيان: يو کس سهوه شو يعني سجده سهوه وربانديواجب شوه، خو سلام يې وګرځاوه په نيت د قطع کولو سره له لمانځه نه، نو دغه نيت يې باطل شو تر دې چې تحريمه دده باقي ده خو په دې شرط چې د قبلې ځخه ګرځېدلی نه وي او نه يې خبرې کړې وي، که خبرې يې وکړې يا له قبلې ځخه وګرځېد نو تحريمه يې باطليږي. شک اول.. الخ يو سړی ته اول ځل شک ورولوېده، يعني له بلوغ نه وروسته دا اول ځل شک و چې ور ولوېده او مخکې يې عادت نه و، **انه کم صل** شک دا و چې ما څومره لمونځ کړو؟ استأنف نو لمونځ به بيا له سره راوګرځوي. وان اکثر..... الخ او که شک ورته زيات واقع کېده، اخذ.....الخ عمل دې کوي په هغه څه چې غالب وي په ګمان دده ځکه کله چې چې شک زيات وي نو بيا په هر وار له سره لمونځ راګرځولو کې حرج او تکليف وي.

وان لم يغلب او که يو شی هم دده په غالب ګمان کې نه و نو اخذ بالاقل نو عمل دې په کمو باندې وکړي، ځکه چې کم يقيني وي. وقعد..... الخ او کينې دې په هر هغه ځای کې چې دده ګمان دا وي چې دا اخر د لمانځه دی، يعني مقصد دا چې که شک يې دا و چې ما درې رکعته لمونځ کړی او که ځلور رکعته او يو يې هم په غالب ګمان کې نه و نو عمل دې په اقل وکړي چې درې دي خو د درې رکعتونو ځخه وروسته ټولې ګډې هم کينه وکړي بيادې يو رکعت وکړي.

کفایت ځکتاب خانه ټولې ګډې قدمونه
https://t.me/kafayat2395

وانما یقعد الخ د دري رکعتونو څخه وروسته څکه کینې چې امکان لري چې دا اخر لمونځ دده وي او قعده اخره فرض ده، وقوله ظنه ... الخ دا دفع د یو اعتراض ده هغه داسې چې تا مخکې وویلې چې ددغه کس یو طرف ته غالب ګمان نه و نو عمل به په اقل کوي خو په کوم خای کې چې دده ظن وي نو چې دا اخر لمونځ دی نو هلته به کینې، نو سوال دادی چې ظن ویل کیږي یو طرفته ترجیح ورکولو ته او په دې صورت کې خو ترجیح یو طرفته نشته او که یو طرفته ترجیح وای نو بیا خو عمل په همدې کېده نه په اقل باندې، نو شارح جواب وکړو چې د ظن نه یو طرفته ترجیح مراد نه ده بلکې وهم تري مراد ده څکه په دې صورت کې فرض کړای شوې دا خبره چې یو طرف د ظن په بل طرف د ظن غالب نه وي.

باب صلوة المریض

باب دی په بیان د لمانځه د مریض کې:

ان تعذر القیام لمرض حدث قبل الصلوة اوفیها صلی قاعداً یرکع ویسجد وان تعذرا ای الرکوع والسجود او مأ برأسه قاعداً وجعل سجوده اخفض من رکوعه ولایرفع الیه بشئ للسجود وان تعذر القعود اومأ مستلقیاً ورجلاه الی القبلة او مضطجعاً ووجهه الیها والاول اولی وان تعذر الایماء اخرت ولایؤمی بعینیه وحاجبیه وقلبه وان تعذر الرکوع والسجود لا القیام قعد واومأ وهو افضل من الایماء قائماً لان القعود اقرب من السجود وهو المقصود لانه غایة التعظیم.

القول البلیغ فی بیان صلوة المریض: ان تعذرا...الخ او که په فرض لمانځه کې ورته درېدل ګران و د یو داسې مرض له وجې چې مخکې د لمانځه څخه پیدا شوی و او یا په لمانځه کې پیدا شوً نو په ناسته دې لمونځ وکړي رکوع او سجده دې کوي. **وان تعذر** او که په ناسته هم ورته رکوع او سجده ګرانه وه بیا دې په ناسته په سر سره اشاره کوي خو سجده به ښکته ګرځوي د رکوع نه، **ولایرفع** او نه به راپورته کوي خپل مخ ته هیڅ یو شی د سجدې له پاره. **وان تعذرالقعود** او که ناسته هم ورته ګرانه وه نو ستوني ستاغ دې اشاره کوي او پښې به قبلې خواته وغځوي یا دې په ښي اړخ ځملي او مخ د قبلې خواته کړي خو اوله طریقه غوره ده او که اشاره هم ورته ګرانه وه نو بیا دې لمونځ وروسته کړای شي یعنې اوس دې پرېږدي کله چې په اداء کولو قادره شو نو بیا دې اداء کړي خو په سترګو سره اشاره کول یا په ورېځو سره یا په زړه سره اشاره کول جایز نه دي، **وان تعذرالرکوع** او که صرف رکوع او سجده ورته ګرانه وه نه ولاړه،

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

يعني اودرېدلی شو خو رکوع او سجده يې نه شوه کولای نو په ناسته دي اشاره وکړي او په ناسته اشاره کول غوره دي، د ولاړې د اشاري کولو نه ځکه ناسته سجدې ته نژدې ده او همدا سجده مقصود ده ځکه سجده يو لوی تعظيم دی.

ومؤمی صح فی الصلوة استأنف ای ابتدأ وقاعدٌ یرکع ویسجد وصح فیها بنی قائماً صلی قاعداً فی فلك جازٍ بلا عذر صح و فی المربوطة لا الا بعذر جن او اُغمی علیه یوماً ولیلة قضی مافات وان زاد ساعة لا هذا عند ابی حنیفه وابی یوسف واما عند محمد فالمعتبر الاوقات ای ان استوعب وقت ست صلواة تسقط وقوله وان زاد ساعة ای زماناً لا ما تعارفه المنجمون.

توضیح المسئله: ومؤمی... الخ يو سړي په اشاري سره په لمانځه کې شروع وکړه د مرض له وجې خو د لمانځه په منځ کې روغ شو او مرض يې ختم شو په رکوع او سجده قادر شو نو دغه لمونځ يې باطل شو او بيا به له سټره لمونځ راوګرځوي او په تېر لمانځه به بناء نه کوي ځکه بناء د قوي راځي د ضعيف پسې او بناء د قوي ضعيف پسې نه صحيح کيږي. وقاعداً.... الخ يو سړي په ناسته رکوع او سجده کوله او د لمانځه په منځ کې روغ شو، **بنی قائماً** په ولاړه دي په لمانځه بناء وکړي يعني له سره به لمونځ نه راګرځوي بلکې همغه لمونځ دي په ولاړه پوره کړي.

صلی قاعداً يو سړي په ناسته سره په روانه کښتۍ کې يې له ځه عذره لمونځ کاوه يعني يې له سرګرځېدلو وغيره نه نو دا لمونځ يې صحيح دی خو په ولاړه غوره دی، **وفی المربوطة**.... الخ او په ټرل شوي کښتۍ کې چې د درياب په غاړه ولاړه وي په ناسته لمونځ بلا عذره نه صحيح کيږي. **جن** که يو سړی ته د ليونتوب مرض پېښ شو يا بې هوشي پرې راغله يوه شپه او ورځ نو کوم لمونځونه چې په دې يو شب او روز کې ترې فوت شوي د هغې قضاء به راوړي او که يو ساعت هم په دې شب او روز زيات شو نو بيا قضاء نشته دا د امام ابوحنيفه او امام ابو يوسف رحمه الله قول دی او د امام محمد په نزد اعتبار وختونو ته دی يعني که د شپږو لمونځونو وخت يې راګير کړو نو لمونځ به ساقط وي او که کم وي نو ساقط به نه وي. **وقوله وان زاد ساعة** د ساعت نه مراد ځه زمانه او وخت مراد دی نه هغه ساعت چې د علم نجوم والا يې وايي چې شپېته دقيقې دي.

وعبارة المختصر هکذا وان تعذر مع القیام رکوعه والا مایأسه قاعداً ان قدر ولا معه فهو احب وجعل سجوده اخفض من رکوعه ولا یرفع الیه شئ یسجد علیه والا فعلی جنبه متوجها الی القبلة او ظهره کذا وذا اولی والایماء بالرأس فان تعذر اُخرت ومؤمی صح الی اخره ای ان تعذر الرکوع والسجود مع القیام

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اومأقاعداً ان قدر على القعود ولامعه اى لامع القيام اى ان تعذر الركوع والسجود لا القيام فالايماء قاعداً احب وقوله والا فعلى جنبه اى وان لم يقدر على القعود اومأ على جنبه متوجها الى القبلة اوعلى ظهره متوجهاً بأن يكون راجلاه الى القبلة وقوله والايماء مبتدأ وبأالرأس خبره.

توضيح المسئله: د مختصر عبارت ددې له پاره راوړى چې لنډ هم دى او سره ددې پوره مقصد هم تري حاصليږي، ان تعذرا که رکوع او سجده د قيام سره ګراني وي نو اشاره به په سر سره په ناسته وکړي، ان قدر که په ناسته قادر و، ولامعه اى لامع القيام يعني که رکوع او سجده ګرانه وه خو قيام ګران نه ؤ فهو احب نو بيا په ناسته اشاره کول غوره دي خو سجده به د رکوع څخه ښکته وګرځوي او منځ ته به څه نه راپورته کوي چې په هغې سجده وکړي. والا فعلى جنبه يعني که په ناسته هم قادر نه و نو بيا دې اشاره وکړي په څنګ باندې چې مخ به يې قبلې ته وي، يا دې په شاه څملي چې مخ يې قبلې ته وې هغه داسې چې پښې قبلې ته وغځوي، والايماء مبتدأ ده او باالرأس خبر دى.

باب سجود التلاوة

باب دى په بيان د سجده تلاوت کې

هو سجدة بين تكبيرتين بشروط الصلوة بلا رفع يد وتشهد وسلام وفيها سجدة السجود وتجب على من تلا اية من اربع عشرة التى فى اخر الاعراف والرعد والنحل وبنى اسرائيل ومريم واولى الحج احتراز عن الثانية وهى قوله تعالى. اركعوا واسجدوا فانه لا سجدة عندنا خلافاً للشافعى ففى كل موضع من القرآن قُرن الركوع بالسجود يراد به السجدة الصلوتية والفرقان والنمل والم السجدة وص وحم السجدة والنجم وانشقت واقرأ وعند الشافعى فى اربع عشرة ايضاً ففى ص عنده ليس سجدة وفى الحج عنده سجدتان.

عون المعبود فى بيان السجود: هو سجدة سجدة تلاوت يوه سجده ده په مابين د دوه تکبيرونو کې چې يو تکبير د ښکته کېدو له پاره دى او بل د پورته کېدو له پاره دى سره د شرائطو د لمانځه لکه د خاى پاکوالى، د جامو پاکوالى د بدن پاکوالى د حدث حکمي لکه جنابت وغيره څخه پاکوالى، قبلې ته مخ کول وغيره، د سجدې کولو له پاره اودربدل مستحب دي، ځکه خرور يعني ښکته کېدل د قيام څخه راخي لکه قرآن کريم هم په دې راغلى ويخرون

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

للاذقان الاية خو كه په ناسته يې وكړي نو هم څه ضرر نه لري. (بحر الرائق دوهم ټوک ۲۲۳ صفحه) بلا رفع يد ..... الخ بې له پورته كولو د لاس څخه يعني لاس پورته كول د تكبير په وخت كې سنت نه دي څكه دا تكبير د ښكته كېدو له پاره دی نه د تحريمې له پاره، **وتشهد** او بې له تشهد څخه يعني تشهد به په كې نه وايي، **وسلام** او بې له سلام ګرځولو څخه يعني سلام ګرځول هم په كې نشته، څكه سلام د تحليل له پاره راځي او هغه تقاضا ددې كوي چې مخكې تحريمه وي او دلته تحريمه نشته. (بحر الرائق دوهم ټوک ۲۲۳)

وفيها سجدة السجود او په سجده تلاوت كې به هغه تسبيحات وايي چې په نورو سجدو كې يې وايي، **وتجب على من الخ** او په هغه چا واجبيږي چې يو ايات د څوارلسو ايياتو څخه تلاوت كړي.

۱: په اخر د سورة اعراف كې ده **ان الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون**. ۲: په سورة الرعد كې ده ولله يسجد من فى السموت الاية،. ۳ په سورة النحل كې ده ولله يسجد مافى السموت الاية. ۴: په سورة بنى اسرائيل كې يخرون للاذقان الاية. ۵: په سورة مريم كې اذا تتلى عليهم الاية. ۶: د سورة حج اولنى سجده الم تر ان الله يسجد او دويمه زمونږ په نزد سجده تلاوت نه ده چې هغه يا ايهاالذين امنو اركعو واسجدو الاية څكه كوم ځاى كې چې قرآنكريم كې ركوع سجدې سره يوځاى شوي وي نو هلته مراد د سجدې څخه سجده د لمانځه مراد ده.

خلافاً للشافعى د امام شافعى په نزد د سورة حج دواړه سجدې سجدې د تلاوت دي. (بحر دوهم ټوک ۲۱۲ صفحه) خو په سورة ص كې د هغه په نزد سجده نشته. ۷: په سورة فرقان كې واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن الاية. ۸: په سورة النمل كې الا يسجد لله الاية. ۹: په سورة الم السجدة كې **انما يؤمن بأياتنا الاية**. ۱۰: په سورة ص كې وخروا راكعاً واناب. ۱۱: په حم السجده كې د اختلاف بيان وروسته دی. ۱۲: په سورة النجم كې واسجدو واعبدوا. ۱۳: په سورة وانشقت كې واذا قرئ عليهم القرآن لايسجدون. ۱۴: په سورة اقراء كې واسجد واقترب.

واختلف فى موضع السجدة فى حم السجدة فعند على رضى الله عنه هو قوله تعالى ان كنتم اياه تعبدون، وبه اخذ الشافعى وعند ابن مسعود هو قوله تعالى وهم لايسأمون فاخذنا بهذا احتياطاً فان تأخير السجدة جائز لا تقديمه او سمعها وان لم يقصده اى السماع تلا الامام سجد المؤتم معه وان لم يسمع وان تلا المؤتم لم يسجد اصلاً اى لا فى الصلوة ولا فى بعدها وسجد السامع الخارجى.

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

توضيح المسئله: د حم السجدة په سورة کې د سجدې په ځای کې اختلاف دي، د حضرت علی رضی الله عنه په نزد دا قول د الله تعالی دی **ان کنتم ایاه تعبدون** او امام شافعی رحمه الله په همدې قول عمل کړی دی او د عبدالله بن مسعود رضی په نزد دا قول د الله تعالی دی وهم لایسأمون نو مونږ احنافو په همدې قول عمل کړی دی د وجې د احتیاط نه ځکه تأخیر د سجدې د وخت د وجوب نه جائز دی خو تقدیم د سجدې په وخت د وجوب جایز نه دی. **اوسمعها** او سجده واجب ده په هغه چا چې ایات د سجدې واوري اګر که قصد د اوربدلو یې نه وي کړی، **تلاالامام** چې امام ایات د سجدې تلاوت وکړي نو مقتدي به هم سجده کوي د امام سره اګر چې وانه اوري، **وان تلاء المؤتم**.... الخ او که مقتدي ایات د سجدې تلاوت کړي نو نه په مقتدي سجده واجب کیږي او نه په بل مقتدي او نه په امام واجب کیږي نه په لمانځه کې اونه وروسته له لمانځه ځخه ځکه مقتدي د قرأت ځخه منع شوی دی نو دده قرأت په منزله د نه قرأت دی. وسجد .. الخ خو دډکه مقتدي قرأت که یو خارجي کس یعني چې په لمانځه کې ورسره داخل نه وي واوري نو هغه خارجي کس به سجده کوي.

سمع المصلی ممن لیس معه سجد بعدها ولو سجد فیها اعادها لاالصلوة سمعها من امام ولم یدخل معه او دخل فی رکعة اخری سجد لافیها وان دخل فی تلك الرکعة ان کان ای الدخول قبل سجود امامه سجد معه والا لایسجد والسجدة الصلوتیة لاتقضی خارجها ای سجدة التلاوة التی محلها الصلوة لاتقضی خارج الصلوة وانما قُلت محلها الصلوة ولم اقل التی وجبت فی الصلوة احتراز عما وجبت فی الصلوة ومحل ادائها خارج الصلوة کما اذا سمع المصلی ممن لیس معه او سمع من امامه واقتدی به فی رکعة اخری.

توضيح المسئلة: **سمع المصلی** یو لمونځ کوونکي ایات د سجدې واوربده د هغه کس ځخه چې له ده سره په لمانځه کې شریک نه و نو د لمانځه ځخه به وروسته سجده وکړي، ولو سجد او که په لمانځه کې یې همدغه سجده وکړه نو بیا به یې راوګرځوي لا الصلوة خو د لمانځه اعاده وربانديې نشته، **سمعها** یو کس د امام ځخه ایات د سجدې واوربده او په لمانځه کې ورسره داخل نه شو یا ورسره داخل شو خو په بل رکعت کې **سجدلافیها** نو دغه سجده به له لمانځه ځخه وروسته وکړي، نه په لمانځه کې ځکه کوم شی چې خارج له لمانځه ځخه واجب شي نو د هغې قضاء په لمانځه کې نشي راوړلی. **وان دخل** او که په همدغه رکعت کې ورسره

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

داخل شوی ؤ یعنې په کوم رکعت کې چې ایات د سجدې تلاوت کړی ؤ نو که داخلېدل د مقتدي د امام د سجدې ځخه مخکې و نو امام سره به سجده وکړي، والالایسجد او که د امام د سجدې ځخه مخکې داخل شوی نه و یعنې امام سجدة تلاوت وکړه او بیا مقتدي ورداخل شو نو بیا به مقتدي سجده تلاوت نه کوي. والسجدة الصلوتية... الخ او د سجدې صلاتی قضاء به د لمانځه ځخه بهر نشي راوړلی، یعنې هغه سجده تلاوت چې ځای د اداء ددې لمونځ وي ددې قضاء به د لمانځه ځخه بهر نشي راوړلی، وانما قلت شارح وایي چې ما ولې وویل چې محلها الصلوة او دا مې ونه ویل چې التی وجبت فی الصلوة ددې له پاره مې داسې وویل چې هغه سجده په کې داخله نشي چې په لمانځه کې واجب شوې وي اود محل د اداء ددې خارج د لمانځه ځخه وي لکه یو لمونځ کوونکی چې ایات د سجدې د هغه کس ځخه واوري چې له ده سره په لمانځه کې شریک نه وي او یا یو لمونځ کوونکی د خپل امام ځخه واوري خو په بل رکعت کې ورپسې اقتداء وکړي نو داسې سجده په لمانځه کې واجب شوه او محل د اداء ددې خارج د لمانځه ځخه دی.

تلاها ثم شرع فی الصلوة واعادها کفته سجدة وان تلاها وسجد ثم شرع فیها واعاد سجد اخری لان فی الصورة الاولی غیر الصلوتیة صارت تبعاً للصلوتیة وان لم یتحد المجلس وفی الصورة الثانیة لما سجد قبل الصلوة لایقع عما وجبت فی الصلوة قط ولفظ المختصر وان اعاد فی مجلس او فی صلوة کفی سجدة ای قرأ فی غیر الصلوة ثم اعادها فی الصلوة وفهم من تخصیص المعاد بکونه فی الصلوة ان الاولی فی غیر الصلوة.

توضیح المسئلة: تلاها ایات د سجدې د لمانځه ځخه بهر تلاوت کړو بیا یې په لمانځه کې شروع وکړه واعادها او همدغه ایات یې په لمانځه کې بیا تلاوت کړو نو یوه سجده د دواړو له پاره کافي ده. وان تلاها او که ایات د سجدې یې تلاوت کړو او سجده یې وکړه بیا یې په لمانځه کې شروع وکړه بیا یې دغه ایات په لمانځه کې تلاوت کړو نو بله سجده به کوي یعنې مخکینی سجده ددې له پاره کافي نه ده،لان ځکه په اول صورت کې غیر صلاتیه سجده تابع د صلوتیه وګرځېده اګر چې مجلس یې یو نه دی او په دویم صورت کې کله چې د لمانځه ځخه مخکې سجده وکړي نو دهغه ځخه نه کافي کیږي کومه چې په لمانځه کې واجب شوې ده.

ولفظ المختصر: د مختصر عبارت ددې له پاره راوړی چې هغه سره ددې چې لنډ دی تولو

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مسائلو ته شامل دی، وان اعاد او که ایات د سجدي یې تلاوت کړو په غیر لمانځه کې بیا یې په همدې مجلس کې اعاده وکړه یا یې په لمانځه کې بیا ولوسته نو یوه سجده کافي ده، **وفهم** دتخصیص د معادنه یعني چې ده وویل چې وان اعاد.... الخ دا معلومیږي چې اوله په غیر لمانځه کې وه او دویمه په لمانځه کې.

کررها فی مجلس کفته سجدة ولا فرق بین ما قراء مرتین ثم سجد او قراء وسجد ثم قرأها فی ذلك المجلس فعلی هذا ان کررها فی رکعة واحدة تکفی سجدة واحدة سواء سجد ثم اعاد او اعاد ثم سجد و ان کرر فی رکعة اخری هکذا عند ابی یوسف خلافاً لمحمد رحمه الله وان بدلها ای اية السجدة او المجلس لا ای قرأ ایتین فی مجلس واحد او اية واحدة فی مجلسین لا تکفی سجدة واحدة.

توضیح المسئلة: کررها که ایت د سجدي یې په یو مجلس کې تکرار کړو نو یوه سجده کافي ده، ولافرق که داسې وکړي چې یو ایات دوه کرتې ووایي او بیا سجده وکړي او یا داسې وکړي چې یوایات یو کرت ووایي او سجده وکړي بیاهماغه ایات په همدې مجلس کې ووایي نو د دواړو صورتونو کې فرق نشته، چې یوه سجده کافي ده، **فعلی هذا** نو بناء په همدې که یو کس ایات د سجدي په یو رکعت کې تکرار کړي نو یوه سجده کافي ده، برابره خبره ده چې یو خل سجده وکړي بیا ایات ولولي او یا ایات ولولي او بیا سجده وکړي او که په بل رکعت کې ایات د سجدي تکرار کړي نو د امام ابویوسف په نزد بیا هم یوه سجده کافي ده او د امام محمد په نزد یوه کافي نه ده، بلکې بله سجده هم ورباندې واجب ده، او که په دویمه شفعه کې تکرار کړي نو بیا بالاتفاق بله واجب ده، **وان بدلها** او که ایات د سجدي بدل کړي او یا مجلس بدل کړي نو بیا یوه سجده کافي نه ده یعني که په یو مجلس کې دوه ایاته ووایي او یا یو ایات په دوه مجلسونو کې ووایي نو بیا یوه سجده کافي نه ده.

واسداء الثوب والانتقال من غصن الی اخر تبدیل واسداء الثوب ان یغرز الحائك فی الارض خشبات لیسوی فیها سدی الثوب فی ذهابه ومجیئه فان مجلسه یتبدل بالانتقال من مکان الی مکان.

کفایة البیان: اسداء الثوب أوبدل د جامي، ان یغرز چې خښ کړي الحائك جولا فی الارض په خمکه کې خشبات لرګی، **لیسوی فیها** ددې له پاره چې برابر کړي په دې کې **سدی الثوب** اوبدل د جامې یعني تان د جامې **فی ذهابه ومجیئه** په تللو او راتللو کې.

خلاصه د خبرې دا شوه چې جولاکله جامه اویدي او د یو لرګي څخه خي او بیرته راخي نو

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

په دې سره هم مجلس بدليږي، ځکه انتقال د يو ځای ځخه بل ځای ته راځي نو که د يو لرګي سره يو ايات د سجدې ووايي او د بل لرګي سره بيا هم دغه ايات ووايي نو يوه سجده کافي نه ده مګر دوه به کوي، **والانتقال من غصن** همدا رنګه د يو منډه يعني د وني شاخ ځخه بل شاخ ته نقل کېدلو سره مجلس بدليږي که په يو شاخ يو ايات د سجدې ووايي او په بل شاخ بيا **همدغه** ايات ووايي نو په ده دوه سجدې واجب شوې ځکه مجلس بدل شو.

وتجب اخرى اى على السامع لو تبدل مجلس السامع دون الثانى لافى عكسه اى لاتجب سجدة اخرى على السامع دون الثانى ان تبدل مجلس التالى دون السامع واعلم ان المجلس هنا يتبدل بالشروع فى امر اخر بالانتقال من مكان الى مكان لايتحدان حكماً اما زوايا البيت والمسجد ففى حكم مكان واحد بدلالة صحة الاقتداء واغصان شجرة واحدة امكنة مختلف فى ظاهر الرواية وفى رواية النوادر مكان واحد ويالقيام هنا لايتبدل المجلس بخلاف المخيرة فان القيام ثم دليل الاعراض.

توضيح المسئله: وتجب اخرى او په اورېدونکي باندې بله سجده واجبيږي که د اورېدونکي مجلس بدل شي او د ويونکي مجلس بدل نشي، **لافى عكسه** خو په اورېدونکي باندې ددې په عکس کې نه واجبيږي چې د تلاوت کوونکي مجلس بدل شي او د اورېدونکي مجلس بدل نه شي نو په اورېدونکي باندې بله سجده نه واجبيږي.

واعلم.... الخ شارح وايي چې مجلس نه څه مراد دی او په کوم شي مجلس بدليږي چې په يو کار کې لګيا وي او هغه پرېږدي او په بل کار کې شروع وکړي نو مجلس بدل شو يا په يو ځای کې وي او د هغه ځای ځخه بل ځای ته لاړ شي نو مجلس بدليږي خو شرط په کې دادی چې دا حکماً يو ځای نه وي که حکما يو ځای وي نو بيا په انتقال سره د يو ځای ځخه بل ځای ته مجلس نه بدليږي.

اما زوايا البيت او کونجونه د کوټې **والمسجد** اود جماعت په حکم د يو مکان کې دي، بدلالة.... الخ په دې دليل سرَه چې که امام په يو کونج کې وي او مقتدي د بل کونج ځخه ده پسې اقتداء وکړي نو اقتداء صحيح ده.

واغصان شجرة او ځانګې د وني جدا جدا ځايونه حسابيږي په ظاهر الروايت کې او په نادر الروايت کې د وني ځانګې په منزله د يو ځای حساب شوی دی، **وبالقيام** او صرف په اودرېدلو سره په همدې ځای کې مجلس نه بدليږي يعني چې په ناسته د سجدې يو ايات ولولي او بيا

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ولاړ شي په همدې ځای همغه ایات ولولي نو مجلس نه بدلیږي یعنې صرف یوه سجده وربانديې واجب شوه، بخلاف المخیرة الخ مخیره هغې ښځې ته وایي چې د خاوند له طرفه ورته د خان د طلاقولو اختیار ورکړل شوی وي نو دې ښځې ته تر هغې اختیار دی چې مجلس بدل شوی نه وي یا هغه فعل موجود نشي چې ددې په اعراض او مخ اړولو دلالت کوي نو که یوې ښځې ته میړه اختیار ورکړ او دا ناسته وه او ددې خبرې سره اودرېده نو خیار یې باطل شو ځکه قیام ددې په حق کې دلیل د اعراض او نه منلو دی.

وكُره ترك السجدة اى ترك اية السجدة وقرأة باقى السورة لانه يشبه الا ستنكاف لاعكسه اى لايكره قرأة اية السجدة وترك باقى السورة ونُدب ضُم اية او ايتين قبلها اليها دفعاً لتوهم التفضيل واستحسن اخفاؤها عن السامع لئلا تجب على السامع فانه ربما يكون السامع غير متوضئ.

البيان الكافى: وكُره... الخ او دا مکروه دي چې ایات د سجدې پرېږدي او باقي سورة ووایي ځکه دا مشابه کیږي د استنکاف یعنې انکار او اعراض سره د سجدې نه **لاعكسه** خو عکس یې مکروه نه دی یعنې چې صرف د سجدې ایات ووایي باقي سورت پرېږدي ځکه دا نور هم عبادت طرفته چالاکي ده، **وندب** خو مستحب داده چې یو ایات یادوه اياته مخکې د ایات د سجدې ځخه **اليها** د ایات د سجدې سره یو ځای شي **دفعاً** له پاره د ختمولو د وهم د تفضیل یعنې یو ایات ته فضیلت ورکول په بل ایت باندې ځکه ټول قرآنکریم ددې حیثیت ځخه چې د الله تعالی کلام دی په یوه رتبه کې دی اګر چې په نورو اعتبارو ځخه بعض فضیلت لري.

واستحسن د نورو اورېدونکو ځخه د سجدې ایات پټ لوستل غوره دي، ددې له پاره چې په اورېدونکو واجب نشي ځکه ډېر کرته اورېدونکي بې اودسه وي بیا به سجده پرې واجب شي او اداء کول یې ورته سخت وي نو په ګناه کې اخته شي.

فایده: که د سجدې ټول اياتونه په یو مجلس کې تلاوت شي او د هر یو له پاره سجده وکړي نو الله تعالی به یې د ټولو مقاصدو نه کافي شي، کذا فی الکافی.(بحر الرائق دوهم ټوک ۲۲۴ صفحه)

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

باب صلوة المسافر

باب دی په بیان د لمانځه د مسافر کې

۱ هو من قصد سيراً وسطاً ثلثة ايام ولياليها وفارق بيوت بلده واعتبر في الوسط للبر سير الابل والراجل وللبحر اعتدال الريح وللجبل مايليق به وله رُخص تدوم كالقصر في الصلوة والافطار في الصوم وان كان عاصياً في سفره حتى يدخل بلده حتى يدخل متعلق بقوله تدوم واوينوى اقامة نصف شهر ببلدة اوقرية.

شق القمر فی بیان مدة السفر: سفر په لغت کې د مسافي قطع کولو ته وايي په معنی د ظهور او کشف سره هم راځي، هو **من قصد** مسافر هغه چاته وايي چې قصد او اراده د تګ کولو وکړي په درميانه تګ سره دري ورځې او دري شپې وفارق او جدا شي د کورونو د خپل ښار نه. په سفر کې دوه کارونه معتبر دي. ۱: قصد د تګ کولو. ۲: د ښار نه وتل نو که يو سړی د ښارنه جدا شي او نيت د سفر يې نه وي کړی نو دا مسافر نه دی او که نيت د سفر هم وکړي او د ښار نه هم جدا شي خو نيت د مودې د سفر څخه کم و، نو بيا هم سفر نه دی د ښار نه وتل د هغه چا له پاره دي چې په ښار کې اوسيږي اما که ځوک په قريه يعني کليو کې اوسيږي نو د هغه له پاره بيا دسفر شروع کېدو او د سفر د ختمېدو حد د خپل کلي ساحه ده يعني که د خپل کلي د ساحې څخه په نيت د سفر خارج شي نو دا مسافر دي اګر چې خپل کورونه ورته ښکاري، همدا رنګه د بېرته راتلو په وخت کې چې خپلې ساحې ته نه وي رسېدلي نو دا مسافر دي اګر چې خپل کورونه ورته ښکاري. فتاوی دارالعلوم ديوبند. (ځلورم توک ۴۶۲صفحه)

همدا رنګه فتاوی هنديه کې همدا مفهوم راغلی **الصحيح ماذكرانه يعتبر مجاوزة عمران المصر لاغير الا اذا كان ثمة قرية اوقرى متصلة بربض المصر فحينئذٍ تعتبر مجاوزة القرى** فتاوی هنديه(۱۳۹مخ لومړی توک) سيراً وسطاً درميانه تګ چې نه ډېر تيز وي او نه ډېر سست وي، ثلثة ايام.... الخ دري ورځې او دري شپې وي چې دغه اندازه د ميلو په حساب سره اته ځلوېښت (۴۸) ميله ده او د کيلو متر په حساب سره ۷۵ کيلو متره راځي او فقه حنفي کې ليکلي دي چې ۸۴ کيلو متره راځي. (فقه حنفی لومړی توک ۲۹۱صفحه)

خو دا اختلاف په دې وجه دی چې بعضي علماء دغه اندازه ۲۱ فرسخه وايي چې ۵۳ ميله راځي او بعض ۱۸ فرسخه وايي چې ۵۴ ميله راځي او بعض ۱۵ فرسخه وايي چې ۴۵ ميله راځي خو صحيح قول په کې دويم يا دريم دی. (شامي، فتاوی دارالعلوم ديوبند)

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وفارق بيوت بلده او چې جدا شي د کورونو د بنار خپل نه د بنار نه مراد د اوسېدو ځای دی اګر چې بنار نه وي بلکې قریه او یا د خپل وطن بنار نه بغیر بل بنار وي خو چې دا پکې اوسیږي، واعتُبر که تګ په وچه یعني صحراء کې وي نو بیا درمیانه تګ په دې کې تګ د اوښ دی او پیاده تګ دی او که په دریاب کې و نو بیا معتبر تګ په درمیانه باد سره دی او که په غره کې وي نو معتبر تګ هغه دی چې دغره سره مناسب وي، **وله رُخصٌ** او مسافر لره شته رخصت لکه په لمانځه کې قصر او په روزه کې افطار. **تدوم** خو دا رخصت به همېشه وي اګر چې مسافر په خپل سفر کې ګناه ګار وي لکه سفر کول د قطاع طریقی له پاره وغیره، امام شافعی رحمه الله وایي چې رخصت یو نعمت دی او د ګناه ګار له پاره نعمت نه رسیږي احناف وایي چې د رخصت په باره کې چې کوم احادیث راغلي هغه مطلق دي او رخصت تعلق د سفر پورې لري او وروسته ګناه کول بیا یوه زیاتي خبره ده.

حتی یدخل دا رخصت به تر هغې همېشه وي چې خپل بنار ته داخل شي او ینوی..... الخ او یا نیت د اقامت د پنځلس ورځو په یو بنار یا قریه کې وکړي.

منها اي من الرخص قصر فرضه الرباعي فيقصران نوى اقل من نصف شهر اونوى مدتها اي مدة الاقامة وهي نصف شهر بموضعين اودخل بلداً عازماً خروجه غداً اوبعد غدٍ وطال مكثه وكذا عسكر دخل ارض حرب اوحاصر حصناً فيها اواهل البغي في دارنا في غير مصر وان نووا اقامة مدتها اي يقصر الجماعة المذكورون وان نووا اقامة نصف شهر لانهم لم يصيروا مقيمين بنية الإقامة.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

طلوع الفجر في بيان القصر:

منها بعض له رخصت څخه په فرض رباعي يعني څلور رکعتي لمانځه کې قصر کول دي دقصر معني داچه دڅلورو فرضو رکعتونو په ځاي به دوه رکعته فرض لمونځ اداء کوي خوپه ثلاثي اوثنائي کې قصر نشته ثلاثي لکه دمانبام لمونځ اوثنائي لکه دسحر لمونځ فيقصرقصر به هلته کوي چې په يوځاي کې دنيمي مياشتي څخه يعني دپنځلس ورځو څخه کم نيت داقامت وکړي اونوي يانيت دمودي داقامت وکړي چې هغه پنځلس ورځي ده خوپه دوه ځايوکې مثلاً په يوځاي کې لس ورځي اوپه بل ځاي کې پنځه ورځي نوبيابه هم قصر کوي اودخل يايو ښارته داخل شي عازماً الخ قصد دوتلوئي کړي وي چې نن ځم اويا سبا ځم خودپنځلس ورځو داقامت نيت ئي نه وي کړي په همدې کې ډير وخت ورباندې تير شې نوبيابه هم قصر کوي وکذا عسکر همدارنګه که عسکر يعني دمسلمانانو فوجيان دحربيانو يعني کفارو ځمکې ته داخل شي ياپه دارالحرب کې يوه قلعه محاصره کړي اواهل البغي يامجاهدين باغيانو لره په دارالاسلام کې محاصره کړي نو په دري واړو صورتونو کې به دمسلمانانو فوجيانو قصر کوي اگر چه دغه عسکر نيت داقامت دپنځلس ورځو وکړي ځکه داعسکر په نيت داقامت سره مقيم نه ګرځي ځکه دوي په مابين دقرار اوفرار کې دي يعني که کامياب شي نودلته به قرار وي اوکه شکست وخوري نوفرار يعني تينبسته کې به وي نوددوي نيت ته اعتبار نشته.

لااهل اخبية نووها في الاصح اي لايقصر اهل اخبية نووا اقامة نصف شهر في اخبيتهم لان نية الاقامة تصح منهم في الصحراء لان الاقامة اصل فلا تبطل بانتقالهم من مرعى الى مرعى هذا هو الصحيح وقيل لاتصح نية اقامتهم فان الاقامة لاتصح الا في الامصار والقرى ولفظ المختصر وبصحراء دارنا وهو خبائ لا بدار الحرب او البغي محاصراً كمن طال مكثه بلا نية اي يقصر الرباعي الى ان ينوي الاقامة بصحراء دارنا.....والحال انه خبائي اي من اهل الخباء وهو الخيمة فانه لايقصر فان نية الاقامة منهم في صحراء دارنا صحيحة واما غير اهل الخباء لونوى الاقامة في صحراء دارنا لاتصح فعلم منه ان من حاصر اهل البغي في دارنا لايصح منه نية الاقامة اذا كان في الصحراء

الفوائد البهية في بيان حكم اهل الاخبية:

لااهل الاخبية قصر به نکوي دخيمو والا يعني کوچيان نووها چې نيت داقامت وکړي په

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

صحيح قول کې اى لايقصر دخيمو اولېدونکي خلک که نيت داقامت دپنځلس ورځو په هغه ځاى کې وکړي چې کوم ځاى کې خيمې اودرولې وي نو قصر به نکوى ځکه داقامت نيت ددوي ځخه په صحراء کې صحيح دي ځکه اقامت اصل دي **فلاتبطل** نونه باطليږي په نقل کيدو سره ديوځراه ګاه ځخه بلي چراه ګاته همداصحيح قول دي . **وقيل:** بعض علماء وائي چې نيت داقامت ددوي ځخه نه صحيح کيږي ځکه اقامت په ښار ياکلي کې صحيح کيږي نه په صحراء کې **ولفظ المختصر** دمختصر عبارت ددي لپاره راوړي چې لنډ دي اوځه ناځه مغلق دي چې وضاحت ئي وکړي **وبصحراء دارنا** اوقصر به کوي کوچيان تردي چې نيت داقامت وکړي په دشته دارالاسلام زمونږ کې وهوخبائي حال داچه دغه کس دخيمو والاځخه وي کوچيان به ترهغې قصر کوي چې نيت داقامت وکړي اوکله چې ئي نيت داقامت وکړو نوبيا به قصرنه کوي **لابدار الحرب** الخ عطف دي په بصحراء دارالاسلام باندې اودمعطوف عليه نه چې بصحراء دارالاسلام دي معلومه شوه چې نفي دقصر ده دهغه چالپاره چې نيت داقامت وکړي اودا داهل خيمو ځخه وي په صحراء ددار الاسلام کې نولابدار الحرب الخ ئي عطف کړو پدې باندې په کلمي دنفى سره نونفي چې په نفى داخله شې اثبات فائده کوي نوخلاصه داشوه چې قصر به کوي هغه مجاهدين چې په دارالحرب کې ئې کفار محاصره کړي وي اويائي دارالاسلام کې باغيان محاصره کړي وي يعني که دوي اقامت دپنځلس ورځو هم وکړي نوقصربه کوي **کمن طال** قصربه کوي په شان دهغه چاچه اوږد شې وخت تيريدل دده په يوښار ياکلي کې **بلانية** بې له نيت دوخت تيرولو ځخه يعني لکه يوکس چې په يوښار ياکلي کې دسفر په حالت کې اوسيږي اونيت ئې دوخت تيرولونه وي بلکې داوائي چې نن ځم اوصبا ځم نودابه قصر نه کوي نوهمدارنګه به عسکر هم قصر کوي واما غير اهل الخباء دخيمو والانه بغير نور خلک لکه دښار ياکلي خلک که په صحراء ددارالاسلام کې نيت داقامت وکړي نونه صحيح کيږي . فعلم دخبائي دقيد ځخه دامعلوميږي چې کوم عسکر چې باغيان محاصره کړي په دارالاسلام کې نوپه صحراء کې ددوي نيت داقامت نه صحيح کيږي . ۱۲ صافي .

وقوله لابدار الحرب عطف على قوله بصحراء دارنا فانه جعل نية الاقامة فى صحراء دارنا غاية للقصر وحكم الغاية مخالف لحكم المغيا فيكون حكمه عدم القصر ثم قوله لابدار الحرب محاصراً نفى لذالك

کفايت کتب خانه ټيلى ګرام چينل
https://t.me/kafayat2395

النفی فیکون حکمه القصر ای یقصر ان نوی اقامة نصف شهر بدار الحرب او البغی محاصراً وقوله کمن طال مکثه بلانیة لما فهم من قوله لابدار الحرب حکم القصر قال کمن طال مکثه ای یقصر من طال مکثه فی بلدة اوقریة بلانیة المکث.

توضیح المسئلة: لابدار الحرب عطف دي په بصحراء دارنا باندي اوپه معطوف علیه کې نیت داقامت غایة دقصروه یعني قصربه کوي تردې چې نیت داقامت وکړي اوحکم دغائي مخالف وي دحکم دمغیا ځخه نونتیجه داراغلو چې قصربه نکوي بیالابدار الحرب نفي شوه ددي نفي لپاره نونتیجه ئې اثبات راځي یعني قصربه کوي که نیت داقامت ئې وکړ په دارالحرب کې یادباغیانو په محاصره کې نووضاحت مخکې تیرشو ،صافي.

فلو اتم مسافر وقعد فی الاول تم فرضه واساء لتاخیر السلام وشبهة عدم قبول صدقة الله تعالی ومازاد نفل وان لم یقعد بطل فرضه لترک القعدة وهی فرض علیه مسافر امه مقیم یتمّ فی الوقت وبعده لایؤمه اذ فی الوقت یصیر فرضه اربعاً بالتبعیة وبعد الوقت لایتغیر فرضه اصلاً وفی عکسه ای فی امامة المسافر المقیم قصر المسافر واتم المقیم ویقول ندباً اتموا صلاتکم فانی مسافر.

توضیح البیان:

قصر دسفر په مانځه کې عزیمت دي اوکه رخصت دي پدیکې دعلماء اختلاف دي دامام شافعي ﷺ په نزد دمسافر فرض ځلور رکعته دي اوقصرپکې رخصت دي اواحناف علماء وائي چې فرض په حق دمسافر کې دوه رکعته دي اوقصر پکې عزیمت دي نودامام شافعي رحمه الله په نزد قصر اواتمام دواړه جائز دي.

خواتمام پکې غوره دي اوداحنافو په نزد قصر ضروري دی که ځلور رکعته پوره کړي نوګناه ګاریږي ثمره داختلاف په هغه قعده کې معلومیږي. چې ددوو رکعتونو ځخه وروسته وي په رباعي لمانځه کې چې داحنافو په نزد فرض ده په ترک سره ئې لمونځ فاسدیږي فلواتم نوکه یومسافر ځلور رکعته لمونځ پوره کړو اوپه اوله قعده کې کیناسته نوفرض ئې پوره شو خو ګناه ګار شو ځکه سلام یې وروسته کړو اورخصت دالله تعالي له طرفه صدقه وه داشبه راځي چې الله تعالي صدقه ئې قبوله نکړله ومازاد اوهغه زیاتې دوه رکعته نفل وګرځیده اوکه ددوو رکعتو ځخه وروسته ئې قعده ونه کړه نوفرض ئې باطل شو ځکه قعدئی پر ینبوده اوهغه پده فرض ده **مسافر امه** دیومسافر لپاره امامت مقیم سړي وکړي یعني مسافر سړي اقتداء مقیم پسي وکړله نومسافر په هم پوره لمونځ کوي که اقتداء په وخت کې وه ځکه

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فرض دمسافر دوجي دمتابعت دامام نه څلور وګرځيدل **وبعده لايؤمه** اودوخت وتلو څخه وروسته دمسافر اقتداء دمقيم پسې نه صحيح کيږي ځکه دوخت څخه وروسته دمسافر په فرضوکې تغير نه راځي ځکه سبب ختم شوې دې وفي عکسه اوکه مقيم دمسافر امام پسې اقتداء کړي وه نومسافر به قصر وکړي اومقيم به خپل لمونځ پوره کړي **ويقول** اوامام به دسلام څخه وروسته ووائي

چې تاسې خپل لمونځ پوره کړي زه مسافر يم اوداوينا دامام مستحب ده .

ويبطل الوطن الاصلي مثله لا السفر ووطن الاقامة مثله والسفر والاصلي الوطن الاصلي هوالمسكن ووطن الاقامة هوموضع نوى ان يستقر فيه خمسة عشر يوماً اواكثر من غيران يتخذه مسكناً فاذا كان للانسان وطن اصلي ثم اتخذ موضعاً آخر وطناً اصلياً سواء كان بينهما مدة السفر اولم يكن يبطل الوطن الاصلي الاول حتى لودخله لايصير مقيماً الابنية الاقامة لكن لايبطل الوطن الاصلي بالسفر حتى لوقدم المسافر الوطن الاصلي يصير مقيماً بمجرد الدخول واما وطن الاقامة فانه يبطل بوطن الاقامة فانه اذا كان له وطن ثم اتخذ موضعاً آخر وطن الاقامة وليس بينهما مدة سفر لم يبق الموضع الاول وطن الاقامة حتى لودخله لايصير مقيماً الابالنية وكذا ان سافر عنه وكذا ان انتقل الى وطنه الاصلي والسفر وضده لايغيران الفائتة اى اذاقضى فائتة السفر في الحضر يقصروان قضى فائتة الحضر في السفر يتم.

توضيح المسئلة:

وطن په دوه قسمه دي: ۱-وطن اصلي ۲-وطن اقامت.

وطن اصلي: ديته وائي چې په کوم ځاي کې پيدا شوي وي اوهلته دده کور او اهل وي اواراده دژوندئي همدلته وي اودکوچ اراده تري نه لري .

وطن اقامت : ديته وائي چې هلته پنځلس يادپنځلس ورځو څخه زياته داوسيدو اراده لري ،ويبطل الخ اوباطلوي وطن اصلي لره **مثله** پشان ددي يعني وطن اصلي باطليږي په وطن اصلي سره که يوسړي په يو وطن کې خپل کور لري اوهلته اوسيږي بيا ددي ځاي څخه مکمل لاړشي اوپه بل ولايت کې کور جوړ کړي اوهلته اوسيږي نوکه هغه مخکې ولايت ته بيرته راشي نودابه مسافر وي ځکه مخکي وطن دده ختم شو اوبل ولايت دده وطن وګرځيده .

لاالسفر وطن اصلي په سفر سره نه باطليږي ووطن الاقامة او وطن اقامة په دري شيانو سره باطليږي اول په بل وطن اقامت سره مثلاً په کابل کې به يومدرسه کې اوسيږي اوددې څخه

کفایت کتب خانه نیلی بازار چټیس
https://t.me/kafayat2395

لاړو اوننګرهار کې يوې مدرسې ته ورغې نوکابل دده وطن اقامت ؤ خوپه ننګرهار سره ختم شو اوس که کابل ته ورځي نو دامسافر دي خوپدي شرط چې کورئي په يودريم ولايت کې وي

۲-وطن اقامت په سفر سره باطليږي ديوکس کور په کنړ کې ده اوپه جلال آباد کې مدرسه کې درس وائي دجلال آباد څخه کابل ته سفر وکړي نودکابل په سفر سره وطن اقامت دده ختم شو چې جلال آباد دي نوکه بيا جلال اباد ته راشي پديکې دپنځلس ورځو يازياتو داقامت نيت نه لري نوپه جلال آباد کې دامسافر دي.

۳-وطن اقامت په وطن اصلي سره ختميږي مثلاً خپل وطن ئې ننګرهار دي اوپه کابل کې درس وائي کله چې ننګرهار ته راشي نووطن اقامت ئې ختم شو بيا که هلته ورشي اودپنځلس ورځو يازياتو نيت داقامت ونکړي نوقصر به کوي ،الوطن الاصلي الخروطن اصلي ځاي داوسيدو ته وائي اووطن اقامت هغه ځاي دي چې دپنځلس ورځو يازياتو داوسيدلو نيت پکې وکړي ،من غير الخ خودهميشه اوسيدلو نيت ئې نوي فاذا كان الخ كله چې ديوسړي لپاره وطن اصلي وي هغه ځاي پرېږدي اوبل ځاي وطن اصلي وګرځوي ددواړو ترمنځ فاصله په اندازه دمودي دسفر وي اوکه نه وي نو اول وطن اصلي باطل شو تردي که بيا اول وطن اصلي ته داخل شي نودابه مقيم نه ګرځي مګر په نيت داقامت سره به مقيم ګرځي لکن لايبطل لکن وطن اصلي په سفر سره نه باطليږي تردي که يومسافر خپل وطن اصلي ته راشي نوصرف په داخليدو سره مقيم ګرځي اګر چې نيت داقامت ونه کړي واما وطن الاقامة وطن اقامت په وطن اقامت سره باطليږي کله چې يوکس لره وطن اقامت وي يعني هلته اوسيږي بيا دهغه ځاي څخه لاړشي اوپه بل ځاي کې وطن اقامت جوړکړي.

وليس بينهما اوددواړو ترمنځ فاصله په اندازه دمودي دسفر نه وي ، نو اول ځاي وطن اقامت پاتي نه شو ، تردي که اول وطن اقامت ته بيا ورشي ،نوهلته به مقيم نه ګرځي ،مګر په نيت سره ،وكذا ان سافر همدارنګه وطن اقامت باطليږي که ددي څخه سفر وکړي وكذاالخ، همدارنګه وطن اقامت باطليږي که وطن اصلي ته لاړشي، والسفر وضده سفر اوضد دسفر چې اقامت دي په قضائي مانځه کې تغير نه راولي که په حضر کې يعني په اقامت کې تري لمونځ قضاء شي اوپه سفر حالت کې قضاء راوړي نودپوره لمونځ قضاء به راوړي اوکه دسفر په حالت کې تري لمونځ قضاء شي اوپه حضر کې ئې قضاء راوړي نوقصر به کوي يعني ددوه رکعتو قضاء به راوړي په رباعي لمانځه کې ۱۲صافي عفي عنه.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

﴿بَابُ الْجُمُعَةِ﴾

داباب دي په بيان داحكامو دجمعه كې

شرط لوجوبها لا لأدائها الاقامة بمصر والصحة والحرية والذكورة والعقل والبلوغ وسلامة العين والرجل فتقم فرضا ان صلاها فاقدها وان لم تجب عليه قوله فتقم فرضاً تفريع لقوله لا لأدائها.

توضيح المسئلة: يوشرائط دوجوب دي اوبل شرائط د اداء دي فرق دادي كه شرائط دوجوب نه وي كلا يابعضاً نووجوب هم نه راځي لكن كه اداء ئي كړي نوصحيح كيږي اوشرائط د اداء كه نوي نو اداء بلكل نه صحيح كيږي بلكي بيا به دماسپښين لمونځ پري واجب وي **شرط لوجوبها** شرط كړاي شوي لپاره دوجوب دجمعي نه لپاره د اداء دجمعي **الاقامة بمصر** اوسيدل په ښار كې يعني په مسافرو واجب نده **والصحة** اوروغ والي شرط دي په مريض واجب نده **والحرية** اوازادوالي شرط دي ،نوپه غلام باندې دجمعي لمونځ واجب نده ،**والذكورة** ،نارينه والي شرط دي نوپه زنانه واجب ندي **والعقل** عقل شرط دي په ليونې واجب نه ده **والبلوغ** بالغ والي شرط دي په ماشوم واجب نه ده ، **وسلامة العين** اودسترګو روغ والي شرط ده په رانده واجب نه ده ، **والرّجل** اوروغ والې دپښو شرط دي په شل اوګودو باندې چې تګ نشي كولي دجمعي لمونځ واجب ندي **فتقم الخ**، نودفرضو څخه واقع كيږي ،كه دجمعي لمونځ وكړي فاقدها نه موندونكې ددې شرائطو يعني دجمعي دوجوب شرائط كه په چا كې نه وي اودجمعي لمونځ اداء كړي نودجمعي دفرضو څخه واقع كيږي يعنى دماسپښين لمونځ ترى ساقطيږى اګر چې دجمعى لمونځ پده واجب هم نه ؤ ، قوله فتقع الخ .شارح وائي چې داتفريع ده ددې قول دمصنف لره چې لا لادائها يعني كه دغه مذكوره شرائط شروط د اداء واى نوبيا به دجمعي لمونځ دهغه چا څخه صحيح شوي نه ؤ چې دغه شرائط پكې نه وي لكه راتلونكې شرائط .

اودجمعي دمانځه لپاره نور شرائط هم شته لكه دعامو لمونځونو لپاره چې دي خومصنف دلته صرف هغه ذكركړل چې غالباً دجمعي پوري خاص دي .

وشرط لادائها المصر اوفنائه واختلفوا فى تفسير المصر فعند البعض هو موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود وعند البعض هو موضع اذا اجتمع اهله فى أكبر مساجده لم يسعهم فاختار المصنف هذا القول فقال ومالا يسع أكبر مساجده اهله مصرا وانما اختار هذا القول دون التفسير الاول

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

لظهور التواني في احكام الشرع لاسيما في اقامة الحدود في الامصار وما اتصل به معدٌّ المصالحه فناؤه مصالح المصر كركض الخيل وجمع العساكر والخروج للرمي ودفن الموتى وصلوة الجنازة ونحوذلك.

توضيح المسئلة: اوداداء كولود جمعي لمانځه لپاره شرط دي **المصر** ښار اوفناؤه يااطراف ښار واختلفوا الخ ښار په تفسير کې دعلماء اختلاف دي **فعند البعض** دبعض علماء په نزد **مصر** هغه دي چې حاکم اوقاضي ولري چې احکام نافذ اوجاري کړي اوحدود قائم کړي وعند البعض اوبعض علماء وائي چې مصر ديته وائي چې ددي اوسيدونکي خلک ددي په يولوي مسجد کې راجمع شي اوپکې ځاي ننشي نومصنف هم همداقول غوره کړو اووي ويل ومالايسع اوهغه چې ځاي نکړي اکبر مساجدهغه لوي جماعت ددي اهله اوسيدونکي ددي ښار **مصر** نوداښار دي ،وانما اختار دادفع دیواعتراض ده چې مصنف ولي اولني تفسير غوره نه کړو اودويم تفسير ئي غوره کړو نوشارح جواب وکړو چې دويم تفسير ئي ځکه غوره کړو لظهور التواني چې په خلکو کې سستوب ښکاره شوي ده شريعت په احکامو کې لاسيما خاص طور دحدود په قائمولو کې په ښارياتو کې اوپه هغه علاقو کې چې هلته دجمعې په مانځه کولو کې دهيڅاشک هم نشته نوکه اول تفسير باندې عمل وکړو نوپه ډيرو ځايونو کې به دجمعې لمونځ بندشي ځکه ښار تعريف پري نه صادقيږي زه بنده عاجز عبدالرشيد الصافي وايم چې په نن زمانه کې ديهودو اونورو کفارو لپاره مختلف چينلونه لکه تي وي ،رادوګاني ، مجلي،وغيره مطبوعات داسلام په خلاف دعوتونه کوي نوددي دمخنيوي لپاره مسلمانان يوچينل اورادوهم نلري اوکه لري هم نو دکفارو د اثر ځخه لاندي وي صرف اوصرف علماؤ ته دجمعې په ورځ داسلام لپاره دعوت پاتې دي نوپکار ده چې علماء په لويو قريو کې هم دجمعې دمانځه په ممانعت کې ډيره سختي ونکړي چې دمفقود اوممتدا الطهر په مسئله کې احناف علماء دامام مالک په مذهب عمل کوي نودجمعې په مانځه کې هم دامام شافعي په مذهب عمل وکړي چې دامام شافعي په نزد چې په يو کلی کی څلويښت کسان وي نوهلته لمونځ دجمعې جائز دي اوبل طرفته نن دمسلمانانو جمعه واري هم فرض ده چې دمسلمانانو دجمعه واري همدغه يوطريقه پاتې ده چې دجمعې لمونځ دي والله الموفق للسداد ومااتصل به الخ دا دفناء تعريف دي چې هغه ځاي چې ښار پوري پيوسته وي اودښار دمصالحو لپاره تيار کړاي شوي وي ديته فناء ښار وائي ، مصالح ښار **کرکض الخيل** لکه داسونو زغلول **وجمع العساکر** او دفوجيانو جمع کول.

کفایت کتب خانۂ تبلیغی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

والخروج للرمي اووتل دانداخت لپاره يعني چې غشي يامرميو سره ننبه وولي ودفن الموتى اوخښول دمړو وصلوة الجنازة اودجنازي لمونځ کول وغيره .

وجازت بمنى فى الموسم للخليفة اولامير الحجاز لا لامير الموسم ولابعرفات والسلطان اونائبه ووقت الظهر والخطبة نحو تسبيحة قبلها فى وقتها هذا عند ابى حنيفة واما عندهما فلابد من ذكر طويل يسمى خطبة وعند الشافعى رحمه الله لابد من خطبتين يشتمل كل واحد منهما على التحميد والصلوة والوصية بالتقوى والاولى على القراءة والثانية على الدعاء للمؤمنين .

تحفة اعيان الغنى فى بيان الجمعة فى المنى :

جازت الخ دجمعي لمونځ په مني کې جائز دي فى الموسم په موسم دحج کې للخليفة دلوي بادشاه امير المؤمنين ياجمهور رئيس لپاره که حاضر وي خونن زمانه جمهور رئيسان ددين څخه بلکل ناخبره دي اوفسق اوفجور پري غلبه کړيده دوي ددي لائق ندي چې دجمعي لمونځ اداء کړي اولامير الحجاز يادحجاز امير اووالي لره حجاز دمکي معظمي اومدينې منوري اوددي شاوخوا ځمکې ته وائي لا لامير الموسم دبادشاهانو داعادت وي چې دحج په موسم کې يوکس دحج دامورو دانتظام لپاره امير مقرر کړي نودغه امير ته جائز نه دي چې دجمعي لمونځ ورکړي ځکه دده پوره ولايت نه وي ولابعرفات اوپه عرفات کې دجمعي لمونځ جائز نه دي ځکه نبي عليه السلام دحجة الوداع په کال کې دجمعي په ورځ په عرفات دصحابوو سره ولاړؤ اودجمعي لمونځ ئې اداء نه کړو اودماسپښين لمونځ ئې وکړو که دجمعي لمونځ دلته جائز واې نونبي عليه السلام ولې پرينبوده ؟ والسلطان داعطف دي په المصر باندې ، يعني شرط داداء کولو ، دجمعي مانځه لپاره بادشاه هم دي، يعني دبادشاه حاضريدل ، او يا دده دنائب حاضريدل شرط دي ، ووقت الظهراووخت دماسپښين شرط ده دجمعي مانځه لپاره والخطبة اوخطبه هم شرط ده دجمعي لمانځه لپاره نحو تسبيحة داندازه دخطبې بيانوي چې خطبه به په اندازه ديوخل سبحان الله يا الحمدلله سره وي ددى مقصد دامام ابوحنيفة رحمه الله په نزد دادي چې سنت طريقه خطبه داده چې دوه خطبي وي اوپه منځ کې جلسه وي خودضرورت په مقام يوخل الحمدلله ويل هم کافي دي لکه حضرت عثمان رضي الله عنه دخلافت په اوله جمعه کې چې منبر ته وختلو او وې وئيل الحمدلله اونوره خطبه ئې بنده شوله يعني دهغې په پوره کولو قادره نه شو اوهيچا دده انکار ونه کړ او حسن وائل چې خطبې لپاره اوږد ذکر شرط دي چې

کفایت المفتی ۔ ۔ ۔

عرف کې ورته خلک خطبه وائي اوصرف الحمدلله ته عر ف کې خطبه نه وائي بحرالرائق صفحه ۲۵۸ جلد ۲. ۲۲۱ جلد ۲ اوامام شافعي رحمه الله وائي چې دوه خطبي شرط دي چې هره يوه په الحمدلله اودرود اوپه وصيت باندې چې په تقوي سره وي مشتمله وي اواولنۍ به په قراءت باندې اودويمه په دعاء باندې مسلمانانوته مشتمله وي ۱۲ صافي عفي عنه.

والجماعة وهم ثلثة رجال سوى الامام عندهما وعندابى يوسف اثنان سوى الامام فان نضروا بعد سجوده اتمها والاذن العام ومن صلح اماماً فى غيرها صلح فيها اى ان ام المسافر اوالمريض اوالعبد فى الجمعة صحت خلافاً لزفر رحمه الله لانها ليست واجبة عليهم قلنا اذا حضروا وادوا صلوة الجمعة صارت فرضاً عليهم.

توضيح المسئلة: اوبل شرط د اداء دجمعي لپاره جماعت ده يعني په جمعي سره لمونځ کول شرط دي دامام ابوحنيفة رحمه الله اوامام محمدً رحمه الله په نزد جماعت دري سړي دي بغير له امام څخه اوامام ابويوسف رحمه الله وائي چې دري دي خوسره له امام نه يعني دامام نه بغير دوه کسان دي. فان نفروا که دغه دري کسان هم دسجدي نه مخکې وتښتيدل بدأ بالظهر بيابه امام دماسپښين په مانځه شروع وکړي وان بقى اوکه دري سړي پاتې ؤ اونفروا يادسجدي څخه وروسته وتښتيدل اتمها نوبيابه دجمعي لمونځ پوره کړي څکه جماعت اګر چې دصحت دجمعي لپاره شرط ؤ لکن تراخره پوري پاتې کيدل لازم نه دي.

والاذن العام اوبل شرط داداء دجمعي لپاره عام اجازت دي يعني چې په کوم ځاي کې دجمعي لمونځ کيږي چې هلته هرسړي په ازاده توګه ورتللي شي ،ومن صلح الخ کوم سړي چې صلاحيت دامامت په نورو لمونځونو کې لري هغه صلاحيت دامامت دجمعي هم لري يعني که مسافر سړي يامريض ياغلام دجمعي امامت وکړي ،نوصحيح کيږي خو امام زفر رحمه الله وائي چې ددې کسانو دجمعي امامت نه صحيح کيږي ،څکه دجمعي لمونځ په دوي واجب نه دي ،قلنا الخ دامام زفر رحمه الله دخبرې جواب کې مونږ وايو چې دجمعي لمونځ ددغې کسانو څخه ساقطيدل يورخصت دي خوچې کله حاضر شي اودجمعي لمونځ اداء کړي نودجمعي لمونځ په دوي فرض وګرځيده.

وكره، ظهر، معذور اومسجون بجماعة فى مصر يومها لان الجمعة جامعة للجماعات فلا يجوز الا جماعةً واحدةً ولهذا لاتجوز الجمعة عندابى يوسف بموضعين الا اذا كان مصر له جانبان فيصير فى حكم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مصرين كبغدا د فيجوز حينئذٍ فى موضعين دون الثلثة وعند محمد رحمه الله لابأس بأن يصلى فى موضعين اوثلثة سواء كان للمصر جانبان اولم يكن وبه يفتى ولمّا ذكر حكم المعذور اعلم منه كراهة ظهر غير المعذور بالطريق الاولى.

توضيح المسئلة: وكره ،مكروه تحريمي ده ماسپښين لمونځ دمعذور خلکو اودبندیانو په جمع سره په ښار کې په ورځ دجمعي يعني معذور خلک لکه ګودډ ، راښده شل وغيره اوبندیان دجمعي په ورځ په هغه ساحو کې چې دجمعي لمونځ پکې اداء کيږي په جمع سره دماسپښين لمونځ نه شي کولې ځکه دجمعي لمونځ جمع کونکي دټولو جمعو ده نوکه پدې ورځ دجمعي دمانځه ځخه مخکې دماسپښين لمونځ په جمع سره اداء کړي نودجمعي په جمع کې به کموالي راشي اوچې دمعذور لپاره مکروه تحريمي شو نودغير معذور لپاره په طريقه اولي سره مکروه تحريمي ده اوپه کومو کلواوباندو کې چې دجمعي لمونځ نشي کيداي نوهلته دماسپښين لمونځ په جمع سره جائز دي ،ولهذا دهمدې وجې ځخه چې دجمعي جمع جامع دټولو جمعو ده دامام ابويوسف رحمه الله په نزد دجمعي لمونځ په يوښار کې په دوه ځايونو کې جائز نه دي مګر هلته جائزده چې يوښار دوه طرفونه ولري يعني چې منځ کې نهر وي لکه بغداد دابيپه حکم ددوو ښارونو کې ده بياپکې دوه ځايه دجمعي جمع جائز ده خودريم ځاي جائز نه ده.

اودامام محمد رحمه الله په نزد په يوښار کې په دوه ځايو کې هم دجمعي لمونځ په جمع کولي شي اوپه دريو کې هم برابره خبره ده چې يوښار دوه طرفه ولري اوکه وي نه لري اوهمدا مفتى به قول دي.

ثانده: مريض سړي ته مستحب ده چې دجمعي دجمع ځخه مخکې لمونځ ونه کړي بحر جلد ۲، ص،۲۹۹.

وظهر من لاعذر له فيه قبلها قوله فيه اى فى المصر ثم سعيه اليها والامام فيها يبطله ادركها اولا عند ابى حنيفة وامام عندهما فلا يبطل ظهره الا ان يقتدى ومدركها فى التشهد اوسجود السهو يتمها واذا اذن الاول تركوا البيع وسعوا واذا خرج الامام حرم الصلوة والكلام حتى يتم خطبته واذا جلس على المنبر اذن ثانياً بين يديه واستقبلوه مستمعين ويخطب خطبتين بينهما قعدة قائماً طاهراً واذا تمت اقيمت وصلى الامام ركعتين.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

توضيح المسئلة: وظهر اوماسپښين لمونځ دهغه چاچه عذر نه لري **فيه** په ښار کې **قبلها** مخکې دجمعې دمانځه ځخه ،**ثم سعيه** ،بيا تګ کول دجمعې لمانځه ته **والامام فيها** پداسې حال کې چې امام په مانځه کې وي **يبطله** دماسپښين لمونځ باطلوي ادرکها اولا دجمعې لمونځ رالاندې کړې اوکه ! يعنې که يوکس غير معذور دجمعې په ورځ په ښار کې يعنې په هغه **علاقه** کې چې دجمعې لمونځ پکې کولې شې دجمعې دمانځه ځخه مخکې خپل لمونځ دماسپښين ځانته اداء کړي اوبيا دجمعې دمانځه لپاره روان شې خوپداسې حالت کې چې امام دجمعې دمانځه ځخه فارغ شوې نه وي نوددې غير معذور سړې دماسپښين لمونځ باطل شو برابره خبره ده چې دجمعې لمونځ راګير کړي اوکنه!

دادامام ابوحنيفة رحمه الله په نزد باندې اودصاحبينو په نزد صرف په تګ کولو سره دجمعې لمانځه ته د ماسپښين لمونځ نه باطليږي ،مګر هلته باطليږي چې امام پسې اقتدا وکړي

ومدركها الخ اورالاندې کونکي دجمعې لمونځ دتشهد په حال کې يادسجده سهوې په حالت کې يتمها دجمعې لمونځ به پوره کړي يعنې که څوک امام لره په تشهد کې يا سجده سهوه کې راګير کړي نوبيابه هم دجمعې لمونځ پوره کوي يعنې دماسپښين لمونځ به پرې نه بناء کوي واذا اذن کله چې اول اذان وشې نوخلک به بيع اونور دنياوي معاملات پريږدي اودمانځه خواته به سعي وکړي .

سوال: دنبي ﷺ په زمانه کې خودويم اذان ؤ اواول اذان خودحضرت عثمان رضي الله عنه په دورکې شروع شو اوامت پدې عمل وکړو خودجمعې اذان دايات دنازليدو په وخت کې دويم اذان ؤ نوسعي اوترک دبيع ددويم اذان سره په کار دي نه داول اذان سره جواب دادې چې په قرانکريم کې داول اذان اودويم اذان ذکر نشته بلکې دادې چې کله اذان دجمعې وشي نوتاسې خپل دنيوي معاملات پريږدي اودمانځه خواته روان شې نودا ايات دنبي ﷺ په زمانه کې په دويم اذان صادق ؤ خوکله چې اول اذان زيات شو نوداهم د ايات نه لاندې راغې نودايات حکم پدې اول اذان هم مرتب کيږي .

واذا خرج الامام کله چې امام راووخي دخپل کورنه يادخطيب له کوټې ځخه يادامعني چې په منبر اودريږي حاصل دخبرې دادي که امام ځانته کوټه درلوده نوبيا دهغې ځخه دده جدا کيدل مراد دي اوکه کوټه ئې نه وه نوبيا دخطيب اودريدل په منبر مراددي (بحر ج،۲،ص،۲۷۱)نوکله چې امام دخطبې لپاره راووتلو اوپه منبر اودريدلو **حرم الصلوة** نوبيا

کفايت کتب خانه ټيلی گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

لمونځ کول سنت وي اوکه نفل وي مکروه تحريمي دي والكلام اوخبري هم حرامي دي حتي تردي چې خطبه پوره کړي اوکله چې دويم اذان وشي واستقبلوه اوخلک به خطيب ته مخ کړي اوغوږ به ورته کيږدي اوخطيب به دوه خطبي ووائي بينهما قعدة ددواړو خطبو ترمنځ به لږه ناسته وي قائماً خطبه به په ولاړه وي طاهراً پاک به وي دحدث اصغر اوحدث اکبر څخه واذا تمت اوکله چې خطبه پوره شي اقيمت اقامت به وشي اوامام به دوه رکعته لمونځ په جهر سره اداء کړي .صافي .

﴿باب العيدين﴾

حُبّب يوم الفطر ان ياكل قبل صلاته ويستاك ويغتسل ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويؤدي فطرته ويخرج الى المصلى غير مكبر جهراً في طريقه نفي التكبير بالجهر حتى لوكبر من غير جهر كان حسناً ولايتنفل قبل صلوة العيد.

توضيح المسئلة: حبب غوره کړاې شوې په ورځ دواړه اختر چه دمانځه څخه مخکې خوږ شئ وخوري لکه خرما ، دري يا پنځه يا اوه داني چې تاق وي او دا درسول الله ﷺ څخه ثابت ده که خرما نه وي ، نوبل خوږ شي دوخوري «بحر ۲،۲۷۷» **ويستاك** اومسواک به ووهي اوغسل به وکړي **ويتطيب** اوخوشبوئي به ولګولې اوښکلي جامي به واغوندي که نوې وی خوږه ښه اوکه نوې نه وي نوبيا وينځل شوي جامي دي واغوندي **ويؤدي** اواداء به کړي **فطرته** سرسايه خپله دسرسائي څلورحالته دي :

۱-داختر دورځي نه مخکې جائز ده .

۲-داختر په ورځ دمانځه نه مخکې مستحب ده .

۳-داختر په ورځ دمانځه څخه وروسته جائز ده .

۴-دواړه اختر دورځي نه وروسته صحيح ده خوګناهګار شو په تاخير سره لکن که وربې کړي نوګناه نې ختميږي . «بحرالرائق ص،۲۷۸ ،ج۲» **ويخرج** اووبه وځي عيدګاه ته اوتکبير به په زورسره په لاره کې نه وائي غير مکبر دامقصد نه ده چې بلکل به تکبير نه وائي بلکې مطلب نې دادي که په خفيه سره تکبير ووائي نوداډير ښکلي دي ،**ولايتنفل قبل صلوة العيد** اوداختر دمانځه څخه مخکې به نفل نکوی نه په کور کې او نه په عيدګاه کې او د اختر دمانځه څخه وروسته په عيدګاه کې بياهم مکروه دی اما په کور کې داختر دمانځه څخه

کفایت کتب خانه نیلی گرام چترال
https://t.me/kafayat2395

وروسته جائز دي لکه حديث دابن ماجه پدي دليل دي چې نبي ﷺ به داختر دمانځه څخه وروسته کله چې کور ته راغي نودوه رکعته لمونځ به ئي وکړو «بحرص، ۲۸۰، ج، ۲».

فائده: داختر په ورځ مبارکي په دي الفاظو سره ويل څه باک نه لري چې تقبل الله منا ومنکم يعني الله ﷻ دي له تاسي څخه هم عباد تونه قبول کړي اوله مونږ څخه هم «بحر ص، ۲۷۷، ج۲»

وشرط لها شروط الجمعة وجوباً واداء لاالخطبة افاد هذه العبارة ان صلوة العيد واجبة وهو رواية عن ابی حنيفة رحمه الله وهو الاصح وقد قيل انها سنة عند علمائنا فان محمد رحمه الله قال عيدان اجتمعا فی يوم واحد فالاول سنة والثانی فريضة فاجيب بان محمداً انما سماها سنة لان وجوبها ثبت بالسنة ووقتها من ارتفاع ذكاء الی زوالها ويصلی بهم الامام ركعتين يكبر للاحرام ويثنی ثم يكبر ثلثاً ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع مكبراً وفی الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر ثلثاً واخری للركوع ويرفع يديه فی الزوائد ويخطب بعدها خطبتين يعلم فيها احكام الفطرة.

توضيح المسئلة: څه شرائط چې دجمعي لپاره دي هغه شرائط داختر مانځه لره هم دي وجوباً وي اوکه اداءً وي يعني کوم شرائط چې دوجوب دجمعي لپاره ؤ هغه دوجوب داختر مانځه لره هم دي نوداختر لمونځ هم په مسافر ،بنځه ،ماشوم، ليوني ، مريض، اومعذور باندې واجب نه ده اوکوم شرائط دجمعي داداء کولو لپاره ؤ هغه يې داختر لمانځه داداء کولو لپاره هم وي نوداختر لمونځ به هم صرف په ښار يادښار په اطرافو يالويو قريو کې ،ياکلو کې صحيح کيږي لاالخطبة خوخطبة داختر دمانځه لپاره شرط نده يعني دجمعي لمونځ بغير دخطبې نه نه صحيح کيږي اوداختر په مانځه کې که څوک خطبه پريږدي نوګناهګار شو خولمونځ ئي صحيح کيږي د اددواړو خطبو ترمنځ يوفرق دي بل فرق دادي چې دجمعي خطبه به دمانځه څخه مخکې وي ځکه دجمعي خطبه شرط ده دجمعي دمانځه لپاره اوشرط مقدم وي اوپه اختر کې خطبه شرط نه ده نوداختر دلمانځه څخه به وروسته وي افادهذه ددي عبارت نه چې وجوباً دي دامعلوميږي چې داختر لمونځ واجب دي دايوروايت دي دامام ابوحنيفة رحمه الله څخه اوهمدا صحيح دي ،وقد قيل بعض وائي چې داختر لمونځ زمونږ داحنافو علماؤ په نزد سنت دي ځکه امام محمد رحمه الله په الجامع الصغير کې ويلي دي چې دوه اخترە چې کوچني اختر دي يالوي اختر دي اوبل دجمعي ورځ ده چې دواړه يوځاي شي په يوه ورځ کې يعني چې دجمعي په ورځ دواړه اختر ورځ راشي يادلوي اختر نواول سنت دي چې دورکوتي اختر لمونځ دي يادلوي اختر لمونځ دي اودويم فرض دي چې دجمعي لمونځ

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دي نوددينه معلومه شوه چې داختر لمونځ سنت دي اوواجب نه دي فأجيب ددي استدلال څخه داجواب دي چې امام محمد ﷺداختر لمانځه ته سنت پدي اعتبار ويلي چې وجوب ددي په سنتو يعني احاديثو سره ثابت دي ووقتها اوداختر دمانځه وخت دوخت دپورته کيدو دلمر څخه الي زوالها ترزوال دلمر پوري يعني تر استواء پوري دي ويصلي الخ اوامام به خلکر ته دوه رکعته لمونځ ورکړي يکبر اول به تکبير وائي د تحريمې لپاره اوسبحانک ،اللهم الخ به ووائي بيا به دري تکبيره ووائي بيا به سورة فاتحة اوسورة ووائي بيابه رکوع وکړي په تکبير ويلو سره وفي الثانية په دويم رکعت کې به اول قراءت ووائي بيابه دري تکبيره ووائي څلورم تکبير به درکوع لپاره ووائي اوپه تکبير زوائدو کې به لاسونه پورته کوي اوامام به دمانځه څخه وروسته دوه خطبي ووائي اوپه دي خطبه کې به خلکو ته دسرسائي احکام بيان کړي.

ومن فاتته مع الامام لم يقض اي ان صلى الامام ولم يصلى رجل معه لايقضى ويصلى غداً بعذر لابعده والاضحى كالفطر احكاماً لكن ههنا تدب الامساك الى ان يصلى ولايكره الاكل قبلها وهو المختار ويكبر جهراً في الطريق ويعلم في الخطبة تكبيرات التشريق والاضحية ويصلى بعذر اوبغيره ايامها لابعدها.

توضيح المسئلة: كه ديوکس څخه داختر لمونځ دامام سره قضاء شو يعني امام لمونځ وکړو خوديوکس څخه داختر دلمانځه جمع لاړه نوقضاء ددي مانځه وربانديو نشته ويصلي اوکه داختر لمونځ داختر په اوله ورځ دځه عذر دوجې ونه شو لکه باران ،وغيره نوسباته يعني په دويمه ورځ دوکړي.

لابعده خوددويمي ورځي څخه وروسته جائز نه دي ځکه دواړه اختر دوه ورځي وي **والاضحى** اولوي اختر په شان دورکوتي اختر دي په احکامو کې لکن ههنا لکن په لوي اختر کې ندب **الامساك** مستحب دي چې دخوراک څخه ځان بند کړي تردي پورې چې لمونځ داختر وشي اوداختر دلمانځه څخه وروسته قرباني وکړي اودقرباني څخه خوراک وکړي ددي لپاره چې دلوي اختر په ورځ مسلمانان دالله تعالي له طرفه ميلمانه وي چې اول خوراک دقرباني څخه وکړي بعض عوام دي امساک ته روژه وائي داغلطه ده ځکه داروژه نه ده بلکې ترمانځه پورې دخوراک څخه ځان بندول دي **ولايكره الاكل** خو دلوي اختر دمانځه څخه مخکې خوراک

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مکروه تحريمي نه دي ځکه خوراک وروسته کول مستحب دي اوپه ترک دمستحبو سره کراهت نه ثابتيږي ځکه دکراهت لپاره دليل خاص ته ضرورت وي نوغوره عدم کراهت دي دخوراک مخکې دمانځه نه «بحرص، ۲۸۴، ج، ۲» نوشارح هم وويلي چې وهو المختار ويکبر جهراً اوپه لاره چې عيدګاه ته خي نوپه زوره به تکبير وائي اوپه خطبه کې به خطيب خلکو ته تکبيرات دتشريق اونبائي والاضحية اودقرباني احکام به هم درته وښايي ويصلي اوداختر لمونځ دعذر دوجې اوبغير دعذر نه تردري ورځو پوري جائز دي خوددري ورځو څخه وروسته جائز نه دي لکن چې عذر نه وي نو داولي ورځي څخه داختر لمونځ وروسته کول بيا مکروه دي «بحر الرائق ص، ۲۸۵، ج۲بنايه» فتاوي هنديه ص۱۵۲، ج۱،

والاجتماع يوم عرفة تشبهاً بألواقفين ليس بشيئ اى ليس بشيئ معتبر يتعلق به الثواب فان الوقوف في مكان مخصوص وهو عرفات قد عرف قرية اما في غيرها فلا وتجب تكبيرات التشريق وهو قوله الله اكبر الله اكبر لااله الاالله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد من فجر عرفة عقيب كل فرض ادى بجماعة مستحبة احترازعن جماعة النساء وحدهن على المقيم بالمصر ومقتدية برجل ومسافر مقتدٍ بمقيم الى عصر العيد وقالا الى عصر اخر ايام التشريق وبه يعمل ولايدعه المؤتم ولوترك امامه.

مذهب ابی حنيفة في الاجتماع يوم عرفة:

اواجتماع يعني دخلکو راجمع کيدل په يوه غونډي باندې تشبيهاً ددي لپاره چې ځان مشابه کړي دهغه حاجيانو سره چې په عرفات ولاړوي ليس بشيئ هيڅ شيئ ندي يعين هيڅ ثواب نه لري اونه څه په شريعت کې اعتبار لري ځکه په هغه خاص ځاي باندې چې عرفات دي اودريدل ثواب لري اوپه نورو ځايونو کې اودريدل دشريعت لخوانه څه ثواب نشي ګڼلي بلکې مکروه ده همدارنګې که دلوي اختر په ورځ ځوک چرګ ذبح کړي پدي نيت چې دقرباني کونکو سره مشابه شي داهم مکروه دي ځکه دمجوسو يعني داور عبادت کونکو رسم اورواج دي «بحر الرائق ص۲۸۲، ج۲»

وتجب اوتکبيرات تشريق واجب دي تشريق په لغت کې وائي غوښه خورول په ځرمن باندې ددي لپاره چې اوچه شي نودي ورځوته تشريق ځکه وائي چې پدي ورځو کې خلک غوښې خوره وي اواوچه وي اوتکبيراتو ته ئي نسبت ځکه وشو چې تکبيرات پدي ورځوکې واقع وي همدارنګې نضيربن شميل اوخليل وائي چې په تکبير سره اواز پورته کولوته هم تشريق

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وائي بحر۲.۲۸۲ وهو تكبير تشريق ديته وائي الله اكبرالخ **من فجر يوم عرفة** تكبيرات تشريق به دعرفي دورځي دسحر دمانځه څخه وروسته شروع كيږي دامام ابوحنيفة ﷺ په نزد دلوي اختر اولي ورځي دمازيگر لمانځه پوري ويل كيږي چې اته لمونځوكې راځي اودصاحبينو په نزد داختر دځلورمي ورځي دمازيگر لمانځه پوري ويل كيږي چې په درويشت لمونځو كې راځي اودصاحبينو په قول فتوي ده عالمگيري ص۱۵۲، ج ،۱بحر ص.۲۸۸،ج۲اوتكبيرات زمونږ داحنافو په نزد يوځل سنت دي اودامام شافعي ﷺ په نزد دري واري ويل سنت دي بحر ص،۲۸۸،ج،۲،**كل فرض** دهر فرض عين څخه وروسته ويل كيږي ادى **بجماعة** خوهغه فرض چې په جمع سره اداء شوي وي يعني په يواځي لمونځ كونكي باندي نشته **مستحبة** هغه جمع چې مستحبه جمع وي يعني ديواځي ښځو دجمع نه وروسته نشته ځكه دښځو يواځي جمع چې سړي ورسره نه وي مكروه ده **على المقيم** په هغه كس شته چې ښار كې مقيم وي په مسافر باندې واجب ندي **ومقتدية** برجل په هغه ښځه هم واجب دي چې دسړي پسې اقتداء وكړي دوجي دتابعيت دسړي نه لكن په جهر سره به ئې نه وائي بلكي پټ به ئې وائي مسافر اوپه هغه مسافر باندې هم واجب دي چې دمقيم پسې اقتداء وكړي دوجي دتابعيت دمقيم نه الي عصر العيد ترمازيگر لمانځه داختر داولي ورځي پورې دي اته لمونځو كې راځي اودصاحبينو په نزد دايام تشريق داخرني ورځي تر مازيگر لمانځه پورې دي چې دايام تشريق دري ورځي دي ۱۲، ۱۱، ۱۳، چې ټول درويشت لمونځونه راځي اودصاحبينو په قول عمل دي فتاوي هنديه ص،۱۵۲،ج،۱،بحر،ص،۲۸۸،ج،۲.**ولايدعه المؤتم** اومقتدي به تكبيرونه نه پريږدي اگر چې دامام څخه پاتې شي ځكه په مقتدي باندې ځدا اومستقل واجب دي.

﴿باب صلوة الخوف﴾

باب دي په بيان دمانځه ويرې كې

اذا اشتد خوف عدو وجعل امة نحوالعدو وصلى بأخرى ركعة ان كان مسافراً وركعتين ان كان مقيماً ومضت هذه اليه اى الى العدو وجاءت الاولى واتمت بلاقراءة ثم الاخرى بقراءة.

توضح المسئلة: كله چې ددشمن ويره زياته شي **جعل** نوامام به وګرځوي امة يوه ډله **نحوالعدو** په طرف ددشمن **وصلى** باخري اولمونځ به وركړي دي بلي ډلي ته يوركعت كه مسافرؤ اوكه

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

مقیم ؤ نودوه رکعته به ورکړي اوداطائفة یعني ډله به په طرف ددشمن لاړه شي اوهغه بله ډله به راشي اولمونځ به بلاقراءته پوره کړي ځکه دوي لاحقین دي اولاحق باندې قراءت نه وي بیابه هغه بله ډله راشي اولمونځ به دقراءت سره پوره کړي ځکه دوي مسبوقین دي خوداصلاة خوف پدي طریقه باندې هلته ده چې قوم په مانځه کې د امام په اختلاف وي اوکه اختلاف اوجګړه ئې نه وي نوبیا غوره داده چې یوه ډله دیوامام سره پوره لمونځ وکړي اوبله ډله دبل امام سره پوره لمونځ وکړي .((فتح القدیر بحر،ص، ۲۹۲ ،ج، ۲)).

وفی المغرب یصلی بألاولی رکعتین وبألاخری رکعةً اعلم انه لم یذکر الفجر لکنه یفهم حکمه من حکم المسافر فالعبارة المحسنة ماحررت فی المختصر وهو قوله صلی بأخری رکعة فی الثنائی ورکعتین فی غیره فألثنائی یتناول الفجر وظهر المسافر وعصره وعشاؤه وغیر الثنائی یتناول الثلاثی ای المغرب وظهر المقیم وعصره وعشاؤه وان زاد الخوف صلوّا رکباناً فراداً بأیماء الی ماشاؤا ان عجزوا عن التوجه ویفسدها القتال والمشی والرکوب.

توضیح المسئلة: اوپه مابنام کې به امام اولني ډلي ته دوه رکعته لمونځ ورکړي اوبلي ډلي ته یورکعت اعلم دادفع داعتراض ده هغه داسې چې مصنف دنورو لمونځونو حکم بیان کړو خودسحر دمانځه حکم ئې بیان نکړو نوشارح جواب وکړو چې سحرئي ذکر نکړو پدي خاطر چې ددي حکم دحکم دظهر دمسافر ځخه معلومیږي چې داولي ډلي سره یورکعت وکړي اوددوهمي سره بل رکعت وکړي شارح وائي چې ښکلي عبارت هغه ده چې ماپه مختصر کې لیکلي دي چې دسحر لمونځ ته هم شامل ده صلی باخری چې امام به بلی ډلی ته لمونځ یورکعت ورکړي په ثنائي کې اودوه رکعته په غیر ثنائي کې نوثنائي دسحر لمانځ ته هم شاملیږي اودمسافر ماسپښین ،مازیګر اوماسختن ته هم شاملیږي ،اوغیر ثنائي ثلاثي ته هم شاملیږي ،لکه ،دمابنام لمونځ اودمقیم ماسپښین ،مازیګر اوماخوستن ته هم شاملیږي **وان زاد الخوف** اوکه ویره ددشمن نوره زیاته شوه نوبیا دي په سورلي باندي ځانته لمونځ وکړي په اشاري سره که قبلي ته دمخ کولو ځخه عاجزه ؤ نوبیا چه کوم خواته مخه وي جائز دي خودجنګ په حالت کې لمونځ فاسدیږي یعني که دشمن سره جنګ شروع کړي نودجنګ په حالت کې لمونځ فاسدیږي همدارنګي دتګ کولوسره هم لمونځ فاسدیږي په سوریدلو سره یعني چې دلمونځ نیت وکړي اوبیا په سورلی سورشي نولمونځ ئې فاسد شو ځکه عمل کثیر موجود شو ،صافي.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

﴿باب الجنائز﴾

باب دي په بيان داحکامو دجنازه کې جنازه په فتح دجيم سره مړي ته وائي اوپه کسري دجيم سره هغه کټ ده وائي چې مړي پکې وي.

سن للمحتضران يوجه الى القبلة على يمينه واختير الاستلقاء ويلقن الشهادة فان مات شد لحياه ويغمض عيناه ويجمد تخته وكفته وتراً ويوضع على التخت ويجرد ويستر عورته ويوضأ بلامضمضة واستنشاق خلافاً للشافعي رحمه الله ويفاض عليه ماء مغلى بسدر اوحرض والا فالقراح اى وان لم يكن فالماء القراح ويغسل راسه ولحيته بالحطمى ثم يضجع على يساره ويغسل حتى يصل الماء الى التخت ثم على يمينه كذلك واتما قدم الاضجاع على اليسار لتكون البداية فى الغسل بجانب يمينه ثم يجلس مستنداً ويمسح بطنه برفق وماخرج يغسل ولم يعدّ غسله ثم ينشف بثوب ولايقص ظفره ولايسرح شعره خلافاً الشافعي رحمه الله ويجعل الحنوط على راسه ولحيته والكافور على مساجده.

توضيح المسئلة:

سن سنت کړاي شوي للمحتضر هغه کس لپاره چې مرګ ورته حاضر شوي وي ان يوجه چې وګرځولي شي مخ دده قبلي ته على يمينه په ښي طرف باندې يعني سردده به شمال خواته شې اوپښي ئې جنوب خواته اوپه ښي اړخ به واچولي شي چې مخ ئې قبلي ته راشي.

واختير الاستلقاء اومتاخرينو علماء استلقاء غوره کړې يعني چې په شاځملولي شي مخ ئې اسمان ته شي اوپښي قبلي ته شي ځکه داطريقه دروح وتلو لپاره ډيره اسانه ده ويلقن اوتلقين به ورکړاي شي يعني حاضرين به ورته شروع کړي الشهادة کلمه دشهادت چې اشهد ان لااله الاالله الخ خومحتضر ته به داسې نه وائي چه کلمه ووايه ځکه امکان لري چې ووائي چې نه وايم ځکه په هغه باندې حالت سخت وي فان مات که مړشي شد لحياه وبه ترلي شي زنې دده ويغمض اوسترګې به ئې پټې کړاي شي.

ويجمر اوخوشبويه به کړاي شي تخته دغسل دده وکفنه اوکفن دده وتراً تاق ويوضع اوکينبودلي به شي على التخت په تخت باندې وځ... اوجامې به تري ويستلي شي اوکه جامې ئې پاکې وي اووئي نه باسي نوهم څه باک نه لري خوويستل ئې ښه دي ځکه چې ښه پاکوالي راځي اونبي عليه السلام ته چې په قميص کې غسل ورکړل شو دادهغه خصوصيت ؤ بحر

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ص،۳۰۱،ج۲ویستر اوپټ به کړاي شي عورت دده یعنی دنامه څخه تر زرګنو پورې ویوضّأ او اودس به ورکړل شی بې له خولې وینځلو اوپوزې وینځلو څخه خوبعض علماء وائي چې دګوتې څخه به توټه تاؤ کړي اوپه هغې به ئې غاښونو پاک کړي اوپه پوزه کې به ئې هم ووهي ،**وعليه عمل اليوم** ((بحر ص،۳۰۱،ج،۲))خوامام شافعي ﷺوائي چې خوله اوپوزه به ورته پرې مینځي لکه په ژوند کې چې وینځل مونږ ورته وایو چې دمړي له خولې اوبه راویستل **بيا سخت دي ويفاض** وبه اړولي شي پده باندې اوبه **مغلى** چې جوش کړاي شوي وي **بسدر** دبیري پانې سره اوحرض یاپه زنې سره حرض هغه زنې ته وائي چې میده شوي نه وي بحر ص،۳۰۲،ج، دا یو قسم بوټی ده چې دجامو پاکوالی لپاره استعمالولی شی والا که دبیري د پانې اوبه یادزنې اوبه نه وي **فالقراح** نوبیا خالص اوبه دي پرې واچولي شي **ويغسل** اوسراوګیره به ئې ووینځل شي **بالخطمى** په کل خطمي سره **ثم يضجع** بیا به په چپ اړخ واچولي شي او وبه وینځلي شي تردې پورې چې اوبه ورسیږي الې التخت هغه طرف ته چې دتخت پورې نښتي وي ((بحر ۲،۳۰۲))**ثم علي يمينه** بیابه په ښې طرف واچولي شي ،په همدې طریقه ،**وانما قدم دادفع** دیواعتراض ده چې په کار ده چې اول ئې په ښې طرف واچوي ځکه ښې طرف اشرف وي نوشارح جواب وکړو چې اول په چپ اړخ سره ځملول ئې ځکه مخکې کړ چې په غسل کې شروع په ښې طرف راشي **ثم يجلس** بیابه لږ کینولي شې **مستنداً** چې یوشي ته به ئې تکیه کړي **ويمسح** اوګیده به په نرمي سره ورته ومړي که څه ګندګي تر ووخي نوهغه به ووینځلي شي **ولم يعد** اوبیا به غسل نه راګرځوي **ثم ينشف** بیابه وچ کړاي شې په جامې سره یعني دسمال سره ولایقص اونوکان به ئې نه کمه وي ولایسرح اونه به ئې وینښتان ګومنزه وي ځکه دادزینت لپاره وي اودمړک نه وروسته زینت ته ضرورت نشته خوامام شافعي ﷺوائي چې دنوکانو اخیستل اودوینښتانو ګومنزول مستحب دي **ويجعل الحنوط** اوخوشبوئي به واچوي په سر اوږیره دده **والكافور** دادخوشبوئي یوقسم ده **مساجد** جمع دمسجد ده هغه اندامونه چې په کومو سجده کولې شې چې هغه تندي پوزه دواړه لاسونه ،زنګنونه ،اوقدمونه دي یعنی دکافور خوشبوئی به پدی اندامونو واچولی شی،دا اندامونه ئی ځکه خاص کړو چې دوجې کرامت ددینه اوددې لپاره چې زرخراب نه شي . صافي .

وسنة الكفن له ازار وقميص ولفافة واستحسن المتأخرون العمامة ولها در ع وازار وخمار ولفافة وخرقة

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

يربط بها ثديها وكفايته له ازار ولفافة ولها ثوبان وخمار الثوبان اللفافة والازار وتبسط اللفافة ثم الازار عليها ثم يقمص ويوضع على الازار ثم يلف يسار ازاره ثم يمينه ثم اللفافة كذلك وهي تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه ثم الخمار فوقه ثم الازار تحت اللفافة ويعقد الكفن ان خيف انتشاره.

القول الحسن في بيان الكفن:

مطلق كفن فرض كفائي ده اوپه اعتبار دعدد سره په دري قسمه ده

۱-سنت کفن ۲-کفایه۳- ضرورت.

۱-سنت: کفن دسړي لپاره يولنګ دي بل قميص دي اوبل لفافه ده اومتاخرينو علماء پتکي (پګړي) هم خوښه کړي ده دهغي وجه بعض علماء بيا دابيانوي چې عبدالله بن عمر رضي الله عنه به مړي ته پګړي ووهله اوشمله به ئي په مخ ورته واچوله «فتح القدير» اوبعض علماء بيا وائي چې دعلماء اوشريفو خلکو لپاره غوره ده ظهيريه «بحر ۳۰۸،ج،۲». وروى البزار انه ﷺ كفن في سبعة اثواب يعني ثلاثة سحولية وقميصه وعمامته وسراويله وقطيفته التي جعلت تحته رواه احمد ص۹۴،ج:۱ عن حماد بن سلمة واسناده حسن (بنايه ص۱۵۲،ج:۳.

اوکفن بايد چې ښائسته کپړه وي ځکه حديث کې راځي چې حسنوا أكفان الموتى لانهم يتزاورون فيما بينهم ويتفاخرون بحسن أكفانهم «بحرالرائق ص،۳۰۸،ج۲».

ترجمه: تاسي دمړو کفنونه ښايسته کړي ځکه دوي په خپل منځ کې سره ملاقات کوي اويوپه بل باندي فخر کوي په ښايسته والي دکفن سره ولها اوسنت کفن دښځي لپاره يوقميص دي بل لنګ دي بل دسر لپاره ټکري ده بل لفافه ده پنځم يوتوته ده چې په هغي سره دښځي سينې وترلې شي.

۲-کفن کفائي ده يعني که پديکي کفن کړاي شي نوداکافي کيږي دسړي لپاره دوه دي يولنګ دي اوبل لفافه ده اودښځي لپاره دري دي چې دوه جامي دي يعني يولفافه اوبل لنګ دي اودريم ټيکري دي.

۳-کفن ضرورت چې يوه جامه ده چې زياته پيدانشي وتبسط دي سره دکفن ورکولو طريقه بياني چې اول به لفافه خوره کړاي شي بيابه دهغي له پاسه لنګ واچولي شي بيا به مړي ته قميص واغوندلي شي اوپه لنګ به واچولي شي اول به دلنګ چپ طرف راواړه ولي شي بيا بني طرف په همدي طريقه به لفافه هم راواړه ولي شي وهي اوښځي ته به اول قميص

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

واغوستلي شي اووينښتان ددي په دوه کمسي کړي دسيني له پاسه دواچوي بيا ددي له پاسه ټيکري واچوي ثم الازار بيابه لنګ واچوي بيا به لفافه چې په را اړه ولو کې لنګ دلفافي څخه لاندي راشي ويعقد اوکفن به غوټه کړاي شي که ويره دخوريدلو دکفن وه ،عبدالرشيد صافي عفي عنه.

وصلاته فرض كفاية اى ان ادى البعض سقط عن الباقين وان لم يؤد احد يأثم الجميع وهى ان يكبر رافعاً يديه ثم لا يرفع بعدها خلافاً للشافعي ويثنى ثم يكبر ويصلى على النبى ﷺ ثم يكبر ويدعو ثم يكبر ويسلم ولا قراءة فيها خلافاً للشافعي ولا تشهد ويقول فى الصبى بعد الثالثة اللهم اجعله لنا فرطاً اللهم اجعله لنا ذخراً اللهم اجعلنه لنا شافعاً ومشفعاً اى اجراً يتقدمنا واصل الفارط والفرط فيمن يتقدم الواردة كذا فى المغرب المشفع الذى يعطى له الشفاعة والدعاء للبالغين هذا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان.

الحجة البالغة فى صلاة الجنازة:

دجنازي لمونځ فرض كفائي ده يعني كه بعض خلک ئي اداء کړي دنورو خلکو دذمي څخه ساقطيږي اوکه هيڅوک ئي اداء نکړي نوټول ګناهګاريږي وهي دي سره طريقه دمانځه بيانوي چې په ولاړه به تکبير ووائي اولاسونه به غوږونه پورته کړي اوداول تکبير څخه وروسته به لاسونه پورته کوي اوامام شافعي ﷺ په نزد به په هر تکبير کې لاسونه پورته کوي ويثني اوداول تکبير نه وروسته به سبحانک اللهم ووائي الخ ،بيابه تکبير وکړي اوپه نبي ﷺ به درود ووائي بيابه تکبير ووائي اودمړي لپاره اوځان لپاره اودنورو مسلمانانو لپاره به دعاء وغواړي بيابه تکبيروکړي اوسلام به وګرځوي ولاقراء فيها اودجنازي په مانځه کې قراءت دقران زمونږ په نزد نه واجب دي اونه سنت دي ځکه جنازه محل ددعاء ده نه قراءت اما که فاتحه په نيت ددعاء ووائي نوبيا څه باک نشته خوپه پټه به ووائي دامام شافعي ﷺ په نزد به داول تکبير څخه وروسته فاتحه لولي ولاتشهداو دځلورم تکبير څخه وروسته دتشهد ويل هم نشته ويقول اودماشوم په جنازه کې به ددريم تکبير څخه وروسته دادعاء وائي اللهم اجعله لنا الخ يا الله وګرځوي دغه ماشوم مونږ لره فرطاً اي اجر يتقدمنا يعني هغه ثواب چې له مونږ څخه مخکې دارالبقاء ته لاړشي فارط اوفرط ويل کيږي فيمن يتقدم الواردة

کفایت کتب خانہ ٹبلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

هغه کس ته چې دمسافرو يوجماعت ځخه يادقافلي ځخه الواردة چې اوبوته راروان وي مخکې لاړشي اوددي ډلي لپاره ځاي او اوبه تياري کړي لکه نبي ﷺ فرمائي چې انافرطکم علي الحوض ،زه ستاسي ځخه مخکې حوض کوثر ته ځم چې تاسې ته اوبه برابري کړم اجعله لنا يا الله ﷻ وګرځوي داماشوم زمونږ لپاره ذخراً ذخيره داخرت لپاره اجعله لنا اويا الله تعالي وګرځوي داماشوم زمونږ لپاره شافعاً سفارش کونکي مشفعاً المشفع الذی يعطی له الشفاعة مشفع هغه ته ويل کيږي چې دده سفارش قبول کړاي شي والدعاء وللبالغين يعني مړي «مَرْ»وي که ښځه خوچې بالغ وي دهغي لپاره به دادعاء وائي : اللهم اغفر يا الله ښښنه وکړي لحيناً زمونږ ژوندیو لره ،وميتنا اوزمونږ مړوته ،وشاهدنا اوزمونږ حاضروته وغائبنا ،زمونږ غائبو لره وصغيرنا اوزمونږ ماشومانو ته يعني نابالغوته وکبيرنا اوزمونږ بالغوخلکوته وذکرنا اوزمونږ نارينه ؤ ته وانثانا اوزمونږ زنانو ته اللهم يا الله من احييته منا ځوک چې تاژوندي پرېښوده زمونږنه فاحيه نوژوندورکړه ده ته په ده ته په اسلام باندي ومن توفيته منا ځوک چې ته وفات کوي زمونږ نه فتوفه علی الايمان نووفات ئي کړي دايمان په حالت کې. صافي .

انما قال فی الاول الاسلام وفی الثانی الايمان لان الاسلام والايمان وان کانا متحدين فالاسلام ينبئ عن الانقياد فکانه دعاء فی حال الحيوة بالايمان والانقياد واما عند الوفات فقد دعی بالتوفی علی الايمان وهو التصديق والاقرار واما الانقياد وهو العمل ففير موجود فی حال الوفات وبعده.

تحسين المقام فی الفرق بين الايمان والاسلام:

په اول دعاء کې داسلام لفظ راوړو (فاحيه علي الاسلام) اوپه دويمه دعاء کې لفظ دايمان راوړو ديکي حکمت څه ؤ؟ نوشارح وويلي چې داسلام اوايمان اګر چه شرعاً يوشي دي ځکه هر مسلمان مومن دي اوهر مومن مسلمان دي خو داسلام معني غاړه ايښودل دي لکه قرآن کې الله ﷻ فرمائي قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا.

ترجمه : اعرابو وويلي چې مونږ ايمان راوړي ته ورته ووايه اي نبي ﷺ چې تاسې ايمان راوړي نه دي ځکه ايمان تعلق دزړه پوري لري لکن داسي ووائي چې مونږ اسلام راوړي ځکه اسلام تعلق داندامو پوري لري نوچه داسلام معني غاړه ايښودل شو فکانه نوګويا چې دادعاء ده دژوند په حالت کې په ايمان اوغاړه ايښودلو سره يعني الله ﷻ دي په ژوند کې ددين اسلام تابعدادر وګرځوي اودمرګ په حالت کې دالله ﷻ تعالي په ايمان وفات کړي

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ايمان تصديق اوباورته وائي يعني چې دمرګ په وخت کې په کلمه د لااله الاالله محمد رسول الله باندې ګويا وي اوتصديق ئې ورباندې وي اوانقياد يعني په جوارحو عمل کول نه دمرګ په وخت کې شته اونه دمرګ نه وروسته شته .

ويقوم المصلي بحذاء صدر الميت والاحق بالامامة السلطان ثم القاضي ثم امام الحي ثم الولي على ترتيب العصبات ولابأس بأذنه في الامامة فان صلى غيرهم يعيد الولي ان شاء ولايصلى غيره بعده ومن لم يصلّ عليه فدفن صلى على قبره مالم يظن انه تفسخ وقد قدر بثلثه ايام ولم تجز راكباً استحساناً الاستحسان هوالدليل الذي يكون في مقابلة القياس الجلي الذي يسبق اليه الافهام فا القياس ههنا ان يجوز راكباً لانه ليس بصلوة لعدم الاركان بل هو دعاء والاستحسان انها صلوة من وجه لوجود التحريمة فلايترك القيام من غير عذر احتياطاً .

توضيح المسئلة: ويقوم او اودريږي به هغه کس چې په جنازه لمونځ کوي يعني امام بحذاء مخامخ سينې دمړي ته دامام ابوحنيفة مذهب دادي .

چه امام به دسړي سرته مخامخ اودريږي اودښځي سينو ته به مخامخ اودريږي والاحق دجنازي په مونځ کې زيات حقدار دامامت بادشاه دي بيا په دويمه مرتبه کې قاضي دي بيا په دريمه مرتبه کې دمحلي امام دي ،که دمحلي امام دولي څخه غوره وي نوبيا دمحلي امام مخکې کول غوره دي اوجوامع الفقه کې دي چې دجامع مسجد امام دمحلي دامام څخه غوره دي ((بحر ۲، ۳۱۲ ،ثم الولى دمحلي دامام څخه وروسته حق دمړي دولي دي يعني خپلوان د مړي په ترتيب دعصبيت سره يعنى نژدى خپلوان به مقدم وى په لرى خپلوان باندى ولابأس خوکه ولي بل کس ته دجنازي دامامت اجازه وکړي نوځه پروانلري فان صلى غيرهم که دمذکورو کسانو څخه ماسوابل چادجنازي امامت وکړو اوولي ورپسي اقتداء هم نه وه کړي نوولي ته داحق شته چې جنازه بيا راوګرځوي اوکه ولي ورپسي اقتداء کړي وه نوبيا حق دار ګرځولو نلري ،ولايصلى خوکه ولي جنازه وکړه نوبل څوک ئې راګرځولي نشي،ومن لم يصل که په يومړي باندې دجنازي لمونځ ونشي اوبې له مانځه دفن شې صلى نوده په قبر به لمونځ وکړاي شې ترڅو چې ګمان داوي چې وجودئې رژيدلي نه ده نودابه څومره موده وي ،نوعلماء ددې اندازه په دري ورځو لګولې ده يعني چې دري ورځو پورې کولې شي لکن صحيح خبره داده چې دابه غالب ګمان ته کتلې شي ځکه دوجود پورې هم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فرق وي اودځمکي پوري هم فرق وي اودزماني پوري هم فرق وي اوکه قبر کې اينبي ؤ خوخاوري وربانديې اړلې نه وي نوبيابه ئې راوباسي اولمونځ به پري وکړي همدارنګه که مړي رژيدلي ؤ نوبيابه پري هم لمونځ نه کوي ځکه لمونځ دمړي په بدن جائز دي اودرژيدلو څخه وروسته بدن نه پاتي کيږي.

که څوک سوال وکړي چې نبي ﷺ خودشهداء داحد باندي اته کاله بعد لمونځ وکړو ؟ نوجواب دادي چې هلته دصلوة نه مراد دعاء ده اوبل داچه دشهداء وجود نه خاوري کيږي دهغوي بدنونه روغ ؤ نوځکه ئې پري لمونځ وکړو بحر « ۲، ۳۲۰»

ولم تجز راكباً اودجنازي لمونځ دسورلي په حالت کې جائز ندي يعني چې امام يابل کس په سورلي سور وي او دمړي جنازه کوي داجائزه نه ده استحساناً دوجي داستحسان نه استحسان هغه دليل دي دځلور دلائلوڅخه چې په مقابله دقياس جلي کې وي قياس جلی هغه دی چی دانسان ذهن او فهم ورته زر رسيږی نواستحسان قياس خفي شو چې دانسان فهم ورته زرنه رسيږي ،فالقياس نوقياس عذره په باب دجنازه کې داده چې جنازه دسورلي په حالت کې هم جائز ده ځکه جنازه لمونځ نده ځکه پديکي ارکان دمانځه نشته چې رکوع اوسجده اوجلسه ده بلکي دادعاء ده اواستحسان داوائي چې دالمونځ دي من وجه ځکه تحريمه پکي شته شرائط دمانځه پکي هم موجود دي نوقيام بلاعذر نشې پريښودلي يعني په سورلي لمونځ جائز نه ده احتياط له وجي داحتياط څخه ځکه قيام فرض دي اوفرض بلاعذره پريښودلي نشي.

وكرهت في مسجد جماعة ان كان الميت فيه وان كان خارجه اختلف المشائخ اختلاف المشائخ بناء على ان علة الكراهة عند البعض توهم تلويث المسجد فان كان الميت خارجه لاتكره عندهم وعندالبعض ان المسجد لايبنى الا للصلوات الخمس فالميت وان كان خارجاً تكره عندهم ايضاً ومن ولد فمات سمى وغسل وصلى عليه ان استهل والا ادرج في خرقة ولم يصل عليه وغسل وهو المختار وفي ظاهر الرواية انه لايغسل لكن المختار هوالاول.

توضيح المسئلة:

په هغه مسجد کې جنازه مکروه ده چې په هغې کې جمع کولي شي که مړي په داخل دمسجد کې ؤ اوکه مړي دمسجد څخه خارج ؤ نوبيا پديکي دعلماء اختلاف دي اودا اختلاف ددوي پدي مبني ده چې دبعض علماء په نزد دکراهت علت توهم تلويث وهم دکګړيدلو دمسجد دي

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نوکه مړي دمسجد څخه بهروي نوبيا ددوي په نزد مکروه ندي وعند البعض اودبعض علماء په نزد دادي چې مسجد نده جوړ شوي مګر دپنځه وخته لمانځه لپاره نوکه مړي دمسجد څخه بهر هم وي خوددوي په نزد بيا پکې هم جنازه مکروه ده .

ومن ولد که کوم ماشوم پيداشي اومړ شي نونوم به ورته کيښودلي شي اوغسل به ورکړاي شي که دپيداکيدو په وخت کې اواز کړې ؤ نودجنازي لمونځ به ورباندي وکړي اوکه اواز ئې نه ؤ کړي نوغسل څخه وروسته به ئې په يوه توټه کې تاؤ کړي اولمونځ به پرې نکوي اوپه ظاهر الروايت کې راغلي چې غسل به نه ورکوي خوغوره اول قول دي چې غسل ورکړاي شي اوکه ماشوم دوخت څخه مخکې پيداشو خواندامونه ئې پوره ؤ نوبيا به هم غسل ورکړاي شي اوکه اندامونه ئې پوره نه ؤ نوغسل به نشي ورکولې «بحر ص، ۳۳۰ ،ج، ۲»

صبی سبی فمات ان سبی بلا احد ابويه اومع احدهما فاسلم عاقلا اواحدهما صلی عليه فانه ان سبی بلا احد ابويه يکون مسلماً تبعاً للدار فيصلی عليه وان سبی مع احد ابويه فحينئذٍ لايکون تبعاً للدار فان اسلم هو والحال انه عاقل فاسلامه صحيح فيصلی عليه وان اسلم احدهما يکون مسلماً تبعاً لاحدهما فيصلی عليه والا فلا ای ان سبی مع احد ابويه ولم يسلم احد من ابويه ولا هو عاقل لايصلی عليه فهذا يشتمل ما اذا لم يسلم اصلاً او اسلم وهو غير عاقل.

توضيح المسئلة:

که يوماشوم دمسلمانانو په محبس کې په دارالاسلام کې بندی شو اومړ شو نوکه بې له يو مور اوپلار څخه بندي شوي ؤ اويا ورسره يودمور اوپلار نه بندي ؤ خودي ماشوم اسلام قبول کړو اوداسلام په صفت پوهيدو اواحدهما اويادمور اوپلار دده نه يوکس اسلام قبول کړو صلی عليه نوپدی ماشوم باندي به دجنازي لمونځ وشي ،فانه ان سبی څکه که ماشوم بې له مور اوپلار څخه بندي شي نوداماشوم هم مسلمان ګرځي دوجي تابعيت ددارالاسلام نه نوبيا دجنازي لمونځ پرې کولې شي ،وان سبی اوکه ديو مور اوپلار سره بندي شي نوپدي صورت کې ماشوم تابع د دارالاسلام نه ګرځي فان اسلم هو نوکه دي ماشوم پخپله اسلام راوړو خوپداسې حال کې چې په اسلام پوهيږي نودده اسلام صحيح دي دجنازي لمونځ به پرې کولې شي وان اسلم اوکه مور اوپلار کې يوکس اسلام راوړي نوبيا هم داماشوم مسلمان وګرځيده څکه داتابع ديوشو چې هغه مسلمان دي نودجنازي لمونځ به پرې کولې شي ،والا

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فلا اوکه ماشوم دیومور اوپلار سره بندي شو اوپه مور اوپلار کې یوهم اسلام قبول نکړو ولاهو عاقل یادي ماشوم اسلام قبول کړو خوداسلام په صفت نه پوهیدو نوبیا به پدي ماشوم دجنازي لمونځ نشي کولي ، فهذا شارح وائي چې دمصنف داقول والافلا دوه خبروته شامل ده .

۱-چې ماشوم بلکل اسلام قبول نه کړو . ۲-چه اسلام قبول کړي خوغیر عاقل وي یعني داسلام په صفت نه پوهیږي نوپه دواړو صورتو کې به پده لمونځ نشي کولي ځکه اسلام دغیرعاقل هم شرعا معتبر نه دي . صافي

کافر مات یغسله ولیه المسلم غسل النجس ای یصب علیه الماء علی الوجه الذی یغسل النجاسات لاکما یغسل المسلم بالبدایة بالوضوء وبالمیامن ویلفه فی خرقة ویحفر حفرة ویلقیه فیها .

یومسلمان ولي یې خپل کافر خپلوان ته غسل څنګه ورکوي ،که یوکافر مړ شي اوولي دده لکه ځوي وغیره مسلمان وي نوغسل به په داسي طریقه ورکوی لکه یوپلیټ شي چې مینځي یعني اوبه به پرې په داسي طریقه اړه وي لکه چې پلیټي مینځي اوداسي غسل به نه ورکوي لکه مسلمان ته چې ئي ورکوي چې په اودس شروع وکړي اویاپه ښي طرف شروع وکړي ویلفه اوراتاؤ به ئي کړي په یوه توټه کې ویحفر حفرة اوکنده به ورته وباسي ویلقیه فیها اوپدي کنده کې به ئي واچوي اوخاوري دپرې واړه وي اولحدبه ورته نه اوباسي «بحر ۲، ۳۳۴»

وسن فی حمل الجنازة اربعة وان تضع مقدمها ثم مؤخرها علی یمینك ثم مقدمها ثم مؤخرها علی یسارك ویسرعون بها لاخبباً وکره الجلوس قبل وضعها والمشی خلفها اصح ویحفر القبر ویلحد ویدخل فیه مما یلی القبلة ویقول واضعه بسم الله وعلی ملة رسول الله ویوجه الی القبلة ویحل العقدة ای العقدة التی علی الکفن خیفة الانتشار ویسوی اللبن والقصب ویسجی قبرها بثوب لاقبره ای یغطی قبرها بثوب عند دفنها ویکره الاجر والخشب ومهال التراب ویسنم القبر ولایسطح .

توضیح المسئلة: سنت کړای شوي دجنازي په ورلوکې یعني دهغه کټ په ورلو کې چې مړي پرې ږدي اربعه څلور کسان وان تضع الخ سنت طریقه په ورلو کې داده چې اول به دکټ مخکې پښه په خپله ښي اوږه وړی بیا وروستني پښه په ښي اوږه باندې بیا به مخکې پښه دکټ بل طرفته په چپه اوږه وړي بیا وروستني پښه دکټ په چپه اوږه وړي خودکټ پښه به په لاسونو اوچته وي په اوږه به ئې نه ګدي «بحر ۳۳۵، ۲» اوماشوم چې ورکوتي وي نویوکس

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

به ئې په لاسونو کې واخلي اونور خلک به ئې هم چې دده څخه په لاره خلي نوپه لاسونو ورې ((بحر ۲، ۳۳۵))ويسرعون اوپه تيزي سره به جنازه وړي لاخبباً نه په ټوپونوسره ،وكره الجلوس اومکروه ده کيناستل مخکې داينبودلو دجنازي څخه ځکه بعض وخت کومک کولو ته ضرورت راځي په ولاړه کومک ته زر رسيږي.

والمشي خلفها دجنازي څخه وروسته تلل غوره دي ويحفر القبر اوقبر به ورته وايستلى شي دقبر دويستلو اندازه دبعض علماء په نزد دانسان دقد په نيمائي ده اودبعضو په نزد ترسينې پوري ده ((بحر ۲، ۳۳۸))ويلحد اولحد به ورته ووهلي شي لحد ديته وائي چې دقبر دکنستلو څخه وروسته دقبر قبلي طرفته دمړې دايښودلو لپاره ځاى جوړشي چې ورکوتې کنده وي اوشق ديته وائي چې دقبر دکنستلو څخه وروسته دقبر په منځ کې دويالي په شکل کنده وباسي چې مړې پکې کيږدي نولحد غوره دي خو که ځمکه نرمه وه نوبيا شق جائز دي اوتابوت هم جائز دي بحر ((۲، ۳۳۸))ويدخل اومړې به قبرته دهغه طرف نه داخلوي يلى القبلة چه قبلي ته نژدي وي ويقول اووائيي به واضعه اينبودونكي دمړې بسم الله يعني په نوم دالله تعالي موكيښودي وعلى ملة رسول الله اوپه دين درسولالله وسپارلي قاله السرخسي بحر((۲، ۳۳۹ويوجه اومخ به وګرځولي شي دمړې قبلي ته ويحل اوخلاصه به کړاي شي العقدة هغه غوټه چې په کفن باندې وي خيفة الانتشار دوچې دويري دخوريدلو دکفن نه ويسوى اوبرابري به کړي اللَّبِنَ خامي خښتي والقصب اودرمي يعني دخښتو ترمنځ به درمي اوچوي چې درزونه بندکړي ويسجى اوپټ به کړي دښځې قبر په جامي يعني څادرونو سره په کوم وخت کې چې دفن کولې شي يفضى يعني پټ به کړاي شي ويكره الاجر والخشب اومکروه دي پخې خښتي اولرګى ځکه لرګى اوپخه خښته دابادي دمضبوطولو لپاره ده اوقبر ځاى دامتحان دي اوپه خښته اثر داورهم دي نوتفاولاً مکروه دي بحر ((۲، ۳۳۹))ويهال التراب اوخاوري به پري راواړولي شي اوپه لپو سره يعني لاسو سره پري خاوري اچول مستحب دي ويسنم القبر اوقبر به ماهي پشته کړي ولايسطح اومسطح به نه ګرځوي.

فائده: که څوک په کشتي کې مړ شي نوغسل به ورکړاي شي اوکفن به ورکړل شي اولمونځ به ورباندې وکړي اودرياب ته به ئې وغورځوي بحر ((۲، ۳۳۸))

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

﴿باب الشهيد﴾

داهل السنت والجماعة عقيده داده چې مقتول په خپله نيته باندې مړ شوې دې سره ددې ئې ځانته باب ورته مقرر کړو دوجې دفضيلت دشهيد ځکه نوشهيد فعيل وزن دي په معني دمفعول سره ځکه فرشتي دده مړ ک ته حاضريږي دوجې دعزت دده نه نوشهيد مشهود شو اويادددي وجې چې شهيد مشهود له دي په جنت سره اويا شهيد فعيل وزن دي په معني دفاعل سره نومعني داشوه چې داد الله تعالي په نزد ژوندي دي اوحاضر دي «بحر الرائق ، ۲، ۳۴۳».

هو كل طاهر بالغ قتل بحديدة ظلماً ولم يجب به مال اووجد ميتاً جريحاً في المعركة فالطاهر احتراز عمن وجب عليه الغسل كالجنب والحائض والنفساء والبالغ احتراز عن الصبى وبالحديدة احتراز عن القتل بالمثقل وظلماً احتراز عن القتل حداً وقصاصاً ولم يجب به مال احتراز عن قتل وجب به مال والمراد ان المال لايجب بنفس هذا القتل فان الاب اذا قتل ابنه بحديدة ظلماً يكون الابن شهيداً لان المال وان وجب فانه لم يجب بنفس هذا القتل وقوله اووجد ميتاً فان من وجد ميتاً جريحاً في المعركة فهو شهيد لان الظاهران اهل الحرب قتلوه ومقتولهم شهيد بأى شيء قتلوه وانما شرط الجراحة فيمن وجد في المعركة ليدل على انه قتيل لاميت حتف انفه فالحاصل ان الشهيد من قتل بحديدة ظلماً ولم يجب به مال اومن وجد ميتا جريحاً في المعركة سواء قتل بحديدة اولا لكن في هذا التعريف نظر وهو انه لايشمل ما اذا قتله المشركون اواهل البغى اوقطاع الطريق بغير الحديدة فان قتيلهم شهيد بأى الة قتلوه فالتعريف الحسن والموجز ماقلت في المختصر.

اعزاز الحميد في بيان الشهيد: شهيد په دوه قسمه ده :۱-حکماً شهيد چې په دنيا کې دشهيد احکام پرې نه جاري کيږي خوپه اخرت کې دشهيد ثواب ورکول کيږي لکه مطعون ،مبطون ،حريق ،غريق وغيره .

۲-حقيقي شهيد چې غسل به نه شي ورکولې اوپه خپلو جاموکې په دفن کولې شي ددې تعريف مصنف «پدې الفاظو سره وکړو چې **هو كل طاهر** هرهغه پاک مسلمان چې بالغ وي قتل کړاي شي بحديدة په اوسپنه باندې يعني په زخمي کونکي الى باندې ظلماً په ظلم سره ولم يجب اوواجب نشي په قاتل باندې به په قتل ددې سره مال يعني ديت اووجد اويا موندلې شي ميتاً مړ جريحا زخمي يعني چې مړ ته په خپله نيته وزخمي کړې وي او مصنف رحمه الله اوس دقيوداتو فائد

https://t.me/kafayat2395

بيانوي فالظاهر دپاک مسلمان سره احتراز راغي دهغه کس څخه چې غسل پري واجب وي لکه جنب حائضه نبځه دنفاس والا نبځه چې دوي ته به غسل ورکولي شي ځکه حضرت حنظله دجنابت په حالت کې شهيد شو نوفرشتو غسل ورکړو والبالغ په بالغ سره احتراز دي دماشوم نه ځکه دشهداؤ داحد په باره کې توره ددي لپاره کافي ده چې ددوي ګناهونه ختم کړي اودماشوم لپاره ګناه نه وي نوشهيد نه دي يعني غسل به ورکولي شي وبالحديدة په زخمي کونکي الي سره احتراز راغي دهغه قتل نه چې په درانده شي سره وي لکه غټه تيږه وغيره ځکه ديته شبه عمد وائي اوپديکي قصاص نشته بلکې مال واجب دي نوداشهيد ندي يعني غسل به ورکولي شي وظلماًاحتراز عن القتل حداً وقصاصاً يعني که يوکس دزنا په حدکې مړشي اويافتل وکړي اودمقتول په عوض کې قصاص شي نو داشهيد ندي غسل اوکفن به ورکولي شي ولم يجب به مال اوپدي سره احتراز کوي دهغه قتل ځخه چه په هغې مال واجب وي والمراد اودلم يجب به مال نه مراد داده چې مال په نفس قتل سره واجب نه وي بلکه په صلح سره واجب وي يا په قتل دپلار سره زوي لره ځکه دامقتول شهيد دي ځکه نفس قتل ديت نه واجبوي بلکې قصاص واجبوي لکه پلار چې زوي مړکړي په الي جارحي سره په ظلم باندي نوزوي ئي شهيد شو ځکه مال په نفس قتل سره واجب نه دي بلکې قصاص واجب دي خوقصاص ديو نص دوجي ساقط شو چې پلار به په ځوي نشي قصاص کولې دوجي داکرام دپلارنه نومال ورباندي واجب شو چې ددي ځوي مقتول وينه هم عبثه نه شي وقوله اووجد ميتاً ځکه دجنګ په ځاي کې چې ځوک مړ وي اودزخم اثر ورباندي وي نودابه شهيد وي لان الظاهر ځکه دابنکاره خبره ده چې کفارو قتل کړي ده ومقتولهم اودکفارو له لاس څخه قتل کړاي شوي مسلمان شهيد دې په هر شئ چې قتل کړي وي وانما شرط خودجنګ په ځاي کې که کوم کس مړومونديلي شي نو دشهادت لپاره زخم ځکه شرط کړاي شو ليدل چې دلالت پدي وکړي چې داوژل شوي دي لاميت اومړ نه دي حتف انفه په خپل مرګ باندي حتف په لغت کې هلاکت ته واتي دجاهليت دزماني د خلکو داعقيده وه چې دانسان روح دپوزي څخه دمرګ په وخت کې وخي نوکه کوم کس به بغير دسبب ظاهري څخه مړ شو نودوي به ويل چې مات حتف انفه يعني په خپل مرګ مړ شو نوخلاصه داشوه چې دجنګ په ميدان کې که کوم کس باندي اثر دزخم نه وي نوامکان لري چې دويري دوجي مړ شوي وي نوبيا به هغه دشهيداحکام نه جاري کيږي.

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فالحاصل حاصل دخبري دادي چې شهيد هغه څوک دي چې قتل کړاي شي بحديدة په زخمي کونکي آلې باندي ظلماً په ظلم سره اوددە په قتل سره په قاتل باندي مال هم واجب نه وي اومن وجد ياشهيد هغه دي چې دجنګ په ميدان کې مړ ومونډلی شی اودزخم اثرات وربانډي وي برابره خبره ده چې په زخمي کونکي آلې سره زخمي شوي وي ياپه بل شي سره آله لرګي وغيره لکن غرض دشارح ددي څخه يواعتراض دي چې تعريف دمصنف جامع نه دي وهو دمصنف تعريف شامل نه دي ماأذا قتله هغه کس ته چې مشرکانو قتل کړي وي ياباغيانو وژلي وي او قطاع الطريق يالاره شکونکو وژلي وي بغير الخ بې له آلې جارحي نه نو ددوي قتيل يعني چې ددوي وژلي وي شهيد وي په هره آله چې ئې قتل کړي وي نوښکلي تعريف الموجز چې لنډ دي هغه دي چې ماپه مختصر کې ويلي دي.

وهو مسلم طاهر بألغ قتل ظلماً ولم يجب به مأل ولم يرتث من غير ذكر الحديدة والواجد ان في المعركة فيشمل قتيل المشركين واهل البغى وقطاع الطريق بأى آلة قتلوه ويشمل الميت الجريح في المعركة لانه مسلم مقتول ظلماً ولم يجب بقتله مأل واما مقتول غير هولاء وهو مسلم قتله مسلم غير باغ وغير قطاع الطريق ومسلم قتله ذمى فانه انما يكون شهيداً عند ابى حنيفة اذا قتل بحديدة ظلماً فلما قال ولم يجب به مأل علم انه مقتول بحديدة لانه لوقتل بغير حديدة لوجب المأل عنده لان الدية واجبة عنده في القتل بألمثقل واما عندهما فلا احتياج الى ذكر الحديدة لان المقتول بألمثقل عندهما شهيد ولم يجب بقتله مأل بل الواجب قصاص عندهما واما قوله ولم يرتث فسيجئ فائدته.

توضيح المسئلة: ومختصر ښکلي عبارت داسي دي وهو داشهيد مسلمان وي پاک وي بالغ وي چې قتل کړاي شي په ظلم سره اوددە په قتل سره مال واجب نه وي ولم يرتث اوځه فائده وانخلي من غير دامتعلق دي ترقلت پوري يعني ماپه مختصر کې قيد دحديدة اووجدان في المعركة ذکر کړي نه دي فيشمل نودمختصر داعبارت هغه قتيل ته شامل دي چې مشرکانو اوباغيانو اوقطاع الطريقو قتل کړي وي په هري الې سره چې وي حديدة وي اوکه غير حديدة وي اوهغي مړي ته هم شامل دي چې دزخم اثرات وربانډي وي اوپه ميدان جنګ کې شهيد شوي وي لانه مسلم څکه دامسلمان دي اوپه ظلم سره وژل شوي ده اوددە په قتل سره مال هم واجب نه ده واما مقتول اوکه مشرکانو اوباغيانو اوقطاع الطريقو وژلي نه وي بلکي نورو وژلي وي مثلاً يومسلمان دبل هغه مسلمان له لاسه چې نه باغي ؤ اونه قطاع الطريق ؤ

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ووژلي شو ، ومسلم يامسلمان لره قتل کړي ذمي نو دغه مسلمان په دواړو صورتونو کې دامام ابوحنيفة ﷺ په نزد شهيد دي خوچه په الی جارحي سره ظلماً قتل کړای شي ،فلما قال نوهرکله چې په مختصر کې داسي وويلي چې ولم يجب به مال نومعلومه شوه چې داپه آلي جارحي سره وژل شوي ده ځکه که بغير دآلي جارحي نه وژل شوي واي نوبيا به دامام ابوحنيفة په نزد مال واجب ؤ ځکه دامام صاحب په نزد ديت واجب دي په هغه قتل سره چې

لمثقل چې په درانده شي ووژلي شي لکه غټه تيږه وغيره واما عندهما اودصاحبينو په نزد ذکر دحديدة ته ضرورت نشته ځکه دصاحبينو په نزد دمقتول بالمثقل شهيد دي اوددە په قتل سره مال واجب نه دي بلکې دصاحبينو په نزد قصاص واجب دي يعني دامام صاحب په نزد قصاص په قتل عمدکې په آلي جارحي پوري خاص دي اوکه آله جارحه نه وي اويا په خطاء سره وي نوبيا ديت واجب دي اودصاحبينو په نزد په قصاص کې قيد دحديدة شرط نه دي چې قتل عمداً وي په آلي جارحي سره وی اوکه په مثقل سره وي قصاص واجب دي اومال واجب نه دي واماقوله ولم يرتث شارح وائي چې دويم يرتث فائدوروسته بيا نيږی . صافي

فينزع عنه غير ثوبه اى غير ثوب يختص بألميت كألفرو والحشو والقلنسوة والسلاح والخف ويزاد وينقص ليتم كفنه اى لولم يكن معه مايكون من جنس الكفن كازار ونحوه يزاد ولوكان مالبس من جنسه ينقص ولايغسل ويصلى عليه ويدفن بدمه.

توضيح البيان: دشهيد دتکفين په باره کې مصنف ﷺ بيان کوي **فينزع عنه** دشهيد څخه به وئي ايستلي شي ، غير ثوبه غير دخپلي هغي جامي څخه چې دمړي پوري خاص وي کالفرو لکه پوستين والحشو اوچپن والقلنسوة اوخولی والسلاح اووسله والخف اوموزه يعني دغه شيان به تري لري کولي شي ويزاد وينقص که کوم شيئ دسنت کفن څخه کم ؤ نو زيات به کړای شي اوکه زيات ؤ نوکم به کړای شي چې سنت کفن پوره شي اي ټوټم يکن يعني که هغه شيئ يکي نه ؤ چې دکفن له جنس څخه وي لکه لنګ وغيره نوزيات به کړای شي ولوکان اوکه هغه شيئ يکي ؤ چې دجنس دکفن څخه نه ؤ نوکم به کړای شي ولايغسل اوشهيد ته به غسل نشي ورکولي اولمونځ به پرې وکړای شي اودخپلو وينو سره به دفن کړای شي .

سوال: که څوک ووائي چې شهيد خوژوندی وي اوپه ژوندي باندي لمونځ نه شي کولي ؟

جواب: هغه ژوند ددوي حکم اخر وي ده نه دنيوي ځکه په دنيا کې پدوي احکام دمړو جاري کيږي .

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

۲-**سوال:** لمونځ داستغفار لپاره وي اوشهید ته خوټول ګناهونه بښلي شوي وي ؟
جواب : که لمونځ داستغفار لپاره شي نوبیا خو پکار ده چې په پیغمبر اوماشوم باندې لمونځ ونه شي ځکه هغوي هم دګناه څخه پاک دي اومغفور لهم دي بلکې لمونځ پدوي باندې داعزاز اوددرجې داوچتوالي لپاره دي. بحر۲، ۳۴۲،،،

سوال: که په کوم کس دقتل څخه وروسته د احتلام اثرات وی نو ایا دا شهید دی اوکنه؟ او وجه ئی څه ده اوغسل ورکولی شی اوکنه؟جواب دقتل څخه وروسته احتلام دلیل دشهادت نشی کیدلی ځکه امکان لری چی دمرمی د زور د وجی دده احتلام شوی وی او وجه ئی هم معلومه نده او غسل نشی ورکولی ځکه غسل دهغه احتلام پوری تعلق لری چی په ژوند کی شوی وی ۱۲ عبدالرشیدصافی.

وغسل صبی وجنب وحائض ونفساء ومن وجد قتیلاً فی مصر لایعلم قاتله فانه اذا لم یعلم قاتله غسل سواء علم ان قتله وقع بالحدیدة اوبالعصا الکبیر اوالصغیر لان الواجب الدیة والقسامة هکذا ذکر فی الذخیرة ولم یذکر انه وجد فی موضع تجب القسامة اولا اقول ان المراد به انه وجد فی موضع تجب القسامة اما اذا وجد فی موضع لاتجب القسامة کاالشارع والجامع فان علم انه قتل بالحدیدة لایغسل لانه شهید وان علم انه قتل بالعصا الکبیر ینبغی ان یغسل عند ابی حنیفة اذ لیس شهیداً عنده خلافاً لهما وان علم انه قتل بالعصا الصغیر ینبغی ان یغسل اتفاقاً لان نفس القتل اوجب الدیة فعدم وجوبها بعارض جهل القاتل لایجعله شهیداً.

توضیح المسئلة: اوغسل به ورکولی شی ماشوم ته جنب ته اوحائضی ته اودنفاس والاته ومن وجد اوهغه کس ته به هم غسل ورکولی شی چې وموندلې شی په ښار کې اووژل شوي وي خوقاتل ئې معلوم نه وی ، فانه اذا لم یعلم ځکه کله چې ئی قاتل معلوم نه وی نوغسل به ورکولی شي برابره خبره ده چې آلی جارحي سره وژل شوي وی اوکه په لویه امسا سره اوکه په وړه امسا سره وژل شوي وي ځکه پدیکي دیت اوقسامت واجب دی ، دیت دیته وائی چې دمقتول دوینی بدل په بعض مال سره واجب شي لکه سل اوښان یازر دیناره یالس زره درهمه اوقسامت دیته وائي چې په یوه محله کې یومړي پیداشی اودزخم وغیره اثر ورباندی وی اوقاتل ئی معلوم نه وی نودمحلی پنځوسو کسانو ته به قسم ورکولې شي چې مانه وژلی ده اونه په پوه یم کله چې قسم وخوړو نو دمحلي په خلکو به ددیت حکم وکړای شي هکذا

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

همداسی په ذخیره کې ذکر شوي خودائي ذکر کړي نه دي چې داقتیل په داسې ځای کې ومونډلي شي چې هلته قسامت واجیبږي یانه اقول شارح وائی چی د ذکر دقسامت نه دا مراد دی چی په داسی ځای ومونډلی شی چی هلته قسامت واجیبږی لکه کور یامحله اما اذا ترکه پداسی ځای کې ومونډلی شی چې هلته قسامت نه واجیبږی کالشارع لکه عامه لاره کې والجامع اوجامع مسجد کې فان علم نوکه دامعلومات ؤ چې دایه الی جارحی سره وژل شوی ده نوغسل به نه شي ورکولې ځکه داشهید دی وان علم اوکه دایته وه چې دایه لویه امسا سره وژل شوی ده نوپکار ده چې دامام ابوحنیفة رحمه الله په نزد غسل ورکړای شي ځکه دا دامام صاحب په نزد شهید نه دي ځکه مقتول بالمثقل کې دامام صاحب په نزد دیت واجب دی نه قصاص اود صاحبینو په نزد داشهید دی ځکه ددوی په نزد مقتول بالمثقل اوبالحدیدة یوشیئ دی په دواړوکې قصاص دی نه دیت وان علم انه اوکه معلومات ؤ چې دایه ورکوتې امساسره وژل شوي ده نوپکار ده چې بالاتفاق غسل ورکړای شي ځکه نفس قتل په ورکوتې امسا سره دیت واجب کړو فعدم وجوبها نواوس نه واجب والی ددی په سبب دیوعارض سره چې جهالت یعنی نامعلوموالی دقاتل دی لایجعله شهید داشهید نه ګرځوي یعنی اصل کې خودیت واجب دی خوپدی سبب سره واجب نه شو چې قاتل ئی نامعلوم دی اودقاتل دنامعلوموالی په وجه داشهید نه ګرځي. صافی.

اما اذا علم القاتل فان علم ان القتل بالحدیدة لم یغسل عند ابی حنیفة خلافاً لهما وان علم انه قتل بالعصا الصغیر یغسل اتفاقاً وقد قال فی الهدایة ومن وجد قتیلاً فی المصر غسل لان الواجب فیه الدیة والقسامة فخف اثر الظلم الا اذا علم انه قتل بحدیدة ظلماً.

توضیح المسئلة: په هغه صورت کې چې مقتول په هغه ځای کې ومونډلې شي چې قسامت هلته واجب نه وي که قاتل معلوم ؤ نوکه دایته وه چې داقتل شوي په آلې جارحي سره نوغسل به نه شي ورکولې ځکه داشهید دي اوکه دایته وه چې دایه لویه امسا سره وژل شوي ده نومناسب ده چې دامام صاحب په نزد غسل ورکړای شي ځکه دامام صاحب رحمه الله په نزد په قتل بالمثقل سره دیت واجب دی اودصاحبینو په نزد په قتل بالمثقل سره قصاص واجب دی اوکه دایته وی چې دایه ورکوتې امسا سره وژل شوی ده نوبالاتفاق به غسل ورکولی شي ،وقد قال فی الهدایة الخ ددي عبارت دراوړلو څخه مقصد دادي چې دهدائي اوذخیرې دعبارت ترمنځ فرق دی په هدایة کې ویلي دی څوک چې په بنار کې مړ ومونډلی شي

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نوغسل به ورکولې شې ځکه پديکې ديت اوقسامت واجب دي نوپدی مال سره اثر دظلم کمیږی الا اذا علم مگر که داپته وه چې داپه آلې جارحي سره وژل شوي دي نوبيا پديکې قصاص دي.

اقول هذه الرواية مخالفة لما ذكر في الذخيرة لان رواية الهداية فيما اذالم يعلم قاتله لانه علل بوجوب القسامة ولاقسامة الا اذا لم يعلم القاتل ففي صورة عدم العلم بالقاتل اذا علم ان القتل بالحديدة ففي رواية الهداية لايغسل لان نفس هذا القتل اوجب القصاص واما وجوب الدية والقسامة فلعارض العجز اقامة القصاص فلا يخرجه هذا العارض عن ان يكون شهيداً واما على رواية الذخيرة فيغسل وعبارة الذخيرة هذه وان حصل القتل بحديدة فان لم يعلم قاتله تجب الدية والقسامة على اهل المحلة فيغسل وان علم القاتل لم يغسل عندنا.

توضيح المسئلة: شارح وائي چې دهدائي داروايت مخالف دي دروايت دذخيري سره ځکه دهدائي روايت په هغه صورت کې دی چې قاتل ئی معلوم نه وی لانه ځکه دهدائی والا علت ددی وجوب دقسامت بيان کړی دی اوقسامت نه واجبيږی مگر په هغه صورت کې چې قاتل ئی معلوم نه وی ففی صورة نو په کوم صورت کی چی دقاتل معلومات نوی نوکه داپته وه چې قتل په آلې جارحي سره شوي ففی رواية الهداية نوبيا دهدائي په روايت کې غسل نه شي ورکولې ځکه په نفس دي قتل سره قصاص واجب شو، واما وجوب اوددیت اوقسامت واجبيدل خوديو عارض دوجې وشو چې هغه دقصاص دقائمولو څخه عاجز والي ؤ ځکه قاتل دده معلوم نه ؤ فلايخرجه نوددي عارض دوجی دشهادت څخه نه وځی واما على رواية الذخيرة اودذخيري په روايت سره غسل ورکولې شي وعبارة الذخيرة هذه ذخيري عبارت داسې دي چې که قتل په آلې جارحې سره ؤ نوکه قاتل ئې معلوم نه ؤ نوديت اوقسامت دمحلي په خلکو واجب دي اوغسل به ورکړاي شي اوکه قاتل ئې معلوم ؤ نوزمونږ په نزد به غسل نه شي ورکولې.

ففي الذخيرة لم يعتبر القتل فوجوب الدية وان كان بالعارض اخرجه عن الشهادة وفي المتن اخذ بهذه الرواية هذا اذا اعلم انه بأي آله قتل اما اذا لم يعلم فاقول يجب ان يغسل لانه لم يعلم ان موجب نفس هذا القتل ماهو فلم يمكن اعتباره فلا بدان يعتبر ماهو الواجب في مثل هذا القتل سواء كان اصليا اوعارضيا فالواجب الدية فلا يكون شهيداً

https://t.me/kafayat2395

توضیح المسئلة:

نوپه ذخیره کې ئی نفس قتل ته اعتبار ورکړی نه ده نوددیت واجبیدل اګر چې دعارض دوجې نه ؤ اخرجه خو دشهادت څخه ئی وباسی اوپه متن کښې دذخیری په همدې روایت ئی عمل کړی دی هذا دغه تفصیل دهدائی اوذخیری په هغه صورت کې ده چې داپته وی چې داپه کومه آلی سره وژل شوی دی اما الم یعلم اوکه دآلی معلومات نه وی فاقول نوبیازه وایم چې واجب ده چې غسل ورکړای شی لانه لم یعلم څکه داپته نه لګیږي چې موجب ددی قتل څه شئ دي یعنی قصاص دی اوکه دیت دی نوپه باب دشهادت اوعدم شهادت کې مونږ ددي موجب ته اعتبار ورنکړو فلابد خوداضروري ده چې هغه شئ ته خواعتبار ورکړای شي چې پداسي قتل کې واجب وي برابره خبره ده چې اصلي وي اوکه عارضي وي فالواجب نوهغه واجب دیت دي نوچې دیت واجب شونو دغه مقتول شهید نه شو .

اوقتل بحد اوقصاص لان هذا القتل لیس بظلم اوجرح وارتث بأن نام اواکل اوشرب اوعولج اواواه خیمة عن المعرکة حیاً اوبقی عاقلا وقت صلوة او اوصی بشیئ غسل وصلی علیهم ارتث الجریح ای حمل عن المعرکة وبه رمق والا رتثاث فی الشرع ان یرتفق بشئ من مرافق الحیوة اویثبت له حکم من احکام الاحیاء فاذا بقی عاقلاً وقت صلوة وجب علیه الصلوة وهذا من احکام الاحیاء والایصاء ارتثاث عندابی حنیفة وعندابی یوسف خلافاً لمحمد رحمه الله وان قتل لبغی اوقطع طریق یغسل ولایصلی علیه.

توضیح المسئلة:

اوقتل یعنی غسل به ورکولی شي هغه کس ته چې په حد کې ووژلی شي لکه حد دزنا او یاپه قصاص کې ووژلی شی څکه داسی قتل ظلم نه دي بلکي جزاء دخپل عمل ده نوداشهید نه شو نو غسل به ورکولای شی اوجرح یازخمی کړای شي وارتث اوځه دنیوی فائده واخلی بأن نام دابیان داراتثاث دی چې خوب وکړي یاخوراک وکړی یاځښلی وکړی اوعولج یادده علاج اودارو وشی اواواه یا پناء راوړي خیمي ته یعنی هلته پده خیمه ووهلي شي یایوی کوتي ته راوړلې شي اونقل اویانقل کړای شي دغه زخمی دجنګ دځای څخه حیاً ژوندی خوپدی شرط چې پوهیږی یعنی بې هوشه نه وي څکه که بی هوشه وي دمرګ تروخته پوري نوبیا غسل نه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شي ورکولي بحر ۲، ۳۴۸. اوبقي عاقلاً اوکه په هوش کې ديومانځه دوخت په اندازه پاتې شو نوبيابه هم غسل ورکولې شې اويائې په يوشئ سره وصيت وکړو يانوري خبري وکړي نوغسل به ورکړاي شي اولمونځ به پري وشي ارتث دارتثاث لغوی اواصطلاحی معنی ذکر کوی ارتث الجريح يعنی چې دجنګ دغای څخه راوړلی شې ويه رمق اوپه ده کې څه ساه وی اوپه شريعت کې ارتثاث ديته وائی چې ان يرتفق چې څه فائده واخلی من مرافق الحيوة د دنيوی فائدو څخه اويثبت اويا يوحکم ثابت شې ده لره داحکامو دژوندیو څخه لکه لمونځ وغيره فاذا بقی نوکه ديومانځه دوخت په اندازه په هوش کې ژوندی پاتی شونولمونځ پری واجب دی اودلمونځ واجبيدل دژوندیو داحکامو څخه يوحکم دی اووصيت کول هم دامام ابوحنيفة رحمه الله اوامام ابويوسف رحمه الله په نزد دارتثاث دی اودامام محمد رحمه الله په نزد وصيت ارتثاث نه دی خودا اختلاف په هغه وصيت کې دی چې داخرت دامورو په باره کې وی اوکه ددنيوی امورو په باره کې وصيت وکړو نوبيا دابالاتفاق ارتثاث دی.

وان قتل اوکه يوباغی ياقطاع الطريق قتل کړای شي نوغسل به ورکړای شي خولمونځ به پری نه شی کولې زجراً اوسياسة خوبحر الرائق ليکلی چې غسل به نه شی ورکولی اوچه غسل نه شی ورکولی نولمونځ به هم نه شی کولی ځکه حضرت علی رضي الله عنه په باغيانو لمونځ ونه کړو اوهيڅا دده انکار ونه کړو نودا اجماع شوه اوقطاع الطريق په منزله دباغيانو دی بحر ۲، ۳۵۰.

﴿باب الصلوة فی الكعبة﴾

داباب دی په بيان دمانځه کې په داخل دکعبی شريفی کې کعبه مأخوذ ده دارتفاع نه هی البناء المرتفع داکعبه اوچته ابادی ده خوقبله بيا دغه ابادی نه ده بلکی هواعده تراسمان پوری ځکه ابادی نقل کولی شی اوکه يوسړی په جبل ابی قبيس باندی لمونځ وکړی نوداجائز دی اوسره ددينه چې دده مخی ته ابادی دبيت الله نشته.

صح فيها الفرض والنفل. المذكور فی الهداية خلافاً للشافعی رحمه الله فيهما والمذكور فی كتب الشافعی رحمه الله الجواز اذا توجه الی جدار الكعبة حتی اذا توجه الی الباب وهو مفتوح ولايكون ارتفاع العتبة بقدر مؤخرة الرحل لايجوز وفی كتبه ايضاً انه ان اهدمت الكعبة والعياذ بالله يجوز الصلوة خارجها متوجهاً اليها ولايجوز فيها الااذا كان بين يديه سترة اوبقية جدار وهذا احكم عجيب لان جواز الصلوة خارجها علی تقدير الانهدام يدل علی ان القبلة اما ارض الكعبة اوهواؤها فيجب ان يجوز فيها من غير

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اشتراط ان یکون بین یدیه شیئ مرتفع مثل مؤخرة الرحل ولو ظهره الی ظهر امامه لالمن ظهره الی وجهه لان هذا تقدم وکرة فوقها تعظیماً للکعبة وفی الهدایة انه لایجوز عند الشافعی رحمه الله وفی کتبه انه لایجوز الا ان یکون بین یدیه شیئ مرتفع

تقبیل العتبة فی بیان الصلوة فی الکعبة:

دبیت الله په داخل کې فرض اونفل دواړه صحیح دی په هدایه کې دامام شافعی رحمه الله اختلاف زمونږ سره په فرضو اونفلو دواړو کې ذکر شوی ده یعنی دامام شافعی رحمه الله په نزد په داخل دکعبه کې فرض اونفل دواړه نه صحیح کیږی.

اودشوافعو په کتابونو کې ددی جواز ذکردی فرض وی اوکه نفل خوپدی شرط چې دلمونځ کونکی مخ دکعبی دیوال ته وی تردی که دبیت الله دروازه خلاصه وه اودروازی ته ئی مخ کړو اولاندی درشائی ددروازی په اندازه دپالان اوچته نه وی لایجوز نوبیاد المونځ جائز نه دی.

مؤخرة الرحل داوښ په کته کې چې کوم لرګی وی چې فارسی کې ورته پالان وائی وفی کتبه اودامام شافعی رحمه الله په کتابونو کې داهم شته چې العیاذ بالله که دبیت شریف دیوالونه بلکل وغورزیږی اوصرف لاندی میدان ئی پاتی شې نودبیت الله شریف نه خارج لمونځ جائز دی چې دبیت الله طرفته مخ کړی خوپه داخل دبیت الله کې جائز نه دی مګر هلته جائز دی چې دلمونځ کونکي مخی ته ستره وی اویاځه حصه ددیوال وی ،وهذا غرض دشارح یواعتراض دی په شوافعو باندی چې کله ددوی په نزد دبیت الله څخه خارج لمونځ صحیح شو په هغه صورت کې چې بیت الله وران شوی وی نو داخو دلالت په دی کوی چې قبله یاد کعبی څمکه ده اویا هغه هواء ده چې تراسمانه پوری رسیږی اودکعبی هغه خاصه ابادی قبله نه ده ځکه که صرف بناء دکعبی قبله شی نوبیا صرف میدان ته مخ کول جائز نه دی اوچه په داخل دکعبه کې چې لمونځ کوی نوبیا هلته ورسره داشرط ولی لګولی چې مخی ته به یاستره وی اویابه څه دیوال وی باید چې بی له شرط نه پکی لمونځ جائز شی؟ جواب دامام شافعی رحمه الله په نزد قبله ابادی دکعبی ده خودضرورت په اساس چی دیوالونه نه وی نوبیا صرف میدان ته مخ کول هم جائز دی اوپه داخل دبیت الله کې دجواز دلمانځه لپاره دستری شرط ئی ځکه کیښوده چې توجه دلمونځ کونکی خارج دبیت الله ته رانه شی. همداوجه ده چې که دبیت الله ابادی جوړه وی اودروازی طرفته لمونځ کوی اودروازه خلاصه وی نوشوافعو شرط دجواز دلمانځه لپاره داولګولو چې درشائی ددروازی به دمؤخرة الرحل په اندازه اوچته وی

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

.ولوظهره الخ یعنی په داخل دکعبه کې لمونځ صحیح دی اګر چې شادمقتدی شادامام ته وی مثلا امام شرقی دیوال ته مخ کړی اومقتدی غربی دیوال ته مخ کړی لالمن خودهغه مقتدی لمونځ جائز نه دی چې شادده دامام مخ ته راشی ځکه دابیا په امام مخکی والی دی وکره فوقها اودبیت الله په چت باندې لمونځ مکروه دی فرض وی که نفل دوجی دتعظیم دکعبی شریفی نه خوکه چاپه وکړو نوجائز دی یعنی لمونځ ئی وشو ځکه قبله هغه هواء ده تراسمانه پوری اوپه هدایه کې ذکر دی چې دامام شافعی رحمه الله په نزدجائز نه دی خودشوافعو په کتابوکی مطلقا ممنوع نه دی بلکی هلته ممنوع دی چې دده مخی ته اوچت شیئ نه وی که ؤ نوبیا جائز دی.

اقتدوا متحلقین حولها وبعضهم اقرب من امامه الیها جاز لمن لیس فی جانبه اعلم ان للکعبة اربعة جوانب بحسب جدارنها الاربعة فالواقف فی الجانب الذی یکون الامام فیه اذا کان اقرب الیها من الامام یکون متقدماً علی الامام بخلاف الواقف فی الجوانب الثلثة الاخر فان من هو اقرب الیها من الامام لایکون متقدماً علی الامام.

توضیح المسئلة:

اقتدوا خلکو دامام پسی اقتداء وکړه ګیر چاپیره دکعبی شریفی نه خوبعض خلک دامام نه کعبی ته نژدی ؤ په نورو طرفو دکعبه کې نوداجائز دی خوکه دامام په طرف کې څوک دامام څخه کعبی ته نژدی ؤ نودهغه لمونځ صحیح نه دی ځکه دابه امام مخکې والی راځې اعلم ان دکعبی شریفی څلور طرفونه دی په اعتبار دځلورو دیوالونو ددی سره فالواقف نوکوم کس چې دامام په طرف کې دامام څخه کعبی ته نژدی وی نوداپه امام مخکې شو اودامام څخه مخکی لمونځ نه کیږی بخلاف الواقف او کوم خلک چې په نورو دریو طرفو کې ولاړ دی اودامام څخه کعبی ته نژدی وی نوداپه امام مخکې والی نه راځې نو ددوی لمونځ جائز دی.

﴿کتاب الزکاة﴾

داکتاب دی په بیان دزکاة کې مصنف رحمه الله چې هرکله دیورکن داسلام څخه فارغ شو چې لمونځ دی نوشروع ئی وکړه په دویم رکن داسلام باندی چې زکاة دی لمونځ ئی ځکه مخکې کړ چې هغه اهم اوادوم عبادت دی.

اوزکاة ئی دمانځه سره ځکه یوځای کړ چې دا دواړه قرآن کریم کې په دوه ډیرش ځایو کې

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

راغلی دی اوزکاة دهجرت په دویم کال دروژی څخه مخکی فرض شوی دی زکوة په لغت کې په معنی دزیات سره راځي اوزکاة ته زکات ځکه وائی چې داهم مال زیاتوی اویا په معنی دپاکوالی سره راځي نوزکاة ته بیازکاة ځکه وائی چې داهم مال پاکوی اوپه معنی دبرکت سره هم راځی لکه راځی زکت البقعة یعنی په ځمکه کې برکت واچولی شو اواصطلاحی معنی هغه ده چې مصنف ذکر کړی چې هی تملیک الخ بحر الرائق ۲. ۳۵۲. فقه حنفی ۳۳۲، ۱. زکاة دنبی ﷺ په زمانه کې اودابوبکر الصدیق په زمانه کې اودعمر ﷺ په زمانه کې والیانو اخیسته ځکه ددی اخستلو حق امام لره ؤ خو بیا حضرت عثمان ﷺ خپلوخاوندانو او مالکانو ته دزکاة ورکول وسپارل ددی لپاره چې دغه مال دظالمانو لاسوته ونه رسیږی نو دمال خاوندان داسی شو لکه دامام له طرفه چې وکیلان وی خوکه دمال خاوند زکاة نه ورکاوه نوبیابه تری مطالبه کولی شی فقه حنفی ص ۳۳۸ ج ۱.

هی لاتجب الا فی نصاب حولی فاضل عن حاجته الاصلیة اعلم ان الزکاة لاتجب الافی نصاب نام والحول هو الممکن من الاستنماء لاشتماله علی الفصول الاربعة والغالب فیها تفاوت الاسعار فاقیم مقام النماء فاداء الحکم علیه هذا هو المذکور فی الهدایة.

توضیح المسئلة:

هی لاتجب زکوة نه فرض کیږی دوجوب نه مراد واجب اصطلاحی نه دی بلکی مراد تری فرض ده ځکه دزکوة فرضیت په نصوصو قطعیو سره ثابت دی الا فی نصاب مگر په هغه نصاب کې نصاب هغه مقدار ته وائی چې دهغی څخه په کم کې زکوة نه فرض کیږی حولی چې کال پری تیر شي په کوم نصاب چې کال تیر نشي په هغی کې زکاة نه فرض کیږی فاضل چې دانصاب زیاتی وی عن حاجته الاصلیة دضرورت اصلی نه لکه دکور نفقه جامی وغیره چې وروسته ددی بیان راځي اعلم زکوة په هغه نصاب کې فرض کیږی چې نام نمو او زیادت کونکی وی تحقیقاوی اوکه تقدیراً وی ځکه که نمویکی نه وی نوبیا په زکاة سره مال ختمیږی اودایولوی حرج دی والحول اوکال چې دی هو الممکن په همدی سره قدرت حاصلیږی من الاستنماء طلب دنمو اوزیاتوالی دمال یعنی په کال تیریدلو سره مال کې زیادت راځی لاشتماله ځکه کال مشتمل وی په څلورو فصلونو سره ۱)پسرلی ۲)اوړی ۳)منی (۴) ژمی که په یوفصل کې دتجارت کاروبار برابر نشی نوپه بل کې برابریږی.

والغالب اواکثره په دی څلورو فصلونو کې تفاوت الاسعار فرق دنرخونو وی په بعض فصلو کې

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ارزانه وی په بعض کې ګران وی نو دغه استنماء یعنی دمال زیادت ترکاله پوری معلق شو.
فاقیم نوکال قائمقام دنماء وګرځیده فادیرالحکم علیه نوحکم دزکاة به هم په کال ګرځی یعنی
چې کال پری تیر شې نوزکاة پری واجب وی اوهمدا خبره په هدایه کې ذکر ده.

وفیه نظر لان هذا یقتضی انه اذا حال الحول علی النصاب تجب الزکاة سواء وجد النماء اولم یوجد کما
فی السفر فانه اقیم مقام المشقة فیدار الرخصة علیه سواء وجدت المشقة امرلا لکن لیس کذالك بل
لابد مع الحول من شیئ آخر وهو الثمنیة کما فی الثمنین ای الذهب والفضة اوالسوم کما فی الانعام اونیة
التجارة فی غیرماذکرنا حتی لوکان له عبد لا للخدمة اودار لا للسکن ولم ینو التجارة لاتجب فیهما
الزدة وان حال علیهما الحول ولابد ان یکون فاضلاً عن حاجته الاصلیة کالاطعمة والثیاب واثاث
المنزل ودواب الرکوب وعبید الخدمة ودور السکنی وسلاح یستعملها وآلات المحترفة والکتب لاهلها
مملوك ملکاتاماای رقبة ویداًعلی حرمکلف ای عاقل بالغ مسلم.

توضیح المسئلة: وفیه نظر شارح رحمه‌الله دهدائی په عبارت اعتراض کوی خلاصه داعتراض داسې
ده چې دهدائی عبارت پدی دلالت کوی چې کال قائمقام دنماء دی اودکال په تیریدو سره زکاة
واجبیږی خوداصحیح نه ده ځکه دزکاة دفرضیت لپاره یواځی حولان حول په نصاب باندې
کافی نه دی بلکی نورشرائط هم ورسره ضروری دی چې دهغې څخه بغیر زکاة نه واجبیږی.
دعبارت تشریح لان هذا ځکه دهدائی دغه خبره داتقاضا کوی چې کله په نصاب باندې کال تیر
شې نوزکاة پری واجبیږی سواء برابره خبره ده چې حقیقة نماء پکی موجود شې اوکه موجود نه
شې کمافی السفر لکه په سفر کې چې رخصت راغلی دوجې دمشقت نه بیا نفس سفر قائمقام
دمشقت وګرځیده فیدار الرخصة نورخصت ګرځی په سفر باندې یعنی چې سفر ؤ نورخصت به
ورسره وی برابره خبره ده چې مشقت وي اوکنه لکن نویواځي حولان حول هم دزکاة دفرضیت
لپاره کافی نه ده بل لابد بلکی دحولان حول سره یوبل شیئ هم ضروری ده ، **وهو الثمنیة** چې یو
ثمنیت دی چې پیدائشي ثمن اوعوض وی په عقود اوتجاراتو وغیره کې اوپدی شیان
واخستلې شې **ای الذهب والفضة** داتفسیر دثمنینو ده چې هغه سره زر اوسپین زر دی **اوالسوم**
اودویم ځرول دی کمافی الانعام لکه په څاریو کې دی یعنې په څارویو کې دزکاة دفرضیت
لپاره دحولان حول سره ځرول هم شرط دی یعنی چې دکال اکثره حصه په صحراء وځریږی.

اونیة التجارة اودریم نیت دتجارت دی یعنی دسروزو اوسپینو زرو اوخارویو څخه ماسوا په

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نوروشیانو کې دزکاة دفرضیت لپاره دحولان حول سره نیت دتجارت هم شرط دی که نیت دتجارت پکې ؤ نوزکاة دربانديِ فرض دی اوکه نوو نوفرض نه دی حتی لوکان داتفریع پدی دری شرائطو ذکر کوی که دیوکس لپاره غلام وی اودخدمت لپاره نه وی اودار یاکور خوداستوګنی لپاره نه وی ولم ینو اونیت دتجارت ئی پکی نه ؤ نو په دوارو کې زکاة نشته اګر چې کال وربانديِ تیر شي؟ ددی اعتراض جواب بعض علماء بیا داسې کوی چې صاحب دهدائی چې دنصاب ذکر وکړو نودنصاب نوم ضمنا دغی تولو شرائطو ته شامل شو.

ولابد اوپه زکاة کې داضروری ده چې مال به دحاجت اصلی څخه زیاتی وی کالاطعمة دامثال دحاجت اصلی دی لکه طعام داحاجت اصلی دی پدیکی زکاة واجب نه دی اګر چې قیمت ددی نصاب ته ورسیږی والثیاب اوجامی داهم حاجت اصلی دی اواثاث المنزل دکور سامان لکه لوښی وغیره ودواب الرکوب او د سورلی څاروی لکه اس،خر وغیره چی اوس موټر او موټرسائکل هم پکې شامل دی وعبید الخدمة دخدمت لپاره غلامان ودورالسکنی اوداستوګنی لپاره کورونه وسلاح اوهغه وسله کې زکاة نشته چې استعمالوی ئی.

سوال : داستعمال قید دمستدرک اولغوه دی ځکه وسله چې دتجارت لپاره نوی نوهغی کی زکاة نشته ځکه په هغی کی نماء نشته اوکه دتجارت لپاره وه نوبیاپکې زکاة شته ؟ جواب داستعمال قیدائی ددی لپاره ذکر کړو چې کوم خلک دوسلی استعمال ته ضرورت لری لکه مجاهدین وغیره نودهغوي په وسلو کې زکاة نشته اګر چې دتجارت په نیت ئی اخستی وی ځکه دادحاجت اصلی څخه زیاتی نه دی ، والات اوهغه سامان المحترفة چې کسب کې ورته ضرورت وی چې دهر کسب ګر خپل سامان وی والکتب لاهلها اوکتابونه هم په حاجت اصلی کې دی لاهلها اهل دکتابو لره یعنی څوک چې ورته ضرورت لري تعلیم وی اوکه تدریس وی مملوک په هغه مال کې زکاة فرض دی چې په ملکیت کې وی په ملکیت تامه سره ای رقبة ویداً داتفسیر دملک تام لپاره ذکر کوی چې رقبة یعنی ذاتاً یداً تصرفاً یعنی چې ددې مال مالک وی ذاتاً اوتصرفاً نوکه ذاتاً نه وی اوتصرفاً وی لکه مغصوبه مال نوبیا په هغې کې زکاة نشته.

علی حره مکلف زکاة فرض دی په اصیل باندې په غلام نشته اوپه مکلف یعنی عاقل بالغ مسلمان باندې فرض دی په لیونی ماشوم اوکافر باندې نشته . صافی.

فلا تجب علی مکاتب لعدم الملك التام فان له ملك الید لاملك الرقبة ومدیون مطالب من عبدٍ بقدر

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دينه لان ملكه غير فاضل عن الحاجة الاصلية وهى قضاء الدين وانما قيد بكونه مطالباً من عبد حتى لوكان مطالباً من الله تعالى لايمنع وجوب الزكاة كمن ملك نصاباً بعضه مشغول بدين الله تعالى كالنذر اوالكفارة اوالزكاة تجب فيه الزكاة ولايشترط لوجوب الزكاة فراغه عن هذالدين وقوله بقدر دينه متعلق بقوله لاتجب اى لاتجب على المديون بقدر مايكون ماله مشغولا بالدين.

التفريع : فلاتجب غرض دمصنف ددى عبارت څخه تفريع ده په ملک تام باندې چې زكوة په مكاتب نه واجبيږي ځكه هغه ملک تام نلري مكاتب هغه غلام ته وائى چې بادار ورته ووائى كه تاماته دومره مال راكړو نوته ازادئى نوترڅو چې پده يوه روپى پاتى وى نوداغلام دى نوكوم مال چې ده ته راځي چې خپله غاړه پرى ازاده كړى.

په هغې كې داغلام صرف دتصرف واک لري اودذات واک نه لري ځكه دغلام تول مال دبادار وي ،ملك اليد يعنى ملک دتصرف ملك الرقبة ملک دذات ومديون اوپه هغه قرض دار باندې زكاة نشته مطالباً چى دده نه غوښتنه كولى شى من عبد دبنده له طرفه بقدر دينه په اندازه دقرض دده يَعنى څومره قرض چې په ده باندې وى دهمغه قرض په اندازه پده باندې زكاة نشته اودزياتو روپيو شته مثلا ديوسړى سره نو دپنځوس زرو زكاة ورنه ساقط دى اودباقى پنځوس زرو زكاة به وركړى لان ملكه ځكه دده ملک دحاجت اصلى څخه زيات نه دى چې هغه قرض پوره كول دى اوشرط په زكاة كې دادې چې دحاجت اصلى څخه به زياتى وى وانما قيد اوداقيد ئى ورسره ولګولو چې ددى قرض غوښتنه دبنده له طرفه كيږى ددى لپاره كه دقرض دار څخه غوښتنه دالله تعالى له طرفه وه نوبيا دامانع دوجوب دزكاة نه گرځى كمن ملك لكه يوكس چې ديونصاب خاوند شى خوبعض ددى مشغول وى د الله ﷻ په قرض سره كالنذر لكه نذر مثلاً يوسړى دوه سوه روپى لرى اودايې نذر ومانه چې سل روپى به صدقه كوم كله چې كال په تير شې نوددوه سوه روپيو زكاة به وركوى چې پنځه روپې راځى خوپه سلو روپيو نذرانه كې به نذر $\frac{1}{2}$ ۹۷ وركړى ځكه دوه نيمې روپى تريې زكاة ساقطى كړى.

اوالكفارة يالكه كفاره هره كفاره چې وى مثلاً كفاره دقسم دظهار وغيره چې ددى مطالبه دالله تعالى له طرفه ده نووجوب دزكاة نه منع كوى اوالزكاة ياقرض دزكاة مثلاً دوه سوه روپې زكاة وركړى واجب شو بيائى دغه دوه سوه روپې هلاكې كړى نوددغى روپى زكاة وركړى قرض شو بيا دبل نصاب خاوند شو نوهغه قرض دزكاة مانع دزكاة نه گرځى دهغې مطالبه دالله تعالى

كفايت كتب خانه تبلغ كرام چيتل
https://t.me/kafayat2395

له طرفه کولې شي ولايشترط دوجوب دزکاة لپاره دمال فراغت ددی قرض نه شرط نه دی وقوله بقدر دينه شارح رحمه الله وائی چې بقدر دیته متعلق دی ترفلاتجب پوری یعنی په مدیون باندې زکاة په هغه اندازه نشته چې دده مال مشغول دقرض پوری وی اوپه زیاتی کې شته . صافی .

ولافی مال مفقود وساقط فی بحر ومغصوب لابینة علیه ومدفون فی برية نسی مکانه ودین جحده المدیون سنین ثم اقربعدها عند قوم وماأخذ مصادرة ثم وصل الیه بعد سنین هذه الامثلة امثلة المال الضمار وعندنا لاتجب الزکاة فی المال الضمار خلافاً للشافعی فهی بناء علی اشتراط الملك التام فهو مملوك رقبة لایداً والخلاف فیما اذا وصل المال الضمار الی مالکه هل تجب علیه زکوة السنین التی کان المال فیها ضمارا م لا.

کشف الاسرار فی بیان مال الضمار:

ولافی مال اوپه هغه مال کې زکوة نشته چې مفقود ورک شوی وی یعنی که څه مال لکه سره زر وغیره څوکاله ورک شوی وی اوبیا پیدا شي نودتیرو کلونو زکاة وربانديې نشته وساقط فی بحر اوپه هغه مال کې هم زکاة نشته چې په درياب کې غورزېدلې وی اوبیا څوکاله وروسته پیداشي نودتیرو کلونو زکاة وربانديې نشته ومغصوب لابینة علیه اوپه هغه مال کې زکاة نشته چې یوکس تري غصب کړی وی اودمالک لپاره څه ګواهان پرې نه وی خوپه څه طریقی سره ئی تری مال واخسته نودتیرو کلونو زکاة وربانډی نشته اوکه ګواهان ئی لرل نوبیا دتیرو کلونو زکاة هم وربانډی شته ،ومدفون اوپه هغه مال کې زکاة نشته چې دفن کړای شوی وی فی برية په دشته اوصحراء کې نسی مکانه خوځای ئی هیر شوی ؤ بیا ورته څوکاله وروسته معلومات وشو اومال ئی راویستو .

نودتیر کلونو زکاة وربانديې نشته اوکه کور یاباغ کې ئی دفن کړی ؤنوبیا دتیروکلونو زکاة وربانديې شته ځکه داخمار نه دی ودین جحده المدیون الخ اوپه هغه قرض کې زکاة نشته چې قرض دارورځخه انکار وکړی وی څوکاله بیا دهغې څخه وروسته دخلکو په مخکې اقرار وکړی چې دفلانی په ما دومره روپې قرض دی خوچې د نصاب په مقدار وی نودانکار دزمانی زکوة وربانډی نشته وماأخذ مصادرة اوپه هغه مال کې زکاة نشته چې دمالک نه مصادرة واخستلې شي مصادره دیته وائی چې باچا یا والی تري په زوره واخلي اودغصب اومصادری ترمنځ فرق دادی چې غصب دیته وائی چې په خپله دیوچاڅخه بوشیئ په زور

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

واخلی اومصادر دیته وائی چې بادشاه دمال مالک ته امر وکړی چې دومره مال راوړه نوکوم مال چې بادشاه واخیسته دیته مصادره وائی ثم وصل الخ بیا بیرته مالک ته دبادشاه لخوا څخه څوکاله وروسته ورسیږی نوددغی کلو زکاة پکی نشته **هذه الامثلة** دامثالونه مثالونه دمال خمار دی ضمار هغه ورک مال ته ویل کیږی چې دموندلو امید ئی هم نه وی ځکه که دموندلو امید ئی وی نوبیا ضمار نه دی وعندنا زمونږ په نزد په مال ضمار کې زکاة نشته **خلافاً للشافعی** رحمه الله دامام شافعی رحمه الله په نزد په مال ضمار کې زکاة شته ځکه دادده په ملکیت کې دی ،بناءً دازمونږ لپاره دلیل بیانوی چې زمونږ په نزد په مال ضمار کې ځکه زکاة نشته . چې دابناء ده پدی چې په وجوب دزکوة کې داشرط دی چې نصاب به مملوک وی په ملک تام سره فهو او دغه مال ضمار رقبة یعنی ذاتًا خو مملوک دی دی خویدا یعنی په تصرف کې دذه مملوک نه دی والخلاف زمونږ اودامام شافعی رحمه الله ترمنځ دااختلاف په هغه صورت کې دی چې کله مال ضمار خپل مالک ته ورسیږی نوایا پدی کې د تیرو هغو کلونو چې مال پکې ضمار ؤ زکاة واجب دی اوکنه ؟ نوزمونږ په نزد واجب نه دی اودامام شافعی رحمه الله په نزد واجب دی اوکه مالک ته ونه رسیږی نوبیا وربانديې بلاخلافه زکاة نشته اودکومې ورځی څخه چې مال ورته ورسیږی نودهغی څخه وروسته بیا بالاتفاق زکاة پری واجب دی .صافی .

بخلاف دین علی مقر مَلِیءٍ اومعسر اومفلس اوجاحد علیه بینة اوعلم به قاض فانه اذا وصل هذه الاموال الی مالکها تجب زکوة الایام الماضیة.

توضیح المسئلة: غرض دمصنف ددی عبارت څخه بیان دحکم دهغه مالونو دی چې دضمار څخه شمیرلی نه شي اګر چې حالاً دمالک په لاس کې نه وی **بخلاف** دین په هغه قرض کې زکاة شته **علی مقر ملی** چې چې په اقرار کونکې مال دار باندې وی یعنی داقرض په داسې یوغنی وی چې اقرار کوی چې فلانی په ما داقرض شته اومعسر یاغریب وی خواقرار کوی چې فلانی په ماقرض شته اومفلس اویا په هغه مقر باندې وی چې مفلس وی یعنی چې قاضی پدی باندې فیصله دمفلسی یعنی غریبی وکړی اوجاحد یاپه هغه کس دا قرض وی چې هغه ددی څخه انکار کوی خوګواهان وربانديې وی چه په فلانی کس دفلانی قرض شته اویاوربانديې قاضی پوه وی نوپدی ټولو صورتونو کې که دغه مال خپل مالک ته ورسیږی نودتیرو ورځو زکوة وربانديې واجب دی .

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ولایبقی للتجارة ما اشتراه لها فنوی خدمته ثم لایصیر للتجارة وان نواه لها ما لم یبعه وما اشتراه لها کان لها لاما ورثه ونوی لها وما ملکه بهبة اووصیة اونکاح اوخلع اوصلح عن قود ونواه لها کان لها عند ابی یوسف رحمه الله لاعند محمد رحمه الله وقیل الخلاف علی عکسه فالحاصل ان ماعدا الحجرین والسوائم انما تجب فیه الزکوة بنیة التجارة ثم هذه النیة انما تعتبر اذا وجدت زمان حدوث سبب الملك حتی لونوی التجارة بعد حدوث سبب الملك لاتجب فیه الزکوة بنیة وهذا معنی قوله ثم لایصیر للتجارة وان نواه لها ثم لابد ان یکون سبب الملك سببا اختیاریا حتی لونوی التجارة زمان تملکه بالارث لاتجب فیه الزکوة ثم ذلك السبب الاختیاری هل یجب ان یکون شراء امر لافعند ابی یوسف لاوعند محمد تجب وقیل الخلاف علی العکس فعند ابی یوسف لابد ان یکون شراءً وعند محمد لا

الحدائق ذات بهجة فی بیان اموال التجارة:

ولایبقی اونه پاتی کیږی دتجارت لپاره مااشتراه لها هغه مال چې ده اخیستی ؤ دتجارت لپاره فنوی خدمته نونیت ئی دخدمت دهغی وکړو یعنی که یوکس غلام یاوینزه یاموټر وغیره دتجارت په نیت واخلې اوبیانیت دخدمت پکې وکړې نودادتجارت ځخه ووتل اوزکوة پکې نه واجبیږی. ثم لایصیر بیادغه موټر وینزه غلام وغیره دتجارت لپاره هیڅکله نه ګرزیږی اګر چې نیت دتجارت پکې وکړی ترڅو چې خرڅ ئی نه کړی یعنی که خرڅ ئی کړو اوبیائی په نیت دتجارت واخلې نوبیا دتجارت لپاره ګرزیږی وماشتراه کوم شیئ چې دتجارت لپاره واخلی نو دابه دتجارت لپاره وی اوزکاة پکې واجبیږی.

لاماورثه هغه مال چې په سبب غیر اختیاری سره ورته حاصل شې لکه میراثه یعنی چې دده مؤرث مړشې اودهغه ځخه ورته مال پاتې شې نودغه مال دتجارت لپاره نه ګرزیږی اګر چې نیت دتجارت پکې وکړی وماملکه بهبة اوهغه مال چې دائی مالک شې په هبی سره یعنی یوانسان ئی ورته هبه کړی اودائی قبض کړی اووصیة یاپه وصیت سره د مال مالک شې مثلاً چې یوکس دده لپاره دمړک په وخت کې وصیت وکړی اودهغه دمړک نه وروسته ورته ورسیږی اونکاح یاپه نکاح سره دمال مالک شې چې یوه ښځه وکړی اودهغې په مهر کې مال ورکړي اوخلع یاپه خلع سره دمال مالک شې مثلاً چې یوه ښځه دخاوند سره خلع وکړی اوطلاق تری وغواړي اوخاوند ته مال ورکړی اوصلح یاپه صلح سره دمال مالک شې عن قود دقصاص ځخه یعنی چې یوسړی قصداً قتل وکړی اوپه قاتل قصاص واجب شې بیا قاتل

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دمقتول ډورثو وسره په مال باندی صلح وکړی اومال ورکړی ونواه لها کله چې پدغی مذکوره اسبابو سره مالک راشې اونیت تجارت پکې وکړی نودابه دتجارت لپاره وی دامام ابی یوسف ﷺ په نزد باندې اودامام محمد ﷺ په نزد دتجارت لپاره ګرځیږی اوبعض علماء وائی چې اختلاف ددی په عکس کې دی یعنی دامام محمد ﷺ په نزد دتجارت لپاره ګرځی اودامام ابویوسف ﷺ په نزد نه ګرځی فالحاصل خلاصه دخبری داده چې دحجرینو یعنی دسروزرو اوسپینو زرو اوسوائمو یعنی څریدونکې څارویو څخه ماسوا په نورو شیانو کې هلته زکاة واجبیږی چې نیت دتجارت پکې وشې ثم هذه النیة بیا نیت دتجارت هلته معتبر دی چې په وخت دحدوث دسبب دملک کې ومونډلې شې حتی لونوی تردی که دتجارت نیت دسبب دملک دپیداکیدو څخه وروسته وکړی نوپدیکې پدی نیت سره زکوة نه واجبیږی مثلایوسړی یوغلام دخدمت لپاره واخلی بیا پکې نیت دتجارت وکړی وهذا معنی اوهمدامقصد ددی قول دمصنف دی ثم لایصیر للتجارة وان نواه لها ثم لابد سبب دملک په دوه قسمه ده اختیاری یعنی چې دبنده په اختیار اوفعل سره راځی اوترایجاب اوقبول پوری موقوف وی . ۲-غیراختیاری چې بنده ته پکې اختیار نه وی لکه وراثت چې دوارث په ملک کې بی له صنع دده څخه راځی الغرض نیت دتجارت په سبب اختیاری کې راځی په غیر اختیاری کې نه راځی حتی لونوی تردي که په سبب غیر اختیاری کې نیت دتجارت وکړی مثلا په میراث کې ورته څه مال لاس ته راغی اوددی په مالک کیدو سره نیت دتجارت وکړی نوپدی مال کې زکوة نه واجبیږی ثم ذلك بیا دغه سبب اختیاری ایا دالازم ده چې داشراء وګرځی اوکنه ؟

یعنی دکوم مال چې مالک ګرځی په هبی یاصلح وغیره سره نوداشراء ګرځی اوکنه ؟

نودامام ابویوسف ﷺ په نزد نه ګرځی څکه هر عمل چې ملک فائده کوی نوکله چې ددی سره نیت دتجارت یوځای شې همدا کافی ده څکه تجارت کسب دمال ته وائی اوکسب دده په وینا سره راځی نونیت یوځای کول ورسره صحیح دی وعند محمد تجب اوامام محمد ﷺ وائی چې دشراء نه بغیر نور عقود لکه هبه وصیت صلح وغیره دتجارت دعقودو څخه نه دی نویواځی دتجارت نیت ددی پوری یوځای کیدل کافی نه دی ترڅو چې داسبب شراء وګرځیږی وقیل بعض علماء وائی چې دا اختلاف په عکس ددی ده یعنی دامام ابویوسف ﷺ په نزد داشراء ګرځی اودامام محمد ﷺ په نزد داشراء نه ګرځی .

کفایت کتب خانه تبلیغی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ولاداداء الا بنية قرنت به اويعزل قدر ما وجب وتصدقه بكل ماله بلانية مسقط وببعضه لاعندابي يوسف اى اذا تصدق بجميع ماله بلانية الزكاة تسقط الزكاة وان تصدق ببعض ماله تسقط زكاة المؤدى عند محمد خلافاً لابي يوسف حتى لوكان له مائتا درهم فتصدق بمائة درهم تسقط عند محمد زكاة المائة المؤداة وعندابي يوسف لاتسقط عنه ركاة شيئ اصلاً.

توضيح المسئلة: ولاداداء اواداء كول دزكاة نه صحيح كيږى الابنية مگر په هغه نيت سره قرنت چې پيوسته وى به داداء سره يعنى چې فقير ته داداء كولو په وخت كې نيت دزكاة وكړى اويعزل اويانيت وكړى په وخت دراجداكولو قدرما مادهغه اندازه روپيو كې وجب چې پده زكاة فرض شوى ده . يعنى چې كوم وخت دنورو روپيو څخه دزكاة روپي راجدا كوى نوپدى وخت كې چې نيت دزكاة وكړى.

خلاصه داچه يادزكاة وركولو وخت كې نيت دزكاة وكړى اويايه وخت دراجداكولو دهغه روپيو كې چې پده فرض شوى دى وتصدقه اوصدقه كول دده تول مال لره بى له نيت دزكاة نه مسقط ساقطونكې دزكاة دى يعنى كه يوكس دنصاب خاوند وى مثلاً دوه سوه روپي اوتول مال خپل خيرات كړى نودده څخه زكاة ساقط شو وببعضه لاعندابي يوسف رحمه الله اوكه بعض مال خيرات كړى نوبياترى دامام ابويوسف رحمه الله په نزد زكاة ساقط نه دى يعنى كه دوه سوه روپى ئى درلودلى اوسل ئى پكې خيرات كړى نودامام ابويوسف په نزد ددوه سوه روپو زكاة به وركوى اودامام محمد رحمه الله په نزد كومى روپي چې وركړى دهغى زكاة ترى ساقط دي نواوس به صرف دسلو روپيو زكاة وركوي.

﴿باب زكاة الاموال﴾

داباب دى په بيان دزكاة دمالونو كې چې څاروى دى حجرين دى وغيره نصاب الابل خمس والبقر ثلثون والغنم اربعون سائمة ففى كل خمس من الابل بخت اوعراب شاة ثم فى خمس وعشرين بنت مخاض ثم فى ست وثلثين بنت لبون ثم فى ست واربعين حقة ثم فى احدى وستين جذعة ثم فى ست وسبعين بنتا لبون ثم فى احدى وتسعين حقتان الى مائة وعشرين.

اعطاء النوال فى بيان زكاة الاصول:

داوښانو نصاب پنځه دى دپنځو څخه په كمو كې زكاة نشته اودغوايانو نصاب ديرش دى

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

ددیرشونه په کموکې زکاة نشته والغنم اوپه میږو اواوزو کې نصاب ځلویښت دی دځلویښتو نه په کمو کې زکاة نشته سائمة داقید دتولو لپاره دی یعنی په اوښانو اوغوایانو اومیږو اواوزوکې هلته زکاة واجبیږی چې څریدونکې په صحراء وی . ففی کل پدی دری وارو کې دزکاة ودجوب تفصیل بیانوی بخت هغه اوښ ته وائی چې دوه قبه یعنې دوه بوکانه لری اودامنسوب دی بخت نصرته ځکه هغه عربی اوعجمی اوښان سره یوځای کړی ؤ چې دهغې څخه دابختی پیداشو اوعراب هغه اوښ ته وائی چې یوقب یعنی بوکان لری نوپه هرپنځو اوښانو کې چې بختي وی اوکه عرابی وی یوګډ دی ثم فی خمس وعشرین بیا په هر پنځه ویشتو اوښانو کې پوښت مخاض دی بنت مخاض هغه اوښ ته وائی چې یوکال ئی پوره شوې وی اوپه دویم کال کې ورداخله شوې وی په بنت مخاض سره ځکه مسمی شوه چې ددی مور په بل ځچی سره حامله شوه ثم فی الخ بیا په شپږدیرشو کې یوښت لبون دی بنت لبون هغه اوښی ته وائی چې دوه کاله ئی پوره شوې وی اوپه دریم کال کې داخل شوی وی وجه دتسمی داده چې ددی مور غالباً دبل بچې لپاره دشیدو والا وګرځیده ثم بیا په شپږ ځلویښتو کې یوه حقه ده حقه دیته وائی چې دری کاله ئی پوره شوی وی اوپه ځلورم کال کې داخله شوی وی حقه ځکه ورته وائی چې داحق داره ددی ده چې پدی سورلی وورلی شی ثم بیا به یوشپیتو کې جذعه ده جذعه دیته وائی چې ځلور کاله ئی پوره شوی وی اوپه پنځم کال کې ورداخله شوی وی جذعه ځکه ورته وائی چې دادشیدو غاښونه وغورزوی ثم بیا په شپږو اویاوو کې دوه بنت لبون دی بیا په یونوې ۹۱ کې تریوسلو اوشلو ۱۲۰ پوری دوه حقی دی .

۱ سوال : شریعت ولی زکاة دوړو اوښانو په نصاب کې مقرر کړو ؟

جواب : ځکه چې په وړو اوښانو قربانی جائز نه ده نودائی دزکاة لپاره نصاب مقرر کړو اوبل دمال په خاوندانو هم دا اسانه وی .

۲ - سوال : شریعت ولی زکاة په بنځو اوښانو : کې وګرځاوه نه په نرانو کې؟

جواب : ځکه بنځی اوښانی اکثره خلک زیاتی بولی نونر اوښ په زکاة کې نه شې ورکولې اوکه ورکوئی نوبالقیمت به ئی ورکړی . صافی .

ثم فی کل خمس شاة ثم فی مائة وخمس واربعین بنت مخاض وحقتان ثم فی مائة وخمسین ثلث حقاق ثم تستأنف ففی کل خمس شاة ثم فی خمس وعشرین بنت مخاض ثم فی ست وثلثین بنت لبون ثم فی مائة وست وتسعین اربع حقاق ثم فی مائتین ثم تستأنف ابدا کما فی الخمسین التی بعد المائة والعشرین

https://t.me/kafayat2395

والاخر بعد المئة والخمسين فبعد المئتين يستأنف استيناففاً مثل ماذكر بعد المائة والخمسين حتى تجب فی کل خمسين حقة.

توضيح المسئلة: ثم فی کل خمس الخ بيا ديو سلو اوشلو څخه وروسته په هر پنځو اونيانوکې يو ګڼ يعنی پسه دی بيا په ۱۴۵ کې يو بنت مخاض اودوه حقی دی بيا په ۱۵۰کې دری حقی دی بيا به له سره حساب شروع شي نوپه هر پنځو کې به يوګڼ اودری حقی وی اوپه ۲۵ کې به يو بنت مخاض اودری حقی وی اوپه ۳۰ يعنی ۱۸۲ کی به يو بنت لبون اودری حقی وی بيا په ۱۹۲ کې څلور حقی دی تردوه سوه پوری ثم تستانف ددوه سوه نه وروسته بيا زکاة له سره کړی خو په هغه طريقه چې د ۱۵۰ څخه ديخواته دی خودا اختيار مند دی چې څلور حقې ورکوی دهر پنځو سو څخه يوه حقه اوکه پنځه بنت لبون ورکوي چې دهر ۴۰ څخه يوه بنت لبون ده اعلم انه الخ مصنف رحمه الله دوه استيناڤه ذکر کړو ۱-۱۲۰څخه وروسته ۲-۱۵۰ څخه وروسته نو ۲۰۰ څخه وروسته به داسې استيناف کولې شي لکه د ۱۵۰ څخه وروسته ئی کوی حتی تجب تردي چې به هر پنځوسو ۵۰ کې يوه حقه ده اويا په هر ۴۰ کې يوه بنت لبون ده قاضی خان».

وفی ثلثين بقراً اوجاموساً اوتبيعة ثم فی اربعين مسن اومسنة التبيع الذی تم عليه الحول والتبيعة انثاه والمسن الذی تم عليه الحولان والمسنة انثاه وفيما زاد يحسب الی ستين وفيها ضعف ما فی ثلثين ثم فی کل ثلثين تبيع وفی کل اربعين مسنة ای فی ستين تبيعان الی تسع وستين ثم فی سبعين تبيع ومسنة ثم فی ثمانين مسنتان ثم فی تسعين ثلثة اتبعة ثم فی مائة تبيعان ومسنة ثم فی مائة وعشرة تبيع ومسنتان ثم فی مائة وعشرين اربعة اتبعة اوثلث مسناة وهكذا الی غير النهاية.

توضيح المسئلة: په ۳۰ غوايانو يامينبو کې يوتبيع ياتبيعه ده تبيع هغه غوايانه وائی چې يو کال پری پوره شوی وی اوتبيعه ښځی يوکلنی غواته وائی ثم فی اربعين بيا په ۴۰ غوايانو کې يومسن يامسنه ده مسن هغه نرغوايانو ته وائی چې دوه کاله پری پوره شوی وی اومسنه ښځی دوه کلنی غواته وائی وفيما زاد اوچه د ۴۰ څخه زيات شی تر ۲۰ پوری به په حساب وی نوکه د ۴۰ څخه يوه زياته شی نوربع دعشر دمسنی يعنی څلوبيشتمه روپۍ به ورکوي اوکه دوه زياتی شوی نوشلمه دمسنې به ورکوي اوکه دري زياتی شی نودری ربع دعشر دمسنی به ورکوی دادامام صاحب قول دی اودصاحبينو په قول د ۴۰ څخه تر ۲۰ پوری زيادت کې څه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نشته اوپه همدی قول فتوی ده «بحر ص. ۲، ۳۷۷. وفیها خوپه ۲۰ کې دوه چنده ددیرشو ده یعنی دوه تبیعی دی بیا په هر ۳۰ کې یوه تبیعه ده اوپه هر ۴۰ کې یوه مسنه ده یعنی په ۲۰ کې دوه تبیعی دی تر ۲۹ پوری اوپه ۷۰ کې یوه تبیعه ده اویومسنه ده ۳۰+۴۰-۷۰ بیا په ۸۰ کې دوه مسنی دی ځکه په هر ه ۴۰ کې یوه مسنه ده بیا په ۹۰ کې دری تبیعی دی ۳۰×۳=۹۰ بیا په سلو ۱۰۰ کې دوه تبیعی اویوه مسنه ده ۴۰+۳۰+۳۰-۱۰۰بیا په ۱۱۰ کې یوه تبیعه اودوه مسنی دی ۴۰+۳۰+۴۰-۱۱۰ بیا په ۱۲۰ کې ۴ تبیعی دی ۳۰ ×۴-۱۲۰یادری مسنی دی ۳ × ۴۰- ۱۲۰ سره همدارنګې نورهم پسې قیاس کوه.

وفی اربعین ضأناً اومعزاً شاة ثم فی مائة واحدی وعشرین شاتان ثم فی مئتین وواحد ثلث شیاه ثم فی اربعمائة اربع شیاه ثم فی کل مائة شاة ولاشیئ فی بغل وحمار لیسا للتجارة ولا فی عوامل وحوامل وعلوقة العوامل التی اعدت للعمل کاثارة الارض والحوامل التی اعدت لحمل الاثقال والعلوقة التی تعطی العلف وهی ضد السائمة ولافی حمل وفصیل وعجیل الاتبعاللکبیر ولافی ذکور الخیل منفردة وکذا فی اناثها فی روایة وفی کل فرس من المختلط به الذکور والاناث سائمة دینار اوربع عشر قیمته نصاباً.

توضیح المسئلة: غنم جنس دی ګډ اواوری ته شامل دی اوضأن اومعز انواع دي ضأن میږی ته وائی اومعز اوزی ته وائی نوپه ۴۰ میږو «ګډو» اواوزوکی یوګډ دی خوشرط پکې دادی چې یوکلن به وی بیا ۱۲۱ کې دوه ګډان دی بیا ۲۰۱ کې دری ګډان دی بیا په ۴۰۰ کې څلور ګډان دی بیا دهغې څخه وروسته په هر سلو «۱۰۰» کې یوګډ دی ،ولاشیئ اوپه قچرو اوخروکې چې دتجارت لپاره نه وی زکاة نشته اوکه دتجارت لپاره ؤ نو بیا پکی شته ولافی عوامل او په هغه څارویو کی زکاة زکاة نشته چې دکار لپاره تیار شوی وی کاثارة الارض لکه دځمکې اړول وغیره وحوامل اوهمدارنګې په هغه څارویو کې زکاة نشته چې بار وړونکې وی یعنی چې دباروړلو لپاره تیار شوی وی وعلوفة په هغه څارویو کې هم زکاة نشته چې په کورکې وانبه ورکولې شي. التی تعطی العلف علوفة هغه ده چې په کور کې وانبه ورکولی شي په علوفه کې هغه وخت زکاة نشته چې دتجارت لپاره نوی اوکه دتجارت لپاره ؤ نو بیا پکی زکاة شته اګر چې په کور کی وانبه ورکړی اوعوامل اوحوامل دتجارت لپاره نه ګرځي اګر چې دتجارت نیت پکی وکړی ځکه دا په حاجت اصلی سره مشغول دی بحر ۲، ۳۸۱ نهر ولافی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حمل اوزکاة نشته دمیړو په بچیانو کې یعنی وریانو کې چې یواځی وربانډی وی حمل دګډوی بچی ته وائی په اول کال کی (فقه حنفی صفحه ۲۴۷-ج:۱ وفصیل اوداوښ په بچیانو کې هم زکاة نشته

فصیل داوښی هغه بچې ته وائی چې یوکال پری پوره شوی نه وی اوعجیل دغوا بچې ته وائی تر یوې میاشتی پوری پدیکی هم زکاة نشته الاتبعاً للکبیر مګر په وړوکې زکاة شته چې تابع دلوی وی یعنی چې لوی ځاروی ورسره وی اګر چې یو دانه وی مثلا ۳۹ دانی وارِه وری وی او یوپکې غټ وی نوددغی غټ دوجې په ټولو کې زکاة واجب دی او زکاة کی به ورکوټی ورکوی. همدارنګه په غوایانو اواوښانو کې ولافی ذکور الخیل اوپه نرانو اسونو کې منفردة چې یواځی نران وی اوښځی اسونه ورسره نه وی زکاة نشته ځکه په یواځی نرانو اسونو سره زیادت نه راځي وکذا فی اناثها همدارنګې په یوروایت کې دی چې په یواځی ښځی اسونو کې هم زکاة نشته ځکه په یواځی ښځی اسونو کې زیادت نه راځی اوپه قول راجح کې دی چې پدیکی هم زکاة شته ځکه کله دښځی اسونو لپاره په سوالی نر آس سره تناسل راځي وفی کل فرس اوکه نر آسونه اوښځی اسونه سره ګډوډ ؤ نوپه هرآس کې چې څرید ونکې وی یو دینار زکاة دی اویاربع دعشر دقیمت دآس یعنی دآس دقیمت څلویښتمه حصه ده نصابا خوپه داسې حالت کې چې دغه قیمت نصاب ته ورسیږی اوکه سائمه یعنی څریدونکي نه ؤ نوبیا پکې زکاة نشته اودصاحبینو په نزد په آسونو کې مطلقاً زکاة نشته یعنی یواځي نروی که ښځی اوکه مختلط وی واختلاف ددوی په سوائمو کې دی اماکه دتجارت لپاره ؤ نوبیا بالاتفاق پکې زکاة شته بحر ،۲، ۳۷۹)).

وجاز دفع القیم فی الزکوة والکفارة والعشر والنذر ولایأخذ المصدق الا الوسط وان لم یجد المسن الواجب یأخذ الادنی مع الفضل اوالاعلی ویرد الفضل ویضم المستفاد وسط الحول فی حکمه الی نصاب من جنسه ای اذا کان له مئتاً درهم وحال علیها الحول وقد حصل فی وسط الحول مائة درهم یضم المائة الی المئتین وقوله فی حکمه ای فی حکم المستفاد وهو وجوب الزکاة یعنی یعتبر فی المستفاد الحول الذی مر علی الاصل ویمکن ان یرجع ضمیر حکمه الی الحول.

توضیح المسئلة: دقیمت ورکول په زکاة کې جائز دی یعنی چې دزکاة میږه وغیره ورنکړی بلکی دهغې په ځای قیمت ورکړی هم جائز دی والکفارة په کفاره کې هم قیمت ورکول جائز

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دی چې په کفاره مالیه کې قیمت ورکړی **والعشر همدارنګې دځمکی په عشر کې که قیمت** ورکړی هم جائز دی والنذر همدارنګی په نذر کې هم قیمت ورکول جائز دی مثلاً چې نذر ومنی چې ګډ به خیرات کړی نودګډ قیمت ورکول هم جائز دی.

ولایأخذ المصدق مصدق : صدقه اخستونکي یعنی هغه عامل چې دصدقی اخستلو لپاره دبادشاه له طرفه مقرر شوی وی نومصدق به مال والا څخه غوره مال نه اخلی اونه به ډیر بیکاره اخلي بلکی درمیانه به اخلي وان لم یجد السن که مسنه پیدانکړی سن غابنی ته وائی مراد تري دلته خاوند دغابنونو ده دوجې داطلاق دبعض نه په کل باندي نوکه هغه مسنه پیدانکړی چې کومه واجب وه نومصدق به ددی نه ادنی څاروی واخلی مع الفضل سره دځه زیاتی پیسو اوالاعلی یاد اوچت څاروی واخلی خوزیاتی پیسی دی واپی کړی مثلا دزکاة څاروی په ۱۵ روپی کیده نوکه داپیدا نه شي نودلس روپیو څاروی دی واخلي اوپنځه روپي دنوری هم واخلی اوکه دشلو روپیو څاروی واخسته نوپنځه روپي به مالک ته واپس کړی **ویضم** اوپیوسته به کړای شي **المستفاد** هغه مال چې حاصل ئی کړی صاحب المال وسط الحول په مینځ دکال کې مراد دوسط نه دادی چې دکال دتمام والی څخه مخکې حاصل کړی وسط وی اوکه اخر وی فی حکمه په حکم دمال مستفاد کې چې هغه وجوب دزکاة دی الی نصاب **من جنسه** یعنی پیوسته به کړای شي دامال مستفاد دهغی نصاب سره چې دجنس دمال مستفاد څخه وی ای اذا کان که یوکس لره دوه سوه درهمه ؤ اوکال پری تیر شو خو دکال په مینځ کې ورته سل درهمه نور پیداشو نودغه سل به ددوه سوو سره یوځای کړی اوددری سوو زکاة به ورکړی. **من جنسه** که داوښانو نصاب ئی درلوده او دکال په منځ کی ورته نور اوښان پیداشو نو دابه دهغی سره یوځای شی اوکه دکال په منځ کی ورته غوایان پیدا شو نو دابه د اوښانو سره نه یو ځای کوی. بلکی که دغوایانو خپل نصاب برابر شي نوبیا به دهغې زکاة ورکوی قوله فی حکمه شارح وائی چې حکمه ضمیر مستفاد ته راجع دی یعنی په حکم دمستفاد کې اودمستفاد حکم وجوب دزکاة دی یعنی په حکم دمستفادکې اودمستفاد حکم وجوب دزکاة دی یعنی یعتبر یعنی په مستفاد کې هغه کال معتبر دی چې په اصل باندې مخکې تیر شوی دی نه هغه کال چې ددی پوری متصل دی اوراروان دی. لکه د بحرالرائق دعبارت نه همداسې معلومیږي والمراد بالضم ان تجب الزکاة فی الفائدة عند تمام الحول علی الاصل بحر ۳۸۸، ۲.

ویمکن امکان لري چې دحکم ضمیر حول ته راجع وی یعنی مال مستفاد به په حکم دحول

کفایت یکجا دانلود و خرید از https://t.me/kafayat2395

کې وی چه وجوب دزکاة دی زه بنده عاجز عبدالرشید صافی وایم چې دامقصد هم امکان لري چې وشي چې حقیقة پدی مال مستفاد خوکال تیر شوی نه ده خوکله چې په اصل مال باندې کال تیر شو نومال مستفاد هم په حکم دکال کې راغې گویا پدی هم کال تیر شو والله اعلم بالصواب وهو الموافق للسداد.

والزكاة في النصاب لا العفو فانه اذا ملك خمساً وثلثين من الابل فالواجب وهو بنت مخاض انما هو في خمس وعشرين لا في المجموع حتى لو هلك عشرة بعد الحول كان الواجب على حاله وهلاك النصاب بعد الحول يسقط الواجب وهلاك البعض حصته ويصرف الهلاك الى العفو اولاً ثم الى نصاب يليه ثم وثم الى ان ينتهي فبقي شاة لو هلك بعد الحول عشرون من ستين شاة او واحد من ست من الابل.

توضيح المسئلة: اوزكاة په نصاب کې دی نه په هغه مال کې چې دنصاب څخه زیاتی وی فانه که یوسړی د۳۵ اوښانو مالک وی نوپدیکی واجب بنت مخاض یه ، ۲۵ کې دی نه په مجموعه کې تردی که لس اوښان هلاک شې او۲۵ پاتې شې نوبیا به هم واجب به خپل حال وی یعنی همغه بنت مخاض به واجب وی ځکه نصاب پاتې دی اوعفوه هلاک شوه وهلاک النصاب که په یونصاب باندې زکاة واجب شي وروسته دکال پوره کیدو څخه اودغه نصاب هلاک شې نوبیا دهلاک شوې مال حصه تری زکاة ساقط شو مثلا ۴۰۰ روپې وی اودوه سوه تری هلاکی شوی نو د ۲۰۰ روپیو زکاة تری ساقط شو.

ويصرف الهلاك اوهلاکت گر زولی شي عفوی ته اولاً یعنی هغه مال ته چې دنصاب څخه زیاتی وی اونصاب ته نه رسیږی ثم الى نصاب يليه بيا به هغی نصاب ته هلاکت گرزولی شي چې عفوی ته نژدی دی ثم بیا هغی نصاب ته چې دیته نژدی وشم بیا هغی نصاب ته چی دیته نژدی وی مثلاً دیوسړی سره دری نصابونه ؤ اوځه نور زیاتی شیئ چې ځلورم نصاب ته نه رسیده نوبیا څه مال هلاک شو نودغه هلاکت به اول عفوی یعنی زیاتی مال ته گرزولې شی نوکه هلاکت دعفوی په مقدارؤ نوپه هغه دری نصابونو کې به زکاة مکمل ورکړی اوکه هلاکت دعفوی څخه زیاتی ؤ نودریم نصاب ته به هلاکت وگرځولې شي ځکه هغه دعفوی سره نژدی دی او په دوو نصابونو کې به زکاة ورکړی که په دریم نصاب سره هم نه پوره کیدو نوهلاکت به دویم نصاب ته راکوز کړی همدارنګه الی اخره داد امام ابوحنیفة رحمه الله مذهب دی اودامام ابویوسف رحمه الله په نزد به هلاکت اول عفوی ته گرځولې شي اودهغی څخه وروسته به تولو نصابوته په یوځل گرځولې شي یعنی علی الترتیب به نه وی اودامام محمد

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رحمه الله په نزد به هلاکت عفوی اونصاب دوارِوته ګرځولې شي ځکه دزکاة تعلق د دوارِو پوری دی فبقی شاة نو یوګډ بیا هم پاتی کیږي یعنی که په ۲۰ ګډ وکې ۲۰ هلاکې شي نو ۴۰ ګډوی پاتې کیږي نوبیابه هم په زکاة کی یوګډ ورکوی ځکه نصاب برابردی اوهمدارنګه که په شپږو اوښانوکې یواوښ مړشی نوپنځه پاتې کیږی اوپنځو کې یوګد زکاة ورکول فرض دی ځکه هلاکت اول عفوی ته وګرځولی شو اودهغی څخه وورسته بیاهم نصاب برابر دی.

وتجب بنت مخاض لوهلك خمسة عشر من اربعين بعيراً اى يصرف الهلاك الى العفو اولا فان لم يجاوز الهلاك العفو فالواجب على حاله كالمثالين الاولين وهما هلاك عشرين من ستين شاة اوواحد من ست من الابل وان جاوز الهلاك العفو يصرف الهلاك الى النصاب الذى يلى العفو كما اذا هلك خمسة عشر من اربعين بعيراً فالاربعة تصرف الى العفو ثم احد عشر يصرف الى النصاب الذى يلى العفو وهو مابين خمس وعشرين الى ست وثلثين حتى تجب بنت مخاض الخ

توضيح المسئلة: اوبیا به هم بنت مخاض واجب وی که ۱۵ اوښان د ۴۰ څخه هلاک شي ځکه هغه نصاب اوس هم موجود دی چې هغې کې بنت مخاض واجب دی چې هغه ۲۵ دی ای يصرف يعنی هلاکت به اول عفوی ته ګرځولی شي فان لم يجاوز که هلاکت دعفوی څخه زیاتی نه ؤ نوواجب به پخپل حال وی یعنی مخکې چې څه واجب ؤ هغه اوس هم واجب وی لکه په مخکنیو دوو مثالو کې چې د ۲۰ ګډو څخه ۲۰ هلاکی شي یاد ۲ اوښآنو څخه یو اوښ هلاک شي نوپه دوارِو صورتونو کې یو ګډ واجب دی وان جاوز اوکه هلاکت دعفوی څخه زیاتی ؤ نومابقی به هغه نصاب ته ګرځولې شي چې عفوی ته نژدی وی کما اذا هلك مثلاً په ۴۰ اوښانو کې ۱۵ هلاک شي نوپدی صورت کې عفوه ۴ دی چې د ۳۲ څخه زیاتی دی ځکه ۳۲ نصاب دی او ۴ پکې عفوه ؤ نوهلاکت به اول دغې عفوی یعنی څلوروته ګرځی بیا به هغی نصاب ته چې دغی عفوی ته نژدی دی چې هغه د ۲۵ څخه تر ۳۲ پوری دی چې هغه نصاب ۱۱ دی نوباقی اوښان ۲۵ دی اوپه ۲۵ کې یوبنت مخاض دی ولاتقول پدی سره دامام محمد رحمه الله په قول ردکوی چې ته داسی ونه وائی چې هلاکت عفوی اونصاب دوارِوته ګرځی حتی نقول داتفریع ده په منفی باندې یعنی چې بیا مونږ لاداهم ووایو چې په ۴۰ کې یو بنت لبون دی نوچې د ۴۰ څخه ۱۵ هلاک شي نو ۲۵ پاتې کیږی فیجب نصف وثمن من بنت لبون نوپه پنځه ویشتو کې نصف دبنت لبون اوثمن دبنت لبون دی نصف ددی ۲۰ راځی اوثمن دبنت لبون ۵ راځي ځکه د ۴۰ نصف ۲۰ دی اود ۴۰ ثمن پنځه دی ولاتقول دارد کوی په قول دامام ابویوسف

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

رحمه الله باندې چې هلاکت اول عفوی ګرځولی شي یعنی مجموعه نصابونوته حتی نقول تردی چې دامام ابویوسف رحمه الله په شان مونږ هم ووایو چې په ۴۰ کې ۱۵ اوښان هلاک شي نوځلور ۴ به عفوی ته ګرځولی شي او ۱۱ به مجموعه ۳۲ ته ګرځولې شي ای کان الواجب نوپه ۳۲ کې واجب یعنی زکاة یوبنت لبون دی او ۱۱ تری هلاک شو نو ۲۵ پاتې شو فالواجب نو په ۲۵ کې دوه ثلثة دبنت لبون واجب دی چې ۲۴ راځي وربع تسع اوځلورمه دنهمی دبنت لبون نونهمه د ۳۲، ۴ راځي اود ۴ ربع یودی (۱) نویو (۱) چې د ۲۴ سره یوځای کړی ۲۵ ګرځی.

واما قوله ثم وثم الی ان ینتهی فلم یذکر له فی المتن مثالاً فنقول لوهلك من اربعین بعیراً عشرون فاربعه تصرف الی العفو واحد عشر الی نصاب یلی العفو وخمسة الی نصاب یلی هذا النصاب حتی یبقی اربع شیاة وقس علی هذا اذا هلك خمسة وعشرون اوثلثون اوخمسة وثلثون.

توضیح المسئلة: شارح وائی چې دمصنف داقول چې ثم وثم الخ ددی لپاره مصنف په متن کې مثال ذکر کړی نه ده فنقول نومونږ ددی لپاره مثال بیانوو چې که د ۴۰ اوښانو څخه ۲۰ اوښان هلاک شي نو ۴ به عفوی ته ګرځی ۳۲ پاتې شو بیا به ۱۱ هغه نصاب ته ګرځی چې عفوی ته نژدی دی نو ۲۵ پاتې شو بیا ۵ هغه نصاب ته ګرځی چې دی دویم نصاب ته نژدی وی نو ۲۰ اوښان پاتې شو.

اوپه ۲۰ اوښانو کې ۴ ګډان دی وقس علی هذا همدارنګې که د ۴۰ څخه ۲۵ هلاک شي نوباقي ۱۵ اوښان راځی اوپه هغی کې دری ګډان واجب دی اوثلثون اویا په ۴۰ کې ۳۰ هلاک شي نو ۱۰ پاتې کیږی اوپه ۱۰ کې دوه ګډان دی اوخمسة وثلثون اویا په ۴۰ اوښانو کې ۳۵ هلاک شي نوپاتې ۵ اوښان شو اوپه هغې کې پوګډ دی.

والسائمة هی المکتفیة بالرعی فی اکثر الحول الرعی بالکسر الکلاء اخذ البغاة زکاة السوائم والعشر والخراج یفتی ان یعید واخفیة ان لم تصرف فی حقه لالخراج اعلم ان ولایة اخذ الخراج للامام وکذا اخذ الزکاة فی الاموال الظاهر وهی عشر المخارج وزکاة السوائم وزکاة اموال التجارة مادامت تحت حمایة العاشر فان اخذ البغاة اوسلاطین زماننا الخراج فلا اعادة علی الملاك لان مصرف الخراج المقاتلة وهم من المقاتلة لانهم یحاربون الکفار وان اخذوا الزکاة المذکورة فان صرفوا الی مصارفها وهی مصارف الزکاة فلا اعادة علی الملاك وان لم یصرفوا الی مصارفها فعلیهم الاعادة خفیة ای یؤدونها الی مستحقیها فیما بینهم وبین الله تعالی.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

توضیح المسئلة: والسائمة دسائمه نه مراد دادی چې دکال په اکثره حصه کې په څرولو اکتفاء کوی که نیم کال یازیات ئی په کور کې وانبه ورکړل نوبیا داسائمه نه ده پدیکی زکاة نشته الرعی په فتحی دراء سره مصدر دی په معنی دځرولو سره اوپه کسری دراء سره وانبوته وائی خومناسب پدی ځای کې فتح ده ځکه سائمه هغه ده چې په صحراء کې څری اوپه کور کې وانبه ورنکړی اوکه په کور کې وانبه ورکړی نوداسائمه نه ده خوکه رعی په کسری دراء سره واخلي نوبیا داهم سائمه ګرځی اودا صحیح نه ده ((بحر ۲، ۳۷۳)).

اخذالبغاة باغیان هغه مسلمانانوخلکو ته وائی چې دحق امام دمتابعت څخه دځه شبهی په خاطر ووځی نوکه دوی دسوائمو یعنی څریدونکو مالو زکاة واخلي یاعشر واخلي یاخراج واخلي نوکه باغیانو زکاة وغیره په خپل ځای کې ولګاوه نوپه مال مالکانو بیا دوباره ورکول نشته اوکه پخپل ځای کې ئی نه وی لګولی نو **یفتی ان یعیدوا** نوفتوی به ورکولې شي چې مالکان بیا زکاة ورکړی په پټه سره ځکه که په ښکاره ئی ورکړی نوباغیان ئی بیا تری اخلي لاالخراج مګر خراج یعنی تکس دځمکې به دوباره نه ورکوی **اعلم** چې دخراج داخستلو واک اواختیار امام یعنی بادشاه لره دی **وکذا** همدارنګه په اموال ظاهره کې چې هغه عشر د حاصل دی دزکاة اخستلو واک امام لره دی.

وزکاة السوائم اودځرپدونکو څارویو زکاة اودتجارة دمالونو زکاة دامام په واک کې دی خوترڅو چې دعاشر په حمایت کې وی عاشر هغه کس ته وائی چې دبادشاه له طرفه په لاره اودرولی شوی وی چې دتجارت دمالونو زکاة اوعشر وغیره دخلکو څخه واخلي فان اخذالبغاة که واخلي باغیان اوسلاطین زمانناً یازمونږ دزمانی ظالمان حاکمان **الخراج** تکس دځمکې والا څخه نودځمکې په مالکانو بیا اعاده نشته **لان مصرف** ځکه **مصرف** دتکس یعنی په کوم ځای کې چې مصرف کولې شي **المقاتلة** هغه خلک دی چې دکفارو په مقابله کې جنګیږی یعنی اسلامی فوجیان **وهم** اودغه باغیان اوسلاطین هم دمقاتلو څخه دی ځکه دوی هم دکفارو سره جنګ کوی **وان اخذوا** اوکه باغیانو اوسلاطینو دسوائمو زکاة اوعشر اوزکاة دتجارت د مالو واخیسته نوکه دا زکاة وغیره ئی په خیل ځای کې لګولی ؤ چې هغه مصارف دزکاة دی چې فقراء مساکین وغیره دی **فلااعادة** نودمال په مالکانو بیا دوباره ورکول نشته ځکه مقصد دزکاة وغیره څخه ورکول دی فقراؤ وغیره ته اوداحاصل شوی ده

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وان لم يصرفوا اوكه باغيانو اوسلاطينو دزكاة خپلو مصارفو ته رسولى نه ؤ فعليهم نوپه مالكانو دوباره وركول شته خفية په پته سره اى يؤدونها يعنى زكاة به وركړى الى مستحقيها خپلو حقدارانو ته چې خپلو وغيره دى فيما بينهم وبين الله خوپداسې طريقه چې دده اوداالله تعالى ترمنځ راز وى يعنى بل څوك ددى په وركولو خبر نه شي ځكه هغوي بيا ورته ضرر رسوى.

واانما قال يفتى ان يعيدوا خفية احترازعن قول بعض المشائخ انه لا اعادة عليهم لانهم لما تسلطوا على المسلمين فحكمهم حكم الامام ضرورة ولهذا يصح منهم تفويض القضاء واقامة الجمع والاعياد ونحوذلك والجواب عن هذا ماثبت بالضرورة يتقدر بقدرها يعنى نصب القضاة واقامة ماهومن شعائر الاسلام ضرورة بخلاف الزكاة فان الاصل فيه الاداء خفية قال الله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخيرلكم.

توضيح المسئلة: وانما قال شارح رحمه الله چې مصنف رحمه الله وويلى چې يفتى ان يعيدوا خفية ددى لپاره چې احتراز راشي دقول دبعض علماؤ څخه چې هغوى وائى چې په مالكانو بيا دزكاة وغيره اعاده نشته لانهم ځكه باغيان اوظالمان حاكمان چې هركله په مسلمانانو تسلط وكړى نوحكم ددوى په شان دحكم دامام دى ضرورة خامخا اولازماً ولهذا دهمدى وجې څخه باغيانو ته دقضاء سپارل هم صحيح دى اودجمعى لمونځ قائمول اوداخترونو لمونځ قائمول وغيره هم صحيح دى والجواب ددى بعض مشائخو دقول نه داجواب دى چې كوم شيئ په ضرورت سره ثابت وى نوهغه به په اندازه دضرورت وى يعنى نصب القضاة يعنى دقاضيانو مقرروال اودشعائرو داسلام لكه دجمعى لمونځ وغيره قائمول دوجې دضرورت نه دى په خلاف دزكاة نه چې اصل په زكاة كې په خفيه سره وركول دي لكه الله تعالى فرمائى چې كه تاسې صدقى پتې وركړى اوفقيرانو ته ئى وركړى نوداستاسې لپاره غوره ده خوبيا د بعض خارجى وجوهاتو دوجې ښكاره وركول علماؤ اولى ګڼلى دى.

وعن قول بعض المشائخ انه اذا نوى بالدفع اليهم التصدق عليهم سقط عنهم لانهم بماعليهم من التبعات فقراء والشيخ الامام ابومنصور الماتريدى زيف هذا فانه قال لابد من اعلام المتصدق عليه وايضاً لاخفاء فى ان الزكاة عبادة محضة كالصلوة فلايتادى الابالنية الخالصة لله تعالى ولم توجد.

تنقيح المسئلة: دمصنف داقول يفتي ان يعيدوا خفية دپاره داحتراز دى دقول بعض نورو علماؤ څخه هم چې هغوى وائى چې كله باغيانو وغيره ته زكاة وركوى اودوركولو په وخت كې په باغيانو دصدقى كولو نيت وكړى نوزكاة ترى ساقطيږى لانهم ځكه داباغيان

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اوظالمان حاکمان بماعلیهم په سبب دهغه څه چې پدوی باندې دی من التبعات چې هغه حقوق دخلکو دی فقراء داباغیان وغیره فقیران دی ځکه مظالم اوحقوق دخلکو ډیر دی چې دوی پایمال کړیدی اوددوی دومره نه دی چې دخلکو حقوق پوره کړی نودوی سره اګر چې ظاهراً مال شته خوحکما دوی فقیران دی والشیخ الامام الخ اوشیخ امام ابومنصور ماتریدی داقول ضعیف ګرځولی دی ځکه په زکاة کې دفقیر وغیره خبرول ضروری دی اوباغیانو اوظالمانو حاکمانوته خودامکنه نه ده چې ته ووائی چې داد زکاة مال دی اوتاته ئی درکوم چې ته غریب ئی نودوی ته په ورکولو سره به زکاة څنګه اداء شي ؟

وایضاً بله وجه دضعف دمشائخو دقول وائی چې عبادة په دوه قسمه ده :

۱-عبادة غیر محضه :یعنی چې پخپله عبادت نه وی خودبل لپاره وسیله وی لکه اودس وغیره .

۲-عبادت محضه : چې پخپله عبادت محضه او مستقله وی لکه لمونځ روژه زکاة وغیره نو زکاة هم عبادت محضه دی اوعبادت محضه نه صحیح کیږی مګر په خالص نیت سره چې دالله تعالی درضا لپاره وی اوکله چې باغیانو وغیره ته ورکوی نوهلته خالص نیت دالله تعالی درضا لپاره نشته .

ثم اعلم ان العبارة المذکورة فی الهدایة هذه ولزکوة مصرفها الفقراء ولایصرفونها الیهم وقیل اذا نوی بالدفع التصدق علیهم سقط عنه وکذا الدفع الی کل سلطان جائر لانهم بماعلیهم من التبعات فقراء والاول احوط فعلیك ان تتأمل فی هذه الروایة انه هل یفهم منها الاسقوط الزکاة عن المظلوم نظراً له ودفعاً للحرج عنه وهل لهذه الروایة دلالة علی انه یجوز للخوارج واهل الجوران یأخذ الزکاة ویصرفونها الی حوائجهم ولایصرفونها الی الفقراء بتأویل انهم فقراء فانظر الی هذه الذی ادرج فی الایمان رکناً اخرانه کیف یتمسك بهذه الروایة فسوغ لولاه هراة اخذ العشور والزکاة بالصفة المعلومة بل فرض علیهم ذالك وحکم بکفر من انکره والصفة المعلومة ان یحرض الاعونة فی اخذ الخارج عن الارض اضعافاً مضاعفة فیضعفوا علی الملاك القیم ویأخذونها جبراً وقهراً ویصرفونها کما هو عادة اهل الاسراف والاتراف.

توضیح المسئلة: غرض دشارح دهدائی دعبارت راوړلو څخه رد دی په هم عصری دده چې نظام الدین هروی دی اوکوم نسبت چې ده ته کیږدی چې دهراة والیانو ته ئی دزکاة اوعشر اخستل جائز کړی هغه نسبت ختم کړی ،دهدائی دعبارت مقصد داسې دی چې دزکاة مصرف فقراء دی اوباغیان وغیره ئی فقیرانو ته نه ورکوی وقیل اوبعض علماء وائی چې باغیانو وغیره ته دزکاة دورکولو په وخت کې چې پدوی دصدقې کولو نیت وکړی نودمالکانو څخه

کفایت کتب خانه تبلیغی کرام چینل
https://t.me/kafayat2395

زكاة ساقطيږي وكذالدفع همدارنګې هربادشاه ظالم ته چې دزكاة دوركولو په وخت كې نيت دزكاة وكړي نوزكاة تري ساقطيږي لانهم څكه داظالمان په سبب دهغه حقوقو چې پدوی باندې دخلكو دی دوی فقيران دی والاول خواوله خبره چې اعاده دزكاة وشي زياته داحتياط خبره ده تردی خايه پوری دهدائی دعبارت مقصد ؤ فعليك لازم دی په تاباندې ای متعلمه چې ته دهدايې پدی عبارت كې سوچ اوفكر وكړی هل يفهم الخ چې ايام معلوميږی ددی نه يعنی نه معلوميږی دهدايې دعبارت څخه مګر داخبره چې زكاة دمظلوم نه ساقط دی كله چې ئی ظالم تری اخلی اودامظلوم نيت دزكاة وكړی نظراً له دوجې دشفقت نه په مظلوم باندې ودفعا الخ اولپاره ددفع كولو دحرج دمظلوم نه چې هغه دوباره بيا زكاة وركول دی وهل لهذه اوايا دهدايې داعبارت دلالت پدی خبره كوې چې دخوارجو اوظالمانو لپاره داجائز شې چې زكاة واخلی اوپه خپلو ضروريانو كې ئی مصرف كړی اوفقيرانوته ئی نه وركوې پدې تاويل سره چې مونږ يعنی ولیان صاحبان فقيران يو مونږ ددی حقدار يو ؟

فانظر الخ وګوره دغه كس ته چې داخل ئی كړو په ايمان كې بل ركن پدی عبارت سره شيخ نظام الدين هروی ته چې مشهور په شيخ تسليم دی اشاره كوی اوپه هذا الذی سره ورته اشاره تحقيراً كوی اوبيائی تاكيد ددی په وصف سره څكه وكړو چې ده داجماع دامت دعلماء څخه مخالفت وكړو چې په ايمان كې يوبل ركن زياتی كړو چې تسليم دی په همدې وجه شيخ تسليم سره مشهورشو يعنی دايمان اركان يو اقرار باللسان دی اوبل تصديق بالقلب دی دده په نزد يوبل ركن هم پكې زياتی شته چې تسليم اوانقياد دی يعنی ايمان يواځی په اقرار باللسان اوتصديق بالقلب سره نه پوره كيږی ترڅو چې تسليم اوانقياد پكې نه وی انه كيف نوشارح وائی چې دغه شيخ تسليم دهدائی پدغه مذكوره عبارت باندې ځنګ دليل نيولی ده فسوغ چې جائز كړی ده دهرات والیانو ته دعشر اوزكاة اخستل بالصفة المعلومة په هغه مشهور طريقه سره بلكې په حاكمانو ئی داد زكاة اوعشر اخستل فرض كړی ؤ وحكم اودكفر فيصله ئی كړی وه من انكره په هغه چاچه ددی داخستلو دجواز څخه انكار كوی والصفة المعلومة اوهغه مشهوره طريقه ددوی داوه ان يحرض چې تيز كړی الاعونة خپل مددګاران چې والیان وغيره دی فی اخذ الخارج الخ په اخستلو دهغه حاصلاتو كې چې دځمكې څخه راوځی اصعافامضاعفة دوه چنده په څو چندو سره يعنی كومه اندازه چې الله

كفايت كتب خانه ټيلی گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

تعالى وربانديِ فرض كړى دهغې څخه هم زياتى په څو چنده سره **فيضعوا** نودوى كيږدى اومقرر كړى **على الملاك** دځمكې اومال په مالكانو **القيم** قيمتونه دحاصلاتو **ويأخذونها** اودوى اخلي دغه حاصلات وغيره دمالكانو څخه جبراً وقهراً په ظلم اوزور سره **ويصرفونها** اوبيا داحاصلات داسې مصرفوى **كماهو عادة اهل الاسراف والاتراف** لكه څرنګه چې داعادت داسراف والادى اسراف اواتراف په وزن اومعنى كې يوشان دى.

ولاشيئ فى مال الصبى التغلبى وعلى المرأة مأعلى الرجل منهم تغلب بكسر اللام ابوقبيلة والنسبة اليها تغلبى بفتح اللام استيحاشا لتوالى الكسرتين وربما قالوا بالكسر هكذا فى الصحاح وبنو تغلب قوم من مشركى العرب طالبهم عمر ﷺ بالجزية فأبوا وقالوا نعطى الصدقة مضاعفة فصولحوا على ذالك فقال عمر هذه جزيتكم فسموها ماشئتم فلما جراى الصلح على ضعف زكاة المسلمين لاتؤخذ من صبيانهم ولكن توخذ من نسوانهم كالمسلمين مع ان الجزية لاتوضع على النساء.

توضيح المسئلة: ولاشيئ اوهيڅ شيئ نشته يعنى زكاة نشته په مال دماشوم دبنو تغلب قبيلى كې اما دځمكې په حاصل كې بيا دوه چنده دلسمى دى يَعنى پنځمه ده لكه دمسلمان دماشوم په دځمكى په حاصلاتو كى ځمكه كې چې لسمه حصه ده **وعلى المرأة** اودبنو تغلب قبيلى په ښځه باندې هغه اندازه خراج دى چې ددوى په نارينه وى تغلب په كسرى دلام سره ديوى قبيلى پلار دى اوچه كله نسبت هغى قبيلى ته كيږى نوتغلبى په فتحى دلام سره ويلى شې **استيحاشاً** دوجى دبدګنلو دتوالى اوپرلپسى والى دكسرو دياء نسبتيه سره **وربما قالوا** اودير كم كرتې دوى په كسرى سره وائى **وبنو تغلب** اوبنو تغلب دنصارى دعربو څخه يوه قبيله ده **طالبهم** مطالبه وكړه ددوى څخه حضرت عمر ﷺ دجزيه **فأبوا** هغوى انكار وكړو اووئى ويل چې مونږ صدقه دوچنده وركوو كومه چې په مسلمانانو مقرره ده پدى باندې صلح وشوه اوحضرت عمر ﷺ ورته وويل چې داستاسې جزيه ده فسموها تاسې چې كوم نوم ورته گدء كيږدى ئى نوهركله چې صلح په دوخلاه دزكاة دمسلمانانو وشوه نودهغوى دماشومانو څخه به نه شې اخستلې لكن دهغوى دښځو څخه به اخستلى شې **كالمسلمين** يعنى لكه څرنګه چې زكاة دمسلمانانو ماشومانو څخه نه شې اخستلې او د زنانو او نارينو څخه اخستلې شى **مع ان الجزية** سره ددينه چې جزيه په زنانو نه شې اينبودلى جزيه په دوه قسمه ده:

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

۱- چې په رضا مندی او صلح سره وی نو په څومره چې صلح راغله نو همغه به مقرروی.
۲- چې مسلمانان په زور سره په کفارو غلبه وکړی او کفار په خپلو مالو پریږدی یعنی مالونه تری وانخلی نو په زیات مالدار باندې دکال ۴۸ درهمه دی چې په هره میاشت کې ۴ درهمه دی او په درمیانه مالدار باندې دکال ۲۴ درهمه دی چې په هره میاشت کې ۲ درهمه دی او په فقیر کسب ګر باندې دکال ۱۲ درهمه دی چې دمیاشتی یو درهم راځی.

وجاز تقديمها لحول ولاكثر منه ولنصب لذى نصاب الاصل فى هذا ان المال النامى سبب لوجوب الزكاة والحول شرط لوجوب الاداء فاذا وجد السبب يصح الاداء مع انه لم يجب فاذا وجد النصاب يصح الاداء قبل الحول وكذا اذا كان له نصاب واحد حتى اذ ملك الاكثر بعد الاداء اجزاه ما ادى من قبل اما ان لم يملك نصاباً اصلا لم يصح الاداء.

تحسين القول فى بيان تقديم الزكاة على الحول:

وجاز جائزده ورکول دزکاة مخکې دکال تیریدلو څخه یعنی چه په نصاب باندې دکال تیریدلو څخه مخکې زکاة ورکړی نوجائز دی ولاکثر منه همدارنګې دیوکال نه زیات لپاره هم صحیح ده یعنی چې دوو کلو یاددینه زیاتو کلو زکاة مخکې ورکړی نوجائز دی خوشرط پکې دادی چې د اداء کولو په وخت کې دیو نصاب مالک وی لذی نصاب داقبل دی دماقبل لپاره اومتعلق دی ترجاز پوری یعنی دزکاة ورکول مخکې دحولان څخه اومخکې دډیرو کلونو څخه اودډیر نصابونو لپاره جائز ی دهغه کس لپاره چې خاوند دیو نصاب وی الاصل یونفس وجوب دی اوبل وجوب الاداء ده سبب دنفس وجوب لپاره مال نامی دی اووجوب الاداء دحولان سره ثابتیږی یعنی مال نامی سبب دی لپاره دوجوب دزکاة اوحولان حول شرط دی لپاره دوجوب داداء نواداء صحیح دې مع انه سره ددی چې اداء واجب نه ده ځکه وجوب الاداء دحولان سره تعلق لري فاذا وجد النصاب نوکله چې نصاب ومونډلی شي نودحولان حول نه مخکې هم اداء صحیح ده وکذا همدارنګې که یوسړی یونصاب ولری مثلا دوه سوه درهمه فیؤدی اودا اداء کړی زکاة دیونصاب څخه زیات یعنی له ده سره یونصاب وی اودازکاة ددوه یادری نصابو ورکړی نوداهم جائز دی ځکه اول نصاب په سببیت کې اصل دی اونور نصابونه تابع ددی شو حتی اذا ملك تردی که دزکاة ورکولو څخه وروسته دیونه زیات یعنی ډیرو نصابو خاوند شي مثلاً دوه دري اجزاه نوددی دوه دری نصابونو څخه کافی ده هغه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

زکاة چې ده مخکې اداء کړی ؤ یعنی دخونصابو زکاة ئی چې مخکې اداء کړی ؤ اوبیا همغه اندازه نصابونه موجود شو نوهغه مخکنی زکاة ددی کافی دی اوبیا ورکولو ته ضرورت نشته خوداپه هغه صورت کې چې دزکاة دورکولو په وخت کې دیونصاب خاوند وی اوکه دزکاة ورکولو په وخت کې دیونصاب خاندهم نه وی نوبیا دزکاة اداء کول بلکل صحیح نه دی ځکه سبب دوجوب نشته .

وهو للذهب عشرون مثقالاً وللفضة مئتاً درهم كل عشرة منها سبعة مثاقيل اعلم ان هذا الوزن يسمى وزن سبعة وهو ان يكون الدرهم سبعة اجزاء من الاجزاء التي يكون المثقال عشرة منها ان يكون الدرهم نصف مثقال وخمس مثقال فيكون عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل والمثقال عشرون قيراطاً والدرهم اربعة عشر قيراطاً والقيراط خمس شعيرات.

كنزالحسنات فی ایتاءالزکاة:

مثقال هغه مقدار معین دی چې په هغې سره سره زر اندازه کولې شي مثقال اودینار یو شیئ دی خودینارددغی روپی نوم ده چې دسروزرو څخه جوړه شوی وی په اندازه دمثقال باندې نونن زمانه کې دسروزرونصاب ۸۷ ګرامه دی چې دشل ۲۰ مثقالو یادشل دینارو سره برابردی اودسپینو زرو نصاب ۵۸۰ ګرامه دی چې ددوه سوه ۲۰۰ درهمو برابر راځی «فقه حنفی » په بل اعتبار د سرو زرو نصاب ۷ ½ اوه نیمی تولی دی اودسپینو زرو نصاب دوه پنځوس نیمی ۵۲ ½ تولی دی په شلو مثقالو سروزرو کې زکاة نیم مثقال دی چې داوسنیو لوټو په حساب څلویښتمه روپې زکاة اوپه سپینو زرو کې هم په څلویښت روپیو کې یوه روپې زکاة چې په دوه سوه روپیو کې پنځه روپې راځي کل عشرة الخ درهم دنبی ﷺ اوحضرت ابوبکر ﷺ اوحضرت عمر ﷺ په زمانه کې په دری قسمه ؤ:

۱-چې لس قیراطه ددی دیودینار په شان ؤ دیته وزن دعشره وائی یعنی لس دراهمه په وزن دلس دینارو ؤ .

۲- ۱۲قیراطه ددرهمو دری خمس ددینار ؤ دیته وزن سته وائی یعنی هر لس درهمه په وزن دشپږو دینارو ؤ

۳- چې لس قیراطه ددرهم په اندازه دنیم دینار ؤ دیته وزن دخمسه وائی یعنی هرلس درهمه په وزن دپنځو درهمو راتلل پیدا دخلکو په منځ کې په ورکړه اوراکړه کې نزاع راغله نو

کفایت کتب خانه ګیلی ۲ کرام چیتل
https://t.me/kafayat2395

حضرت عمر ﷺ دهرقسم څخه یودرهم راوخستلو اوسره یوځای ئی کړو اودری دراهم په یوه اندازه تری جوړ کړو نوهر درهم څوارلس (۱۴) قیراط راغي بحر الرائق، ۲ج ، ص۳۹۲.

چې هر لس درهمه په وزن د اوه وو (۷) مثقالو راځی چې دیته اوس وزن سبعة وائی دسبعة دامعنی چې یودرهم په اندازه د اوه وو (۷) هغو اجزاؤ اوحصو سره وی چې دهغې مقدار دلس اجزاؤ اوحصو څخه یومثقال راشي نوچه یودرهم اوه (۷) حصی شوی نولس درهمه اویا (۷۰) حصی راځي ۱۰×۷-۷۰ اود اویا حصو (۷۰) څخه اوه (۷) مثقاله راځي ۷۰÷۱۰-۷ای یکون الدرهم یعنی یودرهم نیم مثقال اوپنځمه حصه دمثقال راځي نولس درهمه په وزن دا اوو مثقالو راځی والمثقال او یو مثقال سل (۱۰۰) اوربشی دی څکه یومثقال ۲۰ قیراطه دی اویو قیراط ۵ اوربشی راځی نواوه مثقاله اوه سوه اوربشی راځي . ۱-مثقال ×۲۰ قیراط ×۵ اوربشی -۱۰۰ اوربشی ×۷ مثقاله -۷۰۰ اوربشی اویودرهم دحضرت عمر ﷺ په حساب ۱۴ قیراط راځي اویوقیراط پنځه اوربشی نو ۱درهم ×۱۴قیراط ۵ اوربشی -۷۰ ×۱۰درهمه -۷۰۰ اوربشی نواوه مثقاله دلس درهمو سره برابر شو چې هر یو اوه سوه ۷۰۰ اوربشی راځي نودسروزرو نصاب اوه نیمی تولی اودسپینو زرو نصاب دوه پنځوس نیمی تولی (۲/۵۲)راځي کوم فرق چې تاسي په حاشیه لکهنوی کې له دی سره ګوری هغه دهندوستان دجمهورو علماؤ سره مخالف دی دلازیاتو معلوماتو لپاره اوزان شرعیه دمفتی محمد شفیع وګوری .

وفی معموله وتبرة وعرض تجارة قیمته نصاب من احدهما مقوما بالانفع للفقراء ربع عشر ای ان کان التقویم بالدراهم انفع للفقیر قوم عروض التجارة بالدراهم وان کان بالدنانیر انفع قومت بها ثم فی کل خمس زاد علی النصاب فاذا زاد علی مئتی درهم اربعون درهماً زاد فی الزکاة درهم واذا زاد ثمانون درهماً زاد درهمان ولاشیئ فی الاقل.

توضیح المسئلة: وفی معموله اوپه هغه څه کې چې دسروزرو اوسپینو زرو څخه جوړولې شي چې دراهم اودنانیر دی زیورات لوښی وغیره دی پدیکی زکاة ځلوینښتمه روپي ده وتبرة اوسپینو زرو کې تبر هغه توتو ته وائی چې یوشیئ تری جوړ شوی نه وی پدیکې هم ځلوینښتمه روپي زکاة دی وعروض تجارة جمع دعرض ده په سکون دراء سره ((بحر))هغه سامان ته وائی چې نه پیمانه کولی شي اونه تللی شي اونه حیوان وی اونه ځمکه وی په هغه څه به قیمت کولې شي چه نصاب ته رسیږی فقه حنفی ص،۳۵۳،ج۲، اوصاحب البحر وائی چې

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دعرض صحیح تفسیر داده چې مالیس بنقد چې هغه سامان ته وائی چې دراهمو اودنانیرو څخه ماسوا وی قید دتجارت ئی ځکه ورسره ولګولو چې که دتجارت لپاره نه وی بلکی دکور لپاره وی نوبیا پکی زکاة نشته «بحر». قیمته چې قیمت ددی عروضو نصاب وی من احدهما دیو دنقدینو څخه چې سره زر دی اوسپین زر دی یعنی په عروضو دتجارت کې هلته زکاة شته چې قیمت ددی نصاب ته رسیږی چې هغه نصاب دسروزرو وی اوکه دسپینو زرو وی یعنی په کوم یوسره چې ددی قیمت نصاب ته رسیده نوپه هغی سره به قیمت کړای شې مقوماً چې په هغه قیمت سره به قیمت کړی چې زیاته فائده رسونکې وی فقیرانو ته یعنی که دسروزرو په قیمت کې زیاته فائده وه نوعروض به په سرو زرو سره قیمت کړی اوکه سپینو زرو په قیمت کې زیاته فائده وه نوعروض به په سپینو زرو سره قیمت کړی ربع عشر دامبتداء ده دخبر مقدم لپاره چې وفی معموله دی سره دمعطوفاتو یعنی په معمولو دنقدینو کې اوپه توټو ددیکی اوپه عروض دتجارت کې څلورمه دلسمی ده یعنی څلویښتمه حصه اوروپی ده ای ان کان التقویم داد مقوما بالانفع تفسیر کوی مونږ ددی وضاحت وکړو ثم فی کل خمس بیا په هره پنځمه حصه کې چې په نصاب باندې زیاتی وی زکاة شته په خپل حساب سره یعنی ددوو نصابونو ترمنځ چې کوم زیادت وی هغه ته کسر وائی اوپه کسر کې زمونږ په نزد زکاة نشته مګر هلته شته چې دنصاب پنځمی حصتی ته ورسیږی نصاب دوه سو ۲۰۰ درهمه دی ددینه که څه زیاتی شې نوپه هغې کې ترهغې پورې زکاة نشته چې دنصاب پنځمی حصی ته ورسیږی چې څلویښت درهمه دی نوکله چې دوه سوو ۲۰۰ څخه څلویښت ۴۰ درهمه زیات شو نوپه زکاة کې به یودرهم زیات وی اوکه دنصاب څخه اتیا (۸۰) درهمه زیات شې نوپه زکاة کې به دوه درهمه زیات وی ولاشیئ فی الاقل خوچه دپنځمی حصی څخه کم شې یعنی دځلویښتو درهمو څخه نوبیا په هغی کې زکاة نشته.

وورق غلب فضة وماغلب غشه یقوّم ونقصان النصاب فی الحول هدر ای لوکان له فی اول الحول عشرون دینارا ثم نقص فی اثناء الحول ثم تم فی آخر الحول تجب الزکاة.

البحر الرائق فی بیان حکم الذهب والورق : ورق هغه سپینو زرو ته وائی چې څه شیئ تری جوړ شوی نه وی او بحر کې دورق معنی کړی اسم للمضروب من الفضة کما فی المغرب بحر(ص،۱۹۹ج۲،او معجم الوسیط کې بیا لیکلی چې دا دسپینو زرو نوم دی مضروبه وی اوکه غیر مضروبه وی والله اعلم. ۱۲. عش کوشیئ چې له دی سره ګډ شوی وی نوپه ورقو

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دسپینو زرو که سپین زر غالب ؤ اومخلوط شیئ کم ؤ نوداپه حکم دسپینو زرو کې دی اوکه غش پری غالب ؤ نو بیا داپه حکم دعروضو کې دی قیمت کولی به شي نوکه قیمت ئی نصاب ته ورسیده نوزکاة پکې فرض دی همدارنګې که دسروزرو سره یوشیئ مخلوط وی که سره زر زیات ؤ نوداپه حکم دسروزرو کې ده اوکه غش پکې زیات ؤ نوداییا په حکم دعروضو کې ده قیمت کولې به شي الخ

ونقصان النصاب : اوکمووالی دنصاب دکال په منځ کې هدر لغوه دی یعنی دزکاة دفرضیت لپاره دنصاب پوره والی دکال په دواړو طرفوکې شرط ده یعنی اول اواخر کې په اول کې دانعقاد لپاره او په انتهاء کی دوجوب لپاره نو په منځ دکال کی که کموالی کې کموالی راشي نوهغې کموالی ته اعتبار نشته مثلاً دکال په اول کې ورسره شل (۲۰) دیناره ؤ بیا دکال په منځ کې کم شو بیا دکال په اخر کې پوره شو نوزکاة پری واجب دی یعنی دټولو مال زکاة پری واجب دی اوپه نن زمانه کې چې کوم لوټونه دروپیو دی داد حکومت له طرفه دقرض یوسند دی نوددی حکم په شان دحکم دسروزرو اوسپینو زرو دی دزیات معلومات لپاره فقه حنفی وګوره (ص، ۳۵۲، ج۲) صافی .

ویضم الذهب الی الفضة والعروض الیها بالقیمة هذا عند ابی حنیفة واما عندهما فبضم الذهب بالفضة بالاجزاء حتی لو کان له عشرة دنانیر وتسعون درهما قیمتها عشرة دنانیر تجب عنده لا عندهما اما اذا کان له عشرة دنانیر ومائة درهم تجب باتفاقهم اما عندهما فلضم بالاجزاء واما عند ابی حنیفة فمائة درهم ان کان قیمته عشرة دنانیر فظاهر وان کانت اکثر فکذا الوجود نصاب الذهب من حیث القیمة فتجب الزکاة وان کانت اقل یکون قیمة عشرة دنانیر اکثر من قیمة مائة درهم ضرورة فتجب باعتبار وجود نصاب الفضة من حیث القیمة.

توضیح المسئلة : **ویضم الذهب** کله چې سره زر یاسپین زر یاعروض نصاب ته نه رسیږی نوسپین زر به دسروزرو سره یوځای کړای شي اوسره زربه دسپین زرو سره یوځای کړای شی همدارنګې هغه عروض چې دتجارت لپاره وی دهغې قیمت به دسرو زرو یاسپینو زرو سره یوځای کولې شي همدارنګې ددی عکس هم جائز دی بالقیمة دسروزرو دسپینو زرو سره یاددی عکس به دامام ابوحنیفة ﷺ په نزد په قیمت سره یوځای کولې شي اودصاحبینو په نزد سره زرو به دسپینو زرو سره په اجزاؤ سره یوځای کولې شي حتی لوکان تردی که یوسړی لس دیناره ولری چې هغه دسره زرو دنصاب نیمائی دی اونوي (۹۰) دراهم ئی هم درلودل چې قیمت ئی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لس دیناروته رسیده نوامام صاحب رحمه الله په نزد زکاة پکې واجب دی ځکه دسروزرو نصاب برابر دی خودصاحبینو په نزد پدیکې زکاة نشته ځکه یونصاب پکې پوره نه دی اومعتبر په دواړوکې اندازه ده نه قیمت اوکه یوسړی لس دیناره درلودل اوسل درهمه نوبالاتفاق پری زکاة واجب دی دصاحبینو په نزد ځکه واجب دی چې ضم بالاجزاء راغلی ځکه لس دیناره نیم نصاب دسروزرو دی اوسل درهمه نیم نصاب دسپینو زرو دی نوپه یوځای کیدو سره یونصاب پوره شو اودامام ابوحنیفة رحمه الله په نزد دسل درهمو قیمت که لس دیناره ؤ نوپدیکې خوښکاره زکاة واجب دی ځکه دسروزرو نصاب ئی برابر شو وان کانت اکثر اوکه دسل درهمو قیمت دلس دیناروته ځخه زیات ؤ نوبیاهم زکاة واجب دی لوجود ځکه دسروزو نصاب من حیث القیمت موجود دی وان کانت اقل اوکه دسل درهمو قیمت دلسُ دیناروته ځخه کم ؤ یکون نودلس دیناروته قیمت به خامخا زیات وی دسل درهمو دقیمت ځخه نوزکاة پری واجب شو په اعتبار پدی با اعتبار سره چې دسپینو زرو نصاب موجود شو من حیث القیمت . ۱۲.

باب العاشر

باب دی په بیان دعاشر کې عاشر په لغت کې من عشرة القوم اعشرهم چې کله دقوم ځخه دمالو عشر واخلي (بحر) همدارنګې نصف دعشر ، ربع دعشر ،خوعاشر پدی اعتبار ورته وائی ، چې دعشر نوم په تولو کې راځی ، اوپه اصطلاح کې هومن نصب الخ .

هومن نصب علی الطریق لاخذ صدقة التجار وصدق مع الیمین من انکر منهم تمام الحول اوالفراغ عن الدین اوادعی اداءه الی فقیر فی مصر فی غیر السوائم حتی اذا ادعی الاداء الی فقیر فی مصر فی السوائم لایصدق اذ لیس له فی السوائم الاداء الی الفقیر بل یأخذ منه السلطان ویصرفه الی مصرفه اوعاشر آخر ان وجد فی السنة ای اذا ادعی اداءه الی عاشر آخر والحال ان عاشراً آخر موجود فی هذه السنة بلا اخراج البراءة ای لایشترط ان یخرج البراءة من الاخر بل یصدق مع الیمین.

تقریب الشوارد والنوافر فی بیان العاشر : دعاشر اوساعی ترمنځ فرق دادی چې ساعی هغې ته وائی چې دحکومت له طرفه قبائلو وغیره ته ولیږلي شي چې دهغې ساحې دمالو عشر وغیره دخلکو ځخه واخلي اوعاشر هغه کس ته وائی من نصب چې اودرول شوی وی دحکومت له طرفه په لاره باندې لاخذالخ ددی لپاره چې دتجارانو ځخه زکاة واخلي وصدق اوتصدیق به کولې شي مع الیمین سره دقسم نه من انکر منهم دهغه کس چې دکار وکړی دتجارانو ځخه

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تمام الحول دپوره کیدو دکال اوالفراغ عن الدین یاانکار ددی وکړی چې دده مال فارغ دی دقرض څخه یعنی چې زما مال دقرض څخه فارغ نه دی یعنی که تجارانو کې یوکس دادعوه وکړی چې زما په مال کال پوره شوی نده یادادعوه وکړی چې زما مال دقرض څخه فارغ نه دی یعنی په مابانډی دومره قرض دی چې زما مال خوری نوپه دواړو صورتونو کې به دده تصدیق کولې شې خوسره دقسم نه یعنی قسم به وخوری چې زه پخپله دعوه کې رشتینی یم.

اوادعی یاتجار دادعوه وکړی چې مازکاة اداء کړی الی فقیر یوغریب سړی ته فی مصر پخپل ښار کې نوددی تجار تصدیق به هم کولی شی فی غیرالسوائم خو په هغه مال کی چې دځیریدونکوځارویو څخه بغیر وی اوکه دادعوه ئی وکړه چې مایخپل ښار کې یوفقیر سړی ته په سوائمو کې زکاة ورکړی دی نوبیا به ددی تجار تصدیق نه شې کولې اذ لیس څکه تجار ته داحق نشته چې په سوائمو کې فقیر ته زکاة ورکړی بلکې حکومت به ئی تری اخلي اوپه خپل ځای کې به ئی مصرفوی.

اوعاشر آخر اویادی تجار دادعوه وکړه چې مازکاة بل عاشر ورکړی ده نوددی تجار تصدیق به سره دقسم نه کولې شي خوان وجد فی السنة که چیرته پدی کال کې بل عاشر موجود ؤ یعنی ددی عاشر څخه مخکې بل عاشرؤ اوکه بل عاشر نه ؤ اویائی معلومات نه کیده نوبیا به دده تصدیق نه شې کولې بلا اخراج البراءة. براءت دبل عاشر خط اودستخط خط ته وائی چې په عرف کې ورته چیټ یاسند وائی یعنی په تجار داشرط نه دی چې دهغه بل عاشر څخه چیټ راوړی بلکی دقسم سره به دده تصدیق کولې شې یعنی دده قسم هم دده تصدیق لپاره کافی ده اوچیټ ته ضرورت نشته.

فائده: اموال په دوه قسمه دی:

۱-ظاهره لکه څاروی اوهغه مال چې تجارئی په عاشر تیره وی.

۲- باطنه لکه سره زر سپین زر اودتجارت مال چې پخپل ځای کې اینې وی نوحکومت لره واک صرف داموال ظاهر و شته نه دباطنو «بحر الرائق ص، ۴۰۳، ج۲».

وما صدق فیه المسلم صدق فیه الذمی لاالحربی الافی قوله لامته هی امولدی ای اذا ادعی الحربی ان هذه الامة امولد یصدق ولایأخذ منه شیئاً وأخذ من المسلم ربع عشر ومن الذمی ضعفه ومن الحربی العشر ان بلغ ماله نصابه ولم یعلم قدرما اخذمنا ای لم یعلم قدرما اخذ منا اهل الحرب اذ امر تأجرنا علیهم وان علم اخذ مثله ان کان بعضاً لا کلا ای ان علم قدرما اخذمنا اهل الحرب

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فعاشرنا يأخذ من الحربي مثل ذلك ان كان بعضاً حتى انهم لو أخذوا كل اموالنا فعاشرنا لا يأخذ كل اموال الحربي المار.

توضيح المسئلة: په کومو خبرو کې چې دمسلمان تاجر تصديق کولې شي نوپه هغې خبرو کې به ددذمی کافر تصديق هم کولې شي ځکه دذمی څخه دوچنده دمسلمان اخستلې شي نوپده کې به هم ددغه خبرو لحاظ وی لاالحربی خودحربی کافر تصديق به په يوه خبره کې هم نه شي کولې دمذکوره خبرو څخه اونه به دده خبرو ته څه نظر کولې شي.

الا في قوله لامته، مګر دحربی داخبره به منلی شي چې دوينزی په باره کې ووائی، چې دازما ام ولده ده، اودتجارت لپاره نه ده، نوپدی کې به دده تصديق کولې شي اوعاشر به دده څخه يوشيئ هم نه اخلي وأخذ اودمسلمان تاجر څخه څلورمه دلسمې به اخلي يعنی څلويښتمه **ومن الذمي** اودذمی کافر څخه به دوچنده ددی يعنی نيم دلسمی چې شلمه روپی راځي **ومن الحربي** اودحربی کافر څخه به لسمه اخلي ان بلغ ماله نصاباً داقيد ددری وارو سره دی يعنی په مسلمان تاجر باندې څلويښتمه روپی زکاة اوپه ذمی کافر باندې شلمه روپی زکاة اوپه حربی کافر باندې لسمه روپی زکاة په هغه صورت کې ده چې ددوی مال نصاب ته رسيدلی وی ولم يعلم اودهغې اندازی معلومات نه وی چې کوم زمونږ دمسلمان تاجر څخه حربيان اخلي وان علم اوکه دهغې اندازی معلومات ؤ نوبيا به دحربی تاجرانو څخه همغه اندازه زمونږ عاشران هم اخلي **ان كان بعضاً** خوکه حربيانو زمونږ دتاجرانو څخه بعض مال اخستی ؤ لاکلا اوکه حربيانو زمونږ دتاجرانو څخه ټول مال اخستی ؤ نو زمونږ عاشر به دحربيانو دتاجرانو څخه ټول نه اخلي ځکه مونږ ته شريعت په څکلو اخلاقو سره امر کړی اوکه حربيانو زمونږ دتجارانو څخه هيڅ شيئ نه اخسته نو زمونږ عاشر به هم ددوی دتجارانو څخه هيڅ نه اخلی ځکه مونږ ددوی څخه په ښو اخلاقو سره زيات حقدار يو. **الحربي المار**، هغه حربی چې تيريدونکي وی زمونږ په ښار باندې اوپه عاشر باندې. ۱۲.

ولا من قليله وان اقر بها في النصاب في بيته القليل ما لا يبلغ النصاب ولا يأخذ شيئاً منه ان لم يأخذوا شيئاً منا الضمير في لم يأخذ وايرجع الى اهل الحرب وان لم يذكر هذا اللفظ ولو عشر ثم مر قبل الحول ان جاء من داره عشر ثانياً ولا فلا اى ان اخذ من الحربي العشر ثانيا وان كان راجعاً من دارنا الى داره لا يؤخذ منه شيئ.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

توضیح المسئلة: ولامن قلیله، اودحربی تاجر څخه به دهغه مال څخه زمونږ عاشر څه نه اخلي. چې له نصاب څخه کم وی، وان اقر،اګر چې حربی تاجر پدی اقرار وکړی، چې باقی نصاب زماپه کور کې دی، **القلیل**، په بحث دزکاة کې دقلیل څخه مراد دادی چې نصاب ته نه رسیږی، ولایأخذ اوزمونږ عاشر به دحربی تاجرانو څخه څه شیئ نه اخلي، که حربیانو زمونږ دتاجرانو څخه څه نه اخستل، ځکه مونږ دهغوی څخه په ښو اخلاقو زیات حقداریو، **الضمیر**، شارح وائی چې په، لم یاخذوا، کې ضمیر اهل الحرب ته راجع دی وان لم یذکر اګر چې اهل الحرب صراحتاً ذکر نه دی بلکی ضمناً ذکر دی خوداهم دارجاع دضمیر لپاره کافی ده، **ولوعشر که یوحربی کافر څخه عشر واخستلې شي، ثم مر، بیادکال تیریدلو څخه مخکې دغه تجار په عاشر تیر شې نوکه داخل هم ددار الحرب څخه راغلې ؤ عشر ثانیاً نودویم ځل به تری عشر واخستلې شي والا فلا اوکه دادویم ځل د دارالحرب څخه راغلې نه ؤ بلکې ددار الاسلام څخه دار الحرب ته روان ؤ یا ددار الاسلام دیوښار څخه بل ښارته تلونو بیا به تری هیڅ شیئ نه شي اخستلې.** ۱۲ صافی.

وعشر خمر ذمی لاخنزیره مربهما اویأحدهما هذا عندابی حنیفة ﷺ واما عندالشافعی ﷺ لایعشرهما وعند زفر یعشر کل واحد وعندابی یوسف ان مربهما یعشرهما فجعل الخنزیر تبعاً للخمر وان مربالخمر منفرداً یعشرها وان مربالخنزیر منفرداً لاوالفرق عندنا ان الخنزیر من ذوات القیم فأخذ قیمته کأخذه والخمر من ذوات الامثال فأخذ القیمة لایکون کاخذ العین.

توضیح المسئلة: وعشر اوعشر به واخستلې شي دشرابو ذمي څخه دعشر نه مراد شلمه حصه ده ځکه ذمی څخه نصف العشر اخستلې شي اودحربی تاجر څخه لسمه اخستلې شي **لاخنزیره** خودذمی دخنزیر څخه به عشر اخستلې نه شي، مربهما، چې دغه کافر تجار دواړه یعنی شراب اوخنزیر زمونږ په عاشر تیر کړی، اویأحدهما یایو ددواړو څخه تیر کړی دا دامام صاحب مذهب دی یعنی دامام صاحب په نزد به دشرابو عشر تری واخستلې شي اودخنزیر عشر به نه شي اخستلې برابره خبره ده چې دواړه زمونږ په عاشر تیر کړي یایو. ،واما **عندالشافعی ﷺ** اودامام شافعی ﷺ په نزد به نه دشرابو عشر اخستلې شي اونه دخنزیر ځکه دادواړه په اسلام کې شرعاً قیمت نه لري اونه ددی ذات زمونږ لپاره روا دی اوددی قیمت اخستل داسې دی لکه ددی ذات اخستل.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وعند زفر اما زفر وائی چې ددواړو عشر به واخلي ځکه داهر یو اګر چې شرعاً قیمت نه لری خوددی قیمت اخستل داسې نه دی لکه ددی ذات اخستل اودکفارو په نزد قیمت لری نوددی حفاظت په مونږ باندې لازم دی نو ددغې حفاظت په خاطر به مونږ تری عشر اخلو وعند ابی یوسف اوامام ابویوسف ﷺ وائی که زمونږ په عاشر ئی دواړه تیر کړو نوددواړو عشر به اخلي فجعل نوامام ابویوسف خنزیر تابع دشرابو ګرځولې دی ، اوکه یواځې شراب تیر کړو ، نوبیابه دهغې عشر واخلي اوکه یواځی خنزیر ئی تیر کړو نو بیا به عشر نه اخلي ، والفرق ددی فرق څه دی چې دامام ابوحنیفة ﷺ په نزد دشرابو عشر اخستلې شي اودخنزیر نه شي اخستلې؟

جواب : شیان په دوه قسمه دی :

۱-هغه چې مثل لری دیته ذوات الامثال وائی لکه مکیلی او موزونی شیان چی ددی دهلاکت په صورت کی به مثل ورکوی.

۲-هغه چې مثل نه لری چې دیته ذوات القیم وائی لکه حیوانات جامی وغیره نوخنزیر دذوات القیم څخه دی نوددی دقیمت اخستل داسې دی لکه عین دخنزیر اخستل اودخنزیر اخستل دمسلمان لپاره حرام دی نوددی قیمت هم حرام دی اوشراب دذوات الامثال څخه دی نوددی دقیمت اخستل په عشر کې داسې نه دی لکه عین دشرابو اخستل چې په مسلمان حرام دی نودشرابو عشر به تری اخلي. ۱۲.

ولابضاعة ولامضاربة ای مرّ المضارب بمال المضاربة لایؤخذ منه شیئ وکسب مأذون الاغیر مدیون معه مولاه ای ان مرّ عبد مأذون فان کان مدیوناً لایؤخذ منه شیئ وان لم یکن مدیوناً فکسبه ملك لمولاه فان کان المولی معه تؤخذ منه الزکاة وان لم یکن المولی معه لاتؤخذ.

توضیح المسئلة: ولابضاعة الخ ، بضاعة په لغت کې دمال یوی حصی ته وائی اوپه اصطلاح کې هغه مال ته وائی چې دمال مالک ئی یوانسان ته ورکړی دتجارت لپاره خوګټه تولې دمالک وی اودتجار لپاره یوشیئ نوی اومضاربت دیته وائی چې دمال مالک څه مال دتجارت لپاره یوکس ته ورکړی اوګټه سره شریکه وی نوپدی دواړو صورتوکې که په عاشر باندې دبضاعة مال یادمضاربت مال تیر شي نوددوی څخه به عشر نه شي اخستلې ځکه دادواړه قسمه مال دتاجر په لاس کې امانت دی اودده ملکیت نه دی اوپه امانت کې عشر نشته.

وکسب مأذون اوعشر به نه شي اخستلې دهغه مال چې دمأذون غلام مګر په هغه

کفایت کتب خانه ځلی ګړ اجینل
https://t.me/kafayat2395

صورت کې به عشر تری اخستلې شي چې داغلام قرض دار نه وی اودده سره خپل بادار موجود وی ،ماذون غلام دیته وائی چې بادار ورته دتجارت لپاره اجازه کړی وی.

ای ان مر یعنی که یوماذونْ غلام په عاشر تیر شي اوداغلام قرض دار ؤ نوبیا به دده څخه عشر نه شي اخستلې وان لم یکن اوکه قرض دارنه ؤ نوبیا دده ګټه دبادار ګټه ده نوکه بادار ورسره ؤ نوزکاة به تری واخستلې شي ځکه د مال مالک په خپله موجود دی اوکه بادار ورسره نه ؤ نوبیا به زکاة تری نه شي اخستلې ځکه دامال بیا دماذون غلام په لاس کې امانت شو.

﴿باب الرکاز﴾

رکاز په کسری دراء سره په لغت کې اثبات اوخښولوته وائی په معنی دمذکور سره یعنی خښ کړای شوی سره رکاز عام دی شامل دی معدن اوکنز ته خورکاز حقیقت دی په معدن کې اومجاز دی په کنز کې ځکه معدن په خاورو کې پیدایشی خښ وی اوکنز دمجاورت په خاطر ځکه کنز دبنده له طرفه ایخودلی شوی وی.

الرکاز هوالمال المرکوز فی الارض مخلوقاً کان اوموضوعاً والمعدن ماکان مخلوقاً والکنز ماکان موضوعاً معدن ذهب اونحوه وجد فی ارض خراج اوعشر خمس وباقیه للواجد ان لم تملك ارضه والا فلمالکها ولاشیئ فیه ان وجد فی داره وفی ارضه روایتان ولا فی لؤلؤوعنبر وفیروزج وجد فی جبل وکنز فیه سمة الاسلام کاللقطة ومافیه سمة الکفر خمس وباقیه للواجد ان لم تملك ارضه والا فللمختط له ای للمالك اول الفتح ورکاز صحراء دارالحرب کله لمستأمن وحده ای اذا دخل تاجرنا دارالحرب بأمان فوجد فی صحرائها رکازاً فکله له وان وجد فی دار منها ردة الی مالکها وان وجد رکاز متاعهم فی ارض منها لم تملك خمس وباقیة

له الابراز فی بیان الرکاز:

الرکازهغه مال ته وائی چې په ځمکه کې خښ شوی وی پیدائشی وی اوکه چا اینبی وی والمعدن هغه مال ته وائی چې الله تعالی په ځمکې کی پیداکړی وی والکنز هغه مال ته وائی چې چا ایخی وی په ځمکه کې.

معدن ذهب : دسروزرو معدن اوداسې نور معدنونه چې ومونډلې شي په خراجې یاعشری ځمکه کې نوددی څخه به امام پنځمه حصه واخلي اوباقی به دموندونکي وی، **ان لم تملك و**

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خوپدی شرط چې دغه ځمکه دچا په ملکیت کې نه وی اوکه دچاپه ملکیت کې وه نوبیا به دخمس داخستلو څخه وروسته نورمال دځمکې دخاوندوی دادامام ابوحنیفة ﷺ څخه یوروایت دی ولاشئ فیه اوهیڅ نشته یعنی خمس په هغه معدن کې نشته چې چا په خپل کور کې وموندە ځکه داهم دکور یوه حصه ده نودکور مالک چې څوک وی هغه به دمعدن مالک هم وی ، وفی ارضه په مملوک ځمکه کې دامام ابوحنیفة ﷺ څخه دوه روایته دی په یو روایت کې دځمکې اودکور ترمنځ فرق نشته یعنی په دواړو کې خمس واجب نه دی ځکه ځمکه هم په ټولو اجزاؤ سره دده په ملکیت کې راغلې اومعدن هم دځمکې یوه حصه ده نوپدیکې خمس واجب نه دی اوپه بل روایت کې دځمکې اوکور ترمنځ فرق شته هغه داسې چې په کور کې مؤنة یعنی عشر اوخراج نه وی نوخمس هم پکې نشته نوټول معدن به دموندونکې وی یعنی دکور دمالک اوپه ځمکه کې مؤنة دعشر اوخراج شته نودځمکې په معدن کې به هم خمس وی دامسائل په هغه صورت کې چې معدن په دارالاسلام کې موجودشي اوکه په دارالحرب کې موجود شي نوکه ځمکه دچاپه ملکیت کې نه وه نوبیا په هغې کې خمس نشته اوټول دموندونکې کیږی «بحر ۲، ۴۱۰.» اوخمس به بیت المال ته سپارلې شي خوکه مور اوپلارئی غریب ؤ یائی بچیان غریب ؤ نوبیا ئی دوی ته هم ورکولې شي همدارنګې که داسړی پخپله غریب ؤ نودائی هم پخپلو ضرورتونو کې لږولې شي لکه څرنګه چې غنیمت مجاهد په خپل حوائجو کې لږولی شي بحر «۴۰۹، ۲» ولا فی لؤلؤ اوهمدارنګې خمس نشته په ملغلرو کې وعنبر اوپه عنبروکې خمس نشته دایوقسم بوټی اوګیاه ده چې په دریاب کې راشنه کیږی اویا دبحری حیوان خوشائی دی .

وفیروزج اوپه فیروزه کې خمس نشته فیروزه یوه ځلیدونکې تیږه ده چې په غرو کې موندلې شي «بحر ۲، ۴۱۲،» په فیروزه کې ځکه خمس نشته چه دادغره تیږه ده اوپه تیږه کې خمس نشته اوپه مرغللواوعنبروکې ځکه خمس نشته چې دادریاب څخه راویستلې شي اودامام ابوحنیفة ﷺ اوامام محمد ﷺ په نزد هرزیورات چې ددریاب څخه راویستلې شي په هغې کې خمس نشته ځکه ددریاب په بیخ باندې دچا تصرف نه وی اودوجوب دخمس لپاره شرط تصرف دی اودامام ابویوسف ﷺ په نزد په ټول هغه څه کې چې ددریاب څخه راویستلې شي خمس واجب دی ځکه پدې باندې دبادشاه لاس بری دی «بحر ۲، ۴۱۲» وجد فی جبل داصفت دی دفیروزج لپاره یعنی چې په غره کې وموندلی شي وکنز اوهغه خزانه فیه سمة الاسلام چې په هغې

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کې علامه داسلام موجوده وی لکه دکلمی شهادت لیکل یاوغیره کاللقطة داپه حکم دلقطه کې ده لقطه دیته وائی چې په یوداسې ځای کې یوشیئ ومونديې شې چې دهغې مالک معلوم نه وی نودهغې اعلان به خلکوته کوی که خاوند ئی معلوم شو نووربه ئی کړی اوکه معلوم نه شو نوکه موندونکې په خپله غریب ؤ نوپه خپلو ضروراتو کې به ئی راولي اوکه غریب نه ؤ نو بل فقیر ته دی ورکړی نوداسې خزانه چې په هغې علامه داسلام موجوده وی دلقطی حکم لری ومافیه اوپه کومه خزانه کې چې علامه دکفر موجوده وی لکه دبت نقش وغیره نوپدیکې خمس واجب دی اوباقی دموندونکې لپاره ده ان لم تملك الخ خوپدی شرطه چې داځمکه دچاپه ملکیت کې نه وی والا اوکه داځمکه دچاپه ملکیت وه فللمختط له نو بیا داخزانه دمختط له لپاره ده مختط له دیته وائی چې بادشاه دیوښار دفتح کولو په وخ دیوکس لپاره څه ځمکه مقرره کړی چې دا ستا شوه او خط یا څه علامه تری تاؤ کړی چې دا دفلانی حصه شوه نو دطرفینو په نزد دا دمختط لپاره ده او دامام ابویوسف رحمه الله په نزد دموندونکی لپاره دی ورکاز اوهغه خزانه چې په دشته ددار الحرب کې ومونديې شې نوداتول یواځی دمستأمن لپاره دی یعنی چې زمونږ یو تاجر دارالحرب ته په امان یعنی ویزی سره داخل شې اوهلته په یوه دشته کې خزانه پیدا کړی نوداتوله دهمدی موندونکې ده وان وجد اوکه مستامن ددار الحرب په یوکور کې خزانه ومونده نودکور مالک ته به ئی وسپاری اوکه ددوی دکور څه خزانه لکه قلعی پیتل ، اوسپنه وغیره په داسې یوه ځمکه کې ومونديې شې چې دچاپه ملکیت کی نوی نو ددی څخه باخمس واخستلی شی اوباقی به دموندونکی وی ۱۲.

﴿باب زکاة الخارج﴾

داباب دی په بیان دزکاة دهغه څه کې چې دځمکې څخه راوځي.

فی عسل ارض عشریة اوجبل وثمرة وماخرج من الارض وان لم یبلغ خمسة اوسق ولم یبق سنة وسقاه سیح اومطر عشر عشر مبتدأ وقوله فی عسل ارض خبره وهذا عند ابی حنیفة رحمه الله واما عندهما وعند الشافعی رحمه الله لیس فیما دون خمسة اوسق صدقة والوسق ستون صاعاً والصاع ثمانیة ارطال وایضاً لیس عندهم فی الخضروات صدقة ولافیما لم یبق سنة صدقة واعلم ان عند ابی حنیفة یجب فی الخضروات صدقة یؤدیها المالك الی الفقیر لانه یأخذها السلطان هکذا فی الاسرار للقاضی الامام ابی زید الدبوسی رحمه الله.

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الثلج البارد فی زکاة الخارج:

فی عسل په هغه شاتو کې چې دعشری ځمکې وی اوجبل یادغره وی وثمره اوپه میوو دغره کې ومأخرج اوپه هغه حاصلاتو کې چې دځمکې ځخه راووځی وان لم یبلغ اگر چې پنځه وسقوته رسیدلی نه وی ولم یبق سنة اگرچې یوکال نه پاتې کیږی . وسقاه سیح اواوبه کړی دی فصل لره سیلاب اومطر یا باران عشر نوپدي شیانوکې عشر یعنی لسمه حصه ده خلاصه داده چې دامام ابوحنیفة رحمه الله په نزد په شاتو کې عشرواجب دی لږ وی اوکه ډیر وی اوامام ابویوسف رحمه الله وائی چې په شاتو کې هلته عشر واجب دی چې لس (۱۰) زقو ته ورسیږی زق یولوښی ته وائی چې دځرمنی ځخه جوړولې شي چې کوچیان ورته ځای وائی چې پدغه زق کې ۳۷/۱۰ کیلو ګرام شات ځائیږی چې لس ازقاقه ۳۷۱ کیلو ګرامه کیږی اوامام محمد رحمه الله وائی چې په شاتو کې هلته عشر واجبیږی چې پنځه فرقو ته ورسیږی چې یوفرق ۳۲ رطله راځي اویورطل ۱۳۰ درهمه کیږی اولورطل ۳۷۷ ګرامو برابر راځي اویوفرق ۱۳ کیلو او ۵۷۲ ګرامه راځي نودپنځو فرقو اندازه ۲۷ کیلو او ۸۲۰ ګرامه راځي .

فقه حنفی ۱،۳۵۹» اوپه شاتو کې هلته عشر واجب دی چې مچی په عشری ځمکه کې وځریږی اګر که غر وی اوکه خراجې ځمکه کې وځریږی نوپه هغې کې نه عشر شته اونه خراج شته فقه حنفی ۱ ، ۳۲۰» اودغره په میوه کې هلته عشر واجب دی ، چې ددی حفاظت پادشاه دکفارو اوباغیانو اوغلو ځخه وکړی اوکه حفاظت ئی ونه کړی نوبیا پکې عشر نشته اودځمکې په حاصل کې چې په باران یا نهر باندې اوبه کیږی عشر واجب دی لږ وی اوکه ډیر وی اویوکال پوری پاتې کیدای شي اوکه نه شي پاتې کیدلې لکه ترکاری وغیره پدې ټولو کې عشر دی . اودصاحبینو په نزد عشر واجب نه دی مګر په هغه څه کې چې یوکال پوری بی له څه علاج نه اوبی له څه مشقت نه پاتې کیدلې شي لکه غنم اوربشې خرما وغیره اوبل داچه حاصل پنځو وسقو ته ورسیږی نوددوی په نزد په ترکاری کې عشر نشته ځکه چې هغه دیوکاله پوری نه شي پاتې کیدلې اوهمدارنګې دپنځو وسقوڅخه په کم حاصلاتو کې هم عشر نشته یووسق ۲۰ صاع دی اویو صاع ۳ کیلو او ۱۲ ګرامه دی فقه حنفی ،ص، ۳۷۸، ۳۹۷،۳۵۷،ج،۱. ۲۰×۱۲/۳-۹۲/۱۸۰کیلو ګرام × ۵ وسق - ۸ /۹۰۴ کیلو ګرامه دادامام شافعی رحمه الله هم یوقول دی فقه حنفی «ص،۳۵۷،ج،۱» واعلم دامام ابوحنیفة رحمه الله په نزد په ترکاری کی دعشر واجبیدلو مقصد دادی چې داعشر به ددی مالک فقیرته اداء کوي نه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

داچه بادشاه به ئی اخلي خودغه سابقه اختلاف دامام صاحب اوصاحبينو ترمنځ په دوه شيانو کې دی

۱-نصاب شرطوالي دصاحبينو په نزد اونه شرطوالی دامام صاحب ﷺ په نزد

۲- چې ددی بقاء تريوکاله پوری وی داشرط دصاحبينو په نزد نه دامام صاحب په نزد اما په عشر اونصف عشر کې دهيڅا اختلاف نشته اوراجح قول دامام ابوحنيفة ﷺ دی ۱۲فقه حنفی ((ص،۳۵۸،ج۱)) .

الا فی نحو حطب کالقصب والحشيش وفيما سقی بغرب اودالية نصف عشر بلارفع مؤن الزرع ای تجب الوظيفة وهی عشر الکل اونصفه لا انه يرفع مؤن الزرع کاجر الحصاد ونحوه ثم يعطی الوظيفة وهی عشرالباقی اونصفه.

توضيح المسئلة: الا فی نحو مگر عشرواجب نه دی په هغه شيانو کې چې په شان دلرګيو وی لکه درمی و ګياه ، وغيره ځکه پدې سره اکثراً دځمکې ګران والي مقصد نه وی يعنی اکثره خلک داددی لپاره نه کَرِیْ چې خرڅ ئی کړی اوروپی پری واخلي خوکه چا دخرڅ په نيت وکرل اوخرڅ ئی کړل نو بيا پديکې عشر واجب دی ((بحر ۴۱۵،۲)) دقصب نه مراد هغه کرکې يادرمی دی چې قلمونه تری جوړولی شي اما دقصب نه ګنی مراد نه دی ځکه په ګنيو کې عشر واجب دی وفيما سقی اوپه هغه فصل کې چې اوبه کيږی بغرب په لوبي بوقی سره اودالية ياپه وړی بوقی سره لکه دارټ منګي چې په ځوايه سره ګرځی نصف عشرنيم دعشر دی چې شلمه حصه راڅې همدارنګې دنن زمانې جرنيټرونه په ديکې شامل دی اوکه دکال څه حصه په بوقه وغيره سره اوبه شي اوڅه په نهر ياباران يادنهر په اوبو اوبه کيده نوبيا پديکې عشر دی اوکه اکثره په بوقو يا جرنيټرونو باندې اوبه کيده نوبيا پديکې شلمه ده اوکه دواړه برابر ؤ نوبيا پديکې شلمه حصه ده ((بحر ،ص، ۴۱۲،ج،۲)).

بلارفع لی له پورته کيدو مؤن الزرع دمشقت اوتاوان دفصل نه يعنی په ټول فصل کې به وظيفه يعنی عشر يانصف عشر واجب وی اودفصل مشقت اوتاوان به تری نه شي لری کولي کاجر الحصاد لکه دلوګرُو يا دنورو مزدورانو مزدوری همدارنګه دغوايانو اوترکټور مزدوری وغيره تری نه شي لری کولي مثلا ديوکس سل (۱۰۰) منه غنم وشو اوشل (۲۰) منه غنم تاوان کې لاړل نودفصل مالک به دسل (۱۰۰) منو غنمو عشر يانصف عشر ورکوي داسې به نه کوي چې يوځل تری تاوان اوچت کړی ثم يعطی الوظيفة ،اوبيا دباقی حاصل عشر يانصف

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عشر ورکړی ځکه نبی ﷺ چې دغه وظیفی ته فرق ورکړي چې لسمه اوشلمه ده د وجی دهغه مؤنة اومشقت د اوبونه نوکه مونږ نورتاوان تری هم اوچت کړو نوبیا به واجب یوشیئ وګرځي چې لسمه حصه ده اوشلمه حصه به ختمه شي ځکه دلسمې نه چې شلمې ته وظیفه رابنکته شوی نوداد مؤنت دوجی نه اوکله چې تری تاوان اوچت کړای شي نوبیا خوپکې مؤنة پاتې نه شو نوبیا به دهمیشه لپاره عشر یعنی لسمه حصه وی اوحال داچې شریعت داوبو دمؤنة په سبب عشر اونصف عشر وظیفة مقرره کړیده .

وخمس تغلبی له ارض عشر رجله وطفله وانثاه سواءوان اسلم اوشراها مسلم اوذمی اعلم ان العشر یؤخذ من اراضی اطفالنا فیؤخذ ضعف ذلك من اراضی اطفالهم ولایسقط عنهم العشر المضاعف بالاسلام عندابی حنیفة رحمه الله وکذاعند محمد رحمه الله واماعندابی یوسف رحمه الله فیوخذعشرواحد.

توضیح المسئلة: خمس اوپنځمه حصه به واخستلې شي دهغه تغلبی نه له ارض عشر چې عشری ځمکه ولری ددی ځمکې مالک سړی وی ماشوم وی اوکه ښځه وی ټول یوبرابر دی اګر چې داتغلبی اسلام راوړی اوشراها اویا داځمکه ددی تغلبی څخه واخلي مسلمان سړی یاذمی سړی نوبیا به هم پدیکې خمس وی دلته دری مسائل دی (۱) چې عشری ځمکه تغلبی واخلي نوپدیکې خمس دی په اجماع دصحابوو سره چې مصنف پدی الفاظو تری تعبیر کړی له ارض عشر.

۲-چې تغلبی اسلام راوړی نوبیا به هم خمس ورکوی ځکه دغه خمس ددی ځمکې وظیفه ده دتغلبي داسلام څخه به وروسته هم پاتې کیږي چې مصنف پدي الفاظو تری تعبیر کړي وان اسلم . ۳- چې ددی تغلبی څخه ئی یومسلمان یاذمی واخلي نوبیا به هم خمس وی ځکه ددی ځمکې وظیفه مسلمان اوذمی ته منتقل کیږی اومسلمان اګر چې ابتداء دخمس لائق نه دی خوبقاءً لائق دی اعلم ان العشر زمونږ دماشومانو دځمکو څخه هم عشر اخستلی شی نو د تغلیبیانو د ماشومانو دځمکی څخه به دوچنده ددی اخستلې شي چې پنځمه حصه راځي اوداسلام په راوړلو سره به ددوی څخه داخمس نه شي لری کولې دامام ابوحنیفة رحمه الله اوامام محمد رحمه الله مذهب دی اودامام ابویوسف رحمه الله په نزد په دغی دوه وو صورتوکې یعنی چې تغلبي اسلام راوړي اویا داځمکه ددی تغلبي څخه مسلمان واخلي یوعشر دی ځکه دعشر ددوه چندی لپاره علت کفر ؤ اوهغه لري شو نوتضعیف به هم نه وی

«بحر الرائق ص، ۴۱۲،ج،ص»

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

واخذ الخراج من ذمي اشترى عشرية مسلم وعشر مسلم اخذها منه شفعة اوردت عليه لفساد البيع اى ان اخذها من ذمي شفعة اواشترى الذمي من المسلم العشرية ثم ردت على المسلم لفساد البيع عادت عشرية كما كانت وفي دار جعلت بستاناً خراج ان كانت لذمي اولمسلم سقاها بماءه اى بماء الخراج وان سقاها بماء العشر عشر.

توضيح المسئلة: اوخراج يعنى تكس به اخستلي شي دهغه ذمي ځخه چې ديو مسلمان ځخه عشرى ځمكه واخلي اوعشر به ترى نه شي اخستلي ځكه عشر كې معنى دعبادت شته نودكافر ځخه به نه شي اخستلي بلكې خراج به ترى اخستلي شي ،وعشر مسلم ، اودهغه مسلمان ځخه به عشر اخستلي شي چې ديوذمى ځخه ځمكه په شفعى سره واخلي يعنى چې يوذمى په بل ذمى ځمكه خرڅه كړى اودمسلمان په هغې كې حق دشفعى ؤ اودمشترى ځخه ئى ځمكه وگرځوله نوداځمكه هم عشرى وگرځيدله اوردّت عليه او يا مسلمان ته ځمكه بيرته واپس شوه دوجې دفساد دبيع ځخه يعنى يوذمى دمسلمان ځخه عشرى ځمكه واخستله بيا دوجې دفساد دبيع ځخه مثلاً يوشرط دشوطو دبيع پكې نه ؤ بيرته مسلمان ته واپس شوه نوداځمكه لكه ځرنگه چې مخكې عشرى وه اوس هم عشرى ده وفى دار كوم كور چې باغ وگرزولې شي نوپديكې خراج دى كه ذمى ؤ برابره خبره ده چې په عشرى اوبو اوبه شوى وى اوكه په خراجى اوبو اوبه شوى وى ځكه كافر اهل دخراج دى نه د عشر اولمسلم همدارنگه كه داكور دمسلمان ؤ نوبياهم پكې خراج دى خوپه هغه صورت كې چې په خراجى اوبوئى اوبه كړى اوكه په عشرى اوبوئى اوبه كړى نوبيا پكې عشر دى.

وماء السماء والبير والعين عشري وماء انهار حفرها الاعاجم خراجي كنهر يزدجرد ونحوه وكذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات عند ابي يوسف رحمه الله وعشري عند محمد رحمه الله ولا شيئ في عين قير ونفط في ارض عشر وفي ارض خراج في حريمها الصالح للزراعة خراج لافيها اى ان كان حريم العين صالحاً للزراعة يجب فيه الخراج لا في العين.

توضيح المسئلة: مصنف رحمه الله دعشرى اوبو اوخراجى اوبو ترمنځ فرق بيانوى چې كومى اوبه دكفارو په تصرف كې وي اوبيا مسلمانانو ترى په هغې په زوره قبضه وكړله نوداخراجى دى اوددى ځخه ماسوا عشرى دى لكه داران اوبه دكوهيانو اوبه دچينو اوبه اودهغه درياب اوبه چې دچاپه تصرف كې نه وى عشرى دى اودهغه نهرونو اوبه چې دعجمو كفارو ويستلې وى اوبيا

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

مسلمانان په هغی تصرف وکړی په زور سره نودا خراجی دی لکه دیزدجر نهر وغیره ،یزدجر دایران دپاچاهانو څخه اخرنی پاچاؤ چې دحضرت عثمان ﷺ په خلافت کې ووژلې شو.

وسیحون دترکو دنهر نوم دی جیحون دبلخ دنهر نوم دی دجلة دبغداد دنهر نوم دی فرات دکوفی دنهر نوم دی نوداځلور نهرونه دامام ابویوسف ﷺ په نزد هم خراجی دی پدی وجه چې دا امکان شته چې په دی تصرف راشې هغه داسې چې کشتی یودبل سره وترل شې اوپل تری جوړ شې اودامام محمد ﷺ په نزد داځلور نهرونه عشری دی ځکه پدی باندې دچاتصرف نه شې راتللې ، ولاشیئ فی عین قیر،اوهیڅ شیئ نشته په چینه دقیر کې ونفط اوپه چینه دګازوکې چې په عشری ځمکه کې وی ، وفی ارض خراج ،اوپه خراجې ځمکه کې فی حریمها دچینې په هغه حریم کې چې دزراعت لپاره صالحه وی خراج دی لافیها خوپه چینه کې خراج نشته . صافی.

﴿باب المصارف﴾

داباب دی په بیان مصارفو دزکاة کې یعنی په کوم ځای کې چې زکاة اوعشر لګولې شې اوورکولې شې مصارف دزکاة وغیره اته قسمه دی چې وروسته به ذکر شې خو مؤلفة القلوب تری ساقط دی اودامؤلفة القلوب دری قسمه ؤ :

۱-یوه ډله وه چې نبی ﷺ ددی لپاره زکاة وغیره ورکولو چې ددوی داسلام سره مینه پیداشې.

۲-دویم ډله داسې وه چې نبی علیه السلام دوی ته زکاة وغیره ددی لپاره ورکولو چې ددوی له شر څخه بچ شې.

۳-دریم قسم داسې خلک ؤ چې اسلام ئی راوړی ؤ خوکمزوردیا پکې وه نونبی ﷺ ددی لپاره زکاة ورکولو چې په اسلام مضبوط شې «بحر ص، ۴۱۹ ،ج۲»فقه حنفی . دنبی ﷺ درحلت څخه وروسته دحضرت ابوبکر الصدیق ﷺ په خلافت کې حضرت ابوبکر الصدیق ﷺ اوحضرت عمر ﷺ ته دغه ډلی راغللی چی مونږ ته خپل سهم راکړی. نو حضرت عمر ﷺ ورته وفرمائیل چې نبی علیه السلام تاسې ته زکاة ددی لپاره درکولو چې دستاسې مینه داسلام سره پیداشې امانن ورخ الله ﷻ اسلام ته عزت ورکړی دی نوزمونږ اوستاسی ترمنځ نشته مګر توره یااسلام بیا دوی حضرت ابوبکر الصدیق ﷺ ته راغلل اوورته ئی وویل چې ته خلیفه ئی اوکه حضرت عمر ﷺ نوحضرت ابوبکر ﷺ دحضرت عمر ﷺ رای تصویب کړه اودهغوي سهم ئی باطل کړو دایه حضور ﷺ دپرو صحابوو کې وه نودا اجماع

کفایت کتب خانه ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شوه په سقوط دمؤلفة القلوب دزکاة څخه.

سوال: دمؤلفة القلوب سهم په قران سره ثابت دی نودصحابوو په رایو سره ددوی سهم څرنګه منسوخ کولې شي داخونسخ دکتاب الله راځي په رای دصحابوو سره اوداصحیح نه ده ؟

جواب: دانسخ نه ده بلکه داحکم انتهاء ته ورسیدو په وجه دانتهاء دسبب ددی سره یعنی په وجه دانتهاء دسبب سره انتهاء دحکم راغله.

منهم الفقیر وهو من له ادنی شیئ والمسکین من لاشیئ له وعامل الصدقة فیعطی بقدر عمله والمکاتب فیعان فی فك رقبته ومدیون لایملك نصاباً فاضلاً عن دینه وفی سبیل الله وهو منقطع الغزاة عند ابی یوسف رحمه الله ومنقطع الحاج عند محمد رحمه الله وابن السبیل وهومن له مأله لامعه.

تحفة الفقهاء والغزاة فی بیان مصارف الزکاة:

منهم الفقیر بعض دمصارفو دزکاة څخه فقیر دی فقیر هغه چاته وائی چې کم شیئ ولري یعنی دنصاب څخه کم وی اویا دنصاب په اندازه وي خوغیرنامی وي یعنی زیادت پکې نه راځی اوپه حاجت اصلی کې مشغول وی **والمسکین** دویم مسکین دی مسکین هغه چاته وائی چې هیڅ شیئ نه لري **وعامل الصدقة** اوددریم هغه کس دی چې مقرر وی په راجمع کولو دصدقو یعنی زکاة باندې **فیعطی** نوده ته به ورکولې شي په اندازه دکار دده نوهغه عامل ساعی وی اوکه عاشر وی ددی فرق مخکې ذکر شویدی **والمکاتب** څلورم هغه کس دی چې بادار ورسره عقد کتابت کړی وی یعنی که تا دومره مال ماته راکړو نوته دی ازاد ئی **فیعان** نوددی مکاتب سره به امداد کولې شي **فی فك رقبته** په ازادولو دغاړه دده کې چې دبادار دغلامی څخه دده غاړه خلاصه شي. **ومدیون.**

اوپنځم هغه کس دی چې قرض دار دی چې ددومره نصاب خاوند نه وی چې هغه دده دقرض څخه زیات وی اوپه ایات کې دغارم څخه همدا مدیون مراد دی اوغارم هغه چاته وائي چې پرده باندې قرض وی اودپوره کولو طاقت ئی نه وی په فتاوی ظهیریه کې راغلې چې زکاة ورکول هغه کس ته چې قرض ورباندې وي غوره دی دفقیر څخه «بحر ص، ۲، ۴۲۲».

وفی سبیل الله اوشپږم قسم دمصارفو دزکاة هغه خلک دی چې دالله تعالی په لاره کې وي ددی څخه څوک مراد دی دامام ابویوسف رحمه الله په نزد فی سبیل الله څخه دمجاهدینو فقراء چې دمجاهدینو څخه وروسته پاتې شوي وي مراد دی څکه چې فی سبیل الله مطلق ذکر شي

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نومراد تری مجاهدین وی اودامام محمد رحمه الله په نزد دفی سبیل څخه مراد هغه حاجی دی چې دنورو حاجیانو څخه وروسته پاتې شوی وی چې نه سورلې ورسره وی اونه خوراکې مواد ورسره وی.

دریم قول دادی چې دفی سبیل الله څخه مراد ددینی علومو طالبان دی په شرنبلالیه کې همدی ته ترجیح ورکړی ده ځکه دبوی رتبی طلب کونکې هم دطالب العلم رتبی ته نه شې رسیدلې نودفی سبیل الله تفسیر په طالب العلم سره ډیر غوره دی همداوجه ده چې طالب العلم که غنی هم وی دزکاة اخستل ورته جائز دی اوپه بدائع کې لیکلي چې دفی سبیل الله څخه مراد ټول ثوابونه دی نوهرهغه څوک چې دالله جل جلاله په تابعداری کې کوشش کوی اوپه نیکو لاروکې منډی وهي نوهغه ټول په فی سبیل الله کې داخل دی «بحر، ص، ۴۲۲، ج، ۲»فقه حنفی ص، ۳۲۷، ۳۷۷، ج، ۱. ». وابن السبیل : اووم قسم دمصارفو دزکاة څخه مسافر دی مسافر هغه چاته وائی چې پخپل وطن کې مال لری خودده سره نه وی دخپل مال په وجه غنی دی خوپه سفر کې فقیر دی نوده ته زکاة ورکول جائز دی اوابن السبیل ځکه ورته وائی چې دادلاری سره لازم دی همدارنګه که په خپل وطن کې ؤ اوپه خلکو دده ډیر قرضونه ؤ خو په اخستلو ئی قادر نه ؤنوداهم یداً فقیر دی اګر چې ظاهراً غنی دی نوده ته زکاة اخستل جائز دی. ۱۲صافی.

وللمزکی صرفها الی کلهم اوالی بعضهم احتراز عن قول الشافعی رحمه الله اذعنده لابد ان یصرف الی جمیع الاصناف فیعطی من کل صنف ثلثة لان اقل الجمع ثلثة ونحن نقول اذا دخل اللام علی الجمع ولایمکن حملها علی المعهود ولاعلی الاستغراق یرادبها الجنس وتبطل الجمعیة کمافی قوله تعالی ولایحل لك النساء من بعد فهینا لایراد العهد ولاالاستغراق لانه ان ارید هذا فلابد ان یراد ان جمیع الصدقات التی فی الدنیا لجمیع الفقراء الی آخره فلایجوز ان یحرم واحد ولیس هذا فی وسع احد علی انه ان ارید جمیع الصدقات لجمیع هؤلاء لایجب ان یعطی کل صدقة جمیع الاصناف ولا ان یعطی ثلثة من کل صنف فصار کقوله الصدقة للفقیر والمسکین الی اخره ولایراد ان الصدقة مقسومة علی هؤلاء لانها ان قسمت علی الاصناف فما اصاب الفقیر لاشك ان یطلق علیه اسم الصدقة فیجب ان یکون مقسوماً ایضاً بخلاف ماذا قال ثلث مالی للفقراء والمساکین فعلم ان المراد بیان المصرف لا القسمة.

توضیح المسئلة: وللمزکی اوزکاة ورکونکې ته دا جائز دی چې زکاة ورکړی تولو ډلو مذکوروته اویابعض ددوی ته هرډله چې وی اوامام شافعی رحمه الله وائی چې زکاة به تولو ډلوته ورکوی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اوبیا به دهری ډلی څخه دری کسانوته ورکوي ځکه الله ﷻ هره ډله په صیغی دجمعی سره ذکر کړي ده او اقل دجمع دري دی ونحن نقول، مونږ دامام شافعی رحمه الله په جواب کې وایو چې اصل په لام کې داده چې دادعهد لپاره وی که دعهد امکان نه ؤ نوداستغراق لپاره به وی اوکه داستغراق امکان هم نه ؤ نودجنس لپاره به وی په مفرد داخل وی اوکه په جمع داخل وی اوکله چې دجنس لپاره شي په جمع کې نومعنی دجمعیت باطلوی اومراد تری نفس جنس وی نوپه ایات دمصارفو کې کوم لام چې الصدقات اوالفقراء باندې دی په لام عهد خارجی سره نشې حمل کیدلې ځکه په خارج کې کوم معهود نشته اونه په استغراق باندې حمل کیدلې شي ځکه پدیکې لوی حرج دی اوداډهیچا په وسع اوطاقت کې نشته ځکه ددی مقصد بیا داراځی چې ددنیا ټول صدقات به ټولو فقیرانو ته ورکولې شي اوهیڅوک به تری محرومه کولې نه شي اوداخودهیچا په وسع کې نشته نوضروری ده چې دالام دجنس لپاره شي نوبیا جمعیت باطلوی نومعنی به ئی داسې شي چې جنس صدقه دجنس فقیر اومسکین وغیره لپاره ده نودلته جمعیت نشته چې اقل دجمع دری مراد شي لکه پدی ایات کې هم لایحل لك النساء من بعد. په نبی ﷺ دنهو (۹) بیبیانو څخه وروسته بل واده کول حرام شو نوددی ایات معنی داشوه چې حلال نه دی تالره ای محمد ﷺ جنس نښځه ددی نهو څخه وروسته اودامعنی مراد نه ده چې تاته حلاله نه ده هریوه نښځه دټولی دنیا دنښځو څخه ځکه داد چاپه وسع کې نشته اونه کوم معهود دلته مراد ؤ چې فلانی نښځه تاته حلاله نه ده.

علاوه علاوه دمخکې دلیل څخه راکه لام په استغراق حمل شي نوداهم زمونږ دمذهب تائید کوی هغه داسې چې الصدقات هم جمع راغلې اوالفقراء الخ هم جمع راغلې اوجمع چه په مقابله دجمع کې راشي نوفائده کوی تقسیم داحادو په احادو باندې چې صدقه به دفقیر لپاره وی دمسکین لپاره به وی الی اخره اودانه فائده کوی چې هره صدقه به ټولو صنفونوته ورکوی اوبیابه ئی په هرصنف کې دری کسانوته ورکوي لکه څرنګه چې دامام شافعی رحمه الله مذهب دی. ولایراد امام شافعی رحمه الله وائی چې په للفقراء کې لام داستحقاق اوتقسیم لپاره دی ځکه کله چې اضافت دصدقی په حرف لام سره هغه چاته وشي چې دهغه څخه ملک صحیح وی نواستحقاق اوملک یاتقسیم فائده کوی لکه یوسړی وصیت وکړی چې زما دریمه حصه مال به فقراؤ اومساکینو ته ورکولې شي نوداد بیان دتقسیم لپاره دی نوداجائز نه دی چې یوه ډله تری محرومه کړی نوشارح رحمه الله په امام شافعی رحمه الله رد وکړو چې

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مجهول کس صلاحیت داستحقاق نه لري دویم داچه لام داختصاص لپاره دی نه دملک اواستحقاق لپاره بل داچې تملیک دمجهول خو هم صحیح نه دي دریم داچې لام په الرقاب اوفی سبیل الله کې نشته نوخلاصه داچې لام دبیان دمصرف لپاره دی نه داستحقاق لپاره اوتقسیم لپاره ځکه که صدقه په ټولو احنافو تقسیم شې نوکومه صدقه چې فقیرته ورسیده نوبلاشکه دغی صدقی ته هم صدقه وائی نوپکار ده چې بیا دغه صدقه دوباره په نورو فقیرانو تقسیم کړای شې بخلاف ماداجواب کوی ددلیل دامام شافعی ﷺ نه چې کوم کس وصیت وکړی چې زما دریمه حصه مال به فقراؤ اومساکینو ته ورکولې شې نودلته لام دبیان دمصرف لپاره نه دی بلکې دبیان دتقسیم لپاره دی نویوه وړله به هم تری نه محرومه کوی ځکه دابیا مخالفت راځي دقصد اوارادی دوصیت کونکي نه اما په ایات دمصارفو کې لام دتقسیم لپاره نه دی بلکې دبیان دمصرف لپاره دی ..

لا الی بناء مسجد وکفن میت وقضاء دینه وثمن مایعتق لانه لابد ان یملك احد المستحقین فلهذا قال فی المختصر فیصرف الی الکل اوالبعض تملیکاً ولا الی من بینهما ولادة اوزوجیة ای لایعطی اصله وان علا وفرعه وان سفل ولایعطی الزوج زوجته ولا الزوجة زوجها ومملوکه ایّ مملوك المزکّی وعبداعتق بعضه وغنّي ومملوکه ای مملوك الغنی والمراد غیر المکاتب اذ یجوز ان یؤدی الی مکاتب الغنی وطفله ای طفل الرجل الغنی.

توضیح المسئلة: لا الی بناء مسجد اوزکاة به نه شې لګولې په جوړولو دمسجد کې همدارنګې به دمړی په کفن کې هم زکاة نه شې لګولې وقضاء دینه همدارنګې په زکاة سره دمړی قرض پوره کول هم جائز نه دی ځکه په دری واړو صورتونو کې تملیک نشته اوپه زکاة کې تملیک شرط دی مګر که یوفقیر ئی قبض کړی اوپه مسجد کې ولګولې نوبیا جائز دی اویائی دمړی ولي یاوکیل قبض کړی اودمړی په کفن کې یاد مړی په قرض کې ولګولې نوبیا داجائز دی «فقه حنفی ص، ۳۷۱، ۱».

وثمن مایعتق اودزکاة ورکول جائز نه دی په قیمت دهغه غلام کې چې ازادولی شې یعنی چې دزکاة په روپیو غلام واخلي اوازاد ئی کړی اویا دا چې په ده ازاد کړای شې یَعنی چې دزکاة په روپیو یو غلام واخلي چې خپلوان ولي محرم وی نوددی غلام په اخستلو سره هغه ازاد شو خو زکاة صحیح نه شو لانه لابد دادلیل دعدم صحت دزکاة بیانوی په مذکوره جهتونو کې چې په زکاة کې تملیک شرط دی اوپه مذکوره صورتونو کې دزکاة مستحقین مالک نه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ګرځي فلهذا نو دهمدی وجی څخه ئی مختصر الوقایه کې لیکلې چې زکاة به ټولو ډلو ته یابعض ډلوته ورکړی خوپه طریقه دتملیک سره یعنی چې هغه ددی مالک وګرځي ولاالی من اوزکاة به نه ورکوی هغه کس ته چې دده اودهغه ترمنځ علاقه دولادت وی یعنی اصل خپل ته به ئی ورکوی چې هغه پلار ،نیکه ،غورنیکه اګر که پورته وی همدارنګه مور، نیا، اګرکه پورته وی همدارنګه فرع ته به ئی نه ورکوی لکه زوی دزوی زوی اګر که ښکته وی همدارنګه لورته دلورلورته اګر که ښکته وی اوزوجیة یاددوی ترمنځ علاقه دزوجیت وی یعنی خاوند به ئی خپلې ښځی ته زکاة نه ورکوی اوښځه به خاوند ته زکاة نشي ورکولې

ومملوکه اوزکاة ورکونکي به خپل مملوک ته زکاة نه ورکوی **وعبد اعتق بعضه** اوهغه غلام ته به زکاة ورکونکي زکاة نه ورکوی چې زکاة ورکونکي څه حصه دده ازاده کړی وی ځکه داسې غلام «معتق البعض» په منزله دمکاتب دی اوخپل مکاتب ته زکاة ورکول جائز نه دی **وغنی** اومالدارته زکاة ورکول جائز نه دی **ومملوکه** اودمالداره سړی غلام ته هم زکاة ورکول جائز نه دی والمراد خودمملوک نه مراد هغه غلام دی چې مکاتب نه وی ځکه دمالداره سړی مکاتب ته زکاة ورکول جائز دی ،**وطفله** اودمالداره سړی ماشوم ته هم زکاة ورکول جائز نه دی ځکه دمالداره سړی ماشوم چې ورکوتی وی هغه دپلار په وجه هم مالدار ګڼلې شي ځکه دپلار اودځوی ترمنځ منافع متصلې وی ۱۲. صافی عفی عنه.

وبنی هاشم وهم ال علی ﷺ وعباس وجعفر وعقیل والحارث بن عبد المطلب وموالیهم ای معتقی هؤلاء ولا الی ذمی وجاز غیرها الیه ای جاز ان یصرف الی الذمی صدقة غیر الزکاة دفع الی من ظن انه مصرف فبان انه عبده اومکاتبه یعیدها وان بان غناه اوکفره اوانه ابوه اوابنه اوهاشمی لم یعد خلافاً لابی یوسف رحمه الله وحبب دفع ما یغنیه عن السؤال لیوم وکره دفع مئتی درهم الی فقیر غیر مدیون ونقلها الی بلد آخر الا الی قریبه اوالی احوج من اهل بلده.

توضیح المسئلة: اوزکاة ورکول جائز نه دی بنی هاشموته چې هغه اولاده دحضرت علي ﷺ ده دحضرت عباس ﷺ ده دحضرت جعفر ﷺ ده دحضرت عقیل ﷺ ده اودحضرت حارث بن عبد المطلب ده حضرت عباس ﷺ دنبی ﷺ تره دی اوحضرت حارث ﷺ هم دنبی ﷺ تره دی اوحضرت علی ﷺ اوحضرت جعفر ﷺ اوحضرت عقیل ﷺ دری واړه سره ورونه دی اودابوطالب زامن دی چې دنبی ﷺ دتره زامن راځي نوزکاة دحضرت عباس

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ﷺاولادی ته اودحضرت حارث ﷺاولادی ته او ابوطالب اولادی ته نشې ورکولې اوددینه ماسوا که نور هاشمیان وی نوزکاة ورکولې شې لکه دابواللهب اولاده اودغه حرمت په واجباتو کې دی لکه زکاة نذر عشر .کفاره اما په نفلی صدقو یاوقفی کې بنی هاشموته هم ورکول جائز دی ((فقه حنفی ،ص، ۳۷۱ ،ج، ۱)) بحرالرائق ص، ۴۳۰ ،ج۲)).

ولاالی ذمی اوزکاة ورکول جائز نه دی ذمی ته ځکه نبی ﷺفرمائی چې دمسلمانانو مالدارو ځخه زکاة واخلې اوددوی په فقیرانو ئی تقسیم کړی نوکه زکاة ذمی ته ورکړل شې نودادنبی ﷺ دامر مخالفت راځې وجاز غیرها الخ خو دزکاة ځخه ماسوا نورصدقات ذمی ته جائز دی ،دفع الی من ظن یوسړی داسې یوکس ته زکاة ورکړو چې دده غالب ګمان داوو چې داد زکاة مستحق دی فبان انه بیا وروسته معلومه شوه چې داددە ځپل غلام ؤ یاددە مکاتب ؤ نوبیا به دوباره زکاة ورکړی ځکه په زکاة کی تملیک کامل شرط دی اوهغه پدی صورت کی رانغی وان بان اوکه دامعلومه شوه ، چې داغنی دی اویا کافر دی یاددە پلار ؤ یاددە ځوی ؤ اویاهاشمی ؤ نوبیا دوباره دزکاة ورکول وربانديې ښته .

خلافاً لابی یوسف ﷺ دامام ابویوسف ﷺ په نزد به دوباره زکاة ورکوی ځکه دده ګمان په یقین ډول خطاء دی خوعلماء ددی داجواب کوی چې دده په ګمان هم داکس حقدار دزکاة ؤ اوهمدا دده په وس کې ؤ وحبب یعنی مستحب ده چې فقیرته دومره اندازه زکاة ورکړل شې چې دده کافی شي یغنیه اوفقیر لره بی پروا اوخلاص کړی دسوال ځخه دیوی ورځی وکره دفع مأتی درهم الخ خودنصاب په مقدار یاددی ځخه زیات ورکول مکروه دی اماکه قرض دار وی یاډیر عیال دار وی نوبیا پروانه کوی ((فقه حنفی ،ص، ۳۷۲ ،ج۱)) ونقلها اودزکاة نقل کول بل ښار ته هم مکروه دی مګرکه هلته ئی خپلوان فقیران وی نوبیا پرواه نه کوی او الی احوج اویا دهغه بل ښار خلک ددی ښار دخلکو ځخه زیات محتاجه اوفقیران وی نوبیا هم پروانه کوی یاپه بل ښار کې زیات نیکان خلک وی یادمدرسې طالبان وی نوبیاهم دزکاة ورپل بل ښار ته ځه پروا نه کوی ((بحر ص، ۴۳۲ ،ج، ۲)).

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

﴿باب صدقة الفطر﴾

باب دی په بیان دصدقی دواړه اختر کې.

په کوم کال چې رمضان فرض شوی په همغی کال کې نبی ﷺ ددی امر وکړو چې دزکاة دفرضیت څخه مخکې وُ ((بحر ص، ۴۳۸، ج،۲)).

وهی من بر اودقیقه اوسویقه اوزبیب نصف صاع ومن تمر اوشعیر صاع مما یسع فیه ثمانیة ارطال من مج اوعدس الصاع کیل یسع فیه ثمانیة ارطال فقدر بثمانیة ارطال من المج وهو الماش اومن العدس واتما قدر بهما القلة التفاوت بین حباتهما عظما وصغراً وتخلخلاً وأکتنازاً بخلاف غیرهما من الحبوب فان التفاوت فیها کثیر غایة الکثرة.

توجیه الفکر فی بیان صدقة الفطر:

وهی مصنف رحمه الله پدی عبارت سره کمیت اومقدار دصدقة الفطر بیانوی من بر چې دغنمو څخه اودقیقه یا دوړو دغنمو څخه اوسویقه یادستوانو دغنمو څخه اوزبیب یا دممیزو څخه نصف صاع نیمه پیمانه ده ومن تمر اودخرما څخه اوشعیر یاداوربشو څخه صاع یوه پیمانه ده مما یسع مصنف وائی چې دصاع کومه اندازه معتبره ده ؟

نوپه مما یسع سره ئی وضاحت کوی چې هغه صاع معتبره ده چې اته رطله یعنی چی زمونږ په افغانی پاؤ سره تقریباً یو پاؤ راځی مَیْ چی عام طور وریجو کی پخولی شی مې اوعدس یا دال پتی پکې ځائیږی . یوه صاع دامام ابوحنیفة رحمه الله اوامام محمد رحمه الله په نزد اته رطله دی په رطل عراقی سره اودامام ابویوسف رحمه الله په نزد یوه صاع پنځه رطله اودریمه حصه دیورطل ده په رطل مدنی یاحجازی سره اوهمدا قول دامام شافعی رحمه الله امام مالک رحمه الله اوامام احمد بن حنبل رحمه الله دی خوبعض علماء وائی چې دعراقی اومدنی صاع ترمنځ فرق نشته ځکه امام ابویوسف رحمه الله صاع په رطل مدنی سره اندازه کړی ده اودرطل مدنی وزن زیات دی درطل عراقی څخه ځکه رطل مدنی دیرش استاره دی اورطل عراقی شل استاره دی نوچه اته رطله عراقی دپنځو رطلو اودریمه حصه دیورطل سره مقابله کړی نودواړه یوبرابر دی اوهمدا قول صحیح دی فقه حنفی ،ص، ۳۷۸ج،۱،، **الصاع کیل صاع یوه پیمانه ده** چې اته رطله پکې ځائیږی فقدر خودصاع اندازه په اته رطلو دماش یعنی مَیْ یادال پتیو سره

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

شوی دد پدی دواړو ځکه اندازه شو چې ددی دواړو ددانو ترمنځ ډیرکم فرق دی عظماً په غټ والي کې وصغرا په ورکوتوالی کې وتخلخلا په تش والی کې واکتنازاً اوپه ډک والي کې بخلاف غیرهما ددی دواړونه ماسوا نورو دانو ترمنځ ډیر زیات فرق دی.

وانی قدوزنت الماش والحنطة الجیدة المکتنزة والشعیروجعلتها فی المکیال فالماش اثقل من الحنطة والحنطة من الشعیر فالمکیال الذی یملاء بثمانیة ارطال من المج یملاء باقل من ثمانیة ارطال من الحنطة الجیدة لانه ان قدر بالحنطة الجیدة المکتنزة فطلما یجعل فیه ثمانیة ارطال من مثل تلك الحنطة یملاء بها وان کان یملاء باقل من تلك الحنطة اذا کانت الحنطة متخلخلة لکن ان قدر بالمج یکون اصغر من الاول ولایسع فیه ثمانیة ارطال من انواع الحنطة فیکون الاول احوط.

توضیح المسئلة: شارح وائی چې قد وزنت الماش چې ما مَنْ وزن کړی والحنطة الجیدة اوهغه ښه غنم المکتنزة چې ډک وی والشعیر اواوربشو اوپه پیمانه کې می بیا واچولې نومئ دغنمو څخه درندی وی اوغنم داوربشو څخه درانده ؤ فالمکیال نوهغه پیمانه چې په اتو رطلو دمئ باندې ډکیږی نوهغه پیمانه به په هغه غنمو سره چې ښه اوډک وی داتو رطلو څخه په کمو باندې ډکې کیږی مثلا په شپږو یا اوه رطلو سره به ډکې کیږی فالاحوط نواحتیاطی خبره داده دپیمانی په اندازه کولو کې چې پیمانه په اتو رطلو ډکو اوښو غنمو سره اندازه کړ ای شی ځکه کله چې پیمانه په ډکو اوښوغنمو سره اندازه کړای شې فکلما نوهرکله چې پدی پیمانه کې بیاهمداسی ډک اوښه غنم واچولی شې نوپیمانه پدی سره ډک کیږی اګر چې په متخلخل یعنی پوچو اوسپکو غنمو سره ددینه په کمو سره ډک کیږی لکن لکن که صاع په مَنْ سره اندازه کړای شې نودمی صاع به ورکوتی راشې دغنمو دصاع څخه اودمی په صاع کې بیا اته رطله غنم نه ځائیږی فیکون نوچه صاع په غنمو اندازه کړای شې داغوره ده دهغې صاع نه چې په میو سره اندازه کړای شې ځکه په عباداتو کې عمل په زیاتو باندې داحتیاط اوغوره خبره ده.

ثم اعلم ان هذا الصاع هوالصاع العراقی واما الحجازی فهو خمسة ارطال وثلث رطل فالواجب عند الشافعی رحمه الله من الحنطة نصف صاع من الحجازی وعندنا نصف صاع من العراقی وهو منوان علی ان المن اربعون استاراً والاستار اربعة مثاقیل ونصف مثقال فالمن مائة وثمانون مثقالاً ومنوان براً جاز خلافاً لمحمد رحمه الله فان عنده لابد ان یقدر بالکیل.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

توضیح المسئلة: اعلم شارح رحمه الله وائی چې کومه صاع مصنف رحمه الله ذکر کړیده نو دا صاع عراقی ده او حجازی صاع پنځه رطله او دریمه حصه درطل ده نو دا امام شافعی رحمه الله په نزد په غنمو کې نیمه صاع واجب ده په صاع حجازی سره اوزمونږ داحنافو په نزد نیمه صاع واجب ده دصاع عراقی څخه وهو دانیمه صاع دوه منه ده اومن ۴۰ استاره دی یواستار څلورنیم مثقاله دی نومن ۱۸۰ مثقاله شو، په بل اعتبار سره یورطل ۲۰ استاره دی یو۱/۴ستار ( ) مثقاله دی۱/۴نو ۲۰×( ) -۹۰ مثقال اودوه رطله یومن کیږی نو ۹۰ مثقاله ×۲-۱۸۰مثقالو سره اونیمه صاع دوه منه ده نو ۱۸۰×۲منه -مساوی له نصف صاع سره. اودګرامو په حساب سره یوه صاع ۳ کیلو او ۱۲ ګرامه راځي چې نیمه صاع یوه نیمه کیلو ۱/۴ ۱) اواته ګرامه راځی«فقه حنفی ص،۳۷۸ ،ج،۱» ومنوان هرکله چې په صاع کې اختلاف ؤ چې صاع عراقی ده اوکه اختلافی ده نوپوره اعتبار وزن ته هم نشته خودامام ابوحنیفة رحمه الله په نزد که چا نیمه صاع غنم من حیث الوزن ورکړل یعنی دومنه نو دا هم جائز ده لکن امام محمد رحمه الله وائی چې اعتبار پیمانی ته دی یعنی نصف صاع به خامخا په پیمانی سره اندازه کولې شي تردی که چاپه وزن سره څلور رطله یعنی دوه منه ورکړل نو دا جائز نه دی ځکه بعض غنم درانده وی نصف صاع ته نه رسیږی.

واداء البر فی موضع یشتری به الاشیاء احب وعند ابی یوسف رحمه الله اداء الدراهم احب وتجب علی حر مسلم له نصاب الزکاة وان لم ینم وقد ذکرنا فی اول کتاب الزکاة ان النماء بالحول مع الثمنیة اوالسوم اونیة التجارة فمن کان له نصاب الزکاة ای نصاب فاضل عن حاجته الاصلیة فان کان من احد الثمنین اوالسوائم اومال التجارة تجب علیه الصدقة وان لم یحل علیه الحول وان کان من غیر هذه الاموال کدار لایکون للسکنی ولا للتجارة وقیمتها تبلغ النصاب تجب بها صدقة الفطر مع انه لاتجب بها الزکاة وبه تحرم الصدقة فهذا النصاب نصاب حرمان الزکاة ولایشترط فیه النماء بخلاف نصاب وجوب الزکاة.

واداء البر دغنمو ورکول یادا اوربشو ورکول په هغه ځای کې چې پدی سره شیان اخستلې شي غوره دی یعنی په سرسایه کې دعین غنمو وغیره ورکول غوره دی اوکه دغنمو وغیره قیمت غوره دی ؟ نومصنف وویل چې په کوم ځای کې په غنمو اواوربشو سره شیان ورکولې شي نوهلته دغنمو اواوربشو ورکول غوره دی لکن دامام ابویوسف رحمه الله په نزد ددراهمو ورکول غوره دی ځکه پدی سره دفقیر حاجت ښه پوره کیږی.

وتجب اوسرسایه واجبیږی په اصیل مسلمان باندې په غلام اوپه کافر باندې نشته **له نصاب**

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الزکاة چې دغه مسلمان خاوند دنصاب وی وان لم ینم اگر چې دا مال نامی نه وی یعنی زیادت پکې نه راځي وقد ذکرنا شارح وائی چې مونږ دکتاب الزکاة په اول کې ذکر کړل چې نمو اوزیادت په کال سره دثمنینو سره لکه په سروزرو اوسپینوزرو کې راځي یادسوم یعنی څرولو سره راځي په څارویو کې اویا په نیت دتجارت سره راځي په نورو عروضو کې فمن کان نوکه له چاسره نصاب دزکاة ؤ یعنی هغه نصاب چې دحاجت اصلی څخه زیات وی نوکه دانصاب یودثمنینو څخه اویا دسوائمو څخه ؤ اویا مال دتجارت څخه ؤ نوپده باندې صدقه فطر واجب ده اگر چې پدی کال تیر نشې اوکه ددی مذکوره نه ماسوا نور مالونه ورسره ؤ لکه کور چې داوسیدلو لپاره نه وی اونه دتجارت لپاره وی اوددی قیمت نصاب ته رسیږی نوپدیکې صدقه فطر واجب ده د سره ددینه چې پدیکې زکاة واجب نه دی. **ویه تحرم الصدقة** نصاب په دری قسمه ده :

۱-هغه چې سوال وربانديې حرام دی خودزکاة اخستل ورته جائز دی هغه داده چې دیوی ورځی ولری اوعورت ئی پټ وی .

۲-چې سوال وربانديې حرام دی اودزکاة اخستل وربانديې هم حرام دی خوصدقه فطر اوقربانی وربانديې واجب ده هغه داده چې دهغه نصاب مالک شي چې دضرورات اصلیو څخه زیات وی لکه جامې ، ځمکه ،اودکور نورسامان وغیره خوچه دمال دزکاة څخه بغیر وی .

۳-هغه نصاب دی چې نامی وی اوتام دی نوپدې سره سوال وربانديې حرام دی همدارنګه دزکاة اخستل وربانديې هم حرام دی اوصدقه فطر اوقربانی اوزکاة ورکول وربانديې لازم دی .

فهذا نوشارح رحمه الله وائی چې پدغه نصاب سره وربانديې زکاة اخستل حرام دی اوپدی نصاب کې نماء شرط نه ده بخلاف اوکوم نصاب چې دزکاة دوجوب لپاره وی په هغې کې نماء شرط ده .

لنفسه وطفله فقیرا وخادمه ملکاً ولومدبراً اوام ولد اوکافراً لالزوجته وولده الکبیروطفله الغنی بل من ماله ومکاتبه وعبده للتجارة وعبدله ابق لالابعد عودة ولالعبد اوعبید بین اثنین علی احدهما هذا عند ابی حنیفة اما عندهما فتجب علیهما ولوبیع بخیار احدهما فعلی من یصیر له بطلوع فجر الفطر فتجب لمن اسلم اوولد قبله ای قبل الطلوع هذا عندنا واما عند الشافعی رحمه الله فتجب بغروب الشمس فمن اسلم فی اللیلة او ولد فیها لاتجب علیه عنده لا لمن مات فی لیلة خلافاً للشافعی رحمه الله فانه تجب علیه لانه ادرك وقت الغروب اواسلم اوولد بعده ای بعد طلوع الفجر فانه لاتجب

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

علیهما اجماعاً اما عندنا فلانه لم یدرك وقت الطلوع واما عنده فلانه لم یدرك وقت الغروب ولوقدمت جاز بلا فصل بین مدة ومدة وندب تعجیلها ولواخرت لاتسقط.

توضیح المسئلة: لنفسه صدقه فطر به دخپل ځان لپاره وباسی وطفله او دهغه ماشوم بچی څخه چی فقیر وی وخادمه او دهغه غلام سرسایه به هم ورکوی چې دخدمت لپاره وی اوکه دتجارت لپاره ؤ نوبیا ددی غلام سرسایه وربانډی واجب نه ده ملکا هغه خادم چې دده په ملک کې وی اوکه دده په ملک کې نه ؤ مثلاً اجارة خادم ؤ نوبیا دهغه سرسایه وربانډي واجب نه ده ولومدبرا دخپل خادم غلام سرسایه به ورکوی اگر چې مدبر وی یا ام ولده وی یاکافر وی ځکه سبب دصدقه فطر سردی چې دائی بوج پورته کوی نوپه بادار باندې صدقه فطر واجبه ده دخپل غلام اگر چې کافر وی لالزوجته اودبنځی صدقه فطر په خاوند واجب نه ده که مالداره وه نوپه خپل مال کې به ئی وباسی ځکه په بنځه باندې دخاوند ولایت اومؤنث کم وی وولده الکبیر همدارنګه دهغه بچي چې بالغ عاقل وی په پلار صدقه فطر واجب نه ده ځکه ولایت اومؤنة دپلار قاصر دی وطفله اودهغه ورکوتی بچې نه به هم پلار صدقه فطر نه ورکوی چې هغه غنی وی بلکه دهمدی ورکوتی بچې دمال څخه به ئی ورکوی ومکاتبه اودخپل مکاتب نه به هم صدقه فطر نه ورکوی ځکه په مکاتب باندې ولایت قاصر وی ځکه مکاتب یداً مملوک نه وی وعبده للتجارة اودهغه غلام څخه به هم صدقه فطر نه ورکوی چې دتجارت لپاره وی ځکه پدیکې زکاة واجب دی وعبد له ابق اودهغه غلام صدقه فطر به هم نه ورکوی چې تبنتیدلې وی الابعدعوده مګر که بیرته خپل بادارته راغې نوبیا به ددی غلام صدقه فطرهم ورکوی ولا لعبد اودهغه غلام یادیرو غلامانو صدقه فطر په یوکس هم واجب نه ده چې ددووو کسانو ترمنځ شریک وی داد امام ابوحنیفة رحمه الله مذهب دی ځکه هریو شریک ته پدیکې ملک تام نه رسیږی اوصدقة فطر په وجوب کې ملک تام شرط دی اودصاحبینو په نزد په دواړو شریکینو صدقه فطر واجب ده ولو بیع که یوغلام په خیارشرط سره خرڅ کړای شي تردری ورځو پوری داخیار دبائع لپاره وی اوکه دمشتری لپاره وی نوکه اختر راغې اوخیار باقي ؤ نوددی غلام صدقه فطربه په هغه چاوی چې داغلام دچالپاره ګرځي یعنی دچا په ملکیت کې راځی بائع وی اوکه مشتری وی بطلوع فجر الفطر اوصدقه فطرواجبیږی په راختلو دصبا دواړه اختر سره یعنی دصبح صادق په راختلو سره فتجب نوکه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دصبا دراختلو څخه مخکې چا اسلام راوړو یاکوم ماشوم پیدا شو نوپده باندې صدقه فطر واجب ده دازمونږ مذهب دی اودامام شافعی ﷺ په نزد صدقه فطر درمضان المبارک داخری ورځی دلمر ډوبیدلو سره واجبیږی نوکه داختر په شپه کې څوک اسلام راوړی اویاکوم ماشوم پیدا شي نودامام شافعی ﷺ په نزد پدغه کس باندې صدقه فطر واجب نه ده ځکه دغه کس وخت دغروب موندلې نه دی لالمن مات فی لیله اوپه هغه کس باندې داحنافو په نزد صدقه فطر نشته چې داختر په شپه دصبا ختلو څخه مخکې مړ شي ځکه دغه کس داختر دورځی صبا راختل رالاندې نه کړ لوخلافاً للشافعی ﷺ لیکن دامام شافعی ﷺ په نزد په دغه کس چې داختر په شپه مړ شوی صدقه فطر واجب ده ځکه ده وخت دغروب رالاندی کړیدی اواسلم اوولد بعده همدارنګې په هغه کس صدقه فطر واجب نه ده چې دصباح ختلو څخه وروسته اسلام راوړی اویادصباح ختلو څخه وروسته کوم ماشوم پیدا شي نوپدی دواړو په اتفاق داحنافو اوشوافعو صدقه فطر واجب نده اماعنداً زمونږ په نزد ځکه واجب نه ده چې ده وخت دراختلو دصباح موندلې نه دی واما عنده اودامام شافعی ﷺ په نزد ځکه واجب نه ده چې ده وخت دغروب رالاندې کړی نه ده ولوقدمت که یوکس داختر دورځی څخه مخکې صدقه فطر اداء کړی نوداجائز ده بلافصل بی له تفصیل نه بین مدة ومدة په مینځ ددی موده کې اودهغی موده کې یَعنی چې داختر دورځی څخه مخکې وی نوجائز ده هرڅو ورځی چې وی داضروری نه ده چې لس ورځی دی وی مثلا یاشل ورځی وی وغیره تردی که د رمضان څخه مخکی ورکړی نو داهم جائز ده خو مفتی به قول داد چی درمضان داخل شي نوبیا صدقه فطر ورکول جائز دی «بحر ص، ۴۴۵،ج۲» اووروسته داختر څخه هم جائز ده ځکه دایومالی ثواب دی نو د وجوب څخه وروسته نه ساقطیږی مگر په اداء سره لکه دزکاة په شان وندب تعجیلاً اوداختر دمانځه څخه مخکې صدقه فطر ورکول مستحب دی زندوستی ذکر کړی چې زکاة اوصدقه فطر ورکول خپلو خویندو اوورونو ته چې فقیران وی غوره دی همدارنګې وریرو اوخوریونو ته بیا ترونو ته بیا ماماګانو ته بیا تورې ګانو همدارنګې بیا نورو خپلوانو فقیرانو ته بیا ګاونديانو ته وړپسې دمحلې خلکوته ورکول غوره دی. «بحر ص، ۴۴۲،ج۲».

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

﴿کتاب الصوم﴾

داکتاب دی په بیان دروژه کې

هو ترك الاكل والشرب والوطي من الصبح الى الغروب مع النية وصوم رمضان فرض على كل مسلم مكلف اداء وقضاء وصوم النذر والكفارة واجب وغيرهما نفل.

توضیح المسئلة: صوم په لغت کې مطلق امساک یعنی دخوراک وغیره څخه ځان منع کولوته وائی اوپه شریعت کې صوم ځان منع کول دی دخوراک، ځکاک ،جماع نه سره دنیت نه دصبح صادق څخه نیولی ترلمر ﴿وبیدو پوری خوپه زنانه کې شرط دادی چې دحیض اونفاس څخه به پاکه وی **وصوم رمضان رمضان** درمض څخه دی اورمض سوزولوته وائی اورمضان هم ګناهونه سوزه وی «قرطبی »نوروژه درمضان فرض ده په هرمسلمان مکلف باندې یعنی عاقل بالغ باندې اداءً.

په طریقه داداء سره په رمضان کې **وقضاء** اوپه **طریقه** دقضاء سره په غیر رمضان کې **وصوم النذر** اوروژه دنذر اوکفاری واجبه ده نذر دیته وائی چې شرعا یوعمل دربانده واجب نه وی اوته ئی په ځان واجب کړی نونذر مطلق وی اوکه معین وی مطلق لکه ﷺ لپاره په ماروژه واجب ده اومعین داسې لکه یوسړی ووائی چې دالله تعالی لپاره په ما دجمعی دورځی روژه لازم ده نوپدی دواړو صورتو کې پده روژه واجب شوه اوکفاره چې هریوه وی لکه کفاره دقتل دظهار اودقسم وغیره وغیرهما دنذر اودکفاری دروژو څخه ماسوا نوری روژی لکه دعرفی دورځی یا دعاشوری دورځی وغیره روژې نفل دی

ذكر في الهداية ان صوم رمضان فريضة لقوله تعالى كتب عليكم الصيام وعلى فريضته انعقد الاجماع ولهذا يكفر جاحده والمنذور واجب لقوله تعالى واليوفوا نذورهم وقد قيل في الحواشي ان قوله تعالى واليوفوا نذورهم عام مخص منه البعض وهو النذر بالمعصية والطهارة وعيادة المريض وصلوة الجنازة فلا يكون قطعياً فيكون واجباً اقول المنذور اذا كان من العبادات المقصودة كالصلاة ،والصوم، والحج ونحو ذلك فلزومه ثابت بالاجماع فيكون قطعي الثبوت وان كان سند الاجماع ظنياً وهو العام المخصوص البعض فينبغي ان يكون فرضاً وكذا صوم الكفارة لان ثبوته بنص قطعي مؤيد بالاجماع فقول صاحب الهداية ان المنذور واجب يمكن انه اراد بالواجب الفرض كما قال في افتتاح كتاب الصوم صوم رمضان واجب ونفل.

توضیح المسئلة: په هدایه کې ذکر شوی چې درمضان روژه فرض ده دوجې ددی قول دالله

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تعالی نه کتب علیکم الصیام ترجمه چې په تاسی روژه فرض کړای شوی ده اوپه فرضیت درمضان باندې اجماع دامت هم منعقد شوی نودهمدی وجې څخه به نسبت دکفر کولې شې منکر دروژی درمضان ته اونذر شوی روژه واجب ده دوجی ددی قول دالله تعالی والیوفوا نذورهم چې تاسې پوره کړی خپل نذرونه وقدقیل غرض دشارح ﷺ ددی عبارت څخه توجیه بیانول دی په وجوب باندې اوتطبیق ددلیل دی په مدعی باندې څکه په ظاهری کې ددی ایات څخه فرضیت دوفا بالنذر معلومیږی نوشارح ﷺ وائی چې دهدائی په حواشیوکې لیکلې چې ایات دنذر عام دی څکه صیغه دجمع «نذورهم» دالفاظو دعموم څخه دی لکن بعض افراد ددی تری خاص شوی دی چې هغه نذر بالمعصیة دی لکه دشرابو څښل دزنا کول وغیره یعنی که یوسړې نذر ومنی چې زه به شراب څښم نوپدی نذر به پوره والی نه کوی همدارنګې هغه نذر تری هم خاص دی چې په عبادت غیر مقصوده سره وی لکه نذر په اودس یاغسل سره همدارنګې هغه نذرهم تری خاص دی چې دجنس دهغې څخه واجب نه وی په ایجاب دالله تعالی سره لکه دمریض پوښتنه کول دجنازی لمونځ کول وغیره څکه دداسې نذرونو پوره کول واجب نه دی څکه داپه بل دلیل سره معلوم شوی دی دهغې نذرونو پوره کول لازم دی چې نذر په عبادت مقصودة سره وشې اودجنس دهغې څخه واجب وی نوهرکله چې داثابته شوه چې داعام مخصوص البعض دی نوداعام ظنی وګرځیده اوقطعی نه شو نوکوم شیئ چې په دلیل ظنی سره ثابت وی هغه واجب وی فرض نه وی اقول غرض دشارح ددی عبارت څخه یواعتراض دی په مصنف باندې چې هغه وویل چې دنذر روژه او دکفاری روژه واجب دی خلاصه داشوه چې نذر کړای شوی عبادت که دعبادات مقصوده څخه ؤ لکه روژه لمونځ ،حج ،وغیره نوددی لزوم په اجماع سره ثابت دی اوکوم شیئ چې په اجماع سره ثابت وی نوهغه قطعی الثبوت وی اګر چې سند داجماع ظنی دی چې هغه عام مخصوص البعض دی نوپکار ده چې روژه دنذر اودکفاری فرض وګرځی ؟

خوصاحب الدرر شرح الغرر داجواب کړی چې دمصنف دفرضو څخه هغه فرض اعتقادی مراد دی چې منکر ته ئی نسبت دکفر کولې شې اودغه فرض په مطلق اجماع سره نه ثابتیږی بلکې په هغې اجماع سره ثابتیږی چې هغه اجماع په هغه فرضیت باندې وی چې په تواتر سره نقل کړای شوی وی لکه درمضان روژه نوهرکله چې دلته اجماع په فرضیت بالتواتر باندې نشته نوپه مرتبه دوجوب کې پاتی شو څکه هغه اجماع چې په طریقه دشهرت یااحادو سره وی هغه وجوب راولی نه فرضیت فقول صاحب الهدایة غرض دشارح ددینه یوه توجیه

کفایت کتب کحلہ نبلی کرام چیل
https://t.me/kafayat2395

بیانول دی دقول دصاحب دهدایې لپاره چې هغه ویلی ؤ چې نذر کړای شوی روژه واجب ده توجیه داده چې امکان لری چې دمصنف دواجبو څخه مراد فرض وی لکه څرنګه چې صاحب هدایه په اول دکتاب الصوم کې ویلې چې روژه په دوه قسمه ده یوه واجب اوبله نفل اوسره ددینه چې په وجب کې رمضان هم داخل کړی ځکه رمضان ئی یوقسم دواجبو ګرځولی اوحال داچې رمضان واجب نه دی بلکې فرض دی.

ویصح صوم رمضان والنذر المعین بنیة من اللیل الی الضحوة الکبری لاعندها فی الاصح اعلم ان النهار الشرعی من الصبح الی الغروب فالمراد بالضحوة الکبری منتصفه ثم لابدان تکون النیة موجودة فی اکثر النهار فیشترط ان تکون قبل الضحوة الکبری وفی الجامع الصغیر بنیة قبل نصف النهار ای قبل نصف النهار الشرعی وفی مختصر القدوری الی الزوال والاول اصح.

توضیح المسئلة: **ویصح** اوصحیح کیږی اداء کول دروژی درمضان اودنذر معین بنیة په نیت دروژې سره داول دشپې څخه ترلوی څانښته پوری ،دعلماء پدی اتفاق دی چې اول وخت دنیت ددویم صبا راختل دی اودادروژی لپاره غوره دی خوچونکې چې اکثره خلک پدی نه پوهیږی نوددی حرج ددفع لپاره دشپې داولی حصی څخه وروسته دلمر ډوبیدلو څخه جائز شو اما انتهاء دوخت دنیت لږ مخکې دلوی څانښت څخه دی ددی لپاره چې اکثره حصه دورځی په نیت کې راشي اواکثر لره حکم دکل وی اودلوی څانښت څخه وروسته که نیت وکړی نوصحیح نه ده ځکه اکثره ورځ دنیت څخه خالی شوه په محیط کې دنیت تعریف داسې کړی چې داپه زړه سره وپیژنی چې داروژه ده اوپه ظهیریه کې دالیکلی چې پیشمنی کول په خپله نیت دی «بحر ص، ۴۵۲،ج،۲» نذر معین دیته وائی چې دیوی معلومی ورځی نیت وکړی چې فلانی ورځی روژه به زه نیسم لاعندها خوپه لوی څانښت کې نیت صحیح نه دی یعنی دلوی څانښت څخه مخکې به نیت کوی اوپه څانښت کې نه صحیح کیږی اعلم شارح وائی چې ورځ په دوه قسمه ده:

۱-عرفی دادلمر ختلو څخه ترلمر ډوبیدلو پوری ده.

۲-شرعی دصبح صادق څخه ترلمر ډوبیدلو پوری ده نوپدی مقام کې هم شرعی ورځ مراد ده اودضحوة الکبری څخه مراد دشرعی ورځی نیمائی مراد ده ثم لابد بیا داضروری ده چې نیت دورځی په اکثره حصه کې موجود وی نوشرط داده چې دلوی څانښت څخه به مخکې وی وفی الجامع الصغیر اوپه جامع الصغیر کې چې راغلې چې دنصف النهار څخه به نیت مخکې وی نوهلته هم دنهار څخه نهار شرعی مراد دی یعنی مخکې دنصف دنهار شرعی څخه اونصف

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ددی لوی ځانښت دی ندمتن اودجامع الصغیر مقصد یودی وفی مختصر القدوری خوپه مختصر القدوری کې بیا ویلی چې ترزواله پوری نیت صحیح دی اوزوال خونصف دنهار عرفی دی والاول نواول یعنی دمتن اوجامع الصغیر خبره زیاته صحیح ده ځکه دنیت ثبوت باید دورځی په اکثر حصه کې راشې اودا په نهار شرعی کې راځي نه په نهار عرفی کې.

وبنیة مطلقة اوبنیة نفل واداء رمضان بنیة واجب اخر الا فی مرض اوسفر بل عمانوی والنذر المعین عن واجب اخر نواه ای اداء رمضان یصح بنیة واجب آخر الا فی المرض اوالسفر فانه یقع عن ذلك الواجب واذا نذر صوم یوم معین فنوی فی ذلك الیوم واجباً اخر یقع عن ذلك الواجب سواء کان مسافراً اومقیماً صحیحا اومریضاً وعبارة المختصر هذا ویصح اداء رمضان بنیة قبل نصف النهار الشرعی وبنیة نفل وبنیة مطلقة وبنیة واجب اخر الا فی سفر اومرض وکذا النفل والنذر المعین الا فی الاخیر ای حکم النفل والنذر المعین حکم اداء رمضان الا فی الاخیر وهو الواجب الاخر.

توضیح المسئلة: وبنیة مطلقة درمضان روژه اودنذر معین روژه په مطلق نیت سره صحیح کیږی مطلق نیت دیته وائی چې داسی ووائی چې مانیت دروژی کړیده نه ورسره فرض یاد کړی اونه نفل یادکړی همدارنګې درمضان روژه اودنذر معین روژه په نیت دنفلو سره هم صحیح کیږی وجه ددی داده چې په رمضان کې تعین دشریعت له طرفه راغلی ده دفرض روژی لپاره نودنورو روژو رواوالی پکې ختم شو نودرمضان لپاره نیت دتعین ته ضرورت رانغې ځکه نیت دتعین هلته وی چې ازدحام وی اودلته ازدحام نشته نوکه دنفلو نیت هم وکړی خورمضان صحیح کیږی ځکه دنفلو جهت لغوه شو اومطلق روژه پاتی شوه اوپه نذر معین کې ځکه صحیح کیږی چې هلته نیت معتبر دی په ایجاب دالله تعالی سره یعنی بنده چې کله دنذر معین نیت وکړو نوداد الله تعالی له طرفه پده واجب شو بیا پدیکې بله روژه نه صحیح کیږی اګر چې نیت دنفلو هم وکړی درمضان اونذر معین ترمنځ فرق دادی چې په رمضان کې تعین دشارع له طرفه راغلی دی اوپه نذر کې تعین دبنده له طرفه راغلې ده واداء رمضان اودرمضان روژه په نیت دبل واجبو سره هم صحیح کیږی مثلا دکفاری وغیره خودنذر معین روژه بیا دبل واجبو په نیت سره نه صحیح کیږی بلکی همغه بل واجب به صحیح وی الاپی مرض مګر په رمضان کې که دمرض په حالت کې یادسفر په حالت کې دبل واجب نیت وکړی نو دبل واجبو ځخه صحیح کیږی اودرمضان ځخه نه واقع کیږی ځکه په رمضان کې ده ته دنیولو اونه نیولو اختیار دی خوبیا نیول ورباندې لازم دی چې نو چه ده په اهم باندې وخت

کفایت کتب خانه نیول وریاندې لازم دی چې نو چه ده په اهم باندې وخت
https://t.me/kafayat2395

مشغوله کړو نوداجائز ده **والنذر المعین** اوپه نذر معین کې که دبل واجب نیت وکړی نودبل واجب څخه واقع کیږی برابره خبره ده چې مقیم وی اوکه مسافروی روغ وی اوکه مریض وی څکه دنذر معین تعین دده له طرفه شوی نوداحق لری چې په خپله داتعین باطل کړی اوبل واجب پکې اداء کړی **وعبارة المختصر** دمختصر عبارت شارح ددی لپاره راوړی چې دا لند هم دی اوټولوته شامل دی **ویصح** چې اداء درمضان صحیح کیږی په هغه نیت سره چې مخکې دنصف نهار شرعی څخه وی اوپه نیت دنفلو سره هم صحیح کیږی او په مطلق نیت سره او په نیت دواجبو سره هم صحیح کیږی مگر په سفر اومرض کې په رمضان کې دواجب آخروڅخه هم صحیح کیږی **وکذا النفل** همدارنګې حکم دنفلو اودنذر معین هم په شان دحکم درمضان دی الافی الاخیر مگر نفل اونذر معین درمضان په شان نه دی په اخیرنی کې چې هغه واجب اخر دی یعنی لکه رمضان په نیت دواجب اخر سره هم صحیح کیږی یعنی درمضان څخه واقع کیږی مگر نفل اونذر معین په نیت دواجب اخر سره نه صحیح کیږی بلکه دواجب اخر څخه روژه واقع کیږی. ۱۲.

والنفل بنیته وبنیة مطلقة قبل الزوال لا بعده وشرط للقضاء والکفارة والنذر المطلق التبییت والتعین المراد بالتبییت ان ینوی من اللیل وان غم لیلة الشك ای لیلة الثلثین من شعبان لایصام الانفلا ولوصامه لواجب اخر کره ویقع عنه فی الاصح ای یقع عن الواجب الاخر فی الاصح وقیل یقع تطوعا لان غیره منهی عنه فلایتادی به الواجب ان لم یظهر رمضانیته والا فعنه ای عن رمضان فان صوم رمضان یتادی بنیة واجب اخر.

توضیح المسئلة: والنفل اونفلی روژه صحیح کیږی په نیت دنفلو سره اوپه مطلق نیت سره قبل الزوال مخکې دزوال څخه یعنی مخکې دنصف نهار شرعی څخه **لابعده** اودنصف نهار شرعی څخه وروسته نه صحیح کیږی **وشرط** اوشرط کړای شوی ده دقضائی روژی لپاره اودکفاری لپاره اودنذر مطلق لپاره **التبییت** دشپې نه نیت کول اوبل تعین دورځی شرط دی څکه هغه ورځ چې داپکې دقضاء روژه نیسی یادکفاری روژه یادنذر مطلق روژه نیسی داورځ ددی لپاره نه دالله تعالی له طرفه متعینه شوی اونه دبنده له طرفه نوداردحام دختمولو لپاره ددی تعین ضروری دی اودشپې لخوا نیت کول هم شرط دی.

ددی لپاره چې ددی تعین هم راشي ،**وان غم** اوکه میاشت ورکه شوه دوریځی دوجې

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

یادګردله وجی څخه لیلة الشک په شپه دشک یعنی په دیرشمه د شپه شعبان یعنی دوچې دنه لیدلو دمیاشتی نه شک واقع شو چې دادرمضان شپه ده اوکه دشعبان دیرشمه شپه ده په همدی وجه دشعبان صباح ته یوم الشک وائی نو لایصام الانفلا روژه به نه نیسی مګر نفلی روژه درمضان یا دواجب اخر څخه به ئی نه نیسی اوکه دواجب اخر څخه ئی ونیوه نودامکروه ده خودواجب اخر څخه واقع کیږی په صحیح قول سره وقیل یقع خوبعض علماء بیا وائی چې دشک دورځی روژه دنفلو څخه واقع کیږی لان غیره څکه دنفلی روژی څخه بغیر دنورو روژو څخه منع راغلی نوپدی روژی سره واجب نه اداء کیږی ځکه واجب کامل وی اوهغه روژه چې دهغې څخه منع راغلې وی هغه ناقصه وی اوکامل په ناقص سره نه اداء کیږی ان لم یظهر پدغه ورځ واجب اخر هلته صحیح کیږی چې ددی ورځی رمضانيJ معلوم نه شې والا اوکه ددی ورځی رمضانیت معلوم شې فعنه نوبیا دادرمضان څخه واقع کیږی . اګر چې ده واجب اخر نیت کړی دی ځکه درمضان روژه په نیت دواجب اخر سره هم صحیح کیږی .

والتنفل فیه ای فی یوم الشك احب اجماعاً ان وافق صوماً یعتاده والا یصوم الخواص کالمفتی والقاضی ویفطر غیرهم بعد الزوال ولاصوم لونوی ان کان الغد من رمضان فانا صائم عنه والا فلا وکره لونوی ان کان الغد من رمضان فانا صائم عنه والا فعن واجب اخر والا فعن نفل ای لونوی ان کان الغد من رمضان فانا صائم عنه والا فعن نفل فان ظهر رمضانیته کان عنه لوجود مطلق النیة والا فنفل فیهما ای فیما قال والا فعن واجب اخر وفیما قال والا فعن نفل اما فی الصورة الاولی فلانه متردد فی الواجب الاخر فلا یقع عنه فبقی مطلق النیة فیقع عن النفل وفی الثانیة لوجود مطلق النیة ایضاً.

توضیح المسئلة: اودشک په ورځ نیت دنفلو روژه نیول غوره دی په اجماع دټولو علماؤ سره خوپه هغه صورت کې چې داروژه دده دهغې روژی سره موافق شې چې دائی عادت لری مثلا یوکس ددوشنبی یادپنج شنبی دورځی روژه عادت لری اوپه همدغه ورځ دشک ورځ هم راغله نودغه روژه دده باالکل صحیح ده والا اوکه دشک د ورځی روژه دده دعادت د ورځی سره موافق وه صحیح دعادت دورځی سره موافق نه وه نوبیا مستحب طریقه داده چې پدغه ورځ روژه صرف خواص ونیسی لکه مفتی ، قاضی ،یاعالم اوهرهغه کس چې دشک دورځی دروژی په طریقه پوهیږی **ویفطر غیرهم** اودخواصو څخه ماسوا نور خلک به ترزواله پوری صبر وکړی که درمضان معلومات ونه شو [illegible] ځکه دنورو سره به روژه ماته کړی

https://t.me/kafayat2395

لپاره پدغه ورځ روژه نه نیول غوره دی ولاصوم اوروژه نه صحیح کیږی که په نیت کې شک ؤ یعنی که صباته رمضان ؤ نوزه به روژه یم اوکه صباته رمضان نه ؤ نوزه به روژه نه یم وکره اوداروژه مکروه ده چې ووائی که صباح ته رمضان ؤ نوزه به روژه یم درمضان څخه اوکه رمضان نه ؤ نودبل واجب څخه به وی مثلا کفاره وغیره ،والافعن نفل اویاداسې ووائی چې که صباح ته رمضان ؤ نوزه به درمضان څخه روژه یم اوکه رمضان نه ؤ نونفلی به وی.

فان ظهر په مذکوره صورت کې که رمضان معلوم شو نود رمضان څخه به وی ځکه مطلق نیت موجود دی اودرمضان لپاره مطلق نیت هم کافی دی والافنفل فیهما اوکه رمضان نښکاره نه شو نو په دواړو صورتو کې به نفل وی.

۱-اول صورت والافعن واجب اخر.

۲-دویم صورت والافعن نفل اما فی الصورة الاولی په اول صورت کې ځکه نفل وګرځیدو ځکه دامتردد دی په واجب اخر کې نودواجب اخر څخه نه صحیح کیږی نومطلق نیت پاتې شو نودنفلو څخه واقع شو اوپه دویم صورت کې هم مطلق نیت موجود دی نودنفلو څخه واقع شو.

ومن رأی هلال صوم اوفطر وحده یصوم وان رد قوله وان افطر قضی ذکر القضاء فقط لبیان انه لاکفارة علیه خلافاً للشافعي ﷺ وقبل بلادعوتی ولفظ اشهد للصوم مع غیم خبر فرد بشرط انه عدل ولوقناً اوامرأة اومحدوداً فی قذف تائباً.

توضیح المسئلة: که یوکس چې عاقل بالغ مسلمان وی دروژی میاشت یواځی وګوری نودابه روژه نیسی اګر چې دده وینا دبادشاه له طرفه رد کړای شي اوکه پدغه ورځ روژه وخوړله نوقضاء به ددی ورځی راوړی خوکفاره وربانډی نشته ځکه چې هرکله دبادشاه له طرفه دده ګواهی رد کړای شوه نو دی یوقسم شبه دده په لیدلو کې پیداکړه اوپه داسی شبهی سره کفاری ختمیږی همدارنګه که دواړه اختر میاشت یواځی وګوری نوبیابه هم داکس روژه نیسی اګر چې دده ګواهی رد کړای شي خوکه روژه ئی وخوړه نوصرف قضاء وربانډي شته اوکفاره وربانډی نشته ځکه داورځ دده په نزد داختر ورځ ده نودډی شبهې دوجې څخه دده نه کفاره ساقطه شوه خلافاً للشافعی خوامام شافعی ﷺوائی چې هرکله دی کس دروژی میاشت ولیده نودده په نزد رمضان ثابت شو نوکه داروژه ئی په جماع سره ماته کړه نوپدې باندې به کفاره او قضاء دواړه وی وقبل بلادعوی اوقبلولی به شی بی له دعوی څخه ولفظ اشهد اوبی له لفظ داشهد څخه یعنی پدیکې داشرط نه دی چې یوسړی دعوه وکړی یعنی یوسړی ووائی چې زه دادعوه کوم چې

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مامیاشت لیدلی ده اونه پکې داشرط دی چې لیدونکي ووائی چې زه گواهی کوم په خپلو لیدلو سره ځکه دایو دینی امر دی په دینی امر کې دعوه اوشهادت ته ضرورت نه وی یعنی لفظ ددعوی او دشهادت ته پکی ضرورت نشته **للصوم** دمیاشت درمضان لپاره **مع غیم** دوریځی یادگردسره **خبر فرد** دانائب فاعل دی دقبل لپاره یَعنی قبلولی به شې بی له دعوی اوبی له لفظ داشهد ځخه دمیاشت درمضان لپاره چې وریځ یاگرد وی خبر دیوکس هم خوپدی شرط سره چې عادل وی یعنی ښکاره فاسق نه وی **ولوقناً** اگر چې غلام وی **اوامرأة** یاښځه وی **اومحدودا فی قذف** اویاحد پری جاری شوی وی په تهمت کې یعنی په یوکس ئی دزنا تهمت لگولی وی او دهغې ثبوت ئی ونه کړو نوقاضی دتهمت حدپری جاری کړو چې اتیا دوری دی تأنباً اوبیائی توبه هم ویسته نوددې محدود فی القذف خُبر به هم قبلولی شې دامام ابوحنیفة خپل مذهب دادی چې دمحدود فی القذف خبربه نشی قبلولې خوظاهر خلاف دده دقول دی ځکه دابی بکره خبر قبول شوی ؤ سره ددینه چې په تهمت کې حدپری جاری شوی ؤ اوبیا ئی توبه ویستلی وه .«بحر ۴۲۵،ج۲» .

وشرط للفطر رجلان اورجل وامرأتان ولفظ اشهد لا الدعوی وبلاغیم شرط جمع عظیم فیهما الجمع العظیم جمع یقع العلم بخبرهم ویحکم العقل بعدم تواطئهم علی الکذب وبعد صوم ثلثین بقول عدلین حل الفطر ویقول عدل لا ای اذا اشهد واحد عدل بهلال رمضان وفی السماء علة فصاموا ثلثین یوماً لایحل الفطر لان الفطر لایثبت بقول واحد خلافاً لمحمد فان الفطر عنده یثبت بتبعیة الصوم وکم من شیئ یثبت ضمناً ولایثبت قصداً والاضحی کالفطر ای فی الاحکام المذکورة.

توضیح المسئلة: وشرط للفطر اودمیاشت دواړه اختر لپاره شرط کړای شوی دوه سړی عادلان یایو سړی اودوه ښځی همدارنګې لفظ داشهد هم شرط کړای شوی دی نه ددعوة یعنی چې داسې ووائی چې زه گواهی کوم چې ما میاشت ولیدله دادوه سړی یعنی نصاب دشهادت اولفظ داشهد ځکه شرط شو چې پدیکې بنده گانو ته یوه دنیوی فائده ده نو دا د دوی دحقوقو سره مشابه شو اودبنده گانو په حقوقو کې چې کوم شیئ شرط ؤ هغه به پدیکې هم شرط وی اورمضان خالص امر دینی دی نوپه هغه کې به نصاب دشهادت اولفظ د اشهد شرط نه وی خوپه میاشت داختر کې دعوه ځکه شرط نه شوه چې داخالص حق دبنده هم نه دی بلکې په دیکې حق دالله تعالی هم شته اودعوه په حقوق العبادوکې راځې وبلاغیم اوکه اسمان کې

کفایت کتب خانه قیلی کرام چیتل
https://t.me/kafayat2395

وریځ نه وه نوبیا درمضان اوداختر دمیاشتی دواړو لپاره یوه لویه جمع شرط ده دلوبي جمع نه مراد هغه جمع ده چې ددوی په خبر سره علم اویقین حاصلیږی ویحکم العقل اوعقل فیصله کوی په نه موافقت ددوی په دروغو باندې یعنی چې دومره مقدار خلکو په دروغو راجمع کیدل محال وی ویعد صوم یعنی که دوه کسان ګواهی وکړی چې عادلان وی په لیدلو دمیاشت درمضان اوددوی دشهادت په وجه په روژه فیصله وشوه اوخلکودیرش روژی پوره کړی نوددیرش روژو څخه وروسته ورته روژی خوراک یعنی اختر جائز دی برابره خبره ده چې دواړه اختر میاشت ولیدلې شې اوکنه ؟ځکه میاشت درمضان په دیرش ورځونه زیاتیږی اودرمضان ثبوت په نصاب دشهادت سره راغلی دی ،ویقول عدل لا اوکه یو عادل کس درمضان دمیاشتی ګواهی وکړه اوحال داچه په اسمان ګردهم ؤ اوخلکو دیرش روژی ونیولي نواختر یعنی دروژی خوراک ورته روا نه دی ځکه فطر دیوکس په وینا سره نه ثابتیږی خلافاً للمحمد دامام محمد ﷺ په نزد لکه څرنګه چې روژه دیوکس په ویناسر ثابتیدله نوهمدارنګې به فطر هم دیوکس په وینا سره په تابعیت دروژی کې ثابتیږی وکم من شئ اوډیر شیان داسې شته چې هغه ضمنا ثابتیږی خوقصداً نه ثابتیږی لکه شهادت دیوی قابلې ښځی په نسب کې قبول دی اوبیا په همدی شهادت سره میراث هم ثابتیږی اوسره ددی چې ابتداءً دیوی ښځی په ګواهی سره میراث نه ثابتیږی خودلته ضمناً ثابتیږی اوداصحیح ده والاضحی اودلوی اختر احکام په شان دواړه اختر دی یعنی که اسمان کې وریځ یاګرد ؤ نوبیا به دذی الحجی دمیاشتی لیدلو لپاره شرط دوه سړی عادلان یایوسړی اودوه ښځی وی اوکه وریځ یاګردنه ؤ نوبیا دډیرو خلکو عدد شرط دی چې دهغوی په خبر سره علم اویقین راشې.

﴿باب موجب الافساد﴾

داباب دی په بیان دموجب دفاسدولو دروژه کې یعنی کوم شیئ چې دروژی په فاسدولو سره واجبیږی چې هغه کفاره اوقضاء ده فساد اوبطلان په عباداتو کې یوشیئ دی.

بفتح الجیم ای مایوجبه الافساد کالقضاءوالکفارۃ من جامع اوجومع فی احد السبیلین اواکل اوشرب غذاءاودواء عمداً اواحتجم فظن انه فطرہ فاکل عمداً قضی وکفر کالمظاهر ای کفارته مثل کفارۃ الظهاروهوای التکفیربافساد صوم رمضان لاغیرای بافساداداء صوم رمضان عمداً.

توضیح المسئلة: بفتح الجیم موجب په فتحی دجیم سره دی معنی ئی مخکې ذکر شوه **من جامع**

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

چاچې کوروالی وکړو دهغه انسان سره چې مشتهی دکوروالی ؤ اوجومع اویاکوروالی وکړای شي دیوی زنانه سره په مخکې عورت کې یا وروستنی عورت کې یائی خوراک وکړو یائی ځنبل وکړو غذاً هغه شیئ چې دغذا په طور استعمالولی شي اودواء یادواء په طور استعمالولی شي عمداً داقید دتولو لپاره دی یعنی قصداً ئی دا افعال وکړل اواحتجم یائی بنکر ولګولو خوده داګمان وکړو چې ماروژه ماته کړه بیائی قصدا خوراک وکړو نوپه تولو مذکوره صورتونوکې به قضاء راوړی اوکفاره به هم ورکوی کاالمظاهر یعنی کفاره ددی به په شان دکفاری دظهار وی چې غلام ازادول دی که دانه ؤ نوبیا دوه میاشتی پرلپسی روژه ده که ددی طاقت نه ؤ نوبیا شپیته مسکینانو ته طعام ورکول دی وهو اوداکفاره ورکول واجبیږی په فاسدولو داداء دروژی درمضان په قصد سره لاغیر په نورو سره نه واجبیږی نوپه فاسدولو دنفلی روژی سره اودسنت روژی سره ډواجب روژی سره همدارنګې په قضاء درمضان سره همدارنګې په فاسدولو دروژی درمضان سره په خطاء باندې اوپه زور باندی یاپه هیره باندې کفاره نه واجبیږی ځکه نص دکفاری صرف په اداء درمضان کې راغلې نه په نورو کې اوددی وجوب په قیاس سره هم نه ثابتیږی چې نورو ته متعدی شي .

ای بافساداداءصوم رمضان عمداً داتفسیر دبافساد صوم رمضان لپاره دی نه دلاغیر لپاره .

وان افطر خطاء وهو ان یکون ذاکراً للصوم فافطر من غیر قصد کما اذا مضمض فدخل الماء فی حلقه اومکرها اواحتقن اواستعط ای صب الدواء فی الانف فوصل الی قصبة الانف اوافطر فی اذنه اوداوی جائفة اوآمة فوصل الی جوفه اودماغه الجائفة الجراحة التی بلغت الجوف والامة الشجة التی بلغت ام الدماغ اوابتلع حصاة اواستقاء ملء فمه اوتسحر اوافطر بظنه لیلاً وهو یوم اواکل ناسیاً وظن انه فطره فاکل عمداً اوجومعت نائمة اولم ینو فی رمضان کله لاصوماً ولا فطراً اواصبح غیر ناو للصوم فاکل قضی فقط.

توضیح المسئلة: اوکه په خطاء سره ئی روژه وخوړله خطاء دیته وائی چې روژه ئی یاده وی اوبی له قصده دخوړلو څخه ئی وخوړی مثلاً مضمضه ئی وکړله اواوبه ئی حلق ته ننوتی شوی ،اومکرهاً یاوربانديز زور وکړلی شو یعنی بل کس وربانديز په زوره روژه وخوړله اواحتقن یائی دډک اودس ماتی په ځای کې دواء واچوله اواستعط یائی پوزه کې دواء واچوله فوصل الی قصبة الانف اودپوزی هډوکې ته ورسیدله اوافطر یائی ددواء څاڅکې په غوږو کې واچول اوداوی جائفة یائی دواءوکړه دګیډې دزخم فوصل الی جوفه ګیډی ته ورسیدله اوامة یائی دواء وکړه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دسردزخم اودماغو ته ئی ورسیدله **فوصل الی جوفه** متصل دی دجائفه سره اودماغه متصل دی دامة سره لف نشر مرتب دی **الجائفة** جائفه هغه زخم ته وائی چې داخل دګیډی ته ورسیږی اوامة هغه زخم ته وائی چې اصل ددماغو ته ورسیږی اوابتلع حصاة او یا داخلی کړی حلق ته یعنی تیری کړی شګې وغیره **اواستقاء یاقصداً قیئ** وکړی په ډکه خوله سره اوتسحر یائ پیشمنی وکړو پدی ګمان چې شپه پاتی ده بیاورته معلومات وشو چې صباح راختلی ؤ اوافطر یائی روژه ماته کړه پدی ګمان چې شپه داخله ده یعنی لمر ډوب شوی ده اوحال داچه لمر ډوب شوی نه ؤ **اواکل** ناسیاً یائی په هیره سره خوراک وکړو وظن بیائی داګمان وکړو چې ماروژه وخوړله نودهغی څخه ئی وروسته قصداً خوراک وکړو **اوجومعت** اویا دیوی روژه داری ښځی سره په داسې حالت کې جماع وشوه چې هغه اوده وه اولم ینو اویائی نیت ونه کړو په ټول رمضان کې نه دروژی **ولا فطراً** اونه دغیر روژی یعنی دخوراک **اواصبح** یائی صباح کړو یعنی دشپی څخه ئی نیت کړی نه ؤ کله چې صباح داخل شو نوبیا هم ده نیت نه ؤ کړی دروژی **مبارکی فاکل** نوبیائی پدی ګمان روژه وخوړله چې ماخونیت دروژی کړی نه ؤ نوزمابه روژه نه وی قضی فقط نوپه ټولو مذکوره صورتونو کې صرف قضاء دروژی وربانديې لازم ده اوکفاره وربانديې نشته قضاء څکه وربانديې شته چې دده ګیډی یادماغوته دروژی ماتونکې شیئ داخل شوی دی اوکفاره وربانديې څکه نشته چې کفاره دپوره اوکامل جنایت سره واجبیږی اودلته کامل جنایت نشته نوکفاره هم وربانديې نشته.

ولو اکل اوشرب اوجامع ناسیاً ای غیر ذاکر للصوم اونأم فاحتلم اونظر فأنزل اوادهن اواکتحل اواغتاب اوغلبه القیئ اوتقیأ قلیلا اواصبح جنباً اوصب فی احلیله دهن اوفی اذنه ماء اودخل غبار اودخان اوذباب فی حلقه لم یفطر والمطر والثلج یفسد فی الاصح ولو وطی میتة اوبهیمة اوفی غیر فرج وهو التفخیذ اوقبل اولمس ان انزل قضی والا فلا ولو اکل لحماً بین اسنانه مثل حمصه قضی وفی اقل منها لا الا اذا اخرجه واخذه بیده ثم اکل التقیید بالاخذ بالید وقع اتفاقاً ولو بدأ باکل سمسمة فسدالا اذا مضغ فانه یتلاشی فی فمه بالمضغ.

توضیح المسئلة: ولو اکل که خوراک یاخکاک یاجماع ئی په هیره سره وکړه ای غیر ذاکر **للصوم** دادنسیان تفسیر کوی چې روژه ئی یاده نه وی اوخوراک وغیره وکړی اونأم یاخوب وکړی په روژه کې فاحتلم اوپه خوب کې احتلام وشو یعنی شیطان دوکه کړو اونظر یائی یوی ښځی ته

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وکتل اوانزال ئی وشو اوادهن یائی تیل استعمال کړه دسر په ویښتانو کې یادږیری په ویښتانو کې اواکتحل یائی په سترګو کې رانجه واچول اواغتاب یائی دیو مسلمان غیبت وکړو نوغیبت اګر چې لویه ګناه ده خوروژه نه ماتوی اوغلبه القیئ اویا پده باندې قیئ غالبه شو یعنی بی غیر دده له اختیار څخه قیئ تری راووته اوتقیأ یائی قصداً قیئ وکړو قلیلاً لږ یعنی چې په دکه خوله نه وی اواصبح اویائی صباح کړو یعنی صباح پری راوختلو پداسې حالت کې چې جنب ؤ اوصب اویاواچولی شو فی احلیله دذکر په سر کې دهن تیل اوفی اذنه ماء اویائی په غوږ کې اوبه واچولی شوی اودخل غبار اویاداخل شو ګرد اودخان یالوګې اوذباب یامچ فی حلقه دده مری ته لم یفطر نوپدغه مذکوره ټولو صورتونو کې روژه نه ماتیږی والمطر باران والثلج اووا واره یفسد روژه ماتوی په صحیح قول سره ولووطی میتة اوکه دمړی ښځی سره ئی کوروالی وکړو اوبهیمة یادځاروی سره کوروالی وکړی اوفی غیر فرج اویائی دفرج نه بغیر کوروالی وکړو ،وهو التفخیذ چې هغه استعمال دذکر دی په ورانه دښځی کې اوقبل یائی ښځه ښکل کړه اولمس یائی لاس وروړو ان انزل که انزال ئی وشو نوقضی به راوړی اوکه ونشو نو قضی به نه راوړی ځکه پدی صورتو کې حقیقة جماع نشته چی هغه داخلول د ذکر دی په فرج کی نوکه انزال ئی وشو نومعنی دجماع به موجوده شې اوکه انزال ئی ونشو نومعنی دجماع نه موجودیږی نوروژه ئی نه ماتیږی ولو اکل اوکه هغه غوښه ئی وخوړه چې دغاښو ترمنځ ئی ننښتی وه مثل حمصة په اندازه ددانی دنخود نوروژه ئی ماته شوه اوصرف قضاء وربائدی واجب ده وفی اقل منها لا اوکه دنخود ددانی څخه کمه وه نوروژه ئی نه ماتیږی الا اذا مګر په هغه صورت کې بیا ماتیږی چې دغاښونو څخه ئی راوباسی اوپه لاس کې ئی ونیسی اویائی وخوری نوبیا پدی سره روژه ماتیږی اګر چې دنخود ددانی څخه کمه وی التقیید اوداخذ بالید قید یعنی چې په لاس سره ئی ونیسی دا اتفاقاً ذکر شوی اوقید احترازی ندی ولو بدأ اوکه دکنځلی یاسنزلې په خوراک ئی شروع وکړه نو روژه ئی فاسده شوه الا اذا مضغ مګر که وئی ژوی بیا نه ماتیږی څکه داپه ژولو سره په خوله کې ورک کیږی.

وقیئ کثیر عاد اواعید یفسد لا القلیل فی الحالین وعند محمد رحمه الله یفسد باعادة القلیل لاعود الکثیر اذا عاد القیئ فالمعتبر عند ابی یوسف رحمه الله الکثرة ای ملء الفم وعند محمد رحمه الله یعتبر الصنع ای الاعادة ففی اعادة الکثیر یفسد اتفاقاً وفی عود القلیل لایفسد اتفاقاً وفی اعادة القلیل لایفسد

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

عند ابی یوسف خلافاً لمحمد رحمه الله وفی عود الکثیر یفسد عند ابی یوسف لا عند محمد رحمه الله.

دقیئ بیان وقیئ کثیر او ډیر قیئ عاد چې پخپله بیرته ګیډی ته واپس شي اواعید یا دده په قصد سره واپس کړای شو یفسد په دواړو صورتونو کې روژه ماتوی لا القلیل اولږ قیئ روژه نه ماتوی فی الحالین په دواړو حالتو کې یعنی چې پخپله واپس شي اویائی داواپس کړی وعند محمد رحمه الله یفسد اودامام محمد رحمه الله په نزد روژه فاسدیږی بأعادة القلیل په بیرته ګرځولو دلږ قیئ سره هم چې دائی قصدا ګیډی ته واپس کړی نوروژه ئی ماته شوه اګر چې لږ قیئ ؤ لاعود الکثیر خوروژه نه ماتیږی په بیرته ګرځیدلو ډیر قیئ سره هم یعنی چې پخپله بیرته ګیډی ته واپس شي نوپدی سره روژه نه فاسدیږی اګر چې ډیر قیئ وی اذا عاد القیئ کله چې قیئ بیرته دخولی څخه ګیډی ته واپس شي نو دامام ابویوسف رحمه الله په نزد ډیروالی یعنی ډکه خوله معتبره ده یعنی چې په ډکه خوله سره وی نوداروژه ماتوی برابره خبره ده چې په خپله ګیډی ته بیرته واپس شي اوکه هغه ئی واپس کړی.

اودامام محمد رحمه الله په نزد دده صنع اوفعل ته اعتبار دی یعنی دده ګرځولو ته نوکه ډیر قیئ ئی واپس کړو نوبالاتفاق روژه فاسده شوه ځکه دامام ابویوسف رحمه الله په نزد کثرت او ډیروالی موجود دی او دامام محمد رحمه الله په نزد صنع او اعاده موجوده ده وفی عودالقلیل اوکه لږ قیئ په خپله بیرته واپس شونو بالاتفاق روژه نه فاسده وی ځکه د امام ابو یوسف رحمه الله په نزد کثرت موجود نه دی اودامام محمد رحمه الله په نزد اعاده موجوده نه ده وفی اعادة القلیل اوکه لږ قیئ ئی واپس کړو نودامام ابویوسف په نزد روژه نه فاسده وی ځکه کثرة نشته اودامام محمد رحمه الله په نزد روژه فاسده وی ځکه اعاده موجوده ده وفی عودالکثیر اوکه ډیر قیئ په خپله واپس شي نودامام ابویوسف په نزد روژه فاسده وی ځکه کثرة موجود دی اودامام محمد رحمه الله په نزد روژه نه فاسده وی ځکه اعاده نشته.

وکره له الذوق ومضغ شیئ الاطعام الصبی ضرورة والقبلة ان لم یأمن لا الکحل ودهن الشارب والسواك ولو عشیا احترازعن قول الشافعی رحمه الله اذ عنده یکره عشیا لانه یزیل الخلوف وشیخ فان عجز عن الصوم یفطر ویطعم لکل یوم مسکینا کالفطرة ویقضی ان قدر وحامل اومرضع خافت علی نفسها اوولدها اومریض خاف زیادة مرضه والمسافر افطروا وقضوبلافدیة.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مکروهات دروژی مبارکې:

وکره اومکروه ده روژه دارلره څکل اوژول دیوشیئ الاطعام مګر مکروه نه ده څکل اوژول دطعام دماشوم لپاره دضرورت په خاطر همدارنګه که دیوی ښځی خاوند بداخلاقه وی نوبیا دی لره هم جائز دی چې کتغ وغیره وخکي دضرورت په اساس ،والقبلة اودخپلی ښځی نه مچه اخستل مکروه دی خوپه هغه صورت کې چې دکوروالی یادانزال باورئی په ځان نه وی که په ځان ئی داباورؤ چې نه راځخه جماع کیږی اونه می انزال کیږی نوبیا جائز دی لا الکحل اورانجه استعمالول مکروه نه دی ودهن الشارب همدارنګې دبریتانو غوړول هم مکروه نه دی والسواك اومسواک استعمالول هم مکروه نه دی ولو عشیا اګر چې دورځی په اخر کې وی یَعنی دزوال څخه وروسته وی ولوعشیا داقول احتراز دی

دقول دامام شافعی رحمه الله څخه ځکه دامام شافعی رحمه الله په نزد دورځی په اخر کې یعنی دزوال څخه وروسته مکروه ده لانه یزیل الخلوف ځکه پدی سره دروژه دار دخولی بوی ختمیږی اودروژه دار دخولی بوی الله تعالی ته دمشکو څخه زیات خوښ دی خوداحنافو لپاره بیا دلیل داحدیث مبارک دی چې خیر خلال الصائم السواک یعنی بهترین خلال دروژه دار مسواک دی اوبل داچه دالازم نه ده چې دمسواک داستعمال سره دی دروژه دار خولی بوی ختم شي.

وشیخ فان اوهغه شیخ چې فانی وی یعنی طاقت دده ختم شوی وی عجز عن الصوم چې دروژی دنیولو څخه عاجزه وی یفطر نودابه روژه خوری ویطعم اوطعام به ورکړی دهری ورځی لپاره یومسکین ته کالفطرة په اندازه دسرسایي ویقضی خودغه شیخ فانی به بیا دهمدی روژی قضاء راوړی که په روژه قادر شو اود فدیی حکم باطل شو ځکه فدیه په هغه صورت کې ده چې عجز همیشه وی اوکه عجز همیشه نه وی نوبیا به اصل یعنی روژه نیول وی وحامل اوامیدواره ښځه اومرضع یاتی ورکونکي ښځه چې په ځپل ځان باندې یاپه بچې باندې ویریږی اومریض اویاهغه مریض چې دزیاتوالی دمرض څخه ویریږی والمسافر اومسافر افطروا دغه کسانوته جائز دی چې روژه وخوری اودرمضان څخه وروسته به قضاء راوړی بلافدیة اوفدیه وربانديې نشته.

قیل حل الافطار مختص بمرضعة اجرت نفسها للارضاع ولایحل للوالدة اذ لایجب علیه الارضاع اقول لوکان الافطار بناء علی وجوب الارضاع فعقد الاجارة لوکان قبل رمضان یحل لها الافطار لکن لولم یکن قبل رمضان بل تو عقد نفسها فی رمضان بنیة ان لایحل لها الافطار اذ لایجب علیها الاجارة

https://t.me/kafayat2395

الا اذا دعت الضرورة اليها اما للوالدة فلايحل لها الافطار الا اذا تعينت فحينئذ يجب عليها الارضاع فيحل لها الافطار.

توضيح المسئلة: قيل بعض علماء وائي چې دروژی خوراک خاص دی ترهغی مرضعی يعنی تی ورکونکي پوری اجرت نفسها چې په اجاره ئی ورکړی وی خپل ځان للارضاع لپاره دتی ورکولو دپل بچي ته ځکه پدی ښځه باندي تی ورکول واجب دی خودمور لپاره روژه خوړل حلال نه دی ځکه په مور ارضاع يعنی تی ورکول واجب نه دی ځکه امکان شته چې خاوند بله مرضعه ورته ونيسی اقول شارح رحمه الله وائي چې که دروژی دخوراک جواز په وجوب دارضاع باندي بناء وی فعقد الاجارة نوعقد داجاری يعنی اجاره دمرضعی دارضاع لپاره که درمضان ځخه مخکې ؤ نوبيا دی ښځی ته دروژی خوراک جائز دی لکن لکن که عقد داجاری درمضان ځخه مخکې نه ؤ خوپه رمضان کي خپل ځان دارضاع لپاره په اجاره ورکوی ينبغی نوپکارده چې دی ښځی لره دروژې خوراک جائز نه شی ځکه پدی ښځه باندي اجاره واجبه نه وه الا اذا مگر که دضرورت په وجه اجاری ته په رمضان کي مجبوره شي اماالوالدة اودخپلی مور لپاره دروژی خوراک جائز نه دی مگر په هغه صورت کي چې ددی تعين وشی هغه داسي چې دماشوم پلار غريب وی ياماشوم دبلی ښځی تی نه اخلی فحينئذ نوپدی صورت کي بيا په خپله مورهم واجب دی چې تی ورکړی اوکله چې ارضاع واجب شوه نودروژی خوراک هم ورته جائز دی. ۱۲.

وصوم مسافر لايضره احب ولاقضاء ان مات فی سفره اومرضه ای لاتجب الفدية وان صح اوقام ثم مات فدی عنه وليه بقدر مافات عنه ان عاش بعده بقدره والا فبقدرهما ای بقدر الصحة والاقامة فانه اذا فاتت عشرة ايام فاقام بعد رمضان خمسة ايام ثم مات اوصح بعد رمضان خمسة ايام ثم مات فعليه فدية خمسة ايام وشرط لها الايصاء ويصح من الثلث وفدية كل صلوة كصوم يوم هو الصحيح وعند البعض فدية صلوات يوم واحد كفدية صوم يوم واحد.

توضيح المسئلة: وصوم مسافر اوروژه دهغه مسافر چې روژی ورته ضررنه رساوه احب نوروژه نيول دده غوره ده دضررنه مراد مشقت دی نه دبدن ضرر نوکه روژی ورته ضررنه رساوه نوروژه نيول ورته غوره دی اوکه ضرريئی ورته رساوه نودروژی خوراک غوره دی ځکه دابيا په حکم دمريض کي شو.

ولاقضاء اود روژی قضاء يعنی فدية ورباندی نشته که دسفر يامرض په حالت کي مړ شي حاصل

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دخبری دادی چې هرهغه معذور چې پداسې عذر سره معذور وی چې دروژی خوراک ورته روا وی نوکه دعذر په ورځو کې مړ شې اودومره وخت ئی پیدانکړو چه قضاء ئی پکې راوړی وای نوپاته باندې دقضاء په عوض کې فدیه نشته ځکه فدیه مبنی ده په وجوب دقضاء باندې اووجوب دقضاء هلته وی چې دروژی په نیولو قادره وی ای لاتجب الفدیة داتفسیر دلاقضاء لپاره دی وان**صح** اوکه مریض جوړ شو اواقام یامسافر مقیم شو ثم مات بیا مړ شو **فدی عنه ولیه** .

نوفدیه به ورکړی دده ځخه ولی دده **بقدر الخ** په هغه اندازه چې دده ځخه فوت شوی دی **ان عاش** که ژوندی ؤ **بعده** وروسته داقامت اوصحت نه یاوروسته درمضان ځخه **بقدره** په اندازه دهغی ورځو چې له ده ځخه ددی روژه فوت شوی وی یعنی څورځی روژه چې فوت شوی وی مثلا لس ورځی روژه قضاء شوی وه اودرمضان ځخه وروسته داکس لس ورځی ژوندی ؤ نودده ولی به دده ځخه دلس ورځو فدیه ورکوی ،**وَالا فبقدرهما** اوکه په اندازه دقضاء شوو ورځو ژوندی نه ؤ نوبیا به فدیه په اندازه دصحت اواقامت ورکوی یعنی څوروځی چې روغ ؤ یامقیم ؤ مثلا لس ورځی دده ځخه قضاء شوی وی اودده صحت پنځه ورځی ؤ یااقامت دده پنځه ورځی ؤ نوبیا به صرف دپنځو ورځو فدي ورکوی او پنځه ورځی تری ساقطی شوي وشرط او شرط کړای شوی دی دفدیي لپاره وصیت یعنی په ولی باندی فدیه ورکول واجب دی ددی وجوب لپاره شرط دادی چې دمرګ ځخه مخکې ولی ته وصیت وکړی ځکه اصل وجوب دفدیي په وصیت کونکې ده او اداء دفدیي په ولی ده نوکه دامریض وصیت وکړی خوولی به ئی اداء کړی اوکه وصیت ونه کړی اوولی ئی دخپل ځان ځخه اداء کړی نودا د ولی له طرفه احسان اوتبرع ده .

ویصح من الثلث اووصیت ددریمی حصی دده دمال ځخه صحیح کیږی . خودتجهیز اوتکفین اودقرض دپوره کیدو ځخه وروسته به وی ځکه داحقوق العباد دی اوحقوق العباد په اداء کې مقدم دی وی په حقوق الله باندی ځکه الله تعالی مستغنی دی او بنده محتاجه دی ودفدیه دورځی شپږلمونځونه حسابیږی په شمول دوترو سره ځکه وتر ځانته لمونځ دی نوفدیه د هر مانځه دومره ده لکه فدیه دروژی دیوی ورځی نودروژی دیوی ورځی فدیه دسرسایي په اندازه ده نودیو لمانځه فدیه هم دسرسایي په اندازه ده **وهوالصحیح** اوهمدا قول صحیح دی **وعند البعض** اودبعض علماؤ په نزد لکه محمد بن مقاتل چې فدیه دیوی ورځی دپنځه واړه لمونځونو دومره ده لکه فدیه دروژی دیوی ورځي خوداقول صحیح نه دی اومحمد بن مقاتل بیا ددی ځخه رجوع هم کړیده **کذا في السراج الوهاج** بحر ص، ۴۹۹، ج، ۲».

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ویقضی رمضان وصلاً وفصلاً فان جاء اخر صامه ثم قضی الاول بلا فدیة وعند الشافعی رحمه الله تجب الفدیة ولا یصوم ولا یصلی عنه ولیه ویلزم صوم نفل شرع فیه اداء وقضاء ای یجب علیه اتمامه فان افسد فعلیه القضاء الا فی الایام المنهیة وهی خمسة ایام عید الفطر وعید الاضحی مع ثلثة ایام بعده ولا یفطر بلا عذر فی روایة ای اذا شرع فی صوم التطوع لا یجوز له الافطار بلا عذر لانه ابطال العمل وفی روایة اخری یجوز لان القضاء خلفة وبیاسر بعذر ضیافة هذا الحکم یشمل المضیف والضیف.

توضیح المسئلة: ویقضی اوقضاء درمضان به رواړی وصلا پرلپسی وفصلا اوجدا جدا یعنی جائز ده چې درمضان قضاء راوړی پرلپسی وی اوکه جدا جدا یعنی څه قضاء راوړی بیائی وخوری بیا قضاء راوړی فان جاء اخر که ددی رمضان قضائی راوړی نه وه اوبل رمضان پری راغی صامه نوددی رمضان روژه به ونیسی بیابه داول رمضان قضاء راوړی اوفدیه ورباندی نشته اوداماام شافعی رحمه الله په نزد فدیه ورباندی واجب ده خواحناف ورته ووائی چې دفدیې وجوب هیڅ معنی نه لری ځکه تاخیر دقضاء جائز دی اواخرنی حدهم نلری ولایصوم اوروژه به نه نیسی اونه به لمونځ کوی دده ولی دده ځکه په خالص عبادات بدنیة کې نیابت نه جاری کیږی اوکوم حدیث چې راغلی چې من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه (اخرجه البخاری) څوک چې مړشي اوپه ده باندی روژی وی نوددە ځخه به دده ولی روژه نیسی نوداحدیث زمونږ په نزد په هغه طعام باندې حمل دی چې قائمقام دروژی دی «بنایه»

ویلزم اولازم دی پوره کول دهغې نفلی روژی چې په هغې کې شروع شوی وی په طریقه داداء سره وی اوکه قضاء سره وی یَعنی په کومه نفلی روژه کې چې شروع وکړی هغه ابتداء نفلی روژه اداء کوی اوکه قضاء دنفلی روژی راوړی نوپه دواړو صورتو کې ورباندی ددی روژی پوره کول واجب دی ای یجب الخ داتفسیر دیلزم کوی اواشاره دیته کوی چې اداء دنفلو ابتداء لازم نه ده بلکې بقاء واجب ده یَعنی نفلی روژه واجب نه ده خوچې شروع دی کړه نوبیا ددی پوره کول واجب دی اوکه فاسده ئی کړه قضاء ورباندې واجب ده.

الا فی الایام المنهیة مګر پوره کول دنفلی روژی لازم نه دی چې په هغه ورځو کې روژه ونیسی چې دهغې ځخه منع راغلې وی اوکه فاسده ئی کړی نوقضاء ورباندې هم نشته ځکه پدی ورځ کې په روژه نیولو سره مرتکب دنهی وګرځیده نوددی روژی ساتل واجب نه دی بلکه باطلول ئی پکار دی هی خمسة ایام دغه ایام منهیه پنځه ورځی دی یوه دواړه اختر اوله ورځ

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دویمه دلوی اختر اوله ورځ اودری ورځی دایام تشریق چې هغه دلوی اختر دویمه ورځ دریمه روځ اوځلورمه ورځ راځي چې دذی الحجی ۱۱-۱۲-۱۳راځي ولایفطر اوکوم سړی چې په نفلی روژه کې شروع وکړی نوبلاعذره به ئی نه ماتوی په ظاهرالروایت سره ځکه دادعمل باطلوالی راځي اوددینه الله تعالی منع کړیده ولاتبطلوا اعملکم اوخپل عملونه مه باطلوی اوپه بل روایت کې راغلې چې بی له عذره هم دنفلی روژی خوراک جائز دی ځکه قضاء ددی خلیفه ده یعنی که اوس ئی وخوری نوقضاء به راوړی وبیاځ اودنفلی روژی خوراک دمیلمستیا په عذر سره جائز دی بعض علماء وائی چې که ددعوت خاوند صرف په حاضری کولو سره راضی کیده اوپه نه خوراک سره نه خفه کیده نوبیا به روژه نه ماتوی اوکه په نه خوراک سره خفه کیدو نوبیا به روژه ماتوی خوبعض علماء بیاوائی چې ضیافت عذر دی خودزوال څخه مخکې اودزوال څخه وروسته بیا عذر نه ده مګر که دزوال څخه وروسته په نه خوراک کولو کې دمور اوپلار نافرمانی راتلله نوبیابه ئی خوری خوشمس الائمة الحلوانی وائی چې ښکلی خبره داده چې که په ځان ئی داباور ؤ چې دروژی قضاء بیا راوړلی شې نوخوراک ورته جائز دی ددی لپاره چی مسلمان ورور ئی خفه نشی اوکه په ځان ئی دقضاء راوړلو باور نه وی نوبیابه روژه نه ماتوی اګر چې په نه خوراک سره مسلمان ورور خفه کیږی «بحر الرائق ص، ۵۰۲،ج،۲» فهذا الحکم دغه دروژی خوراک مضیف یعنی کوربنه ته والضیف اومیلمه دواړو ته شامل دی یعنی لکه څرنګه چې دکوربنه دخفګان په اساس میلمه ته دروژی خوراک جائز دی همدارنګه دمیلمه په خاطر کوربه ته هم دروژی خوراک جائز دی.

ویمسك بقیة یومه صبی بلغ وکافر اسلم وحائض طهرت ومسافر قدم ولایقضی الاولان یومهما وان أکلا فیه بعد النیة ای اذا حدث هذه الامور فی نهار رمضان یجب امساك بقیة الیوم لحرمة رمضان لکن لاقضاء علی الصبی الذی بلغ والکافر الذی اسلم لعدم الاهلیة فی اول الیوم فلم یجب الاداء فلایجب القضاء وان کان البلوغ والاسلام قبل نصف النهار فنویا الصوم ثم أکلا.

توضیح المسئلة: یمسك مضارع معلومه ده دامساك څخه اوفاعل دی صبی سره د خپلو معطوفاتو دی یعنی وبه ساتی روژه دباقی ورځی هغه ماشوم چې بالغ شي اوهغه کافر چې پدی ورځ اسلام راوړی اوهغه حائضه چې پدی ورځ پاکه شي اوهغه مسافر چې پدی ورځ خپل وطن ته راشي یعنی که دغه امور چې بلوغ دی اسلام دی پاکوالی دی اوخپل وطن ته راتلل دی درمضان دروژی په ورځ کې پیښ شي نوروژه به نه خوری بلکې دباقی ورځی روژه

کفایت کتب خانه/ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

به ساتی دوجی داحترام درمضان نه اودروژه دارو سره دوجی دخان مشابه کولونه ولایقضی الاولان لکن اول دواړه چې ماشوم بالغ شي اوکافر اسلام راوړی پدوی باندې ددی ورځی اودتیری شوو ورځو قضاء نشته ځکه دوی دورځی په اول کې دروژی اهل اولائق نه ؤ نواداء دروژی وربانديې واجبه نه شوه نوقضاء هم وربانديې واجبه نه شوه اگر چې بلوغ اواسلام دنصف نهار شرعی ځخه مخکې وی اودوی نیت دروژی هم کړی وی اوبیائی دهغی ځخه وروسته خوراک کړی وی نوبیا به هم پدی دواړو ددی ورځی دروژی قضاء نه وی اوکه دنصف نهار شرعی ځخه ئی مخکې خوراک کړی نه ؤ اووروسته ئی هم خوراک ونه کړو اودروزی نیت ئی دنصف نهار شرعی ځخه مخکې کړی ؤ نوداروژه دماشوم لپاره نفلی وګرځیده اودکافر لپاره روژه نه ګرځي ځکه ماشوم کې اهلیت د اداء څه نا څه ؤ اوپه کافر کې بالکل اهلیت دروژی نه ؤ .

نوی المسافر ثم قدم فنوی الصوم فی وقتها صح وفی رمضان یجب علیه الضمیر فی وقتها یرجع الی النیة وفی صح یرجع الی الصوم کما یجب الاتمام علی مقیم مسافر فی یوم منه لکن لو افطر لا کفارة فیهما ای فی قدوم المسافر وسفر المقیم وقضی ایاما اغمی علیه فیها الا یوماً حدث فیه او فی لیلته لانه اذا اغمی ایاماً لم یوجد منه النیة فیما عدا الیوم الاول اما الیوم الاول فالظاهر انه قد نوی الصوم فیه هذا اذا لم یذکر انه نوی امر اما اذا علم انه نوی فلا شك فی الصحة وان علم انه لم ینو فلا شك فی عدم الصحة.

توضیح المسئلة: نوی المسافر یو مسافر سړی سحر ځخه دروژی دخوراک نیت وکړو ثم قدم بیا خپل وطن ته راغې یعنی مقیم شو فنوی نو دنفلی روژی نیت ئی وکړو ، فی وقتها په وخت دنیت کې چې هغه دنصف نهار شرعی ځخه مخکې دی نوداروژه ئی صحیح ده ځکه سفر منافی دروژی نه دی وفی رمضان یجب علیه اوکه په رمضان کې ئی دسفر په حالت کې نیت دخوراک وکړو بیا کورته راغې نواوس پده واجب دی چې روژه به نیسی ځکه دروژی دخوراک لپاره رخصت ورکونکې سفر ؤ اوهغه ختم شو الضمیر به فی وقتها کې ضمیر نیت ته راجع دی اوپه صح لفظ کې روژی ته راجع دی کمایجب الاتمام یعنی که یو مقیم سړی په رمضان کې یوه ورځ سفر وکړی نوپدی کس باندې ددی روژی پوره کول واجب دی ځکه سفر دروژی خوراک نه جائز کوی بلکه سفر دروژی نه شروع کول رواء کوی اوکه روژه کې شروع وکړی داقامت په حالت کې اوبیا سفر وکړی نواوس وربانديې دروژی پوره کول لازم دی لکن که روژه وخوری

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نوپه دوارو صورتو کې وربانديې کفاره نشته یوصورت داچې مسافر خپل کورته راشي اودویم صورت داچې مقیم سفر وکړي کماذکر وقضی که یوسړی باندې درمضان په ورځو کې بی هوشی راشي نوددغه ورځو قضاء وربانديې لازم ده اگر چې ټوله میاشت وی ځکه دایو قسم مرض دی اوسبب دروژی موجود دی چې شهود داشهر دی الا یوما مگر دهغې ورځې قضاء وربانديې نشته چې په کومه ورځ وربانديې بی هوشی راغلې وی اویا ددی ورځی په شپه بی هوشی راغلی وی ځکه په دغه ورځ امساک راغلې سره دنیت دروژی ځکه دهر مسلمان داقصد وی چې صبا به زه روژه نیسم نوددغی ورځ روژه ئی صحیح ده اوقضاء وربانديې ددی ورځی نشته لانه اذا ځکه کله چې په ده باندې ځوورځې بی هوشی راغله نوداول ورځی ځخه ماسواء په نورو ورځوکې دروژی نیت موجود شوی نده او په اوله ورځ کی د روژی نیت خو ښکاره خبره ده چې موجود شوی ده چې دهر مسلمان دا اراده وی چی زه به صبا روژه نیسم اقول شارح وائی چې داخبره ستاسی چې په اوله ورځ دده نیت ښکاره خبره ده داخو په هغه صورت کې ده چې دامعلومات نه وی چې ده نیت کړیده اوکنه؟

اوکه دامعلومات ؤ چې ده نیت کړی ده نوداخوبلا شک صحیح ده اوکه دامعلومات ؤ چې ده نیت کړی نه ده نوبیا خوبلاشک داروژه هم صحیح نه ده اوقضاء پری واجب ده ځکه نیت موجود نه شو.

ولو جن کله لم یقض وان افاق بعضه قضی ما مضی سواء بلغ مجنوناً اوعاقلا ثم جن فی ظاهر الروایة المجنون اذا استغرق شهر رمضان سقط الصوم وان لم یستغرق لا بل یجب علیه القضاء ولافرق فی هذا بین ما اذا بلغ مجنوناً اوبلغ عاقلاً ثم جن وعند محمد رحمه الله اذا بلغ مجنوناً لا یجب علیه الصوم مع انه لایکون مستغرقاً فان الجنون اذا اتصل بالصبا لم یجب الصوم فهذا الجنون یکون مانعاً فیکفی للمنع الجنون الضعیف وهو غیر المستغرق اما اذا جن البالغ فانه رافع للصوم الواجب فلابد ان یکون جنوناً قویاً وهو المستغرق.

توضیح المسئلة: ولوجن اوکه یوکس ټول رمضان درمضان داولی شپی دلمر پریوتلو ځخه مخکې لیونی شو لم یقض نودټول رمضان قضاء وربانديې نشته ځکه پدې باندې سبب دروژی رانغی چې هغه دمیاشتی درمضان راتلل دی اوکه درمضان په اوله شپه لیونی نه ؤ بلکې وروسته لیونی شو نوددغی شپی دورځی ځخه ماسو دټولو ورځو قضاء وربانديې لازم ده ځکه سبب موجود شو چې هغه شهود الشهر دی وان افاق او کله درمضان په بعض وروځې دلیونتوب ځخه خلاص شو

کفایت کتب خانه ټیلیګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نودتیرو ورځو قضاء به راوړی ځکه سبب چې میاشت ده موجود شو اواهلیت دوجوب هم موجود دی اوځه مانع هم نشته «فقه حنفی» سواء بلغ برابره خبره ده چې دلیونتوب په حالت کې بالغ شي اویامخکې عاقل وی خودبلوغ نه وروسته لیونی شي الجنون لیونتوب که درمضان ټوله میاشت راګیره کړی نوروژه ساقطیږی ځکه دروژی په واجبولو کې بیالوی حرج راځي اوکه ټوله میاشت ئی ونه نیوله نوبیا تری روژه نه ساقطیږی بلکې قضاء به وربانديې واجب وی برابره خبره ده چې دبلوغ ځخه مخکې لیونی وی او یا دلیونتوب په حالت کې بالغ شي اویا دبلوغ په وخت کې عاقل وی خوبیا وروسته لیونی شي . وعند محمد ﷺ اوامام محمد ﷺ وائی چې دلیونتوب په حالت کې بالغ شي نوپده باندې روژه واجب نه ده سره ددینه چې دالیونتوب دماشوم والی پوری پیوسته شي نوپه ماشوم خوروژه واجب نه وی نودغه لیونتوب مانع دوجوب ځخه وګرځیده نودمنع لپاره هغه ضعیف لیونتوب هم کافی دی چې هغه لیونتوب غیر مستغرق دی «اماًاذاجن البالغ اوکه دبلوغ ځخه وروسته لیونی شي نودغه رافع اوختمونکې دهغې روژی دی چې پده واجب وه نوددی وجوب درفع لپاره قوی لیونتوب پکار دی چې هغه لیونتوب مستغرق دی یعنی هلته به دده ځخه درمضان وجوب ساقط وی چې ټوله میاشت راګیره کړی .

نذریصوم یومی العید وایام التشریق اویصوم السنة صح وافطر هذه الایام وقضاها ولاعهدة ان صامها فرقوابین النذر والشروع فی هذه الایام فلایلزم بالشروع لانه معصیة ویلزم بالنذر اذلا معصیة فی النذر ثم ان لم ینو شیئاً اونوی النذر لاغیر اونوی النذر ونوی ان لایکون یمیناً کان نذراً فقط وان نوی الیمین ونوی ان لایکون نذراً کان یمیناً وعلیه کفارة یمین ان افطروان نواهما اونوی الیمین ای من غیران ینفی النذر کان نذراً ویمیناً حتی لوافطر یجب علیه القضاء للنذر والکفارة للیمین وعند ابی یوسف ﷺ نذر فی الاول ویمین فی الثانی المراد بالاول ماًاذانواهما وبالثانی ماًاذانوی الیمین واعلم ان الاقسام ستة ماًاذا لم ینو شیئاً اونوی کلیهما اونوی النذر یلانفی الیمین اومع نفیه اونوی الیمین بلانفی النذر اومع نفیه.

توضیح المسئلة: نذر که یوکس نذر ومنی چې زه به روژه نیسم ددووه ورځو داخترونو یعنی دواړه اختر دورځی اودلوی اختر دورځی اودورځو دتکبیر تشریق چې ۱۱-۱۲-۱۳ دذی الحجی راځي اویصوم السنة یانذر ومنی چې زه به دټول کال روژه نیسم نودانذر صحیح دی ځکه نذر دروژی فی نفسه عبادت دی نودنورو نذرونو پشان به پدی هم پوره والی کولې شي لکن دمنهی عنه کیدل ورسره راځي چې هغه ددی ورځو دروژو ځخه منع ده خودغه نهی ئی په وفا اوپوره

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

والی کې ده نو ددی ورځې روژه به وخوری اوبیابه ئی قضاء راوړی ځکه دفی نفسه نذر ځخه منع نه ده راغلې ولاعهدة اونشته ذمه واری اوقضاء دده په ذمه که روژه ئی ونیوه ددی منع شوو ورځو یعنی که په خپل نذر پوره والی وکړی اوددی منع شو ورځو روژو ونیسي نوذمه ئی خلاصیږی اوبیا وربانديې قضاء نشته فرقوا علماء فرق کړی ده په مابین دنذر دمنع شوو ورځو کې اوپه مابین دشروع دروژه کې په دی ورځو کې نوعلماء فیصله کړی چې اول صحیح دی یعنی چې دمنع شو ورځو دروژو نذر ومنی نوداصحی دی اولازم دی چې قضاء به ئی راوړی اودوهم صحیح نه دی چې هغه شروع ده په نفلی روژه کې په دی ورځو کې نوپه شروع سره دغه روژی نه لازمیږی ځکه شروع دروژی پدغه ورځو کې ګناه ده خوپه نذر سره دغه روژی ځکه لازمیږی چې نذر معصیت نه دی بلکې معصیت په روژه کې دی.

ثم ان لم ینو غرض دمصنف پدی عبارت سره بیان دهغه صورتونو دی چې کله په صیغه دنذر باندې تلفظ وکړی. مثلا داسې ووائی چې لله علی ان اصوم یوم کذا نوددی څو صورتونه دی.

۱-ان لم ینوشیئاً چې دیوشیئ نیت ئې هم نه وی کړی.

۲-اونوی النذر لاغیر یائی دنذر نیت کړی وی فقط.

۳-اونوی النذر ونوی الخ یائی نیت دنذر کړی وی اودانیت ئی هم کړی وی چې زما کلام قسم نه دی نوپدی دری واړو صورتوکې به دانذروی فقط.

۴-وان نوی الیمین ونوی الخ چې نیت دقسم وکړی اودانیت هم وکړی چې نذربه نوی نوپدی صورت کې به دا الفاظ قسم وی اوکه داروژه ئی وخوړه نوبیا به په ده کفاره دقسم وی چې هغه غلام ازادول دی یالسو غریبوته دوډی ورکول اویا لسو غریبوته جامی ورکول دی.

۵- وان نواهما اوکه دنذر اوقسم دواړو نیت ئی وکړو.

۶-اونوی الیمین یائی صرف دقسم نیت وکړو بغیر ددینه چې نفی دنذر وکړی نوپدی دواړو صورتونو کې به دده کلام نذر اوقسم دواړه وی حتی لوافطر تردی که روژه ئی وخوړه نوقضاء پری واجب ده دنذر دوجی نه اوکفاره دقسم په واجب ده دقسم دوجی نه امام ابویوسف وائی چې په اول صورت کې نذر دی اوپه دویم صورت کې قسم دی داول صورت نه مراد هغه دی چې دنذر اودقسم دواړو نیت وکړی اوددویم صورت نه مراد هغه دی چې نیت دقسم وکړی واعلم شارح دنذر اویمین شپږ واړه اقسام بیانوی کماذکرنا سابقا اوبیا ددوی ترمنځ نسبت بیانوی.

کفایت کتب خانه ٹیلی گرام چینل

فی الهدایة جعل الیمین معنی جازیا والعلاقة بین النذر والیمین ان النذر ایجاب المباح فیدل علی

https://t.me/kafayat2395

تحريم ضده وتحريم الحلال بمين لقوله تعالى لم تحرم ما احل الله لك الى قوله قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم فاذا كان اليمين معنى مجازيا يرد عليه انه يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز فلدفع هذا قيل فى كتب اصولنا ليس اليمين معنى مجازيا بل هذا الكلام نذر بصيغته يمين بموجبه والمراد بالموجب اللازم كما ان شراء القريب شراء بصيغته اعتاق بموجبه فيخطر ببالى ان اليمين لوكانت موجبه الثبت بلانية كشراء والقريب بل هى معنى مجازىٌ فالواجب عن الجمع بين الحقيقة والمجاز ان الجمع بينهما فى الارادة لايجوز وههنا ليس كذلك فان النذر لايثبت بأرادته بل بصيغته فان صيغته انشاء للنذر فيثبت النذر سواء اراد اولم يرد مالم ينوانه ليس بنذر اما اذا نوى انه ليس بنذر يصدق فيما بينه وبين الله تعالى فان هذا لامدخل فيه لقضاء القاضى والمعنى المجازى يثبت بأرادته فلا جمع بينهما فى الارادة وتفريق صوم الستة فى شوال ابعد عن الكراهة والتشبه بالنصارى.

توضيح المسئلة: ففي الهداية يعنى په هدايه كې دلله على ان اصوم يوم كذا لپاره نذر معنى حقيقى ګرځولى اودقسم لپاره ئى معنى مجازي ګرځولې اودمعنى حقيقي اومعنى مجازي ترمنځ نسبت څه ناڅه موجود وى تردى پورى چې كله امكان ددى نه وى چې په معنى حقيقى استعمال شي نوپه معنى مجازى به استعماليږى نودغه نسبت دنذر اويمين ترمنځ څه شيئ ده ؟ ان النذر الخ هغه داده چې نذر عبارت دى ايجاب المباح د ايجاب مباح څخه يعنى واجبول دبنده په خپل خان باندى هغه څه چې شريعت وربانديې لازم كړى نه وى اودهغې ضد په خان باندې حرام كړى مثلا يوكس ديوى ورځى دروژى نذر ومنى نوده په خان باندې خوراک اوڅښل حرام كړل وتحريم الحلال اوتحريم دحلالولو ته قسم واتې دوجې ددى قول دالله تعالى څخه لم تحرم ما احل الله لك الاية چې ته ولى حراموى په خان باندې هغه څه چې الله تعالى تاته حلال كړى دى اوبيا الله تعالى دغى تحريم ته يمين وويلې قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم په تحقيق سره الله تعالى بيان كړى دى ستاسى لپاره حلالول دقسم ستاسې نودادنذر اويمين ترمنځ مناسبت شو ، فاذا كان اليمين نوكله چې ددى الفاظو څخه يمين معنى مجازى وګرځيده نوپدى يواعتراض واردږى چې داخو جمع دحقيقت اومجاز ترمنځ راڅې هذا نوددى اعتراض ددفع لپاره زمونږ داصولو په كتابونو كې داويلى شوى چې په صيغى سره يمين معنى مجازى نه دى بلكه داكلام«لله على ان اصوم» په اعتبار دصيغى سره نذر دى اوپه اعتبار دموجب اولازم سره يمين دى اودلالت دلفظ په معنى لازمى باندې په طريقه دمجاز سره نه وى ترڅو چې په معنى لازمى كې استعمال نه شي كما ان شراء

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

یعنی چې یوکس خپل خپلوان چې محرم وی واخلې لکه پلار ،خوی وغیره نوداپده ازادیږی نوداپه صیغی سره شراء ده اوپه موجب اولازم سره اعتاق یعنی ازادول دی یعنی دشراء سره اعتاق لازمیږی خوددینه جمع بین الحقیقت والمجاز نه راځي فیخطر بیالی شارح دمخکنې جواب په رد کې وائی چې زماپه زړه کې یوه خبره تیریږی هغه داسې که یمین دموجب اولوازمو ددی لفظ څخه وای نوبیا پکار ده چې بلانیته ثابت شې ځکه ثبوت دلوازمو ترارادی اونیته پوری موقوف نه وی کشراء القریب لکه اخستل دخپلوان چې عتق ورسره لازم دی دده نیت وی اوکنه وی نودامعنی لازمی نه شوه بلکې معنی مجازی شوه نوبیاهم جمع بین الحقیقت والمجاز راغې ؟

فالجواب الخ نوصحیح جواب دادی چې جمع په مابین دحقیقت اومجاز کې په اراده کې جائز نه دی یعنی چې دیولفظ څخه هم معنی حقیقی مرادشي اوهم معنی مجازی په یو وخت کې وهنا اوپدی مسئله کې جمع په منځ دحقیقت اومجازکې په اراده کې نه راځي ځکه نذر په ارادی سره نه ثابتیږی بلکې په صیغی سره نذر ثابتیږی ځکه صیغه ددی دنذر لپاره انشاء ده یعنی وضع شوی ده نونذر به ثابتیږی برابره خبره ده چې قصدئی دنذر کړی وی اوکه ئی نوی کړی مالم ینو خوترهغې پوری چې دانیت ئی نه وې کړی چې دابه نذر نه وې یعنی ترځو پوری چې نفی دنذر نه وی کړې اما اذا نوی اوکه ددی نیت وکړی ،چې دابه نذر نه وی یعنی دلله علی ان اصوم الفاظ حقیقت دی په نذر کې اومجاز دی په یمین کې نوکله چې دحقیقت یعنی نذر نفی وکړی اومجاز یعنی یمین اراده کړی نودیانة به دده تصدیق کولې شي یعنی دده اودالله تعالی ترمنځ داراز دی اوددی تصدیق به کولې شي اومفتی هم پدی فیصله کولې شي فان هذا خوپدی کار کې قضاء دقاضی ته مدخل نشته اومعنی مجازی په ارادی سره ثابتیږی نوجمع بین الحقیقة والمجاز رانغله ،وتفریق صوم درمضان څخه وروسته په شوال کې شپږ روژی ډیر عظیم ثواب لری چې نبی ﷺ فرمائی چې ددغه شپږ روژو ثواب دومره دی لکه تولە زمانه چې سړی روژه ونیسی خوددی شپږ روژو جداجدا نیول غوره دی اودکراهت څخه لری دی اودنصاری سره دمشابهت څخه هم لری دی ځکه نصاری ؤ درمضان سره دځان نه زیاتی روژی یوځای کولی اوپنځوس ورځې پرلپسی روژه نیسی نومسلمان ته پکار دی چې دغه شپږ ورځې روژه جداجدا ونیسی چې ددوی سره مشابهت رانه شي اگر چې پرلپسې هم جائز دی خوجدا والی غوره دی.

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

﴿باب الاعتکاف﴾

داباب دی په بیان داعتکاف کې اعتکاف افتعال وزن دی متعدی هم راځي نومصدر ئی عکف راځي په معنی دحبس اومنع سره لکه قران کې الله تعالی فرمائی «والهدی معکوفاً اواعتکاف فی المسجد هم دمتعدی څخه دی اولازم هم راځي چې مصدر ئی عکوف راځي خوپه معنی دتوجه کولو سره یوشیئ ته په طریقه دهمیشه والی سره لکه قران کې الله تعالی فرمائی «یعکفون علی اصنام لهم یعنی دغه کفار همیشه په عبادت سره دی بُتانو ته متوجه ؤ اوپه شریعت کې دیته وائی چې په مسجد کې وخت تیرول دی په نیت داعتکاف سره «بحر الرائق ص، ۵۲۲، ج۲ اعتکاف په دری قسمه دی :

۱-واجب چې داعتکاف نذر ومنلی شې ۲-سنت درمضان په اخرنیو لسو ورځو کې ۳-مستحب چې ماسوا ددی لس ورځونه په هروخت کې چې خوښه شې اومسجد ته داخل شې اونیت داعتکاف وکړی ترڅو چې په مسجد کې وی «فقه حنفی ص، ۴۱، ج۱».

هوسنة مؤکدة وهو لبث صائم فی مسجد جماعة بنیته واقله یوم فیقضی من قطعه فیه ای اذا شرع فی الاعتکاف فقطعه قبل تمام یوم ولیلة فعلیه القضاء خلافاً لمحمد فان اقله ساعة عنده وقد حصلت ولا یخرج منه الا لحاجة الانسان اوالجمعة وقت الزوال ومن بعد منزله عنه فوقتاً یدرکها ویصلی السنن علی الخلاف وهو ان یصلی قبلها اربعاً وفی روایة ستاً رکعتین تحیة واربعاً ستة وبعدها اربعاً عند ابی حنیفة ﷺ وفی روایة ستا رکعتین تحیة واربعاً ستة وبعدها اربعاً عند ابی یوسف وستاً عندهما ولا یفسد بمکثه اکثر منه فلو خرج ساعة بلا عذر فسد ویاکل ویشرب وینام ویبیع ویشتری فیه بلا احضار مبیع لا غیره ای لا یفعل غیر المعتکف هذه الافعال فی المسجد

الانصاف فی حکم الاعتکاف : هوسنة دااعتکاف سنة مؤکد دی یعنی چې درمضان په اخرنیو لسو ورځو کې وی سنت مؤکد دی اودا سنت مؤکد عینی نه دی ، یعنی چې دهرسړی په خپله دمه وی بلکې کفایي دی یعنی چې په کلی کې بعض خلک اعتکاف وکړی نودټولو غاړه خلاصیږی وهو لبث داداعتکاف شرعی تعریف دی چې اعتکاف په شریعت کې وخت تیرول دروژه دار دی په هغه مسجد کې چې جمع په کې کولې شې په نیت داعتکاف سره نوپه اعتکاف کې خویو روژه شرط ده ځکه سنت اعتکاف بی روژی څخه نه صحیح کیږی بل پکې هغه مسجد شرط دی چې امام اومؤذن ولری دریم داچه نیت داعتکاف به وی واقله

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اوکمه موده داعتکاف شرعی یوه ورځ ده ځکه روژه پکې شرط ده اوروژه یوه ورځ وی فیقضی نوکه یوکس په اعتکاف کې شروع وکړی اومخکې دپوره کولو دیوی شپی اوورځې څخه قطع کړی نوپدې باندې قضاء داعتکاف ده سره دروژی نه **خلاف لمحمد** خودامام محمد رحمه الله په نزد وربانډی قضاء نشته ځکه دده په نزد داعتکاف کمه موده یوساعت ده یعنی لږ وخت څه حصه دزمانې نه اوهغه حاصله شوی یعنی په هغه اندازه اعتکاف دغه داداء کړی ده **ولایخرج منه** اودمسجد څخه به نه راوځي مګر دضرورت انسانی دوجی نه چې هغه تشې متیازی کول دی اودکې متیازی کول دی یاداحتلام نه غسل کول دی چې مسجد کې ددی انتظام نه وی همدارنګې داختر لمانځه ته اودجمعی لمانځه ته وغیره **وقت الزوال** خودجمعی لمانځه ته به په وخت دزوال کې راوځي اوددینه مخکې به نه راوځي ځکه ضرورت نه وی **ومن بعد** اودچا چې کور یعنی د اعتکاف ځای لری وی عنه دجامع مسجد نه **فوقتاً** نوپداسې وخت کې به داعتکاف دځای څخه راوځي یدرکها چې دجمعی لمونځ رالاندې کړی **ویصلی السنن** اوسنت اداء کړی **علی الخلاف** سره داختلاف نه یعنی په سنتو کې دعلماؤ اختلاف دی چې دجمعی دلمانځه نه مخکې څلور رکعته وکړی اوپه یوروایت کې شپږ راغلې دی **رکعتین تحیة** دوه رکعته دتحیة المسجد لپاره **واربعاً سنة** اوځلور رکعته سنت اودجمعی دلمانځه نه وروسته دامام ابوحنیفة رحمه الله په نزد به څلورکوی اودصاحبینو په نزد به شپږ رکعته کوی. **ولایفسد بمکثه** . اوکه دجمعی دمانځه او ددی سنتو د اندازی څخه زیات وخت په جامع مسجد کې تیر کړی نواعتکاف ئی نه فاسدیږی ځکه هر مسجد داعتکاف لپاره ځای دی خوغوره داده چې زیات وخت تیرنه کړی ځکه ده په ځان باندې اعتکاف په یومسجد کې لازم کړی دی نوپه دوه مسجدو کې به ئی بلاضرورته نه پوره کوی **وان خرج** اوکه دمسجد څخه څه وخت بلاعذره ووته نواعتکاف ئی فاسد شو **ویأکل** اومعتکف ته په مسجد کې خوراک جائز دی **ویشرب** اوخښل جائز دی **وینام** اوخوب کول جائز دی.

ویبیع ویشتری فیه اوخرڅول اواخستل په جماعت کې ورته جائز دی **بلا احضار مبیع** خوبی **له حاضرولو** دمبیعی نه یعنی مسجدته به مبیعه نه حاضره وی ځکه اعتکاف کونکې مذکوره شیانوته **ضرورت** لری خودضرورت په اندازه ورته جواز شته چې سامان به مسجد ته نه حاضره وی **لاغیر** خوداعتکاف کونکې نه بغیر دلتاجتدوای شیانو جواز نشته.

https://t.me/kafayat2395

ولایصمت ولایتکلم الا بخیر ویبطله الوطئ ولو لیلا او ناسیا ووطیه فی غیر فرج اوقبلة اولمس ان انزل والا فلا وان حرم والمرأة تعتکف فی بیتها نذر اعتکاف ایام لزمه بلیالیها ولاء بلا شرطه وفی یومین بلیلتهما وصح نیة النهر خاصة.

توضیح المسئلة: ولایصمت اوچې به نه کینی اومکروه والی ددی په هغه صورت کې دی چې دچپ کیناستلو ثواب عقیده لری اوزمونږ په شریعت کې ددینه منع راغلی لکه نبی ﷺ فرمائی چې دیوی ورځې چپ کیناستل ترشپی پوری زمونږ په شریعت کې نشته خوکه څوک عقیده دثواب نه لری نوبیا مکروه نه ده ځکه نبی ﷺ فرمائی چې من صمت نجا څوک چې چپ شونوهغه نجات ومونده ۱۲ بحر ص، ۵۳۱، ج، ۲».

ولایتکلم اوخبری به نه کوی مگر نیکې خبری ویبطله اوباطلوی اعتکاف لره کوروالی اگر چې دشپی وی.اویا په هیری سره هم وی ووطیه اواعتکاف باطلیږی په کوروالی سره په غیر دفرج نه لکه په ورانه یاخیټه کې اوقبلة یاپه مچه «چیه»اخستلو سره اولمس یاپه لاس وروړلو سره خوپه هغه صورت کې چې انزال ئی وشي والا فلا اوکه انزال ئی ونه شي نواعتکاف ئی نه باطلیږی خودا افعال حرام دی داعتکاف په حالت کې والمرأة اونښځه به په کورکې اعتکاف کوی نذر که یوکس نذر ومنی داعتکاف دورځو فقط یعنی چې زه به صرف دری ورځې مثلا اعتکاف کوم نوپده باندې دری ورځې اعتکاف سره دشپو لازم دی ولاءً اودا دری ورځې به پرلپسې وي بلا شرطه بی له شرطه دولاء نه یعنی اگر چې ده شرط دولاء لګولی نه وی خوبیاهم ولاء پکې ضروری ده وفی یومین همدارنګې که ددوو ورځو داعتکاف دغه نیت وکړی نوددوو ورځو اعتکاف سره ددوه شپو پرلپسې لازم دی وصح نیة النهر خاصة اوکه دیوم نه مرادئی خاص ورځې وی نودانیت ئی هم صحیح دی ځکه یوم په نهار کې حقیقت دی اوده دحقیقت اراده کړی ده.

الفائده: داعتکاف په حالت کې قراءت دقران به کوی دحدیثو اودعلم اوتدریس اوسیرت دنبی ﷺ اوقصص دانبیاؤ اودصحابوؤ اوددینی امورو وغیره دلیکلو سره به خان لازم کړی. «بحر الرائق».

کتاب الحج

مصنف رحمه الله چې هرکله دبیان دارکان ثلثه ځخه چې لمونځ روژه زکاة دی فارغ شو نوشروع ئی وکړه په ځلورم رکن باندې چې حج دی.

حج په لغت کې قصدته وائی اوپه اصطلاح کې دیو خاص ځای زیارت کول دی په خاص

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وخت کې حج دهجرت په نهم کال فرض شوی دی اوبعض وائی چې دهجرت په شپږم کال فرض شوی ده اوپه قول عمر کې یوځل فرض دی اوزیاتی نفل دی .

اعلم ان الحج فريضة يكفر جاحده لكن اطلق عليه لفظ الوجوب واراد به الفرضية حيث قال يجب على كل حر مسلم مكلف صحيح بصير له زاد وراحلة فضلا عما لابد منه وعن نفقة عياله الى حين عوده مع امن الطريق والزوج اوالمحرم للمرأة ان كان بينهما وبين مكة مسيرة سفر في العمر مرة على الفور هذا عند ابي يوسف رحمه الله واما عند محمد رحمه الله فعلى التراخي وزعم بعض المتأخرين ان هذا الخلاف بينهما مبني على ان الامر المطلق عند ابي يوسف رحمه الله للفور وعند محمد رحمه الله لا وهذا غير صحيح لان الامر المطلق لا يوجب الفور بأتفاق بينهما .

البحر الحج في بيان الحج : اعلم دادفع دیواعتراض ده چې حج خوفرض دی ځکه په نص دقران سره ثابت دی اومصنف خوورته واجب وائی ،نوشارح وویل چې ځان پوه کړه چې حج فرض دی اوکه دفرضیت ځخه ئی څوک انکار وکړی نونسبت دکفر به ورته کولې شي خومصنف پدی باندې اطلاق دلفظ دوجوب وکړو اومرادئی تری فرض دی یجب یعنی حج فرض دی په هر اصیل مسلمان نروی اوکه ښځه مکلف چې عاقل بالغ وی صحیح چې دهغه مرضونه ځخه روغ وی چې دولاړی اودتګ مانع وی لکه فالج وغیره بصیر چې په سترګو بیناوی له زاد وراحلة چې ده لره توښه یعنی دخوراک وغیره خرچه وی اوسورلی وی فضلا پداسې حالت کې چې دغه نفقه زیاتی وی عمالا بدمنه دهغه ځه نه چې ضروری وی یعنی چې دحوائج اصلیو ځخه زیاتی وی لکه د کورجامی دکورسامان وغیره . **وعن نفقة عياله** اوزیاتی وی دنفقی دکوروالا دده نه عیال هغه چاته وائی چې دچانفقه ستا په غاړه وی لکه اولاد مور اوپلار وغیره **الى حين عوده** تروخت دبیرته راګرځیدلو پوری دحج ځخه مع امن الطريق دی سره شرائط دحج بیانوی خودا امام صاحب رحمه الله په نزد دشرائطو دوجوب ځخه ده اودصاحبینو په نزد دشرائطو دوجوب الاداء ځخه ده یعنی حج فرض دی خوسره دامن دلاری نه والزوج اوبل شرط داده چې خاوندیابیوبل محرم به دښځی سره وی که چیرته ددی داوسیدلو اودمکې معظمی ترمنځ فاصله دسفر په اندازه وه **في العمر مرة** دامتعلق دی تریجب پوری یعنی حج په عمر کې یوځل فرض ده **على الفور** داهم تریجب پوری متعلق دی معنی ددی تلوار اوچالاکې ده یعنی حج فرض دی په هغه کال چې [illegible] ئی نه وروسته کوی **هذا**

کفایت لائبریری کفایت اکیڈمی
https://t.me/kafayat2395

داوجوب علی الفور" دامام ابویوسف رحمه الله په نزد باندې دی واما عند محمد رحمه الله اودامام محمد رحمه الله په نزد حج فرض دی په تراخی اومهلت سره یعنی که سړ کال ئی ونه کړو نوکال ته دحج په وروسته کولونه گناهگاریږی وزعم بعض المتاخرین اوبعض متاخرینو علماؤ داگمان کړیده چې ددوی ترمنځ دا اختلاف مبنی دی پدی باندې چې امر مطلق یعنی چې مقید ترزمانی پوری نه وی په نزد دامام ابویوسف رحمه الله دفور لپاره دی اودامام محمد رحمه الله په نزد دفور لپاره نه دی بلکی دتراخی لپاره دی خودغه گمان دبعض متاخرینو صحیح نه دی ځکه امر مطلق فور نه واجبوی په اتفاق ددواړو سره.

فسألة الحج مسئلة مبتدأة فقال ابویوسف وجوبه بالفور احترازاً عن الفوت حتی اذا اتی به بعد العام الاول کان اداء عنده وعند محمد رحمه الله وجوبه علی التراخی بشرط ان لایفوت حتی لولم یؤد فی العام الاول وادی فی الثانی اوالثالث یکون اداء اتفاقاً ولولم یؤد ومات یکون اثما اتفاقاً اما عند ابی یوسف فظاهر واما عند محمد رحمه الله فلانه فات عن العام الاول وعدم فوته فی العمر مشکوك فیکون اثما موقوفا فان ادی بعد ذلك یرتفع الاثم عنده وعند ابی یوسف لایرتفع الاثم للتأخیر فثمرة الخلاف انه ان اداه بعد العام الاول یأثم بالتأخیر عند ابی یوسف خلافاً لمحمد رحمه الله.

توضیح المسئلة: فسألة الحج نو دحج مسالة مبتدأ ابتدائی مسئلة ده یعنی په هغه اختلاف مبنی نه ده کوم چې په امر مطلق کې دی نوامام ابویوسف رحمه الله وائی چې ددی وجوب بالفور دی احترازاً یعنی امام ابویوسف رحمه الله دوجوب علی الفور خبره ددی لپاره وکړه چې فوت کیدو څخه بچ کیدل راشي ځکه حج په عمرکې یوځل فرض دی اودآینده عمر پوری پاتې کیدل مشکوک دی خود فور مطلب دانه دی چې دحج وخت تنګ دی اوکه ددی کال څخه وروسته شي نودابه قضاء وی بلکې وخت دحج پراخه دی چې هغه ټول عمر دی حتی اذا تردی که داول کال نه وروسته په دویم دریم کال ئی اداء کړی نودابه هم اداء وی اوقضاء به نه وی بلکې مقصد ددی دادی چې که په اول کال کې ئی اداء نه کړی نودابه په تاخیر سره گناهگاروی وعند محمد رحمه الله اودامام محمد رحمه الله په نزد وجوب ددی په تراخی سره دی یعنی که داول کال نه وروسته هم شي نوپدی تاخیر سره نه گناهگاریږی لکن پدی شرط چې تری فوت نه شي حتی لولم یؤد تردی که په اول کال کې اداء نکړی اوپه دویم دریم کال کې ئی اداء کړی نودابه بالاتفاق اداء وی اوکه په ټول عمر کی ئی اداء نکړی او مړشی نو دا بالاتفاق

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

گناه گار شو اما عندابی یوسف رحمه الله دامام ابویوسف رحمه الله په نزد څکه گناهگاریږی چې دده په نزد وجوب علی الفور دی اوپه تاخیر سره گناهگاریږی واماعند محمد اودامام محمد رحمه الله په نزد وجوب اگر چې علی التراخی دی لکن پدی شرط چې فوت ئی نه کړی اوکه فوت ئی کړی نوگناهگار شو څکه یوفرض ئی پریښنوده وعدم اونه فوتیدل په تول عمر کې مشکوک دی نوچې داول کال نه وروسته شو نوداگناهگار شو په گناه موقوفی سره یعنی که ددی څخه وروسته ئی اداء کړو نودامام محمد رحمه الله په نزد گناه تری لری شوه اودامام ابویوسف رحمه الله په نزد دتاخیر دوجی گناه تری نه اوچتیږی **فثمرة** نوثمره داختلاف ددواړو ترمنځ داسې ده چې که داول کال نه وروسته ئی اداء کړی نودتاخیر دوجی گناهگار شو دامام ابویوسف په نزد اودامام محمد رحمه الله په نزد نه گناهگاریږی.

فلواحرم صبی فبلغ اوعبد فعتق فمضی لم یؤد فرضه فلو جدد الصبی احرامه للفرض ثم وقف جاز عنه بخلاف العبد لان احرام الصبی لم یکن لازماً لعدم الاهلیة واحرام العبد لازم فلا یمکنه الخروج عنه بالشروع فی غیره وفرضه الاحرام والوقوف بعرفة وطواف الزیارة واجبه وقوف جمع وهو المزدلفة والسعی بین الصفا والمروة ورمی الجمار وطواف الصدر للافاقی والحلق وغیره سنن واداب واشهره شوال وذوالقعدة وعشر ذی الحجة وکره احرامه له قبلها والعمرة سنة وهی طواف وسعی ولاوقوف لها وجازت فی کل السنة وکرهت فی یوم عرفة واربعة بعدها.

توضیح المسئلة: فلو احرم مصنف رحمه الله په مخکنی عبارت باندې تفریع کوی چې مخکې ذکر شوی چې حج په مکلف اوحرباندې فرض دی په غیر مکلف اوغلام باندې نشته نوکه یوماشوم دحج احرام وترې اوداحرام دترلو څخه وروسته بالغ شې اویاغلام احرام وترې اوداحرام دترلو څخه وروسته ازاد شې فمضی اوپه همدی احرام کې تگ وکړی یعنی دحج افعال اداء کړی لم یؤد فرضه نودیو فرض هم اداء نه شو ، فلوجدد نوکه ماشوم خپل احرام دفرضی حج لپاره دبلوغ څخه وروسته نوی کړی ثم وقف اوبیا په عرفات اودریږی جازعنه نودفرضو څخه جائز کیږی بخلاف العبد خوکه غلام دفرضو لپاره احرام نوی هم کړی نودفرضو څخه نه جائز کیږی څکه دماشوم احرام لازم نه ؤ څکه اهلیت پکې نشته نودماشوم یواحرام پریښودل اوبل نوی کول جائز دی واحرام العبد اودغلام احرام لازم ؤ څکه غلام عاقل بالغ مکلف ؤ فلا یمکنه نوغلام لره دمخکنی احرام څخه وتل اوپه بل کې شروع کول ممکن نه دی . وفرضه اوفرائض دحج دری دی:

کفایت کتل ممکن نه دی . وفرضه اوفرائض
https://t.me/kafayat2395

۱-احرام دی احرام دیته وائی چې نیت دحج کولو دی په زړه سره سره دتلبیي نه اوددینه مخکې چې کوم شیان دی چې هغه لنګ اغوستل دی اوخادر اوغوستل دی اوویستل دګنډل شوو جامو دی نوهغه مقدمه اوتمهید داحرام لپاره دی «فقه حنفی ص،۴۱۴،ج۱» ۲- اودریدل دی په عرفات باندې چې دذی الحجی په نهم باندې اویاپه شپه دلسم دذی الحجی باندې اودریږی ۳-**وطواف الزيارة** دریم طواف زیارت دی چې دبیت الله شریفی څخه طواف کول دی داختر په ورځ اودوه ورځی وروسته ددینه **وواجبه** اودحج واجبات پنځه دی.

۱-**وقوف جمع** اودریدل په مزدلفه باندې جمع دیوځای نوم دی چې دمکې اوعرفات ترمنځ واقع دی اوپه مزدلفی باندې مشهور دی مزدلفه دازدلاف څخه ده په معنی د اجتماع سره اودلته هم خلک راجمع کیږی ۲-**والسعی** اوسعی ده په مابین دصفا اومروه کې ۳-**ورمی الجمار** اوویشتل دشیطانانو دی په منی کې داختر په ورځ اودوه ورځې یادری ورځې ددینه وروسته جمار دجمری جمع ده په معنی دشګو سره یعنی چې په شګو سره به هغه ویشتلی شي ۴-**وطواف الصدر** اوطواف درجوع دی داطرافی خلکولپاره صدر په معنی درجوع سره دی یَعنی اطرافی خلک چې کله دمکی معظمی څخه بیرته وطن ته رجوع کوی نوپه باندې په اخر کې طواف واجب دی چې دی طواف ته **طواف الصدر** وائی. ۵-**والحلق** اوسرکلول دی دادحج بعض واجبات دی اګر چې نور هم شته **وغیرها** اودمذکوره څخه ماسوا سنت اومستحبات دی **والعمرة** اودحج لپاره میاشتی یوشوال ده دویمه ذوالقعدة ده اودریم دذی الحجی دمیاشتی لس ورځې دی **وکره له** اودحج لپاره ددی میاشتو څخه مخکې احرام ترلو مکروه تحریمی دی **والعمرة** اوعمره کول سنت مؤکد ده **وهی** ددی عمری لپاره داحرام ترلو څخه وروسته دوه رکنونه دی. ۱- طواف دبیت الله شریف ۲-سعی په مابین دصفا اومروه کې اوپه اخر کې دحلالی لپاره دسر وېښتان به یاکَل کړی اویابه ئی لنډ کړی **ولاقوف لها** اودعمری لپاره په عرفات اومزدلفه باندې اودریدل نشته **انه** مِنی ته پکې تګ شته **وجازت** اوپه **تول** کال کې یعنی په تولو ورځو کې جائزده **وکرهت** اومکروه تحریمی ده عمره په ورځ دعرفی اوځلور ورځې ددینه وروسته چې ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳دذی الحجی راځې ځکه پدی ورځو کې نور افعال دحج کولی شي اودعمری افعال پکې نه ځائیږی.

وميقات المدنی ذوالحليفة والعراق ذات عرق والشامی جحفة والنجدی قرن واليمنی يلملم وحرم تأخير الاحرام عنها لمن قصد دخول مكة لاالتقديم وحل لاهل داخلها دخول مكة غيرمحرم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

فمیقاته الحل ای من هوداخل المواقیت لکنه خارج مکة فمیقاته الحل ای خارج الحرم ولمن سکن بمکة للحج الحرم وللعمرة الحل لان الحج فی عرفات وهی فی الحل فاحرامه من الحرم والعمرة فی الحرم فاحرامه من الحل لیتحقق نوع سفر.

توضیح المسئلة: ومیقات میقات هغه ځای ته وائی چې اطرافی خلک دحج اوعمری لپاره دهغې ځخه احرام تړی المدنی دامنسوب دی مدینه منوری ته اودمدنی نه مراد هر هغه څوک دی چې دمدینی منوری له طرفه مکې معظمی ته راځي نودمدنی خلکو لپاره میقات ذوالحلیفة ده ذوالحلیفة دیوځای نوم دی چې ددې اودمدینی ترمنځ شپږ میله فاصله ده والعراق «دعراق دخلکو لپاره میقات اوهمدانګه دټول اهل مشرق لپاره لکه افغانستان پاکستان ایران وغیره میقات . ذات عرق ذات عرق دی عرق یوځای دی چې ددی اودمکې ترمنځ دوه څلویښت میله فاصله ده والشامی اومیقات دهغه خلکو چې دشام ځخه راځي جحفه ده جحفه دیوځای نوم دی چې ددی اودمکی ترمنځ دری مرحلی فاصله ده اودمکی ځخه دمغرب اوشمال ترمنځ قریه ده دتبوک په لاره چې نن دشام دخلکو لارده او دا جحفه دمصر دخلکو دمغرب والا اودشام دخلکو میقات دی والنجدی اودنجد لپاره میقات قرن دی چې ددی اودمکی ترمنځ دوه مرحلی فاصله ده چې اُویس القرنی ته منسوب دی والیمنی اودیمن دخلکو لپاره میقات یلملم دی یلملم دیوغره نوم دی چې دمکی ځخه دوه مرحلو کې پروت دی بحر ص،۵۵۵،ج۲»وحرم اوحرام ده وروسته کول داحرام ددی میقاتونو ځخه یعنی تجاوز به نه کوی ددی میقاتونو ځخه هغه څوک چې اراده دداخلیدو لری مکی معظمی ته لا التقدیم خومخکې والی مکروه نه دی مثلا چې یو افغانی ئی دکابل ځخه احرام وتړی نوهیڅ پروانلری لمن قصد دیکې دیته اشاره ده چې څوک مکې ته داخلیږی دحج اوعمری اراده لری اوکنه خو بلااحرامه به نه داخلیږی وحل لاهل داخلاً اوحلال دی دهغه خلکو لپاره چې په داخل دمیقات کې وی داخلیدل مکی ته غیر محرم بلااحرامه نوبیا ددوی میقات حل دی ترکوم ځای پوری چې دحرم اندازه ده دهغې اندازی نه اخوا ترمیقاته پوری حل دی نوکوم کس چې په داخل دمیقات کې یعنی دمیقات او دحرم تر منځ ساحه کی اوسیږی نو دده لپاره میقات یعنی داحرام دتړلو ځای حل دی ولمن سکن اوځوک چې په مکه کې اوسیږی للحج الحرم دحج لپاره به دحرم ځخه احرام تړی وللعمرة اودعمری لپاره ې داحل ځخه احرام تړی ځکه حج په

کفایت کتب خانه نبوی کرام پښتو
https://t.me/kafayat2395

عرفات کې دی اوهی فی الحال اوعرفات په حل کې دی نودحج احرام به دحرم څخه وی والعمرة اوعمره په حرم کې ده نواحرام دعمری به دحل څخه وی لیتحقق داعلت دحج اوعمری دواړو لپاره بیانوی یعنی ددی لپاره چې یوقسم سفر راشي.

ومن شاء احرامه توضأ وغسله احب ولبس ازاراً ورداءً طاهرین وتطیب وصلی شفعاً وقال المفرد بالحج اللهم انی ارید الحج فیسره لی وتقبله منی ثم لبی ینوی بها الحج وهی لبیک اللهم لبیک لبیک لاشریک لك لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لك لاشریك لك ولاینقص منها وان زاد جاز واذا لبی ناویاً فقد م احرم فیتقی الرفث والفسوق والجدال الرفث الجماع اوالکلام الفاحش اوذکر الجماع بحضرة النساء.

هدایة الانام فی بیان الاحرام

من شاء څوک چې اراده لری چې احرام وتړی نواودس به وکړی خوغسل کول مستحب دی ولبس اولنګ اوخادر به واغوندی طاهرین چې پاک وی نوی وی اوکه وینځل شوی وی وتطیب اوخوشبوئی به ولګوی وصلی شفعاً اودوه رکعته نفلی لمونځ به اداء کړی وقال المفرد اووبه وائی هغه کس چې یواځې ئی احرام تړلی وی بالحج په حج سره یعنی دعمری احرام ئی ورسره نوی تړلی اللهم یاالله تعالی انی ارید الحج بیشکه زه اراده لرم دحج فیسره لی نو زما لپاره دا اسانه کړی وتقبله منی اوزما څخه ئی قبول کړی ثم لبی بیا به تلبیه ووائی اوپه تلبیي سره به نیت دحج وکړی وهی تلبیه داده لبیک قبول می کړو دعوت ستا یاالله تعالی قبول می کړو حاضر یم ستا طاعت ته لاشریك لك نشته شریک تاله قبول می کړو دعوت ستا ان الحمد بیشکه ثناء اونعمت تاله دی اوبادشاهی تاله ده نشته شریک تاله ولاینقص اوددی الفاظو څخه به په کموالی نه راولی وان زاد اوکه څه الفاظ پکې زیاتی کړی چې له دی سره مناسب وی نوداهم جائز دی لکه لبیك وسعدیک والخیر بیدیک الخ «بحر ۲، ۵۲۵»واذا لبی اوکله چې ئی تلبیه وویله ناویاً چې نیت کونکې دحج وی فقد احرم نوپه تحقیق سره داکس احرام وتړلو یعنی محرم وګرځیدو فیتقی نواوس به ځان ساتی الرفث دکوروالی نه والفسوق اودګناهونو څخه والجدال اودجنګ اوجګړو څخه الرفث جماع یعنی کوروالی ته وائی لکه قران کې الله تعالی فرمائی احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم اوالکلام الفاحش بعض علماء وائی چې رفث بی حیا خبرو ته وائی ځکه داهم دکوروالی ددواعیو څخه دی اوذکر الجماع اویارفث دکوروالی یادولوته وائی بحضرة النساء په

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حضور دښځو کې ځکه د جماع خبرې هلته جماع ته داعی اوبلونکې دی چې دښځو په حضور کې وی همداوجه ده چې عبدالله بن عباس کله داشعر وهن یمشین الخ ولوستو اوپدیکې د جماع خبرې هم وی نوپدی ئی څه باک رانه وړ صافی عفی عنه

فقد روی عن ابن عباس لما انشد قوله شعر وهن یمشین بنا هیساً ان یصدق الطیر ننك لمیساً، قیل له اترفث وانت محرم فقال انما الرفث ماخوطب به النساء والضمیر فی هن یرجع الی الابل والهمیس صوت نعل اخفافها واللمیس اسم جاریة والمعنی نفعل بها مانرید ان یصدق الفال والفسوق هی المعاصی والجدال ان یجادل رفیقه وقیل مجادلة المشرکین فی تقدیم وقت الحج وتاخیره.

توضیح المسئلة: فقدروی شارح پدی دلیل پیش کوی چې د جماع خبرې د ښځو په حضور کې منع دی چې د عبدالله بن عباس څخه روایت دی چې لما انشد چې هرکله عبدالله بن عباس داشعر وویلی وهن اودا اوښان یمشین بنا چې تګ کوی په مونږ سره هیسا په نرمی نرمی سره ان یصدق الطیر که رښتیا شې فال ننك نو مونږ به کورواليو وکړو لمیسا دلمیس ونیزی سره قیل له چاوویلی عبدالله بن عباس ته اترفث ایاته د جماع خبرې کوی وانت محرم حال داچه ته محرم ئی؟ فقال نو عبدالله بن عباس ورته وویل چې انما الرفث بیشکه هغه رفث چې منع تری راغلی هغه هغه ده چې په هغی سره ښځو ته خطاب وکړای شې یعنی د ښځو په حضور کې وکړای شې والضمیر او ضمیر په هن کې اوښانوته راجع دی والهمیس هغه اواز د نعل یعنی د پښو د اوښانو ته وائی اخفاف جمع دخف ده خودلته داوښ پښه تری مراد ده واللمیس داد عبدالله بن عباس دوینزی نوم دی والمعنی اومقصد دادی چې مونږ به کوو ددی وینزی سره څه مو چې زړه غواړی که فال رشتیاشي والفسوق داګناهونو ته وائی ګناه په هرحالت کې حرامه ده خوداحرام په حالت کې ډیره زیاته ګناه لری والجدال یومقصد ئی دادی چې دخپل ملګری خادم وغیره سره جنګ حرام دی اوبعض علماء وائی چې ددینه مراد دمشرکانو سره جنګ کول دی دحج په مخکې کولو اووروسته کولو کې یعنی مشرکان حج د ذی الحجی په میاشت کله منع کوی اوکله وروسته کوی نو دمشرکانو سره جنګ کول داحرام په حالت کې نارواء دی.

وقتل صید البر لا البحر والاشارة الیه والدلالة علیه والتطیب وقلم الاظفار وستر الوجه والرأس وغسل راسه ولحیته بالخطمی وقصها وحلق راسه وشعر بدنه ولبس قمیص وسراویل وقباء وعمامة وقلنسوة وخفین وثوب صبغ عمامه طیب الابعد زوال طیبه لا الاستعمام والاستظلال ببیت ومحمل بفتح المیم الاول وکسر الثانی وعلی العکس الهودج الکبیر شد همیان فی وسطه یعنی الهمیان مع انه محیط لا بأس بشده علی حقوه

کفایت عاجز کفایت یعنی کوم پښتو
https://t.me/kafayat2395

فتح الملهم فی بیان ما یمتنع عنه المحرم:

وقتل صید البر اوخان به ساتی وژلو دبنکار دوچې اودصحرانه لاالبحر اوحرام نه دی په محرم باندې بنکار دبحری حیواناتو والاشارة اوخان به ساتی داشاری کولو نه بنکارته چې کله حاضر وی والدلالة اوخان به ساتی دښودنی نه په بنکار باندې چې کله غائب وی مثلا هغه داسې لاړو .والتطیب اوخان به ساتی دخوشبوئی لګولو څخه وقلم الاظفار اودنوکانو غوڅولونه وستر الوجه اومخ پټولونه والرأس اودسر پټولونه وغسل راسه اودسر دوینځلو نه ولحیته اودډیرې دوینځلو نه بالخطمی په ګل خطمی سره همدارنګې نن وخت کې شامپو صابون وغیره هم پدیکې شامل دی ځکه کوم شیئ چې خیری لری کوی نوهغه خطمی کې داخل دی اما صرف وینځل څه پروانلری وقصها اودلندولو دډیرې څخه به ځان ساتی نو لندول ئی چې حرام شو نوکلول ئی په طریقه اولی سره حرام شو وحلق راسه اودسر کلولو نه به ځان ساتی وشعر بدنه اودبدن دوینستانو څخه ولبس قمیص اودقمیص داغوستلو څخه اودپرتوګ اغوستلو څخه وقباء اودچپنی داغوستلو څخه وعمامة اودپټکی داغوستلوڅخه وقلنسوة اودخولی داغوستلو څخه وخفین اودموزو داغوستلو څخه وثوب اودهغې جامی داغوستلو څخه صبغ چې رنګ شوی وی بمالبه طیب په هغه څه سره چې خوشبوئی لری الا بعدزوال طیبه مګر وروسته دخوشبوئی دختمیدونه پروانه لری لا الاستحمام اوحمام کول مکروه نه دی والاستظلال اوسیوری ته کیناستل مکروه نه دی په کوټی سره وی ومحمل او که په لوئی کجاوی سره وی لکه نن زمانه کې چې چتری دهغه په مثال ده الهودج الکبیر لویه کجاوه وشدهمیان اومکروه ندی ترلې دبټوی فی وسطه په ملا خپله کې یعنی الهمیان یعنی همیانی یعنی بټوه اګر چې ګندل شوی ده خوسره ددینه دبډی پوری ترلې پروانه لری حقوه هغه ځای ته وائی چې کوم ځای کې پرتوغابښ ترلی شې چې پښتوکې ورته بډه وائی .

واکثر التلبیة متی صلی اوعلا شرفا اوهبط وادیاً اولقی رکباناً اواسحر واذا دخل مکة بدأ بالمسجد وحین رأی البیت کبر وهلل ثم استقبل الحجر وکبر وهلل ویرفع یدیه کالصلوة واستلمه ای تناوله بالید اوبالقبلة اومسحه بالکف من السلمة بفتح السین وکسر اللاموهی الحجران قدر غیر موذای من غیران یوذی مسلماً ویزاحمه والا یمس شیئاً فی یده ثم قبله وان عجز عنهما استقبله وکبر وهلل وحمد الله تعالی وصلی علی النبی ﷺ وطاف طواف القدوم وسوس للافاقی.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الفوائد البهية في بيان التلبية:

واکثر اوتلبیه به زیاته وائی متی صلی کله چې لمونځ کوی اوعلا شرفاً اویا په یو اوچت ځای خیژی اوهبط اویابښکته کیږی وادیاً یوی کندی یاخور ته اولقی اویا مخامخ شې رکباناً دسورلی سره اواسحر اویا په وخت دسحر کې داخل شې ،واذا دخل کله چې مکی معظمی ته داخل شې بدأ بالمسجد نواول به مسجد حرم ته داخل شې وحين الخ اوکله چې بیت الله شریف وګوری نو الله اکبر به ووائی اولااله الاالله به ووائی ثم استقبل بیا به مخامخ حجر اسود ته اودریږی اوتکبیر اولااله الا الله به ووائی اولاسونه به پورته کړی ددعاء لپاره لکه څرنګه چې په مانځه کې پورته کولې شې یعنی چې داوږو یاغوږو په برابر وی واستلمه اوحجر اسود به ښکل کړی ای تناوله بأليد يعنى په لاس به ئی ونیسی اویالقبلة یاپه مچه کولو سره اومسحه بألكف اويابه ئی په لاس ورغوی سره مسح کړی من السلمة داماخوذ ده دسلمه نه اوداتیږی ته ووائی ان قدر حجر اسود به ښکل کړی که قدرت ئی ؤ غیر موذ بغیر ددینه چې مسلمان ته ضرر ورسوی ويزاحمه اویا مسلمان دیکه کړی والا اوکه امکان دښکلولونه ؤ يمس شيئاً في يده نوپه حجر اسود دولګوی داسې یوشیئ چې دده په لاس کې وی مثلا امسا دپه حجر اسود ولګوی ثم قبله بیا دهغه شیئ ښکل کړی يَعنی لکه امسا وغیره وان عجز اوکه دډیر ګڼ والی دوجی نهٔ ددواړو طریقونه عاجزه ؤ نوبیادی حجراسود ته مخامخ اودیږی اوپه لاس دورته اشاره کوی چې ورغوی دلاس دحجر اسود طرف ته وی اوشائی دده طرفته وی اوالله اکبر به ووائی اولااله الاالله به ووائی اودالله تعالی ثناء به ووائی اوپه نبی ﷺ به درود ووائی وطاف اوطواف قدوم به وکړی طواف قدوم دیته وائی چې کوم کس دخارج نه مکی ته داخلیږی نوداخلیدو سره به طواف وکړی اوداد اطرافی خلکو لپاره سنت دی اومکی خلکولپاره نشته .

واخذ عن يمينه فيبتدئ مما يلي الباب الضمير في يمينه يرجع الى الطائف فاالطائف المستقبل للحجر يكون يمينه الى جانب الباب فيبتدئ من الحجر ذاهباً الى هذا الجانب وهو الملتزم اى مابين الحجر الى الباب جاعلا رداءه تحت ابطه اليمنى ملقيا طرفه على كتفه اليسرى وفي المختصر قلت مضطبعا ومعنى الاضطباع هذا وراء الحطيم سبعة اشواط الحطيم مشتق من الحطم وهو الكسر وهو موضع فيه الميزاب سمي بهذا لانه حطم من البيت اى كسر

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

الاعتراف فی بیان الطواف:

مصنف رحمه الله د طواف طریقه بیانوی چې طواف به ونیسی دښی طرف خپل نه نو اول به شروع دهغه طرفنه وکړی چې دروازی دبیت الله ته نژدی دی الضمیر په یمینه کې ضمیر طواف کونکې ته راجع دی فالطائف نوطواف کونکې چې حجر اسود ته مخامخ ولاړوی نود طواف کونکې ښی طرف د دروازی خواته راځي فیبتدء نود طواف شروع به دحجر اسود څخه وکړی ذاهباً اوتلونکې به وی دغه ښی طرف ته وهو الملتزم اوهمدغه ښی طرفته ملتزم دی یعنی دحجر اسود څخه تردروازی پوری ملتزم دی ملتزم څکه ورته وائی چې خلک ددی سره لازم وی اوپه دغه ځای کې دطواف څخه وروسته دعاء او زاری کوی اوهمدا ځای دقبلیدو دی جاعلاً پداسې حالت کې چې ګرځونکې به وی رداءه دځادر خپل لاندې دخپل ښی ترخ نه «تخرګ څخه »ملقیاً اواچونکې به وی بل طرف دځادر په چپه اوږه باندې وفی المختصر شارح وائی چې په مختصر کې مامضطبعا ویلی اوداضطباع هم همدغه معنی ده کومه چې مصنف ذکر کړیده وراء الحطیم وروسته دحطیم نه سبعة اشواط اوه ګردشه دکعبی شریفی نه یوځل ګیرچاپیره تاویدلو ته ګردش وائی چې کله اوه ګردشه پوره شې نویوطواف کیږی . الحطیم دحطم څخه مشتق دی اوحطم ماتولوته وائی اودافعیل وزن ده په معنی دمفعول سره چې داهم دبیت الله څخه جداشوی دی اویاپدی وجه ورته حطیم وائی چې څوک پدی ځای کې ظالم ته ښیرا وکړی نوالله تعالی به ئی مات کړی نوبیاحطیم فعیل وزن په معنی دفاعل سره شو ددی دری نومونه دی ۱-حطیم ۲-حظیرة ۳-حجر داهغه ځای دی چې دبیت الله سره دغرب لخوانه پیوسته دی چې دبیت الله اودحطیم ترمنځ لږ جدائی شته اوټول حطیم دبیت الله څخه نه دی بلکه دشپږ مترو (۶) په اندازه دبیت الله څخه دی اوپدیکې بی بی هاجره اواسماعیل علیهما السلام دواړه دفن دی اومیزاب الرحمة یعنی درحمت ناوه هم په حطیم کې ده بحرالرائق،ص ۵۷۴،ج۲»،فقه حنفی ص، ۴۳۱،ج، ۱».

روی عن عائشة انها نذرت ان فتح الله تعالی مکة علی رسول الله ﷺ ان تصلی فی البیت رکعتین فلما فتحت مکة اخذ رسول الله ﷺ بیدها وادخلها الحطیم وقال صلی ههنا فان الحطیم من البیت الا ان قومك قد قصرت بهم النفقة فاخرجوه من البیت ولولا حدثان عهد قومك بالجاهلیة لنقضت بناء الکعبة واظهرت قواعد الخلیل وادخلت الحطیم فی البیت والصقت العتبة علی الارض وجعلت

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

له بابین باباً شرقیاً وباباً غربیاً ولئن عشت الی قابل لافعلن ذلك فلم یعش ولم یتفرغ لذلك الخلفاء الراشدون حتی کان زمن عبدالله بن الزبیر وکان سمع الحدیث منهاً ففعل ذلك واظهر قواعد الخلیل وبنی البیت علی قواعد الخلیل بمحضر من الناس وادخل الحطیم فی البیت فلما قتل کره الحجاج ان یکون بناء البیت علی مافعله ابن الزبیر فنقض بناء الکعبة واعاده علی ماکان فی الجاهلیة فلما کان الحطیم من البیت یطاف وراء الحطیم حتی لودخل الفرجة لایجوز لکن ان استقبل المصلی الحطیم وحده لایجوز لان فرضیة التوجه ثبت بنص الکتاب فلاتادی بمانبت بخبر الواحد احتیاطاً والاحتیاط فی الطواف ان یکون وراء الحطیم.

اعلام الاعلام ببناء مسجد الحرام

روی عن عائشة دبی بی عائشی ﷺڅخه روایت دی چې مانذر ومانه چې که الله تعالی نبي ﷺ ته مکه فتح کړه نوزه به په داخل دبیت الله کې دوه رکعته لمونځ کوم. فلما فتحت نوهرکله چې دهجرت په شپږم کال په رمضان کې مکه فتح شوه نونبی علیه السلام بی بی عائشه دلاس څخه ونیوه اوپه حطیم کې وردداخله کړه وقال اونبی ﷺورته وفرمائل چې دلته لمونځ وکړه ځکه حطیم دبیت الله څخه دی مګر ستاقوم قریش ته قدقصرت بهم په تحقیق سره دوی ته کمه شوه النفقة خرچه اوچنده دمسجد فاخرجوه نوقریشو حطیم دبیت الله څخه ویسته ولولا حدثان عهد قومك که چیرته نه وای نژدی زمانه دقوم ستا بالجاهلیة جاهلیت اوکفرته یعنی اګر چې دوی مسلمانان ؤ خوتازه مسلمانان شوی ؤ هسی نه چې ددوی په زړه کې څه تیرشې اوپه نبی ﷺڅه عیب ولګوی چې دابیغمبر ولی کعبه وزانه وی لنقضت نومابه ورانه کړی وه دغه ابادی دکعبی واظهرت اومابه رابنکاره کړی ؤ قواعد الخلیل بنیاډونه دابراهیم ﷺوادخلت اوحطیم به می په بیت الله کې داخل کړی ؤ والصقت العتبة اومابه پیوسته کړی وه لاندې درشایې دبیت الله دزمکې سره وجعلت له اومابه ګرځولی ؤ دبیت الله لپاره دوه دروازی یوه دروازه مشرق خواته اوبله دروازه مغرب خواته ولئن عشت اوکه چیرته زه ژوندی پاتی شوم الی قابل تررارواں کاله پوری لافعلن ذلك نوزه به داکار کوم «څکه دابراهیم ﷺ ابادی هم پدی طریقه وه فلم یعش خونبی ﷺتررارواں کاله پوری په دنیا کې پاتی نه شو ولم یتفرغ اوددی ابادی لپاره وزګار نه شو خلفاء الراشدون یعنی حضرت ابوبکر الصدیق حضرت عمر الفاروق حضرت عثمان ذی النورین اوحضرت علی

کفایت کتب خانه ... https://t.me/kafayat2395

المرتضی ﷺ حتی کان تردی پوری چې زمانه دحکومت دعبدالله بن الزبیر ﷺ راغله وکان اوعبدالله بن الزبیر دغه حدیث دخپلی تروربی بی عائشی څخه اوریدلی ؤ اوپه هغه طریقه ئی جوړه کړه چې دنبی ﷺ څه تمنی اوارزو وه واظهر اودابراهیم خلیل الله بنیادونه ئی رابنکاره کړل اودابراهیم ﷺپه بنیادوئی بیت الله جوړ کړو بمحضر من الناس داپه حضور دډیر صحابو کی ؤ اوحطیم ئی په داخل دبیت الله کې راوست اودغه سنه څلور شپیته ۶۴ وه فلما قتل بیا چې عبدالله بن الزبیر په سنه ۷۳هـ کې دحجاج بن یوسف ظالم له لاسه په شهادت ورسولی شو نوحجاج بده ګڼله چې دبیت الله ابادی په هغه طریقه پاتی شې چې عبدالله بن الزبیر جوړه کړی وه فنقض نودبیت الله ابادی ئی ورانه کړه اوپه هغه طریقه ئی بیرته جوړه کړه چې کومه دجاهلیت زمانه کې وه روایت دی چې هارون الرشید مالک بن انس ته وویل چې دکعبی شریفی کومه ابادی چې حجاج جوړه کړی هغه به زه ورانه کړم اودعبدالله ابن الزبیر دابادی په طریقه به ئی جوړه کړم چې دنبی ﷺ څخه روایت وه اوعبدالله بن الزبیر دنبی ﷺ دامرتابعداری کړی وه نومالک بن انس ورته ویلی چې زه په الله تعالی سره تاته قسم درکوم ای امیر المؤمنین چې کعبه دپاچاهانو لپاره دلوبی ځای مه ګرځوه هرپاچا به ئی دخپلی خوښی مطابق ورانوی اوجوړه وی اودخلکو دزړونو څخه به دبیت الله رعب اوهیبت ختم شې «قرطبی ص،۱۲۴، ج،۲،».

فلما کان الحطیم نوهر کله چې حطیم دبیت الله شریف حصه شوه نودحطیم څخه وروسته به طواف کولی شې حتی لودخل تردی که طواف کونکې داخل شې الفرجة په هغه خالی ځای چې دبیت الله اوحطیم ترمنځ دی اوپه بل طرف تری ووځی نوداطواف ئی جائز نه دی ځکه داپه داخل دبیت الله کې راغې لکن غرض دشارح ددی عبارت څخه دفع دیودوهم اواعتراض ده چې کله حطیم دبیت الله څخه وګرځیده نوکه یولمونځ کونکې یواځې حطیم ته مخ کړی نوپکار ده چې لمونځ ئی صحیح شي نوشارح دفع ددی وهم وکړ چې داصحیح ده چې حطیم دبیت الله څخه دی لکن که یولمونځ کونکې یواځې حطیم ته مخ وګرځوی نولمونځ ئی نه صحیح کیږی لان فرضیة ځکه فرض والی دمخ ګرځولو کعبی ته په نص دکتاب الله سره ثابت دی فول وجهک شطر المسجد الحرام اوثبوت ددی چې حطیم دبیت الله یوجزء دی داپه خبرواحد سره دی فلایتادی نولمونځ نه اداء کیږی په هغه څه سره چې په خبرواحد سره ثابت وی احتیاطاً اودادنه جواز حکم دوجی داحتیاط څخه دی ددی وجی نه نه دی چې حطیم ته به مخ نه ګرځوی اویائی حطیم ته لمونځ نه کیږی بلکې حطیم ته لمونځ که چاو کړو نوجائز دی

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

خودنه جواز حکم په احتیاط مبنی دی والا حتیاط دهمدی وجی څخه مونږ په طواف کې هم احتیاط وکړو اوپه طواف کې احتیاط دادی چې دحطیم نه اخوا وی. ورمل فی الثلثة الاول من الحجر الی الحجر وهوان یمشی سریعاً ویهز فی مشیه الکتفین کالمبارز بین الصفین وذلك مع الاضطباع وکان سببه اظهار الجلادة للمشرکین حیث قالوا اضناهم حمی یثرب ثم بقی الحکم بعد زوال السبب فی زمن النبی ﷺ وبعده وکلما مر بالحجر فعل ماذکر ویستلم الرکن الیمانی وهوحسن وختم الطواف باستلام الحجر ثم صلی شفعاً یجب بعد کل اسبوع عند المقام اوغیره من المسجد ثم عاد واستلم الحجر وخرج فصعد الصفا واستقبل البیت وکبر وهلل وصلی علی النبی ﷺ ورفع یدیه ودعا بماشاء ثم مشی نحو المروة سأعیا بین المیلین الاخضرین وصعد علیها وفعل مافعله علی الصفا یفعل هکذا سبعاً یبدأ بالصفا ویختم بالمروة ای السعی من الصفا الی المروة شوط ثم من المروة الی الصفا شوط آخر فیکون بدایة السعی من الصفا وختمه وهو السابع علی المروة وفی روایة الطحاوی رحمه الله السعی من الصفا الی المروة ثم منها الی الصفا شوط واحد فیکون اربعة عشر شوط علی الروایة الثانیة ویقع الختم علی الصفا والصحیح هوالاول.

لباب المناسك فی احکام المناسك:

ورمل اوپهلوانی به وکړی په دری اولنیو گردشونو کې فقط نه په ځلورو باقیو کې من الحجر الی الحجر دحجر اسود څخه ترحجر اسوده پوری به پهلوانی کوی وهو دادرمل تفسیر کوی چې رمل دیته وائی ان یمشی سریعاً چې تگ به کوی په چالاکې سره ویهز اوخوزه وی به فی مشیه په تگ خپل کې الکتفین اوږی کالمبارز پشان دتگ دهغه کس چې دجنگ میدان ته راوتونکې وی بین الصفین په مابین ددوو صفو کې یعنی دمسلمانانو اوکافرو دصفو ترمنځ دجنگ لپاره راووځي اوخپل طاقت ښکاره کړی اواوږی خوزه وی وذلك اودغه پهلوانی به کوی مع الاضطباع داضطباع سره داضطباع تعریف مخکې ذکر شوی ده وکان سببه اوسبب درمل اودپهلوانی داؤ چې نبی ﷺ اوصحابه کله دصلحی حدیبی څخه وروسته دعمری لپاره راغلل نوکفارو وویلی چې اضناهم حمی یثرب دامسلمانان دیثرب یعنی مدینی منوری تبوکمزوری کړیدی نونبی ﷺ ورته امر وکړو چې خپل طاقت مشرکانوته ښکاره کړی اودهغوی گمان ختم کړی نودرمل دروا والی سبب همداؤ اورمل سنت وگرځیدو اگر چې اوس سبب هم نشته خوحکم ئی دسبب دختمیدو څخه وروسته هم پاتی شو دنبی ﷺ په زمانه کی اودهغی څخه وروسته هم وکلما مر اوهرکله چې به حجر اسود باندې تیریږی فعل

کفایت کتب خانه تبلیغی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مأذکر نوذکر شوی افعال به کوی یعنی دحجر اسود ښکلول اولاس ورورړل وغیره **ویستلم** اوښکلوی به رکن یمانی اوددی ښکلول غوره اومستحب دی رکن یمانی هغه دی چې دحجر اسود څخه جنوب طرفته کونج دبیت الله ته وائی **وختم الطواف** اوطواف به ختموی په ښکلولو دحجر اسود سره **ثم صلی شفعاً** بیا به دطواف څخه وروسته دوه رکعته لمونځ وکړی **یجب** داصفت دی دشفعا لپاره یعنی داسی دوه رکعته لمونځ چې واجب دی وروسته دهراوه ګردشو څخه چې اوه ګردشه یوطواف راځي **عند المقام** دمقام ابراهیم ﷺ سره به ئی وکړی اوغیره اویابل ځای کې دمسجد نه یعنی په مسجد حرم کې چې هرځای خوښه وی ودی کړی خودمقام ابراهیم سره سنت دی **ثم عاد** بیابه راواپس شي اوحجر اسود به ښکل کړی **وخرج** اودطواف نه وروسته به دمسجد حرم څخه ووځي **اوجبل صفا** ته ورشي **فصعد الصفا** په صفا غونډی به وخیژی اوبیت الله ته به مخ کړی اوالله اکبر به ووائی اولااله الا الله به ووائی اوپه نبی ﷺ به درود ووائی اولاسونه به په دعاء کې پورته کړی اودعاء به وغواړی څه ئی چې زړه وی بیابه په طرف دمروه غونډی ورشي **سأعیاً** اوسعی به کوی ددووشنو میلینو ترمنځ یعنی پدغه ځای کې به لږ منډه کوی **اومیلین اخضرین** دصفا اومروه ترمنځ دوه علامی دی چې یوه شنه ده او بله زیړه ده خو تغلیباً ورته اخضرین وائی چې هلته به حاجی منډه کوی **وصعد علیها** اوپه مروه به وخیژی **وفعل** اودلته به هغه څه کوی چې دصفا په غونډی ئی کوله چې هغه بیت الله ته مخ کول اذکار کول دعاء کول وغیره دی **یفعل** په همدی طریقه به اوه کرتی کوی سعی به دصفا څخه شروع کوی اوپه مروه به ئی ختموی یعنی دصفا څخه ترمروه پوری سعی کول یوګردش دی بیا دمروه څخه ترصفا پوری بل ګردش دی نوشروع دسعی دصفا څخه ده اوختمیده دسعی په مروه دی چې هغه اوم ګردش راځي اوکه چادمروه څخه شروع دسعی وکړه نودغه ګردش ئی غیر معتبر دی بلکی هغه ګردش به معتبر وی چې دصفا څخه شروع شي ځکه نبی ﷺ فرمائی چې دهغه ځای څخه شروع وکړی دکوم ځای څخه چې الله تعالی شروع کړیده ان الصفا الایة بحر ، ص،۵۸۴،ج۲».

اودطحاوی په روایت کې دصفا څخه سعی تر مروه پوری اوبیا دمروه څخه ترصفا پوری یوګردش حسابیږی نوټوله سعی دطحاوی په روایت سره څوارلس «۱۴»ګردشه راځي اودسعی شروع په صفا اوختمیدل ئی هم په صفا سره راځي خواول قول چې سعی به اوه ګردشه وی صحیح قول دی.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ثم سکن بمکة محرماً وطاف بالبیت نفلا ماشاء وخطب الامام سابع ذی الحجة وعلم فیها المناسك وهی الخروج الی منی والصلوة والوقوف بعرفات والافاضة ثم التاسع بعرفات ثم الحادی عشر منی یفصل بین کل خطبتین بیوم ثم خرج غداة التروية وهی الیوم الثامن من ذی الحجة سمی بذلك لانهم یروون الابل فی هذا الیوم الی منی مکث فیها الی فجر یوم عرفة ثم منها الی عرفات وکلها موقف الابطن عرفة واذا زالت الشمس منه خطب الامام خطبتین کالجمعة وعلم فیها المناسك وهی الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمی الجمار والنحر والحلق وطواف الزیارة.

توضیح المسئلة: ثم سکن بیا به په مکه معظمه کې داحرام په حالت کې اوسیږی ځکه دامحرم بالحج دی اوداحرام نه به هلته حلالیږی چې دحج ځخه فارغ شي اومخکښی طواف خودده دراتلو لپاره یوتحیه وه وطاف اونفلی طوافونه دی کوی ځومره چې ئی خوښه وی وخطب اوامام به په مسجد الحرام کې په اوم دذی الحجی خطبه ووائی اودغه خطبه یوه ده یعنی ددی په منځ کې ناسته نشته اودزوال ځخه به وروسته وی وعلم اووبه ښایي خلکو ته پدی خطبه کې احکام دحج وهی چې هغه منی ته تلل دی اولمونځ او اودریدل دی په عرفات باندې والافاضة اودعرفات ځخه بیرته تلل دی ثم التاسع بیابه په نهم دذی الحجی په عرفات کې دزوال وروسته اودماسپښین دمانځه ځخه مخکې دوه خطبی ووائی یعنی چې منځ کې ئی جلسه وی ثم الحادی عشر منی بیابه په یولسم «۱۱»دذی الحجی په منی کې یوه خطبه ووائی چې جلسه به پکې نه وی اودماسپښین ځخه به وروسته وی یفصل جداوالی به راولی دهر دوو خطبو ترمنځ په یوی ورځی سره یعنی چې په اوم دذی الجی ئی خطبه ولوستله نوپه اتمه ورځ به ئی نه وائی بیا به ئی په نهمه خطبه ووائی په لسم دذی الحجی به خطبه نه وائی بیا به په یولسم باندې خطبه ووائی ثم خرج بیا به راووځي غداة التروية صبا داتمی ورځي یعنی وروسته دصبا لمانځه داتمی ورځې دذی الحجی ځخه سمی دذی الحجی اتمی ورځې ته ترویه ولی وائی لانهم یروون ځکه داخلک اوبه کوی الابل اوښان فی هذا الیوم پدی ورځ کې ددی لپاره چې عرفی ته ځان تیار کړی ځکه په عرفات کې روانی اوبه نه وی.

الی منی دامتعلق دی ترخرج پوری یعنی به منی ته به راووځي مکث فیها اوپه منی کې به وخت تیر کړی تر صبا دورځې دعرفی پوری بیا دمنی نه عرفات ته لاړشي وکلها اوټول عرفات ځای داوریدلو دی یعنی کوم ځای کې چې اودریدل نو اوریدلی شي مګر بطن عرنه کې به نه

کفایت کتب خانه، یکی دکرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اودبیرې عرنه په عرفات کې یوځای دی دمؤقف ځخه چپ طرفته چې تصغیر ئی عرینه راځي اودعرنیونو نسبت همدی ته کیږی ددی وجه څه ده چې دبطن عرنه کې د اودریدلو ځخه منع شوی ده ؟الجواب ځکه چی نبی ﷺ پدی ځای کی شیطان لیدلی ؤ نو بیائی امر وکړو چی دلته به ځوک نه اودریږی طحطاوی ص ۷۳۰ بنایه ص، ۲۴۱ خطب واذا زالت اوکله چې دلمر زائله شي یَعنی دلمر زوال وشي منه دعرفی په ورځ خطب نوامام به خطبه ووائی دوه خطبی **کالجمعة** لکه دجمعی خطبه چې دمانځه ځخه مخکې ده اودوه خطبی دی وعلم اوپدي خطبه کې به وښایي دحج احکام وهی چې هغه اودریدل دی په عرفه باندې اوپه مزدلفه باندې ورځی الجمار اوویشتل دجمرودی والنحر اوذبح په منی کې اوسرکلول اوطواف زیارت کول دی.

وصلی بهم الظهر والعصر ای فی وقت الظهر بأذان واقامتین وشرط الامام والاحرام فیهما فلایجوز العصر للمنفرد فی احدهما ولالمن صلی الظهر بجماعة ثم احرم الا فی وقته هذا استثناء من قوله فلایجوز العصر وانما خص العصر بهذا الحکم لان الظهر جائز لوقوعه فی وقته اما العصر فلایجوز قبل الوقت الابشرط الجماعة فی صلوة الظهر والعصر وکونه محرما فی واحد من الصلاتین.

توضیح المسئلة: وصلی بهم اولمونځ به خلکو ته ورکړی دماسپنښین اودمازیګر یَعنی دماسپنښین په وخت کې په جمع تقدیم سره یعنی چې دمازیګر لمونځ به رامخکې کړی اودماسپنښین په وخت کې به ئی اداء کړی په ي، اذان اودوه اقامتونو سره **وشرط** هرکله چې داجمع بین الصلاتین دقیاس ځخه مخالفه وه نو ترمورده پورې به خاص وی اومورد ئی دادی چې امام به وی اوداحرام په حالت کې به وی نوپدی وجه علماؤ ددی لپاره داشرط ولګولو چې پدواړو لمونځونو کې یوشرط امام دی یعنی چې په جمع سره وشي اوبل احرام دی **فلایجوز العصر همدا** وجه ده چې دمازیګر لمونځ جائز نه دی **للمنفرد** دیواځي لمونځ کونکې لپاره **فی احدهما** په یو ،دواړو کې یعنی ماسپنښین اومازیګر کې یعنی که یوکس پدی دواړو لمونځونو کې یولمونځ هم بی جمع وکړی نوبیابه ددواړو ترمنځ جمع والی نه کوی بلکی هر یولمونځ به په خپل وخت کې کوی **ولالمن** همدارنګې جمع په مابین دماسپنښین اومازیګرکې جائز نه ده دهغه چالپاره چې دماسپنښین لمونځ دامام سره وکړی اواحرام ئی ترلی نه وی اوبیا دهغی نه وروسته احرام وترې الافی وقته یعنی کوم کس چې احرام ترلی نه وی اویایو لمونځ په جمع سره ونه کړی نومازیګر لمونځ ددې جائز نه دی په یووخت کې هم مګر په وخت

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دمازیګرکی الافی وقته دامستثنی ده ددی قول نه چې فلایجوز العصر وانما خص اودمازیګر لمونځ ددی حکم پوری یعنی چې صرف په خپل وخت کې بیا جائز دی ځکه خاص شو لان الظهر ځکه دماسپښین لمونځ جائز دی چې هغه په خپل وخت کې واقع شوی دی اماالعصر اودمازیګر لمونځ دخپل وخت نه مخکې جائزنه دی مګر په دوه شرائطو سره .

۱ .الجماعة . چې یوپه جماعت سره اداکول دماسپښین اومازیګر دی .

۲ .وکونه محرما اوبل داچه احرام به ئې ترلې وی په دواړو لمونځونو کې اوکه پدی شرائطوکی یونه ؤ نوبیابه هریولمونځ په خپل وخت کې کوی .

ثم ذهب الی الموقف بغسل سن ووقف الامام علی ناقته بقرب جبل الرحمة مستقبلا ودعا بجهد وعلم المناسك ووقف الناس خلفه بقربه مستقبلین سامعین مقوله واذا غربت اتی مزدلفة وکلها موقف الا وادی محسر ونزل عندجبل قزح وصلی العشائین بأذان واقامة ههنا جمع المغرب والعشاء فی وقت العشاء واعاد مغرباً من اداه فی الطریق اوبعرفات مالم یطلم الفجر لابعده فانه ان صلی المغرب قبل وقت العشاء لایجوز عندابی حنیفة رحمه الله ومحمد رحمه الله فیجب الاعادة مالم یطلم الفجر فان الحکم بعدم الجواز لادراك فضیلة الجمع وذا الی طلوع الفجر فاذا فات امکان الجمع سقط القضاء لانه ان وجب القضاء فاما ان وجب قضاء فضیلة الجمع وذا لایمکن اذلامثل له وان وجب قضاء نفس الصلوة فقد اداها فی الوقت فکیف یجب قضاؤها.

توضیح المسئلة: ثم ذهب یَعنی کله چې دماسپښین اومازیګر لمونځ دواړه په جمع تقدیمی سره دامام پسې اداء کړ نوبیا به امام سره دقوم نه دمسجد ځخه لاړ شې الی الموقف ځای داودریدو ته بغسل سن سره دداسې غسل نه چې سنت کړای شوی دی یعنی دمانځه ځخه مخکې به غسل وکړی چې دمانځه ځخه وروسته موقف ته لاړشې ووقف الامام اوامام به په اونبه باندې اودریږی نژدی جبل الرحمت ته اوکعبی ته به مخامخ اودریږی اودعاء به وغواړی بجهد په ښه کوشش اوزاری سره وعلم المناسك اودحج احکام به خلکو ته وښائی ووقف اوخلک به وروسته دامام ځخه اودریږی بقربه خوامام ته نژدی چې دعائی واوری مستقبلین پداسې حالت کې چې خلک به بیت الله ته مخ کونکې وی سامعین اوریدونکې به وی مقوله دوینا دامام واذا غربت کله چې لمر ولوبږی مزدلفی ته به راشې اوتوله مزدلفه ځای

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

داودریدودی یعنی په هرځای کې چې اودربږی نوجائز دی **الاوادی محسر** مګر وادی محسر کې جائزنه دی وادی محسر پنځه سوه اوپنځه څلویښت (۵۴۵)ګزه دی وجه دممانعت داده چې پدی ځای کې فیل اودفیل خاوندان چې ابرهه وغیره هلاک شوی دی اوپه کوم ځای چې عذاب راغلې وي نودهغې ځخه په چالاکی سره تیریدل پکاردی .زادالمعاد لابن القیوم ص. ۲۵۰ ،ج،۲، بحر ص. ۲۰۰ ،ج، ۲طحطاوی ص. ۷۳۲،،ونزل اوښکته به شې جبل قزح طرفته جبل قزح په مزدلفه کې یوغر دی چې مشعر الحرام ورته وائی **وصلی العشائین** اودمابنام اودماخوستن لمونځ به اداء کړی په یواذان اویواقامت سره .

سوال: څه وجه ده چې عرفات کې هم جمع بین الصلاتین شته خوهلته دوه اقامته کیږی اودلته په مزدلفه کې هم جمع بین الصلاتین شته خودلته یواقامت کیږی ؟

جواب : ځکه په عرفات کې دمازیګر لمونځ دخپل وخت ځخه بی ځایه شو نویواقامت دماسپښین دلمانځه لپاره اوبل دمازیګر لپاره وشو اوپه مزدلفه کې خودماخوستن لمونځ په خپل وخت کې اداء کیږی نوچې دمابنام لمونځ لپاره اقامت وشو نودماخوستن لمونځ لپاره هم کافی دی ،**ههنا جمع** په مزدلفه کې دمابنام اوماخوستن لمونځ به یوځای دماخوستن په وخت کې اداء کولې شې په جمع تاخیری سره یعنی چې دمابنام لمونځ وروسته کړای شي ددی دواړو لمونځونو لپاره امام شرط نه دی یَعنی که ځانته وی نوهم به دواړه یوځای کوی خواحرام شرط دی اوددینه مخکې په عرفات اودریدل شرط دی واعاد اولازما به بیاراګرځوی **مغرباً** دمابنام لمونځ **من اداه هغه څوک** چې دمابنام لمونځ ئی اداء کړی وی **فی الطریق** په لاره کې **اوبعرفات** یاپه عرفات کې **مالم یطلم الفجر** ترڅو چې صبا راختلی نه وی **لابعده** خودصبا دختلونه وروسته به بیا قضاء نه راوړی یعنی که یوکس دمابنام لمونځ په لاره کې یاپه عرفات کې دماخوستن ځخه مخکې وکړی نودغه کس به دمابنام لمونځ بیا راګرځوی ترڅو چې داختر دورځې صبا راختلی نه وی ځکه دمابنام لمونځ پدغه شپه مشروط دی په دوه شرائطو :

۱-دماخوستن په وخت کې به کولی شې ۲-چې په مزدلفه کې به کولی شې .

فانه ان صلی ځکه که دمابنام لمونځ دماخوستن دوخت نه مخکې وکړی نودامام ابوحنیفة اوامام محمد په نزد جائز نه دی نواعاده ئی واجب ده ترڅو چې صبا راختلی نه وی **فان الحکم** ځکه فیصله **بعدم الجواز** په نه جواز دمابنام دمانځه یَعنی چې دمابنام لمونځ جائز نه دی **لادراك** ددی لپاره چې فضیلت دجمع بین الصلاتین رالاندې شې **وذا الی** اودغه فضیلت تردصبا

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

راختلو پوری ممکن دی فَاذا فات خو هرکله چې امکان دجمع بین الصلاتین فوت شې یَعنی چې صبا راوخیژی سقط القضاء نودمابنام دمانځه قضاء ساقطیږی لانه ان وجب ځکه که دصبا دځتلو څخه وروسته ددی مابنام قضاء واجب شې نودغه قضاء به یادفضیلت دجمع بین الصلاتین لپاره وی اوداخوغیر ممکن ده ځکه قضاء دهغه څه وی چې مثل ولری اوفضیلت دجمع بین الصلاتین خومثل نه لری نواداء ئی هم ممکن نه ده اویا به داقضاء دنفس مانځه وی نوبیا هم غیر معقول ده ځکه نفس لمونځ خوپه خپل وخت کې اداء شوی چې هغه مابنام دی نوبیا قضاء ددی څنګه واجب شوه اوامام ابویوسف رحمه الله وائی چې ددی قضاء واجب نه ده بلکی همدغه کافی ده ځکه نفس لمونځ په خپل وخت کی اداء شوی ده خوګناهګار شو ځکه سنت طریقی څخه ئی مخالفت وکړو.

وصلی الفجر بغلس ثم وقف ودعا وهو واجب لارکن واذا اسفر اتی بمنی ورمی جمرة العقبة من بطن الوادی سبعاً خذفاً وکبر بکل منها وقطع تلبیة بأولها ثم ذبح ان شاء ثم قصر وحلقه افضل وحل له کل شیئ الا النساء ثم طاف للزیارة یوماً من ایام النحر سبعة بلارمل وسعی ان کان سعی قبل والا فمعهما واول وقته بعد طلوع فجر یوم النحر وهو فیه افضل ای فی یوم النحر وحل له النساء فان اخره عنها کره ای عن ایام النحر ووجب دم ثم اتی بمنی ویعد زوال ثانی النحر رمی الجمار الثلث یبدأ بمایلی المسجد ای مسجداً الخیف ثم مما یلیه ثم بالعقبة سبعاً سبعاً وکبر بکل حصاة ووقف بعد رمی بعده رمی فقط ای یقف بعد الرمی الاول ویعد الثانی لابعد الثالث ولابعد رمی یوم النحر ودعا ثم غدا کذلك ثم بعده کذلك ان مکث وهو احب وان قدم الرمی فیه ای فی الیوم الرابع علی الزوال جاز.

توضیح المسئلة: وصلی الفجر اودسحر لمونځ به په تیاره کې اداء کړی پدغه ځای کې اسفار غوره نه دی ثم وقف بیا په مزدلفه کې اودریږی اګر چې لږ وخت وی اودغه اودریدل واجب دی لارکن خورکن نه دی چې ددی په پریښودلو سره حج فاسد شې بلکې واجب دی اوددی جبیره به په دم سره وی واذا اسفر اوکله چې ښه رڼا شې نومِنَی ته به راشې اوجمرة عقبه یعنی وروستنی جمره به وولی ځکه دری جمری دی اوله دویمه دریمه خودریمه دمکی خواته ده من بطن الوادی دمنځ دوادی اوخوږ څخه به ئی وولی سبعاً په اووشګو سره خذفاً په ویشتلو سره خوخذف هغه ویشتلو ته وائی چې دګوتی په سرئی وولی وکبر بکل منها اودهری شګی دویشتلو سره به الله اکبر وائی وقطع اوتلبیه به بنده کړه بأولها اوله شګی سره ثم ذبح ګا به ذبح وکړی که چیرته ئی خوښه شې

کفایت شعبہ ملی محفوظ ہے کاپی کرنا منع ہے
https://t.me/kafayat2395

څکه په حاجي مفرد باندې ذبح واجب نه ده نوکه په خپله خوښه ئې وکړي نوڅه پروا نه لري اوقربانی دلوی اختر په هغه صورت کې پده واجب ده چې مسافر نه وی لکه دمکی خلک اوکه مسافر ؤ نوبیاً دلوی اختر قربانی هم وربانديی واجب نه ده ،،(بحرالرائق ۲، ۲۰۲)،،په حدیث شریف کې راځي چې نبی ﷺ په خپل لاس ۲۳ اوښانی حلالی کړی بیا ئی حضرت علی رضی الله عنه ته امر وکړو اوهغه باقی هغه حلالی کړی اوخان سره ئی په قربانی کې شریک کړو بیائی دهری اوښی څخه لږلږ غوښه راواخیسته اوپخه ئی کړه اودواړو وخوړه اوشوروائی وڅښله بیا په سورلی سواره شو اودماسپښین لمونځ ئی مکه کې وکړو ابن حبان وائی چې حکمت پدیکې څه ؤ چې نبی ﷺ ۲۳ اوښانی حلالی کړی ؟هغه داؤ چې دنبی ﷺ ۲۳ کاله عمرؤ اودهر کال لپاره ئی یوه اوښه ذبح کړه ،،(بحر ص، ۲۰۲، ج، ۲)،،ثم قصر بیا به دسرووینستان کم کړی دګوتی دبند په اندازه خوکلول ئی غوره دی وحل له اوددی افعالو نه وروسته ورته هرڅه حلال شو کوم چې دممنوعاتو داحرام څخه ؤ الا النساء مګر دښځو سره کوروالی وغیره حلال نه شو ثم طاف بیابه طواف زیارت وکړی په هره ورځ چې خوښه ئی شي دورځو داختر نه چې هغه دری ورځې دی سبعة اوه ګردشه . بلا رمل بی له پهلوانی کولونه څکه رمل هلته کولې شي چې دطواف نه وروسته سعی وی اودلته نشته وسعی اوسعی به هم نه کوي که چیرته ئې مخکې په طواف قدوم کې سعی کړې وه والا اوکه مخکې ئی سعی کړی نه وه فیعیداً نوبیا به طواف کوي سره درمل اوسعی نه واول وقته اواول وخت دطواف زیارت چې ده نوهغه وروسته دراختلو دصبا دورځې داختر څخه دی وهو اوداطواف فیه داختر په ورځ کې افضل دیر غوره دی وحل له خودطواف زیارت څخه وروسته ورته دخپلې ښځې سره کوروالی هم جائز شو فان اخره خوکه طواف زیارت وروسته کړی عنها داختر ددری ورځونه کره نوبیا مکروه ده ووجب دمراودم یعنی ذبح کول دحیوان وربانديی لازم دی چې ادنی ئی ګډ دی څکه ترک دواجبو راغي اوپه ترک دواجبو دم لازمیږی .

ثم اق بیا به منی ته دطواف زیارت څخه وروسته لاړشي وبعد زوال اوورسته دزوال ددویمی ورځې داخترنه چې ۱۱ ذی الحجی راځي دری واړه جمری به وولی بیدأ نواول به په هغې جمره شروع کوی چې مسجد خیف ته نژدی وی ثم معایلیه بیا په هغه جمره چې اولی جمری ته نژدی وی دیته درمیانه جمره وائی ثم بالعقبة بیا به وروستنی جمره وولی سبعاً سبعاً هره جمره به اوه کرتی ولی اودهر وار سره به الله اکبر وائی ووقف اووبه اودریږی وروسته دهغې رمی نه چې دهغې نه

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وروسته بله رمی وی یعنی چې هغه اوله رمی ده اودویمه رمی ده ځکه داولی نه وروسته دویمه امی ده او د دویمی نه وروسته دریمه رمی ده خو د دریمی امی څخه وروسته به نه اودریږی ځکه د دریمی امی څخه وروسته بله رمی نشته اونه به دهغې رمی څخه وروسته اودریږی چې داختر په ورځ باندې وی ځکه داهم یوه رمی ده وروسته تری بله رمی نشته . **لابعد الثالث الخ تفسیر دلفظ** دفقط دی **ودعا** اودعاء به وغواړی **ثم غدا کذالك** بیا به صباته یعنی داختر په دریمه ورځ به همدارنګې دری واړه جمری وولی اوادامنی څخه مکی ته دګرځیدلو اول ورځ ده نوپدی ورځ که مکی ته لاړو نو حج ئی پوره شو اوکه په منی کې پاتې شو نو بیا به داختر په څلورمه ورځ چې دذی الحجی دیارلسم (۱۳)راځي هم دری واړه جمری وولی چې مصنف ورته اشاره په ثم بعده کذلک سره کړیده **ان مکث** که دذی الحجی په دیارلسم هم په منی کې پاتې شي اوتردیارلسم (۱۳)دذی الحجی پوری پاتې کیدل ډیر غوره دی ځکه نبی ﷺ هم پاتې شوی ؤ **وان قدم** اوکه رمی ئی مخکې کړه **فیه** داختر په څلورمه کې یعنی دذی الحجی په دیارلسمه ورځ کې په زوال باندې نوداهم جائزده خودزوال څخه وروسته سنت دی .

وله النفر قبل طلوع فجر الیوم الرابع النفر خروج الحاج من منی لابعده فانه ان توقف حتی طلع الفجر وجب علیه رمی الجمار وجاز الرمی راکباً وفی الاولیین ماشیا احب لاالعقبة الا ولان مایلی مسجد الخیف ثم مایلیه ولوقدم ثقله الی مکة واقام بمنی للرمی کره واذا نفر الی مکة نزل بالمحصب ثم طاف للصدر سبعة اشواط بلارمل وسعی وهو واجب الاعلی اهل مکة شرب من زمزم وقبل العتبة ووضع صدره ووجهه علی الملتزم وهو مابین الحجر والباب وتشبث بأستار ساعة ودعا مجتهداً ویبکی ویرجع قهقری حتی یخرج من المسجد ویسقط طواف القدوم عمن وقف بعرفة قبل دخول مکة ولاشیئ علیه بترکه اذلایجب علیه شیئ بترك السنة.

توضیح المسئلة: وله النفر اوجائز دی ده لره رجوع اوبیرته تګ دمنی څخه مکی معظمی ته مخکې دراختلو دصبا دځلورمی ورځ داختر یعنی دیارلسم (۱۳)دذی الحجی لکه الله تعالی فرمائی **فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه لابعده** خوکه صبا راوختلو اوداپه منی کې ؤ نوبیا ترهغی مکی ته نه شي واپس کیدلې چې جمری ونه ولی ځکه دجمرو دویشتلو وخت وربانديې راغې **النفر** دنفر معنی داده چې دمنی څخه حاجی په طرف دمکی ووځی وجاز الرمی اودجمرو ویشتل دسورلی په حالت کې هم جائز دی **وفی الاولین** خوپه اولنیو دوو ورځو کې **ماشیا** پیادې ویشتل غوره دی **لا العقبة**

کفایت کتب خانہ مینی گر پم پشاور
https://t.me/kafayat2395

خوورو سنی جمره په پیاده غوره نه ده څکه داولنی اودویمی جمری څخه وروسته ددعاء لپاره اودریدلی نشته بلکی دویشتلو څخه وروسته به متصل روانیږی اوپه سورلی سور سړی په تګ ښه قادره وی الاولان داولو دووجمرو څخه هغه مراد ده چې مسجد خیف ته نژدی وی بیا هغه چې دی جمری ته نژدی وی ولوقدم اوکه یوکس مخکې ولیږی خپل سامان وغیره الی مکة مکې ته واقام اوپه خپله په منی کې پاتې شې دجمرو دویشتلو لپاره کره نودامکروه ده څکه چې دده ذهن اوفکر به په سامان مشغوله وی اوبل داچې دادمالدارو خلکو سره مشابهت راځي اودعاجزی مخالف راځي واذا نفر اوکله چې دمنی څخه مکی ته راوګرځي نوپه محصب مقام کې به ښکته شې اودلته ښکته کیدل سنت کفائی دی څکه پدغه ځای کې کفار راجمع شوی ؤ اودنبی علیه السلام په خلاف ئی قسمونه خوړلی ؤ نونبی ﷺ دغلته ښکته شو چې کفاروته داوښائی چې الله تعالی تاسې سره څنګه ښه کار وکړو اوزماسره ئی امداد وکړو نودغه ښکته کیده سنت وګرځیده «بحر ۲۱۳،ج،۲».

ثم طاف للصدر بیا چې کله دمکی مکرمی څخه سفر کوی نوطواف صدر به کوی ددی طواف پنځه نومونه دی:

۱-طواف الصدر اوصدر رجوع ته وائی ۲-الوداع رخصت ته ویل کیږی څکه بیت الله ته هم رخصت ورکوی ۳-طواف الافاضة په معنی دښکته کیدو سره څکه ددی طواف دوجی دمنی نه مکی ته راکوخیږی ۴-اخر عهد بالبیت اخرنی وعده دبیت الله سره څکه ددینه وروسته بل طواف نشته ۵-طواف الواجب څکه چې داواجب دی «بحر ص،۲۱۴،ج،۲»یعنی دغه اخرنی طواف په کوی اوه ګردشه بلارمل په طواف کې به پهلوانی نه کوی وسعی اوسعی به دصفا اومروه ترمنځ نه کوی اوداطواف واجب دی الاعلی اهل مکة مګر دمکی په خلکو نشته څکه هغوی دمکی څخه نه څې ثم شرب بیابه دزمزم څخه اوبه وڅښی وقبل العتبة اوښکل به کړی درشاپې دکعبی شریفی ووضع اوکیږدی به سینه اومخ خپل په ملتزم باندې ملتزم دحجر اسود اودروازی ترمنځ ځای ته وائی وتثبث اوخان به ونښلوی بالاستار دبیت الله دپردی پورې څه وخت اودعاء به وغواړی ښه په زاری سره اووبه ژاړی ویرحم اودبیت الله څخه به ځی قهقری په وروسته تګ سره یعنی بیت الله ته به مخ کړی اوشاته روان وی تردی پورې چې دمسجد حرم څخه ووځي ویسقط طواف قدوم یعنی اولنی هغه طواف چې بیت الله سره دملاقات په وخت کې کولی شې ساقطیږی دهغه چانه چې دمکی ددا خلیدو څخه مخکې په عرفات اودریږی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ولاشئ اوددی طواف په پرېښودلو سره یوشیئ هم پرې نه واجبیږي یعنی ګډو وغیره وربانديې نشته اذلایجب ځکه دسنتو په پرېښودو سره څه نه واجبیږي.

ومن وقف بعرفة ساعة من زوال یومها الی طلوع فجر یوم النحر اواجتاز نائماً اومغمی علیه واهل عنه رفیقه به اوجهل انها عرفة صح ومن لم یقف فیها فات حجه فطاف وسعی وتحلل وقضی من قابل هذا لمن احرم ولم یدرك الحج والمرأة کالرجل لکنها لاتکشف رأسها بل وجهها ولو اسدلت شیئاً علیه وجافته عنه صح ولاتلبی جهراً ولاتسعی بین المیلین ولاتحلق بل تقصر وتلبس المخیط ولاتقرب الحجر فی الزحام وحیضها لایمنع نسکا الا الطواف فانه فی المسجد ولایجوز للحائض دخوله وهو بعد رکنیه یسقط طواف الصدر ای الحیض بعد الوقوف بعرفة وطواف الزیارة یسقط طواف الوداع.

توضیح المسئلة: ومن وقف په عرفات باندې داوزیدوسنت وخت دعرفی دورځې دزوال ځخه وروسته تر لمر ډوبیدو پورې دی خوداختر دورځې دصبا تر ختلو پورې جائز دی نودزوال ځخه وروسته داختر دورځې دصبا تر ختلو پورې که څوک په عرفه اودریدو اواجتاز نائماً اویا په عرفه تیرشې دخوب په حالت کې اوبیا وروسته راویښ شې اومغمی علیه یابی هوشې وربانديې راشې واهل عنه اواحرام وترې دده ځخه رفیقه به ملګری دده په عرفات سره یعنی تلبیه ووائی اوجهل یاورته معلوم نه ؤ چې داعرفات ده صح داخبردی دمن وقف لپاره یعنی دغه وقوف ئی په عرفه باندې صحیح دی ومن لم یقف فیها اوکه څوک په عرفات کې ونه دریږی فات حجه نوردده حج فوت شو ځکه په عرفات باندې اودریدل په حج کې یولوی رکن دی اوهغه فوت شو فطاف نواوس به طواف دبیت الله وکړی اودصفا مروه ترمنځ به هم سعی وکړی وتحلل اوخان به حلال کړی یَعنی داحرام ځخه به ځان وباسې وقضی من قابل اورارروان کال به قضی راوړی هذا داحکم چې طواف اوسعی به وکړی یعنی په افعالو دعمری به ځان حلال کړی داحکم دهغه چالپاره دی چې احرام وترې اوحج تری فوت شې والمرأة اوښځه په حج کې په احکام مذکوره کې په شان دسړی ده لکنها لکن فرق ئی دادی چې ښځه به سرنه لوڅوی بلکه مخ به لوڅوی ځکه سر ددی عورت دی دهغې لوڅول حرام دی اوسړی به سر لوڅوی ولو اسدلت اوکه ښځه په مخ باندې څه رازورند کړی وجافته عنه اودمخ نه ئی لری وساتی یعنی چې دمخ سره ونه لږیږی نوداهم صحیح ده ولاتلبی جهرا دوبه غږ دادی چې ښځه به په زوره تلبیه نه

کفایت کتب خانه تبلیغ اکرام چیمه
https://t.me/kafayat2395

وائی بلکې پټ به ئی وائی ځکه ددی په اواز کې احتمال دفتنی شته ولاتسعی دریم فرق دادی چې دمیلینو اخضرینو ترمنځ به ښځه منډه نه کوی بلکه په اطمینان نه ځې همدارنګې به په طواف کې پهلوانی هم نه کوی ولاتحلق ځلورم فرق دادې چې ښځه به سرنه کلوی بلکې کموی به ئی اوسړی ته ددواړو اختیار دی.

وتلبس المخیط اوپنځم فرق دادی چې ګندل شوی جامی به اغوندی ولاتقرب الحجر اوشپږم فرق دادی چې حجر اسودته به نه نژدی کیږی فی الزحام په ګڼ والی دخلکو کې یعنی چې ډیر ګنه ګونه دخلکو وی نوښځه به حجر اسود نه ښکلوی اونه به لاس وروړی بلکې دخلکو ځخه وروسته به طواف کوی اوحجر اسود ته به مخامخ اودریږی اوسلام به کوی ځکه ښځه دسړیو سره دلګیدو ځخه منع شوی ده. وحیضها اودښځی حیض لایمنع نه منع کوی نسکا هیڅ یوفعل دافعالو دحج ځخه لکه په عرفات اوریدل وغیره الا الطواف مګر طواف منع کوی ځکه طواف په مسجد الحرام کې دی اوحائضی لپاره مسجد ته داخلیدل رواء نه دی وهو داحیض بعد رکنیه وروسته ددوو رکنونو ځخه چې یو په عرفات اودریدل اوبل طواف زیارت دی یسقط ساقطوی طواف الصدر طواف صدر یاوداع یعنی کله چې په عرفات اودریږی اوطواف زیارت هم وکړی اوبیا ددی حیض راشې نوداحیض ددی ښځې نه طواف صدر یعنی درخصت طواف ساقطوی.

واعلم ان الاحرام قد یکون بسوق الهدی فاراد ان یبینه فقال من قلد بدنة نفل اونذرا وجزاء صید اونحوه کالدماء الواجبة بسبب الجنایة فی السنة الماضیة یرید الحج اوبعث بها لمتعة ای بعث بالبدنة للتمتع وتوجه معها بنیة الاحرام فقد احرم المراد بالتقلید ان یربط قلادة علی عنق البدنة فیصیر به محرما کما بأ التلبیة ولو اشعرها ای شق سنامها لیعلم انها هدی اوجللها ای القی الجل علی ظهرها اوقلد شاة لاوکذا لوبعث بدنة وتوجه حتی یلحقها ای ان لم یتوجه مع البدنة ولم یسقها بل بعثها لایصیر محرما حتی یلحقها فاذا لحقها یصیر محرما والبدن من الابل والبقر هذا عندنا واما عند الشافعی فالبدنة من الابل فقط.

توضیح المسئلة: واعلم شارح رحمه الله وائی چې احرام کله په تلبیی سره راځي خوکله دقربانی یعنی دهدی دخاروی په لیږلو سره هم راځي نومصنف رحمه الله غواړی چې ددی بیان هم وکړی ځکه مقصود دتلبیي ځخه اظهار داجابت ددعوت دالله تعالی دی اوهغه اجابت ددعوت په تقلید دهدی سره هم راځي بحر ص،۲۲۳،ج۲. هدی هغه خاروی ته وائی چې حرم ته ددی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

لپاره لیږلی شي چې داختر په ورځ ذبح کړلې شي اوهدی اوښ غوایا اوګډ وری تقلید واړوته شامل دی اوبدنه اوښ اوغوایا دواړو ته وائی تقلید دیته وائی چې دبدنی یعنی اوښی یاغوایې په غاړه کې څه ټوټه اوحصه دخوراکې موادو یاتسمه دځپلی یادکوزې غړی اویا دونی څه څانګه وترلی شي ددی لپاره چې داعلامه پدی شي چې دادقربانی څاروی دی چې نه ئی څوک دوانښو څخه منع کړی اونه داوبو څخه ((بحر ص،۲۲۳،ج،۲))من قلد بدنة نفل چاچه دنفلی بدنی په غاړه کې غاړه کی واچوله اونذر اویادنذر بدنه وه یعنی چې دانذر ومنی چې په حرم کې به بدنه ذبح کوی اوجزاء صید اویا بدنه دجزاء دښکار یعنی چې په احرام یاحرم کې ښکار ووژنی اوقیمت ئی ورباندی لازم شي بیا پدی قیمت بدنه واخلي اونحوه یاداسې نور کالدماء لکه هغه دمونه چې واجب شوی وی په ده باندی په سبب دیو جنایت سره په تیر کال کې مثلا د احرام په حالت کی تری یو جنابت وشی یریدالحج دا حال دی دمن څخه یعنی څوک چې بدنه مقلده کړی پداسی حالت کې چې اراده دحج لری اویبعث بها اویا بدنه ولیږی دحج تمتع لپاره وتوجه معها اوپه خپله هم ورپسې روان شي په نیت داحرام سره فقد احرم داخبر دمن قلد لپاره دی نودغه کس احرام وترلو یعنی محرم وګرزیدلو اوداحرام دممنوعاتو څخه به څان ساتی المراد بالتقلید مراد دتقلید څخه دادی چې دبدنی په غاړه کی یوه غاړه کې وترلی شي فیصیر نوپه تقلید سره محرم ګرځي لکه په تلبیې سره چې ګرځي ولو اشعرها اوکه اشعار دبدنی ئی وکړو اشعار دیته وائی چې داوښ قب یعنی بوکان غوڅ کړی ددی لپاره چې خلکوته معلومه شي چې داد قربانی څاروی دی اوجللها ای القی الجل اویائی ځل واچولو په شادبدنی باندې اوقلد شاة اویائی ګډته غاړه کې غاړه کی. واچوله لا نوپدی سره محرم نه ګرځي ځکه دادخصائصو دحج څخه نه دی وکذا لویبعث همدارنګې محرم نه ګرځیږی که یوه بدنه دبل چاسره ولیږی وتوجه اووروسته ورپسی روان شي حتی یلحقها ترهغی محرم نه ګرځي ترڅو چې بدنی ته ونه رسیږی ای ان لم یتوجه که پخپله دبدنی سره روان نه شي ولم یسقها اونه ئی پخپله روان کړی بل بعثها بلکې دبل چاسره ئی ولیږی نوداترهغی محرم نه ګرځیږی چې بدنی ته ورسیږی نوکله چې بدنی ته ورسیږی نودابه محرم ګرځیږی والیدن داجمع دبدنة ده زمونږ داحنافو په نزد اوښ اوغوایې دواړوته وائی اودامام شافعی رحمه‌الله‌ په نزد صرف اوښی ته ویل کیږی

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

﴿باب القران والتمتع﴾

حج په درې قسمه دی ۱-افراد چې دحج په میاشتو کې یواځې دحج احرام وترې ۲-قران چې دحج اوعمرې احرام دمیقات څخه یوځای وترې ۳-تمتع چې دحج په میاشتو کې دعمرې احرام وترې بیا چې کله دعمرې څخه فارغ شې نوپه همدې کال دحج احرام وترې فقه حنفی ص،۴۲۳،ج،۱،، نومصنف رحمه الله چې کله دبیان دافراد څخه فارغ شو نوشروع ئې وکړه په قران وتمتع باندې.

القران افضل مطلقاً ای افضل من التمتع والافراد وهوان یهل بحج وعمرة من المیقات معاً الاهلال رفع الصوت بألتلبیة ویقول بعد الصلوة ای بعد الشفع الذی یصلی مریدا للاحرام اللهم انی ارید الحج والعمرة فیسرهما لی وتقبلهما منی وطاف للعمرة سبعة یرمل فی الثلثة الاول ویسعی بلاحلق ثم یحج کما مر فان اتی بطوافین وسعیین لهما کره ای یطوف اربعة عشر شوطاً سبعة للعمرة وسبعة لطواف القدوم للحج ثم یسعی لهما وانما کره لانه اخر سعی العمرة وقدم طواف القدوم وذبح للقران بعد رمی یوم النحر وان عجز صام ثلثة اخرها عرفة وسبعة بعد حجة این شاء ای بعد ایام التشریق فان فاتت الثلثة تعین الدم فان وقف قبل العمرة بطلت ای العمرة وقضیت ووجب دم الرفض وسقط دم القران.

توضیح المسئلة: القران حج قران مطلقا غوره دی یَعنی دتمتع اوافراد دواړو څخه غوره دی وهو دادقران تعریف کوی نوقران په لغت کې ددوه شیانو ترمنځ یوځای کولوته وائی اوپه اصطلاح کې ان یهل چې احرام وترې په حج اوعمرې سره دمیقات نه یوځای الاهلال اهلال دیته وائی چې پورته کول داواز په تلبیه باندې خوپه معنی داحرام سره استعمالیږی ویقول اواحرام ترونکې به ووائی وورسته دهغه دوه رکعته لمونځ څخه چې داحرام ترلو څخه مخکې اداء کوی اللهم الخ یا الله زه اراده دحج اوعمرې لرم نودادواړه زما لپاره اسانه کړې اوزما څخه ئې قبول کړې وطاف اوکله چې مکی ته داخل شې نوطواف به وکړی دعمرې لپاره سبعة اوه ګردشه په اولنی دریوونکې به پهلوانی وکړی ویسعی بیابه دصفا اومروه ترمنځ سعی وکړی بلاحلق نه به سرکلوی اونه به ئې کموی بلکې داحرام ممنوعات به بالکل نه کوی ځکه داحرام څخه وتلې نه دی اودحج دوخته پورې به په احرام کې پاتې شې بیا به حج اداء کړی فان اتی که راتګ ئې وکړ واول په دوه طوافو سره پیوسته بیائی دوه سعی وکړی دحج اوعمرې دواړو لپاره نودامکروه ده یعنی چې یوسړی دوه طوافه یعنی څوارلس ګردشه وکړی اوه دعمرې لپاره اواوه دطواف قدوم دحج لپاره بیا دحج

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اوعمری لپاره دوه سعی وکړی نوداځکه مکروه ده چې دغه کس دعمری سعی وروسته کړه اوطواف قدوم ئی مخکې کړو ځکه دعمری دطواف اودعمری دسعی ترمنځ طواف قدوم واقع شو وذبح للقران اوذبح به وکړی دګډ یاغوایا یا اوښ اویا اومه حصه دغوایا اواوښ دقران لپاره دیته دم شکر وائی داپه حج تمتع اوقران کې واجب دی ددی لپاره چې شکر اداء کړی چې الله تعالی ددواړو احکامو توفیق په یوسفر کې ورکړو بعدرمی .وروسته دویشتلو دجمری عقبی نه په ورځ داختر وان عجز اوکه دقربانی ځخه عاجزه ؤ نودری ورځې روژه به ونیسي اخرها چې اخره ورځ ددی عرفه وی یعنی په اوم ،اتم ،نهم دذی الجی باندې مستحب ده اوکه ددینه مخکې ئی ونیسي نوبیاهم جائز ده وسبعة اواوه ورځې روژی به دحج ځخه وروسته ونیسي یعنی دایام تشریق ځخه وروسته ځکه په ایام تشریق کې روژه ممنوع ده این شاء په کوم ځای کې چې ئی خوښه وی په مکه مکرمه کې وی اوکه په وطن کې وی فان فاتت الثلثة که دری اولنې روژی فوت شوی یعنی داختر ورځ پری راغله تعین الدم نودم متعین اولازم شو ځکه روژه بدل ددم ځخه وه اودروژی وخت داختر ځخه مخکې ؤ نوکله چې روژه فوت شوه نواصل واجب شو چې دم دی فان وقف قبل العمرة که یوقارن دعمری افعال پوره کړی نه ؤ اوپه عرفات اودریدو نوعمره ئی باطله شوه وقضیت اوقضاء ورباندې واجب شوه ووجب دم الرفض خودعمری په پرینبودلو باندې دم ورباندې لازم شو وسقط دم القران خودم دقران تری ساقط شو ځکه حج اوعمره دواړه ئی اداء نه کړو نوقارن ونه ګرځیده .

والتمتع افضل من الافراد وهوان یحرم بعمرة من المیقات فی اشهر الحج ویطوف ویسعی ویحلق اویقصر ویقطع التلبیة فی اول طوافه ای فی اول طوافه للعمرة ثم احرم بالحج یوم التروية وقبله افضل وحج کالمفرد الاانه یرمل فی طواف الزیارة ویسعی بعده لانه اول طوافه للحج بخلاف المفرد لانه قد سعی مرة ولو کان هذا المتمتع بعد ما احرم للحج طاف وسعی قبل ان یروح الی منی لم یرمل فی طواف الزیارة ولا یسعی بعده لانه قد اتی بذلک مرة.

توضیح المسئلة: والتمتع تمتع په لغت کې فائده اخستلو ته وائی اوتمتع دافراد ځخه غوره دی وهو اوتمتع په شریعت کې دیته وائي چې په عمری سره دمیقات ځخه دحج په میاشتو کې احرام وتړی اودعمری لپاره طواف وکړی اوبیا سعی وکړی اوبیا سرکل کړی اویائی لنډ کړی اوداول طواف دعمری سره به تلبیه هم بنده کړی اودعمری دافعالو ځخه ووته اوپه مکه کې به غیر محرم

کفایت کتب خانه ګیلی کړام چیلن
https://t.me/kafayat2395

وی تردی چې دحج وخت راشي ثم احرم بالحج بیابه دحج احرام دذی الحجی په اتمه ورځ تړی خوداتمی ورځې څخه مخکې غوره دی وحج کالمفرد اوداسې حج به وکړی لکه دحاجی مفرد په شان الا انه مګر فرق دادی چې متمتع به په طواف زیارت کې رمل یعنی پهلوانی کوی اوبیابه سعی وکړی ځکه دامتمتع لپاره اول طواف دحج دی اوحاجی مفرد خوبیوځل په طواف قدوم کې سعی کړیده ولوکان اوکه همدغه متمتع دحج داحرام څخه وروسته نفلی طواف وکړی اودمنی دتګ نه مخکې سعی هم وکړی نوبیا به په طواف الزیارت کې نه پهلوانی کوی اونه به دهغې څخه وروسته سعی کوی ځکه ده یوځل پهلوانی اوسعی اداء کړیده.

وذبح ولم تنب الاضحیة عنه وان عجز صام کالقران وجاز صوم الثلثة بعد احرامها لاقبله وتاخیره احب اعلم ان اشهر الحج وقت لصوم الثلثة لکن بعد تحقق السبب وهو الاحرام وکذا فی القران لکن التاخیر افضل وهو ان یصوم ثلثة متتابعة اخرها عرفة وان شاء السوق وهو افضل احرم وساق هدیه وهو ادنی من قوده وقلد البدنة وهو اولی من التجلیل ای التجلیل جائز لکن التقلید اولی منه ولایدل هذا علی ان یصیر بالتجلیل محرما فانه قد مر قبیل هذا الباب انه لایصیر بالتجلیل محرما بل لابد من التلبیة اوفعل یقوم مقامها وهو التقلید.

توضیح المسئلة: ذبح اوذبح ددم تمتع به وکړی اودیته هم دم شکر وائی ولم تنوب اودقربانی ځاروی ذبح کول ددم شکرپه ځای نه اودریږی ځکه دم شکر واجب دی اوقربانی واجب نه ده پده باندې ځکه دامسافر دی اوپه مسافر قربانی واجب نه ده وان عجز اوکه ددم تمتع څخه عاجز شو دفقیری وغیره دوجی نه صام کالقران نوبیا به لس ورځې روژه دقران په شان ونیسي وجاز صوم اوجائز ده هغه دری ورځې روژه چې دحج څخه مخکې وی وروسته دعمری داحرام څخه لاقبله خودعمری داحرام څخه مخکې جائز نه ده وتاخیره اووروسته کول ددی دری ورځو روژو تردی چې اخرنی ورځ عرفه راشي احب ډیر غوره ده.

اعلم پوه شه چې دحج دمیاشتی وخت ددی دری روژو لپاره دی ځکه الله تعالی فرمائی چې فصیام ثلثة ایام فی الحج یعنی لازم دی په ده باندې دری ورځې روژه فی الحج ای فی الوقت الحج په وخت دحج کې لکن بعد خولکن هلته چې سبب ئی موجود شوی وی چې هغه احرام دی یعنی چې دعمری احرام وتړی اوبیا روژه ونیسي نوجائز دی ځکه سبب ئی موجود شوی ده اوکه یوځل روژی ونیسي اوبیا احرام دعمری وتړی نوداروژی دهغه دری ورځو روژه څخه

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

نه کافی کیږی وکذا فی القِران په قران کې هم حکم همدا دی چې دعمری داحرام څخه وروسته روژی ونیسي لکن التأخیر لکن تاخیر ددی دری روژو یعنی چې دری ورځې پرلپسې ونیسې اواخره ورځ ئی عرفه راشي داډیر غوره ده

وان شاءالسوق تمتع په دوه قسمه ده:

۱-هغه تمتع چې بی له لیږلو دهدی یعنی ددم تمتع څخه وی ددی بیان مخکې تیر شو.

۲-هغه تمتع چې دهدی سره وی یعنی چې مخکې دځان نه دم تمتع ولیږی نو اوس ددی بیان دی ان شاءکه زړه ئی ؤ دروانولو دقربانی دځاروی وهو افضل اودغه احرام چې سره دروانولو دځاروی څخه وی غوره دی دهغه احرام څخه چې بی له هدی څخه وی احرم نو اول به احرام وترې اودنیت اوتلبیي سره به ځاروی دهدي روان کړی وهو دغه سوق یعنی دوړوسته طرف نه شړل دځاروی اولی غوره دی من قودة دمخکې طرف دکش کولو دځاروی نه وقلد البدنة اوپه غاړه کې به غاړه کی ورواچوی اوښی یاغویاته وهو اودغه تقلید غوره دی من التجلیل دځل اچولونه یعنی ځل اچول جائز دی خوتقلید غوره دی ولایدل خودتجلیل جواز پدی دلالت نه کوی چې په تجلیل سره به محرم ګرځي ځکه مخکې تیر شو چې په تجلیل سره محرم نه ګرځیږی بلکې دتجلیل سره تلبیه ضرور ده اویاهغه فعل چې دتلبیي قائمقام وی چې تقلید دی.

وکره الاشعار وهوشق سنامها من الایسر وهو الاشبه ای الاشبه بالصواب فان النبی ﷺ قدطعن فی جانب الیسار قصداً وفی جانب الایمن اتفاقاً وابوحنیفة انما کره هذا الصنع لانه مثلة وانما فعله النبی ﷺ لان المشرکین کانوا لایمتنعون عن تعرضه الا بهذا وقیل انما کره اشعار اهل زمانه لمبالغتهم فیه حتی یخاف منه السرایة وقیل انما کره ایثاره علی التقلید واعتمر ولایتحلل منها ای من العمرة وهذا عندسوق الهدی اما اذالم یکن سوق الهدی یتحلل من احرام العمرة کمامر ثم احرم للحج کما مرای یوم التروية وقبله افضل وحلق یوم النحر من احرامیة والمکی یفرد فقط ای لاقران له ولاتمتع.

دفع التنقید عن الامام فی کراهة ایثار الاشعار علی التقلید فی الاحرام:

وکره الاشعار اواشعار مکروه دی اشعار په لغت کې وینی کول وینی کول دحیوان دی اوپه شریعت کې شق سنامها خیری کول بوکان داوښی دی چپ طرفنه یادښی طرفته وهو الاشبه خوچپ طرفته زیات دحق سره مشابه دی ځکه نبی ﷺ قدطعن په چپ طرف کې هم وهلې وه قصداً په قصد سره یعنی قصدا اوپه ښی طرف کې اتفاقاً یعنی په اتفاقی طور سره

کفایت کتاب خانه ټولګی کام اچاوه
https://t.me/kafayat2395

وابوحنیفة دادفع دیواعتراض ده چې اشعار خوپخپله دنبی ﷺ څخه ثابت دی نوبیا امام ابوحنیفة اشعارته ولی مکروه وائی ؟

ددی دری جوابه دی :

۱-امما کره امام ابوحنیفه رحمه الله اشعار ته ځکه مکروه وائی چې لانه مثلة ځکه چې دامثله ده یعنی دژوندی حیوان څخه یواندام غوڅول دی وانما فعله اونبی ﷺ اشعار پدی وجه کاوه چې مشرکان نه منع کیدل عن تعرضه دتعرض کولو نه هدی ته الابهذا مگر په اشعار سره یعنی کوم ځاروی کې چې به اشعار شوی ؤ نوهغی ته به ئی څه ضررنه رساوه .

۲-وقیل بعض علماء لکه امام طحاوی وغیره وائې چې امام ابوحنیفة رحمه الله مطلق اشعارته مکروه نه وائی بلکې دخپلې زمانی دخلکو اشعار ته مکروه وائی لمبالغتهم دوجی د زیات تجاوز ددوی په اشعار کې دسنت اندازی څخه یعنی په سنت اندازه کې صرف دڅرمنی پریکول دی اودوی دومره تجاوز کاوه چې زخم به غوښی ته ورسیده حتی یخاف تردی چې ویره ددی وه چې زخم به غوښی ته سرایت وکړی یعنی وبه رسیږی اواوښه به تری مړه شي .

۳-وقیل خوبعض علماء بیا وائی چې امام ابوحنیفه رحمه الله اشعار مکروه نه ګڼی ځکه په اشعار کې دردول دڅاروی راڅې نوسره ددی نه چې تقلید غوره دی که څوک بیاهم اشعار غوره کوی په تقلید باندې نودامکروه ګڼی ځکه چې راجح باندې عمل کول غوره ده دمرجوح څخه واعتمر یعنی کله چې مکی ته داخل شي نوعمره به وکړی اودعمری څخه به ځان نه حلالوی وهذا اوځان نه حلالول په هغه وخت کې چې هدی ئی روانه کړی وی اماّاذا اوکه احرام دهدی په روانولو سره نه ؤ بلکې بغیر له دی څخه ؤ نوبیا به داحرام دعمری نه ځان حلال کړی ثم احرم للحج بیابه دحج لپاره احرام وتړی یعنی په اتمه ورځ باندې خوداتمی ورځې نه مخکې هم غوره ده اوداختر په ورځ به سرکل کړی وحل اوځان به حلال کړی ددواړو احرامونو څخه والمکی اودمکی اوسیدونکې به صرف افراد کوی اوقران اوتمتع وربانديې نشته .

ومن اعتمر بلاسوق ثم عاد الی بلده فقد المروم سوق تمتع اعلم ان التمتع هو الترفق بأداء النسکین الصحیحین فی سفر واحد من غیران یلم بأهله الما صحیحا بینهما فالذی اعتمر بلاسوق الهدی لما عاد الی بلده صح المامه فبطل تمتعه فقوله فقد المر ذکر الملزوم وقصد اللازم وهو بطلان التمتع

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اما اذا ساق الهدی لایکون المامه صحیحا لانه لایجوز له التحلل فیکون عوده واجبا فلایکون المامه صحیحا فاذا عاد واحرم بالحج کان متمتعا فان طاف لها اقل من اربعة قبل اشهر الحج واتمها فیها وحج فقد تمتع ولوطاف اربعة هنالا ای لوطاف اربعة قبل اشهر الحج لایکون متمتعا.

توضیح المسئلة: ومن اعتمر چاچې عمره وکړه بلاسوق بی له لیږلو دهدی نه ثم عاد بیابیرته راواپس شو الی بلده خپل ښارته فقدالم نوپه تحقیق سره داخپل وطن کې ثابت شو یعنی سفر ئی ختم شو ومعسوق اوسره دلیږلو دهدی نه تمتع ده تمتع وکړه.

اعلم شارح دمخکې عبارت وضاحت کوی چې تمتع دیته وائی هوالترفق فائده اخستل دی باداء النسکین په اداء کولو ددوو احکامو چې حج اوعمره ده الصحیحین چې دواړه صحیح وی یعنی فاسد نه وی فی سفر واحد اوپه یو سفر کې وی من غیر بغیر ددینه ان یلم باهله چې خپل کورواله اواهل ته ورشې المامًا صحیحا په صحیح اوسیدلو سره بینهما په منځ دعمری اوحج کې فاالذی اعتمر نوهغه کس چې عمره وکړی دحج په میاشتو کې بلاسوق الهدی بی له روانولو دهدی څخه لماعاد الی بلده هرکله چې خپل ښار ته بیرته واپس شې صح المامه نوده په کور اوسیدل صحیح شو یعنی مخکښی سفر ئی باطل شو فبطل تمتعه اوکه په همدی کال حج وکړی نوتمتع ئی باطله شوه ځکه په یوسفرکې اداء نه شو داپه هغه صورت کې ؤ چې هدی ئی روانه کړی نه وه فقوله فقد الم شارح وائی چې د فقد الم څخه دمصنف مراد دتمتع باطلیدل دی یعنی د ذکر ملزوم ئی کړی چې الم دی اومراد ئی لازم دی چې بطلان دتمتع دی اما اذا ساق الهدی اوکه دعمری په احرام کې ئی هدی روانه کړی وه نودده المام نه صحیح کیږی نومتمتع پاتې شو ځکه مخکښی سفر ئی انتهاء ته رسیدلې نه ده پدی سبب چې هدی ئی لیږلی ده لانه لایجوز ځکه خان حلالو ده لره جائز نه دی فیکون عوده نودده راګرځیدل مکی ته واجب دی نوکله چې بیرته راواپس شو اودحج احرام ئی وترلو نودامتمتع شو.

فان طاف لها که دعمری لپاره ئی طواف وکړو کم دځلورو ګرد شو ځخه دحج دمیاشتو ځخه مخکې یعنی چې یوکس په رمضان کې دعمری لپاره احرام وترې اودځلورونه کم ګردشه طواف وکړی مثلا دوه یادری واتمها فیها خوباقی طواف ئی دحج په میاشتو کې پوره کړو اوبیائی حج وکړو نودامتمتع وګرځیدو ولو طاف اربعة اوکه دحج دمیاشتو ځخه مخکې ځلور ګردشه طواف کړی ؤ نودامتمتع نه ګرځیده ځکه اکثر لره ځکه دکل وی نوچې اکثره طواف

کفایت کتب خانه تبلیغ ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دحج دمباشتو څخه مخکې واقع شو نومتمتع نه ګرځي اوکه اکثره دحج په میاشتو کې واقع شي نومتمتع ګرځي .

کوفی حل من عمرته فیها ای فی اشهر الحج وسکن بمکة اوبصرة وحج فهو متمتع لان السفر الاول لم ینته برجوعه الی بصرة فصار کانه لم یخرج من المیقات ولو افسدها ورجع عن البصرة وقضاها وحج لا لان حکم السفر الاول لما بقی بالرجوع الی البصرة فصار کانه لم یخرج من مکة ولا تمتع للساکن بمکة الا اذا المّ بأهله ثم اتی بهما لانه لما المّ بأهله ثم رجع واتی بالعمرة والحج کان هذا انشاء سفر لانتهاء السفر الاول بالالمام فاجتمع نسکان فی سفر واحد فیکون متمتعا وای افسدا تمه بلادم ای من اعتمر فی اشهر الحج وحج من عامه فأیهما افسد مضی فیه لانه لا یمکنه الخروج من عهدة الاحرام الا بالافعال وسقط دم التمتع لانه لم یترفق بأداء النسکین الصحیحین فی سفر واحد.

توضیح المسئلة: کوفی دکوفی یو اوسیدونکې سړی دحج په میاشتو کې دعمرې په احرام سره مکی ته راغې عمره ئی اداء کړه اوخان ئی حلال کړو وسکن بمکة بیا په مکه کې دحج په ورځو کې اوسیدلو اویا دمکی څخه بصری ته لاړو یعنی دخپل وطن نه ماسوا بل ځای ته لکه بصره وغیره وحج اوپه همدی کال ئی حج وکړو نودامتمع شو لان السفر الاول څکه اول سفر دکوفی څخه په بیرته راګرځیدلو سره بصری ته نه ختمیږي فصار دداسې وګرځیدو لکه دمیقات څخه چې وتلې نه وی ولو افسدها اوکه دغه کوفی سړی دغه عمره فاسده کړه اوبیا بصری ته لاړو ورجع اودبصری څخه بیابیرته مکی ته راغې وقضاها اودعمرې قضاء ئی راوړه وحج اوحج ئی هم وکړو لا نوبیا دامتمتع نه ګرځي لان څکه حکم داول سفر دکوفی څخه چې هرکله پاتې شو په بیرته راتللو سره بصری ته داسې وګرځیدو لکه دمکی نه چې بالکل وتلې نه وی اودمکی اوسیدونکې لپاره تمتع نشته الا اذا المّ مګر هلته ددی کوفی لپاره تمتع صحیح کیده چې کوفی ته تللې واي اوهلته مقیم شوي واي بیائې دهغه ځای څخه راتګ په عمرې اوحج سره کړی وای لانه لما څکه کله چې په کور کې مقیم شې بیا دکورنه بیرته واپس شې اوعمره اوحج وکړی کان هذا انشاء سفر نودایونَوَیٰ سفر شو څکه اول سفر په المام سره ختم شو فاجتمع نودوه احکامه په یوسفر کې راجمع شو نومتمتع وګرځیده .

وای افسد اوهریو دحج اوعمرې نه که ئی فاسدکړو نوهغه به پوره کړی بلادم بی له دم تمتع نه یعنی دم تمتع وربانديې نشته یعنی که یوکس دحج په میاشتو کې عمره وکړی اوپه همدغه کال

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

حج هم وکړی نوکوم یوچې په میاشتو کې عمره وکړی اوپه همدغه کال حج هم وکړی نوکوم یوچې فاسد کړی مضی فیه نوپه هغې کې به تګ کوی یعنی دهغې افعال به سرته رسوی ځکه دذمواری داحرام څخه وتل ممکن نه دی مګر په افعالو دحج یاعمری سره خودم تمتع تری ساقط شو ځکه دغه کس په یوسفر کې په اداء کولو دوو صحیحو احکامو څه فائده وانه اخستله اودم تمتع خوهلته واجیبږی چې په یوسفر کې ددوو احکامو په اداء کولو سره فائده واخلي.

باب الجنایات

ان تطیب محرم عضواً اوخضب راسه بالحناء اوادهن بزیت ای استعمل الدهن فی عضو ثم الاده ان ان کان بزیت خالص اوبحل خالص یجب الدم عندابی حنیفة وعندهما تجب الصدقة وعند الشافعی ان استعمله فی الشعر یجب الدم وان استعمله فی غیره فلاشیئ علیه اما الدهن المتطیب کدهن البنفسج ونحوه فیجب الدم اتفاقاً للتطیب اولیس مخیطاً اوستر راسه یوماً اوحلق ربع راسه اوهاجمه احادی ابطیه اوعانته اورقبته اوقص اظفاریدیه اورجلیه فی مجلس واحد اوید اورجل.

بیان الجنایات : جنایات جمع دجنایة ده په لغت کې شرپیداکول دی په اصطلاح کې هغه فعل ته وائي چې حرمت ددی په سبب داحرام یا حرم سره ثابت وی «بحر ص،۳ج،۳» ان تطیب محرم که خوشبویه کړی محرم کس عضوا یوپوره اندام لکه سر، پښه وغیره ،ځکه جنایت چې پوره کیږی نوپه پوره فائدي اخستلو سره راځي اوداپه پوره اندام کې راځي نوسزابه هم کامله وی چې یودم دی همدارنګې که ټول اندامونه خوشبویه کړی نوهم یودم دی ځکه جنس یودی اوخضب یارنګ کړی راسه سر خپل بالحناء په نکریزو سره اوادهن یاځان غوړ کړی بزیت په تیلو سره ثم الادهان بیا تیل استعمالول که په خالص تیلو سره وی یعنی چې خوشبوئی ورسره ګډه نه وی اوبحل خالص اویا په خالص تیلو دکونځلو سره وي نوداامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد دم واجبوی ځکه دزیت اودکونځلو تیلو کې خوشبوئی ګډولې شي اوبینتان هم جوړه وی اودصاحبینو په نزد صدقه واجبوی ځکه داپخپله دخوشبوئی لپاره نه دی اګر چې دبل شیئ په یوځای کیدو سره خوشبوئی پیداکوی امام شافعی رحمه الله وائي که په وینتانو کې ئې استعمال کړي نودم واجبوی ځکه چې خیری ورسره لری کیږی اووینتان ورسره جوړیږی اوکه وینتانو څخه ماسوا په نورو اندامونو کې استعمال کړی نویوشیئ هم ورباندې نشته

اماالدهن المتطیب او هغه تیل چې خوشبوئی لری لکه بنفسج وغیره تیل نو بیا په هغی کې

https://t.me/kafayat2395

بالاتفاق دم واجب دی ځکه خوشبوئی لری اولیس محیطاً یاګنډل شوی جامی واغوندې اوستر یاسرپټ کړی یوما یوه ورځ پوره یایوه شپه اوحلق یاسرکل کړی ځلورمه حصه اومحاجمه جمع دمحجم ده ځای دښکر لګولو یعنی کل کړی ځای دښکر لګولو اواحدی ابطیه یاکل کړی یودترخ یعنی تخرګونو څخه اوعانته یادنامه نه لاندې وینښتان کل کړی اورقبته یاښټ کل کړی اوقص یاغوڅ کړی اظفار یدیه نوکان ددواړو لاسونو اورجلیه یاددواړو پښو فی مجلس واحد چې په یومجلس کې ئې غوڅ کړي نویودم وربانديې واجب دی اوکه دهراندام نوکان په بیل بیل مجلس کې غوڅ کړي نوځلور دمه یعنی ګډان وربانديې واجب دی ځکه غالباً په دی کفاراتو کې معنی دعبادت وی نوپه اتحاد دمجلس سره پکې تداخل راځي اوکه اتحاد دمجلس نه ؤ نوبیا تداخل نه راځي لکه په ایات دسجدی کې اوامام محمد رحمه الله وائي چې مجلس یووی اوکه ډیروی یودم دی ځکه مبنی ددی کفاراتو په تداخل باندې ده اوپدې یادیولاس نوکان غوڅ کړی اورجل یادیوی پښې نوکان غوڅ کړی نوبیاهم یودم دی ځکه ځلورمه حصه چې یوه پښه یایولاس دی قائمقام دکل دی.

اوطاف للقدوم اوللصدر جنباً اوللفرض محدثاً اوافاض من عرفات قبل الامام اوترك اقل سبع الفرض ای ترك ثلثة اشواط اواقل من طواف الزيارة ويترك أكثره بقي محرماً حتى يطوف ای ان ترك اربعة اشواط اواكثر من طواف الزيارة بقي محرماً حتى يطوف اوطواف الصدر اواربعة منه اوالسعي اوالوقوف بجمع اوالرمي كله اوفي يوم واحد اوالرمي الاول اواكثره وهو رمي جمرة العقبة يوم النحر اوحلق في حل لحج اوعمرة فان الحلق اختص بمنى وهو من الحرم لا في معتمر رجع من حل ثم قصر ای ان خرج المعتمر من الحرم قبل التحلل ثم عاد اليه وقصر لاشيئ عليه وانما خص بالمعتمر لان الحاج ان خرج من الحرم قبل التحلل ثم عاد الى الحرم يجب عليه الدم.

توضيح المسئلة: اوطاف فرضی طواف قوی دی دوجوبی طواف نه نوطواف قدوم اوطواف الصدر واجب دی اوطواف الزیارت فرض دی نوفرضی طواف که صرف دبی اودسی په حالت کې وکړی داهم یوجنابت دی اودم پری واجب دی اوکه فرضی طواف دجنابت په حالت کې وکړی نوبیا پری بدنه یعنی اوښ یاغوایا واجب دی.

اووجوبی طواف که په بې اودسی سره وکړی نودم پری واجب نه دی بلکه چې دجنابت په حالت کې وشي نوبیا پری دم واجب دی اوافاض اویا دعرفی په وخ رابښکته شي دعرفات

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

څخه مخکې دامام نه یعنی مخکې دلمر ډوبیدلو څخه څکه امام دلمر ډوبیدلو څخه وروسته رابښکته کیږی اوترك یائې پریښودو کم له اوه ګردشو دطواف زیارت نه یعنی دری ګردشه یادوه یایو ګردش نوپدی صورت کې هم وربانديې دم واجب دی وبترك أكثره اوکه په فرضی طواف کې یعنی طواف الزیارت کې زیات پریښودو نودامحرم پاتې شو څکه ښځې هلته ورته حلالیږی چې فرضی طواف وکړی اوچه اکثره ئې پریښودو ، نومحرم پاتې شو تردی پوری چې طواف وکړی اواکثره دطواف ځلوریازیات دی اوطواف الصدر یاتول طواف درخصتی پریږدی اویازیات ددی چې ځلور راځې اوالسعی یاسعی پریږدی اوالوقوف بجمع یاپه جمع یعنی مزدلفه باندې اودریدل پریږدی اوالرمی کله یاتوله رمی پریږدی اوفی یوم واحد اویاپه یوه ورځ کې رمی پریږدی دهغه دری ورځونه اوالرمی الاول یاداولی ورځې رمی پریږدی اواکثره یازیات داولی ورځې نه چې هغه ویشتل دجمری عقبی دی په ورځ داختر باندې نوپه مذکوره صورتونو کې دم لازم دی اوحلق یائی سرکل کړو په حل مقام کې دحج اوعمری نه یعنی ددی لپاره چې ځان حلال کړی داحرام دحج اوعمری نه نودم وربانديې لازم دی څکه سرکلول خاص دي ترمنی پوري اومنی دحرم څخه ده لافی معتمر دم نه واجبیږی په هغه عمره کونکي باندې چې حل ته بغیر دځان حلالولو څخه وتلې وی رجم من حل بیا دحل څخه بیرته حرم ته واپس شې بیا سرکل کړی اویائی لنډ کړي نوهیڅ شیئ وربانديې نشته وانما خص اوداحکم دعمره کونکي پوری څکه خاص شو چې حج کونکي که دځان حلالولو څخه مخکې دحرم څخه ووځې اوبیا حرم ته بیرته واپس شې نوپده باندې دم لازم دی .

اوقبل اولیس بشهوة انزل اولا اعلم ان قوله اوقبل لیس معطوفاً علی قوله ثم قصر بل هومعطوف علی قوله اوحلق فی حل اواخر الحلق اوطواف الفرض عن ایام النحر اوقدم نسکا علی آخر کالحلق قبل الرمی اونحر القارن قبل الرمی اوالحلق قبل الذبح فعلیه دم هذا جواب الشرط وهو قوله ان تطیب محرم عضواً فیجب دمان علی قارنٍ ان حلق قبل ذبحه دم للحلق قبل اوانه ودم لتاخیر الذبح عن الحلق وعندهما دم واحد وهو الاول فقط .

توضیح المسئلة: اوقبل الخ یانبښځه ښکل کړی اویا لاس وروړی په شهوت سره نودم وربانديې واجب دی انزال ئی وشې اوکه ونه شې څکه ښکلول یالاس وروړل ښځی ته په شهوت سره ددواعی دجماع څخه دی نوحکم دجماع لري لکن که لاس ئی پی له شهوت څخه وروړ نوبیا

دکفایت کتب خانه تبلیغی کرام چمتن
https://t.me/kafayat2395

پرې دم نشته اعلم شارح وائي چې داوهم راځي چې اوقبل به عطف وی په اوقصر باندې خوداوهم صحیح نه ده بلکې داعطف دی په اوحلق فی حل باندې اواخر الحلق یا یوحج کونکې وروسته کړې سرکلول اوطواف الخ یافرضی طواف وروسته کړې داختر دورځوځخه اوقدم نسکا یامخکې کړې یوحکم په بل باندې کالحلق لکه سرکلول مخکې کړې درمی څخه اونحر القارن یاذبح دقارن مخکې درمی څخه اوالحلق یا سرکلول مخکې کړې دذبح څخه داختر په ورځ څلور شیان واجب دی: ۱-رمی ۲-ذبح ۳-حلق ۴-طواف.

ددری اولنیو ترمنځ ترتیب واجب دی اوپه ترک دترتیب سره پری دم واجبیږی داپه قارن اومتمتع کې ده نوځکه شارح وویلې چې اونحر القارن قبل الرمی اوالحلق قبل الذبح اوپه مفرد کې صرف درمی اوحلق ترمنځ ترتیب واجب دی نوځکه شارح وویلې چې کالحلق قبل الرمی اوذبح په مفرد باندې نشته اودطواف اودرمی وغیره ترمنځ ترتیب واجب نه دی خوطواف درمی اوذبح نه مخکې مکروه ده فعليه دم داجزاء ده دشرط مقدم لپاره چې وان تطیب عضواً دی یعنی پدغه ټولو افعالو سره دم لازمیږی فيجب دمان خوپه قارن باندې بیا دوه دمه دی که حلق ئی مخکې دذبح څخه وکړو دم للحلق یودم دحلق لپاره شو چې دخپل وخت څخه مخکې وشو اوبل دم دتاخیر دذبح لپاره چې دحلق څخه وروسته وشو وعندهما اودصاحبینو په نزد صرف یودم دی چې اول دم دی فقط چې هغه دم دم شکر دی دری عبارت څخه ظاهر کې دامعلومیږی چې دامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد دوه دی یودتاخیر لپاره اوبل دتقدیم لپاره اودصاحبینو په نزد یودم دی چې دتقدیم لپاره دی خودا صحیح نه ده بلکې صحیح داده چې دامام صاحب په نزد په تقدیم اوتاخیر دواړو کې یودم دی چې دم جنایت اوبل دم دشکر لپاره دی اودصاحبینو په نزد صرف یودم دی چې هغه دم شکر دی اودم جنایت وربانديې نشته ځکه دصاحبینوپه نزد په تقدیم دیوحکم کې په بل باندې یاپه تاخیر دیوحکم کې دبل څخه هیڅ واجب نه دی یعنی ددوی په نزد داجنایت نه دی نودم جنایت هم نشته نوصرف یودم پاتې شو چې هغه دم شکر دی لکه امام محمد رحمه الله په جامع الصغیر کې ویلې چې دامام صاحب په نزد یودم دشکر لپاره دی اوبل دتاخیر لپاره دخپل وخت څخه اودصاحبینو په نزد صرف یودم دی چې دم شکر دی بحرالرائق ص،۴۳،ج،۳،.

وان تطيب اقل من عضو اوستر راسه اولبس مخيطاً اقل من يوم اوحلق اقل من ربع راسه اوقص اقل من خمسة اظفار اوخمسة متفرقة اوطاف للقدوم اوللصدور محدثاً اوترك ثلثة من سبع الصدر

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اواحدی جمار الثلث وهی مایلی مسجد الخنیف اومایلیه اوالعقبة فی یوم بعد یوم النحر اوحلق رأس غیره تصدق بنصف صاع من بر وان تطیب اوحلق بعذر ای تطیب عضواً اوحلق ربع راسه ذبح اوتصدق بثلثة اصوع طعام علی ستة مساکین اوصام ثلثة ایام ووطیه ولوناسیاً قبل وقوف فرض یفسد حجه ویمضی ویذبح ویقضی ولم یتفرقا ای لیس علیه ان یفارقها فی قضاء مافسداه وعند مالك یفارقها اذا احرجا من بیتها وعند زفر اذا احرما وعند الشافعی رحمه الله اذا بلغ المکان الذی واقعها فیه وبعد وقوفه لم یفسد وتجب بدنة وبعد الحلق شاة.

توضیح المسئلة: وان تطیب الخ دادهغه جنایاتو بیان کوی چې په هغې کې دم نه واجبیږی بلکه صدقه واجبیږی که خوشبوئی ولګوی کم دیواندام څخه اویاسر پټ کړی اویا ګنډل شوی جامی واغوندی کم له یوی ورځې څخه اویاسر کل کړی دځلورمی حصی څخه کم اوقص یانوکان غوڅ کړی کم له پنځو څخه اویا پنځه غوڅ کړی خو جداجدا یعنی دلاس اوپښی څخه اوطاف یاطواف پریږدی دری ګردشه داوو (۷) ګردشو دطواف صدرنه اواحدی یاپریږدی یوجمره ددریوو جمرو څخه مثلا هغه چې مسجد خیف ته نژدی وی یاهغه چې دیته نژدی وی یاوروستنی جمره په هغه ورځ کې چې داختر دورځې څخه وروسته وی ځکه داختر دورځې څخه وروسته دری واړه جمری ویشتل کیږی اما داختر په ورځ خوصرف یوه جمره ده چې جمره عقبه ده کما مر اوحلق یامحرم سړی دبل کس سرکل کړی چې هغه محرم وی اوکه حلال وی تصدق نوپه تولو مذکوره صورتونوکې به صدقه ورکړی نیمه پیمانه دغنمو.

وان تطیب اوکه یواندام ئې خوشبویه کړو یائی څلورمه حصه دسر کل کړه دعذر دوجی نه مثلا سړی وغیره وي نوبیا یاګډذبح کوی اویابه دری پیمانی طعام صدقه کوی په شپږو مسکینانو باندې چې هرمسکین ته به نیمه پیمانه ورکوي اوصام اویابه دری ورځې روژی ونیسي ووطیه دامبتداء ده یفسدئې خبر دی یعنی که محرم سړی کورواليې وکړو اګر ېې. هیره سره وی مخکې دهغه وقوف یعنی اودریدلو څخه چې هغه فرض دی چې هغه وقوف په عرفات دی نودغه وطی فاسده وی حج دده ویمضی تیریدل به کوی یعنی لازم دی په ده باندې چې دغه حج پوره کړی ویذبح اوذبح به وکړی یعنی هدی به ولیږي ویقضی اوقضاء به دحج راوړی ولم یفترقا اوبه ښځه خاوند لازم نه دی چې دفاسد حج په قضاء راوړلو کې جداشې بلکې لکه څرنګه چې مخکې ذکر شوی حج ادا کولو اوس به هم همغسې اداء کوی وعند

کفایت پښتو خانګه د لګړان چینل
https://t.me/kafayat2395

مالك امام مالک وائی چې کله دکور څخه ووځي نوبنځه اوخاوند به سره ملګرتيا نکوی وعند زفر او امام زفر وائی چې کله د دويم حج احرام وتړی نودواړه به سره جداشي وعند الشافعي رحمه الله امام شافعی رحمه الله وائي چې کله هغه ځای ته ورسيږی چې هلته خاوند دښځې سره کوروالی کړی ؤ نوجدا به شي ددری واړو مذهبو مقصد دادی چې هسی نه چې مخکنی جماع وريادہ شي اوبيا جماع وکړی داحنافو په نزد دافتراق يعنی جداوالی په احتياط اولويت محمول دی نه وجوب باندې **ويعد وقوفه** اوکه دعرفات باندې اودريدلو څخه وروسته کوروالی وکړی نوحج نه فاسده وی اودبدنی يعنی اوښی ياغويا ذبح کول وربانديې واجب دی **ويعد الحلق** شاة اوکه دسرکليدلو څخه وروسته دطواف زيارت نه مخکې کوروالي وکړی نودګډ ذبح کول وربانديې واجب دی ځکه جنايت قاصر دی ځکه اول حلاليت په حلق سره راغلې دی ((بحر ص، ۳، ۲۹)).

وفی عمرته قبل طوافه اربعة اشواط مفسد لها فمضی وذبح وقضی ويعد اربعة ذبح ولم تفسد ای وطيه فی عمرته قبل ان يطوف اربعة اشواط مفسد للعمرة فيجب اعضی فيها والذبح والقضاء ويعد اربعة اشواط يجب به الذبح ولا تفسد به العمرة.

توضيح المسئلة: وفی عمرة اوکه دعمری په احرام کې کوروالي وکړی مخکې دځلور ګردشو طواف نه مفسد لها نوداکوروالي فاسدونکې دعمری دی فمضی نولازم دی په ده باندې پوره کول دافعالو دعمری وذبح اوګډ به ذبح کړی وقضی اودعمری قضاء به راوړی **ويعد اربعة** اوکه دځلورو ګردشو طواف څخه وروسته کوروالي وکړی ذبح نوذبح وربانديې واجب ده چې جبيره دجنايت راشي ولم تفسد خوعمره پدی کوروالي سره بيانه فاسديږی ځکه دطواف اکثريت موجود شوی دی اواکثره لره حکم دکل وی نوجنايت کم شو.

فان قتل محرم صيدا ودل عليه قاتله بدءا اوعودا ی سواء کان اول مرة اولا سهواً اوعمداً فعليه جزاؤه ولوسبعاای ولوکان الصيد سبعا اومستأنساً اوحماماً مسرولا اوهومضطر الی اکله وجزاؤه ماقومه عدلان فی مقتله اواقرب مکان منه ای ان لم تکن له قيمة فی مقتله يقوم فی اقرب مکان من مقتله تکون له فيه قيمة لکن فی السبع لا يزيد علی شاة ثم له ان يشتری به هديا ويذبحه بمکة اوطعاما ويتصدق علی کل مسکين نصف صاع من بر اوصاعاً من تمر اوشعير لا اقل منه اوصام عن طعام کل مسکين يوما وان فضل عن طعام مسکين تصدق به اوصام يوماً هذا عند ابی حنيفه وابی يوسف.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

توضیح المسئلة: فان قتل که ووژلو یومحرم کس ښکار یعنی هغه دوچې حیوان چې دوحشی وی په اصل پیدایشت کی نودبحری حیوان ښکار مطالقا رواء دی اګر چې دهغې غوښه نه شې خوړلې اودوچی ښکار جائز نه دی اګر چې دهغې غوښه نه شې خوړلې مګر بعض چې مستثنی دی لکه کارغه بابنه لیوه وغیره نوکه یومحرم کس ښکار ووژنی اودل علیه اویامحرم کس بنودنه وکړی دښکار وژونکې ته بدأ په اول کرت کې وی اوعوداً اوکه دوباره وی سهواً سهوی سره وی اوعمداً اوکه قصد سره وی فعلیه جزاء نوپدی ټولو صورتوکې ورباندې دقتل جزاء ده ولوسبعاً اګر چې دغه وژلې شوی ښکار ځیرونکې ځناور وی خوهغه تری مستثنی دی چې په انسان حمله کوی لکه لیوه وغیره.

اومتأنساً یااګر چې دغه ښکار اموخته کړای شوی وی لکه یوه هوسی چې په کورکې اموخته کړای شې ځکه ددی اموخته کول عارضی دی اواعتبار اصل پیدایشت ته دی نوپه اموخته کیدو سره دښکار ځخه نه اوځي اوحماما مسرولاً اویاهغه کوتره وی چې دپرتوګ په شان بنکې په پښو ولری اوهو مضطر الی اکله اویا اګر چې دغه ښکار کونکې ددغی ښکار خوراک ته محتاجه وی ځکه په احتیاج سره خوصرف ګناه ختمیږی اوضمان نه لری کیږی وجزاؤه اوجزاء دښکار دوژلو ماقومه هغه ده چې قیمت کړی عدلان دوه عادل کسان فی مقتله په ځای دوژلو کې یعنی په کوم ښار کې چې وژلې وی نودهمغه ښار په قیمت سره به قیمت کولې شې اواقرب اوکه په دغه دقتل ځای کی ددی قیمت نه ؤ یعنی چې هلته ښکار نه خرڅیږی نوبیا به قیمت کړای شې په هغه ځای کې چې دقتل ځای ته نژدی وی تکون له فیه قیمة چې هلته دښکار لپاره پدغه ځای کې قیمت وی لکن فی السفر لکن په هغه حیوان کې چې غوښه ئی نه شې خوړلې ددی قیمت به په پسه باندې نه شې زیاتولې یعنی که ددې حیوان قیمت زیات هم وی خودومره پری واجب دی چې صرف ګډ پری وشې ثم له بیا دغی قاتل ته دا اختیار شته چې پدغې روپیو ګډ واخلي اوپه مکه کې ئې ذبح کړي یعنی په حرم کې اویادی پری طعام واخلي اوپه هرمسکین باندې دصدقه کړی نیمه پیمانه دغنمو ځخه یایوه پیمانه دخرما اواوربشو ځخه لا اقل منه خودنیمی پیمانی ځخه کم ورکول جائز نه دی اوصام اویا به روژه ونیسی دطعام دهرمسکین نه یوه ورځ وان فضل اوکه ځه غنم وغیره زیاتی شو دطعام دیومسکین ځخه یعنی چې نیمی پیمانی ته نه رسیږی تصدق به نوهغه دخیرات کړی اویادی ځخه هم خانه وښځ ورګډ وروژه ونیسی هذا دادقیمت واجبیدل سره

کفایت ځکه هم خانه وښځ ورګډ وروژه ونیسی هذا
https://t.me/kafayat2395

دتفصيل مذكور نه دامام ابوحنيفة رحمه الله اوامام ابويوسف مذهب دى.

واما عند محمد رحمه الله والشافعي رحمه الله فان كان للصيد مثل صورة يجب ذلك ففي الظبي والضبع شاة وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وفي الحمام شاة والمتمسك في هذا الباب قوله تعالى ﴿ومن قتله منكم فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به ذواعدل منكم هديا بالغ الكعبة اوكفارة طعام مساكين اوعدل ذلك صياما ليذوق وبال امره﴾..﴿الآية﴾ فمحمد رحمه الله والشافعي رحمه الله يحملان المثل على المثل صورة بدليل تفسير المثل النعم ونحن نقول المثل في الضمانات لم يعهد في الشرع الا وان يراد به المثل صورة ومعنى في المثليات اومعنى وهو القيمة في غير المثليات اما البقرة فلم تعهد مثل الحمار الوحش وكذا البدنة للنعامة وكذا البواق فقوله من النعم اى كائن من النعم فالمعنى ان الواجب جزاء مماثل لماقتله وهو القيمة كائن من النعم بأن يشترى بتلك القيمة بعض النعم ثم قوله يحكم به ذواعدل منكم يؤيد هذا المعنى فان التقويم يحتاج الى رأى العدول ولولا التقويم اولا كيف يثبت الاختيار بين النعم والكفارة والصيام وايضاً لولم يكن له نظير من النعم فعند محمد رحمه الله والشافعي رحمه الله يجب مايجب عندابى حنيفة اولا فيعمل المثل على القيمة دلالة للاية على هذا المعنى.

توضيح المسئلة: اماعند محمد رحمه الله والشافعي رحمه الله دامام شافعي رحمه الله اوامام محمد رحمه الله اوشيخينو ترمنځ اختلاف په پنځو خبروکې دى:

۱-دامام ابوحنيفة رحمه الله اوامام ابويوسف رحمه الله په نزد په محرم قاتل باندې قيمة دښكار په هغه ځاى كې واجب دى چې په كوم ځاى كې وژلې وى اودامام محمد اوامام شافعي رحمه الله په نزد كوم شيئ چې مثل لرى په هغې كې مثل واجب دى.

۲-داحنافو په نزد محرم ته جائز دى چې سره دقدرت نه په هدى اوطعام وركولو باندې روژه غوره كړى اودامام زفر رحمه الله په نزد سره دقدرت نه په كفارى بالمال باندې ده لره روژه جائز نه ده دوجى دقياس نه په كفاره ديمين باندې.

۳-كله چې طعام وركول غوره كړى نودغه طعام به دښكار په قيمت سره اخلي اودامام شافعي رحمه الله په نزد به دغه طعام دنظير په قيمت اخلي مثلاً دهوسى نظير گډ دى نوداحنافو په نزد به دغه طعام دهوسى په قيمت اخلي اودامام شافعي رحمه الله په نزد به دغه طعام دگډ په قيمت اخلي.

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

۴-کله چې روژه غوره کړی نو داحنافو په نزد به دهری نصف صاع په ځای یوه ورځ روژه ونیسي او دامام شافعی رحمه الله او امام محمد رحمه الله په نزد چې کوم قسم ئی معلوم کړو نو همغه به لازم وی که ګډ ئی تعین کړو نو ګډ به لازم وی اوکه طعام ئی تعین کړو نو طعام به لازم وی اوکه روژه تعینه کړه نوروژه به لازمه وی فان کان نو دامام محمد رحمه الله او امام شافعی رحمه الله په نزد که ښکار صورة مثل درلوده په څارویو کې نوهمغه مثل به واجب وی ففی الظبی نوپه هوسی کې والضبع اوپه کوږ کې ګډ دی ځکه ګډ دهوسی اوکوږ سره په شکل کې هم مثله دی وفی الارنب اوپه سوکه کې عناق هغه ښځه اوزه (چیلی) ده چې کال ته نه وی رسیدلې وفی الیربوع په کربوړی کې جفرة هغه ښځه اوزه (چیلی) ده چې څلور میاشتو ته رسیدلې وی وفی النعامة اوپه شترمرغ کې بدنة اوښه ده وفی حمار الوحش اوپه وحشی خره کې بقرة غواده وفی الحمام اوپه کوتره کې شاة ګډ دی والمتمسك اوهغه ایات چې په هغې دلیل نیول شوې ده پدی باب کې هغه داده (ومن قتله) الایة.

ترجمه: اوڅوک چې مړ کړی ښکار لره بعض له تاسې څخه ای محرمو خلکو په قصد سره فجزاء نولازم ده په ده باندې جزاء مثل ماڅې هغه مثل دهغه څه ده قتل چې قتل کړی وی محرم کس من النعم چې کائن وی دڅارویو، څخه یحکم به چې فیصله وکړی پدی باندې چې دامثل دی ذواعدل منکم دوه کسان خاوندان دعدل له تاسې څخه هدیاً په داسې حالت کې چې داهدی وی اوحرم ته ولیږلې شې بالغ الکعبة چې رسیدونکې وی کعبی ته یعنی حرم ته اوکفارة یاکفاره وی چې هغه طعام ورکول دی مسکینانو ته اوعدل ذلك یاپه برابری اومثل ددی سره روژی ونیسي لیذوق ددی لپاره چې دغه قاتل محرم وڅکې ویأل امره سزا دخپل کار یعنی دښکار دوژلو فمحمد والشافعی نوامام محمد اوشافعی دغه مثل حمل کوی په مثل صوری سره ځکه مثل مطلق ذکر شوی اوشیئ چې مطلق ذکر شې نو رجع ئی فرد کامل ته کیږی اوفرد کامل پکی مثل صوری دی بدلیل ځکه دلیل ئی دادی چې دمثل تفسیر په نعم سره شوی دی ونحن نقول مونږ وایو چې ضمانات په شریعت کې په دوه قسمه دی:

۱-ضمان دمثلی په مثل باندې اوداپه مثلیاتو کې راځي لکه مکیلي موزونی عددی شیان.

۲-ضمان بالقیمت داپه ذوات القیم کې راځي یعنی کوم شیان چې قیت کولې شې لکه حیوانات وغیره نومثل صوری په وژلو دحیواناتو کې شرعا معلوم نه دی اونه څه مثال لری المثل شارح وائی چې مثل په حیوانات کې معلوم نه دی نه مو چې شوی په شریعت کې الا مګر

https://t.me/kafayat2395

که موجود شوی ده نوهلته دمثل نه مثل صورة اومعنی په مثلی شیانو کې مراد دی اومعنی اویاصرف مثل معنوی مراد وی چې هغه قیمت دی په غیر مثلیاتو کې اماالبقرة هر چی غوا ده فلم تعهد موجوده شوی نه ده مثل حمار الوحش مثل دوحشی خره نه په مثل معنوی سره اونه په مثل صوری سره همدارنګې اوښه دشتر مرغ ځخه مثل نه دی نه په مثل صوری سره اونه په مثل معنوی سره همدارنګې باقی نورهم قیاس کړه فقوله من النعم دادامام محمد رحمه الله اوامام شافعی رحمه الله ددلیل ځخه جواب دی چې هغوی ویلې وُ چې من النعم تفسیر دمثل واقع شوی دی خلاصه دجواب داده چې دامثل صوری لپاره دلیل نه شې کیدلې ځکه من النعم متعلق دی ترمحذوفه پوری چې کائن دی .فالمعنی نومقصد ئی داشو چې واجب هغه جزاء ده چې ممائله وی دهغه څه سره چې ده قتل کړی ده چې هغه قیمت حاصل وی دجنس دخارویو ځخه بأن یشتری هغه داسې چې پدغه قیمت بعض خاروی واخستلې شې لکه ګډ اوښ وغیره ثم قوله غرض دشارح ددی عبارت ځخه تائید زمونږ دمذهب کوی چې دمثل نه مراد مثل معنوی دی خلاصه داچه الله تعالی په دی ایات کې چې یحکم به ذوا عدل دی امر دمثل رای ددوو حکمینو عادلینو ته سپارلې ده اوداپه مثل معنوی کې راځي فأن التقویم ځکه قیمت رای ددوه عادلینو ته ضرورت لری اومثل صوری رای ددوو عادلینو ته ضرورت نه لری ولو لا التقویم دازمونږ دمذهب لپاره بل تائیدهم ذکر کوی خلاصه داده چې لولا التقویم چې اول ځل دغه وژل شوی ښکار قیمت نه شې کړلې بلکې دمثل نه مثل صوری مراد شې کیف یثبت نوبیا څرنګه صحیح کیږی اختیار ورکول دخارویو اوکفاری اودروژی ترمنځ ځکه دطعام داندازی معلومات همدارنګې ددی طعام په برابر روژه په قیمت سره کیږی وایضاً دادریم تائید زمونږ دمذهب دی چې امام محمد اوامام شافعی رحمه الله مثل صوری په هغه ځای کې واجبوی چې مثل صوری ولری په اقسامو دقربانی کې لکه ګډ اوښ غویا چې دکوږ هوسی شتر مرغ امثال دی خوپه کوم ځای کې چې مثلی صوری نه وی لکه چنچړه وغیره نوهلته بیا مثلی معنوی وائی یعنی لکه څرنګه چې امام ابوحنیفة ابتداء په مثل معنوی قائل دی نوبیا دوی هم په مثل معنوی قائله شې په کوم ځای کې چې مثل صوری نه لری ولا دلالة اوایات خوپدی دلالت نه کوی چې کوم ځای کې مثل صوری وُ هلته به مثل صوری اخلې اوکوم ځای کې چې مثل صوری نه وُ نوهلته به مثل معنوی اخلې ځکه داخو بیا جمع په

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

مابین دحقیقت اومجاز کې راځي نو مثل معنوی مراد کول په ټولو کې صحیح اوغوره دی.

ویجب بجرحه ونتف شعرة وقطع عضوة مانقص وبنتف ریشه وقطع قوائمه وکسر بیضه وکسرة وخروج فرخ میت وذبح الحلال صید الحرم وحلبه وقطع حشیشه وشجرة غیر مملوك ولامنبت قیمته الا ماجف ای یجب بنتف ریشه الی اخره قیمته ففی نتف الریش وقطع القوائم یجب قیمة الصید لاخراجه عن حیز الامتناع وفی کسر البیض تجب قیمة البیض وفی کسرة مع خروج فرخ میت تجب قیمة الفرخ حیاً وفی الحلب قیمة اللبن وقوله ولا مبنت ای لیس مما ینبته الناس ولم ینبته احد بل نبت بنفسه فان لم یکن مملوکا فعلیه قیمته الا ماجف وان کان مملوکا وقد قطعه غیر المالك فعلیه مع وجوب تلك القیمة قیمة اخری للمالك سواء جف اولا.

توضیح المسئلة: ویجب اوواجبیږی بجرحه په زخمی کولو دښکار سره **ونتف شعرة** اوپه ویستلو دوینښتانو ددی سره وقطع عضوه اوپه غوڅولو داندام دښکار سره **مانقص** دافاعل دی دیجب لپاره یعنی واجبیږی په مذکوره جناياتو سره نقصان یعنی اول به روغ قیمت کړی بیا به ناقص قیمت کړی نوڅومره قیمت ئی چې کم کړو نوپه هغې به هدی واخلي مثلا روغ سل روپی قیمت درلوده اوناقص اتیا (۸۰)روپی شو نوشل (۲۰) روپی نقصان پده واجب شو په هغې به هدی واخلي اوذبح به ئی کړی **وبنتف ریشه** اوپه ویستلو دوزرو «بنکو» ددی سره **وقطع قوائمه** اوپه غوڅولو دپښو دښکار سره **وکسر بیضه** اوپه ماتولو دهګې ددی سره وکسره اوپه ماتولو دهګی دښکار سره **وخروج فرخ میت** سره دراوتلو دبچي نه چې مړ وی **وذبح الحلال** اوپه ذبح کولو دحلال سړی **صید الحرم** ښکار دحرم لره «دحلال قیدئی ځکه ولګولو چې محرم کس مطلقاً دذبح دښکار څخه منع دی دحرم وی اوکه دغیر حرم وی اودحلال سړی لپاره خودحل ښکار جائز دی نه دحرم **وحلبه** اوپه لوښلو دشیدو د ښکار سره **وقطع حشیشه** اوپه غوڅولو دګیاه دحرم سره **وشجرة** اوپه غوڅولو داونی دحرم سره **غیر مملوك** پداسې حالت کې چې دغه ګیاه اواونی دچا په ملکیت کې نه وی **ولامنبت** اونه چا کرلې وي **قیمته** دافاعل دیجب دی یعنی پدغه مذکوره جنایتونو کې واجب دی قیمت ددی **ففی نتف الخ** نوپه ویستلو دوزرو دښکار سره اوپه غوڅولو دپښو ددی سره قیمت دښکار واجب دی **لاخراجه** دوجی دویستلو ددی ښکار **عن حیز الامتناع** دطرف اوجانب دخان ساتلو نه یعنی پدغه بنکو «وزرو» اوپښو سره دوی خان منع کولې شو اوخلاصولې شو نوددی په ماتولو اوویستلو سره دخان بچ کولو

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

څخه ووتو وفی کمر البیض اوپه ماتولو دهکی سره قیمت دهکی واجب دی وفی کسرة اوپه ماتولو دهکی سره سره ددینه چې دهکی څخه مړ بچې راووځي تجب قیمت الفرخ حیاً نوپیده باندې واجب دی قیمت دژوندی بچې یعنی دغه بچې به قیمت کړی پدی تقدیر سره چې داژوندی دی بیا به هغه قیمت صدقه کړی وفی الحلب اوپه لوشلو دښکار سره قیمت دشیدو واجب دی ځکه شیدی هم دښکار څخه یوجزء دی قوله ولامنبت دامعنی ده چې دا ونی نه وی دهغې جنس څخه چې خلک ئی کری لکه کیکر غز وغیره ولم ینبته احد اوهیڅا هم کرلې نه وی بل نبت بنفسه بلکې په خپله شنه شوی وی فم نوپدغه صورت کې که داونه دڅا په ملکیت کې نه وی فعلیه قیمته نوپه ویستونکي ددی ونی باندې قیمت ددی ونی دی الا ماجف مگر کوم چې وچ وی دهغې قیمت نشته وان کان مملوکا اوکه دغه ونه دڅا په ملکیت کې وه اودمالک نه ماسوا بل کس غوخه کړه فعلیه نوپه غوڅونکې باندې دوه قیمته دی:

۱-یوقیمت دونی اوبل قیمت دتاوان مالک لره سواءجف اولا برابره خبره ده چې دغه ونه وچه وی اوکه لمده وی.

وانما قلنا انه لیس مما ینبته الناس ولم ینبته احد حتی لوکان مما ینبته الناس عادة فلاشیئ فیه سواء انبته انسان اولا لان کونه مما ینبته الناس اقیم مقام الانبات تیسیرا لان مراعاته فی کل شجرة متعذرة فاذا اقیم مقام الانبات والانبات سبب للملك فلم یتعلق به حرمة الحرم وان کان مما لاینبته الناس عادة فان انبته انسان فلاشیئ فیه لماذکرناه وان لم ینبته انسان ففیه القیمة فعلم من هذا ان الاقسام اربعة ولاقیمة الا فی قسم واحد وعلم ایضاً ان التقیید بعدم الانبات ذکر لافادة نفی الحکم عما عداه کماذکرنا لکن التقیید بعدم المملوکیة لم یذکر لافادة هذا المعنی اذ فی صورة وجوب القیمة لوکان مملوکا فتلك القیمة واجبة مع انه تجب قیمة اخری بل لیفید ان هذا الضمان واجب لاغیر بسبب تعلق حرمة الحرم ولاصوم فی الاربعة ای لاصوم فی ذبح صید الحرم وحلبه وقطع حشیشه وشجره.

توضیح المسئلة: شارح وائی چې داقید مونږ ولګولو چې دهغه جنس څخه نه وی چې خلک ئی کری اونه چاکرلې وی ددی لپاره که داونه دهغه جنس څخه وه چې خلک ئی کری په عادت کې نوبیا ددی په غوڅولو کې هیڅ شیئ نشته برابره خبره ده چې انسان کرلې وی اوکه په خپله شنه شوی وی لان کونه ځکه داخبره چې دهغه جنس څخه وی چې خلک ئی کری قائمقام دکرلو وگرځیده داستانتیا لپاره لان مراعاته ځکه لحاظ دکرلو په هره ونه کې گران

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دی یعنی چې که چاکرلې وه نوجزاء به وی اوکه چاکرلې نه وه نوجزاء به نه وی د اګرانه خبره ده نوددی وجی نه انبات یعنی کرل قائمقام دکونه مماینبته الناس وګرځیده اوانبات سبب دملک دی اوچې دچا په ملکیت کې راغله نوحرمت دحرم ورپوری پیوسته نه شو وان کان اوکه دهغه جنس څخه وه چې خلک ئی په عادت کې نه کری نوکه یوانسان کرلې وه نوبیا په هغې کی هیڅ شیئ نشته ځکه په انبات سره حرمت دحرم ورپوری تعلق نه نیسي وان لم ینبته اوکه چا کرلې نه وه بلکې په خپله شنه شوی وه نوبیا پد یکې قیمت دی ځکه حرمت دحرم ورپوری تعلق نیسي فعلم من هذا نوددی تفصیل څخه دامعلومه شوه چې دوني اقسام په څلورقسمه دی.

۱-کونه مماینبته الناس وانبته انسان. ۲-کونه مماینبته الناس ونبت بنفسه ۳-کونه مما لاینبته الناس وانبته انسان. ۴-کونه مما لاینبته الناس ونبت بنفسه.

ولاقیمة الا فی قسم واحد اوقیمت نشته مګر په یوقسم کې چې څلورم قسم دی چې کونه مما لاینبته الناس ونبت بنفسه. وعلم اوداهم تری معلومه شوه چې قید دعدم انبات یعنی چې مصنف ویلې چې ولا منبت ددی لپاره ذکر شوی چې نفی دحکم دعما عداه څخه فائده کړی یعنی ددغه یوقسم څخه ماسوا په نورو دری اولنیو قسمونو کې قیمت واجب ندی.

لکن التقیید لکن قید دعدم مملوکیت یعنی چې مصنف رحمه‌الله وویلې چې غیرمملوک لم یذکر دانده ذکر شوی لپاره دافادی ددی معنی یعنی دنفی دحکم دعما عداه نه یعنی چې په غوڅولو دمملوکه ونی یاګیاه سره په جزاء نه وی ځکه په کوم صورت کې چې قیمت واجب وی اودغه ونه دچا په ملکیت کې وی نوبیا خودوه قیمته واجبږی یودضمان دمالک اوبل قیمت دجنایت په حرمت دحرم باندې بل لیفید بلکې داقید دعدم مملوکیت ددی لپاره ذکر شوی دی چې دغه ضمان واجب دی نه بل شیئ پدی وجه حرمت دحرم ورپوری تعلق لری ،ولاصوم فی الاربعة اوپدی څلوروکې روژه نشته یعنی په ذبح کولو دښکار دحرم کې اوپه لوشلو دښکار کې اوپه غوڅولو دګیاه حرم کې اوپه غوڅولو دونی دحرم کې ځکه جزاء پدیکې تاوان دی نه کفاره اوروژه په کفاره کې وی.

ولایرعی الحشیش ولایقطع الا الاذخر ویقتل قملة اوجرادة صدقة وان قلت ولاشیئ بقتل غراب وحداءة وعقرب وحیة وفأرة وکلب عقور ویرمی الغراب والحدأة ویسلخ

https://t.me/kafayat2395

الشاة والبقر والبعير والدجاج والبط الاهلي واكل ما صاده حلال وذبحه بلا دلالة محرم اوامره به ومن دخل الحرم صيد ارسله وردبيعه ان بقي اي رد البيع الذي اتى بعد دخوله في الحرم ان بقي الصيد في يد المشتري والا جزي كبيع المحرم صيده اي رد بيعه ان بقي والا جزي سواء باعه من محرم اوحلال.

توضيح المسئلة: ولايرعى الحشيش اوخاروى به نه شي خرولي په گياه دحرم کې ولايقطع اونه به ريبلي اوغوڅولي شي گياه دحرم الا الا ذخر مگر سر گړي چې پديکې ځاروى ځرول اوددى شکول جائز دى دادامام ابوحنيفه رحمه الله اوامام محمد رحمه الله په نزد دى اما دامام ابويوسف رحمه الله په نزد دسرګړو ځخه نورو گياووته ضرورت وير زيات دى نودځاروبو ځرول پکې جائز دى اودځارويو ويستل دحرم نه حل ته دځرولو لپاره اوبيا بيرته راوستلو کې خولوى حرج دى پاڼه هر وار دحل ځخه حرم ته گياه راوړلو کې هم لوى حرج دى **ويقتل قملة** اوپه وژلو دسپړى سره اوجرادة يادملخ سره صدقه صدقه ده **وان قلت** اگر چې صدقه لږه وى خوکه ددريو ځخه زيات مړى کړى سپړى وى اوکه ملخان وى نوبيا به نيمه صاع وى بحر ،ص، ۲۱ ،ج، ۳،)) **ولاشيئ بقتل غراب** اوهيڅ شيئ نشته په وژلو دکارغه سره **وحدأة** اوبانبى يا تپوس سره **وعقرب اودلږم** سره **وحية** اودمارسره **وفارة** اوپه وژلو دمړى سره **وكلب** اوپه وژلو دهغه سپى سره **عقور** چې چيچونکې يعنى خوړونکې وى **ويعوض** اوپه ماشي سره **وبرغوث** اوړپى سره **وقراد** اوپه کونى سره **وسلحفاة** اوپه شمشتى سره **وسبع** اوپه وژلو دهغه ځناور سره صائل چې حمله کونکې وى لکه زمرى لبيوه ددى په وژلو کې ځکه ځه نشته چې بعض پديکې ضرر رسونکې دى لکه ځناور وغيره اوبعض پدى وجه چې نه دښکار لپاره دى اونه دبدن نه پيداشوى اوپه حرم کې منع دادوه قسمه دى يوچه دښکار لپاره وى اوبل چې دبدن ځخه پيداشوى وى .**وله ذبح الشاة** اومحرم ته جائز دى حلالو دگډ **والبقر** دغوايي **والبعير** داوښ **والدجاج** دچرګ **والبط هيلى** اودهغى مرغاوى چې کورنى وى ځکه دغه شيان دښکار نه دى ځکه وحشت پکې نشته **واكل ما** اومحرم ته جائز دى خوراک دهغه ځه صاده حلال چې ښکار کړى وى هغې لره حلال يعنى غير محرم سړى **وذبحه** اودغه ښکار په خپله دغه حلال کس حلال کړى وى ځکه دمحرم کس ذبح جائز نه ده **بلا دلالة** محرم يعنى حلال کس ئى حلال کړى بى له ښودنى دمحرم کس نه يعنى چې محرم کس ورته ښودنه هم نه وى کړى اوامره به يابى له امر دمحرم کس نه په ښکار باندې يعنى چې محرم ورته امرهم کړى نه وى **ومن دخل** که يوکس په خارج دحرم نه ښکار

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وکړي اوبیائی حرم ته داخل کړي ارسله خوشې به ئې کړي دوجې دحرمت دحرم نه وردیبعه اوکه په چائی ښکاره خرڅ کړو نوبیع به بیرته واپس کړي یعنی اقاله به وکړي ان بقی که دغه ښکار دده په لاس کې پاتې ؤ بعد دخوله دغه بیع به هلته واپس کړي چې وروسته دداخلیدو څخه وی حرم ته یعنی چې حرم ته داخل شې نوبیع به واپس کړي والا اوکه دښکار دمشتری سره پاتې نه ؤ بلکې هلاک شوی ؤ جزی نوبیا پده باندې جزاء لازم ده ځکه دښکار امن ئی فوت کړو کبیم المحرم لکه بیع دمحرم سړی ښکار یعنی محرم به هم بیع بیرته واپس کړي که دغه ښکار دمشتری سره پاتې ؤ والا اوکه دمشتری سره ښکار پاتې نه ؤ جزی نوپه محرم باندې جزاء ده برابره خبره ده چې محرم دغه ښکار په محرم خرڅ کړي وی اوکه په حلال باندې.

لاصیدا فی بیته اوفی قفص معه ان احرم ای ان احرم وفی بیته اوقفصه صید لیس علیه ان یرسله لان الاحرام لاینافی مالکیة الصید محافظته بخلاف من دخل الحرم بصید فان الصید صار صید الحرم فیجب ترک التعرض له ومن ارسل صید فی ید محرم اخر ان اخذه حلالا ضمن والا فلا فان قتل محرم صید مثله فکل یجزی ورجع اخذه علی قاتله.

توضیح المسئلة: لاصیداً لازم نه دی په محرم باندې خوشې کول دهغه ښکار فی بیته چې دده په کور کې وی اوفی قفص معه یاپه پنجره کې وی له سره ان احرم که ده احرام ترلی ؤ.

ای ان احرم یعنی که احرام ئی وترلو اوده په کور کې یادده په قفص کې ښکار ؤ نوپده لازم نه ده چې دغه خوشې کړي ځکه احرام منافی اومخالف نه دی دمالکیت دښکار سره یعنی چې دامالک دی دښکار ومحافظته اودساتنی دښکار سره هم مخالف نه دی بخلاف من دخل په خلاف دهغه کس چې حرم ته په ښکار سره داخل شي یعنی چې په حل کې ښکار وکړي اوحرم ته ئی داخل کړي نوددی خوشې کول وربانډې لازم دی فان الصید ځکه دغه ښکار ښکار دحرم وگرځیدلو فیجب نولازم دی پده باندې تعرض نه کول په ښکار باندې یعنی خوشی کول ئی لازم دی ومن ارسل چاچه خوشی کړو ښکار داسې ښکار چې په لاس دبل محرم کې وی که هغه نیولې ؤ پداسې حالت کې چې حلال ؤ یعنی غیر محرم ؤ نودغه خوشې کونکې به مالک ته تاوان ورکړي اوکه دغیر احرام په حالت کې نیولې نه ؤ بلکې داحرام په حالت کې نیولې ؤ نوبیابه تاوان نه ورکوی.

خلاصه ددی داده چې برعکس چې محرم وی بلحلال وی دبل محرم دلاس څخه ښکار

کفایت کتب خانۂ قبلی کرام چیلی
https://t.me/kafayat2395

خوشی کړی نو که دغه نیونکې په داسې حالت کې نیولې ؤ چې حلال یعنی غیر محرم ؤ نوبیا به خوشی کونکې دغه نیونکې ته دښکار تاوان ورکړی اوکه داحرام په حالت کې نیونکې نیولې ؤ نوبیا پر خوشې کونکې تاوان نشته **فان قتل محرم** که یومحرم قتل کړی **صید مثله** ښکار دمثل دده یعنی دبل محرم ښکار **فکل تجزی** نوپه هریو به مکمله جزاء وی یعنی په نیونکې اووژونکې هریو باندې به پوره پوره جزاء وی په نیونکې ځکه جزاء ده چې هغه نیولې ده او په وژونکې ځکه جزاء ده چې هغه وژلې ده **رجع اخذه علی قاتله** خو رجوع به وکړی نیونکې دښکار په وژونکې باندې یعنی که کفاره بالمال ئی ورکړه نودغه نیونکې به خپله حصه تاوان یعنی کومه کفاره چې پده واجبه شوی ده دوژونکې څخه واخلي ځکه په نیونکی باندې اګر چې په نیولو سره هم ضمان لازمیږی خوامکان ددی ؤ چې خلاص شي نودقاتل په وژلو سره امکان دخلاصی ختم شو نودقاتل څخه به ضمان واخلي اوکه کفاره بالصوم ئی اداء کړه نوبیا دقاتل څخه تاوان نه شي اخستلې.

ومابه دم علی المنفرد فعلی القارن به دمان دم لحجته ودم لعمرته الا بجواز الوقت غیر محرم المراد بالوقت المیقات لان الواجب علیه عند المیقات احرام واحد ویثنی جزاء صید قتله محرمان واتحد لوقتل صید الحرم حلالان فان ذلك جزاء الفعل والفعل متعدد وجزاء صید الحرم جزاء الفعل والفعل متعدد وجزاء صید الحرم جزاء المحل والمحل واحد باع المحرم صیداً أوشراه بطل ولوذبحه حرم ولو اکل منه غزم قیمة ماأکل لامحرم لم یذبحه ای لواکل محرم اخر لم یغرم ولدت ظبیة اخرجت من الحرم وماتا غرمهما ای الظبیة والولد وان ادی جزاءها ثم ولدت لم یجزه.

توضیح المسئلة: ومابه دم هرهغه فعل چې ممنوعاتو داحرام څخه وی اودهغه فعل په کولو سره یودم (ګډ) لازمیږی **علی المفرد** په هغه کس چې یواځې ئی دحج احرام ترلې وی **فعلی القارن** نوپه قارن یعنی په هغه کس چې دحج اوعمری احرام ئی یوځای ترلې وی به دهغه فعل په کولو سره دمان دوه ګډان لازمیږی دم لحجته الخ. یودم دحج دده لپاره اوبل دم دعمری دده لپاره به وی الا بجواز الوقت مګر یودم به وی په قارن باندې په تیریدلو سره دمیقات څخه غیر محرم پداسې حالت کې چې محرم نه وی یعنی په قارن په هغه صورت کې یودم دی چې دمیقات څخه بلااحرامه تیر شي اوبیا هلته احرام وترې **لان الواجب** ځکه په قارن باندې لازم ؤ چې دمیقات سره دحج اوعمری لپاره یواحرام ترلې واې نوکله چې د میقات څخه تیر شو

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اوبیائی صرف دحج احرام وترلو نواوس که څه فعل چې دممنوعاتو داحرام څخه وی اوتری صادر شي نوبیودم پری لازمیږی ځکه تعدد دجنایاتو نه راځي ویځی اودوه ګرځي جزاء دهغه ښکار چې دوه محرمانو وژلې وی یعنی که دوه محرم کسان یوښکار ووژنی نوپه دواړو کسانو یوه جزاء نه ده بلکې په هریو باندې ځانته ځانته جزاء ده ځکه جزاء په سبب دقتل سره په احرام کې راغلې اوقتل متعدد دی اګر چې مقتول یودی ،واتحد اویوه جزاء به لازم وی لوقتل که قتل کړی صید الحرم ښکار دحرم حلالان دوه حلال کسان ځکه پدی صورت کې داجزاء دمقتول ده اومقتول یودی فان ذلك په اول صورت کې یعنی چې دوه محرم کسان ښکار قتل کړی نوهلته جزاء دفعل ده چې هغه قتل ده اوفعل متعدد دی وجزاء او په دویم صورت کې چې دوه حلال کسان ښکار قتل کړی جزاء دښکار دحرم جزاء دمحل ده چې هغه ښکار دحرم دی اومحل یودی بأ المحرم چې محرم خرڅ کړی ښکار یعنی په حالت داحرام کې ښکار کړی وی اوپه حالت داحرام کې خرڅ کړی اوشراه یائی په حالت داحرام کې واخلې بطل نودغه بیع اوشراء باطله ده ځکه ښکار دغیر محرم په حق کی غیر متقوم دی یعنی نه شي قیمت کولې اوذات دښکار ورته حرام دی ولو ذبحه اوکه محرم کس ښکار په شرعی طریقه حلال کړی نوبیاهم ددی خوراک په ټولو خلکو حرام دی ځکه دمحرم ذبح ته په شریعت کې اعتبار نشته ولواکل منه اوکه محرم کس دهغه ښکار څخه خوراک وکړی چې ده ذبح کړی وی غرم قیمة ماأکل نوتاوان به ورکړی دقیمت دهغه اندازی چې ده خورلی وی لاالمحرم لم یذبحه خوپه هغه محرم څه نشته چې ښکار ئی ذبح کړی نه وی یعنی دغه ښکار چې محرم ذبح کړی دی که بل محرم ددی څخه خوراک وکړی نوپدی بل محرم کس څه تاوان نشته .

ولدت ظبیة بچې راوړو هغې هوسی. چې دحرم څخه ویستل شوی وه یعنی یوکس دحرم څخه یوه هوسی. ویستله اوبچې ئی راوړو وماتأ اودواړه مړه شول یعنی مور اوبچې ئی غرمهما نوتاوان به ددواړو یعنی دهوسی. اوددی بچې ورکړی ځکه هوسی. چې هرکله دحرم څخه ویستلې شوه نودامستحقه دامن پاتې شوه اوددی بچې ورکړی ځکه هوسی. چې هرکله دحرم څخه ویستلې شوه نودامستحقه دامن پاتې شوه اوددی په وجه ددی بچې مستحق دامن وګرځیده .وان ادی اوکه اداء ئی کړه جزاء ها جزاء دهوسی. ثم ولدت بیا دجزاء ورکولو نه وروسته هوسی. بچې راوړو لم یجزه نودبچې جزاء ورباندې نشته ځکه هوسی. دجزاء اداء

کفایت کتب خانه تیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کولو نه وروسته مستحقه دامن پاتې نه شوه نوبچې ئې مستحق دامن نه ګرځي نوجزاء دبچې هم پرې لازم نه ده .

افاقی یرید الحج اوالعمرة جاوز وقته ای میقاته ثم احرم لزمه دم فان عاد فاحرم وانما قال یرید الحج اوالعمرة حتی انه لولم یرد شیئاً منهما لایجب علیه شیئ بمجاوزة المیقات وقوله ثم احرم لااحتیاج الی هذا القید فانه لولم یحرم یجب علیه الدم ایضاً فحق الکلام ان یقول جاوز وقته لزمه دم ویمکن ان یجاب عنه بانه انما ذکر قوله ثم احرم لیعلم ان هذا الدم لایسقط بهذا الاحرام بخلاف ماذا عاد الی المیقات فاحرم فانه یسقط حینئذ لانه تدارك حق المیقات ثم قوله فان عاد فاحرم معناه انه لولم یحرم من المیقات فعاد الی المیقات فاحرم فانه یسقط الدم اتفاقاً .

توضیح المسئلة: افاقی یو اطرافی سړی یعنی چې دمکې اوسیدونکی نه وی یرید اراده دحج حج یاعمری درلوده یعنی مکی ته داخلیده جاوز اوتیر شو وقته دمیقات څخه ثم احرم بیائی احرام وترلو لزمه دم نودم یعنی ګډ وربانديې لازم شو فان عاد بیا که بیرته میقات ته راواپس شو فاحرم اواحرام ئی وترلو نودم تری ساقط شو فان عاد شرط دی اوجزاء ئی وروسته ده چې سقط دمه ده وانما قال شارح وائی چې مصنف داخبره چې اراده دحج یاعمری لری ځکه وکړه چې که اراده دحج یاعمری ونه لری نوپه میقات باندې په تیریدلو سره دم پری نه واجبیږی خوداخبره دشارح غلطه ده ځکه زمونږ دمذهب کتابونه پدی ګویا دی چې څوک دمیقات څخه تیریږی نواحرام وربانديې لازم دی اوکه احرام ئی ونه ترلو نودم وربانديې لازم دی اګر چې اراده دحج یاعمری ونه لری . **وقوله ثم احرم اوداقول دمصنف ته چې ثم احرم دی دی قیدته هیڅ ضرورت نه ؤ فانه ځکه کله چې دمیقات څخه تیرشې نوکه احرام هم ونه تړی نودم پری واجب دی فحق الکلام نومناسب خبره داسی ده چی ووائی دمیقات څخه تیر شی نو دم پری لازمیږی ویمکن ان یجاب عنه خوممکنه ده چې ددی اعتراض څخه داجواب وشې چې داقید دثم احرم ئی ددی لپاره ذکر کړو چې دغه دم یعنی کوم چې دمیقات څخه په تیریدلو سره واجب دی پدغه احرام سره نه ساقطیږی بخلاف امالیه بیرته میقات ته راوګرځی او احرام وتړی نو بیا دغه دم ساقطیږی لانه تدارك څکه ده رالاندې کړو حق دمیقات ثم قوله فان عاد فاحرم دمصنف ددی عبارت مقصد دادی که میقات څخه احرام ونه تړی اوبیرته میقات ته واپس شې اواحرام وتړی نوبالاتفاق تری دم ساقط شو .**

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اومحرما لم یشرع فی نسك ولبی سقط دمه والا فلا الی ان احرم بعد المجاوزة ثم عاد الی المیقات قبل ان یشرع فی نسك ملبیاً سقط الدم عندنا خلافاً لزفر رحمه الله فانه لایسقط الدم عنده وانما قال لم یشرع فی نسك حتی لواحرم وشرع فی نسك ثم عاد الی المیقات ملبیاً لایسقط الدم اجماعاً وانما قال ولبی احترازاً عن قولهما فان العود الی المیقات محرماً کاف لسقوط الدم عندهما واما عند ابی حنیفة رحمه الله فلابد من ان یعود محرماً ملبیاً کمکی یرید الحج ومتمتع فرغ من عمرته وخرجاً من الحرم اواحرما تشبیه بالمسئالة المتقدمة فی لزوم الدم فان احرام المکی من الحرم والمتمتع بالعمرة لما دخل مکة واتی بالعمرة صار مکیاً واحرامه من الحرم فیجب علیهما دم لمجاوزة المیقات بلا احرام.

توضیح المسئلة: اومحرما یاد احرام په حالت کې بیرته میقات ته واپس شو لم یشرع فی نسك چې شروع ئی نه وه کړی په افعالو دحج کې ولبی اوتلبیه ئی ووېلې یعنی دمیقات سره ئی تلبیه بیاوویله نودم تری ساقط شو والا اوکه په افعالو دحج کې دشروع کولو څخه وروسته میقات ته واپس شو اویائی تلبیه ونه ویلې فلا نودم تری نه ساقطیږی ای ان احرم یعنی که دمیقات دتیریدونه وروسته ئی احرام وترلو بیا میقات ته راواپس شو مخکې له دینه چې په افعالو دحج کې شروع وکړی اوتلبیه ئی هم وویلې نوزمونږ په نزد دم تری ساقط شو خودامام زفر رحمه الله په نزد دم تری ساقط نه دی ځکه دم په جنایت سره پری لازم شو چې هغه دمیقات څخه تیریدل دی اوبیا په بیرته راګرځیدلو سره دم نه ساقطیږی خواحناف علماء ورته وائی چې په افعالو دحج کې ئی شروع کړی نه وی اوبیرته دمیقات نه احرام وترې نودم تری ساقطیږی وانما قال اوکه په افعالو دحج کې ئی شروع کړی وه بیا میقات ته راغې اوتلبیه ئی وویله نوبیا بالاتفاق دم نه ساقطیږی وانما قال ولبی اومصنف ولبی قید ددی لپاره ذکر کړو چې دصاحبینو دقول څخه احتراز شي ځکه دصاحبینو په نزد چې میقات ته راواپس شی داحرام په حالت کې نوداهم دسقوط ددم لپاره کافی ده اګر چې تلبیه ونه وائی اودامام ابوحنیفه رحمه الله په نزد به میقات ته ګرځي اوتلبیه به لازماً وائی کمکی لکه په مکی سړی یعنی په هغه کس چې داهل مکی څخه وی دم لازم دی ومتمتع اولکه هغه متمتع چې فارغ شي دعمری خپلې نه وخرجاً اووځي مکی سړی اومتمتع دحرم څخه واحراماً اوداواړه احرام بالحج وترې . تشبیه شارح وائی چې داتشبیه ده دمخکنی مسئلی سره په لزوم ددم کې اوپه سقوط ددم کې فان احرام المکی ځکه احرام دمکی دحرم څخه وی اوهغه کس چې متمتع په عمری سره وی کله چې مکی نه داخل شي واتی بالعمرة اوعمری په افعالو راتلګ وکړی

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

یعنی پوره ئی کړی نو داهم مکی وګرځیده اواحرام دده هم دحرم څخه دی فیجب نوپه مکی اومتمتع دواړو باندې به دم لازم وی که دمیقات څخه بلااحرامه تیرشي اوکه بیرته میقات ته راواپس شي نو دم تری ساقطیږی.

فان دخل کوفی البستان لحاجة فله دخول مکة غیر محرم ووقته البستان کالبستانی بستان بنی عامر موضع داخل المیقات خارج الحرم فاذا دخله لحاجة لایجب علیه الاحرام لکونه غیر واجب التعظیم فاذا دخله التحق بأهله ویجوز لاهله دخول مکة غیر محرم لکن ان اراد الحج فوقته البستان ای جمیع الحل الذی بین البستان والحرم کالبستانی ولاشیئ علیهما ای لاشیئ علی البستانی وعلی من دخله ان احرما من الحل ووقفا بعرفة لانهما اخرجا من میقاتهما.

توضیح المسئلة: فان دخل کوفی که یوکوفی سړی بستان ته داخل شي مراد دکوفی نه هراطرافی سړی دی خوکوفی ئی دمثال په طور ذکر کړو اودبستان نه مراد هرهغه ځای دی چې دمیقات په داخل کې دحرم څخه بهر وی چې هغې ته حل وائی اوبستان دبنی عامر ئی دمثال په طور ذکر کړو نوکه یوکوفی سړی مکی ته دداخلیدو اراده نه لری بلکې دمیقات اوحرم ترمنځ زمین حل ته اراده لری لحاجة دیوبل ضرورت په خاطر فله نوجائز دی دی کوفی ته چې مکی ته دبستان څخه بلا احرامه داخل شي اوهیڅ شیئ ورباندې لازم نه دی ځکه احرام دمیقات څخه په هغه چا لازمیږی چې مکی ته دداخلیدو اراده لری اوچې صرف زمین حل ته اراده لری نواحرام ورباندې واجب نه دی اوکله چې حل ته داخل شي نوداهم داهل حل څخه وګرځیده ووقته لکن که بیا اراده دحج نومیقات دده بیا بستان یعنی حل دی کاالبستانی لکه څرنګه چې دبستان دخلکو میقات بستان دی.

فوقته البستان یعنئ یواځې بستان میقات نه دی بلکی تول حل دی چې دبستان اوحرم ترمنځ دی ولاشیئ علیهما اوهیڅ شیئ نشته یعنی دم واجب نه دی په بستانی اوپه هر هغه کس چې حل ته داخل شي ان احرما که دواړه دحل څخه احرام وتړی اوپه عرفات اودریږی خکه دواړو دخپل میقات څخه احرام وتړلو.

ومن دخل مکة بلا احرام لزمه حج اوعمرة وصح منه لوحج عما علیه فی عامه ذلك لابعده جاز ووقته فاحرم بعمرة وافسدها مضی وقضی ولادم علیه لترك الوقت فانه یصیر قاضیا حق المیقات بالاحرام منه فی القضاء مکی طاف لعمرته شوطاً فاحرم بالحج رفضه وعلیه دم وحج وعمرة الدم لاجل الرفض

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

والحج العمرة لانه فائت الحج وهذا عندابی حنیفة رحمه الله واما عندهما یرفض العمرة وانما طاف شوطاً لانه لوطاف اربعة اشواط یرفض احرام الحج اتفاقاً فقد اتمهما صح وذبح لانه اتی بافعالهما لکنه منهی عنه والنهی عن الافعال الشرعیة یحقق المشروعیة لکنه یجب دم للنقصان.

توضیح المسئلة: ومن دخل څوک چې مکی ته داخل شي بی له احرام دحج یاعمری نه لزمه نولازم شو په باندې حج یاعمره څکه دمکی مکرمی دتعظیم په وجه به بلااحرامه مکی ته نه داخلیږی اوچه بلااحرامه داخل شو نوحج یاعمره وربانديې لازم شو وصح منه اوصحیح کیږی دهمدغی حج یاعمری څخه لوحج که حج ئی وکړو عما علیه دهغه څه نه چې پده واجب ؤ فی عامه ذلک خوپه همدی کال کې لابعده نه وروسته ددی کال نه یعنی چې یوکس حرم ته بلااحرامه داخل شي نوپدی وجه وربانديې حج یاعمره لازم شوه بیا میقات ته لاړو اوهلته ئی دهغه حج یاعمری احرام وترلو چې پده باندې په بله وجه لازم شوی ؤ . لکه په نذر وغیره سره نوهمدغه حج یاعمره دهغه حج یاعمری څخه کافی ده چې پده باندې په دخول بلااحرامه سره لازم شوی ؤ خوداپه هغه صورت کې چې په همدی کال کې ئی اداء کړی اوکه په بل کال کې اداء کړی بیا دهغې څخه نه کافی کیږی.

جاوز وقته : که یوکس دمیقات څخه بلا احرامه تیر شي فاحرم بعمرة بیا دهغې نه وروسته دعمری احرام وترې وافسدها اودغه عمره فاسده کړی په یوفعل سره مضی نوداعمره به پوره کړی وقضی اوقضاء به ئی راوړی ولادم علیه اودم وربانديې واجب نه دی لترك الوقت دوجی دپرینبودلو داحرام نه دمیقات څخه فانه څکه دغه کس یصیر گرځي قاضیاً اداء کونکي حق المیقات دحق دمیقات بالاحرم په احرام ترلو سره منه دمیقات نه فی القضاء په قضاء راوړلو کې یعنی چې کله دعمری قضاء راوړی اودمیقات څخه بیا احرام وترې نودمیقات حق ئی اداء کړو نو دم وربانديې لازم نه شو مکی طاف یومکی سړی دخپلې عمری لپاره یوگردش طواف وکړو فاحرم بالحج بیائی دحج لپاره احرام وترلو رفضه نواحرام دحج به پریږدی یعنی دعمری څخه چې څان حلال کړی نوبیا ۰۰ یوداسې فعل وکړی چې د ممنوعاتو داحرام څخه وی لکه سرکلول وعلیه دم اوپده یوگد لازم دی دوجی دپرینبودو دحج نه اوحج اوعمره هم وربانديې لازم شو لانه فائت الحج څکه دافوت کونکی دحج ؤ یعنی چې مخکې ئی احرام مات کړو نواوس به اول عمره کوی اوبیا به راروان کال ته حج کوی وهذا اوداخبره چې حج به پریږدی دامام ابوحنیفه مذهب دی واماعندهما اودصاحبینو په نزد به عمره پریږدی څکه دعمری احرام څخه څلاص اوقضا راوړل ئی هم اسانه دی خو امام

کفایت دکتب څخه څلاص اوگټه واخلی
https://t.me/kafayat2395

صاحب وائی چې کله دعمری په افعالو کې شروع وشوه نودعمری احرام مضبوط شو اودحج په افعالو کې خولاشروع نه ده شوی نودحج پرېښودل غوره دی **وانما قال طاف شوطا** مصنف دیوګردش طواف قید ځکه ولږولو که دعمری لپاره ځلور ګردشه طواف کړی ؤ نوبیا به بالاتفاق دحج احرام پرېږدی یعنی که دعمری لپاره ئی دځلورو ګردشو څخه کم طواف کړی ؤ نودصاحبینو په نزد به عمره پرېږدی اودامام صاحب په نزد به حج پرېږدی اوکه ځلور یازیات ګردشه د طواف دعمری کړی ؤ نوبیابه بالاتفاق حج پرېږدی **فلواتمهما** اوکه دغه مکی حج اوعمره دواړه پوره کړل **صح** نوصحیح ده **لانه** اتی ځکه دحج اوعمری افعال ئې پوره کړل لکن مکی تری منع شوی ؤ **والنهی** دادفع دیواعتراض ده . چې هرکله مکی دقران څخه منع شوی ؤ نوبیا څنګه صحیح شو ځکه دنهی اوصحت ترمنځ ترمنافات وی نوشارح جواب وکړو چې نهی دافعال شرعیو څخه تقاضا مشروعیت کوی یعنی چې دافعل په اعتبار داصل سره رواء دی اګر چې دبلی وجی نه منع تری راغلې نوپدغه افعالو کولو سره حکم پری مرتب کیږی اګر چې ګناهګار شو **ودبح** یعنی لازم دی په ده باندې دم «ګډ» چې ذبح ئی کړی چې دغه دم به جبیره شې دنقصان لپاره دمکی په حق کې ځکه مکی ددینه منع شوی ؤ اودغیر مکی لپاره بیا دم شکر ګرځې کما مر سابقا .

ومن احرم بالحج وحج ثم احرم یوم النحر بآخر فان حلق للاول لزمه الاخر بلادم والا فهم دم قصر اولا ای احرم بالحج وحج ثم احرم یوم النحر بحجة اخری فی العام القابل فان حلق للاول قبل هذا الاحرام لزمه الاخر بلادم وان لم یحلق لزمه الاخر مع دم ومن اتی بعمرة الا الحلق فاحرم بآخری ذبح لانه جمع بین احرامی العمرة وهو مکروه فلزمه الدم.

توضیح المسئلة: ومن احرم که یوکس دحج احرام وتړی اوحج وکړی ثم احرم بیا د اختر په ورځ دبل حج احرام وتړی چې په راروان کال کې به ئی اداء کوی فان حلق که داول حج لپاره ئی سر ګل کړو یالنډ کړو مخکې ددی دویم احرام څخه لزمه الاخر نوبل حج وربانډي لازم شو بلادم اودم وربانډي لازم نه دی والا اوکه داول حج لپاره ئی سرکل کړی نه ؤ **فهم دم** نودویم حج وربانډي لازم شو سره دیودم نه .

قصر اولا ددویم احرام څخه وروسته سرکل یاکم کړی اوکه نه ځکه که داول حج لپاره سرکل کړی نوپه دویم احرام باندې جنایت راځې اګر چې داول لپاره حکم دی اوکه داول حج لپاره سرکل نه کړی نویوحکم ئی دخپل وخت څخه وروسته کړو خوصاحبینو وائی که سرئی کل کړو نودم

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

وربانديِ واجبيږي اما په تاخير سره ددوی په نزد دم نه واجبيږي ((بحر الرائق ۹۱ ،ج،۳))ومن اتى بعمرة چاچه ټول افعال دعمرې پوره کړل الاالحلق مګر سرئی کل نه کړو اونه ئی کم کړو فاحرم باخرې بيائی دبلی عمرې احرام وترلو ذبح نوذبح کول ددم وربانديِ لازم شو لانه جمع ځکه دغه کس جمع په مابين ددوو احرامونو دعمرې کې راوستله اودامکروه تحريمی ده نودم وربانديِ لازم شو.

افاقی احرم به ثم بها لزماه لان الجمع بينهما مشروع للافاقی كالقران وتبطل هی بالوقوف قبل افعالها لا بالتوجه ای بالتوجه الی عرفات فان طاف له ثم احرم بها فمضى عليهما ذبح لانه اتى بأفعال العمرة على افعال الحج وندب رفضها فان رفض قضى واراق وان حج فاهل بعمرة يوم النحر اوفی ثلثة تليه لزمته ورفضت وقضيت مع دم وانما لزمته لان الجمع بين احرامی الحج والعمرة صحيح وان مضى صح ويجب دم.

توضيح المسئلة: افاقی يواطرافی سړی ؤ احرم به دحج احرام ئی وترلو ثم بها بيائی دعمرې احرام وترلو لزماه نوحج اوعمره وربانديِ دواړه لازم شو لان الجمع بينهما ځکه جمع په منځ دحج اوعمره کې جائز ده داطرافی خلکو لپاره لکه قِران چې داطرافی خلکو لپاره جائز دی خوپدی صورت کې ګناهګار شو ځکه سنت طريقه په قِران کې داده چې دحج اوعمرې احرام دواړه يوځای وترې اويا دعمرې احرام مخکې کړې په احرام دحج باندې وتبطل اوباطلیږي هی عمرة بالوقوف په اودريدلو سره په عرفات باندې قبل افعالها مخکې دافعالو دعمرې نه يعنی که دافعالو دعمرې څخه مخکی په عرفات اودريږي نوعمره باطله شوه لابالتوجه په نفس توجه سره عرفات ته عمره نه باطليږي فان طاف که دحج لپاره ئی طواف وکړو بيائی دعمرې احرام وترلو فمضى عليهما اوتګ ئی وکړو په افعالو دحج اوعمره باندې ذبح نودم به ذبح کړی لانه اتى ځکه دغه کس راتګ وکړو په افعالو دعمره باندې دپاسه دافعالو دحج باندې وندب رفضها خودعمرې پريښودل مستحب دی ځکه په حج کې طواف اداء شوی اوپه هغې سره حج مضبوط شوی دی فان رفض نوکه بيائی عمره پريښوده قضى نوقضاء به ئی راوړی واراق اوويئنه به نوی کړی يعنی ګډ به ذبح کړی ځکه عمره ئی ترک کړه وان حج اوکه حج ئی وکړو يعنی يوکس صرف دحج احرام ترلی ؤ په عرفات اودريده بيائی داختر په ورځ دعمرې احرام وترلو اوفی ثلثة اويا په هغه دری ورځو کې چې تکيه چې داختر ورځې ته نژدی دی چې ۱۱-۱۲-۱۳راځي لزمته نوعمره وربانديِ لازم شوه ورفضت اودغه عمره به پريښودلې شوه وقضيت اوقضاء به ئی راوړلې شي مع دم خوسره ددم نه يعنی

کفایت افغان
https://t.me/kafayat2395

ګډ وربانډي لازم دی واثما لزمته اوعمره ځکه وربانډي لازم شوه چې جمع په مابین داحرامینو دحج اوعمرې کې صحیح ده وان مضی اوکه تګ ئی وکړو په دواړو باندې یعنی عمره ئی پرې نښوده بلکې دحج اوعمرې دواړو افعال ئی سرته ورسول نودا هم صحیح ده خودم وربانډي واجب شو ځکه یومکروه کارئی وکړو ځکه دغه وخت صرف مشغوله ډ په اعمالو دحج باندې.

فائت الحج اهل به اوبها رفض وقضی وذبح ای فائت الحج اذا احرم بحج اوعمرة یجب ان یرفض الاحرام ویتحلل بأفعال العمرة لان فائت الحج یجب علیه هذا ثم یقضی ما احرم به لصحة الشروع ویذبح واثما یرفض احرام الحج لانه یصیر جامعاً بین احرامی الحج فیرفض الثانی واثما یرفض احرام العمرة لانه تجب علیه عمرة لفوات الحج فیصیر بالاحرام جامعاً بین العمرتین فیرفض الثانیة واثما یجب علیه دم للتحلل قبل اوانه بالرفض.

توضیح المسئلة: فائت الحج فوت کونکې دحج یعنی یوکس نه حج فوت شو هغه داسې چې دمیقات ځخه ئی احرام وترلو اومکی ته دعرفی دورځې نه وروسته داخل شو اهل به احرام ئی وترلو دحج یعنی دبل حج ماسوا دفوت شوی نه اوبها یائی احرام دعمرې وترلو رفض نوواجب ده پده باندې چې دویم احرام پریږدی اوخان به حلال کړی یعنی داول احرام ځخه به ځان وباسي په افعالو دعمرې سره ځکه دحج په فوت کونکې باندې دالازم دی چې په افعالو دعمرې سره به ځان داحرام ځخه وباسي وقضی بیابه قضاء راوړی دهغه حج یاعمرې چې دویم ځل ئی دهغې احرام ترلې ده ځکه پدی احرام سره په حج یاعمره کې شروع صحیح شوه نو وربانډی لازم شو نوکله چې ئی پریښوده نوقضاء وربانډي واجب شوه وذبح اودم هم وربانډي واجب شو چې جبیره درفض شي واثما یرفض ددویم حج احرام به ځکه پریږدی چې داجمع کونکې په مابین ددوه احرامونو دحج کې راځې ځکه داول حج احرام باقی دی اودهغې ځخه به په افعالو دعمرې سره وځې نوکله چې ئی ددویم حج احرام ترلو نو جمع کونکې په مابین ددوه احرامونو دحج کې وګرځېده اوداجائز نه دی نودویم حج به پریږدی واثما یرفض اوددویمی عمرې احرام به ځکه پریږدی چې دحج دفوت کیدو په وجه پده باندې عمره واجب ده نوکله چې ددویمی عمرې احرام وترې نوداجمع کونکې ګرځې په مابین ددووعمرو کې اوداجائز نه ده نودویمه عمره به پریږدی واثما یجب اودم ځکه وربانډي واجب دی چې ځان ئی مخکې دوخت ځخه حلال کړو یعنی داحرام ځخه ویستلوبالرفض اودغه تحلل په پریښودلو دعمرې سره راغې.

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

﴿باب الاحصار﴾

داباب دی په بیان داحصار کې احصار په لغت کې منع ته وائی اوپه شریعت کې منع کیدل دمحرم دحج یاعمری نه.

ان احصر المحرم بعدوا اومرض بعث المفرد دماً والقارن دمین وعین یوماً یذبح فیه ولو قبل یوم النحر هذا عند ابی حنیفه رحمه الله واما عندهما فان کان محصراً بالعمرة فکذا وان کان محصر بالحج لایجوز الذبح الا فی یوم النحر وفی حل لا ویذبحه یحل قبل حلق وتقصیر وعلیه ان حل من حج حج وعمرة ومن قران حج وعمرتان.

الاخبار فی بیان الاحصار:

ان احصر المحرم که بند کړای شي محرم کس دحج یادعمری څخه **بعدو** بسبب ددشمن سره **اومرض** یاپه سبب دمرض سره **بعث المفرد** نووبه لیږی مفرد بالحج دما یودم یعنی ګډ وغیره دایه هغه صورت کې چې دحرم څخه بهر منع شوی وی اوکه په حرم کې منع شوی ؤ نوبیابه ئی همدغلته ذبح کړی **والقارن** اوقارن به دوه دمه لیږی **وعین یوماً** اویوه ورځ به ورته معلومه کړی اوپه هغې کې به ئی ذبح کړی اګر چې داختر دورځې څخه مخکې وی اوپه همدی ورځ به څان حلال کړی **هذا** دغه داختر دورځې څخه مخکې ذبح دامام ابوحنیفة رحمه الله په نزد جائز ده **واما عندهما** اودصاحبینو په نزد که دعمری داحرام څخه منع شوی ؤ نوبیا داختر دورځې نه مخکې هم جائز ده اوکه دحج داحرام څخه منع شوی ؤ نوبیا داختر دورځې نه ماسوا ذبح جائز نه ده ځکه ذبح دحج تریوخاص زمانې پوری خاص ده خوامام صاحب بیا وائی چې داهدی دم دکفاری اودم دکفاری ترمکانه پوری خاص دی نه ترزمانې پوری **وفی حل** لا اوپه حل کې ددم ذبح جائز نه ده ځکه دابه په حرم کې ذبح کولې شي **ویذبحه یحل** اوپه ذبح کولو ددم سره حلالیږی یعنی داحرام څخه وځي **قبل حلق** الخ مخکې دسرکلولو یالنډولو نه یعنی سرکلولو یالنډولو ته ضرورت نشته بلکې په نفس ذبح کولو ددم سره حلالیږی خوسرکلول یالنډول ئی سنت دی **وعلیه** ان حل که دحج څخه څان حلال کړی نوپدې باندې حج اویوه عمره لازم ده **ومن عمرة** اوکه عمری څخه څان حلال کړی نوپدې باندې یوعمره لازم ده **ومن قران** اوکه دقران څخه څان حلال کړی نوپدې باندې یوحج اودوه عمری لازم دی.

واذازال احصاره وامکنه ادراک الحج فانه یلزمه الحج وعلیه دمها عندهما خلافاً له ان یحل هذا عند ابی حنیفة

کفایت کتاب گھر https://t.me/kafayat2395

فانه يمكن ادراك الحج بدون ادراك الهدى اذعنده يجوز الذبح قبل يوم النحر واما عندهما فيعتبر ادراك الهدى والحج لان الذبح لايجوز الا فى يوم النحر فكل من ادرك الحج ادرك الهدى ومنعه عن ركنى الحج بمكة احصاروعن احدهما لا.

توضيح المسئلة: واذا زال كله چې لرى شې احصاره هغه څه چې مانع دده ؤ وروسته دليږلو دهدى نه وامكنه اوممكن ؤ هغه لره ادراك الهدى رالاندى كول دهدى والحج اودحج يعنى دحج اركان ئى هم رالاندې كولې شو توجه نومتوجه به شې حرم ته ځكه په اصل قادره شو اوحج به اداء كړى ومع احدهما فقط يعنى كه په رالاندى كولو دهدى اوحج دواړو قادرنه ؤ بلكې په يو باندې صرف قادره ؤ چې حج دى يارا لاندې كول دهدى له ان محل نوبيا ده ته جائز دى چې همد غلته ځان حلال كړى اوحرم ته متوجه نه شې دامام ابوحنيفة رحمه الله په نزد باندې يعنى دامام صاحب په نزد جائز دى چې حج اوهدى دواړه رالاندى كړى برابره خبره ده چې ذبح داختر په ورځ وكړى يامخكې اوداهم جائز دى چې صرف حج رالاندې كړى اوهدى رالاندى نه كړى هغه داسې چې ذبح دذى الحجى په اوم باندې وكړى اوبيا اتم دذى الحجى مكى ته ورسيږى اذعنده ځكه دامام صاحب په نزد داختر دورځې نه مخكې هم جائز ده اودامام صاحب په نزد داهم جائزدى چې هدى رالاندى كړى اوحج رالاندى نه كړى هغه داسې چې دذبح امر ئى داختر په ورځ كړى وى اوپه خپله داكس صباته يعنى داختر په دريمه ورځ ورسيږى واماعندهما خودصاحبينو په نزد دويمه وجه پكې نه راځي يعنى چې ادراك دحج وكړى اوادراك دهدى ونه كړى ځكه ددوى په نزد رالاندې كول دحج اوهدى دواړه معتبر دى ځكه ددوى په نزد ذبح جائز نه ده مگر داختر په ورځ باندې **فكل من** نوهرهغه څوك چې حج رالاندې كړى نوهغه هدى رالاندى كړه ځكه دهدى وخت وروسته دى دوخت دحج نه ځكه وخت دحج دعرفى ورځ ده اووخت دهدى داختر ورځ ده **ومنعه** اومنع كيدل دمحرم **عن ركنى الحج** ددوو ركنونو دحج نه چې يو په عرفات اودريدل دى اوبل طواف الزيارت دى **بمكة** په مكة مكرمه كى **احصار** نودابه شرعاً احصار وى يعنى دغه كس چې په مكه كې ددى دوو ركنونو څخه بند كړاى شو نوپه ده باندې حكم داحصار جارى كولې شې **وعن احدهما** اوكه ديوركن څخه منع كړاى شو لا نودابه محصر نه وى ځكه كه په طواف قادره شې نوفوت كونكې دحج په طواف سره ځان حلالوى اودم بدل دطواف څخه دى په ځان حلالولو كې اوكه په وقوف باندې قادره شې نوداخو بيا يولوى ركن دى ددى په لاندې كولو سره حج رالاندې كيږى.

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

ومن عجز فاحج صح ويقع عنه ان دام عجزه الى موته ونوى الحج عنه ومن حج عن امريه وقع عنه وضمن مالهما ولايجعله عن احدهما وله ذلك ان حج عن ابويه اى متبرع يجعل ثوابه عنهما ودم الاحصار على الامر وفى ماله ميتا ودم القران والجناية على الحاج اى ان امر غيره ان يقرن عنه فدم القران على المأمور.

توضيح المسئلة: غرض دمصنف ددی عبارت څخه شروع ده په مسائلو دحج کې دبل کس نه عبادات په درې قسمه دی:

۱-عبادات مالیه محضه یعنی چې خالص مالي وی لکه زکاة صدقه الفطر کفارات عشر نفقات پدیکې مطلقا نیابت یعنی دبل کس په ځای اودریدل جائز دی برابره خبره ده چې اصل کس قادره وی اوکه عاجزه وی.

۲-بدنیه محضه لکه لمونځ روژه اعتکاف قراءت دقران ذکر کول جهاد وغیره پدیکې نیابت مطلقا نه صحیح کیږی اصل کس قادره وی اوکه عاجزه وی څکه په بدنی عبادت کې نفس ستومانه کول اوداندامونو استعمالول دی اودبل کس په کولو سره خوپه نفس مشقت نه راځی نونیابت جائز نه شو، ۳-مرکبه چې مرکب وی دمال اوبدن نه لکه حج نوپدیکې نیابت جائز دی دعجز په صورت کې اودقدرت په صورت کې جائز نه دی بحرالرائق درالمختار ومن عجز څوک چې عاجز شو دحج کولونه **فاحج** نوحج وکړای شو دده لپاره صح نوداصحیح ده **ويقع عنه** اودغه حج واقع کیږی دامر څخه اودهغه څخه فرض ساقطیږی ان دام عجزه خوکه عجز دده همیشه ژالي موته ترمرګه پوری ونوی الحج اونیت به وکړی حج کونکې دحج عنه دامر څخه یعنی داسې به ووائی چې دفلانی کس څخه احرام ترمه اوتلبیه وایم دفلانی کس څخه ومن حج څوک چې حج وکړی عن امریه ددوه امرینو څخه یعنی دوه کسانو یوکس ته امر وکړو چې زمونږ هریو څخه حج وکړه هغه ددواړو څخه احرام وترلو نودیو څخه هم حج نه واقع کیږی وقع عنه بلکې دحج کونکې څخه واقع کیږی وضمن مالهما اوحج کونکې به دوی ته دمال تاوان ورکړی **ولايجعله عن احدهما** اوداحج به نه ګرځوی دیوکس څخه یعنی کله چې دواړو څخه احرام وترې نوبیا دیوکس څخه نه ګرځي ځکه ددوی دنیت څخه مخالفت راځي اویوپه بل اولویت هم نه لری **وله ذالك** اوشته ده لره چې دیوکس څخه حج وکړی که حج ئی دمور اوپلار لپاره کولو یعنی که یوکس دمور اوپلار څخه بغیر دامر دهغوی نه حج وکړی اودغه حج دیو څخه وګرځوی مور یاپلار څخه نوداجائز دی ځکه دذه حج په نیابت سره رانغي بلکې تبرع اواحسان دی اواحسان کونکې کرلې شي چې دهریو څخه چې ثواب

کفایت (کتب خانې ټولې ګرام چینل)
https://t.me/kafayat2395

ګرځوی نوګرځولې شي **ودم الاحصار** که مامور بالحج دحج څخه منع کړای شو نودم داحصار به په امر باندې وی **وفی مأله میتاً** اودامر په مال کې به وی که امر مړ شوی ؤ **ودم القران** اودم دقران **والجنایة** اودجنایت **علی المحاجر** په حج کونکې باندې دی **ای ان امر غیره** داوضاحت ددم دقران کوی یعنی چې امر بل کس ته امر وکړی چې زما له طرفه قران وکړه اوهغه حج قران وکړو نودم دقران په مامور باندې دی ځکه دادم شکر دی چې الله تعالی ددوارو احکامو په جمع کولو کې توفیق ورکړو اودغه نعمت په مامور باندې خاص طور شوی دی ځکه حقیقی فعل دمامور څخه صادر شوی اګر چې حج دامر څخه واقع کیږی بحر ،ص،۱۱۲ ،ج،۳،،اودم دجنایت په مامور ځکه واجب دی چې دم تعلق دجنایت دمامور پوری لری یعنی چې مامور جنایت ونه کړی نودم نه لازمیږی بحر ۱۱۷ .ج،۳،،

وضمن النفقة ان جامع قبل وقوفه لابعده فان مات فی الطریق یحج من منزل امره بثلث مابقی لامن حیث مات ای اذا اوصی ان یحج عنه فاحجوا عنه فمات فی الطریق فعند ابی حنیفة یحج عنه بثلث مابقی فان قسمة الوصی وعزله المال لایصح الا بالتسلیم الی الوجه الذی عینه الموصی ولم یسلم الی ذلك الوجه لان ذلك المال قد ضاع فینفذ وصیته من ثلث مابقی وعند ابی یوسف ینفذ من ثلث الکل وعند محمد ان بقی شیئ مما دفع الی الاول یحج به وان لم یبق بطلت الوصیة.

توضیح المسئلة : وضمن اومامور به ضامن وی دتولې خرچې که جماع ئی وکړه مخکې داودریدلو څخه په عرفات باندې اوحج ئی فاسد شو اودامر څخه نه واقع کیږی اوددغه فاسد حج قضاء ورباندې هم لازم شو ،**لابعده** که دعرفات داودریدلو څخه وروسته ئی جماع وکړه نوبیا دخرچې تاوان ورباندې نشته ځکه دعرفات نه وروسته په جماع سره حج نه فاسدیږی **فان مات فی الطریق** که یوکس چاته امر وکړی چې زما له طرفه حج وکړه اومامور په لاره کې مړ شي که امر ژوندې ؤ نوبل کس ته به امر وکړی چې زماله طرفه حج وکړه اوکه امر ژوندی نه ؤ اومامور په لاره کې مړشو یحج نوحج به کولې شي دکور دامر نه په دریمی حصی دپاتې مال باندې **لامن حیث مات** اودهغه ځای نه به حج نه کوی په کوم ځای کی چې مامور مړ شوی دی ځکه کوم سفر چې مامور کړی ؤ هغه باطل شو نووصیت دامر به دوطن څخه نافذ کیږی **اذا اوصی** یعنی کله چې یوکس وصیت وکړی چې زماله طرفه حج وکړی اوورځو دهغه له طرفه حج ته یوکس ولیږلو خوهغه کس په لاره کې مړ شو فعند **ابی حنیفة** نودامام ابوحنیفة ﷺ په نزد به

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ددریمی حصی دباقی مال نه به حج دده له طرفه کولې شې **فان قسمة الوصی** ځکه تقسیم **دوصی** وصی هغه کس ته ویل کیږی چې مړی ورته وصیت کړی وی اوده ته ئی کار سپارلې وی **نوتقسیم** دوصی یعنی چې وصی دده مال تقسیم کړو **وعزله** راجدا کول دوصی **المال** مال لره یعنی چې دنور مال څخه وصی دوصیت کونکې برخه راجدا کړی **لایصح** دانه صحیح کیږی الا **بالتسلیم** مګر په سپارلو سره **الی الوجه الذی** هغه لاری ته **عینه الموصی** چې معلومه کړی وی وصیت کونکې اوپه هغې ئی امر کړی وی چې هغه حج دی **ولم یسلم** اونده سپارل شوی دغه مال **الی ذالك الوجه** دغی لاری ته یعنی هغه مال په حج کې مصرف نه شو **لان ذلك المال** ځکه دغه مال چې مامور ته ئی ورکړی ؤ **قدضاع** هغه خوضائع شو **فینفذ** نوجاری کیږی **به وصیته** وصیت دده **من ثلث مابقی** ددریمی حصی دپاتی مال څخه ځکه وصیت ددریمی حصی دوصیت کونکې څخه نافذ کیږی **وعند ابی یوسف** امام ابویوسف وائی چې ددریمی حصی دمال دټول مال څخه به جاری کیږی مثلا ټول مال څلور زره ؤ زر روپی ئی مامورته دحج لپاره ورکړی اومامور مړ شو نواوس دری زره پاتی دی نوامام ابوحنیفه رحمه الله وائی چې دریمه حصه ددری زرو به وی اوامام ابویوسف وائی چې دریمه حصه به دڅلور زرو وی ځکه ټول مال دده څلور زره ؤ **وعند محمد** رحمه الله امام محمد رحمه الله وائی که دهغه مال څخه څه پاتې ؤ چې اول مامور ته ئی ورکړی ؤ چې زر روپی وی نوپه هغې به حج وکړای شې **وان لم یبق** اوکه دهغې څخه څه پاتې نه ؤ نووصیت ئی باطل دی یعنی دویم ځل وصیت ئی نه نافذ کیږی.

﴿باب الهدی﴾

داباب دی په بیان دهدی کې.

الهدی من ابل وغنم وبقر ولایجب تعریفه ای الذهاب به الی عرفات وقیل المراد الاعلام کالتقلید ولم یجزفیه الاجائز الاضحیة وجاز الغنم فی کل شیئ الا فی طواف فرض جنباً ووطیه بعد الوقوف واکل من هدی تطوع ومتعة وقران فحسب وتعین یوم النحر لذبح الاخیرین وغیرهما متی شاء کما تعین الحرم للاکل لافقیره لصدقته ای لایتعین فقیرالحرم لصدقته.

په حرم کې دذبح بیان:

هدی په لغت اوشریعت کې دیته وائی چې حرم ته لیږل شي چې من ابل الخ دابیان دانواعو

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

دهدی کوی چې اونس دی **وغنم** اوګډ دی وبقر اوغوایا دی **ولایجب تعریفه** اوواجب نه ده تعریف دهدی تعریف دامعنی چې عرفات ته ئی بوځي **وقیل المراد** اوبعض علماء وائی چې دتعریف نه مراد **الاعلام** مشهوره کول ددی چې داهدی ده په تقلید یعنی غاړکی اچولو سره یاپه اشعار سره تعریف ځکه واجب نه دی چې دهدی مطلب دادی چې هغه ځای ته ئی نقل کړی چې هلته ثواب وی دوینی په تویولو سره اودهدی مطلب تعریف نه دی خوکه دم شکر ؤ نوبیا ددی تعریف مستحب دی اوکه دم کفاره ؤ نوبیا ددی پټول مستحب دی ځکه سبب ددی جنایت دی اوجنایت پټول غوره دی لکه دیوکس نه چې لمونځ قضاء شي نوبیا دهغې لمانځه قضاء پټه بهتره ده بحر «ص،۱۲۸،ج،۳».

ولم یجز فیه اوجائز نه دی په هدی کې **الاجائز الاضحیة** مګر هغه ځاروی چې په قربان کې جائز وی **وجاز الغنم** اوګډ ذبح کول جائز دی **فی کل شیئ** په هرشیئ کې لکه دم شکر دم جنایت دم احصار اونفلی هدی کې **الا فی طواف** الخ مګر که طواف فرضی یعنی طواف زیارت دجنابت په حالت کې وکړی نوبیا ګډ جائز نه دی بلکې بدنه واجب ده **ووطیه** همدارنګه که دعرفات داوریدلوځخه وروسته دسرکلولو نه مخکې کورواليې وکړی نوبیاهم بدنه واجب ده **واکل** اوجائز ده دهدی ذبح کونکې ته خوراک دنفلی هدی ځخه اودمتعی ځخه اودقران ځخه ځکه داشکرانی دی اوددی خوراک جائز دی **فحسب فقط** یعنی دنورو هدایاؤ ځخه خوراک جائز نه دی لکه دم دجنایت اودم داحصار وغیره **وتعین** اومعلومه اومقرره ده **یوم النحر** ورځې داختر یعنی په کومو ورځو کې چې قربانی جائز ده چې هغه ۱۰-۱۱-۱۲دذی الحجی دی **لذبح الاغیرین** لپاره دذبح ددوو وروستنیو چې هغه ذبح ددم دمتعی اودقران دی ځکه دغه دم دم دنسک اودثواب دی نوددی لپاره به هم دقربانی په شکل معلومی ورځې وی **وغیرهما** اوددم دمتعی اودقران ځخه ماسوا لکه دم داحصار وغیره به ذبح کوی **متی شاء** کله چې خوښه شي **کماتعین الحرم للکل** خوتعین دحرم دتولو لپاره دی یعنی هریو دم به په حرم کې ذبح کولې شي **لافقیرة** نه شي به تعین کولې فقیر دحرم **لصدقته** دصدقی دحرم لپاره یعنی چې دحرم صدقه صرف دحرم فقیر ته ورکړی اوبل چاته ئی نه ورکوی نوداسې به نه شي کولې لکن صدقه په فقراؤ دحرم باندې غوره ده بحرالرائق ص، ۱۲۸ج،۳».

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

ویصدق بجله وخطامه ولم یعط اجرة الجزار منه ولایرکب الاضرورة ولایحلب لبنه ویقطعه بنضح ضرعه بماء برد وما عطب اوتعیب بفاحش ای ذهب أکثر من ثلث ذنبه اواذنه اوعینه ففی واجبه ابدله والمعیب له وفی نفله لاشیئ علیه ونحر بدنة النفل ان عطبت فی الطریق وصبغ نعلها بدمها وضرب به صفحة سنامها لیأکل منه الفقیر لا الغنی.

توضیح المسئلة: ویصدق اوصدقه به کړای شي بجله خل دهدی جل هغه ته ویلې شي چې دخاروی په شااچولې شي وخطامه اومهار ددی ولم یعط اونه شي به ورکولې اجرة الجزار مزدوری دقصاب منه دغوښی دهدی څخه ولایرکب اوپه هدی به نه سوریږی الا ضرورة مګر دضرورت په وجه ولایحلب اونه به رالوشي لبنه شودی دهدی ویقطعه اوبندی به کړی شیدی ددی بنضح ضرعه په پاشلو دغلانزی یعنی دتیونو ددی بماء برد په یخو اوبو سره یعنی که په هدی کی شیدی زیاتی شي نوددی غلانزی ته یه یخی اوبه پاش کړی چې شیدی ئی بندی شي داپه هغه صورت کې چې دذبح وخت ئی نژدی وی اوکه وخت ډیر ؤ نوبیا دی رالشي اوشیدی دی خیرات کوی وماعطب اوکوم څاروی چې هلاک شي اوتعیب یا عیبجن شي بفاحش په زیات عیب سره یعنی چې مانع وی دقربانی څخه ای ذهب یعنی چې ختم شي زیاته ددریمی حصی دلکې ددینه یادغوږ ددی یادسترګې ددی ففی واجبه نوپه واجبه هدی کې یعنی که دغه هدی واجب وه پدی باندې لکه دم دجنایت دم داحصار دم دقران وغیره ابدله نودغه هدی به بدله کړی والمعیب اوهغه عیبجنه هدی له دده لپاره به وی وفی نفله اوکه هدی نفل وه لاشیئ علیه نوبیا په هیڅ شیئ واجب نه ده یعنی بله هدی وربانديې واجب نه ده ونحر الخ اوحلاله به کړی نفلی بدنه ان عطبت که هلاک شي فی الطریق په لاره کې یعنی هلاکت ته نژدی شي نوبیابه ئی حلاله کړی وصبغ اورنګ به کړی نعلها پنه ددی خو مراد ددینه ددی غاړه کی ده ځکه اکثرا په غاړه کې ورته پنه اچوی بدمها په وینو ددی سره یعنی دغه غاړه کی به ورته ددی په وینو رنګ کړی وضرب اووبه وهی به په وینی ددی سره صفحة یوطرف سنامها دبوکان داوښی یعنی دبوکان یوطرف به په وینی سره هم رنګ کړی.

لیأکل یعنی دقلادی رنګ په وینو اوددی دبوکان وهل ددی لپاره چې خلکو ته معلومه شي چې داهدی دحرم ده چې خوراک ترې وکړی کله دی دغوښی نه الفقیر یعنی دغه ځای لاالغنی نه مالداره.

https://t.me/kafayat2395

وان شهدوا بوقوفهم بعد وقته لا تقبل اى اذا وقف الناس وشهد قوم انهم وقفوا بعد يوم عرفة لا تقبل شهادتهم لان التدارك غير ممكن فيقع بين الناس فتنة كما اذا اشهدوا عشية يوم يعتقد الناس انه يوم التروية برؤية الهلال فى ليلة يصير هذا اليوم باعتبارها يوم عرفة فانه لا تقبل الشهادة لان اجتماع الناس فى هذه الليلة متعذر ففى قبول الشهادة وقوع الفتنة.

توضيح المسئلة: اوكه خلكو گواهى وكړه په اودريدلو ددوى سره پس له وخت نه نودغه گواهى به نه شي قبلولې اى **اذا وقف** يعنى كه خلك په عرفات اودريږى اوخه خلكو گواهى وكړه چې دوى دعرفى دورځې څخه وورسته په عرفات اودريدلې دى نوددغى خلكو گواهى به نه شي قبلولې بلكې حكم په صحيح والې دوقوف باندې كولې شي لان التدارك څكه رالاندى كول دفوت شوى ركن ممكن نه دى نوپه دغى گواهې سره دخلكو په منځ كې فتنه پيداكيږى **كما اذا** مثلا گواهې وكړى **عشية يوم** دزوال نه وروسته دهغې ورځې چې خلك داعقيده لرى چې دا **يوم التروية** ده يعنى اتمه ورځ دذى الحجى ده **برؤية الهلال** دامتعلق دى ترشهدوا پورى يعنى گواهى وكړى په ليدلو دمياشتى سره په هغه شپه كې چې دغه ورځ په هغې اعتبار سره دعرفى ورځ راتلله مثلا دخلكو داعقيده وه چې ددوشنبى ورځ ذى الحجى اتمه ورځ ده اوخه خلكو ددوشنبى په مازيگر كې داگواهى وكړه چې مونږ په فلانى شپه مياشت ليدلې وه چې دهغې له حساب څخه ددوشنبى ورځ دعرفى ورځ راځي نوددوى گواهى به نه شي قبلولې څكه دخلكو راجع كول پدغه شپه يعنى داختر په شپه ډير سخت دى نوپه قبلولو دگواهى ددوى كى فتنه راځي.

وقبل وقته قبلت لفظ الهداية اعتباراً بما اذا وقفوا يوم التروية وقد كتب فى الحواشى شهد قوم ان الناس وقفوا يوم التروية اقول صورة هذه المسئلة مشكلة لان هذه الشهادة لا تكون الا بأن الهلال لم ير ليلة كذا وهو ليلة يوم الثلثين بل رءى ليلة بعده وكان شهر ذى القعدة تاماً ومثل هذه الشهادة لا تقبل لاحتمال كون ذى القعدة تسعة وعشرين.

توضيح المسئلة: **وقبل وقته** اوكه گواهى ئى وكړه چې په عرفات اودريدل دوخت نه مخكې شوى دى يعنى دعرفى دورځې نه مخكې **قبلت** نودغه گواهى به ئى قبلولې شي يعنى بيا به خلكو ته امر وكړى چې دعرفى په ورځ په عرفات اودريږى **لفظ الهداية** په هدايه كې داسې راغلې چې اهل عرفه كله په عرفات باندې په يوه ورځ كې اودريږى اوخه خلك داگواهى

كفايت كتب خانه ټيلى گرام چينل
https://t.me/kafayat2395

وکړی چې دوی داختر په ورځ په عرفات اودریدلې دی نوداجائز ده خوقیاس داوائی چې داجائز نه ده اعتباراً الخ یعنی داداسې ده لکه په اتمه ورځ دذی الحجی چې اودریږی اودهدائی په حاشیه کې دالیکلې چې فانه لوشهد الشهود انهم وقفوا فی هذا لیوم لایجوز وقوفهم یعنی که ګواهان ګواهی وکړی چې ددی په دغه ورځ یعنی په اتم دذی الحجی په عرفات اودریدلې دی نودغه اودریدل ددوی جائز نه دی نوهدائی اوددی دمحشی پدی مسئله چې دوی ګواهی وکړی چې خلک دذی الحجی په اتمه ورځ په عرفات اودریدلې دی یواشکال دی هغه داسې چې ددی صورت څنګه جوړیږی ؟ نوشارح ځکه وویل چې ددی مسئلې صورت مشکل دی لان الشهادت ځکه دغه شهادت هلته راځي چې میاشت ددیرشمی ورځې دذی القعدی نهه وروسته شپه باندې ونه لیدلې شي بل رءي بلکې ولیدلې شي په هغه شپه چې ددی شپی څخه وروسته وی چې دخلکو په نزد ذی الحجی دویمه شپه راځي وکان شهر اودذی القعدی میاشت هم پوره دیرش ورځې وی نودغسې شهادت نه شي قبلولې ځکه احتمال لری چې ذی القعده نه ویشت ورځې وی.

وصورة المسألة ان الناس وقفوا ثم علموبعد الوقوف انهم غلطوا فی الحساب وکان الوقوف یوم التروية فان علم هذا المعنی قبل الوقت بحیث یمکن التدارک فالامام یأمر الناس بالوقوف وان علم ذالك فی وقت لایمکن تدارکه فبناء علی الدلیل الاول هو تعذر امکان التدارک ینبغی ان لایعتبر هذا المعنی ویقال قد تم حج الناس واما بناء علی الدلیل الثانی وهوان جواز المقدم لانظیر له لایصح الحج.

توضیح المسئلة: وصورة الحج صورة دمسئلی دادی چې خلک په عرفه باندې په هغه ورځ اودریدل چې دخلکو داګمان وی چې دادعرفی ورځ ده ثم علموا بیا پوه شو چې دوی په حساب کې غلط شوی دی اوپه یوم التروبه یعنی په اتم دذی الحجی اودریدلې دی فان علم نوکه پوه شوپدی معنی باندې یعنی په خپلې غلطیا باندې قبل الوقت مخکې دوخت داودریدلو دعرفی نه بحیث پداسې شان سره چې یمکن التدارك چې ممکن وی رالاندې کول دعرفات فالامام نوامام به خلکوته امر وکړی چې په نهمه ورځ دذی الحجی په عرفات باندې اوریږی وان علم اوکه په خپله غلطیا باندې پوه شو فی وقت پداسې وخت کې لایمکن تدارکه چې ممکن نه وی رالاندې کول دعرفات فبناء په هدایه کې دوه دلیله ذکر شوی دي نوبناء په

کفایت کتاب خانه پښتو کرام چینل
https://t.me/kafayat2395

اول دلیل باندې چې امکان دتدارک متعذر اوګران دی پکارده چې دغه معنی معتبر نه شي یعنی دغې غلطیاته ونشي کتلې ویقال اوداوویلې شي چې دخلکو حج پوره شوی دی وامابناء اوپه بناء ددویم دلیل باندې هغه داسې چې جواز دمقدم لپاره په شریعت کې مثل نشته یعنی په شریعت کې داسې عبادت نشته چې مخکې معین وخت څخه اداء شي نوددویم دلیل په بناء لایصح الحج حج نه صحیح کیږي څکه وقوف په عرفات باندې مخکې دخپل وخت نه راغلې اودانه صحیح کیږی.

رمی فی الیوم الثانی لاالاولی فان رمی الکل فحسن وجاز الاولی وحدها ای ان رمی فی الیوم الثانی الجمرة الوسطی والثالثة ولم یرم الاولی فعند القضاء ان رمی فی الکل فحسن وان قضی الاول وحدها جاز نذر حجا مشیا مشی حتی یطوف الفرض ای بعد طواف الزیارة جازله ان یرکب اشتری جاریة محرمة بالاذن له ان یحللها بقص شعر اویقلم ظفر ثم یجامع وهو اولی من ان یحلل بجماع فقوله بالاذن متعلق بقوله محرمة ای احرمت بأذن المالك حتی لواحرمت بلااذنه فلااعتبار له.

توضیح المسئلة: رمی که وولې فی الیوم الثانی په دویمه ورځ کې یعنی دذی الحجی په یوولسم باندې جمرة وسطی اودریمه جمره لاالاولی اواولنی جمره ونه ولې فان رمی الکل نو دقضاء راوړلو په وخت کې که ټولې جمری یعنی اولنی منځنی اواخرنی وولې فحسن نوداډیر غوره ده وجاز الاولی وحدها اوکه قضی دصرف اولنی جمری راوړي یعنی صرف اولنی جمره وولې نوداهم جائز ده ،نذر حجا یوسړی نذر ومانه دحج کولو مشیا په پیاده سره یعنی بغیر دسوارلی نه مشی نوپه ده باندې پیاده تګ واجب دی حتی یطوف الفرض تردی چې فرضی طواف وکړی یعنی دطواف زیارت څخه وروسته ورته جائز دی چې په سورلی باندې سور شي اشتری یوسړی واخستله جاریة یوه وینزه محرمه چې احرام ئی ترلې ؤ بالاذن په اجازه دخپل مالک سره له نومشتری ته جائز دی ان یحللها چې حلاله کړی دغه وینزه یعنی داحرام څخه ئی وباسي بقص شعر په کټ کولو دوینښتانو ددی سره اویقلم ظفر یاپه غوڅولو دنوکانو ددی سره ثم یجامع بیادی جماع ورسره وکړی وهو داجماع وروسته دتحلیل نه په وینښتانو کټ کولو یا نوکانو غوڅولو سره غوره ده ددینه چې تحلیل په جماع سره وکړی یعنی چې په بل امر سره تحلیل وکړی اوبیا جماع وکړی داغوره ده دهغې نه چې تحلیل په جماع سره راولې اګر چې

کفایت کتب خانه ټیلی ګرام چینل
https://t.me/kafayat2395

تحلیل په جماع سره هم جائز ده **فقوله بألاذن** شارح وائی چې **بالاذن متعلق دی ترمحرمه** پورې یعنی چې دبادارپه اجازی سره ئی احرام ترلی وی **حتی تردی** که دغی وینزی بی له اجازی دبادار څخه احرام ترلې ؤ نودغی احرام ته اعتبار نشته ځکه دغلام اووینزی احرام هلته معتبر وی چې دبادار په اجازی سره وی.

تمت بعون الملک الوهاب لیلة الجمعه

۱۳۹۲،۱۲،۲۲.

داتسهیل الوقائی صلوة طرف دماخوستن په ۷نیمو بجو دالله ﷻ په توفیق سره سرته ورسیدله اودباقی شرحو دلیکلو توفیق هم دالله ﷻنه بلکې دټول دین دخدمت توفیق دالله ﷻخخه غواړم الله ﷻ دی په خپل دربار کې قبوله کړی الله ﷻدی ماته اوزما اولادی اونور طالب العلموته اوعلماؤ ته پدی باندې پوره نفعه ورسوی امین یارب العالمین. ﴿آمین﴾

کفایت کتب خانه ټیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395

کفایت کتب خانہ ٹیلی گرام چینل
https://t.me/kafayat2395